

كتاب الإمارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الإمارة

١ - باب الناس تبع لقرئش والخلافة في قرئش.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِيَانِ الْحَزَامِيَّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمَرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ . وَقَالَ عَمَرُو رَوَايَةُ (١) «النَّاسُ تَبِعُ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «النَّاسُ تَبِعُ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبِعُ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبِعُ لِكَافِرِهِمْ» .
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «النَّاسُ تَبِعُ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» .
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا

(١) رواية: يعني [قال رسول الله ﷺ].

يُنْقَضِي حَتَّى يَمُضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً». قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَى - قَالَ - فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَا ضِيًّا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا». ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَى فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ «لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَا ضِيًّا».

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً». ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً». قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُونٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النَّوْفَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُونٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعِيَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً». فَقَالَ كَلِمَةً صَمِنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ كُتِبَتْ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غَلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكُتِبَ إِلَيَّ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ^(١) يَقُولُ «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»^(٢).

(١) يقصد ماعز.

(٢) هذا التقسيم يُحتمل أن يكون شكًا من بعض الرواة، ويحتمل أن يكون من كلام النبي ﷺ، أنه هو ﷺ الذي قَسَمَ، وعلى أيِّ الحالين، (لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) مُفسر في الأحاديث الأخرى بقول النبي ﷺ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ) (رواه مسلم (١٩٢٠)، وأحمد (٢١٨٩٧)، وأبو داود (٤٢٥٢)، والترمذي (٢٢٢٩)، وابن ماجه (١٠)، وقوله: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ) (رواه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٠٣٧)، وقوله: (لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ) (انفرد به مسلم (١٩٢٤)).

فمعنى (لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا): أنه لا يحصل فيه ما حصل في دين أهل الكتاب، حيث غلب على أهل الكتاب من بدلوا الدين بالكلية، وصار المستسيبون إلى هذه الملل يعلنون الكفر، وصار المؤمنون منهم قلة قليلة، مغلوبين غير قادرين على إظهار دينهم، يفرون بدينهم في الصوامع والقفار ونحو ذلك. أما أمر أمة الإسلام فلا يحصل فيها ذلك، بل لا يزال الدين ظاهرًا - على جزء من الأرض على الأقل - ولا تزال عصابة من الأمة تقاتل عن هذا الدين فلا ينقطع بالكلية ولا تزال الحجة فيها قائمة. و(قيام الدين) و(ظهوره) إذا أطلق يراد به أحد أمرين:

الأول: قيام الحجة والبيان، فلا تنقطع الحجة، وهذا من أدلة الرد على من يقول [انقطع الاجتهاد وليس في الأرض قائم لله بحجة] كما قال ذلك المقلدة من أتباع المذاهب، فزعموا أن ذلك حدث بعد المئتين، ورد أهل العلم عليهم كلامهم المنكر، بأن قيام الحجة لا يصلح بغير العلماء، فإنه لا ينقطع في الأمة العلم، فلا يزال قيام وظهور الحجة والبيان قائمًا، فإن غلب أهل السنة في بلد كانوا ظاهرين في بلد آخر، حتى وإن لم يقدروا على إقامة القوة والسنان، فإنهم لقوة حجتهم يُظهرون هذه الحجج حتى ولو كانوا مغلوبين في القوة.

الثاني: يطلق على ظهور القوة والسنان: وهذا أيضا لا ينقطع من الأمة، كما في رواية: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ تُقَاتِلُ)، (عِصَابَةٌ تُقَاتِلُ)، فهذا لا يحتمل أن يكون مقصوده ظهور الحجة فقط، بل لابد من ظهور قوة وسان، ولم ينعدم الإسلام عبر التاريخ من ظهور بالقوة ولو على جزء من الأرض بفضل الله، فكلما النوعين من الظهور والقيام حاصل بفضل الله ﷻ.

فعلى احتمال أن الشك في حديث الباب من الراوي يكون المعنى: أن قيام الدين إلى اثني عشر خليفة هو القيام الأكمل، وقيام الدين في غير زمن الخلفاء الاثني عشر هو قيام في جزء من الأرض أو نوع من القيام، فكما ذكرنا قيام حجة أو قيام قوة، وقيام الحجة والبيان حاصلًا لكل أهل السنة ولو كانوا مستضعفين، يجهرون بالحق ويتحملون في سبيل الله ما يصيبهم، ولو غلبوا بالقوة ولو حبسوا ولو قتلوا، ولا ينقطع هذا الأمر في الأمة بفضل الله ﷻ، وقد ذكر النووي (٤٠٠/٦) تفسير العلماء لقوله ﷺ (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «عُصِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَحُونَ الْبَيْتَ الْأَيْضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى» .
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَايْنِ فَاحْذَرُوهُمْ» (١) .

أَمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ) فقال [وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَةُ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ ؟ قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ : إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، قُلْتُ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُفَرَّقَةٌ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتِلُونَ ، وَمِنْهُمْ فَتَاهَا ، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ ، وَمِنْهُمْ زُهَادٌ وَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الْخَيْرِ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ] ، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية (١/٦) (فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ - أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -) ، فجعل أهل السنة هم الطائفة الظاهرة المنصورة، وهذا حاصل بفضل الله وإن لم يكن في الأرض كلها.

وكذلك لا يلزم أن يكون قيام الحجة مجتمعاً مع قيام القوة والسنان، بل يمكن أن يكون حاصلًا لمستضعفين، لكنهم يجهرون بالحق ويتحملون في سبيل الله ما يُصيبهم، كما كان الدين قائماً، ورسول الله ﷺ بمكة وليس للمسلمين دولة.

أو يحصل ظهور لطائفة من المسلمين على جزء من الأرض يقيمون فيه هذا الدين، وإن كان جزءاً صغيراً، وإن كان العالم كله يرميهم عن قوس واحدة، لكن لا بد من أن يقيموا الدين، فكل طائفة مسلمة في مكان ما تقيم دين الله ﷻ في الناس ظاهرة على ذلك، فهي من هذه الطائفة وهم داخلين في البشارة التي بشر بها ﷺ.

أما على احتمال أن (أو) هنا للتقسيم فيكون المعنى: يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش فيكون الظهور الكامل والقيام الكامل، وهذا مما يقوي التويل الذي ذكرناه في نفس الحديث، وهو أن المراد مستحق الخلافة العادلة، لأن قيام الدين منوط بتولي هؤلاء، فيكون المقصود من يعز الإسلام في زمنه وهو مستحق للخلافة العادلة والأمة كلها تجتمع عليه.

والمقصود باجتماع الأمة أيضاً: أغلب الأمة أو عامة الأمة؛ لأن علياً ﷺ هو من الخلفاء الراشدين، وعثمان ﷺ قبله كذلك بإجماع أهل السنة، وقد وقع معهم الاختلاف، ولكن عامة العلماء تدم من خرج على عثمان، وتخطيء من خرج على علي ﷺ، والله أعلى وأعلم.

(١) هذا أيضاً من معجزات النبي ﷺ الظاهرة، حيث وجد هذا العدد، وقد قدرهم النبي في رواية بنحو ثلاثين، والمقصود به من كان له شأن منهم، فقد وجد أكثر من ذلك، لكن لو تتبعنا لوجدنا أن من له شأن وأتباع، وأتبعوه على ذلك مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار الثقفي، ممن يدعي النبوة وأنه يوحى إليه، وفي زمننا أو قريباً منه: القديانية والبهاية والبابية، لوجدناهم عبر التاريخ مثل هذا العدد، ثلاثون كذابون كلهم يدعي أنه رسول الله.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيُبْدِ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ».

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ .

قَوْلُهُ ﷺ: (النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ)

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ).

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَشْبَاهُهَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ أَنَّ الْخِلَافَةَ مُحْتَصَّةٌ بِقُرَيْشٍ، لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ^(١)، وَعَلَى هَذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَهُمْ، وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنْ

(١) هي أولاً تدل على وجوب الخلافة، لأن الرسول ﷺ أخبر بغزة الدين ومنعته، مع وجود الخلفاء من قُرَيْشٍ، وهو دليل على وجوب الخلافة، وهذا إجماع أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا النجيدات من الخوارج، والأصم من المعتزلة، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٦٤/١) ط (الثالثة): (ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه)، وفي هذا يقول الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (٨٧/٤): (اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله ﷺ حاشا النجيدات من الخوارج، فإنهم قالوا: (لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم) أي من أحادهم دون الحاجة إلى إمام، وهذا مخالف للأدلة الشرعية والواقعية، من أن الناس لا يمكن أن تُقام فيهم الواجبات وهم أوزاع متفرقون، لأن الله ﷻ جَبَلَ الْعِبَادَ عَلَى أَنْ الْإِنْسَانُ يَمِيلُ إِلَى الْاجْتِمَاعِ، كَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٦٢/٢٨): [وَكُلُّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلَّا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِالْاجْتِمَاعِ وَالْتِعَاوُنِ وَالْتَنَاصُرِ فَالْتِعَاوُنُ وَالْتَنَاصُرُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِمْ؛ وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ مَضَارِّهِمْ؛ وَهَذَا يُقَالُ: الْإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ. فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ

أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا يَجْتَلِبُونَ بِهَا الْمَصْلَحَةَ، وَأُمُورٍ يَجْتَنِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَفْسَدَةِ؛ وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلْأَمْرِ بِتِلْكَ الْمَقَاصِدِ وَالنَّاهِي عَنْ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَاعَةِ أَمْرٍ وَنَاهٍ]، فالإنسان جبله الله أن يعيش في جماعات، فهناك كائنات ربما تعيش منفردة، وكائنات تعيش مجتمعة، ومصالح البشر لا تتحقق إلا بالاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا يمكن أن يكون الكفار في جاهليتهم لهم رؤوس، وإن لم يكونوا على الصفة الدولة الواحدة التي كانت عليها الروم والفرس، إلا أنهم كان لهم رؤوس، كما قال النبي ﷺ عن أبي جهل (كَانَ هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ) (حم) ٣٨٢٤، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، فكان رأساً لقومه في الكفر، وبعد موت هؤلاء الرؤوس في غزوة بدر ترأس أبو سفيان، فإذا كان الكفار لهم رؤوس، ومصالحهم تتم من خلال ذلك، فكيف يُتصور أن يكون المسلمون بلا رأس في حال من الأحوال، والفرض أن يكونوا جميعاً في الأرض كلها على طاعة رجل واحد، يقودهم بكتاب الله، كما قال النبي ﷺ (إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْبَلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) مسلم، فوضع الفرقة واختلاف الناس إلى دول متفرقة، ليس أمراً مشروعاً ياجمع أهل العلم، وإن كان هناك تقصير من البعض، وعجز من الباقين في التفرق، فهذا لا يعني أن التفرق جائز ومشروع، فإننا لا بد وأن نقرر الحقائق الشرعية، قام بها الناس أو لم يقوموا، كما أننا نعجز عن قتال الكفار حتى يُسلموا أو يؤدوا الجزية، ومع ذلك فالفرض لا بد وأن نبينه، وأن الله قد فرض هذا الأمر شرعاً، ولذلك نقول: الذين يقولون الخلافة في ذمة التاريخ، يقصدون أنها قد ماتت، وأنها فكرة لا بد وأن تمنع من التفكير فيها، وكذا قالوا عن الجزية، أنها في ذمة التاريخ، نعوذ بالله من الضلال، فواجبات فرضها الله في كتابه وطبقها رسوله ﷺ، إذ فرض الله ﷻ طاعة أولي الأمر من المسلمين، فدل لك على لزوم أن يكون للمسلمين أئمة يقودون الناس بكتاب الله ﷻ، وأمر الله بطاعة رسوله ﷺ وقد قال ﷺ (إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْبَلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) مسلم، فإقامة الخلافة فرض على الأمة أن تسعى إليها، وليس عجز المسلمين عن إقامتها في أزمة طالت أو قصرت بدليل على أنهم يسعهم أن يتركوا هذا الأمر، أو أنه لا ينبغي أن يطلبوه، كما بحلولوا للبعض أن يقول [نريد تحقيق العبودية لله ولا نريد الخلافة أو لا نريد إقامة دولة إسلامية]، فهذا كلام منكريد على الجهل، لأن من العبودية امثال أمر الله ﷻ بأن يجتمع المسلمون كلهم تحت إمرة واحدة، وأن يكون المسلمون في الأرض كلها، تحت إمرة واحدة، فإن قالوا [التاريخ يُثبت أن هذا غير واقع]، نقول بل قد وقع في أزمة بفضل الله ﷻ، منها أزمة الخلافة الراشدة، قبل أن يقع الخلاف في عهد عثمان ثم في عهد علي ﷺ، وقد وقع الاجتماع بعد ذلك في عهد بني أمية، وكان منها عهود عدل وخير عظيم، كعهد عمر بن عبد العزيز، فكان خليفة للمسلمين أقام العدل في مشارق الأرض ومغاربها، ثم وقع بعد ذلك اختلاف بعد سقوط بني أمية، فكان هناك خلافة في الأندلس، وخلافة بني العباس، وهذا مخالف لشرع الله ﷻ وليس بجائز، مع أن البعض قد أجاز ذلك لتباعد الأقطار، بل نقول: ليس الأمر كذلك، بل السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقيون نوابه، وقد وقع هذا بالفعل، وعلى أي الأحوال فقد كان هناك أزمة، كادت أن تكون البلاد الخارجة عن دولة الخلافة، بلاد محدودة صغيرة، فقد وقع ذلك الأمر، فكيف يكون مستحيلاً، ثم ظاهر أدلة نزول عيسى بن مريم وظهور المهدي قبله، أن المهدي يملئ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً، والظاهر

أنها أرض الإسلام، لأن الأرض الأخرى لا يزال الكفار من اليهود والنصارى لهم يد فيها إلى زمن المسيح عليه السلام، فدل هذا على أن أرض الإسلام سيوجد - بإذن الله على الأقل في زمن المهدي - وحدة واحدة، وخلافة واحدة على وفق شرع الله عز وجل.

ولذلك نقول هذه القضية قضية عظيمة الأهمية، لا بد أن تظل في حِسِّ المسلمين، ولا بد وأن ينقلها جيل عن جيل في علومهم حتى وإن عجزوا عن إقامتها، أو طبقوها جزئياً في بعض الأحوال، لكن لا بد لهم من إقامة هذه الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله في إقامة الدين، وأوضح الأدلة في ذلك، الخطاب المطلق العام الذي خاطبهم الله به في كتابه، فخاطبهم كأمة، خاطبهم بلفظ الجمع، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٧٥/٣٤): [خَاطَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحُدُودِ وَالْحَقُوقِ خِطَابًا مُطْلَقًا كَقَوْلِهِ: { وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا } وَقَوْلِهِ: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } وَقَوْلِهِ: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ } وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا }، لَكِنْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْفِعْلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَيْهِ وَالْعَاجِزُونَ لَا يَحِبُّ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فَرَضٌ عَلَى الْكُفَايَةِ وَهُوَ مِثْلُ الْجِهَادِ؛ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ. فَقَوْلُهُ: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ } وَقَوْلُهُ: { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } وَقَوْلُهُ: { إِلَّا تَفْرُوا يُعَذِّبْكُمْ } وَنَحْوَ ذَلِكَ هُوَ فَرَضٌ عَلَى الْكُفَايَةِ مِنَ الْقَادِرِينَ، وَ"الْقُدْرَةُ" هِيَ السُّلْطَانُ؛ فَلِهَذَا: وَجَبَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى ذِي السُّلْطَانِ وَنَوَابِهِ؛ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ نَوَابُهُ]، فهذا الخطاب العام المطلق، معلوم أنه لا يكون ذلك إلا بقدرته، والقدرة هي السلطان، فلا قدرة على إقامة هذه الواجبات إلا بسلطان وإلا بإمامة، من هنا قال ابن تيمية (فلهذا: وَجَبَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى ذِي السُّلْطَانِ وَنَوَابِهِ)، وليس هذا لأجل أن هذا فرض عليهم وحدهم، لا يُطالب المسلمون به إذا لم يقوموا به أو عجزوا عنه، بل هذا الفرض مخاطب به المسلمون عموماً، ولكن لا يمكن أن يقوموا به إلا مع وجود رأس، وإلا مع وجود إمامة، ولذلك لا بد وأن يُعد المسلمون لذلك، بأن يؤمروا بالرجوع دائماً إلى أهل العلم منهم حتى يتمكن المسلمون من إقامة الواجبات الشرعية المنوطة بهم.

وهذا الأمر قد بادر إليه الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع حاصل منهم على المبادرة به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حتى قبل أن يُجهزوا النبي صلى الله عليه وآله للدفن، ورفضوا بعد اختلافهم أولاً قول من قال (منا أمير ومنكم أمير)، واتفقوا على أنه لا يصلح ذلك، فاتفقت كلمة المهاجرين والأنصار وأهل البيت بعد ذلك، على أن الخلافة لا بد وأن تكون لرجل واحد، وكانت كلمتهم أنه لا بد وأن يكون من قريش، فقد بقيت الأمة سويغات بعد موت النبي صلى الله عليه وآله إلى أن بايعوا أبو بكر رضي الله عنه، وبقيت أياماً بعد مقتل عمر رضي الله عنه إلى أن اتفقوا على عثمان رضي الله عنه، وبقيت أياماً بعد مقتل عثمان إلى أن تمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحدث بعد ذلك تفرق، لكن لم يزل يوجد فيهم من هو قائماً بأمورهم، ومتصدياً لوظيفة الخلافة وإن اختلفوا وتنازعوا ووقع قتال فيمن يكون، لكن هم متفقون أنه لا يسعهم إلا أن يكون لهم خليفة واحد، ثم بقيت الخلافة منعقدة إسمياً وواقعاً، بعد سقوط بغداد ثلاث سنين، وإن كانت في الواقع قبل ذلك بسنوات موجودة إسمياً لا واقعاً، فاسم الخليفة كان له وجود رسمي وشكلي وإن لم يكن هو المتصرف في الأمور، لكن كان هناك سلاطين يتصرفون في الأمور بمقتضى الشرع، وعندما اقترب هؤلاء السلاطين من العلم، كانت عهود الخير والبركة، كعهود نور

أَهْلُ الْبِدْعِ أَوْ عَرَّضَ بِخِلَافٍ مِنْ غَيْرِهِمْ^(١)، فَهُوَ مُحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ قُرَشِيًّا هُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

قَالَ: وَقَدْ اخْتَجَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ عَدَّهَا الْعُلَمَاءُ فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِيهَا قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ.

قَالَ: وَلَا إِعْتِدَادٌ بِقَوْلِ النَّظَامِ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنَ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبِدْعِ أَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ، وَلَا بِسَخَافَةِ ضَرَارِ بْنِ عَمْرٍو فِي قَوْلِهِ: إِنَّ غَيْرَ الْقُرَيْشِيِّ مِنَ النَّبْطِ^(٢) وَغَيْرِهِمْ يُقَدِّمُ عَلَى الْقُرَيْشِيِّ لِهَوَانِ خَلْعِهِ إِنْ عَرَّضَ مِنْهُ أَمْرٌ^(٣)، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ بَاطِلِ الْقَوْلِ وَزُخْرَفِهِ مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَالَفَةِ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ رضي الله عنه: (النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ)

فَمَعْنَاهُ: فِي الْإِسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ رُؤَسَاءَ الْعَرَبِ، وَأَصْحَابَ حَرَمِ اللَّهِ، وَأَهْلَ حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَنْظُرُ^(٤)

الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وكذا عن نقص من ذلك في عهد قُطز وبيبرس، ولكن كان السلاطين مرجعهم إلى إقامة الدين وإقامة الجهاد في سبيل الله، ثم كانت أكبر دولة بعد ذلك قائمة بالأمر، دولة بني عثمان، فقد تسموا بالخلافة رغم أنهم ليسوا من العرب فضلاً أن يكونوا من قريش، لكن بعد زوال الخلافة العثمانية - دولة بني عثمان - بهزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وإعلان أتاتورك بسقوط الخلافة، بقي المسلمون إلى الآن وقد اقتربوا من نحو التسعين سنة بلا خلافة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والمصيبة الأعظم فيمن يقول أن هذا الأمر ليس لازماً في الدين، نقول بل لو عجزنا عنه فعلينا أن ننقله إلى من يقوم به، وهو قائم إن شاء الله.

(١) يقول أن بعض العلماء من غير أهل البدع قد عرَّض بخلاف أي أشار إلى احتمال خلاف.

(٢) أي العجم.

(٣) يقول أن العجمي يسهل خلعه أما القرشي فسوف يتمسك بها.

(٤) أي تتنظر.

إِسْلَامَهُمْ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَفُتِحَتْ مَكَّةَ تَبِعَهُمُ النَّاسُ، وَجَاءَتْ وَفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَكَذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ هُمْ أَصْحَابُ الْخِلَافَةِ وَالنَّاسُ تَبِعَ لَهُمْ؛ وَبَيَّنَّ ﷺ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُسْتَمِرٌّ إِلَى آخِرِ الدُّنْيَا مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ^(١)، وَقَدْ ظَهَرَ مَا

(١) أما هذا الذي ذكره النبي ﷺ، فهذا في الحكم الشرعي، أما في الأمر الكوني القدري، فمعلوم أنه قد وقع في أزمنة تسلط غير القرشيين، وفي زماننا لا يوجد قرشي لا في منصب الخلافة، ولا حتى في مقامها في بعض البلاد، ولذا نقول هذا هو الحكم الشرعي، أن الناس يبعوا لهم في هذا الشأن كما كانوا تبعاً لهم في الجاهلية، فقد أتى الإسلام بأنهم تبع لهم في الإسلام، وليس معنى ذلك أن خلاف ذلك لا يقع، بل قد يقع خلاف ذلك، وقد أشار النبي ﷺ إلى شيء من ذلك حيث قال (إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجْدَعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) مسلم، وهذا على قول بعض أهل العلم، فيما إذا تغلب هذا العبد الحبشي، وقال بعضهم: إذا كان الخليفة من قريش قد ولّاه، ولكن هذا الأمر قد وقع ووجد في واقع الحياة أنه قد تأمر من هم من المماليك، وقد تأمر من هم من العجم والحبش وغيرهم ممن ليسوا من قريش، وكما ذكرنا (الناس تبع لقريش) هذا هو الأمر الشرعي، فيجب أن يكون هناك تبعية حقيقية، وليس مجرد اسم الخلافة.

فحقيقة وظيفة الخلافة في أزمنة السلاطين وهو ما كان في عهد الدولة العباسية بعد ضعفها، فليس المعتبر هو اسم الخليفة الذي كان موجوداً، ولكن حقيقة السلطة كانت في يد السلاطين، الذين يقومون بوظائف الإمام في الحقيقة من الجهاد وإقامة الحقوق والحدود، والخليفة لم يكن له إلا الخطبة والسكة، كما يقول ابن القيم في المدارج (٣٥٦/١) [الْخَلِيفَةُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اسْمُهُ عَلَى السَّكَّةِ وَفِي الْخُطْبَةِ فَوْقَ الْمَنَابِرِ مَرْفُوعٌ، وَالْحُكْمُ النَّافِذُ لِغَيْرِهِ، فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَلَا مَسْمُوعٌ]، فيدعو الأئمة للخلفاء بالتأييد، وفي النقود يقولون طُبعت في عهد الخليفة كذا، وأما هو فليس له من الأمر شيء الأمر للسلاطين، لذلك نقول التبعية الحقيقية كانت للسلاطين، وهذا قد تغلب عليه من ليس عربياً فضلاً عن أن يكون قرشياً، كصلاح الدين الأيوبي فهو كردي، ونور الدين محمود زنكي، وقطر كان من المماليك مجهول الأصل، فلم يكونوا من العرب، وغير هؤلاء كثير، لذلك نقول أن المقصود بهذا هو الأمر الشرعي لا الكوني، فالواقع أنه قد حدث غير ذلك، فهناك خمسة قرون متتابعة المتسمي بالخلافة في الأرض كلها من بني عثمان من الترك، الدولة العثمانية والخليفة العثماني من الترك دون أن يكون من العرب، والنبي ﷺ يستحيل أن يخبر عن أمر كوني واقع مخالف للحقيقة، ولذلك نقول أن هذا هو الأمر الشرعي، وهذا كقوله تعالى عن الحرم (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)، ومعناه أمنوه واجعلوه آمناً، وأن شرع الله أن من دخل الحرم كان آمناً، أما أنه قد وقع في الحرم خوف، فإنه قد وقع، وقد وجد قتال وقد منع الناس من الحج مرات وقتل الحجاج، قتلهم القرامطة حتى ملئوا زمزم بجثثهم، نسأل الله العافية، ولكن كما ذكرنا لم يتسلط على مكة من كان كافراً معلناً للكفر.

قَالَ ﷺ، فَمِنْ زَمَنِهِ ﷺ إِلَى الْآنَ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ مِنْ غَيْرِ مُزَاحِمَةٍ لَهُمْ فِيهَا، وَتَبْقَى كَذَلِكَ مَا بَقِيَ اثْنَانِ كَمَا قَالَ ﷺ (١).

(١) وكأن النووي يُشير هنا إلى أن هذا أمر شرعي وأمر كوني قدرتي، ونحن قد ذكرنا أن الصحيح أنه أمر شرعي وليس أمر قدرتي، لأنه في زمن النووي رَحِمَهُ اللهُ، إنما كان المماليك هم أصحاب الأمر الحقيقي، ولذلك قد قلنا أن الرسول ﷺ قد قال (النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ) فهل كان المماليك في الحقيقة تبع للخليفة الذي لم يكن له شيء من الأمر، لا، فحقيقة الأمر أن فُظِرَ وَيَبْرَسَ كان لهم الكلمة دون الخليفة، وأن الكلمة كانت لنور الدين محمود وصلاح الدين ولسلاطين بني أيوب دون الخليفة، إذاً قوله أن ذلك واقع في الحقيقة ليس بصحيح، فليس هناك تبأين، فليس هو مجرد اسم تكون الخلافة، والحديث لم يرد فيه خلافة وإنما قال (الناس تبع لِقُرَيْشٍ) والتبعية الحقيقية كانت للسلاطين في ذلك الوقت، ولذلك نقول أن ما أشار إليه النووي من هذا واقع، أن هذا خلاف الصحيح.

ثم ما كان بعد ذلك لم يعد له وجود، فالخلافة في دولة بني عثمان لم يكن لها أسماً ولا رسماً ولا حقيقة لأحد من قريش، وبعد زوال الخلافة العثمانية أيضاً لم يعد لا أسم ولا رسم لأحد من قريش في أي جزء من الأجزاء، وأما خداع الناس لبعضهم من أن يجعل بقعة من الأرض ويُطلق عليها أن هذه هي دولة الخلافة، كما حكى لنا البعض أيام حرب أفغانستان الأولى، أنهم يَشُدُّوا حبلًا عشرة أمتار في عشرة أمتار، ويقول أن هذه هي دولة الخلافة، وهو قُرشي، فيكون هو الخليفة، فهذا خبل في العقول، فضلاً عن أن يكون هو المقصود شرعاً، ولم يتبعه إلا ضعفاء العقول من أمثاله، والعبرة بالتبعية الحقيقية.

ولذلك نقول أن هذا هو الأمر الشرعي، وأما القدرتي الكوني فواقعٌ خلافة، ويُنظر عند فقد الشروط، أي الأمور مقدمة بالنسبة إلى مصالح المسلمين، نقول قد أشار النبي ﷺ إلى أن هذا الأمر مؤخر بالنسبة إلى أمر إقامة الدين، فشرط الحرية شرط مجمعٌ عليه، وشرط القرشية شرط مجمعٌ عليه وشرط إقامة الدين شرط مجمعٌ عليه، ولكن إذا وقع خلاف المشروع، فما هو الذي يُقدم ويؤخر من هذه الشروط، فأشار النبي ﷺ إلى أن شرط إقامة الدين وشرط الحرية والقرشية، يؤخر في هذه الحالة، لذلك إذا تغلب عبدٌ حبشي يقود الناس بكتاب الله، كانت مصلحة أن يُقاد الناس بكتاب الله مقدمة على مفسدة تولي عبد وليس بحر حبشي وليس قُرشي، فهي مفسدة ولكن مفسدة ضياع الدين أشد، ولذا احتُمل في مثل هذه الصورة أن يُسمع ويُطاع لعبد حبشي طالما يقود الناس بكتاب الله، لذلك نقول مسألة قود الناس بكتاب الله هي المقدمة، فإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين هي المقصود الأعظم من الإمامة والإمارة والخلافة، فهذا هو المقصود وليس مجرد وجود صورة، وإلا فعلى سبيل المثال فالإسلام شرطٌ بالإجماع، فلا يجوز أن يتولى كافر لا أصلي ولا مرتد، والعدالة شرط على الصحيح، بل هو اتفاق في عقد الإمامة ابتداءً، ولكن إن تأمر فاسق، فإن إقامة الدين إن حصلت مع وجوده وفسقه الذي هو على نفسه، كانت إقامة الدين مقدمة، ولذلك نقول قد أشار النبي ﷺ إلى هذا حيث قال (إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ أَسْوَدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)، فهذا هو الذي أهمله الكثيرون ممن يتكلم في هذا الباب، فيجعل المقصود

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى فَضِيلَةِ الشَّافِعِيِّ.
 قَالَ: وَلَا دَلَالَه فِيهِ لَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ تَقْدِيمَ قُرَيْشٍ فِي الْخِلَافَةِ فَقَطُّ.
 قُلْتُ: هُوَ حُجَّةٌ فِي مَزِيَّةِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَالشَّافِعِيُّ قُرَشِيٌّ ^(١).
 قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقُضِي حَتَّى يَمُضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)
 وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)
 قَالَ الْقَاضِي: قَدْ تَوَجَّهَ هُنَا سُؤَالَانِ:
 أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا) ^(٢)،
 وَهَذَا مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَّا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ
 الْأَرْبَعَةُ، وَالْأَشْهُرُ الَّتِي بُويعَ فِيهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ^(٣).

الأعظم من الإمامة مهدرًا في شكل وصورة وجود إمامة بأي نوع كانت مع فقد جميع الشروط الأخرى،
 ونسأل الله العافية، وهذا هو الخلل الذي حدث عند هؤلاء.

(١) نعم لكن لا يلزم أن يكون العلم منحصراً في الشافعي والقرشيين من العلماء، وإنما الأمر مبني على
 الحجة والدليل، وهذا الذي يحتج به الشافعية على أن قول الشافعي مقدم في التقليد، وهذا ليس بصحيح،
 والذي قاله القاضي عياض هو الصحيح من أنه ليس له حجة في أن الشافعي قوله مقدم في التقليد على من
 خالفه، وإنما هو يدل على فضيلة الشافعي بلا شك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مقدماً في التقليد
 للمقلدين، في كل ما اختلفوا فيه.

(٢) وهذا الحديث في السنن، رواه ابن حبان (٦٩٤٣) [قال الألباني]: حسن صحيح.

(٣) وهذا يدل على أن الحسن بن علي ﷺ هو خامس الخلفاء الراشدين، لأن الرسول ﷺ جعل الخلافة
 بعد وفاته ﷺ ثلاثون سنة، وهي من وفاة النبي ﷺ إلى أن تنازل الحسن لمعاوية وبإيعاه عليّ إمرة المؤمنين، بعد
 ستة أشهر من توليه الخلافة بعد أبيه عليّ ﷺ، كما مدحه النبي ﷺ على ذلك فقال: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ
 اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (رواه البخاري (٢٥٠٥) وأحمد (١٩٤٩٧) وأبو داود (٤٠٤٣)
 والترمذي (٣٧٠٦) والنسائي (١٣٩٣))، وقد كان ذلك بتنازله عن الخلافة لمعاوية ﷺ.

وقد يستشكل البعض مدح الرسول ﷺ تنازله عن الخلافة، مع كون الخلافة تنقطع به؟
 والجواب: أن حال الناس كان مانعاً من استمرار أمر الخلافة على ما كان في عهد كبار الصحابة وعهد
 الخلفاء الراشدين ﷺ، فكان الأصلح للأمة في هذا المقام اجتماع كلمتها ولو على ملك ناقصٍ عن

الخلافة، ولربما يُحتمل بعض النقص، لدفع نقص أشد منه، فكان افتراق الأمة والتقاتل الواقع بين الصحابة عليهم السلام، وبين أهل الشام وأهل العراق، وخروج الخوارج وتوقف الجهاد والفتوحات، كل ذلك كان نقصاً أشد بكثير من نقص الملك الذي كان اجتماع المسلمين عليه يُستدرك به ما كان من نقص في المجالات التي ذكرنا، فلا شك أن الملك أنقص من الخلافة، كما في الرواية الأخرى: (خِلافةُ النبوة ثلاثون سنة) فهذه التي اجتمع فيها السلطان والقرآن اجتماعاً تاماً.

ولقد كان معاوية رضي الله عنه أهلاً لذلك، ولكن كان أمره أمر ملك لا يستقيم مع الناس غيره، فلا بد من وجود قائد يغلبهم ويستعمل معهم أساليب الملوك في توطيد الدولة حتى لا ينفرط العقد. ومُلك معاوية رضي الله عنه يمكن أن يُسمى خلافة، بمعنى الخلافة عن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، وكذا خلفائه الراشدين، فمُلك معاوية رضي الله عنه أعدل المُلُك، وهو أفضل ملوك المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان دون الخلافة الراشدة التي كانت في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

وأهل السنة متفقون على ذم من يذم معاوية رضي الله عنه، وإن كان لا يصل في المترلة إلى مترلة الخلفاء الراشدين بمن فيهم الحسن بن علي رضي الله عنه، فالحسن بن علي رضي الله عنه من المشهود لهم بالجنة، وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد أن الخلافة تكون ثلاثين سنة ثم تكون ملكاً، وقد تمت الثلاثين سنة بفترة الحسن بن علي رضي الله عنه.

وكون معاوية رضي الله عنه كان ملكاً، لا يعني ذلك أنه كان لا يقوم بالحق، ولكن من أحوال الملوك ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركه، كما في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلِكَ مَا نَزَلَ مِنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ، أَفَمَلِكًا نَبِيًّا أَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: بَلْ عَبْدًا رَسُولًا» (رواه أحمد (٧١٦٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٠٢)).

ولذا كان صلى الله عليه وسلم لا يعيش عيشة الملوك، ليس حوله حرس ولا حجاب، إلا في النادر اليسير أن يكون هناك رجلاً يكون بواباً له يستأذن عليه به، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل يوماً ويحجوع يوماً، يرفع ثوبه، ويخشف نعله، ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد ملوكاً على تلك الحال، وعلى هذه الصفة، فهل تجدهم يلبسون ثياباً مرقعة ونعلاً مخصوصاً، فليس هذا هو حال الملوك، وكذلك كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على حال النبي صلى الله عليه وسلم مما يأنف عنه الناس في الأزمنة المختلفة.

الغرض المقصود أن مُلك معاوية رضي الله عنه كان أعدل المُلُك، وإن كان ناقصاً بالنسبة إلى ما قبله، وإنما كما ذكرنا تدفع أعظم المفسدين باحتمال أدناهما، وتجلب أكبر المصلحتين ولو فاتت أصغرهما، ولذلك كان اجتماع الأمة والصُلح بين المسلمين ممدوحاً، رغم النقص الذي كان في المُلُك.

ثم ازداد النقص أكثر بعد معاوية رضي الله عنه على رأس الستين، والتي قد وردت فيها أحاديث وإن كان فيها مقال، إلا أن بداية الفتن الأكثر بعد هذا العهد الذي حصلت فيه أنواع من الخيرات، عهد الملك العادل مُلك معاوية، فقد بدأت الفتن بعد موت معاوية وتولي يزيد.

ومن علامات الملك الذي فيه نقص أن معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد، وهذا أمرٌ لم يكن في عهد الخلافة الراشدة، حتى بيعة المسلمين للحسن بن علي رضي الله عنه بعد أبيه لم تكن عن ولاية من عليٍّ له، وإنما كانت عن

أهلية للحسن عليه السلام واجتماع الكلمة عليه، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: «الحسنُ والحسينُ سيِّدا شبابِ أهل الجنة» (رواه أحمد (١٠٥٧٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٧))، فهذا كله من الفضائل التي لم تكن لغيره بلا شك.

ولذلك نقول أن البيعة كانت في عهد الخلافة الراشدة لأهل الشورى، ولم تكن من أجل الوراثة، أما معاوية رضي الله عنه فهو الذي حولها إلى نوع من الوراثة، اجتهداً منه أن الكلمة لن تجتمع إلا لهذا الملاً من قرابته، وأن اجتماعهم هو الذي سيؤدي إلى المحافظة على الدولة.

وإن كان هذا فيه نظر بلا شك، وكل يؤخذ من قوله ويترك، وقد عارضة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: «أهركلية؟» رواه ابن أبي حاتم - كما في "تفسير ابن كثير" (١٥٩/٤) - عن عبد الله البهي، قال الألباني في الصحيحة: (سكت عنه ابن كثير، وهو إسناد صحيح)، ورواه النسائي في الكبرى بلفظ: «سنة هرقل، وقصر» وصححها الألباني في الصحيحة (٣٢٤٠).

وقد أدى هذا إلى مزيد من الفتن، حين امتنع من البيعة ليزيد جماعات من صغار الصحابة رضي الله عنهم، كعبد الله بن الزبير والحسين بن علي، ممن كانوا أولى بالأمر من يزيد، وكان أولهم خروجاً على يزيد الحسين بن علي رضي الله عنه، ثم كانت في ذلك مقتله الشيعة رضي الله عنهم، إذ قتل شهيداً مظلوماً، ولا يختلف أهل السنة على أنه قتل مظلوماً رضي الله عنه.

ثم اجتمع أهل المدينة على خلع يزيد والخروج عن طاعته، واستباحة المدينة التي كانت فيها نهاية يزيد، فأرسل إليهم مسرف بن عقبة - وكان اسمه مسلماً فسماه أهل العلم مسرفاً، لما أسرف في انتهاك حرمت المدينة وكثرة سفك الدماء بها - في وقعة الحرة الشهيرة، التي أعقبها هلاكه بأيام، وبعدها بمدة وجيزة مات يزيد أيضاً، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من أراد أهل المدينة بسوء، فعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَهُ اللَّهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». رواه البخاري (١٧٤٤)، ومسلم (١٤٧٦)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤٨٣/٤): [قال صالح بن أحمد: قلت لأبي إن قوماً يقولون إنهم يحبون يزيد فقال: يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت فلماذا لا تلعه؟ فقال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحداً. وقال مهنأ: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعلت قلت: وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره. وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يسب ولا يحب. وبلغني أيضاً أن جدنا أبا عبد الله ابن تيمية سئل عن يزيد، فقال: لا تنقص ولا تزد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها].

ولا شك أنه رغم النقص الذي حدث، ورغم وجود مخالفات كثيرة، إلا أنه كان هناك أنواع من الخير، كإقامة الجهاد ونحو ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم» رواه البخاري (٢٧٠٧)، وأول جيش غزا القسطنطينية كان بقيادة يزيد بن معاوية في عهد معاوية رضي الله عنه.

السُّؤال الثاني: أَنَّهُ قَدْ وَلِيَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ.

قَالَ: وَهَذَا إِعْتِرَاضٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَقُلْ: لَا يَلِي إِلَّا اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، وَإِنَّمَا قَالَ: يَلِي، وَقَدْ وَلِيَ هَذَا الْعَدَدَ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ وَجِدَ بَعْدَهُمْ غَيْرُهُمْ، هَذَا إِنْ جُعِلَ الْمُرَادُ بِاللَّفْظِ (كُلِّ وَالٍ) ^(١).
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مُسْتَحَقَّ الْخِلَافَةِ الْعَادِلِينَ، وَقَدْ مَضَى مِنْهُمْ مَنْ عِلِمَ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ هَذَا الْعَدَدِ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ ^(٢).

قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ يَتَّبِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً.
قَالَ الْقَاضِي: وَلَا يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَدْ وَجِدَ إِذَا تَبَعَتْ التَّوَارِيخُ، فَقَدْ كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ وَحْدَهَا مِنْهُمْ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ بَعْدَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَدَّعِيهَا، وَيُلَقَّبُ بِهَا،

هناك عزة عظيمة، رغم أن عبد الملك كان ملكاً وأبناؤه كذلك، إلا أن عهد عمر بن عبد العزيز رغم أنه كان سستين فقط، إلا أنه كان أشبه بعهد الخلافة الراشدة، ولهذا عدّه بعض العلماء خامس الخلفاء الراشدين، وهذا ليس إنصافاً للحسن بن علي ﷺ، فهو حقيقة خامس الخلفاء الراشدين، وهو بلا شك أفضل من عمر بن عبد العزيز، ولكن عهد عمر كان كزهرة بين الأوراق، فكان مشابهاً لفترة الخلافة وسط الملك الذي كان قبله والملك الذي كان بعده.

(١) بمعنى أن كل الولاية يكونوا متتابعين إلى أن يكونوا اثني عشر، فلا يضرُّ كونه وجد بعدهم غيرهم.
(٢) وهذا أقرب الأقوال، والله أعلى وأعلم، وهو أن شرط هؤلاء الأئمة هو العدل الموجب لاستحقاق الخلافة، ولذا يدخل فيهم بهذا الاعتبار معاوية ﷺ، لأن ملكه ملك عدل رغم أنه كان ملكاً، ويدخل فيهم عمر بن عبد العزيز، ويدخل فيهم بعض أمراء بني العباس، والأمر يحتاج إلى تتبع للجزم بذلك، والله أعلم.

وعلى ذلك يكون الاثنا عشر خليفة موزعون على مدار التاريخ، فلا يلزم أن يكونوا متتابعين، خصوصاً أن الافتراق والتقاتل الذي حدث بين المسلمين قد أضعف قوة الجهاد في ذلك الوقت أيام فتنة ابن الزبير ﷺ، فكان فيها نقص بلا شك، رغم أن عزة الإسلام كانت موجودة أيضاً.

ولكن الأقرب أن يُقال: أن الاثني عشر خليفة متفرقون، وأن آخرهم الإمام المهدي قبل عيسى بن مريم ﷺ، وذلك أن الإمام المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً، وهو من نسل الحسن بن علي من ولد فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فهو من قريش.

ويملاً الأرض يعني: أرض الإسلام، أي: بلاد الإسلام، فإن المهدي ومن بعده عيسى ﷺ لا يزالان في زمنه الكفار من اليهود والنصارى، ولذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهو يملأ أرض الإسلام قسطاً وعدلاً.

وَكَانَ حَيْثُ فِي مِصْرٍ آخَرَ، وَكَانَ خَلِيفَةُ الْجَمَاعَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بَغْدَادَ سِوَى مَنْ كَانَ يَدَّعِي ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ.

قَالَ: وَيُعْضَدُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ بَعْدَ هَذَا: (سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بَيْنَةَ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلِ) (١).

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَعِزُّ الْإِسْلَامَ فِي زَمَنِهِ وَيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، كَمَا جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ)، وَهَذَا قَدْ وَجَدَ قَبْلَ إِضْطِرَابِ أَمْرِ بَنِي أُمَيَّةٍ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي زَمَنِ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، وَخَرَجَ عَلَيْهِ بَنُو الْعَبَّاسِ. وَيَحْتَمِلُ أَوْجُهَاً أُخَرَ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ نَبِيِّهِ ﷺ (٢).

قَوْلُهُ: (فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ)

هُوَ بَفَتْحِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمُفْتُوحَةِ، أَيُّ: أَصَمَّنُونِي عَنْهَا، فَلَمْ أَسْمَعْهَا لِكثَرَةِ الْكَلَامِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (صَمَّنِيهَا النَّاسُ) أَيُّ: سَكَّنُونِي عَنِ السُّؤَالِ عَنْهَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (عُصْبِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى)

(١) أما الوجه الذي ذكره القاضي عياض وهو أنهم يكونون في عصر واحد كلهم من قريش هذا ليس بصحيح؛ فبنو عبيد الله القداح الذين كانوا يملكون مصر والحجاز في الوقت الذي ذكر، إنما كانوا مُدَّعِينَ ولم يكونوا من قريش، ولم يعرف خلفاء يتسمون بالخلافة وكلهم من قريش في زمن واحد يبلغون اثني عشر خليفة، ولذا فهو أبعد الأقوال، ثم كيف يكون أمر الإسلام عزيزاً مع تفرق الكلمة إلى هذا الحد، اثنا عشر خليفة كلهم من قريش و(لا يزال الإسلام عزيزاً)، هذا فيه بُعد، والله أعلى وأعلم.

(٢) أصح الأقوال: هو الاحتمال الثاني أن يكون المراد: مستحقو الخلافة العادلين، وإن كان بعضهم ملكاً، فوصف الملك لا ينافي وصف الخلافة مع القرينة الدالة على أنها خلافة، وإن لم تكن خلافة النبوة، إنما يكون

هناك اختلاف في اللفظ بين أن يكون ملكاً وبين أن يكون خليفة، عندما يقصد بها خلافة النبوة، فخلافة النبوة لا تكون مُلْكاً، وأما مُلْكٌ مثل مُلْكٍ معاوية ﷺ، فهذا وإن كان ملكاً، إلا أنه خلافة بمعنى من يخلف النبي ﷺ في أمر إقامة الدين.

فلا مانع من أن يفرقوا في أزمنة مختلفة حيث يكون الإسلام عزيزاً والخلافة النبوية قائمة كاملة، فالحديث لم يشترط في الاثني عشر خليفة التابع والاستمرار.

هَذَا مِنَ الْمُعْجَزَاتِ الظَّاهِرَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ فَتَحُوهُ - بِحَمْدِ اللَّهِ - فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، وَالْعُصْبِيَّةُ تَصْغِيرُ عُصْبَةٍ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَكَسَرَى بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا ^(٢) فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ)

هُوَ مِثْلُ حَدِيثٍ: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ) ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْخَوْضِ)

(الْفَرَطُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَمَعْنَاهُ: السَّابِقُ إِلَيْهِ وَالْمُنْتَظَرُ لِسَقْيِكُمْ مِنْهُ.

وَالْفَرَطُ وَالْفَارِطُ، هُوَ: الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ إِلَى الْمَاءِ لِيُهَيِّئَ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ)

كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (الْعَدَوِيُّ) قَالَ الْقَاضِي: هَذَا تَصْغِيرٌ فَلَيْسَ هُوَ بِالْعَدَوِيِّ، إِنَّمَا هُوَ

عَامِرِيُّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَيُصَحَّفُ بِالْعَدَوِيِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب الاستخلاص وتركه.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَاتُّوا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا. فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا

(١) كسرى اسم يطلق على من ملك بلاد فارس.

(٢) أي: مالا، فعليه أن يبدأ بنفسه وأهله فيكفيهم حتى لا يحتاجون إلى أحد.

(٣) قال الألباني رحمه الله: وفي لفظ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» صححه الترمذي، وهو صحيح.

وهو مركب من حديثين:

أحدهما من حديث جابر «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا، وَهَكَذَا» رواه النسائي وهو صحيح.

والآخر: ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة: «وَاللَّهِ، لِأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَسْبِغُهُ، وَيَسْتَغْنِي بِهِ، وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا، فَيَسْأَلَهُ يَوْتِيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» رواه مسلم (١٠٤٢) وفي الإرواء (٢٣١/٧) بزيادة وتصرف.

اسْتَخْلَفُ فَقَالَ أَتَحْمِلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوْ دِدْتُ أَنْ حَظَى مِنْهَا ^(١) الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلَفُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِنْ أَتْرَكُكُمْ فَقَدْ تَرَكْتُكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُ مُمْتَارَةٌ قَالَ إِسْحَاقُ وَعَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعْلَمْتُ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ. قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ فَحَلَفْتُ أَنِّي أَكَلَمُهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتَ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أَكَلَمُهُ - قَالَ - فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أُحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ ^(٢) فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ - قَالَ - ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَالَيْتُ ^(٣) أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فِرْعَايَةَ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِي ^(٤) فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ ^(٥) وَإِنِّي لَنْ لَا أَسْتَخْلَفُ فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلَفْ وَإِنْ أَسْتَخْلَفُ فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ. قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا ^(٦) وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ.

(١) أي من الخلافة.

(٢) هية من أن يكلم أباه - عمر رضي الله عنه - في أمر الاستخلاف.

(٣) أي حلفت.

(٤) يعني أعجبه قول ابن عمر رضي الله عنهما.

(٥) ثقة في الله عز وجل وتوكل عليه ويقين بأن الله لن يضيع دينه.

(٦) فستته رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقدم عليها سنة أحد، ومع ذلك فقد جمع رضي الله عنه بين المصلحتين.

قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ (حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَالَ (رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ))^(١) أَيُّ: رَاجِي وَخَائِفٍ.

وَمَعْنَاهُ النَّاسُ صِنْفَانِ: أَحَدُهُمَا: يَرْجُو، وَالثَّانِي: يَخَافُ؛ أَيُّ: رَاغِبٌ فِي حُصُولِ شَيْءٍ مِمَّا عِنْدِي، أَوْ رَاهِبٌ مِنِّي^(٢).

وَقِيلَ: أَرَادَ أَنِّي رَاغِبٌ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَاهِبٌ مِنْ عَذَابِهِ، فَلَا أُعَوِّلُ عَلَى مَا أَتَيْتُمْ بِهِ عَلَيَّ^(٣).
وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْخِلَافَةَ، أَيُّ النَّاسِ فِيهَا ضَرْبَانِ: رَاغِبٌ فِيهَا فَلَا أَحَبَّ تَقْدِيمَهُ لِرَغْبَتِهِ، وَكَارَهُ لَهَا فَأَخْشَى عَجْزَهُ عَنْهَا.

قَوْلُهُ: (إِنْ أَسْتَخْلَفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي... إِلَى آخِرِهِ)
حَاصِلُهُ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ إِذَا حَضَرَتْهُ مُقَدِّمَاتُ الْمَوْتِ، وَقَبْلَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ الْإِسْتِخْلَافُ، وَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ، فَإِنْ تَرَكَهُ فَقَدْ اقْتَدَى بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا، وَإِلَّا فَقَدْ اقْتَدَى بِأَبِي بَكْرٍ^(٤).

(١) يعنى نفسه ﷺ، أي يقول عن نفسه أنه في هذا المقام راغب في فضل الله وراهب من السؤال، خائف من الله ﷻ.

(٢) هذا تفسير أن الناس الذين جاءوا يمدحونه ويشنون عليه، بين راغب في عطائه وراهب من عقوبته، لكن هذا التفسير فيه بُعد، فماذا يرغب الناس من عمر أو علام يرهبون منه وهو على فراش الموت مقتول.
(٣) وهذا أحسن الأقوال عندي.

(٤) لأن أبا بكر لما حضرته مقدمات الوفاة استخلف عمر ﷺ، وكانت الكلمة مجمعة على ما قاله أبو بكر، ورأى جميع الصحابة لزوم المبايعة لعمر طاعة للخليفة الراشد أبي بكر ﷺ.
ومن العلماء من يجعل الطاعة في هذا أمرًا مطلقًا، أي أن الخليفة إذا استخلف لزم طاعته ولزمت بيعته من استخلفه أيًا ما كان، ومن أهل العلم من يقول: بل الأمر مردود إلى أهل الحل والعقد، إذا رأوا أن يبايعوا لهذا المُسْتَخْلَفِ، وإلا لم تلزم.
ولا نزاع بين الفريقين في أنه لا بد وأن يكون مستوفيًا لشروط الإمامة والإمارة، وإلا لم تلزم بيعته.

[[شروط الإمام]]

الشروط المعتمدة في الإمام هي: [الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والذكورة والعدالة على شروطها الجامعة، والعلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، وسلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصحّ معها مباشرة ما يدرك بها، وسلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية البيضة وجهاد

العدو، والنسب وهو أن يكون من قريش [انظر الأحكام السلطانية للما وردي (٥)، وغيث الأمم للجويني (٦٠-٦٢)]

فإذا تعذر اجتماع هذه الشروط في الأمير، صار لكل شرط منها حكم: فشرط الإسلام لا يحتمل تفويتاً، فلا يتولى كافر بحال ولاية على مسلم، لقول الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: ١٤١].

ولا يحتمل أمر إقامة الدين وقيادة الناس بكتاب الله تفويتاً، فقد قال ﷺ «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقْوَدُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»، رواه مسلم (١٨٣٨)؛ إذ هذا هو المقصود الأعظم من الإمامة: إقامة الدين، وسياسة الدنيا بالدين، فكيف بمن يعجز عن ذلك أو يضيعه؟. وأما أمر العدالة: فابتداءً لا يجوز عقد الإمامة لفاسق، وعند الكثيرين إذا عقدوا الإمامة لفاسق، لم تتعقد إذا كان فاسقاً عند عقدها، لأن هذا خيانة للأمة، وهذا أمر غير قضية التغلب.

وأما إذا طرأ عليه الفسق، فالجمهور على أنه لا ينزل بالفسق بعد أن تمت له البيعة والخلافة، إلا أن يكون فساد فسقه عامّاً يعود على الأمة بالضرر أكثر مما يقيم من الدين، فتصير مفسدة فسقه وفساده وتضييعه لمعالم الدين أعظم مما يقيمه من الدين، حتى ولو لم يخرج من الملة، فإن عامة أهل العلم يرون انعزاله وصحة خلعه بذلك، لأن الله لا يحب الفساد، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن مبنى الأمر على تحصيل المصالح والمفاسد بميزان الشريعة.

وشرط العلم كذلك: فلا يجوز أن تُعقد الإمامة لجاهل، بل لابد أن يكون عالماً، بل نُقل الاتفاق على أن يكون مجتهداً في العلم، ولا شك أن هذا لم يتحقق إلا في زمن الخلافة الراشدة، والمُلك العادل ملك معاوية رضي الله عنه، حيث كان من يتولى الأمر من أهل العلم المجتهدين.

ولكن إذا لم يجدوا كفاية مجتهداً، أو وجدوا مجتهداً لا يستطيع القيام بأعباء الإمامة، ولوا ذا الكفاية والقدرة على القيام بأعباء الإمامة، ويُجعل الإمام تابعاً في أمر الاجتهاد لأهل العلم.

وهذا هو الصحيح في هذا الباب، فشرط الاجتهاد والعلم لا يمكن إلغاؤه بالكلية، ولكن قد يتصور وجود من هو ذو علم وليس قادراً على القيام بأعباء الإمامة، فإن هذه القدرة ملكة وهبة لابد من وجودها حتى يستطيع قيادة الناس، وليس كل عالم يصلح لذلك.

وكما ذكرنا قد يكون ذي الكفاية ليس عالماً، وهذا قد حصل في أزمنة كثيرة كان فيها السلاطين والملوك ذوي كفاية، قائمين بالحق والعدل الذي يعلمونه من شرع الله، ولكن ليسوا بدرجة الاجتهاد.

وأحسن أحوال تلك الأزمنة أن يكون أمثال هؤلاء تابعين لأهل العلم فيما يمضون وما يتركون، ومن أمثلة الأزمنة الفاضلة التي وقع فيها هذا في عهد الملوك العاديين، عهد نور الدين محمود، وعهد صلاح الدين، وعهد قطز، الذين فتح الله على أيديهم أنواع الخير للأمة، فلم يكن هؤلاء من العلماء، ولكن كان العلم محترماً مقدماً، وكان رجوع هؤلاء الأمراء والسلاطين للعلماء كثيراً، فلا يمضون أمراً بدون الرجوع للعلماء، ولذا اقترب أمر السلطان والقرآن، فكانوا معاً بخلاف عهود الفساد، فافترق السلطان عن القرآن

فيها كان مؤدياً لأعظم المفاسد، فعندما يكون صاحب القرآن والعلم والديانة مهضوماً مظلوماً لا يُسمع له، ويكون صاحب السلطان ليس بذي ديانة ولا ذا علم، فتحدث أنواع من الفساد لا تحصى. وأشر ذلك أن يجعل صاحب الديانة تابعاً لصاحب السلطان، فيكون هو الذي يرجع إليه فيما يأمره وينهاه وفيما يُفتي به، فيبحث عن الحجج التي توافق أفعال ذي السلطان، فيحلل ما يحصل منه من الفساد، فيبررون لصاحب السلطان ما قد يفعله، وربما وصل إلى الكفر أو النفاق بذلك.

لذلك فشرط العلم شرط لا يمكن إهداره؛ لأنه لا يمكن الإتيان بأمر الدين بدون، ولكن إذا لم يكن صاحب العلم ذا كفاية، فيجعل ذو الكفاية هو الإمام الحاكم، ويجعل تابعاً فيما يشكل عليه أو فيما يحتاجه في أمور الاجتهاد للعالم.

فكانت هذه الفترات من عهود الملوك العادلين، شبيهة بعهود الخلافة الراشدة، وإن كانت في تلك الفترات الخلافة قائمة شكلاً في الخلافة العباسية الثانية - أي: بعد سقوط بغداد - في زمان سيف الدين قطز والظاهر بيبرس، أو حتى الأولى بعد ضعفها الشديد، وأما بعد ذلك فقد كانت الخلافة قد انتهت الحال بها إلى أن تكون اسماً وشكلاً دون حقيقة ومضمون.

لذلك نقول لا اختلاف في وجوب السمع والطاعة إذا ما كان المستخلف مستوفياً للشروط، وإنما الخلاف في هل يلزم أن يجتمع أهل الحل والعقد على بيعته، أم تلزم البيعة بمجرد ولاية العهد؟. أكثر المتقدمين يرون لزوم البيعة بمجرد استخلاف الخليفة الأول، فابن عمر رضي الله عنه كان يرى لزوم الوفاء بالبيعة بمجرد طلب الخليفة الأول، لأحاديث السمع والطاعة.

وقد خالفه بعض من كان في زمنه من الصحابة، كالحسين بن عليّ وعبد الله بن الزبير وغيرهما ممن رفض وأبى أن يبايع ليزيد، وكذا الجويني رحمته الله يرجح أنه لا بد من بيعه أهل الحل والعقد، والله أعلى وأعلم. والمسألة فيها اجتهاد قد ذكرنا ما فيها، لكن لا بد أن يكون مستوفياً للشروط وإلا كان ذلك خيانة للأمة. أما التغلب فأمر آخر، حيث يحتل في التغلب ما ذكر النبي ﷺ من قوله: «وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُولُ كُنْتُ بَكْتَابَ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»، رواه مسلم (١٨٣٨).

فشرط الحرية - وكذا شرط القرشية - يمكن أن يُقوّت في مقابلة اجتماع كلمة الأمة على السمع والطاعة لمن يقودها بكتاب الله، ولذلك صحّت خلافة بني عثمان، رغم أنهم ليسوا من العرب أصلاً، على الصحيح، وإلا فبعض المتأخرين يطعن في خلافة هؤلاء بهذا، وقد كانوا يتسمون بالسلاطين والخلفاء، والصحيح أنهم خلفاء معبرون، وإن كانوا من العجم وإن لم يكونوا من العرب.

وكذلك كما ذكرنا في أمر نور الدين محمود، وكذا صلاح الدين فقد كانوا هم الأئمة والسلطين في زمانهم، وهم الذين ألغوا الخلافة الباطلة الباطنية المسماة بالفاطمية، وهذا من أعظم مآثرهم ومحاسنهم، ولم يكن للخليفة العباسي في الحقيقة من الأمر شيء، وإنما كانوا يُعظمونه في الخطب وتسميته بالخليفة، لأجل نسبه من الرسول ﷺ، وكانت السلطين ليسوا من العرب، فصلاح الدين من الأكراد وليس من العرب، وكان هو القائم بأمر الأمة في الحقيقة، وكان بعض السلطين في ذلك الزمن بأيديهم عزل الخليفة وتعيين غيره، فمن يقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، يجد قصصاً كثيرة في ذلك، وهذا يدل على أن الأمر كان

وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ إِنْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِإِلَاسْتِخْلَافٍ، وَعَلَىٰ إِنْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَسْتَخْلَفِ الْخَلِيفَةُ^(١).

بأيدي هؤلاء السلاطين وليس بيد من يتسمى بالخليفة، ولذلك كان أمر الخليفة رسمًا وشكلًا في ذلك الوقت بعد ضعف الخلافة العباسية، وكان أشد رسمية وشكلية بعد سقوط بغداد في العهد الثاني للعباسيين.

وحين نجم سلطان بني عثمان ونُشِئَت الدولة العثمانية، فلم يعد هناك من يتسمى بالخلافة إلا من بنو عثمان، وبعد سقوطهم لم يعد هناك من يتسمى بالخليفة أصلاً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

(١)

[[فصل في أهل الحل والعقد]]

العقد: من عَقَدَ عَقْدَةً، والحل من حَلَّ عَقْدَةً، وأهل الحل والعقد: هم الذين لهم إنفاذ الأمور، وهم أهل العلم وقادة الجند وأصحاب الوجوه، والمرد في ذلك إلى أهل العلم، لأنهم الذين يعلمون صفات الإمام، ولكن لا بد من الرجوع إلى رأى قادة الجنود وأصحاب الوجوه في الأمة، لأجل أنهم أعلم بصفات الناس وقدرتهم على القيادة، وإلا فإن لم يكن ذا كفاية فلا يصلح أن يكون إمامًا وخليفة، وإنما يُعرف هذا بخبرة الناس وتجربتهم، ولذلك كان لا بد أن يكون ضمن أهل الحل والعقد قادة الجند ووجوه الناس من أصحاب الكلمة المسموعة فيهم.

وأما شروط كونهم أهل حل وعقد:

١. الإسلام: ولا خلاف بين العلماء أن من شرطه الإسلام، ونقل الإجماع غير واحد أن من شروط أهل الحل والعقد أن يكون مسلمًا، بمعنى أنه لا يصح أن يكون للكفار - ولو كانوا أهل ذمة أو مستأمنين، فضلًا عن الحرين - رأي أو شأن في أمر اختيار الإمام، أو أن يكونوا من أهل الحل والعقد الذين لهم عقد الإمامة أو حلها إذا رأوا ذلك، فالذين يريدون أن يعطوا للكفار أمورًا لاحظ لهم فيها في شرع الله، وولاية على المسلمين وسُلطان وسبيل، فإنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع.

٢. الذكورة: وكذا أن يكون رجلًا، وشرط الذكورة لا يصح تفويته في أمر أهل الحل والعقد ولا الإمام، لقول النبي ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» رواه البخاري (٤٤٢٥)، وهذا نص لا يصح معه أن يتولى أمر المسلمين امرأة بأي حال من الأحوال، ولا أن تؤلَّى امرأة على المسلمين رجلًا.

ولقد كان خير النساء أزواج النبي ﷺ، ثم نساء الصحابة ولم يكن لهم في أمر البيعة كلمة، ولا كان يرجع إليهن في ذلك إلا على سبيل أخذ الرأي والمشاورة، أما أن يكون لها رأي ملزم في ذلك أو لها بيعة؛ فكل عالم بتاريخ الخلافة الراشدة يعلم أنه لم يكن النساء يبايعن، ولا يرجع إليهن في أمر البيعة على الإطلاق، فبيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم، لم يكن للنساء فيها مدخل.

ولذلك نقول من يريد جعل النساء في النظام الإسلامي لهن مدخل في أن يكونوا من أهل الحل والعقد أو الولاية، لرجاحة عقل أو صحة رأى فهو مخالف للإجماع، ولا يصلح قياس في ذلك بعد صحة الإجماع

الذي نقله غير واحد، ومن نقل الإجماع الجويني فقال في غياث الأمم (٤٨/١): «فليقع البداية بمحل الإجماع في صفة أهل الاختيار ثم ينعطف على مواقع الاجتهاد والظنون، فما نعلمه إن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أخرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور».

٣. الحرية: فمن شرط أهل الحل والعقد أيضاً الحرية، فلا مدخل للعبيد كذلك.

٤. العلم: واشترط كثير من العلماء أن يكون أهل الحل والعقد من المجتهدين، والصحيح أنهم لا بد أن يكون عندهم تقدم في العلم، بحيث يعرفون - على الأقل - المسائل التي تطرح عليهم - على القول بتجزؤ الاجتهاد -، فلا بد أن يعلموا شروط الإمام وما يصح في هذه الشروط وما لا يصح، وما يقدم منها وما يؤخر، فإن لم يكن كذلك فكيف يجعل من أهل الحل والعقد؟ وعلى أي ميزان يختار إمام المسلمين وهو لا يدري من الذي شرع الله ﷻ أن يختار، ومن الذي منع ﷻ أن يولي، ولذلك نقول لا بد وأن يكون متقدماً في العلم، يستطيع أن يعرف صفات الإمام وشروطه وكيف يتم اختياره، والله أعلى وأعلم.

٥. العدالة: فمن شرط أهل الحل والعقد: العدالة، لعموم قول الله ﷻ (قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: ١٢٤]، فالظالم لا يصلح أن يكون إماماً ولا قاضياً ولا شاهداً ولا يقبل قوله في شيء.

فلو كان قوله لا يقبل - كما يقول العلماء - في باقة بقل، فإذا جاء يشهد أنها حق لفلان وليست حقاً لفلان، وهو فاسق مرتكب للكبائر، أو مُصر على الصغائر، فكيف يقبل قوله في أن هذا يصلح إماماً للمسلمين وهذا لا يصلح، ويلتزم بكلامه، فلا بد وأن يكون عدلاً.

وتولية الفساق فضلاً عن الكفار - كما ذكرنا - خيانة للأمة، فلا يجوز أن يتولى جاهل ولا ظالم ولا المتلبس بأنواع الفسوق، كالكبائر والمعاصي، فضلاً عن البدع المضلة، فإن أهل البدع المضلة الذين ثبت خروجهم عن اتفاق أهل السنة شر من يرتكب الفسق يضرب به نفسه، فكيف إذا اجتمع فيهم الأمور كلها، فمن خيانة الأمة أن يولي صفة أهل الحل والعقد من يكون كذلك، لأنه ربما ولى لهواه وظلمه وفسقه من يفسد أكثر مما يصلح، بل يفسد ولا يصلح.

قال الماوردي في الأحكام السلطانية (٤): فَأَمَّا أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا.

وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الَّذِي يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا.

وَالثَّلَاثُ: الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ.

وقد ذكر الجويني في الغياث (٤٨-٥١) شرطي الذكورة والحرية فوق ما ذكره الماوردي.

[فصل: عدد أهل الحل والعقد الذين يصح بهم عقد الولاية]

إذا أجمع أهل الحل والعقد على بيعه إنسان، فالإمرة منعقدة له بلا شك، ولا خلاف في ذلك، وأما إذا اختلفوا، فمن العلماء من قال يصح العقد بواحد، ومنهم من قال باثنين، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال عدد بلا تحديد، والصحيح: أنه إنما تحصل بيعة أهل الحل والعقد إذا بايع للإمام بعد المشورة من تحصل بيعتهم قوة وشوكة - ولو كان واحداً - لأن الإمامة لا تنعقد إلا بقوة وشوكة [غياث الأمم (٥١ - ٥٨)].

فبيعة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر ثم أبي عبيدة له، بل ببيعة عمر وحده، وكان لعمر منزلته في الناس بحيث يُسمع له وبطاع ويُهاب، فحصلت ببيعة عمر ﷺ ثم ببيعة أبي عبيدة وأهل السقيفة شوكة وقوة لا يستطيع أحد معها أن يمتنع منها أو يخاف أن يمتنع من السمع والطاعة بذلك.

ولا تحصل البيعة واحد لواحد سرّاً ولا بغير مشورة، كما قال عمر ﷺ: «إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنْ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فَلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنْ أَمْرُؤُا أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلَنَتَّ وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّمَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا. وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تَقَطَّعَ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ. مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَعَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ» رواه البخاري (٦٣٢٨).

ومعنى «فلته وقى الله شرها»: أنها وقعت فجأة، لأنها لم تكن عن اجتماع من أهل الحل والعقد الموجودين في البلد، ولكن كان لعمر المنزلة العظيمة، وأبو بكر بويع له بعد تقديم رسول الله له في الصلاة وفي كثير من الأمور، وفي قوله ﷺ: «سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ» رواه البخاري (٤٤٧)، وغير ذلك، مما جعل له أهلية في أن لو بايعه واحد مثل عمر لانعقدت البيعة، فلما اجتمع معها بيعة أبي عبيدة، ورؤوس الأنصار انعقدت ببيعة أبي بكر ﷺ.

وكذا بيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان ﷺ كانت ملزماً، انعقدت ببيعة عبد الرحمن وحده، لأن عبد الرحمن وإن كان رجلاً واحداً، إلا أنه أخذ عهداً على عثمان، على أن يسمعا له وبطاعا، إن أخرج نفسه من الإمرة - وهو من أهل الشورى - بعدما جعل سعد بن أبي وقاص أمره لعثمان، وجعل الزبير أمره لعلي، وجعل طلحة أمره لعبد الرحمن بن عوف، فصار كل أمر أهل الشورى الستة الذين تركهم عمر في يد عبد الرحمن، وصارت بيعته - وهو واحد فقط من أهل الحل والعقد - ببيعة تحصل بها الإمامة، وتنعقد بها الخلافة، وبالفعل تم الأمر على ذلك، وباقي الأمة - مع من فيهم من أهل الحل والعقد ومن لهم الرأي والشأن - كانوا منقادين سامعين لأهل الشورى الستة، لعلمهم بمنزلتهم في الأمة فكانوا مفوضين لهم. وهذا الأسلوب بلا شك من أمثل الأساليب، أعني أن يُحدد عدد من أهل الحل والعقد ويفوض لهم الأمر، لأن حصر الأمر أحسن بكثير من تشته.

وقد جمع عمر ﷺ بذلك بين الاستخلاف وبين تركه، فتركه موافقةً للنبي ﷺ حيث لم يعين واحداً بعينه، ولكن حتى لا يترك الأمر واسعاً بين طائفة كبيرة من الصحابة ﷺ، حصر الأمر في ستة توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض، حتى يكون أقرب إلى السداد، وقال عمر ﷺ: (لِيَشْهَدَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) سنن البيهقي، وذلك لأن عمر ﷺ كان شديداً على أهل بيته في أن يتفغوا من الأمر بشيء، وابن عمر معلوم منزلته عند الرسول ﷺ من قوله: (نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ

اللَّيْلَ، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا» رواه البخاري (١٠٥٤)، ومسلم (٤٥٢٧)، فنعم الرجل عبد الله، ومع ذلك يقول عمر (ليس له من الأمر شيء)، بمعنى يشهد المشاورة ولا يُختار إمامًا، حذرًا من أن يكون الأمر في آل عمر رضي الله عنه، فيولونه لقرابته، فهذا يدلُّك على شدة حذر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من أمر التوريث، فاحتاط، مع أن ابن عمر أهل لأن يكون واحدًا منهم، ومع ذلك لم يجعل له من الأمر شيء. وكذا بايع عليًا رضي الله عنه - بعد مقتل عثمان رضي الله عنه - بايعه من بقي من أهل الشورى كطلحة والزبير، لأنهم كانوا هم رؤوس الناس.

وأما إذا اختلف أهل الشورى وأهل الحل والعقد ممن تتمر بيعتهم الشوكة والمنعة، فاختر بعضهم رجالًا واختار البعض الآخر غيره، فالأقرب - والله أعلى وأعلم - أن يتبع اختيار الأغلبية، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى إذا اختلف أهل الشورى الستة، فكانوا خمسة وواحد أن يؤخذ بقول الخمسة، وإن كانوا أربعة واثنين أن يؤخذ بقول الأربعة، فهذا القول له وجه في أمر الترجيح بالأكثرية بين أهل الشورى أو أهل الحل والعقد عند اختلافهم وعدم تفويضهم الأمر إلى عدد محدود، يمكن معه إلى جمع كلمة الناس. وهذا أقصى ما يمكن الوصول إليه في أمر الأغلبية، أما أغلبية الغوغاء وجُهل الناس وفساقهم والفجار وتجار المخدرات وشاربي الخمر، وكذا من يسمونهم في زماننا المواطنين ولو كانوا كفارًا ونساءً، فعند أهل زماننا لهم أهلية في اختيار الإمام مباشرة، وليس هناك من دليل يُستعمل في أمر الأغلبية إلا ما ذكرنا من آثار عن عمر رضي الله عنه في أمر أهل الشورى الستة أنهم إذا كانوا أربعة أو كانوا خمسة، فيؤخذ بقول الأكثر منهم، أما إذا تساوى العدد فعندها يجعل الترجيح إلى غيرهم.

فهذا بالنسبة إلى عدد أهل الحل والعقد الذين تتعقد بهم بيعة الإمام، والصحيح أنها تتعقد ببيعة من تُتمر بيعته قوة وشوكة، ولذلك نقول لو أن طائفة من زماننا - والخلافة منقطعة منذ أكثر من ثمانين سنة - اجتمعوا فقالوا نبايع رجلًا من قريش صالحًا عادلًا يصلح للإمامة، ولكن بيعتهم لا تتمر شوكة، فهل تتعقد البيعة بواحد أو باثنين أو حتى بائة، بل لا تتعقد له البيعة، ولا تصبح إمامة شرعية، ولا تصلح حتى بالمعنى السياسي الذي يثمر الإمامة، لأنه لا بد من قوة وشوكة، فإذا لم يكن هناك قوة وشوكة يترتب عليها سماع الناس لهؤلاء، لا تصبح إمامة.

ولذلك الجماعات الإسلامية المعاصرة التي يأخذ بعضها ببيعة، ويختارون قائدًا لهم - وأحيانًا بضوابطهم يضعونها - لا يمكن أن تكون بمعنى بيعة الإمام، وإن أعطوا أميرهم صفة الإمام أو حقوقه، فلا يلزم بقية المسلمين ذلك.

[[فصل في إمامة المتغلب]]

نص العلماء على أن المتغلب إذا قهر الناس بسيفه وكان صالحًا للإمامة انعقدت له، على اختلاف بينهم في اشتراط توافر بعض الصفات، فالجمهور على انعقاد الإمامة للجاهل الفاسق إذا غلب الناس، إذا كان فسقه على نفسه، وكان مقيمًا للدين في رعيته، ورجح النووي رحمه الله في «روضة الطالبين» أن الجاهل كذلك لجمع الكلمة، وعلى القول الآخر عند الشافعية لا تتعقد للجاهل ابتداءً، ولو كان متغلبًا.

وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخَلِيفَةِ الْأَمْرِ سُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِالسَّيِّئَةِ (١).
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ خَلِيفَةٍ (٢)، وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ (٣).
وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ، وَعَنْ غَيْرِهِ (٤) أَنَّهُ يَجِبُ بِالْعَقْلِ لَا بِالشَّرْعِ فَبَاطِلَانِ.

والصحيح أن الجاهل إذا كان يرجع للعلماء، ويقيم الدين فهذا يدخل في قوله ﷺ: «يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ»، أما إذا كان يُعِدُّ أهل العلم، فماذا يُقصد من هذه الإمامة إذا؟ فهذه إمامة يقصد منها تضييع الدين أم إيجادها شكل فقط، فيظن كثيرين أن هذا هو ما أمر به الشرع لأجل جمع كلمة المسلمين، فهل تجمع الكلمة على منكر وضلال وكفر ونفاق وفسق وفساد، فليس هذا هو المأمور به، إنما أمرنا الشرع أن نجتمع على طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ.

ولذا لا بد من التنبيه على أن الإمامة لا بد وأن تكون لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فلا تحصل بالتغلب لمن هو غير صالح للإمامة، فلا تتعقد بالتغلب لمن لا يقيم دين الله ﷻ.

(١) فما فعله عمر رضي الله عنه فيه تقليل للتشئت، وهو اجتهد منه ﷺ عظيم وفاضل، أجمع العلماء على صحته.

(٢) الواجب على المسلمين اليوم أن يسعوا في إقامة أمر الخلافة، ولعودة الخلافة مقدمات لا بد من الأخذ بها والعمل على إيجادها، من رد الناس إلى طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، وجمع الناس على علمائهم، والقيام بما يمكن القيام به من فروض الكفاية، حتى توجد الخلافة، وإلا فالخلافة والخليفة لن يتزلا من السماء، بل الخليفة لا بد وأن يختاره أهل الحل والعقد ويبايعون له، ولذلك لا يسع المسلمين أن يتركوا هذه المسألة. ومن يقول أن الخلافة قد صارت في ذمة التاريخ، فهذا كلام منكر يُراد به هدم أمل أمة الإسلام ورجائها في فضل الله ﷻ، وهو كاذب لأن أمر الخلافة لا يموت، وسوف تكون خلافة على منهاج النبوة بعد الملك العاض والملك الجبري كما في حديث حذيفة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مَنَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِبًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مَنَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ)، رواه أحمد (١٧٦٨٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٥).

(٣) الخلاف في الإيجاب بالشرع أم بالعقل خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في أصل المسألة، وهي هل تجب الأحكام الشرعية بالعقل دون ورود الشرع أم تجب بالشرع؟ بل هي تجب بالشرع بلا شك، فالشرع هو الذي أوجبها.

(٤) فالأصم قال لا يجب نصب خليفة، وقول النووي (وَعَنْ غَيْرِهِ) أي المعتزلة.

أَمَّا الْأَصَمُّ فَمَخْجُوجٌ بِإِجْمَاعٍ مَنْ قَبْلَهُ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي بَقَاءِ الصَّحَابَةِ بِلَا خَلِيفَةٍ فِي مُدَّةِ التَّشَاوُرِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ، وَأَيَّامِ الشُّوْرَى بَعْدَ وَفَاةِ عُمَرَ رضي الله عنه ^(١)، لِإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا تَارِكِينَ لِنَصْبِ الْخَلِيفَةِ، بَلْ كَانُوا سَاعِينَ فِي النَّظَرِ فِي أَمْرٍ مَنْ يُعَقِّدُ لَهُ.

وَأَمَّا الْقَائِلُ الْآخَرُ ^(٢) فَفَسَادُ قَوْلِهِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَلَا يُحْسِنُهُ وَلَا يُقَبِّحُهُ، وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ لَا بِذَاتِهِ ^(٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْصُصْ عَلَى خَلِيفَةٍ، وَهُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْقَاضِي: وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَكْرُ ابْنِ أُخْتِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ^(٤)، وَقَالَ ابْنُ رَاوُنْدِي: نَصَّ عَلَى الْعَبَّاسِ، وَقَالَتْ الشَّيْعَةُ وَالرَّافِضَةُ: عَلَى عَلِيٍّ ^(١).

(١) لأنه كان جزء من يوم بلا خليفة قبل خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وعدة أيام قبل خلافة عثمان رضي الله عنه، وعدة أيام قبل خلافة علي رضي الله عنه.

(٢) وهو القائل أن الخلافة تجب بالعقل.

(٣) بل العقل في الحقيقة يعرف الحسن من القبيح في الإجمال، لكن قد لا يعرفه على التفصيل، ثم لا يجب بتحسين العقل وتقييحه شيء.

وما روجه الإمام النووي هنا هو على طريقة الأشاعرة في أن العقل لا يعرف حسن شيء ولا قبحه، وهو قول فيه غلو ظاهر في إنكار التحسين والتقييح العقليين، فلا نزاع بين العقلاء ولا بين المسلمين أن العقل يدرك الحسن من القبيح في الإجمال، كحسن الصدق وقبح الكذب، وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك، فما معنى تصديق الرسل، وما معنى قبول دعوة التوحيد، إذا كان الكذب لا يعرف إلا بالشرع، فلماذا يُصدق الرسل الذين جاءوا بالشرع ابتداءً، إذا كان تكذيب الصادق وتصديق الكاذب لا يُعرف قبحه، فلماذا يُتبع الرسل أصلاً؟!

ولذلك نقول لا شك أن العقل يُدرك الحسن من القبيح إجمالاً لا تفصيلاً، ولكن بفضل الله ورحمته على عباده أنه لا يلزم بذلك ثواب ولا عقاب حتى تبلغهم دعوة الرسل: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء: ١٥]، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة في التحسين والتقييح العقليين

وأما خلاف أهل السنة مع المعتزلة في هذا الباب، فهو أن المعتزلة يقولون أن العقل يستقل بمعرفة الحسن من القبيح على التفصيل، ومن ثم فما يجب عندهم يجب بالعقل، وما يحرم يحرم بالعقل، بخلاف أهل السنة الذين يوجبون ويحلون ويحرمون بالشرع.

(٤) وهو قول مرجوح بلا شك.

وَهَذِهِ دَعَاوَى بَاطِلَةٌ، وَجَسَارَةٌ عَلَى الْإِفْتِرَاءِ وَوَقَاحَةٌ فِي مُكَابَرَةِ الْحِسِّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ أَجْمَعُوا عَلَى اخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى تَنْفِيذِ عَهْدِهِ إِلَى عُمَرَ، وَعَلَى تَنْفِيذِ عَهْدِ عُمَرَ بِالشُّورَى، وَلَمْ يُخَالَفْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَحَدٌ، وَلَمْ يَدَّعِ عَلِيٌّ وَلَا الْعَبَّاسُ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَصِيَّةً فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَقَدْ اتَّفَقَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ عَلَى جَمِيعِ هَذَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ ذِكْرِ وَصِيَّةٍ لَوْ كَانَتْ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَصِيَّةٌ فَقَدْ نَسَبَ الْأُمَّةَ إِلَى اجْتِمَاعِهَا عَلَى الْخَطَأِ (٢)، وَاسْتِمْرَارِهَا عَلَيْهِ، وَكَيْفَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَنْ يَنْسِبَ الصَّحَابَةَ إِلَى الْمُوَاطَاةِ عَلَى الْبَاطِلِ فِي كُلِّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ؟!، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ لَنُقِلَ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ. قَوْلُهُ: (أَكَيْتَ أَنْ أَقُولَهَا) أَيُّ حَلَفْتُ.

٣ - باب النُّهْيِ عَنِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنِ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا».

(١) الظاهر أن مقصوده بالشيعة: فرقة الجارودية - منهم الحوثيون المعاصرون - وهم يقتربون من الرافضة، فالجارودية من الزيدية يقولون أنه ﷺ نص على خلافة عليٍّ فهو الوصي، وبالتالي فيبيعة أبي بكر وعمر وعثمان خلاف وصية النبي ﷺ فلا تتعقد.

أما عموم الزيدية فيقولون أن عليًّا هو الأفضل وإن كانت بيعة أبي بكر صحيحة، فهم في مسألة الإمامة أقرب لأهل السنة، وإن كانوا في باب العقيدة في الصحابة مبتدعون، لأنهم يفضلون عليًّا على أبي بكر وعمر، وهذا بدعة ضلالة، وإن كان أضل منها الطعن في خلافة أبي بكر وعمر، فالذي يقول أن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا خلفاء، فهو أضل من حمار أهله، أما تقديم عليٍّ على عثمان في الفضل فقط فمسألة يسوغ فيها الخلاف.

(٢) سبحانه الله، فالشيعة يقولون أن الأمة اجتمعت على الكفر.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ - قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ (١) أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيَّ ﷺ سَيِّئًا فَقَالَ «مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ» . قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ (٢) . قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكَ تَحْتَ شَفْتَيْهِ وَقَدْ قَلَصْتُ فَقَالَ «لَنْ أَوْلا نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ أَذْهَبُ

(١) بمعنى أن أبا موسى الأشعري ﷺ أتى ومعه رجلان من قومه؛ واسم أبو موسى [عبد الله بن قيس]، وكنيته [أبو موسى] وقبيلته [الأشعريين].

(٢) فهذا أبو موسى ﷺ يعتذر لمجرد أنه يمشي فقط مع أناس يطلبون لأنفسهم العمل، فيعتذر أبو موسى ﷺ لرسول الله ﷺ، والرسول ﷺ يختبره ماذا يقول في مثل هذا الموطن، وما تقيمه للناس ولهذه الشخصيات، ما الذي ينبغي أن يفعله معها.

وقد فهم الرسول ﷺ الأمر بلا شك، ولكنه يطلب من أبي موسى أن يتكلم حتى يعرف رأيه ويعرف كيفية تقيمه للرجال.

أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ^(١) . فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتَبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ^(٢) فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقِ لَهُ وَسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثِقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّورِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قِضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ ^(٣) . قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قِضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكُرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ أَمَا أَنَا فَأَنَا مُوْتَمِرٌ وَأَرْجُو فِي نَوْمِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمِي .

قوله ﷺ: (لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أَكَلْتَ عَلَيْهَا) ^(٤)

(١) إذا الرسول ﷺ ولي من لم يسأل الولاية، بعد أن اختبره في نوعية الرجال الذين يستطيع أن يزنهم بالموازين الشرعية، فرأى أن هذا الطلب نقص، وأن طلبهم من صفات المذمة، ولما وجد أبو موسى أهلاً لذلك - وهو بلا شك أهلاً لذلك -، فرسول الله ﷺ يعلمه ويعلم صفاته الحميدة، فولاه هذه الولاية.

(٢) معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يقول له النبي ﷺ: « وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحِبُّكَ، فَقَالَ: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » رواه أحمد (٢١١٠٩)، وأبو داود (١٣٠١)، والنسائي (١٢٨٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٦٩)، وصحيح أبي داود، يُحْشَرُ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بَرْتُوَّةَ «بخطوة»، وتوفي وهو ابن ست وثلاثين سنة في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة من الهجرة، وعمره عندما أرسل إلى اليمن خمس وعشرون سنة، ولنظر في شبابنا من خريجي الجامعة الآن الذين هم في نفس هذا السن لأي شيء يصلحون!!

(٣) أي سئقته الآن حالاً، ولكن أجلس استرح من السفر.

(٤) هذا الحديث صريح في النهي عن سؤال الإمارة، وأن من سألها فإنه لا يُعَانِ مِنَ اللَّهِ ﷻ بل يُتْرَكُ، ومن ترك بغير إعانة من الله ﷻ عجز، وكان غير كفء لتحمل هذه الأمانة العظيمة، وأما من أعطيتها من غير مسألة، فإن الله ﷻ يعينه عليها، وهذا دليل على أن طلب الرياسة مذموم، وأن الحرص على الملك والرياسة والإمارة سبب للخذلان وعدم التوفيق.

وفيه دليل على خلل المنهج الأوربي في مسألة الترشيح، حيث يشترط أن يدعوا الإنسان لنفسه، ويرشحها للناس لطلب الولايات، ومن حسنت دعايته لنفسه وأعظم من القدح في غيره حتى اختاره أغلب الناس، كان هو الذي يُوَلَّى، فضلاً عما في هذا المنهج من خلل في مسألة الرجوع إلى الغوغاء والجهال والكفار وكذا النساء، وغيرهم ممن لا صفة لهم في اختيار الأئمة، ولا معرفة عندهم بشروط الولايات. فإذا انضاف إلى ذلك خداع الناس بالدعاية والإعلان عن أنفسهم، فقد سألوا الإمارة، ولا يلزم أن يكون المقصود بالنهي عن سؤال الإمارة، الإمارة العظمى، لأنه في زمن النبي ﷺ كانت الإمامة العظمى له ﷺ،

وإنما هذه الأحاديث قد وردت فيما دون ذلك من الولايات كما في حديث أبي موسى، فأى ولاية يسألها الإنسان يُوكل إليها حتى يحملها وحده دون توفيق من الله ودون إعانة، ومن كان كذلك كان جديراً بالخذلان والحرمان وعدم التوفيق.

فإذا انضاف إلى ذلك أن مرجعية الديمقراطية إلى عامة الناس دون اشتراط إسلام ولا عدالة ولا علم ولا فقه ولا شيء على الإطلاق، إنما يشترطون فيها المواطنة - أي أن يكون المرشح من سكان البلد - وأن يكون الناحب قد بلغ ستة عشر أو ثمانية عشر عاماً على حسب ما يقررون ويهونون، فهؤلاء الذين لهم سلطة في اتخاذ القرار في انتخاب الإمام الأعظم فما دونه، وهذا خلل عظيم، ولذلك وجد من يتولى الأمر بلا توفيق، ولذلك نقول أن العمل في الدعاية لهؤلاء إعانة على منكر نهى عنه الشرع. وقد يقول البعض ألم يسأل يوسف عليه السلام الولاية حين قال للملك: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) [يوسف: ٥٥]؟

والجواب: أن يوسف كان في مجتمع غير مسلم، وإنما سأل ذلك لأنه لم يكن ممكناً غيره، ولا يوجد من يُزكّيه للناس ويرشحه لهم، ولا يوجد من يقوم بالأمر كممثل قيامه به، والموجودون كلهم إما كفار أو فساق، والله عز وجل لا يرضى بإمامتهم ولا إمارتهم، فمثل هذه أحوال يضطر فيها الإنسان إلى أن يسأل الإمارة والولاية، وليس ذلك هو الأصل، حتى يُقال أن اختيار الأغلبية ونظام الترشيح والانتخاب على المفهوم الغربي لا يخالف الإسلام أو هو مقرر في الإسلام، وأنه تفسير لمعنى أن الأمة هي مصدر السلطة التنفيذية، أو هي صاحبة الحق في اختيار الإمام، فهذا قد يصح باعتبار أن الأمة تبع لأهل العلم والدراية والفهم، أو أهل الحل والعقد بالمصطلح الأدق، أهل العدالة وأهل الإيمان والإسلام وليس الأمة بمجموع الجهال فيها فضلاً عن مجموع الفساق والكفار.

ولذا نقول هذا النظام يؤدي دائماً إلى الخذلان، ويؤدي إلى أن يتولى من ليس أهلاً للمهمات، ويترتب على ذلك تضييع الأمانة، وهذا أيذان بخراب الدنيا، كما قال النبي ﷺ: «إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا، قَالَ: إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» رواه البخاري (٥٧)، وهذا فيه غش للمسلمين وذلك بأن يولى من لا يصلح ومن ليس أهلاً للولايات، خصوصاً إذا كان يطلبها ويحرص عليها، وقصة يوسف عليه السلام كانت في حال ضرورة، وهذا قد نص عليه العلماء حين تتعين الإمارة على أحد لانعدام من يقوم بها غيره.

وقد نص عليه العلماء في من تتعين الإمارة عليه لانعدام من يقوم بها غيره، فهذا يُشرع له أن يطلبها، ولكن ليس هذا هو الأصل، والمسلمون في مندوحة عن مخالفة هذه الأحاديث، وأولى بهم أن يفعلوا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فلم يطلب واحد من الخلفاء الراشدين الإمارة لنفسه، مع أن كلهم كان أهلاً لها، وهذا أبو بكر يوم السقيفة يقول للأَنْصار ومن معه من المهاجرين (وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايَعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ فَاخْذُ بِيَدِي وَيَدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ) البخاري، يشير إلى عمر وأبي عبيدة، فلا يقبل ذلك عمر، بل يرشح أبا بكر ويزكّيه، فيقول: (بل تبائعك أنت، فأنت صاحب رسول الله ﷺ في الغار، وارتضاك رسول الله ﷺ لدينا، أفلا نرتضيك لدينا) ويسط يده فبايعه، فلم يكن أبو بكر هو الذي يطلبها،

ولكن عمر رضي الله عنه هو الذي زكاه لذلك وأبو عبيدة ثم باقي الأنصار الحاضرين، ثم اجتمعت على ذلك كلمة أهل الحل والعقد، وكذا عمر فإنما عهد إليه أبو بكر.

ولو نظرنا في قصة من ترك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الأمر فيهم شورى، لعلمنا كيف كان حرص الصحابة على أن لا يتولوا هذا الأمر ولا يطلبوه، ولا يسألوه، ولا يحرصوا عليه، فقوض ثلاثة الأمر إلى ثلاثة، وحتى يحسم عبد الرحمن رضي الله عنه الأمر، أخرج نفسه من أمر الإمارة، على أن يختار أيهما أصلح، (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لِيَنْظُرَنَّ أَفْضَلُهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفْتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَلُوَّ عَنْ أَفْضَلِكُمْ فَلَا نَعَمُ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتَطِيعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِشْقَاقَ قَالَ أَرْفَعُ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ) البخاري، وكل هذا حتى لا يكون هناك سؤال من أحد لنفسه الإمارة.

وكذا علي رضي الله عنه امتنع من قبول الإمارة والخلافة بعد مقتل عثمان، فضلاً عن أن يطلبها علي رضي الله عنه لنفسه، مع أنه كان أخرى أهل الأرض بالإمامة والخلافة، ولم يزل على ذلك حتى ألزمه بها من بقي من أهل الشورى - رضي الله عنه - وعلى رأسهم طلحة والزبير.

لذلك نقول النظام الإسلامي مبني على أن يُركي أهل الرأي وأهل الحل والعقد وأهل العلم من يروونه صالحاً دون أن يطلب لنفسه هذه الولاية، وإنما يُبرز وجوه العمل الإسلامي الكفاءات المطلوبة. فالمجتمع المسلم لا يعتمد على الدعاية، ولا القرابات، ولا على المصالح الدنيوية والمادية، ولا على رشوة الناس بالأموال أو الوعد بقضاء مصالحهم كي يختاروا ويتخبوا من يريد أن يترشح، وإنما العمل الإسلامي يُبرز الكفاءات حتى يعلمها القاصي والداني، من علم وعمل ودعوة وأمانة وصفات صالحة، فعند ذلك يُرشح أهل العلم وأهل الرأي والخبرة - بأوصاف الناس وشروط الولايات - من يروونه كذلك دون طلب منه، فإذا قبل ذلك أهل الحل والعقد انعقدت له الولاية، وكذا إذا كانت في ولاية دون الإمامة وكانت من تعيين الإمام، فأهل العلم يُرشحون من يروونه صالحاً عند الإمام، ولا يأتي أحد ليطالب نفسه ولاية، فهذا بلا شك من أعظم أسباب التوفيق.

ولذلك نقول النظام الغربي لا يُفرض إلا من يُحسن الدعاية لنفسه والطعن في الآخرين، ولذلك تُسفك الدماء في مثل هذه الانتخابات وتُستهك الحرمات وتحصل الغيبة والنميمة وتُنفق الأموال الهائلة، فالأولى بالمسلمين أن يربأوا بأنفسهم عن مثل هذه النظم المستوردة من الغرب، فإن من استوردوها لم يكن عنده ثراث ولا فهم ولا فقه لا رواية ولا دراية في نظام الدولة، ولذلك اخترعوا هذه النظم، وقد زعموا أنها تُعبر عن الأغلبية، وهي في الحقيقة لا تعبر عن الأغلبية، فلربما انتصر بعض الرؤساء وأخذوا الولاية بفارق أصوات معدودة، خصوصاً وأن معظم الناس في حقيقة الأمر لا يُشاركون حتى في أكثر الدول ديمقراطية، ولو بلغت المشاركة أكثر من ٥٠٪ ممن لهم حق الانتخاب عندهم - دون تزوير -، وكانت انتخابات ناجحة جداً.

هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ أَوْ أَكْثَرَهَا: (أَكَلْتُ) بِالْهَمْزِ، وَفِي بَعْضِهَا (وُكِلْتُ).

قَالَ الْقَاضِي: هُوَ فِي أَكْثَرِهَا بِالْهَمْزِ.

قَالَ: وَالصَّوَابُ بِالْوَاوِ، أَيْ أُسْلِمْتُ إِلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ مَعَكَ إِعَانَةٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَصَلَتْ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) ^(١)

يُقَالُ: حَرَصَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا

أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}.

وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي مَعْظَمِ بِلْدَانِ الْعَالَمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ هِيَ مِنْ أَسْوَاقِ الْغَرْبِ، وَلَا بِأَسْوَاقِ الشَّرْقِ، وَلَا بِقَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، بَلِ الْأَمْرُ مُرَدُّهُ إِلَى مَنْ يُحْسِنُ الْعِرَاقَ، وَشَهْرَ الْأَسْلِحَةِ فِي وَجْهِ النَّاسِ، لِيَرْغَمُوهُمْ عَلَى التَّصَوُّبِ لِمَنْ يَرِيدُونَ، ثُمَّ تَكُونُ النَّاتِجُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَعْلَمُ الْجَمِيعُ، فَمِثْلُ هَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرَبُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ جَلًّا لِلتَّغْيِيرِ الْإِسْلَامِيِّ.

وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَحْقُقُ شَيْئًا، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُوَكَّلَ النَّاسُ دُونَ عَوْنِ مِنَ اللَّهِ ﷻ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ أَسْوَاقُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَعَنْدَهُمْ نَصُوصٌ تَوْضِيحٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ، فَلِمَاذَا تَرَكُوا وَلِمَاذَا نَسْتَوِرُ مَا يُخَالِفُهَا مِنْ نَظْمٍ؟!

وَلِذَلِكَ نَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُولُوا وَلَايَةً مَا، أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَرْشِيعُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ لِنَفْسِهِ، لَكِنْ أَهْلُ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ يَنْظُرُونَ مَنْ يَصْلَحُ، فَإِذَا اخْتَارُوهُ وَهُوَ لَمْ يَسْأَلْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ هُنَاكَ عَوْنُ مِنَ اللَّهِ ﷻ.

وَكَذَا فِي اخْتِيَارِ أَهْلِ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ، يَعْرِفُهُمُ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، وَعِلْمِهِمْ، وَدُعْوَتِهِمْ، وَصِفَاتِهِمْ مِنَ الْأَمَانَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْعِلْمِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَزْكِيهِمْ غَيْرُهُمْ لِمِثْلِ هَذِهِ الْمَسْئُولِيَّةِ، فَإِذَا زَكَّوْا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَكَانُوا أَهْلًا لِذَلِكَ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَحَلَّةِ يَنْظُرُونَ فِي صِفَاتِهِمْ وَشُرُوطِ الْوَلَايَةِ فِيهِمْ، فَمَتَى رَشَحَهُمْ غَيْرُهُمْ قَبْلَ هَذَا التَّرْشِيحِ، وَبِهَذَا يَكُونُ النِّظَامُ أَكْثَرَ قُرْبًا إِلَى رُوحِ الشَّرِيعَةِ، وَلَيْسَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَمَوْجُودٌ.

(١) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَقْسَمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُؤَلِّي إِمَارَةً وَلَا وَلَايَةً فِي جَمْعِ مَالٍ وَلَا فِي قِيَادَةِ جَيْشٍ وَلَا فِي تَصْرِيفِ أُمُورِ الْبَلَدِ مِنْ سَأَلِهِ وَلَا حَرَصٍ عَلَيْهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّهُ لَا يُؤَلَّى مَنْ سَأَلَ الْوِلَايَةَ أَنَّهُ يُوَكَّلَ إِلَيْهَا، وَلَا تَكُونُ مَعَهُ إِعَانَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ السَّابِقِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ إِعَانَةٌ، لَمْ يَكُنْ كُفْتًا وَلَا يُؤَلَّى غَيْرُ الْكُفِّ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً لِلطَّلَابِ وَالْحَرِيصِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ولأنه في الحقيقة يؤدي إلى التنافس على الدنيا، والتقاتل على مناصب الرياسة والملك والجاه، والولايات المختلفة، وهذا فيه تحزيب المسلمين إلى عصبية جاهلية، يترتب عليها من الفساد وضياع النفوس والأموال وخراب الأحوال القلبية ما لا يعلمه إلا الله، وهذا بلا شك تضییع لجهود الأمة في مثل هذه الأمور، فلا يجوز أن يؤلى هذا الأمر من سأل، فكيف إذا جعل السؤال هو الوسيلة الوحيدة التي يوصل بها إلى هذه الولايات، فهذا ضررٌ عظيم يؤدي إلى تولية غير الأكفاء. والله لا يقدر أحد على القيام بأعباء أسرته فقط دون إعانة، فكيف بالآلاف بل ملايين البشر يتولى أمورهم بغير إعانة، فوالله إنه لهالك إذا لم يُعَنَ وكيف وهو مسئول عن كل ما يحصل لهم؟!، فهو مسئول عن حراسة دينهم وسياسة دنياهم.

وانظر إلى عمر رضي الله عنه كان يخاف أن لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها لماذا لم يمهد لها الطريق، فقد ذكر ابن الجوزي هذا الأثر في (مناقب عمر ١٦١): [عن عبد الله بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو مات جدي بطف (شاطئ) الفرات لخشيت أن يحاسب الله بها عمر، وعن علي رضي الله عنه قال: «رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتب يعدو، فقلت: «يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال: «بعير نذ (هرب وشرذ) من إيل الصدقة أطلبه» فقلت: «لقد أذلت الخلفاء بعدك، فقال: «يا أبا الحسن لا تلمني فوالذي بعث محمداً بالنبوة لو أن عناقاً (أنثى المعز) أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة» [انتهى، هذا في البغلة إذا عثرت، فكيف بالشرف في دنياهم فضلاً عن دينهم.

فكيف إذا كان مسؤولاً عن حراسة الدين، والدعوة إليه، وإقامته في نفوس الناس، فالإمامة إنما وجبت وشرعت لإقامة دين الله، وأول ذلك أن يقيم في القلوب الإسلام والإيمان والإحسان، وكذا في الأبدان، وليس مسؤولية الإمام فقط أن يحافظ مثلاً على ثروة الأمة، أو توفير الرخاء للناس، إنما هو مسئول أولاً عن دعوتهم إلى الإيمان وصرف ما يضعف دينهم أو يفسده، وإبعادهم عن الفتن، ونشر العلم والعمل الصالح، والأسوة الصالحة فيهم، فهو مسئول أن يدعو إلى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يدعو إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وإلى التعامل بشرع الله في كل المعاملات، مسئول عن ذلك في المقام الأول أن يقيم الدين.

ثم أن يسوس الدنيا بالدين بمعنى أن ينظم مصالح العباد من تجارة وبيع وشراء وزراعة وصناعة وإعداد جيوش ونحو ذلك بمقتضى شرع الله عز وجل، فإقامة أنظمة الحياة الإسلامية في المجتمع مسؤولية الإمام.

فانظر في نفسك هل تقدر على ذلك في أسرتك دون إعانة من الله، فأنت مسؤول عن كل هذا في أسرتك، سواء كنت أب أو أم أو كان متولياً أمر غيره، مسؤول عن رعيته أن يقيم فيهم الدين، مسؤول أن يدعوهم ويعلمهم الإيمان والإسلام والإحسان، وأن يهتم بصلاح قلوبهم، وإبعاد الأمراض القلبية عنهم، وأن يقيم نارا وقودها الناس والحجارة، وذلك بالأسوة الحسنة والكلمة الطيبة والبيان والتعليم وسائر وسائل التوجيه والتربية.

ووالله لو وكلت في فرد واحد فقط إلى نفسك هلكت، فإذا كان خير الخلق محمد ﷺ يقول: « يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ » رواه النسائي في الكبرى (١٠٤٠٥)، والبيهقي في الشعب (٧٦٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٨٢٠)، فإذا كان خير النفوس لو وكل إليها خير الخلق طرفه عين لما أفلح بذلك، فكيف بنفوسنا نحن؟ وكيف بأحوالنا نحن؟ فكيف إذا كان الإنسان في رقبته مسئولية آلاف أو ملايين، فهل يحرص على ذلك عاقل؟ يحرص على ذلك وهو يعلم أنه سوف يُسأل عن ذلك كله، ووالله إن ولاية موظف صغير في مهنة من المهن أو مصلحة من المصالح الحكومية لمسئولية عظيمة، ووالله إن الأمر لخطر، أن ينصح للمسلمين ولا يَغشهم ويتصرف فيما تحت يده بما شرع الله ﷻ، فكيف وهو في كل لحظة يحتاج إلى علم وعمل ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ فلا يحرص على الإمارة - ولو ولاية موظف صغير - إلا من لا يدري معني الأمانة التي حملها الإنسان، (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) [الأحزاب: ٧٢]، لكن من تُفرض عليه، ولم يجد بداً من أن يتحملها، ويعملها لمصلحة المسلمين ويضطر إلى ذلك اضطراراً، وهو كاره لها، فعند ذلك يُعان ويوفق بإذن الله تبارك وتعالى، وأما من حرص فقد خسر وضاع، وأما من طلب فهو أشد ضياعاً. والتاريخ الإسلامي مليء بنماذج عدم التوفيق والخذلان، بسبب الحرص على الإمارة، ومليء بأمثلة التوفيق والإعانة لمن لم يطلبها.

فمن أمثل من تولى الخلافة والإمارة بغير حرص ولا طلب، عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ، وذلك أن الخليفة سليمان بن عبد الملك لما شعر بدنو أجله، كتب كتاباً بالعهد بالخلافة له وجعله مع رجاء بن حيوة، وأمره بكتنائه، خشية أن يعلم به بنو أمية فيحيكون المؤامرات لخلع عمر بن عبد العزيز، وأمره أن يأخذ البيعة لمن في الكتاب دون أن يطلع عليه أحد، على أنه إذا مات أخرجوا الكتاب وكرروا البيعة وارتضوها، وكان المستظر أن يولي الملك بعده أكبر إخوته - هشام بن عبد الملك - ولم يكن عمر رَحِمَهُ اللهُ يتطلع إليها. فما أن فتح رجاء بن حيوة الكتاب، فإذا فيه أن البيعة لعمر بن عبد العزيز، فقال كل من عمر وهشام إن الله وإنا إليه راجعون، عمر يقولها خوفاً وحزناً على أنه هو الذي تحمل المسئولية، والآخر يقول إن الله وإنا إليه راجعون على أنها ضاعت منه، ولم يكن هو الخليفة.

فانظروا في تاريخ المسلمين اليوم من له الذكر الحسن، والذي يحبه المسلمون إلى الآن حباً جمّاً، ويعرفون قدره ويترضون عنه من كل قلوبهم؟! عمر بن عبد العزيز أم كل خلفاء بني أمية ما عدا معاوية رَحِمَهُ اللهُ، بلا

قوله: (وَأَلْقَى لَهُ وَسَادَةً)

فِيهِ إِكْرَامُ الضَّيْفِ بِهَذَا وَنَحْوِهِ.

قوله فِي الْيَهُودِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ: (ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ) فِيهِ: وَجُوبُ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ (١).

شك عمر رضي الله عنه مع أن خلافة عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللَّهُ كانت ستين فقط، ومع ذلك ملأ أرض الإسلام عدلاً، فهذا توفيق من الله تعالى.

ويسترجع عمر رَحِمَهُ اللَّهُ ويقول للناس لا تلزمكم هذه البيعة التي بايعتم والكتاب مغلق غير معلوم من فيه، فيقولون لا نبايع إلا من بايعناه، ويصرون عليه، فكان توفيقاً عظيماً، فإنه خلال ستين فقط أزال من المظالم، وأقام من العدل ما لم يُقَم منذ عهد الخلافة الراشدة والملك العادل لمعاوية رضي الله عنه، وكثير من الناس عدّه خامس الخلفاء الراشدين، وقد بينّا خطأ ذلك، وأن الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه.

ولا شك في فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز، وإن كانت القلوب في الحقيقة مُشْرِبة بحب عمر بن عبد العزيز - والله تعالى أعلم بمواضع الفضل - ولا ننكر فضل معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله وكتب وحيه، ولكن عمر بن عبد العزيز له من المتزلة في النفوس ما يفوق كل خلفاء بني أمية عدا معاوية رضي الله عنه.

لذلك نقول هذا الأمر إنما هو تسديد وتوفيق من الله تعالى، والصراع على المسؤولية في الحقيقة جنون أو قريب من الجنون، فلا يُنافس على الإمارة والمسؤولية في أي عمل من الأعمال إلا الجاهل. وهذا الأمر ليس مختصاً بالولايات كالرئاسة ومجلس الشعب وما في معنى ذلك، بل في العمل الدعوي نفسه، في كل مجال من مجالات العمل الإسلامي الذي يحرص على أن يكون الأمر بيده، وأنه هو الذي يتحكم ليأمر هذا وينهى هذا ويتعالى على هذا، هذا إنسان شبه مجنون، نسأل الله العافية.

المسؤولية خطيرة لا يحتملها أكابر الرجال، فكيف بمن وصل به الحال إلى الضعف الذي وصلنا إليه علماً وعملاً، ودعوة وخلقا وسلوكاً، فالأمر بالفعل خطير، إنما يكون الأمر اضطراراً، فإذا ألجئ الإنسان إلى أن يكون ذا مسؤولية في عمل أو دعوة أو حتى في توزيع مال، فلا بد أن يكون محتسباً، وأن يكون الأمر قد فرض عليه، لا يطلبه، فإذا جعل لك، فأنت مُعان، أما إذا حرصت عليه فقد خسرت وهلكت وأنت لا تشعر، نسأل الله العافية.

(١) هذا نص وإجماع على وجوب حد الردة، نص بهذه الأحاديث، والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن حجر وابن المنذر.

هذا الذي يجعلونه في زماننا مخالفاً لحقوق الإنسان، فسبحان الله، وأما قتل الملايين من البشر من أجل تعزيب ملك الكفرة والمنافقين، فأمر لا يُخالف عندهم حقوق الإنسان، فقتل الناس بالقنابل الذرية وبالأسلحة الفتاكة التي تُشوّه الأجيال تلو الأجيال، فليس هذا منافياً عندهم لحقوق الإنسان، وما إن أذيع

شريط لجندي أمريكي أسير يقول فيه: «إن أفغانستان تحولت إلى فيتنام أخرى»، قامت الدنيا ولم تقعد بدعوى أن إذاعة هذا الشريط في أيام أعياد الميلاد مناف للإنسانية، عجيب أمرهم، فهم في كل عيد يدخرون للمسلمين شيئاً مُفجعاً، ويُهَيِّئُونهم بهجمات مدمرة على بلاد المسلمين، فملايين البشر تقتل، وتُحاصر، وتُجوع، وتمنع الطعام والشراب، وتعرض مصادر المياه التي يشربون منها للتلح إذا دخل عليها ماء البحر، وحتى الدفاع عن أنفسهم - الذي هم بالسستهم يقولون هو حق مشروع - ضد الاحتلال، ومع أنهم يقرون أن إسرائيل قوة محتلة، ويقرون بأنها قوات احتلال، وأن الفلسطينيين يُعتدى عليهم، ويقولون أن إسرائيل بدأت بالاعتداءات، ومن حق المعتدى عليه أن يدفع عن نفسه، وعن وطنه، وعن بلده، فضلاً عن دينه، لأن هذا هو الواجب ابتداءً، ومع ذلك يمنعونهم بكل هذه الوسائل.

فقتل المرتد مسألة مجمع عليها؛ وهذا في الحقيقة حماية للمجتمع من التلاعب بالدين حتى لا يُفسد على الناس دينهم بمثل هذه الطرق، كما قال ﷺ: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) * وَلَا تَزَوِّجُوا إِلَّا مَن بَعَثَ دِينُكُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هَدَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [آل عمران، ٧٢: ٧٣]، فكانوا يدخلون في الإسلام ثم يرتدون، حتى يقال: هم أهل الكتاب الأول وعلى علم بالله ودينه، فما تركوه إلا لأجل نقص فيه اطلعوا عليه لما دخلوه، (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ): أي عن دينهم.

فقصده بذلك أن حماية المجتمع من الخائنين الذين يدخلون في الإسلام ثم يرتدون عنه رغبة في الحياة الدنيا، ورغبة في الطعن في الدين، ولزلة ضعاف الإيمان، فهذا لا بد وأن يمنع، ولذلك كان قضاء الله وقضاء رسوله ﷺ في المرتد أن يقتل، وإن كان هناك خلاف في المرتدة، ولكن المرأة المرتدة عند جماهير العلماء وبالنص يجب قتلها كذلك، لأنه هذا لم يجب لأجل أنها تُقاتل، ولم يجب كذلك قتل المرتد لأجل أنه يُقاتل، بل يجب لأنه باع دينه بالحياة الدنيا، كما قال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ)، فليس من مرتد، يرتد عن الإسلام إلا وقد استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فهذا لا وجود له في المجتمع المسلم، يجب إعدامه رجلاً كان أو امرأة.

ولا منافاة بين قتل المرتد وبين النهي عن الإكراه في الدين، لأن النهي عن الإكراه في الدين عام، وبالنسبة إلى الأمر بقتل المرتد خاص، والعام يحمل على الخاص كما هو معلوم في علم الأصول.

ثم إن المرتد بنص كتاب الله العليم بما في القلوب، إنما كفر بعد إيمانه لأنه أثر الحياة الدنيا واستحبها على الآخرة، وليس لأنه اجتهد فأخطأ، فإنه لم يتخذ القرار بالردة إلا بسبب إثارة الحياة الدنيا، وهذا بخلاف الكافر الأصلي فقبول الجزية منه وإقراره على كفره، لأنه في الحقيقة قد نشأ في قوم كافرين، ومن قوم كافرين، ولذلك فهو يحتاج إلى مدة ليتخلص من أسر تقليد الآباء والأجداد، ولذلك شرع أن يُترك هؤلاء.

وفي الحقيقة فإنهم حين يخالطون المجتمع المسلم يعرفون فضل الإسلام، ولا يُمسُوا إلا وقد دخلوا فيه، وهذا أمر مشهود معلوم، فالأماكن التي فتحها المسلمون من الصحابة والتابعين، نشروا فيها الإسلام

لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي اسْتِثْنَائِهِ، هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ؟ وَفِي قَدْرِهَا ^(١) وَفِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ ^(٢)، وَفِي أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟

طواعية لا إكراهاً، فالجزية التي كان يأخذها المسلمون كانت أقل بكثير من الضرائب والغرامات التي كان يجعلها عليهم أمثالهم من أهل ملتهم.

فقد استبشر النصارى عند فتح مصر بالمسلمين، وعلموا أن الأمر قد خفَّ عنهم بعدما ذهب عنهم بطش الرومان - قرائهم في ملتهم - الذين كانوا يفرضون عليهم عقيدتهم ويأخذون أموالهم ويضطهدونهم أعظم الاضطهاد، إنما رُفِعَ الظلم والاضطهاد عن نصارى مصر لما دخلها الإسلام، ثم لما عاشروا المسلمين عرفوا حقيقة هذا الدين، فدخلوا فيه أفواجا بفضل الله، ولم يكن هذا في مصر فقط، بل وفي العراق والشام وفي بلاد ما وراء النهر - إيران حالياً - وفي الشام، كلهم قد دخلوا في الإسلام طواعية لما رأوا حسن هذا الدين وسلوك الصحابة رضي الله عنهم.

فقوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: ٢٥٦] معناه أنه لا يُشْرَعُ إكراه الكافر الأصلي على الدخول في الإسلام، أما المرتد فهو ليس مجرد كافر بل هو خائن لله ولرسوله ﷺ، وللأمة الخيانة العظمى حين خان أمانته وأثر الحياة الدنيا، لذا لا بد من قتله وعدم تركه، وإنما اختلفوا في استثنائه.

(١) معنى (يُستتاب): أي: تُطلب منه التوبة، (وفي قدرها) أي هل تعرض عليه مرة واحدة، أم تكرر عليه ثلاثة أيام.

(٢) أي في قبول توبة المرتد ظاهراً، فإذا كان زنديقاً مثلاً وقد تكرر منه ذلك، فمن العلماء من قال يُقبل توبته ظاهراً، ومن العلماء من قال لا يُقبل ظاهراً بل يجب قتله بذلك حتى لا يصير الدين لعبة، فإنه إذا أمسك به بعد الردة، قال أسلمت وثبتت ورجعت إلى الإسلام، فإذا ترك عاد إلى نشر الكفر والتشكيك في الإسلام والردة مرة ثانية، وإن كانت تُقبل باطناً وتنفعه عند الله عند الفريقين.

لكن الشافعي ومن وافقه يقولون بقبول توبة المرتد مطلقاً، تكرر أم لم تتكرر، زنديقاً كان أو معلناً بالكفر في كل مرة، ومقتضى الأدلة قبول التوبة مطلقاً والله أعلم، ولكن يمكن أن يفرض عليه نوع من الجزية إذا حصل منه ذلك، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للمرتدين فعن طارق بن شهاب قال (جاء وفد بزاخة من أسد وعطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين [الحرب المجلية، والصلح المخزية]، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية، قال: نزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدنون لنا قتلاًنا، ويكون قتلاًكم في النار، وتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به، فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأياً وسشيئاً عليك، أما ما ذكرت - فذكر الحكمين الأولين - قال: فنعم ما ذكرت، وأما تدنون قتلاًنا ويكون قتلاًكم في النار، فإن قتلاًنا قاتلت على أمر الله، وأجورها على الله ليست لها ديات، قال: فتابع القوم على ما قال عمر. (هق) (١٧٤١٠)، (ش) (٣٢٧٣١)، وذكره البخاري مختصراً (خ) ٦٧٩٥.

قال ابن حجر في الفتح (ج ٢٠/ص ٢٦٥): [والمجلية: من الجلاء، ومعناها: الخروج عن جميع المال.

فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يُسْتَتَابُ، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْمَالِكِيُّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ^(١).

وَقَالَ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَالْمَاجِشُونُ الْمَالِكِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يُسْتَتَابُ، وَلَوْ تَابَ نَفَعَتْهُ تَوْبَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَسْقُطُ قَتْلُهُ لِقَوْلِهِ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) ^(٢).

وَالْمُخْزِيَّةُ: مَاخُودَةٌ مِنَ الْخِزْيِ، وَمَعْنَاهَا: الْقَرَارُ عَلَى الدَّلِّ وَالصَّغَارِ. وَالْخُلُقَةُ: السَّلَاحُ، وَالْكَرَاعُ: جَمِيعُ الْخَيْلِ، وَفَائِلَةٌ نَزَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ: أَنْ لَا يَبْقَى لَهُمْ شَوْكَةٌ لِيَأْمَنَ النَّاسُ مِنْ جَهْتِهِمْ. وَقَوْلُهُ (وَنَعْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ) أَيُّ: يَسْتَمِرُّ ذَلِكَ لَنَا غَنِيمَةً نَقْسِمُهَا عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَا نَرُدُّ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا.

وَقَوْلُهُ (وَتَرَدُّونَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا) أَيُّ: مَا انْتَهَبْتُمُوهُ مِنْ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَالَةِ الْمُحَارَبَةِ. وَقَوْلُهُ (تَدُونُ) أَيُّ: تَحْمِلُونَ الْبِنَاءَ دِيَارَتِهِمْ. وَقَوْلُهُ (قَتَلَاكُمْ فِي النَّارِ) أَيُّ: لَا دِيَارَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، لَا يَنْتَهَبُونَ مَاتُوا عَلَى شِرْكِهِمْ، فَقُتِلُوا بِحَقِّ فَلَا دِيَّةَ لَهُمْ. قَوْلُهُ (تَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ) أَيُّ: فِي رِعَايَتِهَا، لَا يَنْتَهَبُونَ إِذَا نَزَعَتْ مِنْهُمْ آلَةُ الْحَرْبِ رَجَعُوا أَغْرَابًا فِي الْبَوَادِي لَا عَيْشَ لَهُمْ إِلَّا مَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنَافِعِ إِبِلِهِمْ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: كَانُوا ارْتَدُّوا ثُمَّ تَابُوا، فَأَوْفَدُوا رُسُلَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَأَحَبَّ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْمَشَاوَرَةِ فِي أَمْرِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ارْجِعُوا وَاتَّبِعُوا أَذْنَابَ الْإِبِلِ فِي الصَّحَارِي، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَايَةِ الَّتِي أَنْظَرَهُمْ إِلَيْهَا أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ وَصَلَاحَتُهُمْ بِحُسْنِ إِسْلَامِهِمْ. وَبِالتَّالِيِ السِّلْمُ الْمَخْزِيَّةُ مَعْنَاهُ أَلَا يَرْكَبُوا فَرَسًا وَلَا يَحْمِلُوا سِلَاحًا، وَلَا يَتَّبِعُوا مَكَانَةَ فِي الْأُمَّةِ حَتَّى يُرَى اللَّهُ خَلِيفَةُ رَسُولِهِ فِيهِمْ أَمْرًا، وَذَلِكَ لِرَدِّهِمْ.

(١) قول الجمهور هو الأقرب إن شاء الله، لفعل الصحابة ﷺ ولعموم دعوة الله عباده إلى التوبة من الذنوب دون تفریق، فهو يُسْتَتَابُ، ولكن تحديدها بثلاثة أيام فيه نظر، بل هذا مرده إلى الإمام. فالصحيح أن الإمام إذا استتابه مرة جاز له قتله، ولا يلزمه أن ينتظر به ثلاثًا، وهو ظاهر فعل أبي موسى، بل ظاهر فعل أبي موسى عدم وجوب الاستتابة، لكن ربما قد عرض عليه لأنه موثق، ويبدوا أنهم قد أعطوه مهلة أطول من أجل أن يراجع دين الإسلام، فأبى، فهذه واقعة عين فيها احتمال، لأجل ذلك أصر معاذ ﷺ على قتله.

(٢) رواه البخاري (٣٠١٧)، وأحمد (١٨٧٤)، والترمذي (١٤٥٨)، وأبو داود (٤٣٥١)، والنسائي (٤٠٥٩)، وابن ماجه (٢٥٣٥).

بل الصحيح أنها تنفعه في الظاهر والباطن لعموم قول النبي ﷺ (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ وَلَدٌ مُسْلِمًا لَمْ يُسْتَتَبْ، وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ كَافِرًا فَأُسْلِمَ ثُمَّ إِنْ تَدَّ يُسْتَتَابُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْإِسْتِتَابَةَ وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ؟

وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَأَنَّهَا فِي الْحَالِ.
وَلَهُ قَوْلُ إِنِّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
وَعَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ يُسْتَتَابُ شَهْرًا^(١).

قَالَ الْجُمْهُورُ: وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي أَنَّهَا تُقْتَلُ إِذَا لَمْ تُتَبَّ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا، هَذَا مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالْجَمَاهِيرِ^(٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ: تُسَجَّنُ الْمَرْأَةُ وَلَا تُقْتَلُ^(٣).

وَعَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ أَنَّهَا تُسْتَرْقَى، وَرُويَ عَنْ عَلِيٍّ^(٤).

وَأَمَّا هَلْهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ (البخاري، وأما قوله ﷺ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ) أَيِ فَاسْتَمَرَ عَلَى ذَلِكَ (فَاقْتُلُوهُ)، وهذا هو تأويل الجمهور للحديث بأنه أصر على رده.

(١) الصحيح أن التوبة واجبة في الحال، وللإمام قتله متى لم يرجع دينه فوراً، ولو قتله أحد دون استتابة، لم يكن هذا القتل اعتداءً على معصوم، فإنه قد زالت عنه العصمة بمجرد الردة، ولكن يكون القاتل - على الوجه الراجح - قد ترك واجباً، وعلى الوجه الآخر يكون قد فعل أمراً مشروعاً ألزم الشرع به، والله أعلى وأعلم، والصحيح أنه إنما يقتله الإمام وهو ملزم بإقامة حد الردة عليه.

(٢) وقد حَسَنَ ابن حجر حديث: «إِذَا تَدَّتْ أَمْرًا عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ، فَعَرَضُوا عَلَيْهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تُقْتَلَ، فَقُتِلَتْ»، قال الألباني: [أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده ضعيف، وقد تكلمت عليه في "الإرواء" (٢٤٧٢) وذكرت له بعض المتابعات والطرق، فاعله لذلك سكت عنه الحافظ في "الفتح" (١٢ / ٢٦٨)، فإن ثبت قامت به الحجة، وإلا ففي عموم قوله ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) كفاية، وقد رواه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، وهو في "الإرواء" (٢٤٧١).]

(٣) وذلك لأن القتل عنده مبني على المقاتلة، والمرأة لا تقاتل.

(٤) إذ أنه استرق أم محمد بن الحنفية، وهذه واقعة عين فيها احتمال، إذ هن وقعت في الأسر، فقد ملكن، ثم أسلمت بعد ذلك، فتكون قد ملكت أولاً ثم أسلمت.

والصحيح أن المرأة تُقْتَلُ إِذَا لَمْ تُتَبَّ، وَلَا تُجَسَّسَ وَلَا تُسْتَرْقَى، وهذا هو ظاهر النص، وهو أيضاً مقتضى القياس، فإن المرتد لم يقتل لكونه يقاتل، بل لأنه باع دينه بالحياة الدنيا، كما قال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَفِيهِ أَنَّهُ لِأَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: لَا يُقِيمُهُ إِلَّا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، وَلَا يُقِيمُهُ عَامِلُ السَّوَادِ^(١).

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي الْقُضَاةِ إِذَا كَانَتْ وَلَا يَتُهُمْ مُطْلَقَةً لَيْسَتْ مُحْتَصَّةً بِنَوْعٍ مِنَ الْأَحْكَامِ^(٢):

فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: تُقِيمُ الْقُضَاةُ الْحُدُودَ، وَيَنْظُرُونَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا يَخْتَصُّ بِضَبْطِ الْبَيْضَةِ^(٣) مِنْ إَعْدَادِ الْجِيُوشِ وَجِبَايَةِ الْحَرَاجِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا وَلَايَةَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ^(٤).

قَوْلُهُ: (أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمِي)

مَعْنَاهُ: أَنِّي أَنَامُ بِنِيَّةِ الْقُوَّةِ وَإِجْمَاعِ النَّفْسِ لِلْعِبَادَةِ وَتَنْشِيطِهَا لِلطَّاعَةِ، فَأَرْجُو فِي ذَلِكَ الْأَجْرَ كَمَا أَرْجُو فِي قَوْمِي، أَيُّ: صَلَوَاتِي^(٥).

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [النحل: ١٠٧]، ومثله لا بقاء له في المجتمع المسلم، بل يجب تطهير المجتمع منه، وهذا مما لا فرق فيه بين رجل كان أو امرأة.

(١) وإنما قالوا لا يقيم الحدود في القتل وغيره إلا فقهاء الأمصار، لأنه تولى في ذلك الوقت من لا يفقه ما يجوز وما لا يجوز من أمر الحد والقتل، ولذا فإذا لم يكن الأمير عالماً وجب عليه أن يرجع إلى الفقهاء، فلا يجوز أن يقيم حدوداً دون أن يرجع إليهم، والقضاة بلا نزاع لا يجوز أن يكونوا جهالاً أو مقلدين، بل لابد للقاضي أن يكون مجتهداً.

(٢) أي تولى قضاء البلد، وليس في نوع محدد من القضايا، فقد كان في زمان النووي رَحِمَهُ اللَّهُ أنواع من التقسيمات - كما عندنا اليوم - للقضاء، مثل قضاة في الحدود وقضاة في الموارث، وكان فوق هؤلاء القضاة قاضي البلد، وهو الذي يتولى القضاء مطلقاً لكونه عالماً.

(٣) البيضة أي الحوزة، والمقصود بها هنا القوة.

(٤) أي: لا ولاية للقاضي، فلا يجمع بين القضاء وإقامة الحد، والجمهور قالوا بل القاضي إذا حكم هو الذي يقوم على إقامة الحد، ويرون أن هذه الولاية صالحة، ولا يلزم في من يقيم الحد أن يكون أميراً، فيمكن للقاضي أن يكون كافياً في ذلك.

(٥) هذا من أئمة العظم الذي أختص به الصحابة رضي الله عنهم، من أنهم ينوون التعبد بالعادات، فهو ينام ويحتسب في نومه، وليس أنه يحتسب في العبادة فقط، وهذا بلا شك من أصعب الأمور على من لم يكن عالماً فقيهاً مخلصاً لوجه الله، لأن العادات تجري غالباً دون قصد من الإنسان، وأما الذي يرجو في نومه

٤ - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجِيرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّا أَمَانَةٌ وَإِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَبِدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُقَرِّي قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَكِّلَنَّ مَالَ يَتِيمٍ».

ما يرجو في قومه، فما وصل إلى ذلك إلا إذا ملأ حب الله ﷻ قلبه، بحيث صار لا يعمل شيئاً - حتى العادات - إلا لوجهه ﷻ، نسأل الله أن يلحقنا بهم.

ولهذا قال السلف: (النيات تجارة العلماء)، وليس المقصود بها أن يُعَدَّ النيات كما قد يشترط بعضهم حتى تحصل الثواب، بل الثواب حاصل، بل المقصود بالنيات أن يكون مستحضرًا في العمل الصالح الواحد أنواعًا من الامتثال لله ولرسوله ﷺ، ولا يلزم من ذلك أنواع الثواب المُخْبِرُ به، وإلا فحقيقة الثواب نحن لا نعلمه، والنوايا لا تتعدد إلا بقصد من الباطن، وأنواع الثواب حاصلة لك، فمثلاً جلوسك في مجلس علم من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، فقد كُتِبَ لك أجر امتثال أمر انتظار الصلاة بعد الصلاة، «وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» (رواه أحمد (٢١٢٤٢)، وأبو داود (١٠٩٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٣٧))، فطالما أنت جالس لطاعة في المسجد فقد كُتِبَ لك ذلك. ومعنى استحضر الثواب أن يطلب الأجر من الله، فحتى وإن لم تستحضر قول النبي ﷺ «مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» أحمد (١٥٦١٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٥٨٩)، فإنك سوف تثاب على ذلك طالما ابتغيت بالقراءة ثواب الله ﷻ، وإلا فأكثر الأعمال لا نعلم ثوابها.

(باب كراهة الإمارة بغير ضرورة) (١)

قوله: (حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدٍ الْحَضْرِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ) هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْإِسْنَادُ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ نُسَخَةِ الْجُلُودِيِّ الَّتِي هِيَ طَرِيقُ بِلَادِنَا. قَالَ وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مَاهَانَ (حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَبَكْرٌ) بِوَاوِ الْعَطْفِ.

(١) الظاهر أن الكراهة التي أطلقها هنا هي الكراهة الشرعية، وليست فقط الاصطلاحية، لأن الحديث ظاهر في ذم من لم يقيم بحقها وأنها يوم القيامة خزي وندامة، فلا يصح أن يُراد بمن لم يؤدي حقها الكراهة الاصطلاحية التي هي خلاف الأولى، وكيف يُتصور أن غير الأمين أو غير الكفء - وكذا كل من لا يقوم بحقها - مجرد تارك لما هو أفضل غير مذموم بل فقط فاته الأجر والثوبة، وهو قد ضيع حقوق المسلمين وقصر فيما وجب عليه تجاه الألوף والملايين من البشر، كيف وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما طعن: «رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ» رواه البخاري (١٣٠٥)، ومسلم (٣٣٩٩)، فيرى أنه لو خرج منها ما لو يثاب عليه يساوي ما عليه من التقصير والذنوب، لكان ذلك غاية ما يرجوه، هذا مع ما كان عليه رضي الله عنه من القسط والعدل ومراعاة مصالح المسلمين، وما فتح الله عليه من الفتوح وما مصر من الأمصار ودون من الدواوين، فالإسلام بفضل الله ﷻ قد انتشر في زمنه ﷺ، وقد بشر النبي ﷺ فقال (ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعْطَنَ) متفق عليه، ومع هذا يرجو أن يكون الأمر كفافًا، بأن يخرج من الخلافة لاله ولا عليه، فكيف بمن لا يقوم بحقها؟!، فهذا دليل على خطر تحمل الأمانة والمسؤولية. ولكن كلمة الكراهة قد تُطلق ويُراد بها الكراهة الاصطلاحية، وقد يراد بها المكروه تحريمًا، قال الله ﷻ بعد ذكر المنهيات في سورة الإسراء التي منها الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس والزنا قال (كُلْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) [الإسراء: ٣٨]، فالكراهة في لفظ الكتاب والسنة، لا يلزم منها ما اصطلاح عليه العلماء من أنها ما يثاب ويمدح تاركه ولا يذم ولا يعاقب فاعله، بل الخزي والندامة إنما تكون على من ترك واجبا عليه، ولذا قلنا أن الكراهة هنا كراهة بالمعنى الشرعي لا الاصطلاحي، والله أعلى وأعلم. وتعبير الإمام النووي بالنهاي أوسع، وذلك لأن هناك نهي محرم وهو الأصل، وهناك استثناء من هذا التحريم، وقد يصل إلى الوجوب وهو في حالة ما إذا تعينت عليه الولاية ولا يوجد صالح لها غيره، ولا يصل إليها إلا بطلبه، فهذا حال نادر يلزمه فيها أن يطلب، وإن كان الأصل عدم جواز الطلب. وهذا الباب غرضه النهي عن قبول الإمارة، أما الباب الذي قبله فهو في النهي عن طلبها. فكما ذكرنا أن الطلب منهي عنه، فيوكل الإنسان إلى نفسه إذا طلب الولاية، وهنا النهي عن القبول،

وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ، قَالَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ.
قُلْتُ: وَلَمْ يَذْكُرْ خَلْفَ الْوَاسِطِيِّ فِي الْأَطْرَافِ غَيْرَهُ، وَاسْمُ ابْنِ حُجَيْرَةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ جِيمٌ مَفْتُوحَةٌ، وَاسْمُ أَبِي حَبِيبٍ سُؤْيِدٌ.
وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ يَزِيدُ وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ^(١))، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تُؤَلِّقَنَّ مَالَ يَتِيمٍ)
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي اجْتِنَابِ الْوَلَايَاتِ، لَا سِيَّمَا لِمَنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ عَنِ الْقِيَامِ بِوُظَائِفِ تِلْكَ الْوَلَايَةِ^(٢).

(١) أبو ذرٍّ رضي الله عنه من أسبق الناس إسلامًا، فكان رضي الله عنه قويًّا في الحق، ولكنه في غضبته قد يقع منه أحيانًا ما لا يحسن أو وقع في بعض المخالفات، كما عير رجلاً بأمه لما وقع خلاف بينهما، فعنه رضي الله عنه قال (إِنِّي سَأَيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ: لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) رواه البخاري (٢٩)، ومسلم (٣١٣٩)، وقد قال النبي ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» رواه البخاري (٥٦٤٩)، ومسلم (٤٧٢٣)، وكان رضي الله عنه شديدًا في أمر الأموال كما في خبر خلافه مع عثمان رضي الله عنه، لذلك رأى النبي ﷺ فيه ضعفًا عن تولي الولايات، وليس ضعفًا في دينه رضي الله عنه، وإلا فقد أسلم رضي الله عنه قبل أن يرى النبي ﷺ بثلاث سنين، فكان يدين بالتوحيد كما في قصة إسلامه في صحيح مسلم.
فتبين بذلك قوته في الحق، ولو أردت أن تعرف قوته وثباته، فانظر في رحلته في غزوة تبوك منفردًا مسافة طويلة جدًا في شدة الحر على بعيره، ثم سيرًا على الأقدام حاملًا متاعه على ظهره بعدما كل البعير، ولم يهن هو أو يكل، حتى أدرك الجيش، كل ذلك يدل قطعًا على قوته في الحق، فنعرف بذلك معنى (إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا) أي عن تولي الولايات، وليس ضعفًا في دينه رضي الله عنه.

(٢) فسبحان الله كيف يحرص الناس عليها وكيف يتسابق الناس ويتنافسون، وكل منهم يترشح لها، ويقول أنا أهل لهذه الولاية، وغيري فيه من الصفات كذا وكذا، وكان الأولى به أن يسترجع لصريان الولاية إليه لأنها نزلت به بما يشبه نزول المصيبة إن لم يقم بها حق القيام، بل قد نزلت إن لم يقم.

وَأَمَّا الْخِزْي وَالنَّدَامَةُ فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لَهَا، أَوْ كَانَ أَهْلًا وَلَمْ يَعْدِلْ فِيهَا، فَيُخْزِيهِ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَفْضَحُهُ، وَيَنْدَمُ عَلَى مَا فَرَّطَ (١).

(١) وهذا ليس فيه تحمل ذنوب آحاد من الناس بل ذنوب الآلاف والملايين من البشر، ممن هم تحت سلطانه ومن الذين يقتدون بهم، فكلمة خاطئة واحدة من أمير أو إمام أو حاكم يرى هو أمرها هينا - كما يتخذ أحدنا قراره بأن يلبس هذا النعل أو يخلعه - قد يترتب عليها ضياع أجيال. فبعض الناس قد يتصرف في أمور المسلمين بمثل ذلك، وكأنها أملاك شخصية، ويترتب عليها من الهلاك من ضياع المسلمين ومن جوعهم وعريهم وضباع دينهم، فتخيل مثلاً ذنب أول من قرر التخلي عن الأحكام الشرعية، كيف صار من بعده أمراً مستمراً مستقراً يقاتل الناس عليه، بعد أن كانت الأحكام الشرعية أمراً ثابتاً مستقراً طيلة ثلاثة عشر قرناً من الزمان.

إنما بدأ التغيير بقرار الخديوي إسماعيل بالسماح بالتحاكم إلى قوانين وضعية عند الخلاف بين المصريين والأجانب، فيما عُرِفَ بالمحاكم المختلطة، ثم تدرج الأمر حتى صدر القرار بإلغاء المحاكم الشرعية نهائياً، وصار الحكم الوضعي أثبت من الصخر، فيكاد تنقل الجبال ولا يتقلون عنه، وكأن الدنيا يحل بها من الخراب لو وضعوا تشريع الله ﷻ موضع التنفيذ، في قطع يد السارق أو رجم الزاني، أو غير ذلك، فيكون أمرٌ غير محتمل يُقاتلون عليه.

وتخيل ذنب من قرر منع الحجاب في تركيا ومن قرر العالمية، فذنوب ملايين البشر الذين تبعوه في ميزان سيئاته، كيف بمن قرر أيام الأندلس مثلاً أن يتولى الكافرين من الفرنجة، حتى وصل الحال إلى ضياع الإسلام بالكُلية من بلاد الأندلس بسبب أن صار المسلمون فرقاً ودولاً كل منهم يبادر إلى حماية الكفار ومودتهم، كل ذلك بسبب موالاة الفرنجة.

وتخيل من تسبب بعماله للكفرة وطمعه في ملك زائل زال عنه اليوم، بتنفيذ مخططات الغرب في احتلال فلسطين، منذ وعد بلفور ثم ما تلى ذلك حتى اليوم، فهذه الأجيال التي تُعذب اليوم بأنواع الآلام من الجوع والعري والعطش والخوف والقتل وسفك الدماء والتشريد، كل ذلك في ميزان سيئات من أعان على إقامة هذه الدولة الخيشية، ومن أعان على احتلال بلاد المسلمين ورضي بذلك، نسأل الله العافية، وهناك من يُسكت المسلمين ويقول لهم لا بد وأن تقبلوا هذا الواقع ويتكلم أحياناً باسم الدين، فتخيل كم من الذنوب توضع عليه لأجيال قادمة.

فضلاً عن أنواع أخرى من المسؤوليات من تضييع الأموال، ومن عدم إقامة الدين في الناس، من إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات وصوم رمضان والحج، كمن يضع بعض النظم والقوانين الإدارية في تنظيم الحج والعمرة، ويتخذ قراراً بسيطاً - في نظره - بمنع أناس من كذا واسمحوا لهم بكذا، فيمنع كثيرون من أداء تلك العبادات، فكم من المآسي والذنوب تقع عليهم بسبب ترك الناس ما يستطيعون فعله من الطاعة، وما يصيبهم من الظلم، وكذا كم من القواعد والنظم التي توضع وتقرر ليستغلها بعض الناس في أكل أموال الناس بالباطل ويتشربها الظلم في الناس، فعلى سبيل المثال نظام الكفالة في دول الخليج،

وضِع أصلاً في البداية حتى أن الغريب الذي يأتي يوجد من يُحضره عند اللزوم أمام القضاء إذا كان عليه حق، لكنه أعطى الكفيل سلطات وصلاحيات استغلت أسوأ استغلال، حتى صار أمراً منكراً يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، والذي قرر القرار قد مات منذ أزمنه، ومع ذلك يصعب على من يأتي من بعده أن يغيره، لأن الأمر قد استقر، وضربت الشجرة بجذورها في الأرض، فتخيل قدر المظالم التي حصلت في ميزان سيئات هذا حتى يُصيبه الحزبي والندامة يوم القيامة.

فكما ذكرنا أن من يطلب المسؤولية والأمانة والولاية كأنه مجنون، ومن يقبلها مشكوك في قواه العقلية، نطن ذلك في ظل الظروف المعاصرة، إذ كيف يتحمل ذلك إنسان، فضلاً أن يحرص عليها ويقاوم من أجلبها ويتهك الحرمات من أجل بقائها؟! نسأل الله العافية.

لذلك يقول النبي ﷺ لأبي ذر (وَإِنِّي أَحَبُّ لَكَ مَا أَحَبَّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تُؤَلِّمَنَّ مَالَ يَتِيمٍ) قال (عَلَى اثْنَيْنِ) فقط، والله إنه لأمر خطير، فلا تظن أن الأمر مرتبط باسم الإمارة، بل العبرة بوجود الأمانة والمسؤولية، ولا يلزم أن يُسمى أميراً، ولكنه تحمل مسؤولية.

وليس معنى ذلك أن يتخلى الناس عن المسؤوليات، فيتخلوا عما وجب عليهم وعما يقدرون عليه، فهو أيضاً أمر عظيم، ولكن من طلبها هو الذي يوكل إليها، ومن فرضت عليه ومن أعطاها من غير مسألة أعين عليها، فمن هنا يكون التحذير الشديد، والإقدام لا بد أن يكون مع الاسترجاع كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما وكلت إليه الخلافة وعلم أنه المختار الذي تمت له البيعة كما في الكتاب المغلق قال (إنا لله وإنا إليه راجعون) يسترجع لأنها قد صارت إليه.

لذلك ذكر النووي رحمه الله أن الحزبي والندامة في حق من لم يكن أهلاً لها، ولذا لماذا تصدر إذا كان فاقداً للشروط وذلك في أي ولاية من الولايات؟ فهنا فيه إشارة إلى أمر الكفائة لأنه ﷺ قال (إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا)، فلا بد أن يكون القائم بالولاية قوياً كفواً لها، محصلاً لشروطها من الإسلام والعدالة والعلم والذكورة والحرية والقرشية في حق الإمام العام، وكذا لا بد وأن يُضاف إليها الكفائة وهي القوة في أمر ولايته، فليس كل عالم يصلح لقيادة الأمة، فأبو ذر رحمه الله من الأفاضل وسابقي الصحابة وسابقي المهاجرين؛ ومع ذلك يقول له النبي ﷺ (إنك ضعيف)، فهذا يدل على اشتراط الكفائة، فلا بد وأن يكون كفواً لهذه المسؤولية.

فلا يُعين في قيادة الجيش رجل معروف بالضعف، ولا يعين في الولايات المالية رجل معروف بالخيانة أو حب المال، ولا يعين في ولاية القضاء من هو سريع الغضب أو جاهل أو كثير الخطأ، أو كثير الشذوذ فيما يراه من اجتهادات، فيجب تعيين من يكون كفواً للولاية، فمن قبل ولاية وهو يعلم أنه ليس كفواً لها، فهذا عليه حزي وندامة، وكذا من كان كفواً لكن لم يقم بالعدل فيها، فلا بد أن يكون كفواً لها قائماً بالعدل فيها بما شرع الله ﷻ.

وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ، وَعَدَلَ فِيهَا، فَلَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ، تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ كَحَدِيثِ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ) ^(١)، وَالحَدِيثُ الْمَذْكُورُ هُنَا عَقِبَ هَذَا (أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ) وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ ^(٢). وَمَعَ هَذَا فَلِكثْرَةِ الْخَطَرِ فِيهَا حَذَرُهُ ﷺ مِنْهَا، وَكَذَا حَذَرُ الْعُلَمَاءِ، وَامْتَنَعَ مِنْهَا خَلَائِقُ مِنَ السَّلَفِ، وَصَبَرُوا عَلَى الْأَذَى حِينَ امْتَنَعُوا ^(٣).

(١) فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،.... الحديث» رواه البخاري (٦٢٠)، ومسلم (١٧١٢). فبدأ بالإمام العادل لعظيم ثوابه، فما أعظم ثواب هذا إذا كان بتوفيق الله ﷻ وكان عادلاً فهو يثاب ثواب أجيال تلو أجيال كلها تكون في ميزان الحسنات، فهو باب خطير للغاية، ولذا لما علم النبي ﷺ أن أبا ذر لا يقوى على ذلك، أمره ألا يتأمر على اثنين.

(٢) غير ذلك من الأدلة وكذا إجماع المسلمين منعقدٌ على فضل الإمام العادل والثناء عليه وأن ذلك من أعظم الحسنات، ولكن هذا لا يحصل لمن طلبها، ولا يحصل إلا لكفء قام بها بحقها وأدى الذي عليه فيها من حقوق الله ﷻ أولاً ومن حقوق المسلمين ثانياً والنصيحة لهم وعدم الغش في أمر من الأمور ولا يقدم نفسه وأهله عليهم، عندما يتم له ذلك -وما أقل من يقع منه ذلك- يكون ذلك من أعظم الحسنات. (٣) فقد ضرب أبو حنيفة رحمه الله ﷻ لا متناعه عن تولي القضاء، وهجر صاحبه القاضي أبا يوسف لما قبله، ويروى عن الشافعي أنه قال للرشيد عندما عرض عليه أن يتولى القضاء: «لو أعطيتني نصف ملكك على أن افتح باب دار القضاء بالصباح وأغلقه بالليل ما قبلت»، هذا، وهم العلماء المجتهدون وتقواهم وورعهم أمر معلوم، والسمع والطاعة من الأمراء والسلاطين لهم من المنزلة المعلومة، ولو أنهم تكلموا بكلمة لرجت الناس، ومع ذلك رفضوا تولي أمر القضاء، وامتنعوا من الولاية الجزئية المحدودة في ظل الحكم الشرعي، وفي ظل الشريعة المطبقة، وهم العلماء المجتهدون ولا يوجد مانع يمنعهم، ومع ذلك امتنعوا، ولو كان المقابل الضرب والحبس ما قبلوا ذلك.

فسبحان الله فيما يحدث الآن، الناس يتنافسون، حتى لربما دفعت الرشاوى وفعلت المحرمات من أجل أن يتولى الإنسان ولاية قائمة من أصلها بالظلم والفساد ومخالفة الشرع، ثم هو ليس أهلاً لها، فلا هي في أصلها صحيحة كجباية الأموال بغير حق من ضرائب وجمارك ونحوها، فتجد الناس يدفعون الرشاوى من أجل أن يتولى فيها منصباً، وفي القضاء وهو سيحكم بغير شرع الله ﷻ، وربما يكون الطالب لها جاهلاً فاسقاً لا أهلية له بالكلية، ويتسابق في أن يتحملها، وفي كل يوم يقرر مئات القضايا، فالله ﷻ أعلم كيف يكون شأنه يوم يوقف بين يديه سبحانه، نسأل الله العافية.

قوله في الإسناد الذي بعده: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُقْرِئِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ: [أُخْتَلَفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْهُ كَمَا سَبَقَ، وَرَوَاهُ ابْنُ لُحْيَةَ عَنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ]، وَلَمْ يَحْكَمْ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيهِ بِشَيْءٍ. فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ إِسْنَادًا وَمَتْنًا، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْفَظُ مِنْ ابْنِ لُحْيَةَ. وَأَمَّا الْمُقْرِئُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَذْكُورُ عَقِبَهُ. وَاسْمُ أَبِي أَيُّوبَ وَالِدِ سَعِيدِ الْمَذْكُورِ: مِقْلَاصُ الْخَزَاعِيِّ الْمِصْرِيِّ. وَاسْمُ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ: سُفْيَانُ بْنُ هَانِيٍّ، مَنَسُوبٌ إِلَى جَيْشَانَ - بَفَتْحِ الْجِيمِ - قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ.

٥ - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر

وَالْحَثُّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيُ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّمَا يَدِيهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ». حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا تَقَمُّنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِمَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرُ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّنْفِقِ فَيُعْطِيهِ التَّنْفِقُ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ أَخْبَرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَرَأَتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَرَأَتِي شَيْئًا فَفَرَّقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» .
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ^(١) وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا

(١) كما قال ﷺ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم: ٦]، فليس معنى أنه مسؤول عنهم أن كل تصرفاتهم تكون في ميزان حسناته أو سيئاته، فقد لا يطلع على أمر من أمورهم، ولكن هو مأمور أن يأنزهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأن يراعي أمرهم. وهذا لفظ مطلق يشمل كل أنواع الرعاية والعناية، لكي يبحث الإنسان بنفسه عن كل وسيلة ممكنة يستطيع من خلالها إصلاح ما تحت يده من أهل أو ولد، فلم يحدد له أمراً بعينه، فلم يحدد له أمراً كالصلاة أو الصيام أو الحجاب أو الأمانة أو ستر العورة أو غير ذلك، لم يحدد نقطة بعينها لكي يظل الشعور بالمسؤولية عامماً في حسه، وكما ذكرنا هذا المعنى في بر الوالدين، فالإحسان إليهما يكون بكل طريق، فتجد أنه في الآية أطلق وعمم حتى تبحث عن كل وسيلة للإحسان، وكذا صلة الرحم وكذا الإحسان إلى الجار، فتجد الأمور قد عممت، لكي تبحث في كل ما يمكن من قول أو فعل أو ترك حتى يتم ذلك الأمر.

فهكذا قضية المسؤولية قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلمين، وهي تُنافي السلبية وأن لا دخل لي، حتى لربما يكون الإنسان في أهله ولا دخل له بهم، فيتركهم ويترك أولاده، ويترك تربيتهم للتلفاز وللمناهج التعليمية المنحرفة ويربيهم أصدقاء السوء، وهو جالس على القهوي يتفرج على مباراة كرة القدم. فهذا الحديث عظيم القدر عظيم الأهمية في تربية المسلمين جميعاً على روح المسؤولية، فالرجل مسؤول عن أهل بيته في كل ما يقدر عليه من صلاحهم ووقايتهم من النار، فهو مسؤول أن يطعمهم الحلال ويحجبهم الحرام وأن يأمرهم بالعبادة، ولا يتنصل ويقول لا دخل لي بذلك، لذلك تجد الكثير من الآباء والأمهات لا يتفقدون أولادهم أصلوا أم لا، وكذا المنكرات التي تعرض في وسائل الاتصال، فالمدرس الذي يرى تلاميذه يجتمعون على رؤية فيلم خبيث، فلا يأمرهم بتركه بل ربما أخذه منهم ليشاهده، فأمر خطير من ضياع المسؤولية وضياع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله.

وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ^(١) وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ^(٢) أَلَا فُكِّلَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ^(٣).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي الْقَطَانَ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ هُوْلَاءٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ.

وليس فقط المسؤولية مسؤولية الحاكم أو الأمير، فتعلق المسؤولية عليهم - مع عظم مسؤوليتهم - إلا أنه لابد من المشاركة، فكل مسؤول عما تحت يده، فهناك مسؤولية للرجل تجاه بيته وجيرانه وتجاه الأموال العامة، حتى العبد والمرأة، حتى الابن الذي يعمل في مال أبيه، فكل هؤلاء مسؤولون.

^(١) فيه إثبات مسؤولية الأم في تربية الأولاد، وليس فقط هي مسؤولية الأب. فدائمًا ما يقع نزاع بين الآباء والأمهات، من إلقاء المسؤولية على الآخر، فالرجل يتعلل بالعمل ليلاً ونهاراً، والمرأة تتعلل بأعمال البيت، ولابد لكليهما من تحمل المسؤولية، فكما أنه مسئول عن أهل بيته، فالمرأة مسئولة عن بيت زوجها، وسيدها، وولده، فلا بد أن ترعى الجميع، فقوله (وَوَلَدِهِ) تشمل ولده منها وولده من غيرها، ولذلك ليست زوجة الأب عديمة المسؤولية في تربية أولاد زوجها من غيرها، فهي مسئولة عن صلاح هؤلاء الأولاد، فلا بد من المشاركة في تحمل المسؤولية وتحمل الأمانات.

^(٢) فحتى العبد المملوك جعل في حسه روح المسؤولية وأداء الأمانة، حتى إذا أطلقه الله ﷻ من أسر الرق يوماً من الأيام، كان صالحاً لتحمل الأمانة والمسؤولية، فيمكن أن يتولى ولايات، لأنه تربى منذ البداية على تحمل المسؤولية، فسوف لا يفرط في تحمل المسؤولية وإن عظمت؛ لأنه تربى عليها منذ صغره.

^(٣) روح مفقودة في المجتمع، المجتمع الذي لابد أن يكون مسئولاً بصفة عامة عن واجبات الشرع، فكما ذكرنا كل في محل مسؤوليته، وكل في محل نظره ورعايته، مهما صغر الأمر أم كبر.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١).

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْمَعْنَى. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (٢) فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ

(١) هذه الزيادة في غاية الأهمية، وهي قضية عظيمة الخطر والأهمية، لأن عمل الأبناء في مال الأباء كثيراً يحدث فيه نوع من التفريط وتضييع الأمانات والخيانات، فلا بد أن يوجد اتفاق واضح لفظي أو عرفي بحقيقة عمل الأبناء في مال أبيهم.

فأولاً هم مستأمنون، فظنهم أن هذا المال مالهم لأنه سيؤول إليهم، سوف يترتب عليه مع عدم الوضوح في حقيقة المعاملة أنواع من الظلم والفساد، خصوصاً مع حب الذكور، وتضييع حق الإناث، وربما نما المال على أيدي الأب وأبنائه، والإناث يضمنون الحق ويقال لهن نحن الذين نمينا المال، ولم يراعى أن هناك رأس مال، وأن هناك أمانة، فلا بد أن يُنظر هل الولد أجير أم مشارك؟ ويضبط ما يأخذه من مال بناء على ذلك، فإن كان توصيف عمل الابن أنه إجارة، فالأجير لا دخل له بالريح والنماء، وإن كان مشاركة أو مضاربة يقسم النماء بالعدل، فلا يضيع حق الذي عمل بالنسبة إلى من لم يعمل، ولا يضيع حق من لم يعمل إذا أخذ المال كله من عمل.

وهذا الأمر منتشر، فيعمل الأبناء في مال أبيهم دون ضبط، فبعضهم يعمل وبعضهم لا يعمل، وبعضهم ينفق وبعضهم يُنفق عليه وبعضهم يتزوج، والأمر يكون غير واضح المعالم. نقول الأصل في ذلك أن الابن إما أن يعمل بأجرة وإما أن يعمل على سبيل المضاربة والمشاركة، ويُنظر في هذا كله ويُحدد حتى تكون الأمانات واصله إلى أهلها والله أعلى وأعلم.

(٢) أي مرض الموت الذي مات فيه معقل.

عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجَعٌ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ الْأَكْمَثُ حَدَّثَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحَدٍ تَكُ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ» .

وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقٍ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرَضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ . نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ .

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيُّ بَنِي إِبْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» . فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نَخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ . فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نَخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ ^(١) .

[الحطمة: العنيف في رعاية الأبل] .

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا)

(١) فهذه هي طريقة عبيد الله بن زياد في استقبال أصحاب النبي ﷺ .

أَمَّا قَوْلُهُ: (وَلَوْ) فَبِفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ، أَيْ كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهِ وَلَايَةٌ ^(١).

وَالْمُقْسِطُونَ هُمُ الْعَادِلُونَ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.

وَالْإِقْسَاطُ وَالْقِسْطُ بِكَسْرِ الْقَافِ الْعَدْلُ، يُقَالُ: أَقْسَطَ إِقْسَاطًا فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذَا عَدَلَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩].

وَيُقَالُ: يَقْسِطُ - بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ السَّيْنِ - قُسُوطًا وَقَسْطًا - بِفَتْحِ الْقَافِ - فَهُوَ قَاسِطٌ، وَهُمْ قَاسِطُونَ: إِذَا جَارُوا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} [الجن: ١٥] ^(٢).

وَأَمَّا الْمَنَابِرُ فَجَمْعُ مَنْبَرٍ، سُمِّيَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ، قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَنَابِرٍ حَقِيقِيَّةٍ، عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنِ الْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ.

قُلْتُ: الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ^(٣)، وَيَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِلْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ فَهُمْ عَلَى مَنَابِرٍ حَقِيقِيَّةٍ وَمَنَازِلِهِمْ رَفِيعَةٌ ^(٤).

أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ)

فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصُّفَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ بَيَانُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا:

(١) وهذا الحديث يشمل كل من تولى شيئاً كمن تولى مال اليتيم أو محجور عليه لسفه أو لجنون أو من تولى رعاية أسرته، فالأب ولي على أولاده وبناته وزوجته، والقيام بالعدل واجب فيهم، وخطر عظيم على الآباء إذا قصرُوا في العدل أو توجيه الأولاد، وفي العدل مع الزوجات، فضلاً عما هو أعم من ذلك، فكل موظف في الدولة له نصيب من هذا الحديث، في وجوب العدل عليه، وخطر الظلم فضلاً عما تولى الولايات الكبرى العامة.

(٢) فيُسَمُّونَ الهمزة في الفعل أقسط بالهمزة السالبة، التي تقلب المعنى، فقولهم (قسط) إذا جار، و(أقسط) إذا عدل، ففرق بين (قاسط) جائر، و(مقسط) عادل، لأن (يقسط) في المضارع بضم الياء لأنها في الماضي بالهمزة (أقسط) قسطاً فهو مقسط، إذا عدل، وأما (يقسط) قسطاً فهو قاسط، إذا جار.

(٣) نعم لا شك أنها منابر حقيقية، كما قال النبي ﷺ (على منابر من نور)، فلماذا نلجأ إلى التأويل مع عدم وجود الصارف والقرينة، لذا وجب حمل الحديث هنا على ظاهره.

(٤) وهذا صحيح، لأنه إذا أثبت الحقيقة مع المعنى المجازي، لم يكن ذلك تأويلاً مذموماً، فالمعنى المجازي هنا وهو المنازل الرفيعة متضمن ضمن معنى أن يكونوا على منابر مرتفعة حقيقة، وكذا غالب المعاني المجازية تكون متضمنة ضمن المعنى الحقيقي، وذلك كمثله قوله تعالى: (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) [الطور: ٤٨]، فبالإضافة إلى إثبات العينين، فهو متضمن معنى الرعاية والعناية.

وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ تُؤْمِنُ بِهَا وَلَا تَتَكَلَّمُ فِي تَأْوِيلِهِ، وَلَا نَعْرِفُ مَعْنَاهُ، لَكِنْ نَعْتَقِدُ أَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، وَأَنَّ لَهَا مَعْنَى يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَطَوَائِفِ الْمُتَكَلِّمِينَ^(١).

(١) قد سبق مرات بيان خطأ هذه الإطلاقات أن هذا مذهب السلف، أما إذا قصد بقوله (وَلَا نَعْرِفُ مَعْنَاهُ) أننا لا نعرف الكيفية، فهذا هو الصحيح، ولكن لا يصح إطلاق أننا لا نعرف معناه، بل كل عربي يعرف معنى اليمين ويعرف معنى اليد، (عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكَلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) فهذا معنى معلوم مفهوم، ليس كالحروف الأعجمية التي توضع بجوار بعضها، لكن المجهول هو الكيفية، فنقول اليد واليمين معلومتان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسيؤال عنه بدعة، فهذا هو مذهب السلف عليه السلام.
وقول النووي حاكياً قول السلف (لَكِنْ نَعْتَقِدُ أَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ) كلامٌ منكراً لا يصح إطلاقه، لأن ظاهر ما أضيف إلى الله عز وجل هو ما يليق بجلاله وعظمته وليس أنه يظهر منه التشبيه حتى يقال أن ظاهرها غير مراد، فلا يجوز أن يقال ظهر من نصوص الكتاب والسنة ما هو كُفْرٌ وضلال، كيف والكتاب مبين والسنة أحسن البيان وهو خير ما يُتَّبَعُ به كتاب الله، فكيف يقال أن ظاهر هذه النصوص هو التشبيه الذي هو غير مراد، وأما أن يقول (أَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ) بمعنى أن إثبات الصفة اللائقة بجلال الله غير مراد وأنها بمتزلة الكلام الأعجمي مجهول المعنى بالكلية، لأن الظاهر وهو إثبات الصفات غير مراد، فهذا أبطل من القول الأول، وهو مذهب المفوضة الذين ظن النووي رَحْمَةُ اللَّهِ وَغُفِرَ لَهُ هذه الدَّلَّةُ، أن هذا هو مذهب السلف، ومذهب السلف هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى، فلا يزالون يُمِرُّونَ نصوص الكتاب والسنة على ما جاءت به دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، وليس أنها ليس لها معنى، فكيف يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته باللغة العربية المألوفة لديهم ويكون كلامه بمتزلة رجل تكلم بلغة مجهولة؟! كأنه قال لهم يميني نال رحمة من الله ولا تايدي هي ميني، فهل إذا تكلم إنسان بهذا أمام جمع من الناس، هل يفهمون من كلامه شيء؟ وهل هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن كلامهم كلامٌ منكراً، فهذا تجهيل واتهام لنصوص الكتاب والسنة بأنها لا تفهم معناها ولا يبين منها شيء، وقد قال عز وجل: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) (ص: ٢٩)، فأين التدبر في حروف لا معنى لها؟!، وأين ما قال الله عز وجل: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤]، فكيف يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بياناً، ثم يكون هو غير معلوم المعنى، وهو يرغبهم ويبين كمال الرب عز وجل، فكيف يصلح ذلك؟ فكلامهم غير سديد.

وكما ذكرنا أن الظاهر من آيات الصفات وأحاديثها أنها تليق بجلال الله وأن صفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها، وهي مجهولة الكيفية، وكم من شيء نجعل كلفيته ونعرف معناه، وهذا غير ممتنع حيث يمكن التدبر وإن كنا لا نستطيع الإحاطة، فنحن نعرف الفرق بين الفاكهة وبين لحم الطير، ولا ندري كنه الفاكهة وكنه لحم الطير في الجنة؟ لا نعرف الكيفية، ونعرف أن هذا يفرق عن (وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ) [محمد: ١٥]، فكل عربي يعرف الفرق، وإن كنا لا ندري كيفية الماء الحميم الذي في جهنم، نسأل الله أن يعافينا ويعيدنا من ذلك.

ولذلك نقول أن قوله (أَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ)، كلام غير صحيح وفيها ثُهمة، إلا إن قصد بالظاهر (التشبيه) فعندها يكون المعنى صحيحاً ولكن التعبير خاطئ، لأن التعبير بأن الذي يظهر من الكتاب والسنة كلامٌ منكراً، وإما أن يقصد في الحقيقة - وهو المذهب الذي يُدين به المتأخرون من المتكلمين - نفي الصفة، وأن الظاهر من النصوص إثبات الصفة، وأن الكلام بمنزلة الكلام الأعجمي الذي له معنى آخر لا نعلمه بالكلية، وهذا المذهب أقبح وهو شرٌّ من التأويل، لأنه يتضمن النفي والتعطيل لصفات الله التي وردت، بالإضافة إلى تجهيل السلف، ونسبة الكتاب والسنة إلى الكلام بالمجهول الذي لا يُعقل معناه بالكلية، وفيه اتهام الرسول ﷺ بأنه خاطب الأمة بما لا معنى له، فكان هذا المذهب جامعاً لأنواعاً من المنكرات.

وقوله: (وَأَنَّ لَهَا مَعْنًى يَلِيْقُ بِاللَّهِ تَعَالَى) فإن قصد بالمعنى الكيفية، فنعم، فهذا أمرٌ فيه احتمال، أعني تكرار كلمة (المعنى) ففي هذا احتمال أنه يقصد الكيفية، لكن العبارة غير سديدة، لأنه أطلق.

وقد تكلم بعض السلف ونقل عن أئمة كبار أنهم قالوا (أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى)، لكن من نظر إلى مجموع ما نقل عنهم في هذا الباب أيقن بلا تردد أنهم لا يعنون بذلك أنها لا معنى لها مطلقاً أو أن معناها مجهول، فإنهم فسروا نصوص الصفات كتاباً وسنة، ونقلوا عن الصحابة أقوالهم في تفسير أسماء الله وصفاته، وإما يعني السلف بقولهم (لا معنى) الذي يطلبه المتكلمون، فعندما يتكلمون في معنى اليد، فيريد أن يُعرّفها فيقول (اليد هو عضو يتصل بيد الإنسان أو الحيوان وفيه أصابع)، ثم يقول إذا اليد جارحة، وبالتالي لا يجوز أن نصف الرب بها، ولهذا نقول لا يلزمنا هذه التعريفات، فقول السلف (لا معنى) أي لا تسألني عن المعنى المعلوم المفهوم حتى أفسره لك بما هو في الحقيقة تكييف وتمثيل، لا يصح معه أن تكون هي صفات الرب، ولذلك تعريف عامة الصفات أمرٌ محدث، فعندما يسألون عن معنى السمع ومعنى البصر، فتعريفاتهم أصعب في الفهم من اللفظ نفسه وهو في الحقيقة مردودٌ إليه، فعندما يقولون أن السمع هي صفة ثبوتية تدرك بها المسموعات أو تدرك بها الأصوات، فمثل هذا قد رجع التعريف إلى استخدام نفس اللفظ الذي نحتاج أن نعرفه، وذلك لأن كلمة السمع كلمة واضحة مفهومة المعنى لا تحتاج إلى تفسير، فالسمع هو السمع واليد هي اليد واليمين هي اليمين، فيقصدون (لا معنى) أي لا تعريفات كلامية، فهذا ما ينكره السلف المتقدمون ويقولون هي لا تحتاج إلى معنى وتعريفات، أو يقصدون (لا معنى) مأوّل، فالمعاني التي يستعملونها في التأويل، كقولهم اليد تعني القدرة والقوة أو الفضل والنعمة، ونحو ذلك مما يؤوّلونه.

وكلمة الإمام مالك المشهورة والمستفيضة عنه «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة» [رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٣٣)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» والذهبي في العلو، وصححه الألباني، وروي أيضاً ذلك عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك وعن أم سلمة مرفوعاً وموقوفاً، وصحح الألباني وقفه في تخريج الطحاوية]، فهذه الكلمة تدلنا على ما قصد السلف من ذلك، فقد قصدوا نفي الكيفية، وليس نفي المعاني بالكلية، أو إثبات معاني مجهولة كالكلام الأعجمي، وهذا هو معنى أن آيات الصفات عند المتكلمين من التشابهة، فقصدوا أن آيات

وَالثَّانِي أَنَّهَا تُؤَوَّلُ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِهَا، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَعَلَى هَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رحمته: الْمُرَادُ بِكُونِهِمْ عَنْ الْيَمِينِ الْحَالَةُ الْحَسَنَةُ وَالْمُنْزَلَةُ الرَّفِيعَةُ. قَالَ: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: يُقَالُ: أَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا جَاءَهُ مِنَ الْجِهَةِ الْمُحْمُودَةِ، وَالْعَرَبُ تَنْسِبُ الْفِعْلَ الْمُحْمُودَ وَالْإِحْسَانَ إِلَى الْيَمِينِ، وَضِدَّهُ إِلَى الْيَسَارِ. قَالُوا: وَالْيَمِينُ مَا أُخِذَ مِنَ الْيَمَنِ ^(١).

الصفات لها معاني مجهولة واحتجوا بقوله تعالى (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) [آل عمران: ٧]، وظنوا أن التأويل هنا بمعنى التفسير، والصحيح أن معنى التأويل هنا في الآية - فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته - بمعنى وما يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله عز وجل، وكذا لا يعلم وقت وقوع الغييات من قيام الساعة ونحوها إلا الله، وليس معنى أنه لا يعلم تأويله إلا الله، أنه لا يعلم تفسيره الذي هو بيان معاني الكلام إلا الله، لأن الله عز وجل قد خاطبنا بالقرآن وأنزله ليتدبر، ولم يستثن متشابهاً ولا غيره (كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) [ص: ٢٩] فكيف يُتدبر وهو لا يُعقل معناه بالكلية. ولا شك أن كل من خوطب بهذا اللسان العربي الذي منه القرآن والسنة، يمكن ترجمة معانيه إلى كل اللغات الأخرى، فقوله (كلتا يديه يمين)، يمكن أن ترجمها إلى الإنجليزية مثلاً، لأنها مفهومة المعنى ونقول لهم بالإنجليزية أيضاً أنه (ليس كمثله شيء) وأن الكيف مجهول. وهذا يدل على بطلان قول من يزعم أن عقيدة السلف هي التفويض بمعنى التجهيل، أي أن لها معاني غير مجهولة بالكلية، وإنما الصحيح أن لها كيفية تليق بجلال الله. أما أن الكلمة تستعمل بهذا فنعم، يمكن - اصطلاحاً - عند المتكلمين أن يستعملوا كلمة المعنى بالكيفية. على أي الأحوال فقد بينا مذهب السلف وأنها يُثبتون الصفة دالة على معانيها اللائقة بجلال الله مع جهل كفيته، مع نفي التعطيل والتمثيل والتشبيه والتأويل، لأن التأويل نوعٌ من التحريف لعدم وجود الدليل. والرسول صلى الله عليه وسلم قد خاطب الصحابة بهذه الألفاظ ولم يقل لهم قط إياكم أن تعتقدوا صفة اليدين لله، وإياكم أن تعتقدوا أنهما يمينان، فما صدر عنه هذا قط ولا من صحابته الكرام ولا من التابعين لهم بإحسان، حتى نجمت بدع الجهمية في التأويل، فتصدى لها السلف الموجودون في ذلك الوقت. ^(٢) للمزيد في هذا الباب راجع «الرسالة المدنية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتعليق الشيخ ياسر برهامي عليها.

(١) وهذا هو الذي نرفضه، ونقول هذا تأويل، والمعنى الذي ذكره متضمن، وقد قال قبل ذلك (قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَنَابِرَ حَقِيقَةٍ، عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَيَحْتَمِلُ، قُلْتُ: الظاهر الأول، وَيَكُونُ مُتَضَمِّنًا لِلْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ) وكذلك نقول هنا الظاهر أن هذه المنابر عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وذلك متضمن للحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة المحمودة.

وهذا المعنى الذي ذكره معنى صحيح لا شك فيه، ولكن لا يصلح بمفرده دون إثبات صفة اليدين واليمين لله عز وجل.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٍ) فَتَنْبِيْهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَمِينِ جَارِحَةٌ - تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ - فَإِنَّهَا مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا)

(١) لفظ الجارحة لم يرد إثباتاً ولا نفيًا في الكتاب والسنة، وهو لفظ مجمل يعامل كسائر الألفاظ المجملة فيقبل منه ما وافق معناه النص الشرعي ويرد منه ما سواه، فإن كان المقصود به أنه عضو كعضو الناس وكجزء من البشر مما يجرح بها ويستعملها، فنقول أن الله ليس كمثله شيء، وأن هذا المعنى المشبه غير مراد، ولكن حديث النبي ﷺ يدلنا على إثبات يدين لله ﷻ كِلْتَا يَمِينٍ، دون تمثيل ودون تعطيل، ولا علم لنا بالكيفية.

مسألة: وهل يصح إطلاق الشمال؟

وردت أحاديث صحيحة ثابتة - ومنها ما هو في صحيح مسلم وغيره - فيها ذكر الشمال، وقد حكم عليها بعض العلماء بأنها شاذة، وهي ليست كذلك، فالأحاديث صحيحة ثابتة والأسانيد روايتها ثقات، والشذوذ إنما يكون بمخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه.

وليس في أحاديث الشمال مخالفة لقوله (كلتا يديه يمين)، لأننا لا نعلم الكيفية، ولأن الشمال يمين في البركة والقوة، بخلاف المعهود عند العرب - بل وسائر الناس - أن الشمال فيها نقص أو ذم، فهذا هو الذي احترز منه النبي ﷺ حين قال (وكلتا يديه يمين)، فكلتا يديه صفات لله ﷻ على جهة الكمال المطلق لا نقص في الشمال، فهي اسمها شمال وهي يمين في البركة والقوة والكمال، لا نقص فيها كما عهدتم في أنفسكم، أو أن لها إسمان، ونمرها كما جاءت، وبهذا يظهر أن من قال أنها لفظ شاذ غير صحيح، وهو قد اعتمد على المعنى، ولو تأمل المعنى لعلم أن لا تعارض بين ذكر اليمين وذكر الشمال، كما لا تعارض بين النزول والاستواء، كما قال إسحاق بن راهويه: «دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام، فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، قال: نعم، قلت: فلم تتكلم في هذا؟» رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»، والذهبي في «العلو»، وصححه الألباني في مختصر العلو، ولذا كان إثبات أحاديث النزول عند السلف ليس مقتضياً لنفي الاستواء النزول، بل كلاهما صحيح، ونزول الله ليس كترولنا الذي ينافي العلو، بل هو ﷻ في علوه وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، ويصعد كيف شاء ﷻ، وليس في ذلك منافاة للعلو، ولذا فلا يصح أن نقول أن أحاديث النزول شاذة لمخالفتها لنصوص الكتاب والسنة في العلو، لا ليس هذا تعارضاً.

فَمَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَدَلَ فِيهَا تَقْلِيدُهُ مِنْ خِلَافَةِ أَوْ إِمَارَةِ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ حِسْبَةٍ أَوْ نَظَرٍ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَقْفٍ، وَفِيهَا يُلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ) هُوَ بَفَتْحِ الشَّيْنِ وَضَمِّهَا وَسَبْقَ بَيَانِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

قَوْلُهُ: (مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا) أَيُّ: مَا كَرِهْنَا، وَهُوَ بَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا.

قَوْلُهَا: (أَمَّا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدٍ بَنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أَخْبِرَكَ)

فِيهِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ فَضْلَ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَلَا يَمْتَنِعَ مِنْهُ لِسَبَبِ عَدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ قَتْلِ مُحَمَّدٍ هَذَا:

قِيلَ: فِي الْمَعْرَكَةِ، وَقِيلَ: بَلْ قُتِلَ أَسِيرًا بَعْدَهَا، وَقِيلَ: وَجِدَ بَعْدَهَا فِي خَرِبَةٍ فِي جَوْفِ حِمَارٍ مَيِّتٍ فَأَحْرَقُوهُ ^(٢).

(١) إِذَا فَالَإِنْسَانُ مُلْزَمٌ بِأَمْرِ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مِنْ تَرْبِيَةٍ وَتَأْدِيبٍ وَتَعْلِيمٍ وَنَفَقَةٍ أَمْوَالٍ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَجْعَلُ أَمْرَ النِّفَقَةِ عَلَى الْأَوْلَادِ صِرَاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ وَأَمْرَاتِهِ، الرَّابِحُ فِيهِ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرَ حِطًّا مِنْ حَقِّهِ أَكْثَرُ، وَخُصُوصًا عِنْدَ الطَّلَاقِ، فَالْمَشَاكِلُ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ الطَّلَاقِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَحْصِيَ، فَكُلُّ طَرَفٍ يَرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مَا يَسْتَطِيعُ، وَيَجَادِلُ وَيُنَافِحُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ أَوْ يَمْنَعَ أَكْثَرَ، وَيُعْطِي أَقْلًا، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ هُوَ الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ، وَإِنَّمَا حَرَصَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنْ يَنْصِفَ مِنْ نَفْسِهِ أَعْظَمَ أَجْرًا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ.

(٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ ﷺ وَلِدَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمَيْسٍ لِأَبِي بَكْرٍ عَامَ حِجَةِ الْوَدَاعِ وَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَشْهَرٍ، فَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ [الْإِصَابَةُ (٦/١٩٣)، أَسَدُ الْغَابَةِ (٥/٩٧)، وَوُلِدَ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي حِجَةِ الْوَدَاعِ كَمَا ثَبَتَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ].

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ثَارُوا عَلَى عُثْمَانَ، فَلَمَّا وَلِيَ بَنُو أُمَيَّةِ الْأَمْرَ صَارَ لَهُمْ نَوْعُ انتِقَامٍ مِمَّنْ اتَّهَمُوا بِهِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ مِمَّنْ شَارَكَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ، فَضْلًا أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي قَتَلَ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّقِدُ بَعْضَ الْأُمُورِ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّهَمَ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرٍ دُونَ بَيِّنَاتٍ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَقُولُهُ عَلِيٌّ ﷺ لَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ لَمَّا طَالَبُوهُ بِأَخْذِ الثَّأْرِ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُمُ اتُّنُونِي بَيْتَهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَطَّلَبُهُ دَائِمًا فِي كُلِّ مَنْ اتَّهَمَ فِي ذَلِكَ، حَيْثُ الْأَسَانِيدُ الْمَرْوُودَةُ فِي تَحْدِيدِ قَتْلِ عُثْمَانَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَلَيْسَ أَحَدًا مِمَّنْ حَضَرَ الْوَاقِعَةَ مِنَ الْعَدُولِ، فَكُلُّ مَنْ شَهِدَ الْقَتْلَ كُلَّهُمْ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَى عُثْمَانَ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّونَ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ تَأْوِيلٌ عَنْدهُمْ فَاللَّهُ ﷻ أَعْلَمُ بِهِمْ، لَكِنْ نَقُولُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَاقِعَةَ لَيْسُوا عَدُولًا، وَذَلِكَ أَنَّ عُثْمَانَ ﷺ قَبْلَ قَتْلِهِ عَزَمَ عَلَى شَبَابِ الصَّحَابَةِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى دِيَارِهِمْ، فَعَزَمَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ شَبَابِ الصَّحَابَةِ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى دِيَارِهِمْ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَلَّا يُسْفِكَ فِي الدِّفَاعِ عَنْهُ دَمًا، وَفَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَى

قوله ﷺ: (اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ)

هَذَا مِنْ أَبْلَغِ الزَّوَاجِرِ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، وَأَعْظَمِ الْحَثِّ عَلَى الرَّفْقِ بِهِمْ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ بِهَذَا الْمَعْنَى (١).

قوله ﷺ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الرَّاعِي هُوَ الْحَافِظُ الْمُؤْتَمِنُ الْمُتْلِزِمُ صَلَاحَ مَا قَامَ عَلَيْهِ، وَمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِهِ (٢).

الله، وكان ما بشره به النبي ﷺ في الرؤيا من أنه سيفطر عنده، وقد بشره قبل ذلك بأنه سيدخل الجنة على بلوي نصيبه (ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرٌ - قَالَ - فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ « افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ ». قَالَ فَذَهَبَتْ فَإِذَا هُوَ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) مسلم، ولم يرضى لا على ولا عائشة ولا أحد من الصحابة بقتل عثمان رضي الله عنه، بل إرسال على رضي الله عنه الحسن والحسين ضمن طائفة من شباب أهل البيت يحمون عثمان رضي الله عنه ضمن جماعة من المهاجرين والأنصار، يدل على عدم رضى علي رضي الله عنه ولا عائشة رضي الله عنهما ولا أحد من الصحابة عما فعله الثوار الذين حاصروا عثمان ومنعوه الطعام والشراب ثم قتلوه عليهم من الله ما يستحقون.

وانظر إلى ذلك الإنصاف من عائشة رضي الله عنها، فالأمير الذي كان على أهل مصر وقد غزا معهم غزوة في ذلك الوقت كان ممن قتل أخاها، ومع ذلك أنصفت، فمدحت هذا الأمير لأجل ما كان من رفقته برعيته، فقد كان يموت للرجل منهم البعير فيعطيه البعير، ويموت العبد فيعطيه العبد، ويحتاج النفقة فيعطيه النفقة، وهذا دليل على رفقته برعيته، ولذلك بينت فضله في ذلك.

(١) المشقة المذمومة هي فيما لم يشرع، فمثلاً لو طَوَّلَ عليهم الخطبة بما يشق عليهم - والسنة تقصير الخطبة وتخفيفها - فقد شق عليهم، وكذا لو أطال صلاة الفريضة فلا يسع الناس أن يخرجوا منها ولا أن يجلسوا فيها، فقد شق عليهم مشقة غير مشروعة، أما أن يشق في أمر هو مشروع والناس إنما عدوه مشقة لكسلهم، فضلاً عن أمر ليس فرضاً عليهم، فهذا ليس بمشقة أصلاً، فلو أطال عليهم التراويح مثلاً لم يكن قد شق عليهم، فإنهم لا يلزمهم أن يستمروا معه فيمكن أن يخرجوا منها، ويمكن أن يجلسوا فيها، بخلاف الفريضة التي لا يمكنهم فيها ذلك.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع علمهم بالأمر بالتخفيف، يصلون التراويح حتى يخاف الناس أن يفوتهم الفلاح يعني السحور.

(٢) أي: أنه قد وكل إليه حفظ شيء معين ورعايته والقيام بما يصلحه واتممن على ذلك، فقد جعلت أمانة في عنقه أن يصلح ما كان راعياً عليه وما هو تحت نظره.

ففيه أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهِ شَيْءٌ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ (١).

(١) وهذا الحديث من جوامع كلم النبي ﷺ، وهو فائدة تربوية عظيمة الأهمية في إحياء روح المسؤولية عند كل أفراد الأمة، إذ يستشعر الإنسان أن ما تحت يده من أمانات عامة وخاصة، أنه مسؤول أمام الله ﷻ عنها، ولذا يلزمه أن يقوم بها بحقها لأجل الموقف بين يدي الله ﷻ يوم القيامة، وليس لأجل المحاسبة الدنيوية ممن يراقبه أو يحاسبه، بل لابد وأن يقوم بالمسؤولية لله ﷻ. وقد بدأ النبي ﷺ بمسؤولية الأمير لأنه أعظم أثراً وأخطر قدراً في التأثير على الأمة، وخللته خللٌ للمجموع، وصلاحه نفع للمجموع كذلك.

وكما ذكر النووي رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الإمامَ مسؤول عن فعل الصلاح بالرعية في دينهم ودنياهم، فمن هنا أخذ العلماء أن المقصود من الإمامة إقامة الدين في الخلق وسياسة الدنيا بالدين، لأن هذا معنى أنه مسؤول عن الرعية في صلاحهم، فإنه لا صلاح لهم بغير الإسلام والإيمان والإحسان، فالإمارة والرياسة والإمامة والملك المقصود الأول والأعظم منها إقامة الدين وهو أن يؤمن الناس وأن يُسَلِّمُوا وأن يُحْسِنُوا، فيؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورُسُله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يتركوا الشرك بالله والكفر والنفاق، حتى من كان من أهل الذمة والعهد منهم فإن الإمام مطلوب منه أن يسعى إلى إدخالهم في الدين رغم أنه لا يُكرههم على ذلك، إلا أن إزالة الشبهات وإقامة الحجج والبراهين، هي من أعظم واجبات الدين، حتى ولو كانوا يكرهون ذلك، فإن الحجة لابد وأن تكون قائمة في كل وقت وفي كل مكان، ثم هي سبيل إلى دخولهم أو دخول أبنائهم أو من بعدهم في الإسلام بعد حين، وكذلك يمنع الدعوة إلى الكفر والنفاق والفسوق والشرك بالله ﷻ، فإن هذا حفظ للدين، فليس الإمام مسؤولاً فقط عن كونه يوفر للناس الطعام والشراب، بل المسؤولية الأعظم في إقامة الدين كما ذكرنا.

وكذا هو مسؤول عن إقامة الصلوات الخمس في الناس، وقد قال ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشَرَّ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَهُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِذُهُمُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ» رواه مسلم (٣٤٤٧)، فقوله ﷺ «فيكم» يدل على أنه لابد أن يكون مقيماً للصلاة في الناس، وليس فقط أنه يصلي في نفسه، بل يحث عليها ويرغب فيها ويحذر من تركها ويعاقب من تركها، وكذا صوم رمضان.

وهذه المقاصد لا وجود لها في الدولة المدنية، فالدولة المدنية المعاصرة لا تعرف هذه المقاصد، وترى أن الدين حرية شخصية، وليس من وظيفة الدولة أن ترعى ديناً بعينه أو أن تسعى إلى إدخال الناس فيه أو إلى ثباتهم عليه، فلا ترى ذلك، وإنما ترى الملل متساوية، ولكن عندنا في الإسلام الإمام مسؤول عن الرعية في دينهم وفي أخلاقهم وفي أحوال قلوبهم، ولا نعني بذلك أنه يكون مسؤولاً عن الفساد الذي يقع منهم، وإنما هو مسؤول عن دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإرشاد زائغهم ومنع المنكرات عنهم، وليس العكس، ولذلك عليه أن ينصب لهم ويقيم فيهم من

يُعلمهم دينهم ويُقَيِّمهم فيما يحتاجونه من مسائل، ويُعلمون الناس ابتداءً ما غاب عنهم من دينهم من الإسلام والإيمان والإحسان الظاهر والباطن، فالظاهر من حُسن الخلق في معاملة الناس، والباطن من الأحوال الإيمانية القلبية التي تكون بين العبد وربّه، ثم هو مأمور بنشر الكتاب والسُّنة التي تأمر بإصلاح القلوب والأخلاق والعبادات والمعاملات، وكذا هو مأمور برعاية إقامة أنظمة الإسلام في الحياة التي يُيسر الله ﷻ بها نشأة الأفراد على مرضاة الله ﷻ وعلى عبادته والتي يُسميها العلماء فروض الكفاية، أو بتعبير آخر "عبودية الأمة"، لأن هناك ارتباط وثيق بين أنظمة الحياة التي تتبناها الدولة وبين نشأة الأفراد، فلو أن دولة كما ذكرنا لا ترى الدين من مسؤوليتها، تنشأ بها أجيال تلو أجيال ملحدة لا دين لها. انظر إلى شعوب أوروبا منذ الثورات التي قامت للتخلص من سلطان الكنيسة، ماذا كان شأنهم؟ فقد تخلصوا من سلطان الكنيسة بل والدين كله، فنشأت أجيال تلو أجيال لا تُقر بملة ولا بشرية، وأصبح الإلحاد أمراً عاماً منتشرًا.

وهذا أمرٌ ملحوظ أيضاً في الدول التي تتبنى بدعة ضلالة، فضلاً عن كفر وشرك، كبدعة الرافضة، فقيام دولة على هذه البدعة، فهي قد قامت على غير المقصود من إقامة الدولة، فالدولة المسلمة يجب أن تحارب البدع والضلال وتشر السُّنة وتمنع الناس من سب أصحاب النبي ﷺ وتبين لهم فضائلهم، فإذا وجد العكس، كان ذلك بسبب غياب أنظمة الحياة الإسلامية ووجود نظام باطل يترتب عليه نشوء أجيال تلو أجيال على البدع والضلالات، فهناك ارتباط وثيق بين أنظمة الحياة وبين نشأة الأفراد، بين عبودية الأمة وعبودية الأفراد، بين فروض الأعيان التي يلزم الناس أن يكونوا عليها، وبين قيام فروض الكفايات من نظام التعليم، والإعلام، والحسبة، والقضاء، والحرب والسلم، والنظام الاجتماعي، والاقتصادي، والتي تؤثر على أجيال متتابعة، وهذه كلها من فروض الكفايات، التي هي ضمن مسؤولية الدولة المسلمة، ومسؤولية الإمام، فهذا معنى المسؤولية، وهذا هو معنى الرعاية، رعاية الدين وإقامة الدين.

فهذه كلها واجبات شرعية فرضها الله ﷻ في كتابه، لا يجهلها طالب علم فضلاً عن عالم، ولذلك نقول مثلاً قد فرض الله ﷻ على الأمة أن يوجد فيها من يتفقه في الدين قال تعالى (فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)، فهذه مسؤولية الإمام ومسؤولية الدولة المسلمة، وكذا أن يوجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى (وَلَتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، ومن تأمل أوامر الشرع وجدها تصدر دائماً بصيغة خطاب الجماعة، مع أن بعضها موجه إلى الفرد لا الجماعة مثل الوضوء والغسل، فأنت تتطهر منفرداً بلا شك، ولكن الخطاب بها كان للمجموع: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، وكذا الخطاب في إقامة الحدود وفي الجهاد لم يكن للرسول ﷺ، بل كان خطاباً للمجموع، لأن الأمة مسئولة عن إقامة ما يعين هؤلاء الأفراد على واجبات دينهم، لأن هذا من إقامة الدين، ومن الصلاح الواجب.

قوله ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتَ يَوْمَ يَمُوتَ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)

هَذَا الْحَدِيثُ وَالَّذِي بَعْدَهُ سَبَقَ شَرْحُهُمَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِلًّا لِعِشَّتِهِمْ فَتَحْرُمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ، وَيَخْلُدُ فِي النَّارِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّهُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ دُخُولِهَا أَوَّلَ وَهْلَةٍ مَعَ الْفَائِزِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ)، أَي: وَقْتُ دُخُولِهِمْ، بَلْ يُؤَخَّرُ عَنْهُمْ عُقُوبَةُ لَهُ إِمَّا فِي النَّارِ وَإِمَّا فِي الْحِسَابِ، وَإِمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ^(١).

وسياسة الدنيا بالدين، أعني في أمور المعاش، وهو الصلاح الثاني بعد إقامة الدين الذي هو المقصود الأعظم، فلو خيرت الأمة بين أن يكفروا بالله ويجدوا طعامهم وشرابهم، وبين أن يجوعوا ويؤمنوا بالله ﷻ، بل وأن يقتلوا عن آخرهم، كما قُتل أصحاب الأخدود، لكان الاختيار المقدم أن يجوعوا أو يقتلوا عن آخرهم مع بقائهم على الدين - إن تُصوِّر ذلك - كان هو الواجب، وقد جاع الصحابة رضي الله عنهم وأصابهم ما أصابهم، وقتل منهم من قتل مع الرسول ﷺ وكل ذلك لأجل إقامة الدين.

ولذا نقول الوظيفة الثانية هي سياسة الدنيا بالدين، وهذه في رعاية المصالح الدنيوية التفصيلية بموازين الشريعة، من البيع والشراء والأسواق، وحاجات الناس الدنيوية هي أيضاً من ضمن الفروض، بأن يوجد فيهم الطبيب والمهندس والتاجر الصدوق، وأن يوجد فيهم من يكفيهم حاجاتهم التي هي مرتبطة بالدين في نهاية المطاف، فهذا كله من معنى المسؤولية.

وكما ذكرنا أن قضية المسؤولية في قوله ﷺ (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)، هو معنى تربوي ضروري أن ينشأ عليه الإنسان منذ صغره، حتى ولو كان عبداً، حتى ولو كانت امرأة، فالكل لابد وأن يتحمل المسؤولية في سبيل مصالح الدين والدنيا، فيتحملوا مسؤولية كل ما هو تحت أيديهم من الأمانات.

(١) وهناك خطر عظيم لمن ارتكب الكبائر التي قال النبي ﷺ فيها أنه لا يدخل الجنة، أو أوجب الله له النار، أو له عذاب أليم ونحو ذلك.

وقد احتج الخوارج بهذه النصوص ومثلها على تكفير مرتكب الكبيرة، والمعتزلة في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ولا حجة لهم في ذلك مع أحاديث الشفاعة المتواترة، ومع قول الله ﷻ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: ٤٨، ١١٦].

وهذا الخطر العظيم لمن ارتكب الكبائر ليس فيما قاله الخوارج من عقيدة فاسدة، من إلغاء عقيدة التوحيد بفعل الكبيرة، وقول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، وإنما الخطر الكبير في سوء الخاتمة، فإنه لربما يحرم

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: وَجُوبُ النَّصِيحَةِ عَلَى الْوَالِي لِرَعِيَّتِهِ، وَالِاجْتِهَادُ فِي مَصَالِحِهِمْ، وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ^(١).

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: (يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتَ وَهُوَ غَاشٌّ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ قَبْلَ حَالَةِ الْمَوْتِ نَافِعَةٌ^(٢).

الثبات على التوحيد عند الممات بسبب ما ارتكب من هذه الكبائر، فيموت على الكفر أو النفاق، فيكون منطبقاً عليه الوعيد، ويزول المانع من خلوده في النار، فالمانع من الخلود في النار هو الموت على التوحيد، فإنه إذا كان الصالحون يخافون على أنفسهم من نزع التوحيد عند الموت، فما الظن بمن ارتكب من الذنوب ما يوجب العذاب الأليم، ويوجب الحرمان من الجنة وما يوجب دخول النار؟!، فيخاف عليه أن يموت في فتنه المحيا والممات مفتوناً، لم يثبتته الله ﷻ وقد تمكن منه الشيطان لتسلطه عليه، نسأل الله العافية. ولهذا نقول هذه الأحاديث في الوعيد الشديد، ينبغي وأن تُقرَن بما يُبقي أثر الوعيد في النفوس، فكان من علماء السلف من يكره تأويل مثل قوله ﷺ (إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةُ) بمثل قول النووي (فَيَمْتَنِعُ مِنْ دُخُولِهَا أَوَّلَ وَهْلَةٍ مَعَ الْفَائِزِينَ)، مع أن هذا التأويل هو معتقدهم الذي يقولون به، لكن كانوا يكرهون أن يقال ذلك للناس حتى لا يفقد الحديث أثره في ترهيب الظالم والغاش للبيعة الذي كتم عنهم الخير وتعامل معهم بالسوء والشر.

فانظر إلى الخطر الذي عليه من كان غاشاً لرعيته حتى أطلق الوعيد، فكيف بمن كان ناصحاً لأعداء الإسلام مضيعاً حقوق المسلمين، بل محارباً لهم في حقيقة الأمر حريصاً على أذيتهم، نسأل الله العافية. (١) لأن هذا من معنى النصيحة التي هي ضد الغش، فالذي (يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ) لرعيته، فهو الذي قد كتم حقوقهم وضيعها، وأظهر لهم أمراً وأخفى غيره، قد أظهر لهم أنه يرضى مصالحهم، وفي حقيقة الأمر هو يضيعها، وأظهر لهم أنه يرضى دينهم، وهو في الحقيقة ليس فقط يضيعه بل يحاربها، يظهر للناس أنه يرضى أموالهم، وهو يأكلها بالباطل ويغلبها ويسرق منها، وأخطر السرقة، السرقة من المال العام، لأن هذه حقوقها موزعة بين المسلمين، وأنى له أن يؤدي الحق لكل ذي حق، فهو أمر شاق عظيم سوف يُسأل عنه يوم القيامة، فالذي يظهر الرعاية لمصالح الأمة، وهو في الحقيقة يُبطن غشهم وإفسادهم وتضييع حقوقهم ومصالحهم، فالجنة عليه حرام، نسأل الله العافية.

(٢) ولكن كيف يتوب إلى الله ﷻ، وقد ضيع الحقوق قبل ذلك؟

والجواب أن عليه أن يتوب إلى الله ﷻ، والتوبة ليست مغلقة وممتنعة في حق من انتهك الحقوق العامة أو المال العام، فعليه أن يجتهد في الإصلاح، ويسدد ويقارب في رد الحقوق إلى أصحابها، برد ما أخذ أو بدله أو مثله، وإنفاقه في مصالح المسلمين، وإن كان هو على خطر بعد ذلك من عدم القبول، ولذا ينبغي أن يظل يبكي طول عمره، فإن النبي ﷺ قد غلظ في الغلول، وأبى أن يقبل الشرايين اللذين أحذهما أحد أصحابه قبل أن تُصبتها المقاسم، عقوبة له وزجراً ليظل على خوف ووجل.

قوله: (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ بِي حَيَاةَ مَا حَدَّثْتُكَ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (لَوْ لَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ)
يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ هَذَا الْحَالِ، وَرَأَى وَجُوبَ تَبْلِيغِ الْعِلْمِ الَّذِي عِنْدَهُ قَبْلَ
مَوْتِهِ، لِئَلَّا يَكُونَ مُضَيِّعًا لَهُ، وَقَدْ أُمِرْنَا كُلُّنَا بِالتَّبْلِيغِ (١).
قوله: (إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نَخَالَتِهِمْ)

وقد أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه حين ولي خلافة بني أمية أن يردوا ما أخذوه من
أموال إلى بيت المال، وشدد في ذلك حتى نقم عليه كثير من بني أمية، ولكن هذا هو المشروع.
ويتساهل البعض الآن في سرعة الإفتاء بعدم رد أموال المظالم إلى المصالح العامة لكثرة الفساد، وإن كان
الأمر يحتمل التخليط كما فعل النبي ﷺ بأن يُقال لا نستطيع أن نخبرك بما يُبيريء ذمتك بالكلية.
وهناك من يظن أن المال العام هو مال الحكومة وأنه حلال، فهو لاء من أجهل خلق الله، فمال الحكومة
مال ثمانين مليون مسلم، فإذا أخذ شيئاً منه، كيف يؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها، والجنيه الواحد لا بد أن
يقسم على أكثر من ثمانين مليون؟!
وكمن يحتج بأن الراتب قليل، وينسى أن الأجير إذا لم يرض بالأجرة، فعليه ترك العمل والبحث عن
غيره، لا أن يقطع من مال المؤجر.
ومن الناس من يتفع بركوب القطار ويتهرّب من دفع الأجرة، إنما الذي من حقه ألا يدفع، هم فقراء
المسلمين، أما من يقدر، فلماذا تتفع بذلك دون غيرك؟!
ومثله من يستعمل الكهرباء من خلف العدادات - يسرق الكهرباء -، بدعوى أن له حظاً في هذه
الكهرباء، ويتجاهل أنه يتفع بها بمنفعة خاصة، ويتفع بها بقدر أكبر من غيره، فضلاً عن أخذ حقه من
الانتفاع العام من إنارة الطرق والمرافق والمصالح ونحوها، ومن فعل ذلك عليه أن يردّها إلى مصالح
المسلمين وهذا أيضاً قد لا يُغني عنك.
(١) ذكر هنا أنه خاف على نفسه، وذلك أن من أمراء بني أمية من كان ظالماً شديداً الاعتداء، لا يراعي
حرمة لصحابي ولا لآل البيت، بل على العكس من ذلك كانوا يغلبون العقوبات على أئمة أهل البيت،
ولا يعترفون بحرمة أصحاب محمد ﷺ، فكان الساكت عنهم معذوراً، خصوصاً أن غيره قد قام بالتبليغ.
ويحتمل - بل هو الأظهر - أن سكوته كان لأجل مفسدة أخرى أعظم، وخشية فتنة يمكن أن تقوم
بالخروج على الأمراء الذي يترتب عليه انتهاك حرمت أعظم وسفك دماء أكثر، كما حصل في فتنة ابن
الأشعث، وموقعة الحرة، وغيرها، والله أعلى وأعلم.

يَعْنِي: لَسْتُ مِنْ فَضْلَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَهْلِ الْمَرَاتِبِ مِنْهُمْ، بَلْ مِنْ سَقَطِهِمْ^(١).
وَالنُّخَالَةُ هُنَا اسْتِعَارَةٌ مِنْ نُخَالَةِ الدَّقِيقِ، وَهِيَ قَشُورُهُ، وَالنُّخَالَةُ وَالْحُقَالَةُ وَالْحُمَالَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.
قَوْلُهُ: (وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ)
هَذَا مِنْ جَزَلِ الْكَلَامِ وَفَصِيحِهِ وَصِدْقِهِ الَّذِي يَنْقَادُ لَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ كُلَّهُمْ
هُمْ صَفْوَةُ النَّاسِ وَسَادَاتُ الْأُمَّةِ، وَأَفْضَلُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ، وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ، قُدُوةٌ لَا نُخَالَةَ
فِيهِمْ، وَإِنَّمَا جَاءَ التَّخْلِيضُ بِمَنْ بَعْدَهُمْ، وَفِي مَنِّ بَعْدَهُمْ كَانَتْ النُّخَالَةُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ شَرَّ الرَّعَاءِ الْخُطْمَةُ)
قَالُوا: هُوَ الْعَنِيفُ فِي رَعِيَّتِهِ لَا يَرْفُقُ بِهَا فِي سُوقِهَا وَمَرْعَاهَا، بَلْ يَخْطُمُهَا فِي ذَلِكَ وَفِي سَفِيهَا
وغيره، وَيَرْحَمُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بِحَيْثُ يُؤْذِيهَا وَيَخْطُمُهَا^(٢).

٦ - باب غِلْظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ؛ ثُمَّ قَالَ:
«لَا أَفِينُ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرُهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي.
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أْبْلَغْتُكَ.

(١) فهذا هو ادعاء تعظيم الصحابة وهو في الحقيقة لا يُعَظِّمُهُمْ، فهو يقول له أنت لست منهم، كمن يقول
لأهل الديانة نحن نحترم صحيح الدين، ولكن أنتم لستم أصحاب الدين الصحيح، كي يهرب ويبرر
لنفسه، وهذه طريقة شيطانية قديمة، فالنصارى يدعون تعظيم المسيح ﷺ ويخالفون قوله، ويعظمون
الحواريين ويخالفون ما كانوا عليه، وهكذا كان عبيد الله بن زياد وأمثاله يُظهرون تعظيم أصحاب محمد ﷺ
ثم يقولون لمن نصحبهم ودعاهم إلى الله، أنت من النخالة، والنخالة القشر الذي لا ينفع بيبقى في المنخل،
وقد يرمى ويلقى به، وكأنه يريد أن يقول له أنت لا بد أن يلقي بك، سوء أدب فقد كان معروفا بالظلم.
(٢) فكل من هو تحته ينكسرون من شدته وعُنفه وغِلْظِهِ، فكيف إذا كانت هذه الشدة من أجل الدين،
فيحطمهم ويعنف عليهم إذا كانوا ملتزمين بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ.

لَا أَفِينُ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي .
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ .

لَا أَفِينُ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثَغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي .
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ .

لَا أَفِينُ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي .
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ .

لَا أَفِينُ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي .
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ .

لَا أَفِينُ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي .
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ .

[الثغاء: صياح الغنم؛ الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل؛ رقاع: ما عليه من الحقوق مكتوبة

في رقاع وقيل الثياب التي غلها؛ الصامت: الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان].
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانٍ وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ
حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّانٍ .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ
زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ
فَحَدَّثَنَا بَنَحْوَمَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ بِنِ حَيَّانٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بَنَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

قوله: (ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ)
هَذَا تَصْرِيحٌ بِغِلْظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ.
وَأَصْلُ الْغُلُولِ: الْخِيَانَةُ مُطْلَقًا، ثُمَّ غَلَبَ اخْتِصَاصُهُ فِي الْإِسْتِعْمَالِ بِالْخِيَانَةِ فِي الْغَنِيمَةِ.
قَالَ نَقْطَوْنِهِ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَيْدِيَ مَغْلُولَةٌ عَنْهُ، أَيْ مَحْبُوسَةٌ، يُقَالُ: غَلَّ غُلُولًا وَغَلَّ إِغْلَالًا^(١).
قوله ﷺ: (لَا أُلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَحْيَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ)
هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (أُلْفَيْنَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِالْفَاءِ الْمُسْكُورَةِ.
أَيُّ: لَا أَجِدَنَّ أَحَدَكُمْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، وَمَعْنَاهُ: لَا تَعْمَلُوا عَمَلًا أَجِدْكُمْ بِسَبَبِهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.
قَالَ الْقَاضِي، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْعُدْرِيِّ: (لَا أُلْقَيْنَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْقَافِ، وَلَهُ وَجْهٌ كَنَحْوِ مَا
سَبَقَ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الْأَوَّلَ.
وَالرُّغَاءُ بِالْمُدِّ صَوْتُ الْبَعِيرِ، وَكَذَا الْمَذْكُورَاتُ بَعْدَ وَصْفِ كُلِّ شَيْءٍ بِصَوْتِهِ^(٢).
وَالصَّامِتُ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ.
قوله ﷺ: (لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا)
قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالشَّفَاعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

(١) الأظهر أن الغلول المقصود هنا هو المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، بمعنى الخيانة في المال العام، لأن الحكم واحد، ولأن قياس الأمر يقتضي إلحاق كل الأموال العامة ببال الغنيمة، فبال الغنيمة محصور فيمن حضر الواقعة، وهؤلاء قد يمكن ضبطهم في بعض الأحيان، وأما الأموال العامة للمسلمين فهي أعم من ذلك فهذه ضررها أخطر، ولذلك كانت الخيانة فيها من اغتصاب الأموال العامة هي أعظم أنواع الغلول، نسأل الله العافية.

(٢) فالرغاء: صوت الشاة، والحمحمة: صوت الفرس، وفيه عظم عذاب الغال.

قَالَ: وَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْ لَا غَضَبًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ، ثُمَّ يَشْفَعُ فِي جَمِيعِ الْمُؤَحِّدِينَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي شَفَاعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وَجُوبِ زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالْحَتْلِ، وَلَا دَلَالَهَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الْغُلُولِ، وَأَخَذَ الْأَمْوَالَ غَضَبًا، فَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالزَّكَاةِ. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ مَا غَلَّه.

فَإِنْ تَفَرَّقَ الْجَيْشُ وَتَعَذَّرَ إِيصَالُ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَيْهِ (٢)، فَفِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ: يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ (٣).

(١) نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْخَطَرِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْغَالُ، فَرُبَّمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّارِ وَهُوَ عَلَى رِقْبَتِهِ بَعِيرٌ، وَقَدْ أَخَذَهُ مِنَ الْمَالِ الْعَامِ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَمْ تُصَبِّهِ الْمَقَاسِمُ، فَيَسِظِلُ الْبَعِيرُ أَوْ الْفَرَسُ أَوْ الشَّاةُ أَوْ الذَّهَبُ وَالْفُضَّةُ مَلَاصِقًا لَهُ، مُتَعَلِّقًا فِي رِقْبَتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَزَحَامٍ عَظِيمٍ وَحَشَرٍ فِي مَوْقِفٍ مَدَّتْهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ هَذَا الشَّيْءُ يَصْرُخُ بِصَوْتِهِ يُزَعِّجُهُ، وَيَسْتَعِثُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَأَاهُ يَقُولُ لَهُ ﷺ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَمْلِكُ الشَّفَاعَةَ، وَإِنَّمَا هِيَ مِلْكُ اللَّهِ ﷻ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ: (قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) [الزمر: ٤٤] فَهُوَ يَجْعَلُهَا ﷻ لِمَنْ شَاءَ، فَيَجْعَلُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الْإِسْتِذْنَانِ مِنَ اللَّهِ ﷻ، وَيَعِدُ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ فَيَمْنُ أَذْنُ اللَّهِ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِمْ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف: ٨٦].

(٢) بِمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ غَلَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَيُرَدُّ مَا غَلَّ إِلَى الْمَغَانِمِ لِيُقَسَّمُ، وَلَكِنْ إِذَا تَفَرَّقَ الْجَيْشُ وَصَارَ التَّقْسِيمُ بِنَاءً عَلَى التَّقْسِيمِ النَّاكِصِ مِنْهُ هَذَا الْجُزْءُ، فَأَصْبَحَ كُلُّ مَنْ حَضَرَ الْوَاقِعَةَ وَكُلُّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْغَنِيمَةِ، سَوْفَ يَكُونُ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ هَذَا الشَّيْءِ.

(٣) ثُمَّ لِلشَّافِعِيَّةِ بَعْدَ أَنْ يَصِلَ مَا غَلَّ إِلَى الْإِمَامِ أَقْوَالٌ فِيمَا يَصْنَعُهُ فِيهَا الْإِمَامُ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَظَلُّ مَحْبُوسًا حَتَّى يَظْهَرَ صَاحِبُهُ، وَهَذَا أَمْرٌ غَيْرٌ مُمْكِنٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ غَيْرٌ مَعْلُومٌ ابْتِدَاءً. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ وَالْحُسَيْنُ وَالزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَيْثُ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ: يَدْفَعُ خُمْسَهُ إِلَى الْإِمَامِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي ^(١).
وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ عُقُوبَةِ الْغَالِ:

(١) وهذا هو الصحيح، لأن الخُمس مصارفه معروفة، والأربعة أخماس هي للغانمين، وهؤلاء قد صاروا مجهولين أو معلومين لا يمكن الوصول إليهم، فيتصدق به نيابة عنهم تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي بما فيه مصلحة صاحب المال صحيح موقوف على الإجازة، والإجازة هنا لا تعلم إلا يوم القيامة، ولكنه هنا أنسب الأمور، والإجازة مأمولة مرجوة إن شاء الله، لأنه قد وجد حسنات يوم القيامة يأخذها.

ومن هنا كان اشتراط البعض أن يكون مصرف المال الحرام في بعض الأمور دون غيرها، كمن يشترط أن يجعل في دورات المياة أو في رصف الطرق أو نحو ذلك من الأشياء المهمة، فهذا القول لا وجه له أصلاً، ولا هو من كلام أهل العلم، لأن التصديق به يكون نيابة ووكالة عن أصحابه، وهؤلاء الأرضي لهم أن يجعل في مسجد، أو ينفق على فقير، وهذا أقرب من أن يجعله ولا بد في دورة مياة، بل هذا ليس بلازم، فهذا ربما يحتاج إليها فتكون مصلحة، فالعبرة أنه إنما يتصدق به عن أصحابه لا عن نفسه، ومن هنا كان الكلام أنه لا يلزم أن يجعل في غير المساجد كما يقول البعض أو في غير الطعام والشراب، فيقول للفقير المال الذي تأخذه من رجل كان يعمل في الحرام أو كان مالا مسروقا لا تأكل به ولا تشرب، بل الحقيقة أن هذا المال قد تصدق به صاحبه الحقيقي المجهول، وهذا الرجل قد تصدق به نيابة عنه، فصار حكم هذا المال حلالاً لمن أخذه بحكم الوكالة والنيابة، ويوم القيامة الله عَزَّوَجَلَّ أعلم بهم، وهذا هو الذي قاله جمهور أهل العلم، لأن حبس المال حتى يفسد أو يظل سنوات لا يُتفع به، أمرٌ غير صحيح. وأما مسألة أن المعجوز عنه كالمعدوم، فهو صحيح، فهذه الأموال تُنفق في مصالح المسلمين عموماً ومن ضمنها بناء المساجد، والإنفاق على طلبة العلم وعلى الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والغارمين وفي الرقاب، في كل مصارف الزكاة والفيء.

وكذلك فوائد البنوك، فهي ليست من أموال البنك المملوكة له كما هو ظاهرها، بل حقيقتها أنها أموال أخذها البنك بالربا من المقرضين، ويجب عليه أن يردها لهم، ويجب على من أخذها من البنك أن يردها إليه ليردها إلى أصحابها، ومن المعلوم أنه لو ردها إلى البنك، فالبنك سيأكلها ولن يعطي صاحبها منها شيئاً، ولن يُقَلل فليسا من الفائدة، إذاً من أخذ الفوائد عليه أن يتصدق بها عمن دفعها ظلماً وعدواناً، وإن كان المقرض بالربا أثماً، لكن هذا لا يضيع حقه في ماله، فكان الواجب على المقرض إذا تاب إلى الله عَزَّوَجَلَّ أن يدفع رأس المال ولا يدفع الزيادة، ولو دفع الزيادة وجب ردها إليه. ولذا قلنا أنه لو تصدق بهذا المال البوي عن صاحبه الذي يلزم أن يُرد ماله إليه، لكان ذلك تخفيفاً عنه وعن صاحبه والله أعلى وأعلم.

فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأُئِمَّةُ الْأَمْصَارِ: يُعَزَّرُ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ، وَلَا يُحَرِّقُ مَتَاعَهُ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ لَا يُخْصَى مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَالَ مَكْحُولٌ وَالْحَسَنُ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُحَرِّقُ رَحْلَهُ وَمَتَاعَهُ كُلَّهُ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِلَّا سِلَاحَهُ وَثِيَابَهُ الَّتِي عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِلَّا الْحَيَوَانَ وَالْمُضْخَفَ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي تَحْرِيقِ رَحْلِهِ. قَالَ الْجُمْهُورُ: وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا انفردَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَلَوْ صَحَّ، يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذْ كَانَتْ الْعُقُوبَةُ بِالْأَمْوَالِ كَأَخْذِ شَطْرِ الْمَالِ مِنْ مَنَاعِ الزَّكَاةِ وَضَالَّةِ الْإِبِلِ وَسَارِقِ التَّمْرِ، وَكُلِّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وأما الكلام الأول فهو الصحيح إذ أن الحديث ضعيف، فلا تُثبت تحريق متاع الغال، لأن الحديث لا يثبت، ولا يصح إفساد المال بغير دليل يصلح لتخصيص عموم أدلة النهي عن إفساد المال. وأما قول الطحاوي رحمه الله بأن العقوبات المالية منسوخة كأخذ شطر المال من مَنَاعِ الزَّكَاةِ وَضَالَّةِ الْإِبِلِ وَسَارِقِ التَّمْرِ، فلا يصح إذ لا دليل على هذا النسخ، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم وأقتوا به بعد وفاة النبي ﷺ، ولا يُنسخ كلام النبي ﷺ باجتهاد أحد.

فنقول: أما أخذ شطر المال من مانعي الزكاة، فهو قول الشافعي في القديم وإن كان قد رجع عنه لأجل أنه ظنَّ أو رأى أن الحديث لم يثبت، وقد أثبت أهل العلم بالحديث أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه حديث حسن ثبت به الأحكام، وفيه أنه ﷺ قال في مانع الزكاة: (وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ) رواه أبو داود (١٣٤٤) وصححه الألباني في الإرواء وصحيح أبو داود، وهذا الأمر من باب التعزير، فإذا حل ضربُه وحبسُه، فبلا شك أن حُرْمَةَ بَدَنِهِ أَغْلَظُ مِنْ حُرْمَةِ مَالِهِ، فكيف يُمنع من التعزير بالمال.

والذي دفع جمهور علماء السلف إلى القول بنسخ العقوبات المالية - فيما أظن - هو سد الذريعة أمام أمراء السوء، في أخذ أموال الناس باسم التعزير، ولذلك رأوا أن هذا الأمر القول فيه بالنسخ أولى من الجمع بين الأدلة، والصحيح أنه كما أن هناك من أمراء السوء من يضرب الناس بغير حق، وهذا انتهاك حرمة هي أغلظ من أخذ أموالهم، ومع ذلك لم يُمنع من التعزير بالضرب، فكذلك نقول في المال، فالواجب أن يُبلغهم حُرْمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَحُرْمَةُ أَبْدَانِهِمْ وَأَبْشَارِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وإذا وقع إنسان في خلاف الشرع بيناهُ الأمر، وحذرناه من خطر المخالفة، والله أعلى وأعلم.

٧ - باب تحريم هدايا العمال.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَةِ - قَالَ عَمْرُو وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدَى لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ «مَا بَالُ عَامِلٍ أُبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدَى لِي. أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَتَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحِمْلِهِ عَلَى عُنُقِهِ يَعْطُرُهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ». مَرَّتَيْنِ.

[الخوار: صوت البقرة؛ الرغاء: صوت الإبل؛ العفرة: بياض مشوب بالسمرة؛ تيعر: تصيح وتصوت صوتا شديدا]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ اللَّتْبِيَةِ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ - عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ

وكذلك فهناك تعزيز لسارق التمر وهو أن يجعل عليه غرامة مثليه وضربات نكال، هذا تعزيز أيضا ثابت في الحديث الصحيح: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ فِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُتَوَيَّهَ الْجَرِينُ فَلْيُغْ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ». وَذَكَرَ فِي ضَالَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ: «وَمَا لَمْ يَلْغُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٤٥٥)، وَحَسَنَةُ الْأَلْبَانِي فِي الْإِرْوَاءِ (٢٤١٣).

وأما حديث ضالة الإبل فليس بصحيح، وإنما الصحيح فيه قوله: (لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٤٦٢)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِي فِي صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ (١٧٢٠)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

«أَفَلَا قَعَدْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرُ أَهْدِي إِلَيْكَ أُمَّ لَا». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صِدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْأَتْبَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَهَلَّا جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي . أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرَفْنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ» . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ» . بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي (١) .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ نُمَيْرٍ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ . كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ «تَعْلَمَنَّ وَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا» . وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ [بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ . وَسَلَوَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِيَ] .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ - وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي .

(١) هذا قول أبو حميد الساعدي، ومعناه أنه بصرت عيني النبي ﷺ وسمعت أذني النبي ﷺ يقول ذلك.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْمَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلُكَ قَالَ «وَمَا لَكَ». قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نَهَى عَنْهُ انْتَهَى». [المخيط: الإبرة].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

قَوْلُهُ: (اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيَّةِ)

أَمَّا (الْأَسَدُ) فَبِإِسْكَانِ السَّيْنِ وَيُقَالُ لَهُ: (الْأَزْدِيُّ) مِنْ أَزْدٍ شَنْوَةٌ^(١)، وَيُقَالُ لَهُمْ: الْأَزْدُ وَالْأَسَدُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

أَمَّا (اللَّثِيَّةُ) فَبِضْمِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَهَا، قَالُوا: وَهُوَ خَطَأٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بِفَتْحِهَا، وَكَذَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ هَذَا، قَالُوا: وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا.

وَالصَّوَابُ (اللَّثِيَّةُ) بِإِسْكَانِهَا نِسْبَةً إِلَى بَنِي لُثْبٍ، قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَاسْمُ ابْنِ اللَّثِيَّةِ هَذَا: عَبْدُ اللَّهِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَيَانٌ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ حَرَامٌ وَغُلُولٌ؛ لِأَنَّهُ خَانَ فِي وِلَايَتِهِ وَأَمَانَتِهِ، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ فِي عُقُوبَتِهِ وَحَمْلِهِ مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْغَالِ، وَقَدْ بَيَّنَّ

(١) وهي قبيلة.

﴿فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ السَّبَبُ فِي تَحْرِيمِ الْهَدِيَّةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ، بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ لِغَيْرِ الْعَامِلِ (١)، فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حُكْمِ مَا يَقْبِضُهُ الْعَامِلُ وَنَحْوِهِ بِاسْمِ الْهَدِيَّةِ، وَأَنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى مُهْدِيهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِإِلَى بَيْتِ الْمَالِ (٢).﴾

(١) أي لغير صاحب الولاية، أو موظف الحكومة في الاصطلاح المعاصر، بخلاف أخوان بينهما أخوة صادقة، أو بينهما صلة رحم، أو أصحاب، أو جيران، كل منهم يهدي للآخر، فهذا أمر مستحب، أما الهدية للعامل وهو صاحب الوظيفة الحكومية، فهذا إنما أهدى إليه لأجل الولاية.

(٢) فالواجب عليه أن يرد الهدية إلى صاحبها إذا كانت شيئاً زائداً على القدر الواجب، وأما إذا كانت ضمن الواجب فلا بد أن يؤديها لبيت المال أو لخزانة الدولة.

وإذا تعذر ردها إلى المهدي لا اختلاط الهدية بغيرها من المال أو عدم معرفته لعين المهدي أو ورثته، وكانت الهدية شيئاً زائداً عن الواجب، ردها إلى بيت المال كسائر الأموال مجهولة الصاحب، فإن عُدِمَ بيت المال فإنه يتصدق بها في مصالح المسلمين نيابة عن صاحبها المجهول كما سبق.

وأما إذا كان ضمن الواجب على المهدي، والعامل إنما أخذها لئسقط عنه بعض ما وجب عليه - كما يفعل المرتشون - فإنه يؤديها إلى بيت المال مباشرة، ولا يؤديه لمن دفع إليه الهدية.

ولا تبرأ ذمة صاحب المال مما وجب عليه بما أسقطه عنه هذا العامل - هذا فيما وجب عليه بالحق -، بل يجب عليه أيضاً أن يدفعه لبيت المال.

وأما ما ألزم به الناس بغير حق كالمكوس وغيرها، فهي من الظلم الذي يوضع على الناس، فلا يجوز للعامل أخذ الهدية لإسقاطه هذا الظلم، بل يلزمه التخفيف بلا أجر.

ولا يحل له راتبه الذي يأخذه من بيت المال أو من أموال الدولة، إلا أن يعمل في الجباية ليخفف على المسلمين، فذلك يحل له راتبه، فتكون أجرته على عمله نظير التخفيف على المسلمين، ولمصلحة المسلمين.

فلو إنسان على وظيفة جباية مالية، كمفتش ضرائب - مثلاً -، والمسلمون قد ألزموا بالزمامات مالية هو يستطيع أن يخففها أو يسقطها عن المسلمين، فيجب عليه ذلك عيناً عليه، طالما كان الأمر إليه على حسب قدرته وإمكاناته، ومن هنا فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً مقابل ذلك التخفيف إلا كان مرتشياً.

وأما بالنسبة للدافع فإن كان لا يستطيع التخلص من هذا الظلم إلا بذلك، ولا يترتب على ذلك ظلم غيره من المسلمين، فعلى الصحيح يجوز له دفع مال لمن سأل ذلك للتخفيف عن نفسه، لكن بما ذكرنا من شروط، بما لا يؤدي إلى ظلم غيره، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في "المظالم المشتركة" في الفتاوى الكبرى (٣٧٠/٥) قال (وَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبِ ظُلْماً بَلَا تَأْوِيلَ مِنْ أَحَدٍ الشَّرِيكِينِ فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى شَرِيكِهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا الرُّجُوعُ وَكَذَلِكَ فِي الْمَظَالِمِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْوَلَاةُ مِنَ الشَّرَكَاءِ أَوْ الظُّلْمَةِ مِنَ الْبُلْدَانِ أَوْ التَّجَارِ أَوْ الْحَجَّاجِ أَوْ غَيْرِهِمْ. وَالْكَفْلُ السُّلْطَانِيَّةُ عَلَى الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ

قوله ﷺ: (أَوْ شَاةٌ تَبْعِرُ)

هُوَ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ مَكْسُورَةٌ وَمَفْتُوحَةٌ.

وَمَعْنَاهُ: تَصِيحٌ، وَالْيَعَارُ: صَوْتُ الشَّاةِ.

قوله: (ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ) ^(١)

هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا وَالْفَاءُ سَاكِنَةٌ فِيهِمَا، وَمَنْ ذَكَرَ اللَّغَتَيْنِ فِي الْعَيْنِ الْقَاضِي هُنَا وَفِي الْمُشَارِقِ وَصَاحِبِ الْمُطَالِعِ، وَالْأَشْهُرُ الضَّمُّ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَآخَرُونَ عُفْرَةُ الْإِبطِ هِيَ الْبَيَاضُ لَيْسَ بِالنَّاصِعِ، بَلْ فِيهِ شَيْءٌ كَلَوْنِ الْأَرْضِ، قَالُوا: وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ عَفْرِ الْأَرْضِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَالْفَاءُ وَهُوَ: وَجْهُهَا.

قوله: (فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ)

يَلْزَمُهُمُ التَّزَامُ الْعَدْلُ فِي ذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُ فِيمَا يُؤْخَذُ بِحَقٍّ. فَمَنْ تَغَيَّبَ أَوْ امْتَنَعَ فَأَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ حَصَّتَهُ رَجَعَ الْمَأْخُودُ مِنْهُ عَلَى مَنْ أَدَّى عَنْهُ فِي الْأَظْهَرِ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ وَلَمْ يَنْ لَهُ الْوَلَايَةُ عَلَى الْمَالِ أَنْ يَصْرِفَ مِمَّا يَخْصُهُ مِنْ الْكُلْفِ كَنَاطِرِ الْوَقْفِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ وَمَنْ قَامَ فِيهَا بِنَيْهِ تَقْلِيلُ الظُّلْمِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ صَوَّرَ عَلَى آدَاءِ مَالٍ وَأَكْرَهَ أَقَارِبَهُ أَوْ جِيرَانَهُ أَوْ أَصْدِقَاءَهُ أَوْ شُرَكَاءَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا عَنْهُ فَلَهُمُ الرَّجُوعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا مِنْ أَجْلِهِ وَلَا أَجَلَ مَالِهِ وَالطَّالِبُ مَقْصُودُهُ مَالُهُ لَا مَا لَهُمْ وَمَنْ لَمْ يَخْلُصْ مَالَ غَيْرِهِ مِنَ التَّلَفِ إِلَّا بِمَا أَدَّى عَنْهُ رَجَعَ فِي أَظْهَرِ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ وَلَوْ أَخَذَ السَّاعِي فَوْقَ الْوَاجِبِ بِتَأْوِيلٍ أَوْ أَخَذَ الْقِيَمَةَ فَالْصَّوَابُ الْأَجْزَاءُ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْخُودُ مِنْهُ عَدَمَهُ، فَقَوْلُهُ (يَلْزَمُهُمُ التَّزَامُ الْعَدْلُ فِي ذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُ فِيمَا يُؤْخَذُ بِحَقٍّ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ فَرَضَ بَعْضُ قِطَاعِ الطَّرِيقِ إِتَاوَةً عَلَى قَافِلَةٍ مِنَ الْقَوَافِلِ، وَكَانُوا لَا يَتَنَازَلُونَ عَنْ قَدَرٍ مَعِينٍ مِنَ الْمَالِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَظْلُومِينَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ لِبَعْضِ هَؤُلَاءِ الْقَاطِعِينَ لِلطَّرِيقِ أَوْ الظَّالِمِينَ لِتَرْكُوهُ، وَسَوْفَ يَأْخُذُوا مِنْ غَيْرِهِ زِيَادَةً نَظِيرَ مَا تَرْكُوهُ لِلأَوَّلِ، حَتَّى يَحْصِلُوا عَلَى مَا يَرِيدُونَ، فَإِنْ هَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ، فَالْعَدْلُ إِيقَاعُ الظُّلْمِ عَلَى الْمَجْمُوعِ بِالتَّسَاوِيِّ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنَ الظُّلْمِ بِالتَّسَبُّبِ فِي ظُلْمِ مِضَاعِفٍ عَلَى إِخْوَانِهِ.

فَالْمَظَالِمُ الْمُشْتَرَكَةُ يَتَحَمَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا أُلْزِمَ بِهِ - لَيْسَ شَرْعًا وَلَكِنْ وَاقِعًا - ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَهَرَّبَ بِرِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَيُضَاعَفُ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ يَتِمَكَّنُ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنَ الظُّلْمِ دُونَ أَنْ يَضَاعَفَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِهِ وَدُونَ أَنْ يَظْلَمَ غَيْرُهُ، فَلَهُ هَذَا، وَلَا يَلْزَمُ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ شَرْعًا، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(١) فِيهِ الْمَبَالِغَةُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدَّعَاءِ.

فِيهِ مُحَاسَبَةُ الْعُمَّالِ لِيُعْلَمَ مَا قَبِضُوهُ وَمَا صَرَفُوا^(١).
 قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَا عَرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا)
 هَكَذَا هُوَ بَعْضُ النُّسخ (فَلَا عَرِفَنَّ)، وَفِي بَعْضِهَا (لَا عَرِفَنَّ) بِالْأَلِفِ عَلَى النَّفْيِ.
 قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَشْهَرُ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ هُوَ رِوَايَةٌ أَكْثَرُ رِوَاةٍ صَحِيحِ مُسْلِمٍ^(٢).
 قَوْلُهُ: (بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي)
 مَعْنَاهُ: أَعْلَمَ هَذَا الْكَلَامَ يَقِينًا وَأَبْصَرْتُ عَيْنِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، وَسَمِعْتُهُ أُذُنِي، فَلَا
 شَكَّ فِي عِلْمِي بِهِ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (وَاللَّهُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)
 فِيهِ: تَوْكِيدُ الْيَمِينِ بِذِكْرِ اسْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى.
 قَوْلُهُ: (وَسَلُّوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِيَ)
 فِيهِ: اسْتِشْهَادُ الرَّاوي وَالْقَائِلِ بِقَوْلِ مَنْ يُوَافِقُهُ؛ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ، وَأَبْلَغَ فِي طُمَأْنِينَتِهِ.

(١) وهذا أمر عظيم الأهمية، فمن أهم مسؤوليات الإمام، ومثله كل قائم على أموال المسلمين، فيدخل في ذلك من كان قائماً على الجمعيات الخيرية ولجان جمع الصدقات أو الزكاة، فينبغي محاسبة العامل حتى لا يتمكن أحدٌ من الخيانة، فلا بد أن ينظر من له سلطان على هذا الشخص سواء كان الإمام أو كبير القوم أو العالم، لا بد أن يتابعه ويحاسبه ويعلم ماذا جمع وماذا أنفق، ومن أين أتى بالمال وأين وضعه، وهذه المتابعة والمحاسبة من الأمور التي لو فقدت لأدت إلى أنواع من الفساد، أقلها أن يتمكنوا من ظلم الناس بسبب إهماله للمتابعة.

(٢) قَوْلُهُ ﷺ: (لَا عَرِفَنَّ): نَهْيٌ، لَا أَعْرِفُكَ كَذَا: أَيُّ لَا تَفْعَلْ كَذَا لِأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا سَوْفَ أَعْرِفُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْتَ تَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا غَلَلْتَ وَمَا أَخَذْتَ بغير حق، ومعناه أيضاً: أَجْعَلُونِي لَا أَعْرِفُ وَذَلِكَ بِالْأَلِفِ تَفْعَلُوا، وَأَمَّا (فَلَا عَرِفَنَّ): فَهَذَا خَبَرٌ أَنَّ الْبَعْضَ سَيَقَعُ مِنْهُ ذَلِكَ، وَأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ سَيَعْرِفُهُ حِينَ يَأْتِيهِ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فيقول: «لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ». خلاصة الأمر أن اللفظين دلالتهم واحدة من جهة المعنى، رغم أن أحدهما إثبات والآخر نفي، والله أعلم.

قوله: (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ إِلَى قَوْلِهِ: قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدٍ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟. فَقَالَ: مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) وَلَمْ يَذْكُرْ (أَبَا حُمَيْدٍ) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي هُنَا عَنْ رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ، وَوَقَعَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النُّسخ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ) وَهَذَا وَاضِحٌ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مُتَّصِلٌ أَيْضًا؛ لِقَوْلِهِ: (قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدٍ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي) فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ عُرْوَةَ بِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ، فَاتَّصَلَ الْحَدِيثُ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالطَّرِيقِ الْكَثِيرَةِ السَّابِقَةِ.

قوله: (فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ)

أَيُّ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ وَأَشْخَاصَ بَارِزَةٍ مِنْ حَيَوَانَ وَغَيْرِهِ، وَالسَّوَادُ: يَقَعُ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ.

قوله ﷺ: (فَكْتَمْنَا مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ) (١)

(١) فكل صاحب ولاية قد أخذ هدية قلت أو كثرت، عليه أن يستعملها في الاستعمال العام النافع للمجموع، أو يرفض أخذها ابتداءً.

وهناك هدايا تكون من الأشياء اليسيرة التي تقدمها المؤسسات أو الشركات العاملة مع بعض الهيئات الحكومية التي تُعْطَى للموظفين والقائمين في المؤسسة الحكومية بعض الهدايا كالأجندات وأقلام ونحوها، أيضاً فإن هذا لم يَهْدِ إليه لشخصه، بل لأجل صفته، فهذا إما أن يردّه وإما أن يستعمل ذلك فيما ينفع المسلمين عموماً في المصلحة العامة، فلا يستعمله لنفسه ويقول (هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي)، ومثل ذلك الأطباء في المستشفيات الحكومية ويأتي بعض المندوبين بعينات أدوية، فيجب أن تُعْطَى للمرضى الفقراء الذين يأتون إلى المستشفى العام، وهكذا في كل الأمور طالما أنه قد أهدي ذلك إليه لو صفه لا لشخصه.

أما من كان بينه وبين صاحبه قبل الولاية علاقة وتهادٍ، وأهدي إليه لا لأجل الولاية، فيجوز أن يقبل في هذه الحالة، فهذا خارج عن قول النبي ﷺ للمستعمل على عمل: (هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ)، فهذا الرجل الذي بينه وبين أخيه علاقة وتهاد قبل الولاية، لو جلس في بيت أبيه وأمه لأتته هديته، لأنه إنما أهدي إليه لعلاقة خاصة.

وهو دليل ظاهر على أن العامل يأتي بها أهدي إليه ويسلمه ضمن ما يُسلمه لبيت المال، وهذا كما ذكرنا إذا كانت الهدية ضمن ما وجب على المعطي، وأما إذا كانت زيادة فينبغي أن يردّه إلى المعطي، وأما إذا أصر المتصدق على الإهداء للعامل وأبى أن يأخذها بعدما رجعت إليه، فلتكن هذه الهدية لبيت المال لا للعامل ولو سهاها هدية.

(مَخِيطًا) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ، وَهُوَ الْإِبْرَةُ.

قوله: (عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ) بَفَتْحِ الْعَيْنِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَلَا يُعْرَفُ مِنَ الرِّجَالِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ عُمَيْرَةُ بِالضَّمِّ؛ بَلْ كُلُّهُمْ بِالْفَتْحِ. وَوَقَعَ فِي النَّسَائِيِّ الْأَمْرَانِ.

٨ - باب وجوب طاعة الأمراء في غير مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمُهَا فِي الْمَعْصِيَةِ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ ^(١) يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يُعَصِّنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ «وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

(١) القائل هو ابن جريج.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا عُلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيَّوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ وَقَالَ «مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ». وَلَمْ يَقُلْ أَمِيرِي وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَآثَرَةٍ عَلَيْكَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ. [المجدع: مقطوع الأطراف].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ [عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ].

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تَحَدَّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ «وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا» .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ [عَبْدًا حَبَشِيًّا] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ [عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا] .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْنِي أَوْ بَعَرَاتٍ .

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» .
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا . فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَلُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . وَقَالَ الْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ - وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ -
قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيَطِيعُوا فَأَغْضَبُوهُ
فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطْبًا . فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا . فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتَطِيعُوا قَالُوا بَلَى . قَالَ فَادْخُلُوهَا . قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّارِ . فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطَفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا
رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي
الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نَتَنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ
بِالْحَقِّ إِنَّمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَانِم .

وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ
الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدَّثَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعَنَا فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا

وَمَكْرَهَنَا وَعُسْرَنَا وَيُسْرَنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».

(باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية)

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَجُوبِهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَعَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ^(١). نَقَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا، الْقَاضِي عِيَّاضٌ وَآخَرُونَ.

(١) هذا الإطلاق الذي أطلقه النووي رَحِمَهُ اللَّهُ، لا بد أن يُعلم أنه فيما فوض للأمراء أن يأمرُوا فيه، وإلا فلو أمرُوا بأمر مباح، لا يبنني عليه قيام أمر مما فوض إليهم من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لم يلزم المكلف طاعتهم، فليس لهم أن يوجبوا ما لم يوجبه الشرع، وليس لهم أن يحرموا ما لم يحرمه الشرع، ولو لم يكن ذلك معصية، فكما قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» فهذا يفهم به معنى وجوب الطاعة في غير المعصية أي في المعروف الذي عرف في الشرع حسنه.

ولا يجوز للإمام أصلاً أن يأمر بشيء ليس بواجب في الشرع على سبيل الإيجاب، ولا أن ينهى عن شيء لم ينه عنه الشرع على سبيل التحريم، إلا أن يترتب على هذا الأمر، أمر واجب مما فوض إلى الإمام، أو أن يترتب على النهي أمر محرم، فعند ذلك يلزم هذا الأمر.

وإذا كانت وظائف الإمام أن يُقيم الدين وأن يسوس الدنيا بالدين، فيقيم في الناس الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يُقيم أنظمة الإسلام التي أنزلها الله في كتابه وبينها الرسول ﷺ، أعني بهذه الأنظمة فروض الكفايات، وفروض الكفايات لا تكون على الأعيان حتى يتم التعيين، وهذا يدل عليه قول النبي ﷺ: «وَإِذَا اسْتَفْرَغْتُمْ فَأَنْفِرُوا» متفق عليه، فلو لم يكن أمر ما واجباً على شخص بعينه ولكن عينه الإمام له، لزمه عيناً لأن هذا مما فوض إلى الإمام.

فتقول مثلاً ليس للإمام أن يأمر رجلاً بطلاق امرأته، وإن كان الطلاق مباحاً، ولا أن يخرج عن ماله لصدقة أو غيرها، وإن كان التصدق مستحباً، وإن كان الخروج عن المال هدية للبعض مباحاً، فلا يلزم أن يُطاع في مثل ذلك، إلا إذا ترتب على ذلك ترك واجب، أعني أنه إنما يلزمه أن يطلق امرأته إذا ألزمه الإمام بذلك عند الإيلاء مثلاً وقد مرت أربعة أشهر، أو عند المضارة واستحالة العشرة بينهما بسبب إضراره، فيأمره أن يطلق، وكذا لو اختلعت امرأته منه وعرضت صداقها - على القول الراجح - فيلزمه أن يطلق في هذه الأحوال، وإن كان في الأصل غير واجب عليه، وإنما ألزمه الإمام به لإقامة واجب، وأما إذا قال له الإمام طلق امرأتك هذه، ولم يكن هناك بينهما اختلاع ولا ضرر والعلاقة سوية، فلا يُقال في هذه الحالة، لا بد أن تطلق لأنه أمر أمير المؤمنين، ولا يُقال الحاكم يُطاع في غير معصية الله، بل لا يلزم هذا الأمر (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)، ولذا فالإمام لم يوجد لكي يتدخل في حياة الناس أو يلزمهم بما ليس بلام، وإنما هو

يأمرهم باللازم عينياً أو كفاً، أما أمرٌ لا يلزمهم، فلا يحق له أن يأمرهم بذلك، فقد قال النبي ﷺ لبريرة لما شفع في مغيث أن ترجع إليه، فقالت: أتأمرني؟، قال: « لا، إنما أنا شافعٌ، قالت: فلا حاجة لي فيه » رواه البخاري (٥٢٨٢)، وهذا يبين لنا ما يسوغ للإمام أن يفعله، فليس له على سبيل المثال أن يجبر أحد رعيته أن يتزوج فلانة، أو يجبر فلانة أن تتزوج من فلان، فإذا كان هذا لا يجوز للأب، وقد قال ﷺ: « لا تُكحُّ البكر حتى تستأذن » رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (٣٥٣٨)، فإذا كان الأمر كذلك، ومع أن هذا أمر مباح، يجوز لها أن تقبل ويجوز لها أن ترفض، فهذا حقها، فإذا أبت البنت مثلاً أن تتزوج من شخص ما، لم يكن لأبوها أن يلزمها بالزواج منه، ويجوز لها أن تمتنع ولا تكون عاقبة، وإذا تزوجت مجبرة بغير رضاها الزواج يقع باطلاً، وكذا الرجل إذا أراد أن يتزوج ومنعه أبوه ليس لغرض شرعي، لم يكن للأب أن يمنعه، مع أنه يُباح للإبن أن يسمع كلام أبيه في ذلك، فإن امتنع لم يكن عاقاً حتى لو صرح أباه وقال له (أنا غضبان عليك إلى يوم الدين)، فليس له أن يلزمه، فإنه إذا كان لا يستطيع أن يلزم ابنته فالإبن بالأولى، فإذا كان هذا لا يحق للأب، فليس للأُمير من باب أولى.

ولذا نقول فرض على الآباء والأمهات عندما يريدون أن يأمرُوا وينهوا أبنائهم عن شيء، وكذا كل من يكون مسؤولاً عن أحد وله عليه أمرٌ ونهي، أن يتعلم فقه هذه المسؤولية: ماذا يجوز أن يأمر به وماذا يجوز أن ينهى عنه، فإن أي أمر من الأوامر لابد وأن يكون في حدود المسؤولية التي جعلها الشرع عليه لرعاية المصلحة لا لأجل هواه، وهكذا في كل الأمور، الزوج مع زوجته، والأب مع أبنه والأم مع ابنتها، من أجل ذلك الأئمة الفقهاء قالوا لرجل أمرته أمه أن يطلق امرأته، فقال ابن تيمية: ليس من بره بأمه طلاق امرأته، وهم يعلمون أن النبي ﷺ أمر ابن عمر بأن يطع أباه عندما أمره بطلاق امرأته، فالإمام أحمد لما سُئل عن ذلك، فقال لو كان أبوك مثل عمر رضي الله عنه فطلقها، لأنه يعلم أن عمر رضي الله عنه إنما أمر بطلاقها لأمر شرعي وأنه سوف يترتب عليه مفسدة في دين هذا الولد إن استمر مع امرأته، لذلك أمره بالطاعة في هذه الحالة، ولذا هذا الباب لابد وأن يُفرق فيه بين الأحوال المختلفة، لأن التسوية بين الأمور المختلفة تعدٍ وظلم.

وكذا لو قال الأمير أعطني مالك هدية، أو أخرج جزء من مالك هدية لفلان، أو أعط فلاناً كذا من المال وتنازل عن حقل، أيسوغ لهذا الرجل أن يخرج ويدفع؟ نعم يسوغ، ولكن هل يلزم أن يفعل؟ لا يلزم. إنما يلزمه ذلك إذا كان المال مما وجب عيناً أو كفاً، فعينا كنفقة الابن على أبيه الذي ليس عنده نفقة والزوج على زوجته، أو كان مما وجب كفاً، كأن استنفذت أموال الدولة المسلمة ولم يزل هناك جوعى أو من كان منهم عارياً أو ذوي الحاجات منهم، ورغب الإمام الناس في الصدقة، فلم يُنفقوا، وقد جمع ما يلزم جمعه من الأموال وما يسوغ فلم يكف ذلك، فإذا ألزم الإمام في هذه الحالة رجلاً من أغنياء المسلمين بأن يخرج عن شيء من ماله ليطعم الجائع، أو ليكسو العاري، وكل هذا من فروض الكفاية التي على المجموع، صار فرضاً عينياً على ذلك الغني ولزمه أن يفعل.

ولذلك هذا الحديث (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) أصل عظيم مهم، لأن قوله ﷺ (مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي) فالطاعة هنا مقيدة بما عُرف في الشرع حسنه مما للإمام أن يفعله مما بين النبي ﷺ حدود ذلك.

فإذا كان النبي ﷺ في أمر النافلة، لا يأمر بها أمر إلزام، فيقول ﷺ (لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ) البخاري، دل ذلك على أنه لم يأمرهم أمر الإيجاب، وإن رغبهم فيه، وقد قال لعلي وفاطمة: «أَلَا تَصَلِّيَانِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا» رواه البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (١٢٩٤)، فليس للزوج مثلاً أن يلزم امرأته بصيام نافلة ولا بقيام ليل، وإنما يرغبها ويأمرها أمر استحباب، وقس على ذلك كل من كان له مسؤولية وولاية على غيره.

فهذه قضية خطيرة، لأن بعض الناس من أصحاب الولايات أو من يتصور نفسه كذلك، ممن جهل ما يجوز وما لا يجوز لصاحب الولاية، فقد يلزم الناس بما لا يلزمهم، متصوراً أن أمر طاعة الأمير مطلقاً، فيجعل أمره المباح واجباً وبالنهي عنه يصبح محرماً، بل ليس له أن يفعل ذلك، فلا بد وأن يعلم أن حدود هذا الأمر هو في حدود ما أمر به الشرع إيجاباً أو نهى عنه تحريماً، فبالنسبة للواجب على سبيل فرض العين أو الكفاية، وبالنسبة للمحرّم فيمكن أن يترك المباح وجوباً ويحرّم عليهم أن يفعلوا، إذا كانوا يتوصلون بالمباح إلى محرّم، فيمنعهم من مباح لكي لا يتوصلوا به إلى محرّم، كما فعل عمر رضي الله عنه في إلزام طلاق الثلاث، على أصح أقوال أهل العلم أن عمر رضي الله عنه إنما ألزم بالثلاث أي منعه من أن يراجع امرأته - مع أن هذا في الأصل مباح - عقوبة له على ما فعل حين طلق ثلاثاً في مجلس واحد، فألزمهم بما التزموه، ليتزجر الناس عن المحرم، وهو إيقاع الطلاق بلفظ واحد.

وكذا لو أمر الإمام بمستحب لكن ترتب على ترك أمره محرّم، كما لو عين الإمام رجلاً لإمامة صلاة التراويح - وهي ليست بواجبة - ولكنه إذا تركها تقدم رجل يصلي بالناس من أهل البدع يقتن الناس عن السنة الواجب اتباعها، أو ينشر بدعته فيهم، فهنا يلزم المكلف أن يفعل.

وكل هذه الأحكام تشمل الإمام العام - الخليفة - فمن دونه من أهل الولايات، ولذلك كان من شروط الإمام أن يكون عالماً مجتهداً، ليعرف ما يسوغ له وما لا يسوغ، وما يجوز أن يأمر الناس به وما لا يجوز. فعلى سبيل المثال: لو كان الإمام جاهلاً وقد خطر في باله أن ينام الناس بالنهار وأن يسهروا ويعملوا بالليل - كما فعل الحاكم بأمر الله - هل هذا مما يسوغ له أن يأمر به؟ وهذا ليس ضرباً من جنون وإنما كان في الحقيقة يدعي الألوهية، ولذلك كأن يأمر الناس بأوامر لينظر في طاعتهم، وهذه كانت منها، والعلماء كلهم بلا نزاع ينكرون مثل ذلك.

ولكن أترون أن يفعل ذلك إمام للمصلحة؟ نعم، فعلى سبيل المثال لو وجدت سرقات وقطاع طريق وفساد، فيأمر بعض الرعية بأن يفتح محله ليلاً، لينظر من الذي يعتدي على حرّمات الناس، أو لأجل أن هذا سيمنع قطاع الطرق - إذا علموا أن بعض الحوانيت مفتوحة ليلاً - من أن يقطعوا الطريق على الناس أو أن يتسككوا الحرّمات، فهنا لأجل ما ترتب عليه من الواجب، صار هذا الأمر واجباً على هؤلاء، فلا بد أن يكون الأمر مترتب على واجب شرعي مما فوّض للإمام من الواجبات العينية أو الكفائية، وليس له أن يأمر وينهى بما يحلو له، وإنما هو في المعروف الذي عُرِف في الشرع حسنه.

فليس له أن يقول لإنسان قف في المكان الفلاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فإذا سُئل عن حكمة ذلك، تبين أن لا مصلحة إلا شيء قد طرأ على ذهنه، بخلاف إمام أمر بذلك لمنع عدو أو حراسه ثغر أو لمنع المفسدين من التعدي على حرمت الناس، كأن يقول للشرطي لبطشيتك في المكان الفلاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فإذا رأى المفسدين ذلك امتنعوا من أذية الناس، لكن أن يأمره -كما كان يقع من بعض الجهّال من بعض الجماعات الإسلامية- أن يسير على قدميه مثلاً من محطة مصر إلى أبو قير، لماذا؟ لكي يتعود الطاعة، ويلزمه بذلك بلا هدف، ليس مثلاً لأجل أن يتقوى جسمه للجهاد الواجب، أو لأجل أن هناك مصلحة لا تتحقق إلا بأن يسير، بل لأجل أن يسمع ويطيع فقط، ويقولون له لو لم تفعل لن تكن معنا، فمثل هذا لا يلزم.

فالأصل في الإمام أن يكون عدلاً وأن يكون عالماً، فإذا كانت فيه هذه الأوصاف، وأمر بأمر، فالأصل فيه أنه ما أمر بهذا الأمر الذي لا ندري ما وجهه، إلا لأنه يعلم وجهاً واجباً من أجله أمر بهذا الواجب، ولذا فالأصل إذا كان الإمام عدلاً عالماً، وقد أمر بأمر، امثلنا أمره مطلقاً، وإن لم نعلم من أين أخذ الإلزام بهذا. وأما إذا كان فاسقاً أو كان جاهلاً، لم تلزم طاعته إلا فيما عُلِمَ أنه معروف في الشرع من الواجبات العينية أو الكفائية، وجب أن يُسمع فيه لهذا الإمام وإن كان فاسقاً، وأما ما لم يُعلم وجهه لا يلزم طاعته، وما عُلِمَ أنه تعد منه وليس فيه مصلحة، لم يلزمهم بالأولى، والله أعلى وأعلم.

وذلك لأن الناس في هذا الباب على طرفين ووسط، فهناك من يلزم بجميع ما أمر به الأئمة دون النظر إلى كونهم علماء عدولاً يقودون الناس بكتاب الله، وبين أن يكونوا فاسقاً أو جاهلاً، فضلاً عن أن يكونوا كفاراً، والخلط في هذا خطيرٌ للغاية، حتى لربما وصف بعضهم حكام البلاد المحتلة التي يحتلها الكفار، وهؤلاء الحكام يعلنون كفرهم، ولا يتدثرون بدثار من الإسلام أو لا بدثار نفاق، بل هم يهود ونصارى، فيقول بل يجب السمع والطاعة لهم، وحذفوا هذا الوصف الهام المؤثر إذ قال ﷺ (وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُولُ كَمَا يَكْتُبُ اللَّهُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)، فالخلط في هذا خطير، يزعم أن هذه ليست معصية، فهذا الإلزام بأن يجعل المباح واجباً والمباح محرماً بالأمر والنهي ولو من كافر، كلامٌ فاسد، بل لو كان فاسقاً لم يلزم ذلك -كما ذكرنا- حتى يُعلم الوجه الذي من أجله أوجب على الناس ذلك أو نهى عنه.

فإنما الإمام الذي أمر به النبي ﷺ أن يُطاع هو الذي أمره النبي ﷺ، ومن أمره النبي ﷺ هو من تتوافر فيه الشروط، ولذا النبي ﷺ لم يجعل عهده لظالم، كما قال تعالى: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: ١٢٤]، فمن تولى بالظلم وفرض على الناس ما لا يلزمهم، فالناس تجاه هؤلاء أصناف:

منهم من يُلزم الناس بطاعتهم، وهناك في المقابل من يمنع الطاعة مطلقاً ويجوز الخروج على كل حاكم لأجل أدنى معصية، وهذا أيضاً تجاوز.

والوسط هو طريق أهل السنة الذين يفصلون في الأمر، ومبنى الأمر عندهم في إجمال أمر السمع والطاعة كما ذكرنا «إنما الطاعة في المعروف» أولاً، ثم على اعتبار المصلحة والمفسدة ثانياً في أمر الخروج والمقاتلة، وليس كما يظن البعض أن الأمر جائز مطلقاً أو ممنوع مطلقاً، والله أعلى وأعلم.

قوله: نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ بِأُولِي الْأَمْرِ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ مِنَ الْوَلَاةِ وَالْأَمْرَاءِ، هَذَا قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ.

وَقِيلَ: هُمْ الْعُلَمَاءُ.

وَقِيلَ: الْأَمْرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ ^(١).

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: الصَّحَابَةُ خَاصَّةٌ فَقَطْ فَقَدْ أَخْطَأَ ^(٢).

قوله ﷺ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي)

وَقَالَ فِي الْمَعْصِيَةِ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ هُوَ ﷺ بِطَاعَةِ الْأَمِيرِ، فَتَلَاَزَمَتِ الطَّاعَةُ ^(٣).

^(١) هذا هو الصحيح مع أنه ذكره بصيغة التمریض، ولكن قد قال الله ﷻ: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء: ٨٣]، فسمى الذين يستنبطون الأحكام - وهم علماء الصحابة - أولي أمر، رغم وجودهم في حياة النبي ﷺ وفي مدينته، ولم يكن من هديه أن يجعل أمراء في المدينة في حياته ﷺ، ومع ذلك سماهم القرآن أولي أمر، ولذلك الناس تبعاً لعلمائهم.

وقد بين النبي ﷺ من الذين تلزم طاعتهم من الأمراء والعلماء وهم من يقودون بكتاب الله، ومن كان يقود بغير كتاب الله فقد قال النبي ﷺ: «وَأَنَا أَحَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَّةِ الْمُضِلِّينَ» رواه أحمد (١٧١٥)، وأبو داود (٤٢٥٤)، والترمذي (٢٢٢٩)، والحاكم (٨٣٩٠) وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧٧٣)، فسماهم (المُضِلِّينَ)، لأنهم خالفوا كتاب الله، وهذا يشمل الأمراء والعلماء والعباد، كما قال عبد الله بن المبارك رَحِمَهُ اللَّهُ:

وهل أفسد الدين إلا الملوك *** وأحبار سوء ورهبانها

فهؤلاء لأنهم أئمة يقتدى بهم، فلا بد وأن يقودوا الناس بكتاب الله، وإلغاء هذا الوصف المؤثر عظيم الأهمية خطر كبير وتعمية على الناس وتجهيل لهم حين يؤمرون بالطاعة مطلقاً دون نظر إلى ما قيد به النبي ﷺ الأمر.

^(٢) وهذا صحيح، فالصحابه من العلماء، وهم من أولي الأمر بهذا الاعتبار الذي ذكرنا، وليسوا هم فقط.

^(٣) الروايات التي فيها (الأمر) والتي فيها (أميري)، تدل على أن المقصود هو من أمره ﷺ في حياته، أو من تأمر بأمره الشرعي ﷺ بعد ذلك، فهو أيضاً أمير أمره رسول الله ﷺ، ولذا قال جماعة من العلماء عن

قوله ﷺ: (عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ تَجِبُ طَاعَةُ وَلاَةِ الْأُمُورِ فِيمَا يَشُقُّ وَتَكْرَهُهُ النَّفُوسُ وَغَيْرُهُ بِمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ، فَتُحْمَلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ لِوُجُوبِ طَاعَةِ وَلاَةِ الْأُمُورِ عَلَى مُوَافَقَةِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَصْرُوحَةِ بِأَنَّهُ لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ (١).

وَالْأَثَرَةُ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالثَّاءِ، وَيُقَالُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ، وَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ حَكَاهُنَّ فِي الْمَشَارِقِ وَغَيْرِهِ.

أمير السفر هذا أمير أمره رسول الله ﷺ، لقوله ﷺ: «إِذَا كُنتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ» رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩٢٦٨)، فهو أيضاً داخل، ولفظ (الأمير) أعم، ولفظ (أميري) أخص، ولكن كما ذكرنا إما أن يؤمره ﷺ أمراً مباشراً، أو أن يؤمره ﷺ بالأوامر العامة في وجوب التأمير والرجوع إلى واحد من الناس فيما ينزل بهم من مهمات ومهمات.

والمقصود من الإمارة إنفاذ أمر رسول الله ﷺ، ففي حديث أبي داود بإسناد حسن في رجل أمره رسول الله ﷺ فلم يقيم ببعض ما أمره، فقال: «أَعْجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمُضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمُضِي لِأَمْرِي» رواه أبو داود (٢٦٢٧) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، فلامهم النبي ﷺ على أنهم لم يمتثلوا بإقامة أمره ﷺ، لأن الأمير قد فرط أو ضيع، فيلزم الناس أن يقيموا ما أمرهم الله به وأمرهم به رسوله ﷺ، ولو كان بخلع من أمره الرسول ﷺ شخصياً، ولكن قد ترك ما أمره ﷺ به، فالشرع مقدم على الأشخاص، ولا بد وأن يُقام ما أمر الله ﷻ به، ولما تردد الصحابة في ذلك، سباهم النبي ﷺ عاجزين، لأنهم كان ينبغي عليهم أن يفعلوا ما أمرهم النبي ﷺ عن طريق إقامة واحد منهم يقوم بما أمر به النبي ﷺ وألزم به.

ولهذا لما قتل الثلاثة الذين أمرهم النبي ﷺ في غزوة مؤتة، أقام المسلمون خالد بن الوليد أميراً من غير إمرة مباشرة من الرسول ﷺ، ومدح ﷺ ذلك، وجعل العلماء هذا أصلاً في كل ما غاب عنه الأمراء أو عجزوا عنه، أن يقوم به من حضره من المسلمين، فيجتمعوا على رجل منهم ليقوم بما أمر به الله ﷻ ورسوله ﷺ.

(١) وقد ذكرنا أن السمع والطاعة الواجبة إنما تكون في المعروف في طاعة الله، وهذا يعرف بأن كان الإمام عدلاً مجتهداً فيه الشروط الشرعية، فالأصل في كلامه أنه يأمر بالمعروف ولا يأمر بغيره، ومن هنا وجبت طاعته ابتداءً، وأما إذا كان فاسقاً أو جاهلاً فضلاً أن يكون كافراً أو منافقاً ممن نهى الله ﷻ عن طاعتهم، قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)، فهؤلاء لا يطاعون إلا فيما علم أنه طاعة، وأما الكافر فلا طاعة له ابتداءً وكذا المنافق الذي ظهر نفاقه.

وَهِيَ الْإِسْتِثَارُ وَالْإِخْتِصَاصُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، أَي: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اِخْتَصَّ الْأُمَرَاءُ بِالدُّنْيَا، وَلَمْ يُوَصِّلُوكُمْ حَقِّكُمْ بِمَا عِنْدَهُمْ^(١).

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الْحَثِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَسَبَبِهَا اجْتِمَاعُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْخِلَافَ سَبَبٌ لِفَسَادِ أَحْوَالِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ^(٢).

(١) ومع ذلك فإن هم أمروك بطاعة واجبة، وقد ضربوا ظهرك ظلماً وأخذوا مالك ظلماً، كأن أمرك بالجهاد في سبيل الله ﷻ - مع أنه ظالم - يجب عليك أن تطيعه في طاعة الله ﷻ، وهذا معنى حديث (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) مسلم، ولكن إن استطاع ألا يعطيه ماله، لم يلزمه أن يعطيه ماله، وكذا إن استطاع أن يفر منه حتى لا يضرب ظهره، فلا شك أنه يسعه ذلك، وهكذا فيما هو أغلظ وفيما هو أهم، كأن يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إن استطاع أن يفعل فليفعل، أو إن منعه أن يعلم الناس ما وجب عليهم، فإنه إن استطاع أن يفعل فليفعل، وأما إن أمر بطاعة الله في أمر من الأمور، فإنه يجب إلى ذلك، حتى وإن كان ظالماً معتدياً في غيره، لذلك لا يجوز أن يُطاع في معصية الله ويُطاع في طاعة الله ﷻ، وأما من كان كافراً أو منافقاً وأمر بمعروف، فإنه يجب لذلك، لأن الإجابة إلى المعروف من شرع الله ﷻ، ولو كان الأمر بذلك شيطانياً، وليس فقط كافراً أو منافقاً، وإنما نقبل الحق من كل من جاء به ونعين عليه لعموم قوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

(٢) وهذا يدل على أن قضية الاجتماع عظيمة الأهمية، وتكريس واقع الفرقة واعتباره واقعا شرعياً لتفريق المسلمين في أرجاء الأرض بحيث لم يعد لهم خلافة جامعة، وتقرير أن هذا صار هو الحال المشروع الآن، أمر غاية في النكارة وغاية في الخطورة، فحتى وإن عجز المسلمون منذ أزمنة طويلة على الاجتماع على دولة واحدة وخليفة واحد، لكن لا بد وأن يظل في حسهم وإلى الأجيال القادمة ينقلون هذا الحس من وجوب الاجتماع وأن افتراق المسلمين وتمزق الجسد الواحد أمر مذموم، فلا يسع الناس أن يكونوا كذلك ما استطاعوا، وأما العذر الذي يكون عند الله هو العجز وعدم القدرة، فإذا كان هناك تقصير من البعض وعجز من الباقين، فهذا واقع ليس بمشروع لوجود التقصير، لكن المقصر آثم والعاجز غير آثم، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولكن ما هو العذر الذي يمنع المسلمين مثلاً من مبايعة خليفة، وبماذا تعتذر بين يدي الله؟ الاعتذار يكون بأني لم أجد ولم يكن ذلك في قدرتي، وكذا ليست البيعة جائزة لمن لم يكن له شوكة ولا قوة، فلا يترتب عليها أمر ولا إلزام، فالأمر مبني على وجود قوة وقدرة على إقامة ما أمر الله ﷻ به من الشرع، فلو بايع الناس رجلاً منهم دون أن يكون له قوة وشوكة ولا هو من أهل العلم الذين هم في الحقيقة من أولي الأمر، في جميع الأحوال وخصوصاً عند غياب من يقود بكتاب الله من الأمراء، فعندما يبايع الناس رجلاً جاهلاً أو رجلاً عاجزاً لم تجب طاعته، وإنما وجب الرجوع إلى أهل العلم على أي

حال، وأيضاً وجب أن يرجع الناس إلى أولى الأمر منهم عندما ينزل بهم مهمات أو مُلِمات، فهذا هو ما شرعه الله ﷻ.

وهل لأجل ألا يعتذر الناس إن ماتوا ولم يكن في عنقهم بيعة فارين من ذم النبي ﷺ، أن يُبايعوا من لا يصلح؟ لا ليس كذلك، بل يعتذرون عند الله بالعجز إذ ليس في قدرتهم أكثر من ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهو مستضعف غير متمكن لا هو ولا إخوانه المستضعفين عن أن يُقيموا ما أمروا به جُملةً، وإنما يأثم من كان مقصراً بنفسه أو مقصراً بغيره، فمن كان قادراً بنفسه أن يُقيم شيئاً من الشرع ثم قصر أثم، وإن كان قادراً أن يُقيمه بغيره بالتعاون مع إخوانه، فقصر في التعاون حتى عجز الجميع كان ذلك إثماً عليه لتقصيره، وأما من كان حريصاً على التعاون، أو على الأمر والنهي ثم عجز لامتناع الآخرين، كان بريء الذمة، وكان الإثم على من امتنع، ومن كان عاجزاً في نفسه ولا يملك التعاون مع غيره، لكنه قادر على أمر القادرين ثم لم يأمرهم كان أثماً مقصراً لعدم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وأما من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فذلك أخطر وأشدّ إثماً.

ولذلك قضية اجتماع كلمة المسلمين لا بد أن يُحرص عليها، وأن يعلم المسلمون أنهم ما عجزوا عنه اليوم من اجتماع الكلمة، ولكن ظل في حسهم أنه هو الواجب، ينقلون ذلك إلى من يقوم به إن شاء الله بعد ذلك، لأن هذا مما يلزمهم، لأن البعض يقول الخلافة في ذمة التاريخ وكما قالوا هم أيضاً الجزية في ذمة التاريخ، يريدون أن يقولون أن الخلافة والجزية قد ماتوا ولم يعودوا، بل هي غير موجودة ولكنها لم تمت في حس المسلمين، كما في كل القضايا الشرعية التي يعجز المسلمون عنها في كثير من بلادهم، مثل إقامة الحدود وإقامة جهاد الطلب، بل جهاد الدفع معجوز عنه في كثير من البلدان، بل ودفع أعداء الإسلام عن أعظم مقدسات المسلمين - المسجد الأقصى - هم عاجزون عنه، بسبب تقصير من البعض وعجز من الباقين، يتحمل الإثم في ذلك من قصر، لكن لا بد وأن يظل في حس المسلمين هذا الأمر، وهذا هو الذي يريد الأعداء أن يهدموه عند المسلمين.

ولذلك نجد إسرائيل - رغم سيطرتها على فلسطين سيطرة تامة منذ عام ثمانية وأربعين، وعدم تأثرها بشجب وإدانة العرب والمسلمين لوجودها - تريد أن يقر العرب بحقها في فلسطين، وأن تلقن الأجيال القادمة أن هذه أرض إسرائيل، وأن تزال كلمة فلسطين من الخريطة التي تعرض على أبناء المسلمين في دروس الجغرافيا، فهذا شيء نراه بسيطاً لكنه عندهم أمر هام، أن يكتب على أرض فلسطين بيد المسلمين [إسرائيل]، ولا يكتب عليها فلسطين المحتلة، لئلا تظل الأجيال القادمة على معرفة بأن هذه أرضها، وأنها لا بد أن تعود إلى المسلمين، فرغم أنهم حققوا ما يريدون بالقوة المفروضة، لكن لا زال مطلوباً الإقرار بأن هذا حق اليهود إلى الأبد، وأن إسرائيل دولة لها السيادة على أرض فلسطين إلى الأبد، وعند ذلك تنتهي الحروب بيننا وبينهم إلى الأبد.

وهذا يتكلم به من ينادي بهذا السلام الزائف المزعوم أنه دائم، وهذا خطر عظيم لأنه يهدم في نفوس الأمة في الأجيال المستقبلية أن على المسلمين أن يسعوا لإقامة ذلك الواجب، فبعض من يُسمون أنفسهم بالاتجاه الإسلامي المستنير - وهو في الحقيقة مُظلم مُضِل - يقولون أن الخلافة انتهت عهداً وأن

المسلمين اليوم لا يحتاجون، ولا يجب عليهم أن يسعوا إلى إقامة خلافة ولا إلى دولة واحدة، وأن الواقع يُكرس أن هذه الدول الإسلامية المتفرقة هي دول كل منها له سيادة محترمة وحدودها معتبرة، وأن كلام أنها حدود اصطنعها الاستعمار، هو كلام قديم يجب أن يُنسى كلام مر عليه مائة سنة، لا والله ولو مر عليها ألف سنة ستظل حدوداً مصطنعة، فلا بد أن نظل نعتقد ذلك، وأنه لا فرق بين مسلم هنا ومسلم هناك، وأن المسلمين أمة واحدة، لا فرق بين مصري وسعودي وفلسطيني وكويتي، بل كل المسلمين «تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدَمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُسْرِعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» (رواه أبو داود (٣٩٢٧)، والنسائي (٤٦٦٥)، وابن ماجه (٢٦٧٣)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٧١٢))، لا بد وأن يكون في حس المسلمين أن ألم المسلمين في أي مكان ألم لهم جميعاً، فهم منا ونحن منهم، كـ «مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (رواه البخاري (٥٥٥٢)، ومسلم (٤٦٨٥))، لا بد أن يكون هذا الشعور مستمراً أننا أمة واحدة لا فرق بين عربي وعجمي من المسلمين، فالمسلمون شيء واحد.

ولذلك وجبت طاعة الأمراء لأجل جمع الكلمة، رغم وجود فساد من بعضهم، والرسول ﷺ علم وجود فساد وعدم استيفاء للشروط، كما قال (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ) ولعل ذلك يكون فيه دلالة على أن سلامة الحواس والأطراف شرط في صحة الإمامة.

وهذا فيه تنفير شديد فالأطراف الأربعة مُقطعة ومع ذلك استعمل وتأمر، وقوله ﷺ (وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ) وفي رواية (إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ) وقد استشكل البعض هذه الأحاديث مع الأمر بأن يكون الأئمة من قريش، نقول هذا يدل على أن الأمير القرشي استعمل هذا العبد الحبشي على بعض ولايات المسلمين، فالحرية وإن كانت شرطاً معتبراً، إلا أن العبد إذا عينه الإمام الحر صارت طاعته واجبة.

ولفظ (تأمر) تدل على المعنى الثاني الذي تكلم عليه العلماء، وهو أنه إن غلب على الناس بسيفه وهو صالح للإمامة، يقود الناس بكتاب الله، فهذا متى غلب على الناس وجبت طاعتهم له، لإقامة الدين.

ومن يلغي هذه الأوصاف التي ذكرت في الحديث وذكرها العلماء في كتبهم، يُضلل الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد اشترط العلماء أن الذي تغلب لا بد وأن يكون صالحاً للإمامة يقود الناس بكتاب الله، أما أن يلغي هذا الأمر ويجعل أي إنسان حتى ولو ضيع الدنيا والدين واجب الطاعة بهذه الطريقة، ثم ينسب ذلك للشرع، فهناك تفرقة لا بد منها، بين أن يكون ذلك أمراً واقعاً قدراً وكوناً، وبين أن يوصف هذا الذي وقع بأنه شرعي.

نقول قد أخذ اليهود بيت المقدس، وهو أمر غير مشروع قطعاً وبقيناً، ومع ذلك فهو أمر واقع، ولكن لا تجعل كل ما وقع يكون شرعياً، فلا بد أن فرق بين هذا وذاك، فهناك أمور كونية قدرية يبغضها الله ﷻ، لا توصف بأنها موافقة للشرع وأن هذا مما شرعه الله على عباده، فقولهم للحاكم (أنت قدرنا ونحن قدرك)، كلام فاسد، فيزعم أن هذا قدر الأمة ولا بد أن ترضى به، بل الصحيح هو أن نرضى بما أمر الله به شرعاً، وأما الذي لا يرضاه الله شرعاً، فعلينا أن ندفع القدر بالقدر، ولكن لا بد أن ندفع ذلك بما يؤدي إلى مصلحة المسلمين، فنمتنع عما فيه مفسدة، ويمنع ما فيه سفك دماء المسلمين وما فيه انتهاك الحرمات

قوله: (إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدِّعَ الْأَطْرَافِ) يَعْنِي: مَقْطُوعَهَا، وَالْمُرَاد: أَحْسَنَ الْعَبِيدِ.

أَي: أَسْمَعَ وَأَطِيعَ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ كَانَ دَنِيءَ النَّسَبِ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ مَقْطُوعِ الْأَطْرَافِ فَطَاعَتُهُ وَاجِبَةٌ، وَتَجُوزُ إِمَارَةُ الْعَبْدِ إِذَا وَلَّاهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، أَوْ إِذَا تَغَلَّبَ عَلَى الْبِلَادِ بِشَوْكَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ^(١)، وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ عَقْدِ الْوِلَايَةِ لَهُ مَعَ الْإِخْتِيَارِ، بَلْ شَرْطُهَا الْحُرِّيَّةُ^(٢).

المسلمين وأعراضهم، ولو كان الأمر يتعلق بالكفار، فلا بد وأن توزن المصالح والمفاسد بموازنين الشريعة، ولا بد وأن يُراعى أمر القدرة والعجز، فمن كان قادراً على أن يدفع عن المسلمين شراً وجب عليه ذلك، ومن كان قادراً على أن يُحدث في الأعداء نكايَةً، مع عدم زيادة السوء على المسلمين، وجب عليه أن يفعل ذلك، ولذا هل نأمر سُكَّانَ القدس مثلاً بأن يخرجوا - وهم أعداد محدودة غير مسلحة غير قادرة على شيء - بسكاكين المنزل لكي يقتلوا اليهود في الطرقات، ومع اليهود الأسلحة التي تُبِيدُهُمْ، ونقول فرضٌ عليكم أن تفعلوا ذلك، ومعلوم أنهم إن فعلوا ذلك قتلوا وأبيدوا؟ نقول لا، بل هؤلاء عاجزون، فلا يُكلف الله نفساً إلا وسعها، فالواجب أولاً أن تؤخذ الأسباب المقدور عليها لتحرير القدس، ابتداءً من إصلاح المجتمعات المسلمة، حتى يولي الله ﷻ على المسلمين من هو صالحٌ مثلهم، ولا يولي عليهم ظالماً إن كانوا ظالمين، والذي يترتب عليه ضياع الحقوق.

ولذا قضية حس المسلمين في وجوب اجتماع الكلمة، لا بد وأن يظل باقياً ولا تُكرس افتراق الكلمة، بأن يُنادي البعض بأن الدول الإسلامية يسعها أن تظل على تلك الحال، فلم يزل المسلمون - وقد تفرقوا منذ زمن بعيد - في حسهم أنه لا بد من جمع الكلمة، فلا بد وأن نسعى إلى ذلك.

(١) فَقَدْ قَالَ ﷺ (وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)، فلا بد من هذا الشرط، ولا يجوز إلغاؤه.

(٢) وكذا شرطها في الإمارة العامة القرشية، وشرطها كذلك العدالة والعلم لأن الفاسق والجاهل من الظالمين، وقد قال الله ﷻ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: ١٢٤]، فعهد الله بالإمامة لذرية إبراهيم لا ينالها ظالماً ولو كان من نسل إبراهيم، بل ولو كان من نسل النبي ﷺ. وشرط النبي ﷺ في الطاعة أن يكون الأمير (يقودكم بكتاب الله).

وليست كل الدول أو السلاطين في القوة سواء، فقوة عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير، ليست كقوة آخر ملوك الأمويين مروان بن محمد الملقب بالحمار بالنسبة للعباسيين، فقوته كانت ضعيفة، والعباسيون كان تخطيطهم أقوى.

قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: أُدْخِلُوهَا إِلَى قَوْلِهِ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِيَّانَا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ)
هَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ أَنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِيَّانَا هِيَ فِي الْمَعْرُوفِ.
وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ هَذَا الْأَمِيرُ قِيلَ: أَرَادَ امْتِحَانَهُمْ، وَقِيلَ: كَانَ مَازِحًا.
قِيلَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: إِنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ ^(١).
قوله ﷺ: (لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) هَذَا بِمَا عَلِمَهُ ﷺ بِالْوَحْيِ.
وَهَذَا التَّقْيِيدُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مُبَيِّنٌ لِلرَّوَايَةِ الْمُطْلَقَةِ بِأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا لَوْ دَخَلُوهَا.
قوله: (بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ)
الْمُرَادُ بِالمُبَايَعَةِ: الْمُعَاهَدَةُ، وَهِيَ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعِينَ كَانَ يُمَدُّ يَدُهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَكَذَا هَذِهِ الْبَيْعَةُ تَكُونُ بِأَخْذِ الْكَفِّ.

وقد يمكن عزل ملك وخلعه بلا مفسدة كما حدث في الدولة السعودية الأخيرة، بعد موت عبد العزيز ومبايعة سعود، والذي بلغ من إسرافه أن بلغ رصيد الخزانة العامة للمملكة صفرًا، فاجتمع العلماء والأعيان من آل سعود على عزله وإقامة فيصل مكانه، وبالفعل تم لهم ذلك من دون أدنى مفسدة.
فليست كل الأحوال دائمًا بدرجة واحدة، والأمر مبناه على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة ومراعاة ذلك بميزان الشريعة، ومرجع ذلك إلى أهل العلم الذين يتواجدون في الواقع الذي يحكم فيه.
كمن قال لبعض الطواغيت يومًا عند نجاته من الاغتيال: أنت قدرنا ونحن قدرك، يزعم أن هذا هو قدر الأمة فلا بد أن ترضى به، فلا تدفعه ولا تخرج عليه!!!
وهو قول حق أريد به باطل، فالواجب أن ندفع القدر بالقدر، بما يؤدي مصلحة المسلمين، ويمنع المفساد من سفك دماء المسلمين وانتهاك حرمتهم.

(١) ولعل تكرار القصة مما يدل على أن الناس كان عندهم علم سبق ولذا توعدهم النبي ﷺ بأن من دخلها لم يخرج منها إلى يوم القيامة.

وَقِيلَ: سُمِّيَتْ مُبَايَعَةً لِمَا فِيهَا مِنَ الْمُعَاوَضَةِ لِمَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَظِيمُ الْجَزَاءِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ...} [التوبة: ١١١] (١).

قوله ﷺ: (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) هَكَذَا هُوَ لِمُعْظَمِ الرِّوَاةِ وَفِي مُعْظَمِ النُّسخِ (بَوَاحًا) بِالْوَاوِ، وَفِي بَعْضِهَا (بَرَّاحًا) وَالْبَاءُ مَفْتُوحَةٌ فِيهِمَا.

وَمَعْنَاهُمَا: كُفْرًا ظَاهِرًا، وَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْمُعَاصِي. وَمَعْنَى (عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ): أَيُّ: تَعْلَمُونَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: لَا تُتَنَازَعُوا وُلاَةَ الْأُمُورِ فِي وَلَايَتِهِمْ، وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَانْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ، وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ (١).

(١) ثم قال ﷺ في الحديث (فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ) فَقَوْلُهُ (فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسْمَعُ وَيُطِيعُ سِوَاءَ كَانِ فِي حَالَةِ النِّشَاطِ لِلْأَمْرِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ، أَوْ حَالِ الْكَرَاهِيَةِ بِأَنْ كَانَ كَارِهًا لِتَنْفِيزِ الْأَمْرِ أَمَّا لِأَنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ رَغْبَتَهُ وَإِرَادَتَهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى كِرَاهِيَةِ الْإِنْسَانِ لِإِقَامَةِ أَمْرٍ مَعِينٍ، لَكِنْ هُوَ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ وَالَّذِي عُرِفَ فِي الشَّرْعِ حُسْنُهُ وَقَدْ قَالَ ﷺ (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ). وَقَوْلُهُ (وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا) أَيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ لِلْإِمَامِ وَالْخَلِيفَةِ فِي حَالِ عُسْرِهِ وَفِي حَالِ يُسْرِهِ، فَيُنْفِذُ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ.

وقوله (وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا) بِمَعْنَى أَنَّهُ وَلَوْ وَقَعَ اسْتِثَارٌ بِالْأَمْرِ دُونَهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَزَعُونَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَلَّا يَسْتَأْذِنَ بِإِلٍ وَلَا بِرَأْيٍ، بَلْ فِي أَمْرِ الْأَمْوَالِ، لَا بَدَّ وَأَنْ يَضَعَ الْأَمْوَالِ حَيْثُ أَمَرَهُ الشَّرْعُ مِنْ وَضْعِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ فِي مَصَارِفِهَا الشَّرْعِيَّةِ، فَيَضَعُ الزَّكَاةَ فِي مَصَارِفِهِ، وَالْفِيءَ فِي مَصَارِفِهِ، وَالْغَنِيمَةَ وَخُمْسُهَا فِي مَصَارِفِهَا، وَلَا يَسْتَأْذِنُ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا لِقَرَابَتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاسِمٌ يَضَعُ حَيْثُ أَمَرَ، وَلَكِنْ إِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ، لَمْ يُجْزَ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَزَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لِلْمَفَاسِدِ الْمُرْتَبَةِ عَلَى ذَلِكَ.

وقوله (وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ) أَيُّ أَهْلِ الْأَمْرِ، بِمَعْنَى مَنْ كَانُوا أَهْلًا لَهُ قَائِمِينَ بِهِ عَلَى مَا شَرَعَ اللَّهُ، فَلَا مَنَازَعَةَ وَإِنْ وَقَعَ مِنْهُمْ مَخَالَفَةٌ.

(١١) هنا قد فسر الإمام النووي رحمه الله الكفر هنا بالمعاصي، وهو المعنى الأعم للكفر، وهو كفر النعمة والحقوق وليس الكفر بالله ﷻ، وهذا في الحقيقة خلاف ظاهر الحديث؛ لأن النبي ﷺ إذا أطلق لفظ الكفر ولم يقيده بدليل متصل أو منفصل (*) فالأصل حمله على الكفر المخرج من الملة، خصوصاً مع التأكيد بالبواح أي الظاهر، وهو لفظ شرعي مستعمل في الكتاب والسنة، ويجب حمله على الأغلب في الاستعمال كتاباً وستة دون المعنى المأول، إلا لقريته صارفة.

(*) فإنه لا يُصار إلى التأويل إلا بقريته أو دليل، منفصلاً كان أو متصلاً:

- والمتصل كقول النبي ﷺ عن النساء: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرْ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا لَمْ يَأْرِسُوا اللَّهَ قَالَ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيْ كَفَرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ»، فصرح أن المقصود بالكفر ليس كفراً بالله ﷻ، بل كفر دون كفر، وهو كفر الزوج وعدم أداء الحق.

- والمنفصل مثل ما ذكر الجمهور في أحاديث ترك الصلاة: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ونحوها من الأدلة التي تنص على تكفير تارك الصلاة، فالجمهور يحملونها على كفر دون كفر للأدلة المنفصلة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وأن الأحاديث وردت بإخراج من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط من النار، كحديث (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مَنَاشِدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيُحْجُونَ. فَيَقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مِنْ عَرَفْتُمْ. فَتَحْرَمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَيْهِ نِصْفَ سَاقِيهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَنْذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَنْذَرْ فِيهَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَنْذَرْ فِيهَا أَحَدًا. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَافْرُؤُوا إِن شِئْتُمْ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) «فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حِمًّا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيُخْرِجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حِمِلِ السَّيْلِ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصْفَرُ وَأَخْيَضُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ «فَيُخْرِجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمْ الْحَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عَتَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ» مسلم، وهي أحاديث صريحة تضمنت في أولها أن الذين يُصلون يُعرفون بأثر السجود، فَيُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فقد حرم الله علي النار أن تأكل أثر السجود، ثم ذكر في آخرها من يُخرجهم الله ﷻ بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فدل ذلك على أنهم غير أولئك الأولين الذين كانوا يُصلون و

أخرجهم الملائكة والمؤمنون بما عرفوه من أثر السجود، إذ قال الله لهم (اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ) ((س) ٥٠١٠، (م) ١٨٣) (وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ) ((خ) ٧٧٣) (فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ، إِلَّا أَثَرُ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرِ السُّجُودِ) ((خ) ٧٧٣ (ج) ٤٣٢٦) وفي رواية: (إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهَهُمْ) ((م) ١٩١) وفي رواية: (فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ) ((ج) ٦٠، (م) ١٨٣) (فَيَخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا) ((خ) ٧٠٠١، (م) ١٨٣)، فمن كان يُصلي حتى ولو بعض الصلوات، وله أثر في مواضع السجود، لا تأكله النار، فيعرفهم المؤمنون ويخرجونهم من النار، وأما هؤلاء الذين بقوا بعد ذلك، الذين يخرجهم الله برحمته من النار من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، فهذا دليل واضح، في أن هؤلاء غير أولئك، فلو كان عندهم أثر من سجود، لما تركهم المؤمنون ولعرفوهم، وكذلك قول النبي ﷺ في حديث أنس الطويل في الشفاعة: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذِنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ يَسْمَعُ وَاشْفَعُ تَشْفَعُ وَبَسَلُ تَعْطُ قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَأَنْتَبِي عَلَى رَبِّي بِنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يَعْلَمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلِي حَدًّا فَأَخْرِجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ: فَأَخْرِجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذِنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ يَسْمَعُ وَاشْفَعُ تَشْفَعُ وَبَسَلُ تَعْطُ قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَأَنْتَبِي عَلَى رَبِّي بِنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يَعْلَمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلِي حَدًّا فَأَخْرِجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرِجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذِنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ يَسْمَعُ وَاشْفَعُ تَشْفَعُ وَبَسَلُ تَعْطُ قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَأَنْتَبِي عَلَى رَبِّي بِنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يَعْلَمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلِي حَدًّا فَأَخْرِجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرِجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَسَبَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ * قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ [رواه البخاري (٧٤٤٠)، ومسلم (١٨٢)، وأحمد (١١٧٤٣)، والترمذي (٣١٤٨)، وابن ماجه (٤٣١٢)]، وفي رواية عند مسلم: «فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ - وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيائِي وَعَظَمَتِي وَجَبْرِيائِي لَا أَخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وهذا نص واضح أيضا في خروج هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد - إذ قالوها صدقا وإخلاصا ولم يعملوا خيرا - من النار، وهذا هو قول جمهور العلماء، وقد احتجوا بأحاديث الشفاعة على أن كفر تارك الصلاة كفر دون كفر، وهذا هو الصحيح مع إثبات الخلاف السائغ في هذه المسألة.

والحديث على هذا المعنى - معنى الكفر الأكبر - موافق لجملة الأحاديث الناهية عن الخروج على الحكام طالما لم يرتكبوا كفرا ناقلا عن الملة، وهو الذي ذكره النووي أيضا عن جماهير أهل العلم، من أن السلطان لا ينزل بالفسق، وأن الخروج عليه وقتاله حرام بإجماع المسلمين، فتبين بذلك وإن اختلف التفسير عن ظاهر الحديث إلا أنه يقول بمقتضاه، وإنما أراد أن يبين بقوله (المراد بالكفر هنا المعاصي) أنه ينافر في

وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ^(١).

المعصية، ولا يُنازع في جملة الولاية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على الحكام مشروع دون قتال لهم ودون خروج عليهم، لوجود المفسدة في ذلك ما لم يخرجوا من الملة. فالكفر البواح - على كلا التفسيرين - له أحوال:

(١) حالة الكفر الناقل عن الملة إذا طرأ على الإمام انعزل بإجماع العلماء، كما هو نص هذا الحديث وظاهره، ولقول ﷺ (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: ١٤١].

فلا منازعة بين أحد من أهل العلم في أن الإمامة لا تتعقد لكافر، ولو طرأ عليه الكفر انعزل، ولو تغلب على الناس وقهرهم كذلك لا تثبت له الإمامة، لأن مقصود الإمامة إقامة الدين وسياسية الدنيا بالدين، ولا يتصور هذا في كافر، بل توليته هدم للدين وهدم للدين باقي الخلق، ولا يتصور أن يكون متولياً للأمر شرعاً، والشرع لا يأمر بالإبقاء عليه مع إمكان إزالته عن ذلك.

وهذا على تفسير الحديث بالظاهر وهو الظاهر، فإن كلمة الكفر إذا أُطلقت في الكتاب والسنة، وجب حملها على الكفر الناقل عن الملة طالما لم يأتي دليل يدل على أنه كفر دون كفر، لأن حمل الكفر المطلق على الكفر دون الكفر، تأويل للكلام، لأن الاستعمال الأغلب لكلمة الكفر في الكتاب والسنة هي في الخارج عن الملة، ولا يُصار إلى التأويل إلا بقربة أو دليل.

فإذا كان هناك أدلة على صرف كلمة الكفر عن ظاهرها الذي هو المخرج من الملة، إلى الكفر دون الكفر، قلنا بمقتضى الدليل، وإلا فالأصل أن تحمل على ظاهرها، كما ذكرنا هنا في الحال الأول المستفاد من الحديث إذا تسلط كافر أو ارتد عن الإسلام.

(٢) حال الإمام الفاسق العاصي الذي أتى كفراً دون كفر وهو معصية، وهذا هو الذي ذكره النووي رَحِمَهُ اللَّهُ أنه يُنكر عليه باليد واللسان والقلب، ويُنازع ويُعترض عليه، إلا أنه لا يصل بذلك إلى القتال لما في ذلك من المفسدة، طالما لم يرتد عن الدين، وإن كان هذا الكلام استفادته من هذا الحديث فيه نظر، لأن الظاهر من الحديث كما ذكرنا هو الحال الأول، لكنه صحيح من جهة الأدلة الأخرى العامة في إنكار المنكر، مع مراعاة الضوابط الشرعية من المصلحة والمفسدة، وعموم الأدلة بالصبر على جور الأئمة، والله أعلم.

(١) هذا الإجماع فيه نظر، فإن هذا هو قول الجمهور وليس إجماعاً، وإلا فقد ثبت الخلاف في الصدر الأول من عصر الصحابة ومن بعدهم في عصر التابعين^(١)، وظل الخلاف قائماً حتى بعد ذلك، ولكن ما قاله النووي هو قول جمهور العلماء وعليه الأحاديث، من عدم جواز الخروج على الفسقة والظلمة من حُكام المسلمين الذين ثبتت ولايتهم وقادوا الناس بكتاب الله ﷻ.

وقد قلنا أن المسألة ليس فيها إجماعاً، لخروج الحسين بن علي^(٢)، وعلى قول من قال أن عبد الله بن الزبير^(٣) قد خرج، ونازع أهل المدينة يزيد بن معاوية وخلعوا بيعته، حتى أرسل إليهم مسرف بن عقبة فهزم الجيش الذي يدافع عن المدينة واستحلها ثلاثة أيام في وقعة الحرة التي كانت سبباً في زوال ملكه، لأنه ﷺ

قال: «وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سُوءَ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ» متفق عليه، فمات مسرف - وكان اسمه مسلماً بن عقبة - بعد أن استباح المدينة بأيام، ومات يزيد بن معاوية بعدها يسير.

(١) وهذا العصر هو عصر الإجماع المنضبط الذي يمكن نقله قبل انتشار العلماء في الأمصار وتفرقهم فيعسر ضبط كلام جميعهم.

(٢) ولا شك أن الحسين رضي الله عنه أعد للقتال وقاتل، وكان يأخذ البيعة من أهل العراق، لأنه لم يكن ممن بايع يزيد، فلا شك أنه خرج ونازع.

(٣) وإلا فعبد الله بن الزبير امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية ولم يعد لقتال إلا بعد موت يزيد، وقد أخذت البيعة له، في حين افرقت بنو أمية فيما بينهم، ولم يجتمعوا على بيعة مروان بن الحكم إلا بعد مدة من بيعة ابن الزبير، وقد مات مروان وعبد الله بن الزبير معقود له البيعة ومعه معظم البلاد وهم مطيعون له، إلا أن عبد الملك بن مروان استطاع أن يفرق الناس عن ابن الزبير، وأرسل إليه الجيوش تلو الجيوش، حتى كان آخرها إرسال الحجاج الذي تمكن من قتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

وهناك من العلماء من يتأول أن بيعة يزيد إنما كانت في حياة معاوية، ولا تتم البيعة إلا بموت الخليفة بموافقة أهل الحل والعقد، ورأوا أن فسق يزيد كان مانعاً من إتمام البيعة والإمامة له، فيكون الأمر في ابتداء الخلافة، فإنهم وإن كان أكثرهم على أن السلطان لا ينزل بالفسق، إلا أنه لا يجوز أن تعقد له البيعة ابتداءً؛ لقول الله ﷻ (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: ١٢٤]، فلا يجوز أن يولى ظالم زمام المسلمين وإمامتهم، وفي المسلمين بالقطع واليقين من هو عدل غير ظالم ولا فاسق، فهذه خيانة للأمة أن يولى فاسق إمامة المسلمين، فرأوا أن الإمامة لم تثبت له، ولذا لم يلتزموا ببيعته التي بويعت له في الشام.

وتأوله فريق آخر بأن الأمر في الخروج مبناه على مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا هو أقوى الأقوال في هذا المقام، وأن خروج الحسين وأهل المدينة كان اجتهاداً منهم أن المفاسد التي تحصل بسبب تولية يزيد وأمثاله أكبر من مفسدة الخروج عليه، وظنوا أنهم يمكنهم بجمع الأعوان وأخذ البيعة أن يخرجوا عليه بمفسدة أقل من مفسدة وجوده.

وكان اجتهادهم هذا في الحقيقة خطأً في التطبيق على الواقع وهو تحقيق المناط، ولكن أصل المسألة من جهة تنقيح المناط ليست مختلفاً فيها بينهم وبين من خالفهم، والمناط هو أيهما أعظم مفسدة الإقامة على بيعته أم مفسدة الخروج، والجميع متفق على أنه لو كانت مفسدة الخروج أكبر لم يجز الخروج، وإذا كانت مفسدة الخروج أقل من مفسدة البقاء، لتمكنهم من إزالته دون سفك دماء المسلمين وانتهاك حرمتهم، أو أن بقاءه متضمن لفساد وسفك دماء المسلمين وفساد دينهم، فإنه عند ذلك تكون مفسدة الخروج أقل، ويكون الخروج مشروعاً.

ويسبب هذا الخطأ في الاجتهاد، حدث ما حدث من الفتن، التي منها مقتل الحسين عليه السلام، ومنها وقعة الحرة، ثم قتل عبد الله بن الزبير عليه السلام، وما كان من اختلاف الكلمة طيلة هذه المدة، بل وتعطل الجهاد مدة من الزمن.

فكانت المفسدات في الخروج أكثر، وكانت مصلحة جمع الكلمة وإقامة الحقوق والحدود رغم وجود ظلم وتعد وفسق، لكن كان عامة الفسق متعلقاً بالأمر الشخصية من شرب خمر يُنسب ليزيد - وهذا لم يثبت عنه على وجه اليقين -، أو فساد متعلق بأمر عامة كالتعدي في الأموال، وهذا لا شك أن هذا بالنسبة للمفسدات العظيمة التي حدثت، كانت أقل، إذ لم يكن فسقه متعلقاً بترك إقامة الحدود أو بتضييع معالم الدين، وإلا فقد رأيتهم من يتكلم عن الحجاج ويقول أن الذين خرجوا عليه، كان خروجهم لما غير من الشرع وظاهر من الكفر، مع أن كفر الحجاج مختلف فيه وجماهير أهل السنة على عدم تفكيره، وهو لم يعلن كفراً بواحاً وإنما كان متأولاً، رغم ما قتل من النفوس الكثيرة وأزهق من دماء الفضلاء، ولكن لم يكن يُعلن الكفر.

فمن رآه كافراً من أهل العلم، فإنما كفره لأجل تبديله للقواعد في الجملة من إلزام الناس بأن يكونوا طوعاً لحكام بني أمية في طاعة الله ومعصيته، فيلزمونهم بالطاعة المطلقة كما اشترط مسرف بن عقبة على أهل المدينة أن ينزلوا على حكم يزيد، وأنهم خول يزيد في طاعة الله ومعصيته، فأبوا فقاتلهم حتى وقعت الحرة، فكان هذا نوع تبديل في الحقيقة، وإن لم يكن هذا كفراً عند جماهير أهل العلم، أعني أنها درجة من التبديل ولم تكن استحلالاً للمعاصي، ولكن قهراً للناس على الطاعة بنوع تأويل من أنهم أئمة ثبتت إمامتهم ولا يجوز الخروج عليهم، ومن خرج عليهم استحق القتال.

والذي لا شك فيه أنه لا يجوز للحكام أن يقاتلوا من خرج عليهم أو بغى عليهم، إلا إذا أزالوا المظالم التي يذكرها هؤلاء الخارجون، وإلا كان قتالهم أيضاً ظلم، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عمن خرج على إمام ظالم، فقال: دعه يتقم الله من ظالم بظالم ثم يتقم منهما جميعاً، وقد ذكر الله في كتابة قتال أهل البغي واشترط الصلح أولاً، وأن تكون الفئة التي يقاتل معها أهل عدل، قال عليه السلام: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) [الحجرات: ٩]، فأمر الله تعالى بالإصلاح أولاً، وأمر بالإصلاح آخرًا، قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) [الحجرات: ١٠]، فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، فلا يجوز صلح على ظلم وإنما يجب رد المظالم إلى أصحابها، ولذا اشترط الله وجود البغي على طائفة الإمام العدل.

وأما من خرج على إمام ظلم، لم يكن للإمام أن يقاتله ولم يجز للمسلمين أن يعاونوه وهو مصر على ظلمه، لأن هذا ليس الذي ذكره الله في كتابه، ولذا كان قول الإمام مالك، ولذلك لم يكن القتال في هذه الحالة مشروعاً مع أي من الطرفين، فلا يقاتل مثلاً في صف أهل المدينة ولا يقاتل في صف مسرف بن عقبة، لأن أهل المدينة - وإن كانوا مظلومين - اجتهدوا فأخطئوا، وكذلك الحسين اجتهد فأخطأ عليه السلام، وإن كان قتل مظلوماً ولم يجز قتله، ولم يوجد أحد من أهل السنة يقول كان قتل الحسين جائزاً نعوذ بالله من ذلك،

وكذا الحجاج مع ابن الأشعث، وإن كان لم يدع السمع والطاعة لعبد الملك بن مروان، وإنما خرج هو وجماعة كبيرة من فقهاء التابعين منهم سعيد بن جبير والشعبي على الحجاج لأجل ظلمه، وكان منهم من يكفره كمجاهد وغيره، ولكن هذا ليس بصحيح عند الجمهور فعندهم الحجاج لم يكن كافراً، وقد قال النبي ﷺ: أنه مير مهلك، فعن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال فجعلت قرش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر، فوقف عليه فقال السلام عليك أبا حبيب، السلام عليك أبا حبيب، السلام عليك أبا حبيب، أما والله لقد كنت أنهارك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهارك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهارك عن هذا، أما والله لقد كنت ما علمت صواماً قواماً وصولاً للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير، ثم نفذ عبد الله بن عمر، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فالتقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فابت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، قال فابت وقالت والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني، قال فقال أروني سبيي فأخذ نعليه ثم انطلق يتودف حتى دخل عليها، فقال كيف رأيته صنعت بعدو الله؟ قالت رأيته أفسدت عليه دينه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين؛ أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله ﷺ وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله ﷺ حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً، فأما الكذاب فرائناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه قال فقام عنها ولم يرأجعها. رواه مسلم (٢٥٤٥)، فلا يجوز القتال في صف الحجاج ولا يجوز الخروج عليه.

وقد ظلَّ سعيد بن جبير بعد الفتنة التي انتهت بمقتل ابن الأشعث عشرين سنة مطاردًا، وأدركه في النهاية الحجاج وقتله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا ظلم وعدوان بلا شك، وقد ترك القتال وكان من الفضلاء، ولكن أبي أن يُزل نفسه ويعترف للحجاج الظالم بأنه قد أخطأ، لأنه يرى نفسه كان مجتهدًا في هذا ويرى أن ظلم الحجاج أعظم فسادًا من فتنة الخروج، لكنه في نهاية الأمر عجز.

وخلاصة الأمر أن الخروج إذا كانت مفسدته أعظم، كان ممنوعاً منه باتفاق، وأن تأويل الخروج الذي حدث من الحسين وابن الزبير - على من يجعله خروجاً - وأهل المدينة، إنما هو في الحقيقة ليس اختلافاً في القول، وإنما هو اختلاف في التطبيق على الواقع، وليس في تنقيح المناط، ولكن في تحقيق المناط وتطبيقه

على الواقع، فإن مناط الأمر على المصلحة والمفسدة، وأنهم كانوا قد رأوا أن المفاصد كانت أكثر في البقاء دون قتال، فحصل هذا الذي حدث وتبين خطوهم.

وقد وقع مثل هذا من أهل البيت الذين خرجوا على العباسيين، ولذا قال بعض العلماء أنهم أجمعوا على عدم الخروج بعد مقتل "محمد النفس الزكية" وهو من أحد آل علي عليه السلام الذين خرجوا على أبي جعفر المنصور، وحصل بسبب محاولات الخروج هذه من المفاصد عظيمة والمحن شديدة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصاً آل الحسن عليه السلام.

وقد ذكر بعض العلماء أن إجماع المتأخرين قد انعقد على ترك الخروج للمفاصد التي ظهرت، والحقيقة أن المسألة فيها خلاف، وأن هذا القول هو قول الجمهور وليس هو إجماعاً، وأن العبرة في هذا الباب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بمراعاة المصالح والمفاصد.

وهذا هو الذي يجاب به على الإمام ابن حزم، فإنه يرى أن أدلة الصبر على جور الأئمة منسوخة، وهذا ليس بصحيح، فإن الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على جورهم هم الذين يأتون بعد وفاته، فكيف تكون منسوخة.

وقد استدلل رحمه الله فيما ذهب إليه بصورة مجمع عليها، حيث قال ابن حزم في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٤/ ١٣٤ - ١٣٥): «وَيُقَالُ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ فِي سُلْطَانِ جَعْلِ الْيَهُودِ أَصْحَابِ أَمْرِهِ وَالنَّصَارَى جَنْدِهِ، وَأَلْزَمَ الْمُسْلِمِينَ الْحَزِيَّةَ، وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَبَاحَ الْمُسْلِمَاتِ لِلزَّنا وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى كُلِّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَلِكِ نِسَاءَهُمْ وَأَطْفَالَهُمْ وَأَعْلَنَ الْعَبْثَ بِهِمْ، وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُقَرَّرٌ بِالْإِسْلَامِ مُعْلَنًا بِهِ لَا يَدْعُ الصَّلَاةَ.

فَإِنْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ الْقِيَامُ عَلَيْهِ، بَلْ قِيلَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا يَدْعُ مُسْلِمًا إِلَّا قَتَلَهُ جَمْلَةً وَهَذَا أَنْ تَرَكَ أَوْ جَبَّ ضَرُورَةً أَلَّا يَبْقَى إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ وَأَهْلُ الْكُفْرِ مَعَهُ.

فَإِنْ أَجَازُوا الصَّبْرَ عَلَى هَذَا، خَالَفُوا الْإِسْلَامَ جَمْلَةً وَانْسَلَخُوا مِنْهُ.

وَإِنْ قَالُوا بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ وَيُقَاتَلُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ.

قُلْنَا لَهُمْ فَإِنْ قَتَلَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ جَمِيعَهُمْ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَسَبِي مِنْ نِسَائِهِمْ كَذَلِكَ وَأَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَذَلِكَ، فَإِنْ مَنَعُوا مِنَ الْقِيَامِ عَلَيْهِ تَنَاقَضُوا.

وَإِنْ أَوْجَبُوا سَأَلَنَا هُمْ عَنْ أَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا نَزَالَ نَحِيطُهُمْ إِلَى أَنْ نَقِفَ بِهِمْ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَاحِدًا أَوْ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عَلَى أَخْذِ مَالٍ أَوْ عَلَى إِنْتِهَاقِ بَشْرَةٍ بِظُلْمٍ.

فَإِنْ فَرَّقُوا بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَنَاقَضُوا وَتَحَكَّمُوا بِلَا دَلِيلٍ، وَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَوْجَبُوا إِنْكَارَ كُلِّ ذَلِكَ رَجَعُوا إِلَى الْحَقِّ».

والجواب: أن الصحيح في هذه المسألة أن مبنائها على أنه إذا كان الصبر عليه مفسدته أعظم من مفسدة الخروج عليه، فإنه سيقتل جميع المسلمين ويضيع معالم الدين، مع نطقه للشهادتين، وهذا وارد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة «دَعَا عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ «نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللِّسَانِ» وفي رواية «يَكُونُ بَعْدَى أَيْمَةٍ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايِ

وَلَا يَسْتَتُونَ بَسْتِيَّ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»، فهذا مُتصور وموجود، بل وقد وجد في عهد الباطنية من الفاطميين، ولذا فالجواب أن مفسدة الخروج لو كانت أعظم كان الخروج ممنوعاً، وإن كان الإبقاء عليه عليه أعظم، كان الخروج مشروعاً.

وهذا هو الذي علق به النووي رَحِمَهُ اللهُ عَلَى كَلَامِ الْجَوِينِي - فِي بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ - (١٣١/١) [قَالَ: وَإِذَا جَارَ إِلَى الْوَقْتِ، وَظَهَرَ ظُلْمُهُ وَغَشْمُهُ، وَلَمْ يَتَزَجِرْ حِينَ رُجِرَ عَنْ سُوءِ صَنِيعِهِ بِالْقَوْلِ، فَلَا أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ التَّوَاطُّؤَ عَلَى خَلْعِهِ وَلَوْ بِشَهْرِ الْأَسْلِحَةِ وَنَصَبِ الْخُرُوبِ. هَذَا كَلَامُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ خَلْعِهِ غَرِيبٌ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ إِثَارَةُ مَفْسَدَةٍ أَكْثَرَتْ مِنْهُ]، وبهذا رجع الكلام إلى ما ذكرناه من أن مسألة قتال الأئمة والخروج عليهم وعزلهم ومحاربتهم مسألة مبينة على مراعاة المصالح والمفاسد.

وهذه في الحقيقة قاعدة كلية من قواعد الشريعة، بل هذا الأمر لو تُصور في تسلط كافر على مسلمين، فإن قواعد الشريعة أيضاً تقتضي مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، ولا يؤمر الناس حتى في تسلط الكافر بما لا يقدر على القيام به أو بما يؤدي إلى استئصالهم وإبادتهم.

وهذا قد ذكره العلماء في حكم عدم القتال في فترة استضعاف المسلمين بمكة قبل هجرة النبي ﷺ وأن النبي ﷺ أمر بالصبر ولم يؤمر بالقتال، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَدْلَةُ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، بَلْ يَعْمَلُ بِهَا فِي حَالِ الْعِجْزِ، فَقَالَ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُوبِ (٢٢١/١) [فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هِيَ فِيهَا مُسْتَضْعَفٌ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفٌ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفْحِ عَمَّنْ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا أَهْلُ الْقُوَّةِ فَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ بِآيَةِ قِتَالِ أَعْتَمَةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي الدِّينِ وَبِآيَةِ قِتَالِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ]، وكذا جماهير أهل العلم على ذلك وإن كان منهم من يُطلق النسخ ويعنون به التخصيص، لأن النسخ في اصطلاح المتقدمين يشمل التخصيص والتقييد، فأصبحت هذه الأدلة مقيدة بأحوال تشريعها، بمعنى أنه يُعمل بها في حال العجز.

وذلك كما ذكرناه، لأن الخروج في هذه الأحوال - ولو كان على الكفار - يترتب عليه من الفتنة وسفك الدماء وانتهاك الحرمات ما لا يمكن أن يأمر به الشرع، فيصبر على ذلك أو يهاجر كما ذكر القاضي، وسيأتي التعليق عليها في مسألة الهجرة.

الغرض المقصود: أن الخروج على أئمة الجور وقتلهم ليس منهيّاً عنه لذاته، بل هو داخل في قاعدة المصلحة والمفسدة، ولا شك أن المصالح في إبقاء مسلم فاسق هي في الأغلب الأعم أكبر من مصلحة متوهمه في إمكان خلع بالقتال، خصوصاً إذا كان فسقه لا يتعلق بالدين، فلا يفتن الناس عن دينهم، وإنما يتعلق بشخصه، وضرره يعود على نفسه، فيشرب الخمر ويفعل الحرام، مع بقاء الحوزة وحماية البيضة وإقامة الجهاد والحدود وغير ذلك، فتكون المصلحة الأرجح في الصبر عليه، وهذا هو الذي أمر به الشرع في تلك الأحوال.

وأما إذا كان الفساد أكبر من مفسدة البقاء عليه، كأن يكون المسلمون مقتولين لا محالة، ومتَّهَك حرمتهم على كل حال، فلا يوجد عاقل يأمرهم بأن يصبروا على انتهاك الحرمات بلا ثمرة، وهذا غالباً ما يقع مع الكفار والمنافقين المعلنين بكفرهم، فإذا قدر على مقاومة هؤلاء الكفار والمنافقين المعلنين بكفرهم، فهو المشروع مع القدرة، رغم التأكد من حصول الضرر في الحالين، بل الضرر في الدين في حالة الكفار أغلظ وأشد، لأنهم يرومون إلى صرف الناس عن دين الإسلام.

ولكن إن تُصور عجز المسلمين -وهو مُتَّصِر- وقد وقع أيام التتار قبل أن يُعلنوا دخولهم في الإسلام وبعد أن دخلوا فيه ظاهراً، فقد كان هناك مستضعفون من المسلمين في بلدان كثيرة، ولا شك أن المسلمين كانت لهم طائفة مقاتلة من المماليك، وكانت مفسدة هؤلاء المماليك أقل بكثير من مفسدات التتار، وإقامة المماليك للدين أعظم بكثير من مجرد التكلم باسم الإسلام كما فعل ذلك التتار، ولكن ما هو حال المسلمين في البلاد التي سيطر عليها التتار؟ كانوا عاجزين، وقد سفكت دماء فوق التصور والتخيل، ولا يؤمر إنسان بما لا قدرة له عليه، وقد غلب المسلمون التتار بفضل الله وعونه.

والتطبيقات العملية القديمة والمعاصرة على كلا الحالين موجودة مشهورة بين المسلمين، فمثلاً من ذا الذي ينكر أثر المقاومة في أفغانستان والعراق لكفار تسلطوا.

بينما في فلسطين فالمقاومة شبه معجوز عنها، فتل أبيب هذه بلدة من بلاد المسلمين، وأجزاء كبيرة جداً من أرض ما يسمى بثمانية وأربعين من بلاد المسلمين، والمسلمون فيها قلة قليلة مستضعفة جداً، ولو حاول أحد منهم المقاومة، لكان في ذلك إيادته وإبادة عائلته ومن معه، وإن كانت المقاومة قد تحدث نكاية في اليهود ويكون فيها بعض النفع للمسلمين، إلا أن إحداث النكاية ينظر فيه إلى المفسدة والمصلحة الواقعة على المسلمين، فإن كانت النكاية أقوى والمصلحة أعظم، شُرِع ذلك وكان أمراً مأموراً به، ولكن لا يعمم هذا على كل المسلمين العاجزين خصوصاً من النساء والأطفال.

وقد وقع هذا مرّات في الحقيقة؛ وقع من المسلمين المستضعفين في الأندلس، خلال سنوات طويلة من التنصير الإجباري والقهري، بعد أن سقطت الأندلس في أيدي الفرنجة، وقد أزالوا دولة الإسلام منها، والمسلمون الذين بقوا كانوا في عجز شديد، ومن قدر منهم على الهجرة، وجبت عليه الهجرة حتى يحافظ على دينه ودين أهله وأولاده، ومن كان عاجزاً، فلا يُكلف الله نفساً إلا وسعها، ولكن الذي حدث في النهاية أن أزيل المسلمون من هذه البلاد بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وآحاد المسلمين إذا أمروا بالمقاومة اضطلموا وأبيدوا، فلا نأمرهم بذلك (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦] ولكن إذا أمكن مقاومة، وجبت المقاومة.

وفي المقابل هناك من يفتي بأن الكفار إذا تسلطوا على بلاد المسلمين وجب السمع والطاعة لهم درءاً للمفسدة، دون ذكر إمكانية المقاومة، فهو يُعرض بلاد المسلمين بهذا الفكر الخرب إلى الخطر العظيم، ويغروا أعداء الإسلام بأنكم إذا أتيتم سوف نستسلم لكم، وهذا خطر كبير ومفسدة عظيمة وخلل كبير في الفكر أن ينسب ذلك إلى العلماء.

والعلماء إنما تكلموا بهذا كفتوى لأهل البلاد المحتلة التي لا جدوى فيها للمقاومة، ولا يترتب على المقاومة فيها إلا الضرر العظيم، ولذلك قالوا أن عليهم أن يصبروا، ومن العلماء من أفتى بالهجرة، فمن استطاع الهجرة هاجر.

وفي الحقيقة مسألة وجوب الهجرة، والتي ذكرها النووي بعد ذلك عندما قال (فإن تحقّقوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويقرّ بدِينه)، فهي مبنية على وجود منفعة للمسلمين في بقاءه أو عدم ذلك، ويمكن أن نضرب على ذلك مثلاً بوجود المسلمين اليوم في أمريكا وأوروبا، ووجود المسلمين بالأمس في الأندلس بعد سقوطها، فحقيقة لم يكن للمسلمين مخرج في الأندلس بعد سقوطها، وقد أجبر النصارى المسلمون على تغيير دينهم بالقوة بل وعلى تغيير أسمائهم، ويبحثون عمن لا يأكل الخنزير فيعذبونه أشد التعذيب، ومحاكم التفتيش كانت تفتش عن عقائد الناس، فهؤلاء لا مخرج لهم، ولا إمكانية للدعوة إلى الله في ذلك الوقت، لم يكن هناك إلا تحتم الهجرة الذي ذكره القاضي عياض، ومع وجود أرض أخرى، فكان سقوط الأندلس متزامناً مع فتح القسطنطينية، فكان يمكن أن يهاجر المسلم إذا أمكته الهجرة إلى بلاد المسلمين التي تقيم الدين والجهاد في سبيل الله، قارن بين هذا وبين بقاء المسلمين اليوم - ليس المقصود كل المسلمين، بل من كان له دور في نصرته الإسلام والدعوة إلى الله واستنقاذ المسلمين من الهلكة، فمن المسلمين هناك من يريد أن يرشدهم إلى معالم دينهم ويفتيهم بما يلزمهم في وسط هذا ليقنوا على كثير من شرائع الدين - في بلاد الكفر كأمريكا وغيرها نفع للمسلمين في زماننا، رغم أنها بلاد كفر وأنها تحارب الإسلام، لكن الدرجة مختلفة، وتعميم الحكم ليس صحيحاً، من إيجاب الهجرة على كل أحد في هذه البلاد، والمسلمون لهم بلا شك بعد أن شكلوا كتلة كبيرة واستطاعوا أن يقيموا الكثير من واجبات دينهم، وقدرة الكثيرين منهم على التخلص من كثير من المحرمات، ويمكن لهم أن يعيشوا في مجتمعات تقبل بواقعهم، ويمكنهم الدعوة إلى الله، حيث ادعاءات الحرية ما زال لها قدر معين في أنها تسمح للمسلم بممارسة شعائر دينه، حتى انتشر النقاب وانتشرت المساجد، وانتشر الالتزام في بلاد أوروبا وأميركا، فمثل هذا لا شك أن إيجاب الهجرة في هذه الأحوال يختلف عن إيجاب الهجرة على المسلمين في الأندلس.

ولذا لا يعني ذلك وجوب الهجرة على أهل فلسطين - كما أفتي بذلك خطأ بعض المشايخ الفضلاء كالشيخ الألباني - فالمسلمون في فلسطين المحتلة لا تزال لهم الأغلبية في المدن، ولا يزال هناك إمكان لإقامة الدين، واليهود يتمنون لو أن كل مسلمي القدس هاجروا، فمفسدة عظيمة لو أن القدس مثلاً خلت من المسلمين جميعاً، ولو تمكن اليهود من إجلاء أهل فلسطين عن القدس بالكلية - كما هو مخططهم - لتمكنوا، دون أن يصنع المسلمون في غيرها من البلاد شيئاً إلا مجرد المظاهرات، وبقاء المسلمين حول المسجد الأقصى خصوصاً فيه منع هدم هذا المسجد لا نشك في ذلك، فتعميم الحكم بهذه الطريقة بأن كل بلد مسلم تسقط تحت سلطان الكفار يجب الهجرة منها، دون نظر إلى ما هو الممكن من المقاومة، إذ لا يلزم المقاومة في كل الصور، والنظر فيما هو ممكن من إقامة الدين، وماذا يمكن من إنقاذ المسلمين من الهلكة، فهذا التعميم غير صحيح.

كما أن تطبيق تلك الفتوى غير ممكن ولا مقدور عليه واقعاً، فأين يذهب ستة أو سبعة ملايين؟ أيذهبون إلى بلاد الكفر ليُفتنوا عن دينهم أم يذهبون إلى بلاد المسلمين حيث تلفظهم حكوماتها جميعاً؟ فكونهم يؤمرون بالهجرة أمرٌ غير ممكن، ومع إمكانية إقامة وإنقاذ المسلمين من الهلكة وتحقيق بعض المصالح، مع كونهم يعجزون عن المقاومة بالقتال، ولكن لا بد من النظر في ذلك، فالهجرة وجوبها وعدمها مبني على القدرة على إقامة الدين، الذي يشمل أن يبقى على الإسلام معلناً به متبرئاً من الكفر، وأن يقدر على إقامة الواجبات وترك المحرمات، وهذا قد يكون فيه من المصالح الإضافية بخلاف إقامة الدين، كاستنقاذ المسلمين من الهلكة، وما لا يقدرون عليه من الواجبات، فلا يكلفهم الله وَعَلَيْكُمْ بِهِ.

وقد ذكر ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ في «فتح الباري» باب في من كره أن يكثر سواد أهل الظلم والفتن؛ عندما ذكر حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في سبب نزول قول الله وَعَلَيْكُمْ: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ) [النساء: ٩٧] أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا مستضعفين بمكة أخرجوا مع المشركين في غزوة بدر فقتلوا فنزلت هذه الآية [البخاري (٤٥٩٦)، وانظر تفسير ابن كثير (٣٨٨/٢)].

فاستدل بالآية بعض التابعين على النهي عن الاشتراك في البعوث التي يُقاتل فيها أهل الظلم من بني أمية وغيرهم من خالفهم، فقال ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ (فتح الباري (٣٨/١٣)): «وفيه تحطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذه بذلك، فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديث: «هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» رواه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩)، كما مضى ذكره في كتاب الرقاق» انتهى، فإذا كان هناك غرض صحيح في الإقامة في دار الكفر وكان له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع كونه يقدر على إقامة الدين في نفسه، وإن لم يكن يقدر على إقامته في المجتمع، فهذا إقامته مشروعة.

ولذا هناك بعض الإطلاقات من إجماعات منقولة من أقوال أطلقت، لها ما يُقيدها في المواطن الأخرى، وقد ذكرنا ما يقيد كلام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ عندما قال (وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ) وهو ما علق به على كلام الجويني - في باب الأمر بالمعروف في كتاب الإيمان - (١٣١/١) [قَالَ: وَإِذَا جَارَ إِلَى الْوَقْتِ، وَظَهَرَ ظُلْمُهُ وَعَشْمُهُ، وَلَمْ يَتَزَجِرْ حِينَ زُجِرَ عَنْ سُوءِ صَنِيعِهِ بِالْقَوْلِ، فَلِأَهْلِ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ التَّوَاتُؤُ عَلَى خَلْعِهِ وَلَوْ بِشَهْرِ الْأَسْلِحَةِ وَنُصِبِ الْخُرُوبِ. هَذَا كَلَامُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ خَلْعِهِ غَرِيبٌ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ إِثَارَةُ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنْهُ]، فبعض الناس يتمسك بهذا ويغفل كل ما سوى ذلك، ويُفتي به بما يؤدي إلى تجرئة الكفار على بلاد المسلمين، وللأسف بعض من يتسبب إلى العلم يفتي أهل البلاد التي فيها إمكانية المقاومة بأنه لا يجوز لكم أن تقاوموا، كأنه يرحب بالأمريكان واليهود ويقول لهم تعالوا إلى بلادنا وسوف نسمع لكم ونطيع إذا ما قهرتمونا، وعندما سئل بأنه من بلد يقام فيها الشرع بدرجة ما، فلو جاء الأمريكان وأخذوا

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتَهُ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفُسْقِ ^(١).
وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ، وَحُكْيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا،
فَغَلَطَ مِنْ قَائِلِهِ، مُحَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ ^(٢).
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبَ عَدَمَ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ،
وَرِاقَةِ الدِّمَاءِ، وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَتَكُونُ الْمُفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ ^(٣).

بلدك وخلعوا ملكك؛ فهل ستجيب بنفس الإجابة التي تحيب بها أهل العراق أم تقول يجب أن تقاوم؟!
فهرب من الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(١) يقيد بالألا يكون هذا الفسق متضمناً فساداً في دين الناس، أكثر من فساد التواطؤ على خلعه وإزالته
 وإقامة عدل مكانه ولو بشهر السلاح ونصب حروب، وهذا أمر لا يشك فيع عاقل، بأن يقال للناس
 لا بد دائماً أن تستسلموا للفساد والكفر والنفاق دون أي معارضة.

(٢) هذا إجماع غير صحيح كما ذكرنا، ومسألة عزل الفاسق خلافة، والراجح فيها عدم انعزاله وعدم
 جواز عزله والخروج عليه ما لم يكن في هذا الاحتمال فساد أعظم من مفسدة الخروج عليه، وأما إذا كان
 هناك فساد أعظم، فإنه تدفع المفسدة الأكبر بالمفسدة الأخف، وهذا نص ما ذكره بعد ذلك مباشرة، وهو
 منط الحكم في المسألة، عندما قال (قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبَ عَدَمَ انْعِزَالِهِ ...).

(٣) هل يتصور أن تكون المفسدة في بقائه أكثر؟ نعم متصور في بعض الأحيان كما في حالة القرامطة
 والتتار والباطنية الذين تولوا حكم مصر وإفريقيا والحجاز، فقتلوا أهل الحرم واعتدوا على حرمة البيت
 والحجر الأسود، وباعوا بلاد المسلمين للصليبيين، حتى كان ما صنعه صلاح الدين رَحِمَهُ اللَّهُ بأمر نور
 الدين محمود، من خروجه وعزله للخليفة الفاطمي العاضد آخر خلفاء الدولة الباطنية، فكان خروجه هذا
 أمراً مشروعاً ممدوحاً عليه بلا نزاع، رغم أن الفاطميين كانوا متسلطين ومعلنين اسم الإسلام، وقد ذكرنا
 أهمية إعلان اسم الإسلام قبل ذلك، وأنه ليس كمن كان معلناً بالكفر، فإنهم مع إعلانهم بالرفض إلا أن
 الأذان موجود ولم يكونوا معلنين بالكفر، وقد ظهروا على مكة والمدينة التي لا يظهر عليها الكفر، لكن
 يمكن أن يظهر عليها المنافقون الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بالسُّنَّة، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ الْإِيمَانَ
 لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا» (رواه البخاري (١٧٤٣)، ومسلم (٢١٠))، وعند مسلم
 [٢٠٩]: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي
 جُحْرِهَا».

وقد حبس صلاح الدين الخليفة الفاطمي في قصره وجعله مع حاشيته وحریمه وإمائه ومنعه من
 الخروج، وظل يخطب له مدة من الزمن وهو يتولى الوزارة فقط، حتى يسكن أتباعه ولا يجريهم على
 القتال، وكان نور الدين - وهو السُّلْطَان - يرأسه مرات في قطع الخطبة له ولزوم إعلان البيعة للخليفة

العباسي في مصر الذي كان له الخطبة والسك، فتردد صلاح الدين أولاً، إلى أن عزم الأمر فألقى الخطبة للخليفة العاضد، وأعلن البيعة للخليفة العباسي.

ولاشك أن هذا خروج وإزالة للملك الفاطميين، وهذا بفضل الله كان من المصالح العظيمة، وقد حاول الباطنية قتل صلاح الدين مرات بعد أن صار سلطاناً، فعصمه الله ﷻ منهم بفضل الله ﷻ، ولا شك أن ما فعله هو المشروع فقد أزال حكماً ظالماً ظل قرابة ثلاثة قرون يُفسد في الأرض ويدمر الدين قبل أن يُفسد الدنيا.

إذاً القضية كما ذكر مبنية على مسألة المصلحة والمفسدة، ومن هنا كان كلام العلماء والدعاة المعاصرين على مسألة الخروج والقتال، لأن معلوم أن ما يترتب على الخروج والقتال من الفساد في الظروف الموصوفة حالياً أعظم من الفساد الموجود، لأن فساد ضياع الدعوة إلى الله ﷻ وسفك الدماء وانتهاك الحرمات مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجود المنكر كما هو وعدم الإزالة.

ومن هنا كان إنكار العلماء والدعاة المعاصرين على الجماعات التي كانت تتبنى قضية الخروج ولو بحجر ولو بعضي، بلا اعتبار للمصالح والمفاسد، بل منهم من جعل اعتبار المصالح والمفاسد فلسفة وتبريراً للجبن والعجز، وكم سمعنا ذلك منهم مرات، وكان هذا الكلام موجوداً في كتبهم، وقد رجع أكثرهم الآن عن ذلك بفضل الله.

وكما ذكرنا فإن إلغاء فكرة المقاومة بالكلية من حس المسلمين، حتى للكفار، أمر غير وارد أيضاً، بل هو خطر عظيم، بل الواجب تفريق الكلام على أحوال:

- فحال يُمكن فيه إقامة الدين أو أكثر واجباته ويمكن فيه الامتناع عن المحرمات، ويُمكن فيه استنقاذ المسلمين من الهلكة.

- وأحوال يمكن فيها مقاومة الكفار، وقد قلنا أن الأغلب الأعم أن طاعة الكفار المعلنين بالكفر مفسدتها أعظم، ولكن قد يعجز المسلم في بعض الأحيان.

فلا بد وأن تُقاس المصالح والمفاسد بميزان الشريعة؛ ولذا قلنا إذا أمكن للمسلمين المقاومة، وجبت المقاومة للكفار وكذلك المنافقين من أمثال الباطنيين والقرامطة والتتار، ولكن لا بد من النظر في إمكانية ذلك لمن كان متعرضاً لهذا البلاء:

- فإن عجز عن المقاومة، وقدّر على إقامة الدين دون خروج وقتال، كأهل القدس في زماننا، ربما يكونوا غير قادرين على أن يُقاتلوا اليهود، ولكنهم قادرين على أن يُصلوا في المسجد الأقصى وفي المساجد، وقادرين على أن يدعوا إخوانهم إلى الالتزام بالدين، فبقائهم مصلحة للمسلمين، ولذلك يكون ولا يُهاجرون.

- وقد يصل الحال إلى حال المسلمين في الأندلس بعد سقوطها، من بقي فتن عن دينه فيما قُتل أو ارتد، وهو قادر على أن يفر بدينه - كما ذكر القاضي عياض -، وجبت الهجرة عند تحقق العجز.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَتَعَدَّى لِكَاثِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ^(١).
قَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالِدُّعَاءَ إِلَيْهَا^(٢).
قَالَ: وَكَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمُ الْبِدْعَةُ^(٣).

(١) وهذه قضية هامة جداً، فإنه وإن تغلب الكافر وتسلط على بلاد المسلمين، فبأي حال من الأحوال لا تتعدى له الإمامة.

والجمهور على أن الإمامة لا تتعدى لفاسق ابتداءً، ولكن الكلام على التغلب، والتغلب مبناه على تغلب صالح للإمامة يقود الناس بكتاب الله.

وقوله (وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ) بمعنى أنها تبطل كذلك بكفر الحاكم وردته حتى لو بقي في منصبه يحكم، وهذه إحدى صور شغور الزمان عن الإمام، التي ينكرها البعض، والمقصود بها أهل محلة ما - وليس المقصود في كل الأماكن - تسلط عليها كافر، أو كان مسلماً ثم ارتد، فلا يلحقه وصف الإمامة بحال من الأحوال حال كفره، وإن كان هو المتصدر المتسلط المتصرف في الأمور، فهذه صورة من صور غياب المعنى الشرعي للإمامة، وإن كانت صورة الحكم قائمة.

(٢) أجمع العلماء على أن الإمام لو ترك إقامة الصلوات بطلت بيعته - مع اختلافهم في كفر تارك الصلاة تكاسلاً - وهذا دليل على أن الكفر ليس فقط هو الحالة الوحيدة التي ينزل فيها الإمام، فكذلك لو ترك إقامة الصلوات انْعَزَلَ، مع أن هناك خلاف في تكفير تارك الصلاة، فالقاضي عياض والنووي ينقلان عن الجمهور عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلاً، ومع ذلك لا تتعدى ولا تستدام الولاية لمن يترك إقامة الصلوات.

وقول القاضي: (والدعاء إليها) أي: ولو ترك الدعاء إلى الصلوات بطلت بيعته للحديث: «أَفَلَا نُنَازِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ» رواه مسلم، وهي مينة ومفسرة لرواية: (مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ) فقط، فهم روايتان، وكما أن هناك رواية أخرى فيها (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ)، فلا يأتي أحد ويتمسك برواية دون الأخرى، ويقول هو المعتبر دون غيره، فربما يقيم فيهم الصلاة ويحرف الدين ولا يقود بكتاب الله كالفاطميين، فأيضاً لا تتعدى لهم إمامة ويمدح من يخلعهم.

ولذا يجب على الإمام إقامة الصلوات وكذا الدعاء إليها بحث الناس على الصلاة، وترغيبهم فيها، وإقامتها فيهم بمعنى معاقبة من يتركها.

(٣) البدعة هنا يمكن أن تحمل على البدع المكفرة وإن لم يكن كافراً، وهذه المسألة - مسألة البدعة إن كانت مكفرة وإن لم يكفر الشخص بعينه - من الواضح أن فيها خلاف، وذلك لأن الخلاف في هذه المسألة مشهور من زمن محنة الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ.

فإن ظاهر كلام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ إثبات استدامة الولاية للمأمون ومن بعده ممن كانوا يمتحنون الناس في خلق القرآن، مع كون الإمام أحمد يكفر من يقول ببدعة خلق القرآن، فكيف نجمع؟

وقد تأول بعض العلماء كلام الإمام أحمد في تكفير من قال بخلق القرآن بأنه يقصد (كفر دون كفر)؛ واستدلوا على ذلك بأنه لم يأمر بالخروج على المأمون وغيره.

ومنهم من قال: بل هو كفر أكبر ناقل عن الملة، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو الصحيح - أن مذهب الإمام أحمد في ذلك - وهو مذهب عامة السلف - التفرقة بين النوع والعين، فالقول بخلق القرآن كفر أكبر ناقل عن الملة، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل من قال به كافراً بعينه؛ لأجل أنه كان متأولاً أو جاهلاً يظن أن هذا هو الدين خدعه علماء البدعة ومشايخ السوء الذين زينوا له القول بامتحان الناس.

وإن كان أهل العلم قد جعلوا هؤلاء الأمراء وعلماء البدع هم من الدعاة على أبواب جهنم، كما ذكر ذلك النووي رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ (دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذِفُوهُ فِيهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣٦٠٦)، وَمُسْلِمٌ (١٨٤٧) قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: (قَالَ الْعُلَمَاءُ هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ مِنَ الْأَمْرَاءِ يَدْعُو إِلَى بَدْعَةٍ أَوْ ضَلَالٍ آخَرَ كَالْخَوَارِجِ وَالْقَرَامِطَةِ وَأَصْحَابِ الْمِحْنَةِ).

كلام القاضي عياض يفهم منه أن استدامة الإمامة لمن طرأ عليه بدعة - والصحيح أنه يقصد بدعة مكفرة - وليست أن تكون مثل بدعة الخطبة قبل الصلاة، وذلك حتى لا يأتي أحد ويقول قد حصل من أمراء بني أمية الخطبة قبل الصلاة وهي بدعة، نقول بل وقعت بدع كثيرة متعددة ومنها بدعة المروانية في سب آل بيت علي عليه السلام على المنابر، ومع هذا لا يلزم من ذلك الخروج، ولذلك قلنا أن البدعة في كلام القاضي الصحيح أن تحمل على البدعة المكفرة، مع وجود الخلاف في ذلك، فمنهم من يرى استدامة الإمامة كالإمام أحمد، ومنهم من يرى انعزاله وعدم الاستدامة بوجود هذه البدعة.

ولكن يبقى أن يقال: وماذا صنع العلماء الذين كانوا في زمن المأمون وغيره؟ راعوا القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، لأنهم كانوا في جملة الأمر مقيمين للدين، فالمعتصم الذي ضرب الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ وَسَجَنَهُ وَحَبَسَهُ وَيَأْمُرُ بِضَرْبِهِ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ، ومع ذلك هو الذي جيش الجيش إلى عمورية لما استغاثت به امرأة وسمع استغاثتها، وليس في هذا تعارض، فهناك مصالح ومفاسد، وطاعة ومعصية، ومنكر ومعروف، فهؤلاء هم الذين قال عنهم النبي ﷺ (قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بَعْضُهُمْ سِتًى وَيَهْدُونَ بَعْضُهُمْ هَدًى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)، فلا بد أن نفرق بين المعروف فيعان عليه، والمنكر فينكر عليه ولا يعان ولا يجاب إليه، ولذلك لم يأمر العلماء بالخروج على المأمون ومن تبعه من أمراء وقضاة المحنة؛ لأنهم كانوا في جملة أمورهم مقيمين للدين، مع أنهم هدموا شيئاً من الدين ودعوا الناس إلى قول هو كفر في الحقيقة، ولكن بنوع تأويل امتنع بسببه تكفير الأعيان.

ولذا نقول أن هذا الأمر وهو إقامة الدين وشعائره في الجملة كان مصلحتها أعظم من المفاسد الموجودة، وكانت مفسدة الخروج أعظم مع وجود العجز عن ذلك، فلذلك أمروا بالصبر وعدم الخروج ولم يترعوا الطاعة ولم يوجبوا الخروج على الناس.

وأما بقاء هؤلاء على اسم الإمامة أو كانوا في حكمها، فهذا الذي ذكره القاضي عياض خلافاً؛ وعند الجمهور أنه ينعزل بهذه البدعة، وعند طائفة تنعقد له وتستدام له، لأنه متأول.

قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ الْبَصَرِيِّينَ: تَنَعَّدَ لَهُ، وَتُسْتَدَام لَهُ لِأَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ.
قَالَ الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ ^(١) خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ، وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أُمَكَّنَهُمْ ذَلِكَ ^(٢)، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ، وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ ^(٣) إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ ^(٤)، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ، وَلِيُهَاجِرَ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا، وَيَقَرَّ بِدِينِهِ ^(١).

وهذا الأمر فيه اجتهاد بين أهل العلم، والراجح في هذا الباب، مراعاة المصلحة والمفسدة بين قدر ما يقيم من الدين بالنسبة إلى ما يهدمه، وقدر ما يُقدَّر من إزالته وعدم ذلك.

^(١) وهذا هو الذي أوَّل به فعل من خرج على الحجاج، أن تغيير الشرع وتغيير قواعد الدين والحكم بهذا الظلم والفساد وإلزام الناس به، جعله مناظراً للكفر، وإن لم يُحكم عليه بالكفر. ويقصد بالبدعة هنا البدعة المكفرة وإن كان متأولاً.

^(٢) وكم أسقط كثير ممن تكلم في هذا الباب هذه الجملة الأخيرة (إِنْ أُمَكَّنَهُمْ ذَلِكَ)، فمنذ ثلاثين عاماً أو أكثر كان آخرون يتقلون كلام النووي هذا ويسقطون (إِنْ أُمَكَّنَهُمْ ذَلِكَ)، وذلك أنهم كانوا يقولون بالخروج بالحجر والعصي في وجه الدبابات والجيوش، فهل يقولون ذلك للمسلمين في البلاد التي احتلها الكفار أن يخرجوا عليهم بعضي، فهل تُلزَمون المسلمين أن يُقاتلوا الدبابات والطائرات بالعصي، ولو قُتِلُوا؟! بل لا نأمرهم بذلك، فالحجارة ممكنة إن أحدثت نكايه، وأما إن عجز الإنسان فلا يُكلف الله نفساً إلا وسعها، ولذا حتى نقول [وجب]، فلا بد من وجود شرط الإمكان والاستطاعة والقدرة.

وأما إذا تمكنوا من خلعه، ولكن لم يقيموا عادلاً مكانه، بل سيقموا من هو شرُّه أو من هو شرُّ منه ممن يفتك بالمسلمين ويسفك دمائهم، لأن البعض يقول ليس بعد الكفر ذنب، وصحيح أنه ليس بعد الكفر ذنب في القدر والنوع، لكن أليس كافر يظلم المسلمين شرًّا من كافر لا يظلمهم؟ أليس كافر يتهك حرمتهم ويبيد خضراءهم شرًّا من كافر لا يفعل بهم ذلك، ويتركهم على ما هم عليه ويسمح لهم بالصلوات وصيام رمضان، وربما يجاملهم في بعض المناسبات؟ لا شك أن هذا أهون من هذا. ولذلك يُنظر؛ لو تمكنت من قتل فلان، ماذا سيترتب عليه؟ فربما أتى من هو شرُّ منه، إذا لا بد وأن تُقيموا عدلاً مكانه، حتى تقولوا [نحن قادرون]، وليست القدرة هي اغتيال شخص وفتح النار على المسلمين مع ترك مقاليد الأمور بيد عشرات مثله وشر منه، فليست العبرة أن تقتل شخصاً بعينه، وإنما العبرة أن يُزال ويُنصب إمام عدل مكانه.

^(٣) التخفيف هنا لأجل المصلحة والمفسدة، فقال (وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ) لأجل المفسدة.

^(٤) أي أنهم ظنوا القدرة عليه من غير مفسدة أعظم، ولكن لماذا قال هذا الكلام في المبتدع ولم يقله في الكافر، رغم أنهم إن عجزوا عن الكافر لم يجب عليهم الخلع أيضاً؟

قَالَ: وَلَا تَنْعَقِدْ لِفَاسِقٍ إِبْتِدَاءً^(٢)، فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فُسُقٌ:
قَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ خَلْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَرْتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَحَرْبٌ^(٣).

والجواب: وذلك لأن المبتدع مفسدة بقاؤه والصبر عليه أقل من الصبر على الكافر، فالأصل في الكافر في هذا الباب المقاومة، وأما المبتدع بدعة مكفرة متأولاً فيها ولم تخرجه من الملة، فالأصل فيه أن المصلحة في الأعم الأغلب تكون في الصبر عليه، وأما الكافر فالأصل أن المصلحة تكون في المقاومة، وفي النهاية الأمر مبناه على مراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة.

(١) هذا الكلام في الكافر والمبتدع بدعة مكفرة، فإنه يهاجر عندما لا تكون في إقامته غرض صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة، فإن لم يكن له غرض صحيح في الإقامة ولا قدرة له على الإنكار ولا يمكنه إنقاذ مسلم من هلكة، ولا سبيل له في شيء من الدعوة إلى الله ولا مصلحة، وجبت الهجرة خصوصاً مع قدرته على إقامة الدين، ولا شك أن هذه الأمور إن اجتمعت فلا مصلحة نهائياً، فلن يستطيع أن يقيم شعائر دينه.

وجوب الهجرة وعدمها مبني على القدرة على إقامة الدين، وذلك يعني أن يبقى المسلم على الإسلام معلناً به مبرئاً من الكفر، وأن يقدر على إقامة الواجبات وترك المحرمات، فإذا كان كذلك لم تجب عليه الهجرة. فإذا أضيف لذلك تمكنه من عمل ما فيه مصالح إضافية كاستنقاذ المسلمين من الهلكة صار ترك الهجرة واجباً في حقه.

(٢) بمعنى أنه يحرم أن يبايع الناس رجلاً فاسقاً، لأن هذا فيه خيانة للأمة، ولو بايعوه لم تنعقد له الإمامة. لكن الخلاف فيما إذا طرأ على الخليفة فسق.

(٣) بمعنى أنه يجب الخلع إلا إذا كانت مفسدة خلعه أعظم، وهذا الأمر وارد الحدوث، فالدول ليست بمنزلة واحدة في القوة، فقوة عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير، هل هي كقوة آخر ملوك الأمويين، بالنسبة إلى العباسيين؟ فآخر ملوك بني أمية [مروان بن محمد] قد ضعُف جداً، والعباسيين تخطيطهم قد قوي جداً، فليس بلا شك كل السلاطين على درجة واحدة في القوة، ولذلك الأمر يختلف من حال لآخر، فنعم من المتصور الاتفاق على عزل حاكم أو ملك، وليست البلاد على درجة واحدة من أن الأمور فيها محكمة الإغلاق تماماً بحيث لا يُستطاع الخروج، فوارد أن تكون هناك أوضاع أخرى يتمكنون من العزل بلا إحداث مفسدة كما حدث في الدولة السعودية بعد موت عبد العزيز وقد تمت المبايعة لسعود، وقد أوصل سعود الخزانة صفراً، فالأعيان من آل سعود اجتمعوا على عزله وإقامة فيصل مكانه، دون أن تحصل مفسدة، ولذا الأمر مبني على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة ومراعاة ذلك بميزان الشريعة، ومرجع التقدير في ذلك إلى أهل العلم الذين يتواجدون في الواقع الذي يُحكم فيه بالأمر، وطالما أن مناهج الأحكام غير مختلف فيه، فالأمر بعد ذلك يُعلق على أهل العلم في تطبيقها على الوقائع المختلفة.

وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ، وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يُجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ وَعُظُهُ وَتَخْوِيفُهُ؛ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ ادَّعَى أَبُو بَكْرُ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْإِجْمَاعِ^(١)، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الْحُسَيْنِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ، وَبِقِيَامِ جَمَاعَةِ عَظُمَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ^(٢).

وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِلُ^(٣) قَوْلَهُ: أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فِي أَيْمَةِ الْعَدْلِ.

وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ، بَلْ لَمَّا غَيَّرَ مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرِ^(٤).
قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنَعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ولذا لا يصح أن يُعمم الكلام ويُطلق على الجميع بعدم المقاومة سواء كانوا رافضة أو زنادقة أو حتى كفار، فهذا التعميم خطر كبير والأمر مبناه على المراعاة للمصالح والمفاسد والقدرة والعجز.

(١) وهو أنه لا يجوز الخروج عليه ولا خلعه، وفي الحقيقة فإن هذا ليس إجماعاً، والصحيح أنه جائز ومشروع في حالة ما إذا كان مفسدة خلعه يسيرة بالنسبة لمفسدة بقاءه، ويجوز أن يتواطئوا على خلعه، أما الإجماع المذكور فهو منعقد على أنه إذا كانت المفسدة أكبر فلا يجوز الخروج عليه وخلعه.

وللعلم فإن الخلاف الحاصل بين الناشئة اليوم وما فيه من أخذ ورد وتبديع واتهام، سببه الأخذ بتلك الإطلاقات التي لو تنبه المخالف إلى أن صاحبها قد قيدها في موضع آخر لحل الإشكال.

(٢) وفي الحقيقة هذا القول لو أطلق، فإن سبب الإنكار على ابن مجاهد أنه عمم الكلام، وكما قلنا العلماء الذين قالوا بالخروج وأنكروا الإجماع لوجود طوائف كثيرة قد خرجت، ففي الحقيقة إنما كان هذا الخروج لظنهم إمكانية الإزالة لهذا الفاسق والظالم بمفسدة أقل من مفسدة الصبر عليه.

(٣) وهو الذي يُرد على ابن مجاهد الإجماع.

(٤) وفي الحقيقة أن حجة الجمهور هي أن الذي حدث في مقاومة الحجاج وأمثاله كانت مفسدته أعظم وتبين ذلك بعد ذلك، ولذلك قال القاضي بعد ذلك (إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنَعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ).

وأما تكفير الحجاج، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يُصلي وراء الحجاج ويُحج معه، وهذا دليل على عدم تكفير الحجاج وهذا كان بعد مقتل ابن الزبير، وعبد الملك ابن مروان كان يأمر الحجاج أن يُطيع ابن عمر، وكان ابن عمر يأمره بما هو السنة، والله أعلى وأعلم.

(٥) هذا الإجماع في حالة أن مفسدة الخروج أعظم، ففي هذه الحالة يكون الإجماع صحيحاً.

قوله: (وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً) معناه: نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نذاهن فيه أحداً، ولا نخاف، ولا نلتفت إلى لائمة. ففيه: القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية^(١). فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره، سقط الإنكار بيده ولسانه، وجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير^(٢).

(١) هذا الإجماع ليس صحيحاً، فمن العلماء من قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، ولكن الصحيح هو قول الجمهور أنه فرض كفاية، لقوله ﷺ: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران: ١٠٤]، وقوله: (فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَتَتَقَهَوْنَا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة: ١٢٢]. وحد الكفاية فيه هو أن يتحقق المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، فإذا لم يقع ذلك أثم كل قادر بحسب تقصيره، والقدرة تكون: إما بالنفس كالأب مع أولاده والأمير المطاع مع رعيته وكل متمكن من إقامة الواجب عليه. وإما بالتعاون مع غيره على إقامة المعروف أو إزالة المنكر. أو قادر على أمر القادرين.

فليس معنى أنه قد قام خطيب فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في مسجد القرية، فيكون قد سقط الإثم عن دعاة الوطن العربي كله، وإنما يسقط الإثم حتى يزول المنكر المحرم، فإذا كان لا يزال يوجد محرّم وفساد وظلم ومعاصي وكبائر ونفاق وضلال، لم يَأْثَمَ الجميع بل يَأْثَمُ كل قادر بحسب قدرته، وبحسب تقصيره فيما يقدر عليه يكون أثماً.

(٢) الخوف على النفس أو المال أو الغير لا بد أن يكون خوفاً معتبراً^(*)، بمعنى غلبة الظن بحصول الضرر المعتبر وليس مجرد لوم اللائمين، فإن لوم الفاسق وعتابه ليس بمعتبر اتفاقاً؛ لقوله: (وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً) متفق عليه.

(*) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط الإكراه المعتبر فقال:

«الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار.

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

الثالث: أن يكون ما يهدد به فورياً، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غداً، لا يعد مكرهاً، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً، أو جرت العادة بأنه لا يخلف.

وَحَكَى الْقَاضِي هُنَا عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْإِنْكَارِ مُطْلَقًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَغَيْرَهَا (١).
وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَيَسْطِنُهُ بَسْطًا شَافِيًا.

٩ - باب في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ».

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره». فتح الباري (٣١١/١٢).

فلا بد أن يكون الخوف معتبراً، لأن هناك أناس تخاف من خيالها، يخافون من مجرد وجود احتمال واحد في
ألف أن يُشدد من أذنه مثلاً أو أن يقولوا له ربي أو لادك وكل عيش، بل العبرة بالخوف أن يخاف من أن يُقتل
أو تقطع الأعضاء أو التعذيب أو السجن مدة معتبرة، وليس أن يقف أمام بوابة ليبرز بطاقة الهوية، أو
استجوابه لدقائق معدودة، فليس هذا مما تترك من أجله الواجبات أو تفعل من أجله المحرمات.
وأما إذا خاف على غيره من المسلمين وقوع ضرر معتبر بهم، لم يجز له أن يُنكر، بمعنى أنه لا يسقط
وجوب الإنكار فقط بل يسقط جوازه أيضاً، فإذا كان الضرر الذي يعود على غيره ضرراً معتبراً يغلب
على الظن حصوله، لم يجز له أن يمنع الناس من أخذ الرخصة ويُجبرهم على الأخذ بالعزيمة ويُلحق بهم
الأذى، لأن أذية من لم يرتكب المنكر وأذية الأبرياء من المسلمين رجالاً ونساء أعظم عند الله من تأذي
فاعل المنكر بمنكره.

ثم إن قوله (سَقَطَ الْإِنْكَارُ بِيَدِهِ وَلِسَانُهُ) يُشير إلى الترتيب، فمن خاف على نفسه التغيير باليد ولم يخف
التغيير باللسان وجب التغيير باللسان، وإذا خاف من التغيير باليد واللسان سقط التغيير بهما، وبقي التغيير
بالقلب، فلذا قال (، وَوَجِبَتْ كَرَاهَتُهُ بَقَلْبِهِ) وهو ما لا يسقط بحال.

(١) أي قال لا اعتبار بالخوف، وفي الحقيقة هذا القول وإن ذكره إلا أنه عند التأمل مرده إلى الإطلاقات،
فإنه قال (فَإِنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ) فأي نوع من أنواع الخوف؟! في الحقيقة لا يوجد أحد من العلماء المعتبرين
يقول: يجب عليه الإنكار وإن قُتل، يمكن أن يقال يُشرع وإن قُتل، لكن يجب فلا، فهو يجوز أن يترك
الإنكار، ويجوز أن يقوم ويقول كلمة الحق لقوله ﷺ «سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى
إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ» رواه الحاكم (٤٨٨٤)، والضياء عن جابر، وحسنه الألباني في صحيح الجامع
(٥٩٨٨)، فهو مشروع، أما أن يكون هو الوجوب على كل أحد فهذا قول ليس بمعتبر.

قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ) هَذَا الْحَدِيثُ أَوَّلُ الْفَوَاتِ الثَّلَاثِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُنَيَّانَ عَنْ مُسْلِمٍ، بَلْ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ وَلِهَذَا قَالَ: عَنْ مُسْلِمٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَهُ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ. قوله ﷺ: (الْإِمَامُ جُنَّةٌ) أَي: كَالسِّتْرِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوَّ مِنْ أَدَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَحْمِي بَيْضَةَ الْإِسْلَامِ، وَيَتَّقِيهِ النَّاسُ وَيَخَافُونَ سَطْوَتَهُ (١).

(١) هذا الحديث يُبَيِّنُ بعض مصالح نصب الأئمة وأهمية المحافظة على قيام الدولة المسلمة. وهذا الترتيب غاية في الحسن، فبعد أن ذكر هديه ﷺ في البيعة على السمع والطاعة وعلى أن لا ينازعوا الأمر أهله إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان، ثم يبيِّن ﷺ لماذا يُحْتَمَلُ من الأئمة ما دون الكفر من أنواع المنكرات، مع المحافظة على السمع والطاعة، وذلك للمصالح العظيمة التي تترتب على قيام الأئمة واستمرار سمع الرعية لهم وطاعتهم، وذلك أن الإمام جُنَّةٌ يُتَّقَى بِهِ كَالْتَرَسِ الَّذِي يَقِي الْمُحَارِبَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخِلَافَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ حَالُ قِيَامِهَا، كَانَتْ وَقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَرْجَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَعْدَائِهِمُ الَّذِينَ يَرِيدُونَ النَّيْلَ مِنْهُمْ، إِذَا لَمْ يَوْجَدْ مِنْ يَبْحِثُ عَنْ هُمُومِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي أَرْجَاءِ الْعَالَمِ. فَالْإِمَامَةُ مَنْصُوبَةٌ لِإِقَامَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِالْدِّينِ وَلِحِمَايَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَحِمَايَةِ أَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَلِإِقَامَةِ شَرَعِ اللَّهِ ﷻ فِيهَا.

ولذلك كانت مصالح وجود الأئمة والقتال من ورائهم، وأنه يُتَّقَى بِهِمْ أنواع الشرور والفساد أعظم بكثير مما يتوهم من المصالح بالخروج عليهم طالما لم يكفروا ولم يأتوا بالكفر البواح، كما يبيِّن النبي ﷺ. وكما سبق أن بينا أن موضع الإجماع في عدم الخروج هو في حالة عدم زيادة مفسدة بقائهم على مفسدة الخروج عليهم، فإن زادت مفسدة بقائهم على مفسدة الخروج، فلا شك أن لأهل الحل والعقد أن يتواطؤوا على خلعه وإقامة عدل مكانه، ونادراً ما تكون مفسدة الخروج أقل من مفسدة بقائهم، وغالباً ما يكون فسق الإمام مختصاً به، ومفسدة هذا الفسق وإن كانت بلا شك تضر، ولكن غالباً ما يكون ضررها مختصاً به وبحاشيته، ولا يترتب على الرعية من ذلك من فساد، إلا أن يكون فسقه متعلقاً بأنواع الظلم والفساد، ففي هذه الحالة وإن كانت نادرة تكون مفسدة الخروج أقل. لكن لما كان الأغلب الأعم أن مفسدة الخروج أعظم، كان إطلاق كثير من العلماء الاتفاق على منع الخروج مطلقاً، أو أن ذلك كان خلافاً قديماً ثم انقرض الخلاف.

والصحيح أنه لم يكن خلافاً في أصل المسألة، وإنما الخلاف كان في تحقيق المناط في تقدير المصالح والمفاسد، وإلا فالمتقدمون الذين ورد عنهم الخروج على الأئمة ممن علم فسقهم، كما علم من خروج الحسين على يزيد، ثم امتناع عبد الله بن الزبير من بيعته، ثم ما كان من إمارة عبد الله بن الزبير، ثم ما كان من خروج الفقهاء مع ابن الأشعث على الحجاج، وكذا في خروج أهل المدينة ونزعهم بيعة يزيد، ووقعت وقائع مختلفة، وإن كانت في عامتها فساد الخروج كان أكثر، ولذلك نقل من نقل الاتفاق على المنع من ذلك وتحريم الخروج، لكن كما ذكرنا كان الخلاف في الحقيقة في تحقيق المناط.

وإلا فالمتأخرون قد نصوا - مع كونهم نقلوا الإجماع على تحريم الخروج لوجود المفاسد - أيضاً على أنه لو ترتبت مفسدة أكبر من الصبر والسكوت، كان لهم أن يتواطؤوا على خلعه، كما نقل ذلك النووي رَحِمَهُ اللهُ في تأويله لكلام الجويني.

ولكن هنا هذا الحديث قد بين بعض الواجبات المنوطة بالإمام، والمصالح المترتبة على إبقاء صورة الإمامة والطاعة، بأن وجود الخليفة يكون وقاية للأمة ويُقاتل من وراءه العدو، فهذا مقصودٌ عظيم، فإن إقامة الجهاد في سبيل الله بأنواعه:

- من جهاد الدفع عن بلاد المسلمين وهي التي يُسمونها [يحمي بيضة الإسلام].
- وجهاد الطلب لنشر دين الله ﷻ في العالم لإزاحة سلطان الكفر والطواغيت الذين يَجْبُونُ النور عن أممهم وشعوبهم، بمنعهم من الدخول في الإسلام،
- وكذا جهاد من أمر الله بقتالهم - وهي من مراتب الجهاد وإن أُفردت بأبواب مستقلة في الفقه تميزاً لها عن قتال الكفار -:

● كقتال البُغاة قال تعالى (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) [الحجرات: ٩].

● وقاتل الطوائف الممتنعة من شريعة الإسلام، كما نعي الزكاة والخوارج، ومن سار على طريقتهم من أصحاب البدع الاعتقادية إذا نشروها في الناس وحاولوا إلزام الناس بها.

وكذا قتال من ترك شيئاً من الأمور العملية من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، سواء كانوا جاحدين لذلك أو غير جاحدين، وسواء ثبت كفرهم بالعموم أو لم يثبت، وإن كان فعلهم وبدعتهم وإلزام الناس بالبدعة، ومنعهم من شعائر الإسلام الظاهرة أو ترك الناس يفعلون ما عُلِمَ تحريمه من الدين بالضرورة، هذا من أحوال الكفار وأقوالهم وأفعالهم، وإن لم يستحلوه، ولكن لا يكفر الواحد بعينه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولكن هذا هو قتال الطائفة الممتنعة من شرائع الإسلام حتى ولو لم يكفروا.

● وكذلك قتال قطاع الطرق والساعين في الأرض بالفساد، وكذا قتال أرباب المنكرات إذا اجتمعوا وامتنع بعضهم ببعض لنشر الفساد، والصحيح أن هؤلاء قتالهم من جنس قتال قطاع الطرق، وهؤلاء قد تعظم شوكتهم ولا يمكن زجرهم إلا بالقتال، فهؤلاء يُقاتلون بصفة الطائفة الخارجة عن الشريعة، بل قتالهم أعظم، كتجار المخدرات إذا قاتلوا دون أمرهم بشهر السلاح، وكذا العصابات التي تعتدي على

الناس، وهؤلاء قد يصل حالهم في بعض البلاد عند ضعف الدولة المركزية إلى جيوش صغيرة أو كبيرة -مليشيات مسلحة- تنشر الفساد في الأرض عُنوة.

فلا يتصور وجود هذه الأنواع من الجهاد كلها بدون وجود الإمام، إذ بدونه لن يتمكن المسلمون من درء هذا الفساد، وكما هو مشاهد معلوم منذ غياب الخلافة الإسلامية، بل منذ حالات ضعفها عندما تفرقت الأمة وتمزقت إلى دويلات متعددة، حصل من أنواع الفساد وسيطرة الكفار على بلاد المسلمين وقد أذاقوهم ألوان العذاب والهوان، وفتنهم عن دينهم في بلاد بأسرها وقتل الملايين من المسلمين في الشرق والغرب، كما حدث في الأندلس حتى استؤصلوا منها بالكلية، وكذا في بلاد المسلمين التي احتلها الكفار منذ قرون متطاولة، كروسيا والصين، وإن كانت إزالة الإسلام منها لم تتحقق بمثل ما فعلوه في البلاد الأخرى، كل هذا بسبب غياب حقيقة الإمامة من وجود الإمام الذي هو جنة وترس يتقى به ويقاى من ورائه، فبدونه قد حصل من أنواع الفساد والضرر وتغيير الملة وتحريفها ما الله أعلم به، ولذا فإن قضية المحافظة على وحدة الأمة، والإمامة والخلافة، هو أمر عظيم الأهمية.

والعجب أن الناس اليوم يقررون الفرقة، مع أن كل ما ورد من الأدلة من النهي عن الخروج عن الأئمة وعدم قتالهم، هو من أجل المحافظة على وحدة الأمة بأن يكون لها إمام واحد وخلافة واحدة.

فالعجب أنك تجد من يقرر ما يسعى أعداء الإسلام لترسيخه من وجوب التمزق والفرقة تحت مسمى حق تقرير المصير، فتجد أن كل بليدة وكل قرية ربما لا تُساوي حياً من أحياء بلاد أخرى، ومع ذلك تسمى دولة ومملكة وإمارة، ويسارع أعداء الإسلام للاعتراف بمثل هذه الدويلات، حتى تدوم وتستمر هذه السلسلة من التمزقات.

فكان هناك مثلاً في يوم من الأيام مملكة مصر والسودان، ثم صارت السودان جمهورية مستقلة، ثم صارت السودان الآن على وشك التقسيم إلى دولتين، ومخططات أعداء الإسلام جاهزة لتقسيم مصر مثلها إلى عدة دول كذلك.

والعراق تم تقسيمه واقعياً وإن كانت لا تزال صورة باهتة لدولة، واستمرار هذا التقسيم هدف معلوم منشور حتى يصبح العملاق الإسلامي في النهاية مجموعة أحياء صغيرة، يسمى كل منها دولة ومملكة ومستقلة لها حق تقرير المصير، الذي هو شذمة للأمة الإسلامية وتمزيقها.

كل هذا البلاء إنما وقع بسبب تضييع وحدة الأمة، ولذا نقول عندما تُقصر مهام الإمامة على قطعة محدودة من الأرض؛ سوف يترتب على ذلك تضييع حقوق المسلمين في أماكن أخرى.

وهل ضاعت فلسطين إلا بعد أن تمزقت دولة الإسلام، وهل أعطى اليهود وعداً لإقامة دولتهم وتمكنوا من تنفيذه إلا بعد هزيمة دولة الخلافة؟!

وفي الحقيقة هي قد قسمت إرباً بعد الحرب العالمية الأولى، فقد كان وعد بلفور بعد الحرب العالمية الأولى وبعد أن دخلت جيوش الحلفاء -الغرب الذين كانوا يُقاتلون الدولة العثمانية- إلى القدس، ومن هنا صار وعد بلفور لليهود بأرض فلسطين، وكما قالوا (أعطى من لا يملك أرضاً لمن لا يستحق)، ثم كانت

معاهدات تقسيم دول العالم الإسلامي بين إنجلترا وفرنسا في معاهدة سيكس بيكو وما تلاها، ثم بعد ذلك ما وراثته الأمريكان من هذه المخططات وكلها في تقسيم العالم الإسلامي. حدث كل هذا بسبب عدم الحرص على وحدة الأمة، وبسبب أن كل طائفة كانت ترى أمراً فتخرج فُتُقاتل وتُقسِم، ووقعت أنواع من القتال عظيمة، فهذا الفساد حصل بسبب عدم الحرص على وحدة الأمة وعدم مراعاة المصالح المنشودة من وجود الإمامة، ولا شك أنه كان هناك عبر التاريخ من أنواع الفساد وتضييع الواجبات الشرعية ما أدى إلى تسلط الأعداء وذهاب الدول وتقسيمها. وإلا فاحتلال القدس من الصليبيين كان في عهد الغياب الحقيقي للخلافة، عندما كان الخليفة ليس له من الأمر شيء، والسلاطين كان لكل منهم دولته التي يعمل عليها ولا يعبأ بغيرها، فهذا هو الذي أدى إلى احتلال الصليبيين بيت المقدس.

ولم يعد للمسلمين عزهم إلا عندما حدث نوع من الوحدة واجتماع على إمامة عادلة وسلطان عادل وهو السلطان نور الدين محمود رَحِمَهُ اللهُ، ثم السلطان صلاح الدين الأيوبي رَحِمَهُ اللهُ، وهنا أعاد الله بيت المقدس للمسلمين.

وهذا أمر متكرر، فعندما تكون الخلافة صورة، لم يكن هناك اهتمام لهذه الوظائف (جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنْتَقَى بِهِ)، وهذا ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ يذكر في البداية والنهاية (١٣/٢٣٣) في ذكر حصار التار لبغداد: «وَأَحَاطَ التَّارُ بِدَارِ الْخِلَافَةِ يَرْشُقُونَهَا بِالنَّشَابِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، حَتَّى أَصِيبَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْ تَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَلِيفَةِ وَتُضْحِكُهُ، وَكَانَتْ مِنْ جَمَلَةِ حُظَايَاهُ، وَكَانَتْ مُوَلَّدَةً تُسَمَّى عَرَفَةَ، جَاءَهَا سَهْمٌ مِنْ بَعْضِ الشُّبَايِكِ فَقَتَلَهَا وَهِيَ تَرْقُصُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَلِيفَةِ، فَانْرَجَّ الْخَلِيفَةُ مِنْ ذَلِكَ وَفَزِعَ فِرْعَاً شَدِيداً، وَأَخْضَرَ السَّهْمَ الَّذِي أَصَابَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ إِذَا أَرَادَ اللهُ إِنْغَادَ قَضَائِهِ وَقَدَرَهُ أَذْهَبَ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ عَقُولَهُمْ، فَأَمَرَ الْخَلِيفَةُ عِنْدَ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ الْإِحْتِرَازِ، وَكَثْرَةِ السَّتَائِرِ عَلَى دَارِ الْخِلَافَةِ».

التار على أبواب بغداد للدرجة أن سهامهم تصل إلى داخل قصر الخليفة، وانظر ماذا يصنع الخليفة؟! المسلمون في كرب ومأساة عظيمة، وجارية ترقص بين يدي الخليفة - غفر الله له -، فقد مات مقتولاً بيد أعدائه، فلعله قتل شهيداً وكفر الله عَنِّي عن سيئاته، وقد أهين إهانة عظيمة قبل قتله لعله غفر له بسببها. فضلاً عما كان عليه الخلفاء من تسليط أهل البدع على رقاب أهل السنة، فقد كان وزراء الخلافة العباسية في زمن التار من الرافضة والفلاسفة الزنادقة، وما أن جاء التار على أبواب بغداد حتى خرج إليهم نصير الدين الطوسي - الذي يسميه ابن تيمية نصير الشرك - والوزير ابن العلقمي، وكلاهما من الرافضة المتفلسفة، وكانا وزيرين للخليفة فلحقا بهولاكو وصارا وزراء عنده.

وكان هولاكو هائلاً أن يقتل الخليفة، حذار أن يتفض المسلمون لمقتله، وقد خرج إليه الخليفة بهدايا كثيرة، فجراه على قتله الطوسي وابن العلقمي للانتقام من أهل السنة بسبب واقعة قد وقعت قبل قدوم التاريين الرافضة وأهل السنة، وقتل فيها من الرافضة من قتل، فكانوا حريصين على الانتقام، ولذلك تجد رافضة زماننا يمتدحون هذا الفعل، فالخميني في كتاباته يمتدح فعل نصير الدين الطوسي وابن العلقمي

وَمَعْنَى (يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ)

أَيُّ: يُقَاتِلُ مَعَهُ الْكُفَّارَ وَالْبُغَاةَ وَالْخَوَارِجَ وَسَائِرَ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا.

ويصفه بالمهمة العظيمة التي من أجلها يمكن للمسلم - الشيعي - أن يكون وزيراً عند الكفار - أهل السنة -، وكما يعتبر الخميني سقوط بغداد في أيدي التتار ملحمة حققها هؤلاء المجرمون. وهذا ليس بمستغرب منه فقد امتدح فعل أبو لؤلؤة المجوسي واعتبر فعله انتقاماً لأهل البيت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن إظهار الشرك كان لأجل تنفيذ المهمة، ومعلوم أن أبو لؤلؤة لم يكن إلا مجوسياً خبيثاً. ولكي يستبين لك ذلك أكثر عندما تُقارن بين هذا الحال والحال الذي كان عليه نور الدين محمود الذي أعاد الله على يديه خمسين بلداً إلى المسلمين من الصليبيين ومعه صلاح الدين، حتى قال النصارى عن نور الدين محمود - وكان مجرد ذكر اسمه فقط يلقي الرعب في قلوبهم -: نحن لا نستطيع أن نصنع شيئاً لنور الدين، إن بين ربه وبينه سرّاً، كان كلاهما لا ينال من الليل إلا قليلاً، ويجتهدان في طلب العلم وحضور المواعظ والدروس، ونشر منهج أهل السنة والجماعة، ونشر الحديث والسنة - خصوصاً البخاري ومسلم - بعد أن مُنعت من مصر طيلة ثلاثة قرون، فأصبحت تُتلى كُتُبُ السُّنة والفقه على مذاهب أهل السنة في مساجد مصر ومدارسها، بل وفي معسكرات الجيش وساحات القتال.

فكان هذا الذي وقع كان بسبب ضياع وظائف الإمام، وضعف الخلافة.

لذلك يَبْنِي النبي ﷺ في هذا الحديث العظيم القدر ووظائف الإمام ومهمات الإمام، قال ﷺ (إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ)، يُقَاتِلُ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ دَفْعًا وَطَلَبًا، وَيُقَاتِلُ أَهْلَ الْبَدْعِ وَالْخَوَارِجِ، وَالْخَارِجِينَ عَنِ الشَّرِيعَةِ، وَالْبُغَاةَ، وَقَطَاعَ الطَّرِيقِ، وَأَهْلَ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ.

فالإمام (إِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ)، وكذا يكون للبلاد النفع وللمسلمين الخير والرخاء، (وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ) أي إن قعد عن بعض ذلك كان عليه وزر، ولكنه ﷺ لم يأمر بالخروج عليه محافظة على الوظائف الأخرى التي يقوم بها، طالما كان الفسق والفساد متعلّقاً بشخصه، ولذلك نقول أن هذا هو الأغلب الأعم أن الفساد الشخصي لا يترتب عليه ضرر على الأمة، وإن كان هناك ضرر بلا شك ولكنه يكون أقل من ضرر الخروج عليه.

ثم إذا كان الفساد عامّاً ينظر في ذلك، وأكثر الأحوال يكون فيها الفساد كبيراً، ولكن المحافظة على وحدة الأمة وعصمة الدماء والأموال مُقدّم، وإلا كان الخروج هو المشروع، فالضابط في المنع من الخروج كثرة مفاسد الخروج كسفك دماء المسلمين وانتهاك الحُرّمات على المصالح المتحققة من الخروج.

وهو موطن الإجماع في هذا الباب، وخلاف العلماء فيه إنما هو اختلاف عبارة وليست خلافاً حقيقياً، وحتى الخلاف بين المتقدمين إنما كان خلافاً في تحقيق المناط في معرفة وجود الوصف المؤثر، وهو كثرة المفسدة أو قتلها، عن كثرة المصلحة أو قتلها ما بين الخروج والصبر، وما وقع من قتال وخروج كان اجتهداداً في التطبيق على الواقع، والله أعلى وأعلم.

والتاء في (يَتَقَى) مُبْدَلَةٌ مِنَ الْوَاوِ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنَ الْوِقَايَةِ.

١٠ - باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يَحْدُثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ «فُوا بِيَعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فِرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَوَكَيْعٌ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكَ ذَلِكَ قَالَ «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَاتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنْ أَمَّتْكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرِقُ

بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي (١). ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَجَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْيَأْتِ مَنِيتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (٢) وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَاعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطْعَمْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ (٣) فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يَنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ». فَذَنُوتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أُنْشِدُكَ

(١) يظن المؤمن أنه هالك لا محالة لأنه عزم فيها على الصبر والثبات، ولو كان في هذا هلاكه، لأن أهل الباطل لا يقبلون إلا موافقتهم وإذا قال كلمة الحق قتلوه، فيقول هذه مهلكتي، فإن أهل الباطل سيقتلوني لأنني لا أوافقهم على ما يريدونه، لكن تنكشف برحمة الله ﷻ، ثم تجيء فتنة أخرى أشد فيقول المؤمن هذه هذه، أي: هذه التي سيكون فيها الهلاك المؤكد، لأنها أشد من الأولى.

(٢) قضية الإيمان أعظم قضية وهي قبل أي قضية أخرى، ولذا معرفة حقائق الإيمان وأصوله التي بينها رسول الله ﷺ؛ من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتفاصيل ذلك مما ورد في الكتاب والسنة هي القضية الأولى؛ التي لا بد أن نسعى إليها قبل أي قضية أخرى، ومن نجا بها فقد نجا وإن قُتل أو صلب.

والخلل في هذه القضية هو الخطر الحقيقي، من انتشار البدع والضلالات - المكفرة وغير المكفرة - والعقائد الفاسدة في قضايا الإيمان، هي أعظم خطر، قضية الإيمان بالله من لوازمها الإيمان برأسه، فهي أيضاً تماثلها في الخطر، فالفتن متعلقة بذلك، قد يهلك فيها الإنسان أو يهلك دينه، فتخيل بدعة مساواة الملل مثلاً، فهذه البدعة قدح في النبوة والرسالة وفي التوحيد، فهم يسوون بين الملل ويسوون الشرك ويسوون تكذيب الرسول ﷺ، فعندما يتشر مثلاً قول زنديق من الزنادقة: [لو أن محمداً أمرني أن أكفر باليهودية والنصرانية لكفرت به]، والعياذ بالله، وهذا مُعِين في منصب مفتي لبعض البلاد الإسلامية، وهذا كفر بواح صريح وهو مفتي النصيرية وإن كان يتسمى باسم أهل السنة.

فهذه فتن عظيمة، فما يتعلق من هذه الفتن بالإيمان، فهو القضية الأولى التي يجب أن نحرص عليها، حتى لو حدث خلل في غير ذلك، بأن يكون الناس مثلاً ضعفاء لم يحققوا ما يطلب منهم شرعاً سياسياً أو عسكرياً أو احتلت بلادهم أو دخلوا السجون أو غير ذلك، لكنهم لم يقبلوا الباطل ولم يجعلوا لله ﷻ شريكاً ولا نداً في ربوبيته ولا في ألوهيته، ولم يطعنوا في نبوة الرسول ﷺ، ولا في القرآن العظيم، لم يُغالوا في أحد حتى يرفعوه إلى منزلة الألوهية، وغير ذلك من أنواع الشرك المستشرة في أرجاء العالم الإسلامي، فهم إن لم يفعلوا ذلك وتمسكوا بدينهم لغم ما يحصل لهم، فهم بذلك على السداد.

ولذلك القضية الأولى التي يجب أن نهتم بها هي الدعوة إلى الإيمان، وإصلاح دين الناس من خلال الإيمان بالله واليوم الآخر.

(٣) من أسباب النجاة ودخول الجنة: لزوم طاعة الأمير، وقوله (صفقة يده): أي: يصفق بيده على يده لتأكيد أمر البيعة ولزوم الطاعة، و(ثمرة قلبه): أي: صدقه في البيعة، وأنه من داخله يُطيع، فهو يُدين لله ﷻ

اللَّهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْوَى إِلَيَّ أُذُنِي وَقَلْبِي بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَيَوْعَاهُ قَلْبِي . فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِيعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِيهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ . [الجشر: هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها؛ يرقق: يزين؛ ينتضل: يرمى بالسهم].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَدِّبِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ . فَذَكَرْنَا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ .

قوله ﷺ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ) أَيْ: يَتَوَلَّوْنَ أُمُورَهُمْ كَمَا تَفْعَلُ الْأُمَرَاءُ وَالْوُلَاةُ بِالرَّعِيَّةِ.

أَنْ يُطِيعَ هَذَا الْإِمَامَ، فَهِيَ لَيْسَتْ طَاعَةً قَهْرِيَّةً فَقَطْ، وَلَيْسَتْ هِيَ طَاعَةٌ مِنَ الْخَارِجِ، وَهَذَا فَرْقٌ مَهْمٌ جَدَا فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِي الظَّاهِرِ مُطِيعًا وَلَكِنْ مِنْ دَاخِلِهِ لَا يَرَى ذَلِكَ، وَمِثْلُ هَذَا سَوْفَ يَتَحَوَّلُ عَنْ أَمِيرِهِ فِي أَقْرَبِ فُرْصَةٍ وَيَنْقَلِبُ، وَلَكِنْ مَنْ كَانَ صَادِقًا فِي بَيْعَتِهِ، فَهَذَا الَّذِي يَكُونُ مُطِيعًا مِنْ دَاخِلِهِ وَمِنْ خَارِجِهِ .
وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ عَظِيمَةٌ الْأَهْمِيَّةِ، فَمَنْ يَدِينُ لِلَّهِ ﷻ بِطَاعَةِ الْخَلِيفَةِ وَإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا عِبَادَةُ اللَّهِ ﷻ، فَالْبَعْضُ يَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّاعَةِ: أَنَّ النَّاسَ مَقْهُورُونَ مَقْهُورُونَ، فَلِمَاذَا تَتَكَلَّمُونَ فِي هَذَا الْبَابِ؟ نَقُولُ بَلْ هَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ الْأَهْمِيَّةِ، فَهَلْ يَدِينُ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةِ مَنْ يَدْعُو إِلَى النَّارِ وَيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ لَا؟ فَالْمُسْلِمُونَ نَعَمْ مُحْتَلُونَ فِي بِلَادٍ كَثِيرَةٍ وَالْكَفَّارُ قَدْ أَخَذُوا بِلَادَهُمْ، وَلَكِنْ هَلْ أَهْلُ هَذِهِ الْبِلَادِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرُونَ طَاعَتَهُمْ، وَهَلْ طَاعَتُهُمْ لِأَعْدَائِهِمْ مَأْمُورِينَ هُمْ بِهَا - كَمَا يُرَوِّجُ لِهَذَا بَعْضُ الْجُهَلَاءِ الْمُبْتَدِعِينَ الضَّلَالِ بَلْ هُمْ رُبَّمَا أَشَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ - بَلْ طَاعَةُ هَؤُلَاءِ الْكُفْرَةِ وَالْمُنَافِقِينَ أَعْدَاءَ الدِّينِ، دَمَارٌ لِلدِّينِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ قَالَ ﷻ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) [الأحزاب: ١] .
وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ ﷻ: (فَلْيَطَّعُوا إِنْ أَسْطَاعُوا) وَهَذَا مِنْ شَفَقَتِهِ ﷻ عَلَى أُمَّتِهِ.

وَالسِّيَاسَةُ: الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ قَوْلِ: (هَلَكَ فُلَانٌ) إِذَا مَاتَ^(٢)، وَقَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيثُ بِهِ، وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا}.
قَوْلُهُ ﷺ: (وَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِيَعَةِ الْأَوَّلِ فَلَا أَوَّلَ)
قَوْلُهُ: (فَتَكْثُرُ) بِالنَّاءِ الْمُكَلَّثَةِ مِنَ الْكُثْرَةِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ.
قَالَ الْقَاضِي: وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ (فَتَكْثُرُ) بِالنَّاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَأَنَّهُ مِنْ إِكْبَارِ قِيَحِ أَفْعَالِهِمْ، وَهَذَا تَصْحِيفٌ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ^(٣).

(١) فقولهُ ﷺ (تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ) فأصل السياسة من يسوسه: أي يوصلحه.

(٢) كلمة هلك كلمة شديدة في اصطلاحنا المعاصر، لا تستعمل إلا فيمن يستريح العباد منه بموته، كالكاfer والظالم، وإن كانت لغة يراد بها الموت عموماً.

(٣) لأنه بالفعل قد كثر الخلفاء أي من يتسمى بالخلافة في الزمن الواحد، لا أن هذا أمر شرعي، بل النبي ﷺ أمر بيعة الأول فالأول، وهو يدل على أنه ﷺ اعتبر بيعة الأول هي النافذة والصحيحة، ولم يعتبر ما بعدها.

وأما مخالفة الإمام الأول فأمر منكر، ولذا وجدنا أن العلماء يعتبرون عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين وأن عبد الملك بن مروان كان خارجاً عليه، لأن بيعة عبد الله بن الزبير تمت قبل بيعة مروان بن الحكم، وإن كان عبد الله بن الزبير كان ممتنعاً من بيعة يزيد، وباختلاف بني أمية بعد موت يزيد ولم يتنظم أمرهم، وقد تم أثناء ذلك بيعة عبد الله بن الزبير، ولذا رأوا أن البيعة لمروان كانت لاحقة ثم بيعة عبد الملك بعد مروان كانت أيضاً بيعة لاحقة، ولكن لما تغلب على الأمر وقتل الحجاج عبد الله بن الزبير بأمر عبد الملك، استقام الأمر لبني أمية تماماً، قال ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ٢٣٤): «كانت وقعة الحرّة يوم الأربعاء لثلاث بقين من الحجة سنة ثلاث وستين، ثم أبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصداً عبد الله بن الزبير ليقتله بها، لأنه فر من بيعة يزيد، فمات يزيد بن معاوية في غضون ذلك، واستفحل أمر عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز، ثم أخذ العراق ومصر، وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد، وكان رجلاً صالحاً، فلم تطل مدته، مكث أربعين يوماً، وقيل عشرين يوماً، ثم مات رحمه الله، فوثب مروان بن الحكم على الشام فأخذها، فبقي تسعة أشهر ثم مات، وقام بعده ابنه عبد الملك، فنارعه فيها عمرو بن سعيد بن الأشدق وكان نائباً على المدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروان، فلما هلك مروان زعم أنه أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك، فضاق به ذرعاً، ولم يزل به حتى أخذه بعد ما استفحل أمره بدمشق فقتله في سنة تسع وستين، ويقال: في سنة سبعين، واستمرت أيام عبد الملك حتى ظفر بابن الزبير سنة ثلاث وسبعين، قتله

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: إِذَا بُويعَ لَخَلِيفَةٍ بَعْدَ خَلِيفَةٍ فَبَيْعَةُ الْأَوَّلِ صَحِيحَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَبَيْعَةُ الثَّانِي بَاطِلَةٌ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ طَلَبُهَا، وَسَوَاءٌ عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الْأَوَّلِ أَوْ جَاهِلِينَ، وَسَوَاءٌ كَانَا فِي بِلَدَيْنِ أَوْ بِلَدٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِي بِلَدِ الْإِمَامِ الْمُتَفَصِّلِ وَالْآخَرِ فِي غَيْرِهِ ^(١)، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ^(٢) الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.

الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَمْرِهِ بِمَكَّةَ، بَعْدَ مُحَاصَرَةِ طَوِيلَةٍ اقْتَضَتْ أَنْ نَصَبَ الْمُنجَبِيقَ عَلَى الْكَعْبَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ ابْنَ الزَّيْرِ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ». لَكِنْ بَعْدَ عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةَ، كَانَ هُنَاكَ خَلِيفَةٌ لِلْعَبَّاسِيِّينَ فِي بَغْدَادَ، وَكَانَ هُنَاكَ أَنَّ ذَاكَ خِلَافَةً لِلْأُمَوِيِّينَ فِي الْأَنْدَلُسِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ خِلَافَةُ مُدْعِيَةِ بَاطِنِيَّةٍ فِي مِصْرَ وَإِفْرِيْقِيَا وَانْتَشَرَ مُلْكُهَا إِلَى الْحِجَازِ، وَتَعَدُّ مِنْ يَتَسَمَّى بِالْخِلَافَةِ، وَمِنْ سَاعَتِهَا لَمْ يَتَنَظَّمْ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ فِي دَوْلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَلَكِنْ كَانَ عَهْدُ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ، عَهْدُ خِلَافَةِ وَاحِدَةٍ بِلَا نِزَاعٍ، وَمَعَاوِيَةُ لَمْ يَنَازِعْ عَلِيًّا عليه السلام أَمْرَ الْخِلَافَةِ، وَإِنَّمَا طَلَبُهَا بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ عليه السلام، وَإِنَّمَا كَانَ حَالُ حَيَاةِ عَلِيٍّ عليه السلام يَمْتَنِعُ مِنَ الْبَيْعَةِ مِنْ أَجْلِ الْمَطَالَبَةِ بِدَمِ عِثْمَانَ عليه السلام، وَكَذَلِكَ كَانَ خُرُوجُ طَلْحَةَ وَالزَّيْرِ عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام مِنْ أَجْلِ الْمَطَالَبَةِ بِالْقَصَاصِ مِنْ قَتْلِ عِثْمَانَ وَالْمَطَالَبَةِ بِدَمِهِ.

وَفِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ هُمْ لَمْ يَرِيدُوا قِتَالَ عَلِيٍّ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا قِتَالَ مَنْ خَرَجَ عَلَى عِثْمَانَ، وَلَكِنْ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ وَأَنْشَبَ أَهْلُ الْفِتْنَةِ الْقِتَالَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ إِلَى أَنْ قُتِلَ عَلِيٌّ عليه السلام، وَتَنَازَلَ الْحَسَنُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِمَعَاوِيَةَ عَنْ الْحُكْمِ، فَسَمِيَ عَامَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنَ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ سَمِيَ عَامَ الْجَمَاعَةِ، لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهِ، فَظَلَّ الْمُسْلِمُونَ دَوْلَةً وَاحِدَةً عَشْرِينَ سَنَةً، وَلِذَلِكَ عَدُوا مَعَاوِيَةَ أَعْدَلَ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ عليه السلام، لِاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ عَلَيْهِ، وَالْخَيْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي كَانَ.

ثُمَّ وَقَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ امْتِنَاعُ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزَّيْرِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ بَيْعَةِ يَزِيدَ، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ إِلَى أَنْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَعْدَمَا تَغَلَّبَ وَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزَّيْرِ، وَظَلَّ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عِدَّةَ سِنِيٍّ مَعَ وَجُودِ شَيْءٍ مِنْ فِسَادٍ وَظُلْمٍ فِي دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ، لَكِنْ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ الْأَمْرُ قَائِمًا، وَقَدْ تَخَلَّلَ ذَلِكَ فِتْرَاتٌ مِنَ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ، مِثْلَ فِتْرَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عليه السلام، وَالتِّي كَانَتْ فِتْرَةُ خِلَافَةِ رَاشِدَةٍ. ثُمَّ ضَعُفَ الْأَمْرُ فِي آخِرِ حُكْمِ بَنِي أُمَيَّةَ وَانْقَسَمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَعُفَ الْخُلَفَاءُ فِيهِمْ، حَتَّى خَرَجَ عَلَيْهِمْ بَنُو الْعَبَّاسِ وَقَتَلُوا الْأُمَوِيِّينَ قِتْلًا ذَرِيعًا؛ كُلُّ هَذَا مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي وَقُوعِ الْخِلَافِ وَكَثْرَةِ الْخُلَفَاءِ.

(١) وَهُوَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خَلِيفَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا، وَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ الْوَاجِبَةُ، كَمَا يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى: (١٧٥/٣٤ - ١٧٦): «وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ نَوَائِبُهُ، فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ الْأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجَزَ مِنَ الْبَاقِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أَيْمَةٍ: لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ وَيَسْتَوْفِيَ الْحَقُوقَ».

وَقِيلَ: تَكُونُ لِمَنْ عَقَدَتْ لَهُ فِي بَلَدِ الْإِمَامِ ^(٢)، وَقِيلَ: يُقَرَّعُ بَيْنَهُمْ، وَهَذَا إِنْ فَاسِدًا.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لِحَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ سِوَاءِ اتَّسَعَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا ^(٣).
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ الْإِرْشَادُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِشَخْصَيْنِ.
قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِاثْنَيْنِ فِي صُفْعٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
قَالَ: فَإِنْ بَعْدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ وَتَحَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا شُشُوعٌ ^(٤) فَلَا حُتْمَ لِي فِيهِ مَجَالٌ.
قَالَ: وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقَوَاطِعِ ^(٥).

(١) بمعنى أن القول الذي سيذكره بعد ذلك باطل فاسد.
(٢) بمعنى أن البيعة تكون صحيحة لمن عقدت له في بلد الإمام المستهية ولايته بموت أو عزل أو كفر أو غير ذلك أيا ما كان، فاشترطوا أن يكون في نفس البلد، ولا شك أنه لا بد وأن يكون صالحًا للإمامة مستوفيًا للشروط، فإن عقد الإمامة لفاقد ابتداء لا ينعقد، وكذا لا تنعقد البيعة بمبايعة الواحد والاثني ولمن ليس له صفة، ولم يكن من أهل الحل والعقد ومن ليس له شوكة، فإنه لا يترتب على ذلك ثبوت إمامة، كما روي عن عمر رضي الله عنه (ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فَلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَ أَمْرُؤُ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتُهُ وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقِيَ شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ يَقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبَايِعُ هُوَ، وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَعَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ) البخاري، فالمقصود بالمسلمين في قوله (عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) هم أهل الحل والعقد.

(٣) وهذا هو الصحيح الصواب الذي لا نشك في صحته لهذا الحديث.

(٤) أي مناطق ومساحات شاسعة.

(٥) أي: من القطع، بمعنى أنها ليست مسألة قطعية.

والصحيح الصواب أنه مقطوع بلزوم أن يكون للمسلمين خليفة وإمام واحد، وقد كان من التباعد في زمن الدولة الأموية ما بين الأندلس وما بين دمشق، وما بين الأندلس وما بين حدود الصين مسافات شسوع كما قال الجويني، ومع ذلك كانت الأمور منتظمة من خلال خليفة واحد، كما كان في حكم عبد الملك بن مروان وإلى حكم عمر بن عبد العزيز أو بعده، كل ذلك كان مملكة واحدة للمسلمين، فدولة الإسلام كانت وحدة واحدة مع أنها شسوع عظيمة تمتد شمالا إلى حدود روسيا حاليًا وأجزاء منها كثيرة، وجنوبًا إلى حدود إفريقيا، وشرقًا إلى حدود الصين، وغربًا إلى حدود الأندلس، وهي حدود المعمورة في ذلك الوقت، ولم يخرج منها إلا المحرومون من أوروبا.

وَحَكَى الْمَازِرِيُّ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَصْلِ^(١)، وَأَرَادَ بِهِ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ فَاسِدٍ مُخَالَفٍ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، وَلِظَوَاهِرِ إِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ)
هَذَا مِنْ مُعْجَزَاتِ النَّبَوَّةِ، وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الْإِخْبَارُ مُتَكَرِّرًا، وَوُجِدَ مُخْبَرُهُ مُتَكَرِّرًا^(٣).

(١) لعلها [أهل الأصول].

(٢) إمام الحرمين رَحِمَهُ اللَّهُ لم يُصِرَّ بجواز تولي خليفتين معًا إن كانت المسافة بينهما شاسعة، لكنه جعل المسألة اجتهادية، وهذا أيضًا غير صحيح، وذلك لوجود نص عندنا: (إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) وسيأتي الحديث.

ولذلك نقول مسألة وحدة الأمة الإسلامية تحت خلافة واحدة ليس أمرًا مختلفًا فيه، فهو واجب بلا نزاع، وضِعاف الإيمان يتهمون اليوم من هذا الكلام لمخالفته الواقع، وربما قال بعض أهل الجهالة والبدع: الخلافة في ذمة التاريخ، أي انتهى أمرها، وهذا خلل عظيم؛ وكما قلنا قد نعجز اليوم عن أمور لكن ننقلها إلى من بعدنا ممن يقدر عليها إن شاء الله، فيجب أن تظل هذه القضية حية في قلوب الناس، فلا يمكن أن نقبل أن أمرًا شرعيًا أمر به الله في كتابه وأمر به رسوله ﷺ في سُنَّته، نقول عليه أنه انتهى ولا يعمل به، في حال فرقة الأمة كان هناك أحوال أشد فرقة من ذلك وأساء.

فلا تظن أن حال الأمة الإسلامية الآن هو الأسوأ عبر تاريخها، فلا شك أن هذا الحال سيء للغاية، لكن أيام احتلال الصليبيين لبيت المقدس كان الحال أسوأ أو على الأقل مماثلًا، وسقوط القدس في أيديهم كان أسوأ من سقوطها في يد اليهود، فقد بقي الصليب مرفوعًا فوق المسجد الأقصى وجُعل المسجد ممنوعًا من الصلاة فيه بضعةً وثمانين سنة، وجُعل المسجد إسطنبولًا لخيول الصليبيين المجرمين، وقتل بالقدس من المسلمين رجالًا ونساءً - بضع وتسعون ألفًا - في يوم سقوط القدس.

وعند سقوط بغداد في يد التتار، قتل في شهر واحد أكثر مما قتل من العراقيين في مدة سنة من احتلال أمريكا لها، وبلغ عدد قتلى التتار في أربعين يومًا مليونًا وثمانمائة ألف على بعض التقديرات، وكانت محاولة إبادة كاملة لأهل بغداد، غير ما قتله التتار عبر الزمان، وإن كان هناك فرق هائل ومهم وهو وجود دولة تُدافع عن المسلمين وتهتم بأمرهم ولم تكن هناك حدود تجزيء الدول ترى أنها مسئولة عن المسلمين جميعًا وليس كالיום كل دولة ترى أنها لا دخل لها بغيرها، وهذا كله من مرثيات القول بجواز وجود إمامين أو أكثر ما دام هناك بعدين محليين للإمامين، ولذا وصفه النووي بقوله: (وَهُوَ قَوْلُ فَاسِدٍ)، والله أعلم.

(٣) تكرر الإخبار بهذا مرارًا في أحاديث الرسول ﷺ كثيرًا، وقد وقع المُخْبَرُ به مرات أيضًا، من استشار الأئمة بالأموال والسُلطان والرأي، وإهمال الشورى وظلم الناس حقوقهم.

وفيه: الحث على السَّمْع والطَّاعَة، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلَّى ظَالِمًا عَسُوفًا^(١)، فَيُعْطَى حَقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَلَا يُخْرَجُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْلَع؛ بَلْ يُتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي كَشْفِ أَذَاهُ، وَدَفْعِ شَرِّهِ وَإِصْلَاحِهِ^(٢).
وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ذِكْرُ اللُّغَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْأَثَرَةِ، وَتَفْسِيرِهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: اسْتِثْنَاءُ الْأُمَرَاءِ بِأَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقد كان الأنصار رضي الله عنهم أكثر الناس نصيباً من هذه الأثرة، حيث قال النبي ﷺ للأنصار: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تُلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» رواه البخاري (٢٢٠٣)، ومسلم (١٧٥٣)، فاستؤثر بالرأي والأمر والأموال دونهم، وكان هذا أكثر ما وقع في عهد بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه، فصار الرأي والحكم في طائفة معينة مقصوراً عليهم دون مشاورة أهل الشورى ممن كان أفضل من هؤلاء.

فكل هذا كان أثرة ووجدت أمور منكرة قد وقعت من مخالفات للسنة وظهور للبدعة ووجود معاص ظاهرة، ولذلك قال تنكرونها، ولذا أمرهم ﷺ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع كونهم لا ينازعون الأمر أهله، كما في حديث عبادة بن الصامت: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَشِطِّ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةً لَائِمَةً».

(١) وذلك بأن يستأثر بالأمر ويأخذ الأموال لنفسه، ومع ذلك فإن وجود هيئة الدولة المسلمة وهيئة الخلافة فيه المصلحة الأعظم.

(٢) نعم فإن هذا هو الأصل، فكما بينا سابقاً أن هذا يكون في حال وجود المصالح في عدم الخروج، ووجود المفساد في الخروج، وأن هذا هو الأغلب كما بينا.

(٣) وقد ظل الأمر كذلك حتى تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، فأعاد الأموال التي أخذها أقاربه من أمية إلى بيت المال، وشدد في ذلك جداً حتى نَقِمَ عليه أقاربه لما أخذ من الأموال، وتسبب ذلك في قتله، ولكن كانا سستان من الخير، لا يزال المسلمون عبر التاريخ يذكرون هاتين السنتين، فرغم أن خلافته سستان إلا أن ذكره الحسن ظل باقياً إلى اليوم في أهل العلم والإيمان والطاعة وما زال ممدوحاً، فلو سُمي سادس الخلفاء الراشدين، لكان ذلك له وجه، وإن كان معاوية أفضل رضي الله عنه لأنه من الصحابة، والله أعلم بمنازل الفضل، وبعد هاتين سبتين عادت الأمور كما كانت أو أسوأ، فَعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا مُجَاهِدُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيَّ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مَسْحُورٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِمَسْحُورٍ. ثُمَّ دَعَا غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَقَيْتَنِي السَّمَّ؟ قَالَ: أَلْفُ دِينَارٍ أُعْطِيتُهَا، وَأَنْ أُعْتَقَ. قَالَ: هَاتِهَا. فَجَاءَ بِهَا، فَالْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ: اذْهَبْ حَيْثُ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ». [سير أعلام النبلاء (٥/٥٩٥)].

وقوله (تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ) ومن ضمن الحق الذي على الناس أن ينصحوه وأن يأمره بالمعروف وينهوا عن المنكر.

وقوله: (وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ) فيه التضرع إلى الله ﷻ، فالدعاء سلاح عظيم يهمله الكثيرون، فكم من معضلة تحل ومن عقبة تذلل بالدعاء والتضرع إلى الله ﷻ وصدق اللجوء إليه والمعاملة معه ﷻ.

قوله: (وَمِمَّا مَنْ يَتَّصِلُ) هُوَ مِنَ الْمُنَاضِلَةِ، وَهِيَ الْمُرَامَةُ بِالنُّشَابِ.
قوله: (وَمِمَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ) هُوَ يَفْتَحُ الْجَيْمَ وَالشَّيْنِ، وَهِيَ الدَّوَابُّ الَّتِي تَرَعَى وَتَبِيتَ مَكَانَهَا.
قوله: (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ) هُوَ يَنْصَبُ الصَّلَاةَ عَلَى الْإِغْرَاءِ، وَجَامِعَةٌ عَلَى الْحَالِ (١).
قوله ﷺ: (وَتَحِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقَّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا) (٢).

(١) وهكذا يُقال أيضاً في صلاة الكُسوف، وذكر وجه (الصلاة جامعة) ولكن الصحيح المي ذكر في الروايات (الصلاة جامعة)، أي اتوا الصلاة جامعة واحرصوا عليها.
(٢) هذا والله من معجزات النبوة الظاهرة، كما قال أولاً: «إِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا»، فأول عصر الخلافة الراشدة كان عافية عظيمة بالنسبة إلى آخرها، فرغم وجود المرتدين ومانعي الزكاة، إلا أن كلمة الصحابة رضي الله عنهم كانت واحدة، فحفظ الله بهم الدين، ولذا لم يحصل ضرر بل كان هناك انتصار بفضل الله ﷻ، ثم عهد الفتوح، ففي أقل من سنة واحدة كان المرتدون ومانعو الزكاة، قد انقضى أمرهم وانصرف المسلمون إلى جهاد الطلب.
فعندما تأتي وتُقارن أيام الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم رغم ما فيها من آلام - بضعا وثلاثين ألفاً قُتلوا في وقعة الجمل وأكثر منهم في صفين - ومع ذلك كانت الهبة للمسلمين، ودولة الحق قائمة، وإقامة العدل حاصلة حتى في أهل البغي بالنسبة إلى ما حدث بعد ذلك كان أعظم.
فإن الذين كانوا في صف معاوية رضي الله عنه أيضاً قُتل فتحمد عمر بن العاص وابنه عبد الله، وأفاضل من الفضلاء يبكي عليهم علي رضي الله عنه عندما ماتوا، فكانت فتن، ولكن ما أتى بعدها بعد رأس الستين بعد موت معاوية، فقد وقعت فتن أعظم بكثير، ففتنة مقتل الحسين رضي الله عنه، وفتنة استحلال المدينة، وفتنة ابن الأشعث وقتل من قُتل من الفقهاء، وما وقع بعد ذلك من قتل عبد الله بن الزبير في الحرم، وحرقت الكعبة قبل ذلك، فلما أن تصور جيوش مسلمة تضرب مكة بالمنجنيق بالقذائف بعيدة المدى إلى درجة أن تحترق الكعبة وينهدم جزء منها، فكان بلاء عظيم، وفتنة هائلة بالنسبة إلى ما وقع قبل ذلك.
ثم إذا قارنت هذه الأحوال وجدت أن ما بعده كان أغلظ بما وقع من الفتن بوجود الدولة الباطنية الفاطميين الذين أكثروا في الأرض فساداً، لم يكن له في الأرض مثيل.
القرامطة الذين اقتحموا الحرم والكعبة، وقتلوا كل حبيب ذلك العام وألقوا جثثهم في بئر زمزم، وانتزعوا الحجر الأسود وظل عندهم في بلادهم عشرين سنة في شرق الجزيرة العربية، إلى أن أعاده الحاكم بأمر الله فتخيل هذا البلاء!

وكذا عهد الفاطميين في مصر، كان عهداً شديداً الوطأة، فكان يفرض على الناس في عهد الحاكم بأمر الله - وهو من الزنادقة المتألهين سرّاً وأعلن ذلك بعد موته - أنه إذا ذكر اسمه في الخطبة أن يسجدوا، وعلى كل أهل البلاد حتى الحرميين الشريفين أن يقوموا إذا ذكر في الدعاء، وهو من طائفة الدروز فهي تعتقد إلى زماننا هذا أن الحاكم بأمر الله لاهوت وناسوت، وأنه إله حل فيه الإله.

هَذِهِ اللَّفْظَةُ رُوِيَتْ عَلَى أَوْجُهُ:

أَحَدُهَا وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُورِ الرُّوَاةِ: (يُرَقَّقُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ.
وَبِقَافَيْنِ، أَي: يَصِيرُ بَعْضُهَا رَقِيقًا، أَي: خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَهُ، فَالثَّانِي يَجْعَلُ الْأَوَّلَ رَقِيقًا.

انظر إلى هذا الخلل العظيم، فهي فتن يُرَقَّقُ بعضها بعضاً، فانظر إلى الفتنة التي وقعت أيام الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ، وابتلاء الناس على البدعة والقول بخلق القرآن ونفي الصفات الإلهية، حتى يكون السلطان هو الذي يمتحن الناس بنفسه فيها، المأمون ومن بعده والمعتصم الذي سجن الإمام أحمد وجلده حتى غشي عليه، حتى كاد الدين الحق يضيع ويذهب مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان الأمر بالنسبة لمن بعده أفضل، فهذا المعتصم يُحْيِي الجيوش لاستنقاذ امرأة مسلمة والأخذ بثأرها من رجل مشرك رومي، والانتقام من الروم، عزة كانت عندهم رغم وجود البدعة، لكن كان هناك فتن متتابعة، ثم من بعده الواثق الذي سار على درب سابقة.

ثم ما وقع من الصليبيين وأخذ بيت المقدس، وما كان بعد ذلك من اجتياح التتار لبلاد المسلمين، ثم ما بعد ذلك مما هو أسوأ في الحقيقة من سقوط الأندلس، هذه المأساة التي لم تر البشرية لها مثيلاً، سقوط الأندلس وما جرى للمسلمين فيها من إبادة ليس لها نظير في التاريخ البشري، ومحاكم التفتيش التي تُفْتَش عن عقائد المسلمين وتُعَذِّبهم عذاباً لا يتصور.

ومع وجود هذا الشر، كان هناك من الخير، فقد كان هناك فتح القسطنطينية الذي كان معاصراً لسقوط الأندلس، وقيام الدولة العثمانية القوية ودخول قلب أوروبا تحت سلطانها.

ثم بعد ذلك جاء ما هو أسوأ بعد مرور ثلاثة قرون من قيام الدولة العثمانية، بدأت تتساقط بلاد المسلمين واحدة تلو الأخرى تحت سلطان الأعداء، كل دولة تأخذ قطعة من بلاد المسلمين.

ثم ما كان من فتن نحن الآن فيها من تسلط اليهود والعلمانيين على بلاد المسلمين، ثم تجد تفاصيل وقائع الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين مأس عظيمة، كل بلد لها من الآلام والمآسي فوق التخيل.

فقد قُتِل في الثورة الشيوعية وحدها عدد هائل من المسلمين بلغ عشرين مليون مسلم، فضلاً عما وقع في بلاد المسلمين الأخرى بسبب الاحتلال كالجرائم بحق الملايين شهيد، وليبيا التي كان عدد سكانها مليوناً ونصف مليون نسمة في أول الاحتلال الإيطالي، واستمر قريباً من ذلك طوال سنين المقاومة، ثم انخفض خلال عشر سنوات فقط بعد ضعف المقاومة بمقتل عمر المختار إلى سبعمائة وخمسون ألفاً، أي أن نصف أهل ليبيا - سبعمائة وخمسون ألف إنسان - هلكوا بسبب الغطرسة الإيطالية في ليبيا فقط.

هذه المآسي العظيمة هي التي انتجت الواقع الذي نحن فيه، وإن كان لا شك أن الخير لا ينقطع من هذه الأمة، ولكن بالفعل الفتن تُرَقَّق بعضها بعضاً، ونسأل الله العافية.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يُشَبِّهُ بَعْضَهَا بَعْضًا، وَقِيلَ: يَدُورُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، وَيَذْهَبُ وَيَجِيءُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَسُوقُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ بِتَحْسِينِهَا وَتَسْوِيئِهَا^(١).

وَالْوَجْهَ الثَّانِي (فَيَرْفُقُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا فَاءَ مَضْمُومَةٍ.

وَالثَّالِثُ: (فَيَدْفُقُ) بِالذَّالِ الْمُهِمْلَةِ السَّائِكَةِ وَبِالْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيُّ: يَدْفَعُ وَيَصُبُّ، وَالذَّفْقُ الصَّبُّ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ)

هَذَا مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ ﷺ، وَبَدِيعِ حِكْمِهِ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ فَيَنْبَغِي الْإِعْتِنَاءُ بِهَا، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُ أَلَّا يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ إِلَّا مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخَرِ)

مَعْنَاهُ: إِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَالٍ فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتِلَةُ إِلَى قَتْلِهِ، جَازَ قَتْلُهُ وَلَا ضَمَانُ فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَالِهِ^(٣).

قَوْلُهُ: (فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...} إِلَى آخِرِهِ)^(٤)

(١) أظهرها من جهة المعنى: أي يجعل بعضها الأخير بعضها الأول رقيقاً هيناً.

(٢) من أسباب النجاة بعد الإتيان بالله واليوم الآخر الإنصاف والعدل في معاملة الخلق، أن يفعل المرء مع الناس ما يجب أن يفعله الناس معه، فلا تكن مجحفاً بهم لحق نفسك فلا تقدم نفسك عليهم، ولا تفعل معهم شيئاً ما لو فعلوه معك، لمت عليهم أعظم اللوم.

(٣) وهذا أحد الاستثناءات أو أحد التخصيصات المنفصلة لقول النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» رواه البخاري (٦٣٧٠) واللفظ له، ومسلم (٣١٧٥)، فأيضاً يحل دم المسلم في مثل هذا الحال مع هذه الأحوال الثلاث التي تخصيصات متصلة في الحديث؛ وهو أن ينازع الإمام، ولا يمكن دفع شره إلا بذلك، كما أن قتال البغاة قد يستلزم قتل بعضهم، وكما أن قتال قطاع الطرق قد يستلزم قتل بعضهم، وهذه كلها مخصصات منفصلة لحديث (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)، إذا هذا الحديث عام فيه ثلاث مخصصات متصلة، وهناك مخصصات منفصلة أخرى.

(٤) العجب أن هذه الأحاديث كُتبت ورويت في عهد بني أمية، وهذا الراوي من رواة البخاري ومسلم، وهو رجل ثقة عدل، ومع ذلك فهو يقول عن معاوية هذا الكلام، فكيف هذا؟

الْمُقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَلُ، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلَ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَةَ لِمُنَازَعَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ (١)، فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ، مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِهِ (٢).

والجواب: أنه قاله عن اجتهاد وتأويل، وأنه قال ذلك في وقت - كما ذكره النووي - خروج معاوية على علي (عليه السلام)، وكان معاوية مخطئاً، لكنه كان معذوراً وخفي عذره على ذلك التابعي الثقة فقال فيه ما قال. لكن للإنباف؛ لأجل أن بعض الخبثاء يطعنون في رواية الأحاديث ويقولون أن هذه الأحاديث وضعت لأغراض سياسية.

والجواب عليهم: أن هذه الأحاديث رويت في عهود بني أمية، وامتدت حيث سجلت في الكتب في عهود بني العباس، ولكن هؤلاء الرواة كانوا في عهد بني أمية وظلت تحفظ وتروى جهراً حتى دونت في الكتب في زمن بني العباس، فهل كان يطعن في معاوية بوضع هذه الأحاديث لأغراض سياسية في زمن أبنائه وأحفاده؟!

(١) وهذا حق بلا شك أن بيعته على (عليه السلام) قد سبقت، لكن القول بأن معاوية كان ينازع علياً الإمامة ليس بصحيح، فمعاوية (عليه السلام) لم يطلب الخلافة إلا بعد موت علي (عليه السلام)، وإنما كان دائماً يُطالب بقتل قتله عثمان فقط، ووقع القتال لأنه كان يراهم في جيش علي (عليه السلام)، وهذه حقيقة أيضاً، لكن علياً (عليه السلام) كان معذوراً، وكان الصلح هو الخير، مع أن علياً هو المحق ومن خالفه هو الباغي، ابتداءً من طلحة والزبير ثم معاوية (عليه السلام) ومن معه، والغني وصف لا يقتضي فسقاً ولا بدعة ولا سقوط عدالة، لأن هذا الوصف إنما نشأ عن تأويل معتبر، وإن كان صاحبه مستحقاً للقتال.

وعلي (عليه السلام) ما رضي بقتل طلحة ولا الزبير (عليه السلام)، وأجاب إلى من دعا إلى الصلح وتحكيم كتاب الله، وقبل الصلح في النهاية تحت ضغط من أصحابه، لأنه كان يرى نفسه محقاً وكان هو المحق بلا شك، ولكن الرغبة في الصلح كانت لدى كثير من جنوده جارفه، وكان ابنه الحسن دائماً يأمره بالصلح، ولذلك امتدح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن، وما أن تولى الحسن بعد مقتل علي (عليه السلام) حتى بادر إلى الصلح بعد ستة أشهر من خلافته وتنازل لمعاوية (عليه السلام).

(٢) هذا حق من جهة الحكم، لكن من جهة الفتوى والتطبيق على الواقع خطأ؛ فما كان يرى معاوية أو عبد الله بن عمرو بن العاص والذي كان مع والده عمرو بن العاص في الجيش، فهم لم يروا أنفسهم مبطلين، وإنما هم أخطأوا الاجتهاد، وعبد الله بن عمرو بن العاص رجل فاضل من عباد الصحابة (عليه السلام)،

قوله: (أَطَعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصَاهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ)

هَذَا فِيهِ: دَلِيلٌ لَوْجُوبِ طَاعَةِ الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ وَلَا عَهْدٍ^(١).

قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ بِالصَّادِ وَالذَّالِ الْمُثَمَّلَةِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ جَمِيعِ النُّسخِ، وَقَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ، وَصَوَّابُهُ (الْعَائِدِيُّ) بِالْعَيْنِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، قَالَهُ ابْنُ الْحُبَّابِ وَالنَّسَابَةُ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالسَّمْعَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ فَقَالَ: هُوَ (الصَّائِدِيُّ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَدْ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَالسَّمْعَانِيُّ عَلَى (الصَّائِدِيِّ) قَالَ السَّمْعَانِيُّ: هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى (صَائِدٍ) بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ.

قَالَ: وَصَائِدٍ اسْمُ كَعْبِ بْنِ شُرْحَيْلِ بْنِ شَرَّاحِيلَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جُشَمِ بْنِ حَاشِدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَيَّوَانَ بْنِ نَوْفٍ بْنِ هَمْدَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ سَهْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَحْبَارِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأٍ.

وله منزلة عظيمة ورواية كثيرة وفقه، ومع ذلك كان يرى أحقية ما يطالب به معاوية، ولذلك اكتفى بأن ذكر للراوي ما يلزمه فقال: (أَطَعَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصَاهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ).

(١) الاستدلال بهذا فيه نظر، فالواجب الطاعة في طاعة الله هي لمن استقرت إمامته، وأما الواجب على الناس في عهد علي عليه السلام، هو أن يُطِيعُوا عَلِيًّا عليه السلام، وأن يكونوا في صفه بلا شك، وهذا أمرٌ لا شك فيه، ولكن من كان اجتهاده قد أداه إلى أن معاوية هو الذي معه الحق، كان عليه أن يفعل ما أداه إليه اجتهاده، وهو معذور مأجور في ذلك أجراً واحداً، وإن كان مخطئاً.

ولذلك نقول أن هذا الأمر من عبد الله بن عمرو بن العاص هو بناءً على اجتهاده الذي ثبت خطؤه بالدليل، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: «وَيَحْ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُوهُ إِلَى النَّارِ» قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ» رواه البخاري (٤٢٨) وقوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج «تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ» [مسلم (١٧٦٧)، وأحمد (١٠٧٦٧)]، دليل على أن علي عليه السلام أولى بالحق، وإن كان معاوية معه شيء من الحق، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو الأحق، فأولى الطائفتين بالحق علي عليه السلام، فعلي عليه السلام إمام عدل ثبتت بيعته لا تجوز منازعته، ومن خالفه كان مخطئاً، فمن كان مجتهداً كان مأجوراً أجراً واحداً مغفوراً له خطؤه، ومن كان مفسداً في الطرفين كان عليه من وزر الإفساد بقدر ما صنع، والله أعلم.

١١ - باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاء واستئثارهم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا فَقَالَ «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» (١).

(١) هذا الحديث يدل على الصبر على ما يحدث من استئثار الأمراء بأموال والآراء وإنفاذ الأمور دون مشورة، ودون الرجوع إلى أهل العلم والفضل، فإن هذا وإن كان مفسدة فإن مفسدة الخروج عليهم أعظم في الأعم الأغلب، ولهذا أمر النبي ﷺ بالصبر، وخص الأنصار بذلك، لأن الاستئثار بالأمر دون الأنصار سيزداد بعد النبي ﷺ وخلافته الراشدة، ولذا خص عمر ﷺ في وصيته بعد ذكر المهاجرين وذكر فضلهم خص الأنصار بالوصية بهم.

وذلك أن الصراع عبر أغلب تاريخ الأمة إنما وقع بين أفراد من قريش من بني أمية ومن خالفهم بعد ذلك من بني العباس، ثم بين بني العباس والمستسين إلى آل بيت علي ﷺ، فلم يكن أحد من الأنصار ﷺ ولا من أبنائهم يتطلع إلى الخلافة ولا يطلبها، ولذلك وقع الاستئثار بالأمر دونهم فأوصاهم النبي ﷺ بالصبر. وأما قول الأنصاري (أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمَلَهُ عَلَى إِمَارَةٍ أَوْ جَمْعِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤَلِّي هَذَا الْأَمْرَ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلِذَا نَبَّهَهُ إِلَى أَمْرِ الصَّبْرِ وَإِنْ رَأَى الْإِنْسَانَ نَفْسَهُ مَظْلُومًا لَمْ يَأْخُذْ حَقَّهُ، فَهَذَا الْأَنْصَارِيُّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لِلْعَمَلِ دُونَ فَلَانٍ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، فَأَرْشَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَنَّهُ سَوْفَ يَقَعُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ ﷺ لَمْ يَسْتَعْمَلْهُ إِذْ ذَاكَ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمْ تَكُنْ فِي اسْتِعْمَالِهِ، وَكَانَ اسْتِعْمَالُ الْآخَرِ أَفْضَلَ، هَذَا إِذَا كَانَ عَدَمُ اسْتِعْمَالِهِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ وَالْعَدْلُ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الاسْتِثَارُ وَالظُّلْمُ هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُوْطِنَ نَفْسَهُ مِنَ الْآنَ عَلَى الصَّبْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وقوله ﷺ: (حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)

- فيه فضيلة للأنصار، وفضيلة لمن رأى ظلماً أو هضمًا لحقه فصبر ولم يخرج من الجماعة ولم يخرج عن الطاعة، فإنه يلقي النبي ﷺ على الحوض.

- وفيه إثبات حوض النبي ﷺ، وأن أول لقاء بين النبي ﷺ وبين الأمة عند الحوض، والله أعلم.

- وفيه تعظيم أمر الآخرة والرغبة فيها، وعدم التنافس على الدنيا، فالذي يهون على الإنسان ما يجده من أمور الدنيا هو تذكره أمر الآخرة، والتنافس على القرب من الله ﷻ ثم من القرب من رسوله ﷺ في الدار الآخرة.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٢ - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنُ يُزَيْدٍ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ» (١).

(١) هذا السمع وهذه الطاعة قُيدت في أحاديث أخر لمن قام من الأمراء يقود الناس بكتاب الله ﷻ فقال ﷺ (إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ - حَسِبْتُمْهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)، وهذه القيود لابد من معرفتها وهي ثابتة في الأحاديث، منها أنهم طالما يقيمون الصلاة، وأنهم يصلوا في أنفسهم، وكذا ألا يعلنوا الكفر البواح، فهو لاء من يجب طاعتهم في طاعة الله ﷻ. وقوله ﷺ (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ): جاء في البحر المحيط الشجاج (١٥١/٣٢): [ومعنى: (يسألونا حقهم)؛ أي: يطلبون منا أن نوفيهم الحق الذي وجب لهم، من السمع والطاعة، ونحو ذلك.

وقوله (يمنعوننا حقنا)؛ أي: من العدل، وإعطاء الغنيمة، ونحو ذلك.

وقوله (فما تأمرنا؟)؛ أي: أي شيء تأمرنا به أن نفعله تجاههم؟.

(فأعرض عنه)؛ أي: ترك النبي ﷺ إجابة سؤاله، قيل: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِعْرَاضُ انتظاراً للوحي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَمَّسَ مِنْ لَهْجَةِ السَّائِلِ، وَكَيْفِيَّةِ سَوَالِهِ أَنَّهُ يَرِيدُ الْاسْتِثْنَاءَ فِي الْخُرُوجِ عَلَى مِثْلِ

تَقَدَّمَ شَرْحَ أَحَادِيثِهِ فِي الْأَبْوَابِ قَبْلَهُ.

وَحَاصِلُهُ: الصَّبْرُ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَأَنَّهُ لَا تَسْقُطُ طَاعَتُهُمْ بِظُلْمِهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٣ - باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن

هؤلاء الأئمة، فكان الإعراض إنكاراً على ذلك، ولا يقال: إن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه ﷺ أجاب عنه في نفس المجلس، فتنبه، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبي - رحمه الله - : سكوت النبي ﷺ عن السائل حتى كرر السؤال ثلاثاً، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَخْرِجُ مِنَ السَّائِلِ حَرْصَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَاحْتِيَاجَهُ إِلَيْهَا، أَوْ لِأَنَّهُ كَرِهَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا تَصْدُرُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا مِنْ قَلْبٍ فِيهِ تَشَوُّفٌ لِمُخَالَفَةِ الْأُمَرَاءِ، وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ. انْتَهَى.

(ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) بَنُ مَعْدِي كَرَب الْكِنْدِيِّ، أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّحَابِيُّ، نَزَلَ الْكُوفَةَ، وَمَاتَ سَنَةَ (٤٠ أَوْ ٤١ أَوْ ٤٦) تَقَدَّمَ فِي "الْإِيمَانِ" ٦٤ / ٣٦٢.

وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْأَشْعَثُ ﷺ إِعْرَاضَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْجَوَابِ عَنْ سُؤَالِهِ جَذَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ؛ لِيَمْنَعَهُ عَنِ الْاِسْتِمْرَارِ عَلَى السُّؤَالِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَسْخِطَ النَّبِيُّ ﷺ.

ولكنه ﷺ أجاب عن سؤاله وقال: (اسْمَعُوا) قولهم، (وَأَطِيعُوا) أمرهم، أو اسمعوا ظاهراً، وأطيعوا باطناً، (فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا) - بتشديد الميم مبنياً للمفعول - ؛ أي: ما كُلفوا به من العدل، وإعطاء الرعية حقهم، (وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ) بضبط ما قبله؛ أي: كُلفتم به.

قال الطيبي: [قَدَّمَ الْجَارَّ عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى عَامِلِهِ لِلَاخْتِصَاصِ أَيْ لَيْسَ عَلَى الْأُمَرَاءِ إِلَّا مَا حَمَلَهُ اللَّهُ وَكَفَّلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بِهَذَا لَمْ يُقِيمُوا بِذَلِكَ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَالْوَيْالُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مَا كُفِّتُمْ بِهِ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَدَاءِ الْحَقِّ، فَإِذَا قَمْتُمْ بِهَا عَلَيْكُمْ فَالِدَّةُ تَعَالَى يَتَفَضَّلُ عَلَيْكُمْ وَيُشِيكُمُ بِهِ].

وقال القرطبي - رحمه الله - : يعني: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَلَفَ الْوَلَاةَ الْعَدْلَ، وَحَسَنَ الرِّعَايَةَ، وَكَلَّفَ الْمُؤَلَّى عَلَيْهِمُ الطَّاعَةَ، وَحَسَنَ النَّصِيحَةَ، فَأَرَادَ أَنَّهُ إِنْ عَصَى الْأُمَرَاءُ اللَّهَ فِيكُمْ، وَلَمْ يَقُومُوا بِحَقِّكُمْ، فَلَا تَعْصُوا اللَّهَ أَنْتُمْ فِيهِمْ، وَقُومُوا بِحَقِّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ مُجَازٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِمَا عَمِلَ. انْتَهَى.

وقال المباركفوي - رحمه الله - في "شرح الترمذي": "وإنما عليكم ما حملتم؛ أي: من الطاعة، والصبر على البلية، وكان الحديث مقتبس من قوله تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) [النور: ٥٤] انتهى.

وحاصله أنه يجب على كل أحد أداء ما كُلف به، ولا يجوز أن يتعد حدوده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وَتَحْذِيرِ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي
بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ كَانَ
النَّاسُ يُسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكَتُبْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ «نَعَمْ» فَقُلْتُ هَلْ
بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ «نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ». قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ قَالَ «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بَغِيرَ سُنَّتِي
وَيَهْدُونَ بَغِيرَ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى
أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجَابِهِمْ إِلَيْهَا قَدْ فُتِحَتْ فِيهَا». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ «نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ
جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللُّسِينَةِ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ «تَلْزِمُ جَمَاعَةَ
الْمُسْلِمِينَ وَآمَامَهُمْ». فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ
تَعْصُ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ حَسَّانٍ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - حَدَّثَنَا
زَيْدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فُجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ
فَنَجُنُّ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ
فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ «يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا
يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَيَسْتَقِيمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ لِقُلُوبِ الشَّيَاطِينِ فِي جُثَمَانِ إِنْسٍ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ
أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ «تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْإِمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ
فَاسْمَعْ وَأَطِع».

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ
رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً

جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عُمَيَّةٍ يَغْضِبُ لِعَصْبَةِ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقَتَلَ فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». [يتحاشى: لا يفزع لذلك ولا يكثر له ولا يفر منه].
وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنَحُو حَدِيثَ جَرِيرٍ وَقَالَ «لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عُمَيَّةٍ يَغْضِبُ لِلْعَصْبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصْبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدٍ فَلَيْسَ مِنِّي».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنَحُو حَدِيثَهُمْ.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِيِّ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِرَوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (١).

(١) قول النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ» هذا تأكيد لما اتفق عليه أهل السنة على وجوب الصبر على ما يرى من مخالفات للأمر والسلاطين الذين أمر بطاعتهم لتحقيق أعظم المصالح ودفع أكبر المفسدات، قال (فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ) وذلك إذا كانت الأمة مجتمعة على خليفة، قال: (شَبْرًا فَمَاتَ): أي: فمات في الشبر، أو مات على تلك الحال، (فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً)، والاعتذار عن ذلك لمن لم يجد للمسلمين جماعة وخليفة يسمع له ويطيع، فمن كان في محلة فيها من يقيم الشرع ولو لم يدع الخلافة سماع

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْغَطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَأْيَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصْبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةً».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَتِكَ لِأَجْلَسَ أَتَيْتُكَ لِأَحَدِثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ عَمْرِو قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

له وأطاع، ومن كان في محلة ليس فيها من يقيم ذلك ولكن هناك من أهل العلم من يأمرهم الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر سمع لهم وأطاع، وهذا أقصى ما يقدر عليه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

قوله: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ: (الدَّخَنُ) يَفْتَحُ الدَّالَّ الْمُثَمَّلَةَ وَالْحَاءُ الْمُعْجَمَةَ، أَصْلُهُ: أَنْ تَكُونَ فِي لَوْنِ الدَّابَّةِ كُدُورَةً إِلَى سَوَادٍ^(١).

(١) هذا الحديث من أعظم الأحاديث أهمية في بيان أمور الفتن والعمل الواجب فيها، وهو يحتاج إلى بصيرة خصوصاً مع افتراق الناس في فهمه وتفسيره وتطبيقه في واقع الحياة، وأحوج الناس إلى معرفة ذلك هم من تدركهم هذه الفتن.

فإذا كان عمر رضي الله عنه يخشى أن تدركه الفتن التي تموج كموج البحر فيسأل عنها، وحذيفة رضي الله عنه يُطمئنه ويقول: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا يَابًا مُغْلَقًا. قَالَ أَيْكُسِّرُ أَمْ يَفْتَحُ؟ قَالَ يُكْسِرُ قَالَ إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا. قُلْنَا أَكَانَ عَمْرٌ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنْ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةُ إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَعْلَاطِ، فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حَذِيفَةَ فَأَمَرَنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عَمْرٌ» رواه البخاري (٤٩٤)، ومسلم (٥١٥٠).

فإذا كان من لا يدركها يخاف منها، فكيف بمن يدرك الفتن العظمى والكبرى التي فيها دعوة إلى جهنم، واضطراب الحال وافتراق المسلمين وضياع الإمامة والخلافة؟! وكيف تكون حاجته إلى معرفة هدي رسول الله ﷺ وسنته في ذلك؟! وكيف هي حاجته في حصول البصيرة حتى يعرف الحق عند حدوث الخلاف؟!

وتوصيف الواقع الذي يعيشه المسلمون مبني على التبصر في فهم كلام النبي ﷺ وتطبيقه على الواقع، وقد علمنا كيف اختلف المسلمون في عصور متعددة منذ أزمنة طويلة وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله في فهم هذه الأحاديث وفي تطبيقها، حتى صار طرفا النقيض، كل منهم يحتاج بمثل هذه الأحاديث وبيعض ألفاظها، فحق لنا أن يبدل كل منا جهده في حصول البصيرة بهذا النور النبوي العظيم الذي لا بد من أن يُخلص الإنسان في صدق متابعة رسول الله ﷺ، فلا يكون همه مجرد المباهاة من أنه يفهم ذلك أو أنه ينقله عن فلان، أو أنه يُقلد عالماً أو شيخاً في أمر من الأمور ربما عند التبصّر وعند التفهم للكلام يكون كلامه في غير موضعه، وكلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، ولسنا نعني بذلك إهدار كلام أهل العلم، لكن نعني أن نتبصر وأن نكون صادقين في إرادتنا اتباع كلام النبي ﷺ.

فحذيفة رضي الله عنه كان صاحب سر رسول الله ﷺ في المنافقين، وسؤاله عنهم كان كثيراً، ومعرفته بصفاتهم كانت أعمق من غيره، وهو أعلم بأحوالهم وأعيانهم ﷺ، ولذلك كان يسأل رسول الله ﷺ عن الشر مخافة أن يدركه، وفي هذا دليل على أنه يجب أن يحذر المسلم الشر كما يحرص على الخير، فيحرص أن يجتنب الشر ولا يكفي أنه يفعل الخير، لا يكفي أن تبحث عن الخير ولا تعرف الشر ولا كيف تتقيه، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه، ويحصل بذلك اضطراب ودخن وخلل.

فلا بد وأن يكون الإنسان حريصاً على معرفة الأمر والنهي والخير والشر، وحذيفة رضي الله عنه كان يكتفي بسؤال الناس عن الخير، فيستفيع فيأخذ الخير، ويختص هو بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى يتجنبه، فنفذ الله عز وجل به أمة الإسلام بما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصاً في أمور الفتن المتكاثرة التي تموج كموج البحر. قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ» يعني أمر الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكفر والشرك والجاهلية التي كانوا فيها.

والجاهلية نسبة إلى الجهل، والمقصود بها حالة وليس فقط فترة زمنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَرْكُوبُوهِنَّ، الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ» رواه مسلم (١٥٥٠)، وقال لأبي ذر: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعْيَرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» البخاري (٣٠)، فهذا يدلنا على أن الجاهلية حالة وصفات وأعمال لا بد من تجنبها، وأن أمور الجاهلية قد تستقل إلى ما بعد ذلك، وأن هناك أموراً من الجاهلية لا يتركها الناس.

وهذا يدل على أن من الجاهلية ما يكون مناقضاً لأصل الدين ومنه ما لا يكون مناقضاً لأصل الدين، فإن الجاهلية التي كانوا عليها من عبادة الأوثان والشرك بالله صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره في كل الملل الأخرى، فكل هذا منافٍ لأصل الدين، وأما جاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب جاهلية معصية، فالجاهلية التي كانت في أبي ذر رضي الله عنه عندما عبر رجلاً بأمة كانت جاهلية تجتمع مع أصل الدين؛ وقد بينا ذلك مرات في مواضعه إلا أننا ننبه عليه لئلا تستخدم الجاهلية على إطلاقها ويكون معناها موازياً لكلمة الكفر، فقد وقع استعمال كلمة الجاهلية وكثر من بعض المعاصرين حتى صارت كلمة الجاهلية لا يفرق فيها بين ما هو كفر وما هو معصية.

قوله: «فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ». بين ابن حجر رحمه الله وغيره أن هذا الشر الذي بعد الخير هو الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، أولاً: فيمن خرجوا على عثمان حتى قتلوه، ثم ما ترتب عليه من خلاف بين الصحابة، ولم يكن فيمن قتل عثمان أو شارك في قتله أو حاصره أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رضوا بذلك ولا أعانوا عليه، لا علي ولا عائشة رضي الله عنهما، ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وإنما لم يرفعوا الحصار عن عثمان مع كثرتهم بالمدينة، لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي عزم عليهم ألا يشاركوا في القتال، وأن يدخلوا بيوتهم، رغبة منه رضي الله عنه ألا يسفك فيه دم، وإن قتل هو ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتن التي تموج كموج البحر قد بدأت بعد مقتل عمر رضي الله عنه، كما دل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، بدأت عندما خالف بعض الأمراء في عهد عثمان رضي الله عنه الهدي والسيرة، وكان عثمان رضي الله عنه يأخذ الحق منهم كما جلد الوليد الحدي، وكان يمنع أمراءه من الظلم، ولكن تطور الأمر حتى زاد الشر واستغل ذلك أهل الفساد الذين خرجوا على عثمان فحاصروه حتى قتلوه مظلوماً شهيداً رضي الله عنه.

ثم كان الاجتماع على علي رضي الله عنه وبيعته، ثم وقع الاختلاف بين علي رضي الله عنه من جانب، وطلحة والزبير رضي الله عنهما ومعهم عائشة رضي الله عنهما، ومعوية أيضاً أبي أن يبايع علياً رضي الله عنه حتى ينظر في قتلة عثمان، وحدث ما حدث من خروج طلحة والزبير إلى العراق ثم إلى الكوفة ثم أدرهم علي رضي الله عنه، وخروج أم

المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَغْبَةً فِي أَنْ يَنْكَفِ النَّاسُ عَنِ التَّقَاتِلِ إِذَا رَأَوْهَا، وَأَنْ تُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَانَتْ تَرَى لَزُومَ الْأَخْذِ عَلَى أَيْدِي قَتْلَةِ عَثْمَانَ وَالْبَحْثِ عَنْهُمْ.

وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَطَالِبُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، وَيُرَى أَنْ لَزُومَ الْاجْتِمَاعِ مُقَدِّمٌ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ قَتْلَةِ عَثْمَانَ، وَيُرَى أَنْ تَسْكِينُ الْأُمُورِ حَتَّى يَلْتَمَسَ الشَّمْلُ وَتَجْتَمَعَ الْكَلِمَةُ أَوَّلَى وَأُخْرَى بِأَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمَهْمَاتِ، وَلَمْ يَمْتَنِعْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقِصَاصِ مِنْ قَتْلَةِ عَثْمَانَ بَلْ كَانَ يَلْعَنُهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَعْيَانَهُمْ وَإِنْ كَانُوا مُوجُودِينَ فِي جَيْشِهِ، وَحَدَّثَ التَّوَاصِلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالْمُرَاسِلَةِ، وَاقْتَنَعَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُمْ بِمَا رَأَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

لَكِنْ كَانَ مَعَ كِلَا الطَّرَفَيْنِ طَوَائِفُ تَرِيدُ الْفِتْنَةَ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَأٍ الْيَهُودِيُّ الْمُنَافِقُ الَّذِي بَذَرَ أَمْرَ الْفِتْنَةِ وَسَاهَمَ وَحَرَّضَ عَلَى قَتْلِ عَثْمَانَ، كَانَ هُوَ الَّذِي حَرَّضَ أَيْضًا مَعَ طَائِفَةٍ مَعَهُ عَلَى إِنْشَابِ الْقِتَالِ بِاللَّيْلِ يَوْمَ الْجَمَلِ، بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّحَابَةَ أَوْشَكُوا عَلَى الْاجْتِمَاعِ.

فَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ، أَنَّ هَؤُلَاءِ أَنْشَبُوا الْقِتَالَ بِاللَّيْلِ وَقَسَمُوا أَنْفُسَهُمْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَأَمْرَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَنْ تَدْخُلَ وَتَتَنَادَى فِي النَّاسِ لِيَلَّا فِي عَسْكَرِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ أَنْ غَدَرَ عَلِيٌّ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى تَتَنَادَى فِي الْعَسْكَرِ الْآخَرِ أَنْ غَدَرَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرِ، وَيَقْتُلُونَ مِنْ بَجَوَارِهِمْ، فَيَنْشَبُ الْقِتَالُ لَذَلِكَ، وَبِالْفِعْلِ هَاجَ النَّاسُ، وَكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ حَدُوثِ الْفِتَنِ وَالْمَلَا حِمٍّ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحُلَمَاءُ أَنْ يَوْقِفُوا الْأَمْرَ، وَانْصَرَفَ طَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ مَنْسَحِبًا مِنْهَا مُبْتَعِدًا، فَأَدْرَكَهُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْمَغْرُضِينَ فَقَتَلَهُ.

وَهَذَا مِنَ الظُّلْمِ وَالْفُسَادِ الْبَيْنِ الْوَاضِحِ، فَطَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي فِتْنَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَأَهْلُ الْبَغْيِ إِذَا خَرَجُوا عَلَى الْإِمَامِ الْعَدْلِ، ثُمَّ تَرَكَوا الْقِتَالَ لَمْ يَجْزِ قَتْلَهُمْ، وَلَا اتِّبَاعَ مَدْبِرِهِمْ، وَلَا الْإِجْهَازَ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا قَتْلَ أَسِيرِهِمْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَائِفَةٌ يَتَحِيزُونَ إِلَيْهَا، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ كَذَلِكَ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ لَهُمْ طَائِفَةٌ يَتَحِيزُونَ إِلَيْهَا، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ اتِّبَاعَ الْمَدْبِرِ، وَالْإِجْهَازَ عَلَى الْجَرِيحِ، وَقَتْلَ الْأَسِيرِ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ طَائِفَةٌ، وَقَوْلَ الْجُمْهُورِ أَصَحُّ، لِأَنَّ الْبَغْيَ انْقَطَعَ بِإِرَادَتِهِمْ أَوْ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِمْ بِحَصُولِ الْجَرَحِ أَوْ الْأَسْرِ أَوْ الْفِرَارِ وَتَرْكِ الْمَعْرَكَةِ.

وَتَبَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيًّا نَادَى الزُّبَيْرَ أَثْنَاءَ نَشُوبِ الْمَعْرَكَةِ، فَقَالَ لَهُ: «أَنْشُدُكَ اللَّهَ تَعَالَى كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَأَنْتَ لَا وَيدِي فِي سَقِيْفَةِ بَنِي فَلَانٍ لِنُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ، ثُمَّ لَيَنْصَرَنَ عَلَيْكَ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ، لَا جَرَمَ، لَا أَقَاتِلُكَ»، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ: فَضَرَبَ الزُّبَيْرُ وَجْهَ دَائِيَّتِهِ فَأَنْصَرَفَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَهُمْ امْتِثَالًا لِلْحَقِّ وَانْقِيَادًا لَهُ، فَتَبِعَهُ أَحَدُ الْمَجْرِمِينَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الْمَعْرَكَةِ وَقَتَلَهُ، وَجَاءَ يَبْشُرُ عَلِيًّا بِمَقْتَلِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةٍ بِالنَّارِ، فَعَنَ زُرَّ بْنُ حُيَيْشٍ أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: «لِيَدْخُلَ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةٍ النَّارَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَارِيِّي»، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦٤٣، ٧٦٠، ٧٧٢)، وَالْحَاكِمُ (٥٥٧٩)، وَطَبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (٢٤٣)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ظِلَالِ الْحَنَةِ.

وَهَذَا يُدَلُّنَا أَنَّ أَهْلَ الْفِتْنَةِ كَانُوا فِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، وَبَعْدَ مَقْتَلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَكَثِيرٍ مِنْ أَفْضَلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ظَلَّ الْقِتَالُ حَوْلَ جَمَلٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقَتْلَ جَمَاعَاتٍ حَوْلَ هَذَا الْجَمَلِ، حَتَّى عَقَرَ الْجَمَلُ

أحد الناس في معسكر علي عليه السلام وسقط الهودج، وانتهت المعركة عن بضعة وثلاثين قتيلاً، وقد أكرم علي عليه السلام عائشة رضي الله عنها وردها إلى المدينة عزيزة مكرمة، وصلى على قتلى الفريقين، وبكى كثيراً على طلحة والزبير ومحمد بن طلحة وغيرهم ممن كان يعرف فضله وديانته، وعلي عليه السلام هو الذي علم الناس كيفية قتال أهل القبلة - أي: من أهل البغي - بهذه القواعد السامية.

ثم كانت وقعة صفين بعد ذلك، عندما امتنع معاوية رضي الله عنه من بيعة علي عليه السلام، أراد الثأر من قتلة عثمان ولم يكن يُطالب بخلافة في حياة علي عليه السلام، ولكن علي عليه السلام عزم السير إلى معاوية رضي الله عنه ليدخل أهل الشام في طاعته، ولا شك أن علي عليه السلام كان أولى بالحق.

وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد انقسموا، فريق كان مع علي عليه السلام، وقد ازداد هذا الفريق - كما ذكر غير واحد - حتى شمل كل من بقي حياً ممن شهد بدرًا بعد مقتل عمار رضي الله عنه في وقعة صفين كان مع علي عليه السلام، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاطِلِيَّةُ».

ووقعة صفين وقعت بين أهل الشام معاوية ومعه عمرو بن العاص ومن معهم، وبين أهل العراق علي عليه السلام ومعه أكثر الصحابة، وفيها رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح داعين إلى تحكيم القرآن، وكان علي عليه السلام لعلمه بالحق يرى لزوم الاستمرار في القتال حتى ينتهي الأمر، لكن ألح عليه جماعة كثيرة ممن معه بقبول التحكيم حتى رضي بذلك ونزل على رأيهم.

وأنت تلحظ كيف كان اختلاف الأمر، كان فريق من الصحابة مع معاوية، وفريق مع علي عليه السلام، وفريق ثالث اعتزل القتال، كان منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وكلهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، اعتزلوا إذ لم يتبين لهم من المحق، فكانوا يرون شيئاً من الحق مع أهل الشام في المطالبة بحق عثمان رضي الله عنه، وكانوا يرون عذر علي عليه السلام في أنه يجب تسكين الأمر والدخول في الطاعة واجتماع الكلمة ثم البحث في قتلة عثمان بالبينات والأدلة، وكانوا لا يستطيعون الترجيح بينهم.

حتى أبناء علي عليه السلام الحسن والحسين كان كل منهم يشير عليه برأي يختلف عن الآخر، كان الحسين يشير عليه بالقتال، وكان الحسن يشير عليه بترك القتال وأن القتال لا يتوصل به إلى شيء، ومن هنا كان مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، لما قُتل علي عليه السلام بعد ذلك، فبعد أن خرج الخوارج مُدعين أن علياً كفر وأشرك حين قبل التحكيم وقالوا إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق لا شك في ذلك، ولكنهم أرادوا بها باطلاً، وناظرهم عبد الله بن عباس الذي كان مع علي عليه السلام، ورجع كثير منهم، ثم ما وقع بعد ذلك من قتل الخوارج ووجود ذو النُدَيَّة كما هو مذكور في أحاديث قتل الخوارج وقتلهم، وهو أعظم ما دلَّ على أن علياً هو أولى بالحق، هو ما وقع من مقتل عمار في وقعة صفين وقتل علي عليه السلام للخوارج كان من أوضح الأدلة على أن علياً كان هو الإمام العدل وأن من خالفه كان باغياً عليه، ومن هنا أجمع أهل السنة على أن علياً عليه السلام كان هو الخليفة الراشد الرابع، بل معاوية بم يستطع أن يُطالب بالإمامة إلا بعد مقتل علي عليه السلام، والحسن عليه السلام كان هو الخليفة الخامس الراشد، تكملة الثلاثين سنة، فخلال مدة الستة أشهر من خلافته تكملة الثلاثين سنة، كان يُراسل الحسن معاوية واتفق الطرفان على الصلح، وتنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة، بعد مرور ثلاثين عاماً خلافة راشدة على منهاج النبوة، كان وضع وحال الناس لا يحتمل هذا الحال الكامل، وكان

الأصلح لهم مُلْكٌ عادل يتولى جمع كلمتهم وفيه نوعٌ من القوة والقهر والسُّلطة، وإن لم يكن على نفس الهدي الذي كان عليه في عهد الخلافة الراشدة، فكان تحمُّل مفسدة المُلْك - مع أنه كان عادلاً - بالنسبة إلى الخلافة الراشدة، كان أولى من استمرار القتال، حتى لو بقيت خلافة راشدة لا تجتمع عليها الأمة، فسُمي عام أربعين عام الجماعة، لاجتماع الكلمة على بيعة معاوية رضي الله عنه، وبقي معاوية في المُلْك عشرين سنة خليفة عادل، ومات الحسن رضي الله عنه خلال هذه المدة، ولم يصح ولم يثبت أن معاوية رضي الله عنه هو الذي سعى لقتله بالسُّم، بل هذه أخبار تتناقلها الشيعة، ولا يُعرف لمعاوية رضي الله عنه دورٌ في قتل الحسن بن علي رضي الله عنه.

ظل الأمر على ائتلاف إلى أن أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد، فامتنع من البيعة الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان الحسين مقدماً، ولما مات معاوية رضي الله عنه، وتولى يزيد الأمر، فخرج عليه الحسين رضي الله عنه بعد موافقة مع أهل العراق، ولا شك أن تولى يزيد كان نقصاً تابعاً لنقص المُلْك بالنسبة إلى الخلافة الراشدة، ولكن كان الأمر في الجُملة أن الدين مُقام، ولكن رأى الحسين رضي الله عنه مفاصد كثيرة، ورجا مصلحة اجتماع الناس عليه وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أنه يقدر على عزل يزيد دون مفسدة راجحة، وكان يؤيده على ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولكن وقع ما وقع من خذلان أهل العراق للحسين، ثم ما كان من مقتله رضي الله عنه شهيداً مظلوماً.

ورغم أنه كان يقاتل من أجل أن يكون هو الإمام ولم يقبل بيعة يزيد؛ إلا أن أهل السنة متفقون فيما أعلم على أن قتل الحسين كان جريمة عظيمة، وأنه لا يسع أحداً أن يرضى بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، وفضله ومترلته في الدنيا والآخرة معلومة مشهودة، ولكن حدث ما حدث في كربلاء من قتل جماعة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأسر نسائهم وبناتهم، إلى أن ردهم يزيد مكرّرات بعد ذلك.

ثم كانت وقعة الحرة التي خلع فيها أهل المدينة يزيد بن معاوية، وقاتلهم يزيد بمسلم بن عقبة الذي استباح المدينة ثلاثة أيام، وقتل فيها من قتل من الصحابة وأبنائهم والتابعين في مقتلة عظيمة، ووقع فيها من المنكرات شيء عظيم، وقد مات بعدها مسلم بن عقبة - الذي سموه مسرف بن عقبة لما فعل بأهل المدينة - مباشرة بأيام قليلة وهو في طريقه إلى مكة إلى عبد الله بن الزبير، ولحقه يزيد بعدها بمدة وجيزة.

واضطرب أمر بني أمية ولم يجتمعوا على أحد، وباع الناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حتى صار معه الحجاز ومصر والعراق وسائر البلاد إلا الشام، ثم اجتمع بنو أمية على مروان بن الحُكم، الذي شرع في تفريق الناس عن عبد الله بن الزبير وأرسل إليه الحجاج بعد أن تمكن من سائر البلاد الأخرى ودخلوا في طاعته، ومات مروان وملك بعده ابنه عبد الملك بن مروان، وفي عهده قتل ابن الزبير رضي الله عنه، وكما ذكرنا أنه عند عامة أهل العلم كان ابن الزبير هو أمير المؤمنين، ولكن قتل، وغلب عبد الملك على جميع البلاد.

ثم اجتمعت الكلمة، ثم بعد ذلك تملك أبناء عبد الملك بن مروان وأوصى أحدهم بالخلافة لعمر بن عبد العزيز بن مروان، وهو بن عمهم، ملك ستين، ملأ فيهما البلاد عدلاً، حتى ألحقه كثير من أهل السير بالخلفاء الراشدين، فجعلوه خامس الخلفاء الراشدين، وقد ذكرنا أن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله عنه.

قَالُوا: وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ لَا تَصْفُو الْقُلُوبَ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، وَلَا يَزُولُ خُبْنُهَا، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّفَاءِ.

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ بَعْدَ الشَّرِّ أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه.
قَوْلُهُ بَعْدَهُ: (تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)

الْمُرَادُ: الْأَمْرُ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه.

قَوْلُهُ رضي الله عنه: (وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيٍ) الْهَدْيُ: الْهَيْئَةُ وَالسَّيْرَةُ وَالطَّرِيقَةُ ^(١).

فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ الشَّرَّ الْأَوَّلَ الَّذِي قَصَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْخِلَافُ وَالْإِقْتِتَالُ الَّذِي حَدَثَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم بِسَبَبِ مَقْتَلِ عِثْمَانَ وَمَا حَدَثَ مِنْ قِتَالٍ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَصِفِينَ وَمَا تَلَا ذَلِكَ مِنْ فِتْنٍ حَتَّى مَقْتَلَ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَأَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي بَعْدَهُ هُوَ عَوْدَةُ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ بِأَنْ تَمْتَّ الْبَيْعَةُ لِمَعَاوِيَةَ وَتَنَازِلَ الْحَسَنُ عَنْهَا، وَهُوَ مَا مَدَحَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَمِينًا بِقَوْلِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٧٠٤).

وَاسْتَمَرَّ هَذَا الْخَيْرُ مَدَّةً طَوِيلَةً، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَيْرُ فِيهِ دَخْنٌ، وَدَخْنُهُ أَنَّهُ مُلْكٌ وَلَيْسَ بِخِلَافَةٍ رَاشِدَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ اسْتِنَانًا بِغَيْرِ السُّنَّةِ وَاهْتِدَاءً بِغَيْرِ الْهَدْيِ، كَانَ ذَلِكَ قَلِيلًا جَدًّا فِي عَهْدِ مَعَاوِيَةَ، وَكَانَ يَصْدُرُ مِنْ بَعْضِ الْأَمْوَاءِ أَشْيَاءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ تَكُنْ بِأَمْرِ مَعَاوِيَةَ رضي الله عنه مِثْلَ سَبِّ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَلَى الْمَنَابِرِ وَاتِّشَارِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يَبْغِضُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَاوِيَةَ رضي الله عنه يَرْضَى بِذَلِكَ بَلْ كَانَ يُمْتَدِحُ عَلِيًّا رضي الله عنه وَيُشْنِي عَلَيْهِ فِي مَجَالِسِهِ وَيَقْرَأُ ذَلِكَ وَيَرْضِيهِ، فَكَانَ سَبُّ عَلِيٍّ مِنَ الْمُنْكَرِ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَخَالَفَةٌ إِذْ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى أَمْوَاءَهُ النَّهْيَ الَّذِي يُلْزِمُهُمْ بَعْدَ سَبِّ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَلَى الْمَنَابِرِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا غَيْرُ السُّنَّةِ وَهُوَ مُنْكَرٌ عَظِيمٌ؛ فَكَيْفَ يُسَبُّ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَمَنْزِلَتُهُ مَعْلُومَةٌ وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ، وَعِنْدَمَا كَانَ فِي زَمَنِ خِلَافَتِهِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَفْضَلَ مِنْهُ رضي الله عنه.

كَمَا كَانَ هُنَاكَ مِنَ التَّجَاوِزَاتِ الَّتِي كَانَ مِنْهَا أَخْذُ الْبَيْعَةِ لِيَزِيدَ، وَكَأَنَّ مَعَاوِيَةَ رضي الله عنه اجْتَهَدَ فِي هَذَا وَرَأَى أَنَّ الْكَلِمَةَ لَنْ تَجْتَمَعَ إِلَّا عَلَى أَحَدِ بَنِي أُمَيَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ رضي الله عنه شَرًّا عَنْ يَزِيدَ، بَلْ كَانَ يَزِيدُ قَائِدَ أَوَّلِ جَيْشِ غَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ»، وَمَدِينَةُ قَيْصَرَ هِيَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، وَهَذَا مِنْ فَضَائِلِ يَزِيدَ، وَإِنْ كَانَ مَا صَنَعَهُ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ وَفِي أَمْرِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ أَمْرًا مُنْكَرًا، كَمَا يَبَيِّنُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَوُجُودَ الدَّخَنِ مَعَ وَجُودِ الْخَيْرِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ اجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ، وَلَكِنْ بَعْدَ مَا حَدَّثَتْ الْأَخْتِلَافَاتُ وَالْإِفْتِرَاقَاتُ وَالتَّقَاتِلُ، كَانَ هَذَا كُلُّهُ مِنَ الدَّخَنِ الَّذِي فِي الْخَيْرِ.

(١) فَعَهْدُ بَنِي أُمَيَّةٍ وَمَا تَلَاهُ مِنْ عَهْدِ بَنِي الْعَبَّاسِ كَانَ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي فِيهِ دَخْنٌ، وَالْأَمْرُ مُبْنِيٌّ عَلَى الْمَجْمُوعِ وَلَيْسَ عَلَى مَدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، وَمَا ذَكَرَ الْقَاضِي مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَيْرِ بَعْدَ الشَّرِّ أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه، فَغَيْرُ ظَاهِرٍ، وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي بَعْدَ الشَّرِّ هُوَ اجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ عَلَى مَعَاوِيَةَ، وَأَنَّ عَهْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

قوله ﷺ: (دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا) قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ مِنَ الْأُمَرَاءِ يَدْعُو إِلَى بِدْعَةٍ أَوْ ضَلَالٍ آخَرَ كَالْخَوَارِجِ وَالْقَرَامِطَةِ وَأَصْحَابِ الْمِحْنَةِ^(١).

كان من الخير، والدخن الذي كان في ذلك الوقت ليس في أيام عمر بن عبد العزيز وإنما كان في مجموع عهد بني أمية، حتى في عهد معاوية رضي الله عنه كما ذكرنا من سب علي رضي الله عنه، لكن كان قليلاً بالنسبة إلى ما أتى بعد ذلك، ولكن في الجملة كان قيام بني أمية بالدين كان حاصلًا من إقامة الصلوات وأمر الجهاد والحدود والحقوق، بالإضافة إلى الشدة على أهل البدع كالخوارج والجهمية وغيرهم، وما ظل من هذا موجودًا إلى أول عهد بني العباس، وكل ما حدث من فساد في هذه العهود كان من الدخن الذي قال فيه النبي ﷺ: «وَمَا دَخَنُهُ قَالَ «قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بَعْزُهُمْ سُتًى وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هُدًى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، وقد كان قليلاً في عصر معاوية وازداد في عهد يزيد وما بعده، وازداد كثيراً بإمارة الحجاج في عهد عبد الملك وما بعده، فلا شك أنه كان دخناً كثيراً، ثم قل جداً هذا الدخن في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ثم عاد يزداد هذا الدخن بفعل خلاف السنة وارتكاب المنكرات بحسب حال الأمراء فيهم من المعروف وفيهم من المنكر.

(١) وأما قوله: (فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرُ مِنْ شَرِّ قَالَ «نَعَمْ»)

يعني: مع أن هذا الخير الذي فيه دخن هو في الجملة خير، إلا أن هناك ما هو شر منه. ثم بين ﷺ هذا الشر بقوله «دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، وفسره النووي رحمه الله بقوله: (قال العلماء:..) فنسب هذا القول إلى العلماء كافة.

وهذا يدل على أن هذا الأمر مستمر، فمع وجود الخير سوف يكون الدعاة على أبواب جهنم، وهو ما توضح الرواية الثانية - وهي الرواية المرسلة التي تكلم عنها الدارقطني فهي فيها شيء من الإجمال من حيث الترتيب الزمني - لأنه قال: «إِنَّا كُنَّا بَشَرًا فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَخَنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ «يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُتًى»، وهؤلاء في الخير الثاني الذي فيه دخن، وهذا دخنه.

ثم قال «وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ» إذاً سوف توجد فترات أو أزمات أو أماكن تكون في وسط هذا الخير الذي فيه دخن، دعاة على أبواب جهنم، وهم الرجال التي قلوبهم «قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْثَانِ إِنْسٍ». وهذا قد وجد ووقع بالفعل، وكان هناك طوائف تدعو إلى الباطل وتدعو إلى النار كما ذكر رضي الله عنه (دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ) وهم من المنافقين لأنه رضي الله عنه قال في وصفهم (قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّتَانِ)، إذاً لسانهم هو لسان أهل الإسلام وهم منهم في الظاهر ولكنهم دعاة على أبواب جهنم، والرسول ﷺ قد حذر من طاعة هؤلاء ومن إجابتهم، وهذا أمر عظيم الأهمية لأن بعض الناس حدث عنده خلل في فهم هذا الحديث حيث أخذ برواية واحدة وترك الرواية الأخرى، بل ترك الرواية الصحيحة وأخذ بالرواية المرسلة، حيث

ظَنَّ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» أَنَّهُ مُنْطَبِقٌ عَلَى الدُّعَاةِ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، وَقِيدٌ - هَذَا الَّذِي قَالَ - طَاعَةُ هَؤُلَاءِ بِأَلَا يُطِيعُهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَفِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ فَالْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْ طَاعَةَ هَؤُلَاءِ قَطُّ، بَلْ قَدْ حَذَرَ مِنْ إِجَابَتِهِمْ، وَأَنَّ مِنْ أَجَابِهِمْ قَذْفُوهُ فِي النَّارِ، لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الضَّلَالِ، فَكَانَ مِنْ أَثْمَالِ هَؤُلَاءِ الْخَوَارِجُ وَالْقَرَامِطَةُ، وَهَؤُلَاءِ الْقَرَامِطَةُ كَانُوا يُنَادُونَ بِمَذْهَبِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَهْلُ الْخِلَافَةِ الْمُدَّعَاةِ بِالْفَاطِمِيَّةِ - وَهُمْ الْعَبِيدِيُّونَ بَنُو عَمِيْدِ اللَّهِ الْقَدَاحِ، الْمَسْمُومُونَ بِالْفَاطِمِيِّينَ وَهُمْ مُتَسَبِّبُونَ إِلَى فَاطِمَةَ زَوْراً وَبَهْتَاناً- الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى بِلَادِ الْمَغْرِبِ، وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، كَانَ مَذْهَبُهُمُ الْمَعْلَنُ مَذْهَبُ الْإِمَامِيَّةِ الْإِثْنَى عَشْرِيَّةِ، وَلَكِنْ كَانَ حَقِيقَةُ أَمْرِهِمْ مَذْهَبُ الْبَاطِنِيَّةِ الَّذِينَ لَا يَلْتَزِمُونَ بِشَرِيعَةٍ، وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُمْ مُتَأَلِّهُونَ، وَكَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ عَنْهُمْ: «وَضَاهِرُهُمُ الرِّفْضُ وَبَاطِنُهُمُ الْكُفْرُ الْمَحْضُ».

وَلَمْ تَكُنِ الْخِلَافَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ تَشْمَلُ كُلَّ الْبِلَادِ، وَإِنَّمَا كَانَ سُلْطَانُ الْخِلَافَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ فِي الْعِرَاقِ وَبِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَأَجْزَاءَ مِنَ الشَّامِ وَالْحِجَازِ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ، وَلَكِنْ الْعَبِيدِيُّونَ أَبْنَاءُ عَمِيْدِ اللَّهِ الْقَدَاحِ قَدْ أَخَذُوا مَعْظَمَ إِفْرِيقِيَا، وَأَجْزَاءَ مِنَ الشَّامِ وَوَصَلَ سُلْطَانُهُمْ إِلَى الْحِجَازِ حَتَّى خَطَبَ لَهُمْ بِهِ سَنَوَاتٍ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمِنْهُمْ أَخَذَ الصَّلِيبِيُّونَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ

وَهَؤُلَاءِ رَغِمَ اسْتِمْرَارُ مُلْكِهِمْ نَحْوَ ثَلَاثَةِ قُرُونٍ وَرَغِمَ قُوَّةُ سُلْطَانِهِمْ إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا لَهُؤُلَاءِ خِلَافَةَ حَقَّةٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَبَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَؤُلَاءِ كَانَتْ طَاعَتُهُمْ وَاجِبَةً، بَلْ كَانُوا حَرِيصِينَ أَتَمَّ الْحَرَصِ عَلَى نَقْضِ هَذِهِ الْخِلَافَةِ الْمُدَّعَاةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَقُلْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ مَا أَقَامَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ بَيْعَاتٍ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ، رَغِمَ اسْتِقْرَارُ مُلْكِ الْخَوَارِجِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ فِي أَمْرِ الْمَحْنَةِ فِي عَهْدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، إِذْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ كَانُوا يَرَوْنَ الْمَأْمُونَ وَمَنْ بَعْدَهُ خُلَفَاءَ مُعْتَبَرِينَ، وَيَرَوْنَ وَصْفَ الدُّعَاةِ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ يَنْطَبِقُ عَلَى مَنْ خَدَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، وَرَبَّمَا أَدْخَلُوهُمْ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنَعَ مِنْ تَكْفِيرِهِمُ التَّأْوِيلَ.

وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنِ الْمَأْمُونَ وَغَيْرِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ لَمَّا يَرَى مِنْ أَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي عِنْدَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الشَّرِّ، وَأَنَّ الشَّرَّ فِي قِتَالِهِمْ أَعْظَمُ، مَعَ كَوْنِهِ لَا يَكْفُرُهُمْ بِالْأَعْيَانِ، وَمَنْ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مَنْ كَانَ يَرَى أَنَّ الدَّاعِينَ إِلَى مَحْنَةِ خَلْقِ الْقُرْآنِ كَفَارٌ كَفْراً أَصْغَرَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَلَكِنْ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْهُ أَحْمَدُ تَكْفِيرَ الْأَعْيَانِ لَوْ جُودَ الشُّبْهِ وَالتَّأْوِيلُ وَالْقِيَامُ بِأَمْرِ الدِّينِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمَعَ أَنَّ بَدْعَتَهُمْ بَدْعَةٌ كُفْرِيَّةٌ إِلَّا أَنَّ مَجْمُوعَ إِقَامَتِهِمْ لِلدِّينِ كَانَ الْأَغْلَبُ، وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مُتَأْوِيلِينَ.

بِخِلَافِ أَمْرِ الْبَاطِنِيَّةِ الْفَاطِمِيِّينَ وَالْقَرَامِطَةِ الَّذِينَ مَلَكَوا الْحِجَازَ مَدَّةً مِنَ الزَّمَنِ وَقَتَلُوا الْحُجَّاجَ وَأَلْقَوْا بِجَسَدِهِمْ فِي بَيْرٍ زَمَزَمَ وَنَزَعُوا الْحِجَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ مَكَانِهِ، وَأَخَذُوهُ إِلَى بِلَادِهِمْ شَرْقاً مَدَّةَ عَشْرِينَ سَنَةً، حَتَّى أَعَادَهُ - وَإِنْ كَسَّرَ - الْحَاكِمُ بِأَمْرِ اللَّهِ، الَّذِي كَانَ رَجُلًا طَافِغِيًّا مُجْرِمًا.

الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَكُونُوا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَطُّ مِنَ الْأُتَمَةِ الْمَأْمُورِ بِطَاعَتِهِمْ، وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْمَ مِنَ الْإِمَامَةِ هِيَ إِقَامَةُ الدِّينِ، فَإِذَا تَوَلَّى مَنْ يَهْدِمُ الدِّينَ فِي الْحَقِيقَةِ كَهَؤُلَاءِ

القرامطة والباطنية وإن تظاهروا بإقامة بعض الأمور، حتى ولو إقامة الصلوات والأذان وغير ذلك إلا أن فسادهم كان أعظم، ولذا امتدح أهل العلم صلاح الدين ونور الدين في إزالتهم لهذه الدولة الخبيثة. ومن أهل العلم من يرى دولتهم دولة ردة، وهذا ليس بصحيح، فقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ اتفاق العلماء على أن مصر كانت في هذا العهد دار ردة، وهذا الإجماع غير صحيح، وإن قال به من قال من أهل العلم، فإنه يلزم من ذلك أن مكة والمدينة كانت دار ردة لحكم هؤلاء إياها مع مصر والقيروان، ولكن الصحيح أن مصر والقيروان وإفريقيا لم تكن دار ردة، فإن إظهار شعار الإسلام من إقامة الصلوات والأذان وإن كان على طريقة أهل البدع: كإدخال (حي على خير العمل) على الأذان، فهذا الإظهار يمنع من أن يقال على الدار دار ردة، خاصة وهم في الجملة يتسبون إلى الإسلام ولا يتبرعون منه مع ما هم عليه من الكفر، كما قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ في المحلى (١٢/١٢٥-١٢٦) باختصار: «مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلِّهَا» ثم قال «وَلَيْسَ كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ فِي طَاعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنَ الْغَالِيَةِ؛ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، لِأَنَّهُ أَرْضُ مِصْرَ وَالْقَيْرَوَانِ، وَغَيْرَهُمَا، فَالْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَوَلَا يَتَّبِعُهُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يَجَاهِرُونَ بِالْبِرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، بَلْ إِلَى الْإِسْلَامِ يَتَّبِعُونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ كُفْرًا. وَأَمَّا مَنْ سَكَنَ فِي أَرْضِ الْقَرَامِطَةِ مُخْتَارًا فَكَافِرٌ بِلَا شَكٍّ، لِأَنَّهُمْ مُعْلِنُونَ بِالْكَفْرِ وَتَرْكِ الْإِسْلَامِ - وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ»، وهذا الذي ذكره ابن حزم هو الصحيح، أنهم وإن كانوا كافرين في باطن الأمر إلا أنهم لم يظهروا البراءة من الإسلام، وإن الله ﷻ لا يُسلط على مكة والمدينة من يعلن الكفر صراحة، وإن كان في حقيقة أمره كافرًا، كما يمكن أن يتجسس منافق ويدخل مكة والمدينة، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». نعود فنقول أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم من كان يدعو إلى ضلالة ويدعة ولا يقوم بواجبات الدين ولا يقود الناس بكتاب الله ﷻ، وهذا وإن تسمى باسم الإسلام لا يمكن أن يقال بوجوب طاعته وإجابته، فإن ذلك موجب لمن دخل في طاعته أنه يُقذف في النار والعياذ بالله، وكيف يُتصور أن يُحَثَّ النبي ﷺ على الطاعة هؤلاء وهو يُسميهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها؟! وقد دخل الخلل في فهم البعض - حتى نسب إلى بعض أهل العلم أنه يوجب الطاعة لأمثال هؤلاء - من أخذه للرواية الثانية فقط، حيث قال «سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين»، والصحيح أن هؤلاء غير الذين يهتدون بغير هدى النبي ﷺ يُعرف منهم ويُنكر، أما الدعاة على أبواب جهنم فمفكراتهم أغلظ وأعظم، وأمر الدعاة على أبواب جهنم فيه تفاوت يزداد في أحيان ويقل في أحيان. ولا شك أن العهود التي فيها المحنة إذا قارنتها بعهود القرامطة والباطنية، تجد أن محنة الإمام أحمد رغم شدتها، كانت أقل شرا من محنة القرامطة والباطنية. وإذا قارنت محنة القرامطة والباطنية بما حدث بعد ذلك من تسلط أعداء الإسلام من العلمانيين وغيرهم، ممن يدعو بالفعل إلى أنواع من الضلالات إلى إلغاء شرع الله ﷻ أو مساواة الملل، لعلمت أن القيام بالدين الذي كان في أزمنة مضت كان خيرا كثيرا بالنسبة إلى ما وقع بعد ذلك.

وكذا في عهد التتار بعد أن دخلوا في الإسلام كان حالهم قريباً من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، لأنهم كانوا لا يُقاتلون على الإسلام وإنما على مُلك جنكيز خان، ولا يطبقون الشرع وإنما يطبقون الياسق، وكان كل هذا مع سفك دماء كثير للمسلمين، رغم أنهم تكلموا بالإسلام، ومع ذلك لم يُثبت لهم العلماء ولاية ولا طاعة، بل أوجبوا أن يكون الناس في طاعة السلاطين الذين قاتلوهم، ولم يميزوا لأحد أن يقاتل في صف التتار، ويقولوا أطعهم في طاعة الله واعصهم في معصية الله، وإنما عدوا المسلمين الموجودين في البلاد التي سيطر عليها التتار كالأسرى العاجزين.

وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ بشدة على من لحق بعسكر التتار من عسكر أهل مصر والشام - عسكر المماليك -، وكان يأمر بقتالهم مقدمين على التتار في وجوب القتل، لأن هؤلاء لم يكونوا من التتار أصلاً وإنما لحقوا بهم فكأنهم ارتدوا عن بعض الدين، فإن التتار كانوا قومًا يجمعون كفاراً، ومرتدين، ومن خرجوا عن الشرع، ومن لم يدخلوا فيه ابتداءً، ومن ارتدوا عن بعض الأعمال، كما سمي مانعي الزكاة مرتدين لأنهم تركوا الزكاة بعد أن كانوا يؤدونها، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة قتال هذه الطائفة أنهم يقاتلون قتال مانعي الزكاة والخوارج، فلم يرى لزوم إمامتهم مع كونهم قد سيطروا على بلاد واسعة من بلاد المسلمين.

ولذلك نقول خطأً من يقول أن الحديث يأمر بطاعة الدعاة على أبواب جهنم في غير معصية الله، نقول بل هذا تحذيرٌ شديد، فإن حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال للنبي ﷺ حين أخبره بالدعاة على أبواب جهنم قال: فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكْنِي ذَلِكَ قَالَ «تَلْزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ».

وفي هذا دليل على أنه لا يسع أحداً أن يتابع الدعاة على أبواب جهنم إذا كان هناك إمام أو خليفة كما في الروايات الأخرى التي ذكرها ابن حجر (٣٦/١٣) قال: «وَكَذَا فِي رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ سُبَيْعٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ: فَإِنْ رَأَيْتَ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةً فَالْهَرَبْ»، فهذا هو المقصود، وليس أن كل طائفة تلزم من تغلب على بلدها، وإنما قد يكون الإنسان عاجزاً في مكان ما فلا يكلف ما لا يقدر عليه، ولكن لا يقال أن الشرع يأمره أن يطيع من تغلب على محلته ولو كان من الدعاة على أبواب جهنم، بل كما ذكرنا لم يقل أحد من أهل العلم في عهد الباطنية والقرامطة، أنه يجب على أهل البلاد التي يحكمها هؤلاء أن يسمع ويُطيع لهم، ولم يقولوا ذلك في عهد التتار، فهذا أمر لا بد وأن يدركه من يُحاول النقل عن العلماء في هذا الأمر، حتى زاد الأمر سوءاً حتى صار هناك من يُنادي بوجوب السمع والاعاة للكفار إذا تغلبوا على بلاد المسلمين، أو كان المسلم في بلاد الكفر، كأن كانت أقلية مسلمة في بلاد الكفر، فالبعض يقول يجب عليهم أن يسمعوا ويُطيعوا، وهذا والله خلل لا يُنصور وهو مخالفة صريحة للكتاب والسنة والإجماع، لأن الرسول ﷺ لا يأمر بطاعة كافر وقد قال الله ﷻ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)، فنصوص الكتاب والسنة كيف نتركها، بزعم أننا لا بد وأن نكون سامعين مطيعين ولو كان الكفار هم الغالبين، فهذا لا يقوله عالم بحال من الأحوال، وإن كان يُنسب إلى البعض شيء من ذلك فهي ذلة من الذلات الخطيرة التي لا تحتمل ولا يسوغ فيها مخالفة الكتاب والسنة، وقد قال ﷻ (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ شَيْئاً) كُفُوراً، فكيف يقول بعد ذلك إنسان أنه يجب علينا أن نطيع الدعاة على أبواب جهنم ولو كانوا كفاراً.

وهؤلاء الذين حاولوا أن يجعلوا بلاد المسلمين تحت سلطان أهل البدع كالرافضة أو تحت سلطان الكفار أو تحت سلطان من يُحارب الشريعة ويدين بالعالمانية ومساواة الملل، فيجعل طاعتهم كطاعة الأمراء الذين فيهم دخن، فقد وضع الأشياء في غير موضعها، وقد احتج بالحديث على خلاف ما يدل عليه الحديث صراحة، وإنما قصد النبي ﷺ بقوله (تَلَزُمُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ) بمعنى أن يكون في الأرض خليفة حتى وإن كان يه دخن، وهذا الذي قد وقع عندما كانت الباطنية في مصر والحجاز، كان هناك خليفة في بغداد، ثم لما جاء التتار ودخلوا في الإسلام وتكلموا بالسنن وصاروا يتسبون إلى الإسلام، كان هناك سلاطين في مصر كقطز وبيبرس، وبيبرس أرجع الخلافة صورة حتى أتوا بني عثمان، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم قط أن يكونوا سامعين مطيعين لمن غلب على بلادهم ولو كانوا كفاراً أو من المنافقين، وكذا كان الحال في عهود الأندلس، فقد شهدت نفس الوقائع التي يشهدها المسلمون اليوم، عندما كان هناك أمراء يوالون الفرنجة ويحاربون في صفهم، محاربين لمن ألفهم من الأمراء الآخرين في عهود الضعف الشديدة، التي كانت قبيل سقوط الأندلس بالكلية، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يسوغ طاعة هؤلاء الذين يوالون الفرنجة ويقاتلون معهم ويقتلون المسلمين من أجل سلطانهم وملكهم، وكان هناك في ذلك الوقت سلاطين ومن يسمى بالخليفة في مكان آخر، فالإنسان العاجز في مكان ما لا يكلف ما لا يقدر عليه، وهذا عذره عند الله في أنه لم يجد في محله جماعة ولا إمام، حيث قال النبي ﷺ لحذيفة رضي الله عنه لما قال (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ «فَاعْتَرِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْصَى عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَذَرِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

وهذا كلام صريح واضح في أن تلك الفرق هي فرق الدعاة على أبواب جهنم، فقلوه «تلك» هو اسم إشارة لما سبق ذكره، وليس أن قوله «تلك الفرق» يجعله البعض اسم يشير إلى كل طوائف المسلمين في ذلك الوقت، وإنما افترض حذيفة رضي الله عنه أمراً، وهو أنه لا يكون للمسلمين فيه جماعة ولا إمام، وأقره النبي ﷺ على ذلك، وهذا دليل إمكان وجود أحوال مختلفة، فقد توجد جماعة وإن لم يوجد خليفة ولا إمام، كما بقي المسلمون بعد مقتل الخليفة في بغداد على يد التتار ثلاث سنين لم يكن لهم خليفة وإن كان لهم جماعة وطائفة تقاتل عن الدين في مصر في عهد قطز وأول عهد بيبرس، حتى جاء بعض بني العباس فأعلنت خلافة.

وقد يستشكل قول النبي ﷺ: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ)، مع قوله ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ﷻ وَهِيَ كَذَلِكَ» رواه مسلم (١٩٢١)، وفي الحديث الآخر: «لَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم (١٩٢٤)، وهما دليلان على وجود جماعة أهل السنة ظاهرة على الدين بمعنيها، فلا تنقطع الحجة، فلا يزال أهل السنة ظاهرين بالحجة لا يضرها من خالفها وخذلها، ولا ينقطع السنن أيضاً من الأمة، فلا تزال هناك طائفة تقاتل عن هذا الدين وتدافع عن الإسلام، فالجماعة بالمعنيين لا تنتهي، فكيف نفهم ذلك مع هذا الحديث؟!.

والجواب: أن هذا الحديث إنما هو فتوى في حق من لا يجد في محلته جماعة ولا إماماً، لا بالمعنى العلمي والحجة، فإنه لو لم يجد أحداً من أهل السنة، فهل نأمره أن يكون مطيعاً للدعاة على أبواب جهنم، كمسلم أيام الفاطميين، أنأمره أن يكون مع هؤلاء الزنادقة، أو مسلم في بلاد التتار في عهد محاربتهم لأهل الإسلام عاجز عن اللحاق بالمسلمين، ومع ذلك لا نأمره أن يطيع هؤلاء، أو مسلم في زماننا في بلاد الرافضة الآن، أنأمره أن يكون تابعاً للرافضة؟ بل لا يجوز ذلك، فلا يصح أن يؤمر بأن يكون مطيعاً لهؤلاء، لأن هؤلاء دُعاة على أبواب جهنم وإن تغلبوا على البلاد ولكن لا سمع لهم ولا طاعة، وإنما عليه أن يعتزل تلك الفرق الضالة كلها، ولكن إن أدرك المسلم للمسلمين إماماً وجب أن يكون في طاعته، فإن لم يكن لهم إمام ولكن وجد لهم جماعة، كما كان في الثلاثة سنوات التي كانت في عهد قطز وبيبرس وشهد المسلمون فيها انتصارهم على التتار رغم عدم وجود خليفة، ولكن كانت لهم جماعة ولم يكن لهم في الأرض خليفة كما يذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية (٢١٨/١٣) قال (ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة: استهلت هذه السنة بيوم الخميس وكيس للناس خليفة)، ولكن كان هناك سلاطين يقومون بالأمر، ولم يرى أحد من أهل العلم أن للتتار طاعة، ولو أسلموا بعد ذلك، بل ظل قتلهم مع أهل الإسلام مستمرا مدة من الزمن، حتى غلبهم المسلمون.

ومن الناس من يحتج بهذا الحديث على أن كل الجماعات الإسلامية من تلك الفرق، وهذا خلل كبير، فكيف تكون جماعات تدعوا إلى السنة وتظهر الحجة أو في بعض البلاد تُقاتل عن الدين مأموراً بمفارقتها، فلو بلاد احتلها الكفار وغلبوا عليها، فقامت طائفة من المسلمين تدافع عن البلاد، وهذا حاصل منذ أزمنة بعيدة منذ عهد الخلافة العثمانية، كان هناك بلاد كثيرة من بلاد المسلمين احتلها الغرب في وجود الخلافة، والخليفة العثماني لا يصنع شيئاً أو عاجز أو مُضيع للأمر وخصوصاً مع انتشار الفرق المنحرفة، ومع ذلك لا يؤمر أبداً أن يكف الناس عن الدفع عن أنفسهم وألا يُقاتلوا أعداء الإسلام، فضلاً عن أن يقال لهم اسمعوا وأطيعوا للكفار الذين غلبوا على بلادكم، فهذا لا يمكن أن يُقبل، فضلاً عن أن نقول إذا أقاموا لنا رجلاً يتكلم بالسبب نيابة عنهم، أن هؤلاء يجب لهم السمع والطاعة، فهذا لا يقوله عالم، وهذا أحسن أحواله أنه يكون غير مستوعب للواقع الذي يكون فيه، فضلاً عن أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع من أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وأن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال، وقد قال ﷺ (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)، وأيضاً في السنة قال ﷺ (وَأَنْ لَا تَنَازَعُ الْأُمْرَ أَهْلُهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)، فكيف نقول بعد ذلك أن هؤلاء يجب طاعتهم؟، ولذا لم يذم العلماء قط من يقاوم هؤلاء الكفار الذين حكموا بلاد الإسلام تحت سلطة الاحتلال الغربي، وظل كل من يُنادي بترك الجهاد في هذه البلاد مذموماً عند أهل العلم، وكل من قال للناس اسمعوا وأطيعوا كان متهاً في دينه، وهل يجري الكفار إلا أمثال هؤلاء على أن يحتلوا بلاد المسلمين ولا يجدوا مقاومة منهم، نسأل الله العافية.

ولذا نقول: ليست هذه الإشارة في قوله (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا» إِلَى أَهْلِ الْحَقِّ، فلا هي إشارة إلى الطائفة المقاتلة عن الدين التي تدافع عن بلاد المسلمين، ولا إلى من يقيم

وَفِي حَدِيثٍ حُذِيفَةَ هَذَا: لَزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامِهِمْ، وَوُجُوبُ طَاعَتِهِ، وَإِنْ فَسَقَ وَعَمِلَ الْمُعَاصِي مِنْ أَخْذِ الْأَمْوَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَتَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.
وَفِيهِ: مُعْجَزَاتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا وَقَدْ وَقَعَتْ كُلُّهَا.
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ: قَالَ حُذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا عِنْدِي مُرْسَلٌ؛ لِأَنَّ أَبَا سَلَامٍ لَمْ يَسْمَعْ حُذِيفَةَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، لَكِنَّ الْمُتَنَ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا أَتَى مُسْلِمٌ بِهَذَا مُتَابِعَةً كَمَا تَرَى؛ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ إِذَا رُويَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مُتَّصِلًا تَبَيَّنَّا بِهِ صِحَّةَ الْمُرْسَلِ، وَجَازَ الْإِخْتِجَاجُ بِهِ، وَيَصِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ.
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ) هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْمُثَنَاءِ.
وَهُوَ زِيَادُ بْنُ رِيَّاحٍ الْقَيْسِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ بَعْدَهُ، وَقَالَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْمُثَنَاءِ وَبِالْمُوحَّدَةِ، وَقَالَهُ الْجَاهِيزُ بِالْمُثَنَاءِ لَا غَيْرَ.
قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) ^(١) هِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ.

الحق بالحجة، وإنما هذه الفرق هي الفرق الداعية إلى أبواب جهنم، فهذه يفارقها الإنسان ويعتزلها ولو أن يعُضَّ على أصل شجرة.

والحديث واضح جلي، وإن كان الناس يفهمونه على غير وجهه، وذلك بسبب التقليد الأعمى والتعصب، أو أنه اعتقد شيئاً ويريد أن يستدل له، فيقلب الأدلة ويضعها في غير موضعها، نسأل الله ﷻ أن يهدينا سواء السبيل.

(١) فقولهم ﷺ «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

قوله ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ»

هذا معناه طاعة الإمام والخليفة والسلطان المؤمن الذي أوجب الله ﷻ طاعته بقوله ﷻ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: ٥٩] وذلك لأن وجود الإمام والسلطان يزع الله ﷻ به ويمنع من الشر والفساد ما لا يزع بالقرآن.

والإنسان خلق مدنياً بطبعه، والناس قد جبلوا وفطروا على أن يكونوا مجتمعين في معاشهم، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا بد أن يكون رأسهم هذا يقودهم بكتاب الله ﷻ، حتى تتحقق الواجبات الشرعية التي أمر الله ﷻ بها، فإنما نصب الإمام لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، والخروج من الطاعة

يؤدي إلى أنواع من الفساد وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وتضييع الفروض والعينية والكفائية ما لا يمكن تحصيله من غير إمامة، ولذلك وجب على المسلمين أن يصبروا وأن يحتملوا أدنى المفسدين لدفع أكبرهما، فهم يحتملون مفسدة ضرب الظهر وأخذ المال وأنواع الظلم، لدفع المفسدة الأعظم الحاصلة بالخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتسلب أهل البطش والجبروت على الناس، ومنع الجهاد في سبيل الله، مع أنه لو حدث شيء من الصبر والاحتساب في ذلك، يوشك أن تتحول إلى الأحسن، وإقامة مصلحة الدين مصلحة عظيمة، لا بد من مراعاتها في الجملة، فإذا كان ما يُقام من الدين أعظم كان الصبر هو الواجب.

وأما قوله ﷺ: (وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ)

وظاهر الحديث والسياق يقتضي أيضاً أن المقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين المجتمعين على تأمير الخليفة والإمام والسُلطان، وهذا يدل على أن المسلمين لا بد أن يكون لهم جماعة واحدة لهم جماعة، فهذا هو الأصل الواجب عليهم، ولا يجوز أن تتعدد الجماعات، لأن الرسول ﷺ قال (وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ) والجماعة: بالآلف واللام للعهد، فالعهد أنها جماعة واحدة، كما تدل عليه أحاديث الباب الآتي: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ»، وكما مضى قول النبي ﷺ: «إِذَا بُرِيعَ خَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا».

ومما يجدر ذكره هنا أن هناك معانين آخران لمفارقة الجماعة ذكرت في الأحاديث منها:

(٢) مفارقة الجماعة بترك الملة، وهي في هذه الحالة تكون ردة، كما قال النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثُ شَيْبٍ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، فهذه مفارقة جماعة المسلمين بمعنى مفارقة الدين، وهي أشد درجات مفارقة الجماعة.

(٣) ومنها مفارقة ما اجتمع عليه علماء الأمة، كما قال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَفْتَرَقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْحَقِّ وَثَنَانٍ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ» رواه أحمد (١٢٠٧٠)، وابن ماجه (٣٩٩٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٠٨٢)، وقد قال ﷺ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) مسلم، قد فسرهما العلماء بأنهم أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية: «فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة».

وحدث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، يدل على تسمية أهل السنة بالجماعة، كما في الرواية الأخرى (كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي)، ومفارقة هذه الجماعة بهذا المعنى تكون بالبدعة واتباع الفرق الثنتين والسبعين التي يؤدي اتباعها بصاحبها إلى النار، وإن كان لا يلزم من ذلك خلوده فيها، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ في مجموع الفتاوى (٢١٨/٧): «وَكَذَلِكَ سَائِرُ الثَّنَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُنَافِقًا فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا بَلْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْبَاطِنِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي التَّوْبِيلِ كَاتِبًا مَا كَانَ خَطُوهُ

أَي: عَلَى صِفَةِ مَوْتِهِمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ فَوْضَى لَا إِمَامَ لَهُمْ (١).

؛ وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِهِمْ شُعْبَةٌ مِنْ شُعْبِ النَّفَاقِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ النَّفَاقُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الشُّنَيْنَ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكْفُرُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِجْمَاعَ الْأُئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ كَفَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ وَإِنَّمَا يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَبْغِضُ الْمُقَالَاتِ».

ولذا فأغلب من يدخل النار منهم إنما يكون لتقصيره في طلب العلم، فإن الأغلب أن أهل البدع إنما يقعون في البدع لإعراضهم عن أهل السنة وعن علماء السنة، بل وعن كتاب الله ﷻ وسنة رسوله ﷺ، تحاكماً إليهما وتدبراً لمعانيهما وعملاً بهما، فمفارقة الجماعة بهذا الاعتبار أي بنشر البدعة غالباً ما يكون عن تقصير، هذا إذا كانوا في النار أو عامتهم أو أن هذا حكم المجموع، وإنما يستثنى من ذلك من لم تبلغه الحجة فلا يبدع بعينه.

(١) فهناك أنواع من المفارقة:

(١) فمن فارق جماعة أهل العلم وفارق الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة والجماعة - ومات على بدعة فميته ميتة جاهلية، ومعناه أنه مات على حال يشبه حال أهل الجاهلية، ولفظ الجاهلية منسوب إلى الجهل، ولذا من مات على بدعة فميته جاهلية بمعنى أنه فارق ما وجب عليه لزومه وهو لزوم جماعة أهل العلم، فإن فارق جماعة أهل العلم فيما اجتمعوا عليه، فإنه طالما أجمعت الأمة على أمر دل عليه الكتاب والسنة لم يجوز لأحد أن يخالفه، والأمة لا تجمع من قبل نفسها، بل لابد من دليل، وفائدة الإجماع في فهمه وتطبيقه والعمل به، أو نقله بطريقة مستفيضة وإن لم يُنقل بطريق مُسند، فإن الأمة لا تستقل بتشريع الأحكام باتفاق المسلمين، فإنه إن فارق جماعة أهل العلم فابتدع فكانت بدعته - خصوصاً - في أمور الاعتقاد أو كانت في الأمور العملية، فإنه لا يُمنع من دخولها في ذلك، إذا نُقلت بالتواتر والاستفاضة، فصاحب هذه البدعة إن مات عليها استحق دخول النار، وهو لا يُخلد فيها إن مات على التوحيد.

(٢) وأما من كان مفارقاً للدين فميته ميتة جاهلية على الكفر والعياذ بالله، كما كان أهل الجاهلية.

وافترق الآراء واختلاف الطوائف والنحل، هو نوع من الجاهلية بلا شك.

(٣) وأما المعنى الثالث: وهو مفارقة الجماعة التي اجتمعت على تأمير إمام أو خليفة، ولا يجوز مفارقة الجماعة، فالمسلمون يجب أن تكون لهم جماعة واحدة، ودولة واحدة في الأرض كلها، فهذه هي السنة وإن وقع خلاف ذلك بعد عصر الخلافة الراشدة، بل وفي أثناء عهد الخلافة الراشدة، فقد وقع من طوائف البغي والخروج عن الإمام العدل، إلا أن ذلك ليس بحجة، والواجب على المسلمين هو أمر شرعي سواء تحقق أم لم يتحقق فهو وجه شرعي، يجب أن يكونوا جميعاً على طاعة إمام واحد منهم، وإن تفرقوا وليس لهم خليفة، فيجب على كل فريق أن يُطيع من ولاه عليه، وإلا فهذه الميتة ميتة جاهلية.

﴿فَمَاذَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ وَقَدْ تَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ مِنْذُ أَزْمَنَةِ بَعِيدَةٍ وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ حَتَّى وَلَوْ بِالْإِسْمِ وَلَيْسَ بِالْوَصْفِ وَالْحَقِيقَةِ؟﴾

وكذلك ماذا يفعل من كان في بلد الناس فيه مجتمعون على خلاف أهل العلم، بل وأحياناً على خلا أهل الإسلام، حين يوجد المسلم في بلدٍ عَمَّت فيه البدع والضلالات ومخالفة شرع الله وتضييع دين الله ﷻ، أو وُجد في بلد غلب عليهم كفر، أو كان هو في وسط قوم كفار، ولا يستطيع الوصول إلى المسلمين، أو كان المسلمين متفرقين أزواغاً لا يجمعهم إمامٌ واحد، فماذا يصنع الإنسان في تلك الحال وهو يسمع هذا الوعيد، أن من مات على ذلك مات ميتة جاهلية؟

الجواب: أن النبي ﷺ قد أوجب هذه الميتة لمن خرج من الطاعة الواجبة، وإنما تجب الطاعة ويلزم لزوم الجماعة إذا كانوا مجتمعين على الحق والدين وليس على الكفر، على منهج أهل السنة والجماعة لا على البدعة، وعلى السمع والطاعة للخليفة والإمام الذي ثبت له الإمامة والبيعة، لا على الفرق المختلفة التي تتناحر على الدنيا والذي يزعم كل واحد منها أنه أحق من الآخر، فضلاً عن أن يقرروا عدم إرادتهم الاتفاق ورضاهم بالتفرق، بل وصل الأمر ليس فقط إلى تقرير التفرق بل إلى تصحيحه وتصويبه واعتباره أنه هو الحق وأنه لا يلزم للمسلمين جماعة واحدة، ومن هنا نقول هذا الذي مات ميتة جاهلية، إنما هو من خرج من الطاعة والجماعة بالثلاث معاني المذكورة، وأما من لم يجد في محله أهل إسلام كمسلم في بلاد الكفار أو كطوائف من المسلمين أقلية في بلاد الكفر، لا يستطيعون أن يلحقوا بالمسلمين أو لو أنهم لو لحقوا بجمهرة المسلمين لن يستطيعوا أيضاً أن يقيموا أمر دينهم أو أنهم متفرقين، فمثل هذا معذور لم يخرج من طاعة واجبة.

وكذلك من وجد وسط أهل البدع الذين أمر النبي ﷺ بمفارقة لهم لا بلزومهم، وأمر بعدم طاعتهم كما أمر ﷻ بذلك فقال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) وقال (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا)، فإنه إذا وجد وسط هؤلاء الذين أمر بمفارقة لهم، لم يكن خروجه خروجاً عن الطاعة التي أوجبها الله، ولا مفارقة للجماعة التي أوجب الله لزومها.

وكذلك من لم يتبع أهل العصية حين يتفرقون ويتقاتلون، وخرج عن هذه الطوائف المتقاتلة على الدنيا، ولم يكن هناك إمام عدل وخليفة صدق للمسلمين مجتمعون عليه، فهذا لم يمِت ميتة الجاهلية، لأنه عاجز ومعذور، وهذا هو العذر الذي يعتذر به المؤمن، لربه ﷻ، إذا كان في زمن الفرقة والاختلاف، وفي زمن البدعة والضلالات، أو في زمن ظهور الكفر والنفاق.

وليس أن يكون المؤمن - كما ظن البعض - مأموراً باتباع وطاعة أهل الكفر أو أهل النفاق أو أهل البدع، أو أن يكون سامعاً مطيعاً لمن يريد الدنيا ويُقاتل لعصبة ويتصر لعصبة ويغضب لعصبة، فليست هذه هي الجماعة التي أرادها النبي ﷺ.

وكذلك في أمر البيعة في قوله ﷻ (وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَقْبِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)، فهذا إذا ثبتت البيعة للخليفة وللإمام، فلا يسع أحد أن يخرج عن ذلك حتى ولو فسق في نفسه، ما لم تكن هناك مفسدة أعظم،

وطالما كانت إقامة أمور الدين في الجملة أعظم وأكثر، فالمصلحة في الصبر أعظم، وكانت المفسدة في الخروج أكبر، فاليعة تبقى لازمة لهذا الأمير.

أما إذا لم تكن هناك خلافة ولا إمامة، فالعذر للمسلم في ذلك أنه لم يجد ما أوجه الله ﷻ من الطاعة والبيعة التي جعلها الله في أعناق المسلمين لخليفته، فإذا عجز الإنسان عن ذلك كان معذوراً، فإن جميع الواجبات تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وإن كان قد وجد في محلة، من يقوم بالأمر إلى أن تظهر الخلافة أو تعود، فإنه إذا كان من يتولى الأمر فيها قائماً بما شرع الله حتى ولو مع بعض التفريط، فإنه يسمع ويطيع في ذلك متعبداً لله ﷻ، بأنه يفعل ما قدر عليه من إقامة الدين مقصود البيعة والإمامة بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وهذا هو الذي يقدر عليه، فإن لم يجد ووجد طائفة من أهل السنة والجماعة وأهل العلم، فإنه يرجع إليهم، فإن هذا هو المقدور له، لقول الله ﷻ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، وقد فسرها العلماء على قولين، كما قال ابن كثير في تفسيره (٣٤٥/٢) [وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) يَعْنِي: أَهْلُ الْفَقْهِ وَالِدِّينَ. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ: (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) يَعْنِي: الْعُلَمَاءُ. وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْآيَةَ فِي جَمِيعِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، كَمَا تَقَدَّمَ]، فمن قاد الناس بكتاب الله ﷻ وأمرهم بما أمر الله به وما أمر به رسوله ﷺ، فهذا يُسمع له ويُطاع.

فإن المسلم إن وجد في محلة مع أقلية مسلمة في بلاد الكفر، فعليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم منهم، وكذلك إذا وجدوا في بلاد تظهر البدع والنفاق، فإن هذا قد وجد في أزمنة قد مضت، فقد وجد عندما سيطرت الباطنية على أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، ووجد عندما ظهر التتار، وفرق من الخوارج، وتأسست دول كثيرة عبر التاريخ الإسلامي على منهج بدعي أحياناً على منهج الخوارج وأحياناً على منهج الرافضة وأحياناً على ما هو أخبث من ذلك على منهج الباطنية، ولم يؤمر المسلمون بطاعة أهل البدع ولا باتباعهم، ولكن إن طلبوا حقاً وأمروا بحق وافق الشرع، فالمسلم يجب الحق كائناً من كان الداعي إليه، ولو أن إبليس دعا إلى خير وصدق الناس وهو كذوب، لوجب علينا أن نقبل صدقه وهذا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ ففي الحديث (قَالَ لِي إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكَرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ) تَعْلَمُ مِنْ تَخَاطُبٍ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا قَالَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ) البخاري، وقال ﷺ عن كفار قريش (والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرّمات الله إلا أعطيتهم إياها) البخاري، فكل من سأل تعظيم حرّمات الله ﷻ أجيب إلى ذلك، وإن لم يجب إلى غيره، وهذا من الإجابة للحق لا من موالات الكافرين والمنافقين ولا من طاعتهم، وإنما هو من قبول الحق الذي يحبه الله ورسوله ﷺ.

فأهل الكفر وأهل البدع وأهل الظلم إذا دعوا إلى حق، أجيبوا إلى ذلك، ويُعرف الحق بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ولا يجابون إلى غيره، ولا يكون المرأ في هذه الحالة طائعاً لهم إذا رأى عدم وجوب الطاعة لهم على كل حال، والله أعلى وأعلم.

قوله ﷺ: (وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ)

هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرُهَا لُعْتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَالْمِيمُ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ، وَالْيَاءُ مُشَدَّدَةٌ أَيْضًا. قَالُوا: هِيَ الْأَمْرُ الْأَعْمَى لَا يَسْتَتِينَ وَجْهَهُ، كَذَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْجُمْهُورُ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْه: هَذَا كَتَقَاتِلِ الْقَوْمِ لِلْعَصِيَّةِ^(١).

(١) نقل شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ الاتفاق على تحريم القتال على نحو (قيس ويمن)، وذلك خلال تعليقه على حديث الباب حيث قال في مجموع الفتاوى (٤٨٧/٢٨) [فَقَدْ ذَكَرَ ﷺ الْبَغَاةَ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ السُّلْطَانِ وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُونُوا يَجْعَلُونَ عَلَيْهِمْ أُمَّةً؛ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ تَغَالِبُ الْأُخْرَى. ثُمَّ ذَكَرَ قِتَالَ أَهْلِ الْعَصِيَّةِ كَالَّذِينَ يَقَاتِلُونَ عَلَى الْأَنْسَابِ مِثْلَ قَيْسٍ وَيَمَنٍ وَذَكَرَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ تَحْتَ هَذِهِ الرَّاياتِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ قِتَالَ الْعُدَاةِ الصَّائِلِينَ وَالْخَوَارِجَ وَنَحْوَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ مِنْهُ. وَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَوْصَافَ وَزَادُوا عَلَيْهَا]، بمعنى القتال بين القبائل على أسماؤها وانتفاءاتها، وهذا يؤيده قول النبي ﷺ لما قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَأَنْصَارٍ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ، رواه البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤)، فإذا كان القتال على أمر لا يستين فيه من المحق ومن المبطّل، وإنما على مجرد الاسم الذي يتسبب إليه الإنسان - وإن كان من أشرف الأسماء والتي سمي الله بها عباده المؤمنين - ولكن الانتساب لهذا الاسم والتشرف به لما يحمله من معنى طاعة الله ورسوله، ولكن حين صار هذا الاسم رغم شرفه كتاباً وسنة وإجماعاً، صار يُقاتل عليه على سبيل العصية وعلى سبيل المناصرة من المحق من المبطّل بالشرع، صار القتال على ذلك دعوى جاهلية وعصية جاهلية.

ومن هذا: القتال على الأوطان دون أن يدري الإنسان من المحق ومن المبطّل، وكذا القبائل والطوائف والأقاليم والمذاهب، فإذا وقع اختلاف وتقاتل، فلا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت راية عمياء لا يدري من المحق ومن المبطّل، ولا يدري لماذا يُقاتل، كما قال النبي ﷺ في بيان هذه الحال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ» رواه مسلم (٢٩٠٨)، وفي رواية عند مسلم أيضاً: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قَتَلَ، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فهذا معنى العُمِّيَّة الجاهلية بأوضح ما تكون.

لذلك نقول أن القتال لأجل إعلاء طائفة بعينها أو شعب بعينه أو أهل وطن بعينهم - خصوصاً إذا كانوا لا يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله -، وإنما يقاتلون عن مُلك فلان أو على قبيلة فلان أو على الشعب الفلاني، أو يقاتلون على أرض بعينها، فهذا أعظم في كونها جاهلية، وإنما يقاتل المسلم تحت راية إسلامية

لا عُمِيَّة، ويقَاتِل لتكون كلمة الله هي العليا؛ كما قال النبي ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ» رواه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).

وأقبح من الصورة التي ذكرنا من التقاتل بين أناس مسلمين على دُنيا يُصَيِّبونها أو على ملك فلان أو على أرض فلان ويدعون الناس إلى التقاتل بهذه الألقاب حتى ولو كانت أسماء شريفة، لكن لا يراد من ذلك إعلاء كلمة الله، فالأقبح من ذلك القتال تحت راية الكفار، والميَّة الجاهلية هنا تقترب من الكفر، بل تكون كفرًا صريحًا في بعض الأحيان، فمن شارك مثلاً في قتال الكفار بعضهم بعضًا - لا في قتال المسلمين -؛ من أجل دُنيا يصيبها فهي ميَّة جاهلية - بلا شك - وقد ارتكب محرماً، لأنه يقاتل تحت عصية هذه البلد يريد أن يتصر، وأما إذا كان مقصوده هو إعلاء شأنهم حتى يظهروا على المسلمين كان كالنوع الذي يليه في الشر والسوء وهو الكفر الصريح.

وأعظم منه أن يقاتل تحت راية الكفار الذين يُقاتلون أهل الإسلام، فإن هذه جاهلية كفر والعياذ بالله، وقد دل على كفره قول الله ﷻ: (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا* وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً) [النساء: ٨٨-٨٩].

قال ابن كثير في تفسيره (٣٧١/٢) [قَالَ الْعَوْفِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا بِمَكَّةَ، قَدْ تَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، كَانُوا يُظَاهِرُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَخَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ يَطْلُبُونَ حَاجَةَ هُمْ، فَقَالُوا: إِنْ لَقِينَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَلَيْسَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ بَأْسٌ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا أَخْبَرُوا أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ، قَالَتْ فِتْنَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: ارْكَبُوا إِلَى الْجَبْنَاءِ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ. وَقَالَتْ فِتْنَةٌ أُخْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَوْ كَيْمَا قَالُوا: أَتَقْتُلُونَ قَوْمًا قَدْ تَكَلَّمُوا بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمْتُمْ بِهِ؟ أَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَمْ يُهَاجَرُوا وَلَمْ يَتْرَكُوا دِيَارَهُمْ تُسْتَحَلِّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. فَكَانُوا كَذَلِكَ فِتْنَيْنِ، وَالرَّسُولُ عِنْدَهُمْ لَا يَنْهَى وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَنْ شَيْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ)].

فسماهم منافقين لأنهم لا يزالون يتسمون باسم الإسلام، ونهى ﷻ عن الاختلاف فيهم، فإنه ﷻ وصفهم بالكفر، والنفاق إذا أظهر وأعلن كان مقتضياً لأحكامه في الدنيا والآخرة، وليس كما إذا أسر المنافق نفاقه وكنمه، فإنه يكون مقتضياً لأحكامه في الآخرة، وإنما نعامله بالظواهر في الدنيا والله يتولى السرائر، ولكن إذا أظهروا نفاقهم بمظاهرة عدو الإسلام والقتال معه تحت رايته في حربه ضد المسلمين لإعلاء الكفر على الإسلام ومحاولة إطفاء نور الله ﷻ، فهذا لا شك أنه النفاق الأكبر الذي أعلنه صاحبه.

ثم قال تعالى: (وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ) ردهم إلى النجس والرجس الذي كانوا فيه قبل إظهار إسلامهم، (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) ثم صرح بكفرهم فقال: (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً)، فترت الآيات تدل على صحة قول من قال: (ارْكَبُوا إِلَى الْجَبْنَاءِ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ)، وسماهم الله منافقين باعتبار انتسابهم للإسلام، وكفاراً باعتبار إظهارهم للكفر بالمقاتلة تحت راية الكفار.

ويبدل أيضًا على كفر من قاتل تحت راية الكفار في حربهم ضد الإسلام قول الله ﷻ: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: ٩٧-٩٩].

عن ابن عباس: «أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكْثِرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي السُّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيَصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرِبُ فَيَقْتُلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ) رواه البخاري (٤٥٩٦).

وعن ابن عباس أيضًا قال: «كَانَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلَمُوا وَكَانُوا يَسْتَخْفُونَ بِالْإِسْلَامِ فَأَخْرَجَهُمُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَهُمْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ كَانَ أَصْحَابُنَا هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ وَأَكْرَهُوا فَاسْتَغْفَرُوا لَهُمْ، فَتَرَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)، قَالَ: فَكُتِبَ إِلَى مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: لَا عَذْرَ لَهُمْ» [رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٧٧)، وانظر تفسير ابن كثير (٣٨٩/٢)].

فهؤلاء خرجوا كارهين لا مكرهين، وفرق بين الكراهة والإكراه، فالكراهة ليست عذرًا شرعيًا، والإكراه يصح عذرًا في الإرغام على الخروج، لا في الإرغام على القتال، فلا إكراه في قتل مسلم بحال ياجماع أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد، قال القرطبي في تفسيره (١٨٣/١٠): «أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَا أَنْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ بِجَلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْدِيَ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ، وَيَسْأَلُ اللَّهُ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، وذلك لأن الإكراه هو فيما بينك وبين الله وهذا يتعدى إلى حقوق العباد.

ولذلك كان الذين قتلوا ببدن كفارًا، كما قال مجاهد: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَيَمْنُ قَتْلَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، وفعل النبي ﷺ مع من مات منهم رغم أنه ﷺ قد نهى عن قتلهم، لما يعلم أنهم خرجوا كارهين يرجو منهم توبة ويرجو لهم رجوعًا، فقتل بعضهم ضمن من قتل، فألقوا جميعًا في قليب بدر مع باقي المشركين، ولم يدفنوا في مدافن المسلمين، رغم العلم بأنهم تكلموا بالإسلام، ومن أسر منهم لم يُرسل ولم يُطلق إلا بفدية، ولو كان مسلمًا لما حل ماله ولا دمه ولا شيء من ماله ولا عضو من أعضائه، وقد أوجب الله ﷻ الكفارة فيمن قتل مؤمنًا خطأ من قوم أعداء قال تعالى (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَخَرِّبْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً) وأوجب الدية فيمن مات من قوم لهم ميثاق ولو كانوا كافرين على الصحيح قال تعالى (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وإن كان المقتول مؤمنًا وجبت الدية لقومه ووجبت الكفارة في مال القاتل.

الغرض المقصود أن النبي ﷺ أخذ المال ممن أسر من هؤلاء الذين خرجوا إلى بدر، ومن قُتل منهم دُفن في القلب مع باقي المشركين ولم يُدفن مع شهداء المسلمين، فهو بذلك لم يكن مقبولا عند الله طالما خرج في قتال مع الكفار ضد المسلمين.

وقد قال ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٢٥: ١٢٦): «مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُحْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلِّهَا» ثم قال «فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِينًا لِلْكَفَّارِ بِخِدْمَةٍ، أَوْ كِتَابَةً: فَهُوَ كَافِرٌ - وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَقِيمُ هُنَاكَ لِدُنْيَا يَصِيغُهَا، وَهُوَ كَالذَّمِّيِّ هُمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَاقِ بِجَمَهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِهِمْ، فَمَا يَبْعُدُ عَنِ الْكُفْرِ، وَمَا نَرَى لَهُ عُذْرًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ»، وهذا دليل على أنه يراه قد ارتكب شيئا عظيما اقترب من الكفر طالما كان كالذمي لهم وإنما يقيم لدنيا، وأما الذين كفرهم فهم الذين شاركوا في القتال، إما بالقتال تحت الراية، أو بمعاونة على أمور القتال - وهو ما يسمى في زماننا بالمساعدات اللوجستية - أي: يعمل أعمالا ليست قتالية ولكن تعين على القتال، فهذه ردة عن الإسلام، وهذا هو الصحيح الذي لا نشك فيه.

ومن خالف في ذلك من أهل زماننا فهم محجوجون بالنصوص أولا، وبتفاق أهل العلم على تحريم مولاة الكفار، ومولاة الكفار يدخل فيها بالدرجة الأولى أمر الحب والنصرة، فالحب والنصرة أساس قضية الولاء والبراء، وقد قال ﷺ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة: ٥١]، فلا يجوز لمسلم أن يحب كافرا بحال من الأحوال، وإنما يحب أهل الإيمان، فهو يحب في الله ويُبغض في الله وذلك أوثق عرى الإيمان قال تعالى (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)، فهو أمرٌ مقطوعٌ به (وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، وقد بين ﷺ ذلك فقال (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ)، فلم يجعل ترك القتال هي الغاية، ولم يجعل وجود المصلحة هي الغاية، بل قال (حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ)، فلا تزول العداوة والبغضاء والكفر بهؤلاء إلا بزوال كفرهم ودخولهم في الإيمان بالله وحده لا شريك له، واتباع محمد ﷺ هو من تحقيق الإيمان بالله.

الغرض القصود أن قضية الحب وكذا قضية النصر هي أساس المولاة وقد قال ﷺ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، فميتة الجاهلية إذا فممن نصر اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من أهل الكفر، بل من نصر أهل البدع والضلال، فهذه ميتة جاهلية لا شك فيها.

وأما إن كانوا يتدثرون باسم الإسلام ويعلنون أنهم مسلمون ولكنهم في حقيقة أمرهم كفار فإنه بلا شك لا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت رايتهم، ولكن قد يكون هناك عذر فيما يظهر أو تأويل فيما يبدو، فلذلك لم يكفر من دخل في طاعتهم بالعموم ولم يكفر بالعين، وأما من علم كفرهم فشاركهم في قتالهم، فهو ممن

أطاع المنافقين فهو واحد منهم، يقول ابن حزم في المحلى (١٢٦/١٢) بعد أن بين كفر من خرج محارباً للمسلمين تحت راية الكفر: « وَلَيْسَ كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ فِي طَاعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنَ الْعَالِيَةِ؛ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، لِأَنَّ أَرْضَ مِصْرَ وَالْقَيْرَوَانَ، وَغَيْرَهُمَا، فَلَا إِسْلَامَ هُوَ الظَّاهِرُ، وَوَلَا يُنْهَمُّ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يُجَاهِرُونَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، بَلْ إِلَى الْإِسْلَامِ يَتَّصِلُونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ كُفَرًا ».

ولذلك العذر هنا هو الأصل، لكن الخروج في طاعة الكفار، فالكفر هو الأصل، وعلى أي حال، فحتى ولو تُصَوِّرَ جاهل أو تأويل متأول أو إكراه مكره - وما أبعد ذلك في قتال الكفار للمسلمين لا استئصال شأفتهم وإطفاء نور الله - لكان الإنسان مأموراً بقتله وقتاله ومعدوراً عند الله ﷻ، قال شيخ الإسلام رحمه الله (٥٣٥/٢٨) [وَمَنْ أَخْرَجُوهُ مَعَهُمْ مُكْرَهاً فَإِنَّهُ يَبْعَثُ عَلَى نَبِيهِ. وَنَحْنُ عَلَيْنَا أَنْ نَقَاتِلَ الْعَسْكَرَ جَمِيعَهُ إِذْ لَا يَتَمَيَّزُ الْمُكْرَهُ مِنْ غَيْرِهِ] وقال (٥٤٦/٢٨) [وَالْتَّارُ وَأَشْبَاهُهُمْ أَعْظَمُ خُرُوجاً عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَالْخَوَارِجِ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ الَّذِينَ امْتَنَعُوا عَنْ تَرْكِ الرَّبِّ. فَمِنْ شَكِّ فِي قِتَالِهِمْ فَهُوَ أَجْهَلُ النَّاسِ بِدِينِ الْإِسْلَامِ وَحَيْثُ وَجَبَ قِتَالُهُمْ قَاتِلُوا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ الْمُكْرَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ].

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن لحق بجند التار من أمراء وعسكر المسلمين في زمنه أنهم أولى بالقتال من التار أنفسهم، فإن التار في زمن ابن تيمية كانوا قد تكلموا بالإسلام فغر ذلك كثير من الناس، ولم يكن حال الدولة المملوكية في ذلك الوقت بالحال المرغوب فيه، ولأعلى الحال الأكمل، ومع ذلك كان حالهم في الجملة من إقامة الدين والإيمان والإسلام والإحسان لا يقارن بما يفعله التار في ذلك الزمن من هدم الدين، فأفتى بأن هؤلاء الذين لحقوا بالتار من جند المسلمين وأمراءهم وعسكرهم أولى بالقتال من التار أنفسهم، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٥٣٤/٢٨): « فَهَذَا وَغَيْرُهُ مِمَّا يَبِينُ أَنَّ هَذِهِ الْعَصَابَةَ الَّتِي بِالشَّامِ وَمِصْرَ فِي هَذَا الْوَقْتِ هُمْ كَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَعِزُّهُمْ عِزُّ الْإِسْلَامِ، وَذُهُمُ ذُلُّ الْإِسْلَامِ، فَلَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ التَّارُ لَمْ يَبْقَ لِلْإِسْلَامِ عِزٌّ وَلَا كَلِمَةٌ عَالِيَةً، وَلَا طَائِفَةٌ ظَاهِرَةٌ عَالِيَةً يُجَاهِئُهَا أَهْلُ الْأَرْضِ نَقَاتِلَ عَنْهُ، فَمَنْ قَفَزَ عَنْهُمْ إِلَى التَّارِ كَانَ أَحَقَّ بِالْقِتَالِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّارِ »، وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية (٢٤/١٤) كلامه رحمه الله وهو يشجع الجنود لقتال التار إذ قال: «وَكَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: إِذَا رَأَيْتُمُونِي مِنَ ذَلِكَ الْجَانِبِ وَعَلَى رَأْسِي مُصْحَفٌ فَاقْتُلُونِي، فَتَشَجَّعَ النَّاسُ فِي قِتَالِ التَّارِ وَقَوِيَتْ قُلُوبُهُمْ وَنَبَّأَتْهُمْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ »، ولا شك في صحة ما قاله وإن كان هناك احتمال للعذر.

ولذا يجعل رحمه الله التار أصنافاً متعددة، قال (٥٠٤/٢٨) [وَيَبِينُ الْبُغَاةَ وَالتَّارَ فَرَقَ بَيْنَ. فَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَلْتَزِمُونَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ؛ فَلَا أَعْلَمُ فِي وَجُوبِ قِتَالِهِمْ خِلَافاً. فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَهُوَ لِأَنَّ الْقَوْمَ الْمُسْتَوْلِ عَنْهُمْ عَسْكَرُهُمْ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَوْمٍ كُفَرَاءَ مِنَ النَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَعَلَى قَوْمٍ مُتَسَيِّينَ إِلَى الْإِسْلَامِ - وَهُمْ جُمْهُورُ الْعَسْكَرِ - يَنْطِقُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ إِذَا طَلِبَتْ مِنْهُمْ وَيُعْظَمُونَ الرَّسُولَ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي إِلَّا قَلِيلاً جَدّاً وَصَوْمَ رَمَضَانَ أَكْثَرَ فِيهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْمُسْلِمِ عِنْدَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَلِلصَّالِحِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُمْ قَدْرٌ وَعِنْدَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ بَعْضُهُ وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِيهِ؛ لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَتُهُمُ وَالَّذِي يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ مُتَضَمِّنٌ لِرِثْكَ كَثِيرٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَكْثَرِهَا؛ فَإِنَّهُمْ أَوْلاً يُوْجِبُونَ

الإسلام ولا يقاتلون من تركه؛ بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافراً عدواً لله ورَسُولِهِ وَكُلِّ مَنْ خَرَجَ عَنْ دَوْلَةِ الْمَغُولِ أَوْ عَلَيْهَا اسْتَحَلُّوا قِتَالَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ. فَلَا يُجَاهِدُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يُلْزَمُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْجُزْيَةِ وَالصَّغَارِ وَلَا يَنْهَوْنَ أَحَدًا مِنْ عَسْكَرِهِمْ أَنْ يَعْبُدَ مَا شَاءَ مِنْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ] فيقول: منهم الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام، ومنهم المرتد عن الدين، فهؤلاء يجب قتلهم متى أمكن ذلك، ومنهم الخارجون عن شرائع الإسلام، ومنهم المرتدون عن شرائع الإسلام، فيفرق بين المرتد جملة والمرتد عن شرائع الدين ممن كان مثلاً يصلي ويدعو إلى الصلاة أو يقاتل مع أهل العدل أو مع أهل الإسلام ضد من خالفهم لأجل إقامة الدين، فهذا يكون إذا فارقه ولحق بالأعداء مرتداً عن شرائع الدين، ثم قال (٥١٨/٢٨) [فَكَلَامُ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فِي الْخَوَارِجِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُفَّارًا كَالْمُرْتَدِّينَ عَنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنِ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَلَيْسُوا مَعَ ذَلِكَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أَهْلِ الْجَمَلِ وَصَفَيْنَ بَلْ هُمْ نَوْعٌ ثَالِثٌ. وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِيهِمْ] يقول أن هؤلاء التار في جملة قتالهم صنف ثالث ليسوا بالكفار المرتدين ولا بأهل البغي وإنما هم من جنس قتال الخوارج، وقد قال (٥٠٠/٢٨) [وَأَمَّا تَكْفِيرُهُمْ وَتَخْلِيدُهُمْ : فَبِهِ أَيْضًا لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ : وَهُمَا رَوَاتَانِ عَنْ أَحْمَدَ . وَالْقَوْلَانِ فِي الْخَوَارِجِ وَالْمَارِقِينَ مِنَ الْحُرُورِيَّةِ وَالرَّافِضِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الَّتِي يَقُولُونَهَا الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ كُفْرٌ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمُ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِ الْكُفَّارِ بِالْمُسْلِمِينَ هِيَ كُفْرٌ أَيْضًا . وَقَدْ ذَكَرْتُ دَلَالَاتٍ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ لَكِنْ تَكْفِيرُ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ مِنْهُمْ وَالْحُكْمُ بِتَخْلِيدِهِ فِي النَّارِ مَوْقُوفٌ عَلَى ثُبُوتِ شُرُوطِ التَّكْفِيرِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ] يقول أن الخوارج والرافضة معتقداتهم وأقوالهم وأفعالهم هي من الكفر، وأما الواحد المعين فإنها يكفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلى وأعلم.

الغرض المقصود أن القتال تحت راية كفرية، هي أغلظ أنواع القتال تحت راية عُمية، والقتال تحت راية الكفار ميتة الجاهلية فيه كميته جاهلية من فارق الإسلام وارتد عن الدين.

وما أقبح أن يوصف من يقاتل تحت رايات الجاهلية - التي أصبح عامة مقاتلة الناس اليوم عليها إلا من رحم الله - بالشهيد، وقد قال عنه النبي ﷺ أنه مات ميتة جاهلية، وأقبح من ذلك أن يوصف من مات كافراً مشركاً عابداً لغير الله ﷻ، عابداً للأوثان، أو عابداً للصليب، أو عابداً للمسيح، ما أقبح أن يوصف بأنه شهيد، بل يستتاب من قال ذلك، لأنه يخالف نصوص الكتاب قال تعالى (وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) [الزمر: ٦٥-٦٦]، فالذي يصف الكفار بأنهم في الجنة لأجل أنهم قاتلوا تحت رايات العصية الجاهلية، فإنه يكون مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع يستتاب من ذلك ونسأل الله العافية.

وقد يكون المسلم متأولاً معذوراً في قتاله تحت بعض رايات الجاهلية لجهل أو تأويل أو لمصلحة رآها، كأن يقاتل تحت راية أناس يتسبون إلى الدين ولكنهم على بدعة كفرية، في مقاومة كفار معلنين بكفرهم، ويرى أن قتال الكفار أمر مشروع، وإن كان المشروع هو قتالهم تحت راية إسلامية لإعلاء كلمة الدين لتكون كلمة الله هي العليا، وليس لأجل أن تغلب طائفة متسبة إلى أرض أو وطن على طائفة أخرى تريد

قوله ﷺ: (يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرَ عَصَبَةً) هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ بِالْعَيْنِ وَالصَّادِ الْمُثْمَلَتَيْنِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا وَغَيْرِهَا، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْعُذْرِيِّ بِالْغَيْنِ وَالصَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ فِي الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ. وَمَعْنَاهَا: أَنَّهُ يُقَاتِلُ لَشَهْوَةِ نَفْسِهِ وَغَضَبِهِ لَهَا، وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ بَعْدَهَا: (يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ)، وَمَعْنَاهُ: إِنَّمَا يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةَ لِقَوْمِهِ وَهَوَاهُ^(١). قوله ﷺ: (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: (يَتَحَاشَى) بِالْيَاءِ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَكْتَرِثُ بِمَا يَفْعَلُهُ فِيهَا، وَلَا يَخَافُ وَبَالَهُ وَعُقُوبَتَهُ^(٢).

مقاومتها، نقول قد يكون معذورًا ويؤجر على نيته وقد يغفر له خطؤه واجتهاده، ولكن لا يوصف بالشهادة إلا من قاتل تحت راية إسلامية، وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والله المستعان. (١) ولذلك القتال على مُلْك الدنيا، لكي يكون المُلْك لعائلة معينة ويتقاتل تحت هذه الراية المسلمون والكفار معًا في صف ضد أناس آخرين، كما قد وقعت في حروب قد مضت، فإن ذلك من الرايات الجاهلية بلا شك.

(٢) هذا كفعل الخوارج الذين لا يعثون بدماء المسلمين، ولا يتقون ولا يتحاشون من المؤمنين ويضرب البر والفاجر معًا، وما أخطر التفجيرات التي تجري في أسواق المسلمين ومساجدهم أن تكون داخلية في مثل هذا، وإن زعم من يفعلها أنه يريد قتل الكفار، ولو كان، فهل كان مسموحًا لك بأن تقتل من المسلمين عشرات ومئات من أجل أن تقتل بعض الكفار ولا تتحاشى من المؤمن، تضرب البر والفاجر معًا؟! معًا!

وإذا كان العلماء قد نصوا في قتال البغاة أنه لا يجوز رميهم بما يعم إتلافه، ففي قتال البغاة لا بد أن يُراعى أن نساء المسلمين وأطفالهم لا يوصفون بالبغي، ولذلك لا يجوز قتلهم لا قصدًا ولا اختلاطًا، فمن علمنا أنه صبي أو امرأة لا يقاتلون لم يجوز تعمد قتلهم قصدًا، وإذا انحازوا لم يجوز قتلهم، وأما إذا اختلط أهل البغي بنسائهم وصبيانهم فإنهم لا يجوز رميهم بما يعم إتلافه، فلا يجوز ضربهم بما يؤدي إلى قتل النساء والصبيان؛ لأن هؤلاء معصومون بعصمة الإسلام.

وهذا على خلاف الكفار، فإن نساء وصبيان الكفار وإن كنا مأمورين بعدم قتلهم، إلا أنهم إذا احتيج إلى ضرب المجموع جاز ذلك، وهم مع آبائهم في الأحكام الدنيوية، وقد حاصر النبي ﷺ بني النضير وبني قريظة وحاصر خيبر وهو يعلم ﷺ أن بهم نساء وأطفالًا، والحصار يقتضي منع الطعام والشراب وكل شيء عنهم حتى يستسلموا، ونصب المنجنيق على أهل الطائف، فنساء الكفار وأطفالهم إن علمنا أنهم لا

قوله ﷺ: (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامِ لَا حُجَّةَ لَهُ)
أَي: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِهِ، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعُهُ.

يُقَاتِلُونَ وَقَدْ تَمِيزُوا، فَلَا يَحْجُوزُ قَتْلُهُمْ قَصْدًا، وَإِنْ اخْتَلَطُوا بِالْمُقَاتِلِينَ جَازَ رَمِي الْجَمِيعِ، وَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا ضِمَانٍ فِيمَنْ قَتَلَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
وهذه فروق مهمة بين قتال أهل البغي وبين قتال أهل الكفر والردة.
فالذي يخرج على الأمة ويضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها*) وكذلك لا يتحاشى ممن له عهد لقوله ﷺ: «وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنٍهَا، وَلَا يَبْقِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» فإذا كان مُعَاهِدَ كَافِرٍ عَاهِدَ دَخَلَ فِي عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ - وَلَوْ أَدْنَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - يَجِبُ مِرَاعَاةُ عَهْدِهِ وَالْوَفَاءُ بِهِ.

(*) ففرق بين التفجيرات التي تقع وسط الكفار، وبين التفجيرات التي تقع في أسواق المسلمين ومساجدهم وطرقهم ولا يتحاشى من المؤمنين.

- ولذا قال العلماء - حتى من جوز منهم الاستعانة في القتال بالكفار - قال: لا يستعين في قتال أهل البغي بالكفار أو بمن يرى جواز قتلهم مدبرين، لأن ذلك يؤدي إلى قتل معصومين منهم، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز قتل المدبر من أهل البغي ولا الإجهاز على الجريح ولا قتل الأسير، لأن ذلك هو الذي ورد عن علي رضي الله عنه، وأبو حنيفة رحمه الله يرى جواز ذلك حتى ولو لم تكن لهم فئة.
وقد فرق علي رضي الله عنه أسرى أهل البغي في البلاد، حتى الخوارج فرّق أسراهم ولم يقتلهم، مع أن الراجح جواز - وليس وجوب - قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة ونحو ذلك، إذا كان داعية إلى بدعته أو مرتكبا لمنكرات عظيمة ونحو ذلك، فيجوز قتله لدفع شره وضرره، والله أعلى وأعلم.
الغرض المقصود أن الحروب التي يكون فيها رايات جاهلية وتكون قيادتها لأهل الكفر، الذين لا يتحاشون من المؤمن فيضرب برها وفاجرها، فإن من يُساعدهم في ذلك دخل في هذا الوعيد، ولذلك لا يجوز المشاركة في أي حروب من هذا النوع، التي يحارب فيها طوائف من المسلمين لا يراعي من يقوم على هذه الحرب التحاشي من المؤمن ولا الوفاء لذي عهد بعهد، ولا يراعي من يضرب بل يُعمم الضرب والإتلاف، فضلا عن أن يكون تحت قيادة الكفار، كأنواع القتال الموجودة في زماننا، كالتي تكون تحت قيادة الأمم المتحدة والأحلاف العسكرية، فإنه إذا كان لا يجوز لمسلم أن يُشارك تحت قيادة مسلم في قتال على العصية الجاهلية، فكيف إذا كان تحت قيادة الكفار؟! بل ولو قاتلوا كفارا كما لو ذهبوا إلى أدغال إفريقيا، فلا يجوز للمسلم أن يُشارك في ذلك، فكيف إذا كان ذلك في قتال المسلمين؟! فهذا أقطع وأقطع، وهي من الميتة الجاهلية ميتة كفر والعياذ بالله.

١٤ - باب حُكْم مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ.

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مِنْ كَانَ».

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخُثَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَاهُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا «فَاقْتُلُوهُ».

وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَغْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».

قَوْلُهُ ﷺ: (سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ)

الْهَنَاتُ: جَمْعُ هَنَةٍ، وَتُطْلَقُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْفِتَنُ وَالْأُمُورُ الْحَادِثَةُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مِنْ كَانَ) فِيهِ الْأَمْرُ بِقِتَالِ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ أَرَادَ تَفْرِيقَ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَتَّهَ قُوتِلَ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ شَرُّهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ كَانَ هَدْرًا^(١)، فَقَوْلُهُ ﷺ: (فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَاقْتُلُوهُ) مَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِذَلِكَ.

(١) وهذا في الحقيقة من باب دفع الصائل عن الأمة، فهو بمثابة الذي يعتدي على الأمة كلها، ولذلك كان هذا استثناء من عموم قول النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا

وَقَوْلُهُ ﷺ: (يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ)

مَعْنَاهُ: يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ كَمَا تُفَرِّقُ الْعَصَا الْمَشْقُوقَةُ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَافِ الْكَلِمَةِ وَتَنَافُرِ النُّفُوسِ.

١٥ - بَابُ إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ.

وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا».

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ، وَقَدْ سَبَقَ إِبْصَاحُ هَذَا فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ.

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِخَلِيفَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا نَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِيهِ، وَاحْتِمَالُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ^(١).

١٦ - بَابُ وَجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأَمْرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ

يَأْخُذُ ثَلَاثَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالشَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ، فَهَذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمِلَّةِ وَلَمْ يَتْرِكْ الدِّينَ، وَمَعَ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ الْمَفْسُودُ فِي قِتَالِهِ عَظِيمَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ دُفِعَ، كَمَا أَنَّ الَّذِي أَرَادَ اخْتِذَ مَالِكٍ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَدْفِعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقِتَالِ قَاتَلْتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ قَاتَلْتَهُ، كَمَا قَالَ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ اخْتِذَ مَالِي، قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي، قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي، قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتَهُ، قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٠).

(١) وَهُوَ احْتِمَالُهُ جَوَازُ نَصَبِ خَلِيفَتَيْنِ إِذَا تَبَاعَدَتِ الْبِلَادُ، وَهُوَ احْتِمَالُ بَاطِلٍ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ النَّبَوِيَّ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ وَاحِدًا، وَيَكُونُ الْبَاقُونَ نَوَابِهِ، وَكَوْنُ هَذَا الْأَمْرِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِي عَصْرِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ ثُمَّ عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةٍ، فَمِنْذَ عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةٍ وَتَفَرَّقَهُمْ حَتَّى تَغْلِبَ بَنِي الْعَبَّاسِ عَلَى الْوَلَايَةِ، وَظَلَّتْ وَلايَةُ الْأُمَوِيِّينَ فِي الْأَنْدَلُسِ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ طَاعَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ بَعْدَ ضَعْفِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ تَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ أَكْثَرَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذَا وَاقِعٌ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا وَلَا مَأْمُورًا بِهِ وَلَا مَأْذُونًا فِيهِ، لِذَلِكَ كَانَ الْإِحْتِمَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَوِينِيُّ احْتِمَالًا بَاطِلًا، لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ بَعْدَ فِيهِ الْإِتِّصَالُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَسَائِلُ اتِّصَالٍ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَتِ الْأُمَّةُ مُجْتَمِعَةً عَلَى خَلِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَفِي عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةٍ، كَانَ حُدُودُ الدَّوْلَةِ مَا بَيْنَ حُدُودِ الصِّينِ شَرْقًا وَحُدُودِ الْأَنْدَلُسِ غَرْبًا وَوَسْطَى أَوْرَبَا شَمَالًا وَأَجْزَاءَ مِنْ إِفْرِيْقِيَا جَنُوبًا.

وَتَرَكْ قِتَالَهُمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضُبَّةَ بْنِ مَخْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُكْرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيٍّ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قَالُوا أَفَلَا تَقَاتِلُهُمْ قَالَ «لَا مَا صَلَّوْا».

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ - وَالْفِظُ لِأَبِي غَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضُبَّةَ بْنِ مَخْصَنٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُكْرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيٍّ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَقَاتِلُهُمْ قَالَ «لَا مَا صَلَّوْا». أَيْ مَنْ كَرِهَ بَقْلِيهِ وَأَنْكَرَ بَقْلِيهِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهَشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضُبَّةَ بْنِ مَخْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . بَنَحْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيٍّ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ».

وَحَدَّثَنَا هَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضُبَّةَ بْنِ مَخْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ «وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». لَمْ يَذْكُرْهُ.

(بابُ وَجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيْمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرَكْ قِتَالَهُمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ (١))

(١) قوله: (ونحو ذلك) أي مما ورد في الأحاديث التي تبين متى يخرج على الإمام، كما لو ترك إقامة الصلاة في نفسه وفي الناس؛ لقوله ﷺ في الحديث الآخر: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ» فلا بد أن يكون مصلياً وأن يدعو إلى الصلاة، ولذا قال القاضي عياض رَحِمَهُ اللَّهُ فِيْمَا ذَكَرْنَا: «وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالِدَعَاءَ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمُ الْبِدْعَةُ، فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بَدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ، وَخَلَعَهُ وَنَصَبَ إِمَامًا عَادِلًا إِنْ أَمَكْنَهُمْ ذَلِكَ»، فتغيير الشرع هو من نحو ترك الصلاة، وكذا البدعة والمقصود بها المكفرة، ولذلك قال الإمام النووي (ونحو ذلك)، وهذا أخذ من مجموع الأحاديث، فالأحكام لا تؤخذ فقط من حديث واحد، فبعض الناس قد

يتمسك بحديث الباب، ويقول طالما كان يُصلي ولو فعل ما فعل، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنهم إذا كانوا ينطقون بالشهادتين ولكنهم يقتلون المسلمين ويمكنون الكفار من المسلمين أنه يجب الخروج عليهم فقال في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٤ / ١٣٤ - ١٣٥): «وَيُقَالُ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ فِي سُلْطَانٍ جَعَلَ الْيَهُودَ أَصْحَابَ أَمْرِهِ وَالنَّصَارَى جُنْدَهُ، وَأَلْزَمَ الْمُسْلِمِينَ الْجُزْيَةَ، وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَبَاحَ الْمُسْلِمَاتِ لِلزَّانَا وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى كُلِّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَلَكَ نِسَاءَهُمْ وَأَطْفَالَهُمْ وَأَعْلَنَ الْعَبْثَ بِهِمْ، وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُقَرَّبٌ بِالإِسْلَامِ مُعْلَنًا بِهِ لَا يَدْعُ الصَّلَاةَ. فَإِنْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ الْقِيَامُ عَلَيْهِ، بَلْ قِيلَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا يَدْعُ مُسْلِمًا إِلَّا قَتَلَهُ جَمْلَةً وَهَذَا أَنْ تَرَكَ أَوْ جَبَ ضَرُورَةً أَلَّا يَبْقَى إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ وَأَهْلُ الْكُفْرِ مَعَهُ. فَإِنْ أَجَازُوا الصَّبْرَ عَلَى هَذَا، خَالَفُوا الْإِسْلَامَ جَمْلَةً وَانْسَلَخُوا مِنْهُ. وَإِنْ قَالُوا بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ وَيُقَاتَلُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ.

قُلْنَا لَهُمْ فَإِنْ قَتَلَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ جَمِيعَهُمْ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَسَيَّ مِنْ نِسَائِهِمْ كَذَلِكَ وَأَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَذَلِكَ، فَإِنْ مَنَعُوا مِنَ الْقِيَامِ عَلَيْهِ تَنَاقَضُوا. وَإِنْ أَوْجَبُوا سَأَلْنَاهُمْ عَنْ أَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا نَزَالَ نَحِيطُهُمْ إِلَى أَنْ نَقِفَ بِهِمْ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَاحِدًا أَوْ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عَلَى اخْتِذَاكَ مَالٍ أَوْ عَلَى إِنْتِهَاقِ بَشْرَةٍ بِظُلْمٍ. فَإِنْ فَرَّقُوا بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَنَاقَضُوا وَتَحَكَّمُوا بِلَا دَلِيلٍ، وَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَوْجَبُوا إِنْكَارَ كُلِّ ذَلِكَ رَجَعُوا إِلَى الْحَقِّ» أَنْتَهَى.

فقوله: «وَإِنْ قَالُوا بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ وَيُقَاتَلُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ» يقصد المخالفين له وهم الجمهور الذين يرون عدم جواز الخروج على الأئمة إذا وقع منهم فساد، لكن في هذه الحال التي ذكرها ابن حزم الكل متفق على الخروج وهو بذلك نقل الإجماع على هذه الحالة، وكلام ابن حزم لا مرد له في الحقيقة، ولكن عند أي حد يمكن ألا نسلم لابن حزم ما ذهب إليه عندما قال «وَإِنْ أَوْجَبُوا سَأَلْنَاهُمْ عَنْ أَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا نَزَالَ نَحِيطُهُمْ إِلَى أَنْ نَقِفَ بِهِمْ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَاحِدًا أَوْ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عَلَى اخْتِذَاكَ مَالٍ أَوْ عَلَى إِنْتِهَاقِ بَشْرَةٍ بِظُلْمٍ» هذا الحد هو أن تزيد مفسدة الخروج على مفسدة الصبر عليهم، وإلا فيخرج عليهم طالما أنهم يقتلون المسلمين، ويمكنون الكفار من المسلمين، ويطعمونهم شريعة اليهود والنصارى، فكيف يصبر المسلمون على ذلك؟، فعندما تمكنوا من المسلمين في الأندلس، سقطت الأندلس، وقد كان هنالك في تلك الأوقات من أمراء المسلمين من يُعاون الكفار على ذلك، وهذا واقع وحاصل في كل مكان يتزل فيه الكفار إلى بلاد المسلمين، يجدون من يُعينهم، فالذي يقرأ في تاريخ التتار، يجد عجباً، فإنه يجد أناساً من أصحاب معتقدات وحدة الوجود يُعاون التتار إعانة عظيمة على إتهاك حرمة المسلمين، ولا يزال يوجد من يُعين الكفار بهذه الطريقة، ولذلك لم يقل العلماء على المسلمين أن يسمعوا ويُطيعوا هؤلاء وإن صلوا، نعوذ بالله من ذلك، لأن الفساد العظيم الذي كان عليه هؤلاء كان يستلزم أن يكون المسلمون مع الذين يُقاتلون هؤلاء التتار وأمثالهم ومن كان معاوناً لهم على فسادهم.

قوله ﷺ: (سَتَكُونُ أُمَرَاءَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا)

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ بِالْإِخْبَارِ بِالْمُسْتَقْبَلِ، وَوَقَعَ ذَلِكَ كَمَا أَخْبَرَ ﷺ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِيَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: (فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيَ) فَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى (فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيَ) فَظَاهِرَةٌ، وَمَعْنَاهُ: مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْمُنْكَرَ فَقَدْ بَرِيَ مِنْ إِثْمِهِ وَعُقُوبَتِهِ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْكَارَهُ بِيَدِهِ وَلَا بِلِسَانِهِ فَلْيَكْرِهْهُ بِقَلْبِهِ، وَلْيَبْرَأْ. وَأَمَّا مَنْ رَوَى (فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِيَ) فَمَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فَمَنْ عَرَفَ الْمُنْكَرَ وَلَمْ يَشْتَبِهِ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ صَارَتْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ إِثْمِهِ وَعُقُوبَتِهِ بِأَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَكْرِهْهُ بِقَلْبِهِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) مَعْنَاهُ: لَكِنَّ الْإِثْمَ وَالْعُقُوبَةَ عَلَى مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ (١). وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَا يَأْتُمُّ بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ، بَلْ إِنَّمَا يَأْتُمُّ بِالرَّضَى بِهِ، أَوْ بِالْأَلَّا يَكْرِهْهُ بِقَلْبِهِ أَوْ بِالْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ.

وكلام ابن حزم يكون خطأ عندما تزيد مفسدة الخروج على مفسدة الصبر، ففي حالة الصبر سوف يقتل هؤلاء الأمراء بعض الناس أو يضربون ظهور بعضهم يأخذون الأموال ظلماً، فإنه وإن كان كل ذلك ظلماً ومحرمًا إلا أن الصلاح المتحقق أكبر والفساد في الخروج أعظم، وعندها وجب الصبر وتحمل المفسدة التي في الصبر على ذلك.

(١) قوله ﷺ: (مَنْ رَضِيَ) فالرضا عمل قلبي، وعند التدبر والتأمل تجد عجباً، تجد أناساً غابوا عن منكرات لكنهم يرضونها، ليشاركوا الإثم مع من فعلها، فقد عافاهم الله ﷻ من شهود فتن قتل فيها مسلمون، وسفكت فيها دماؤهم، لكن لما سمعوا بها قالوا كان حقاً وصواباً أن تُسفك تلك الدماء، وأن يُقتل هؤلاء المسلمون والدعاة إلى الله ﷻ، وكان هؤلاء أولى الناس بالقتل ونحو هذا من الكلام، فلم يشهدوا ذلك ولكنهم رضوا فشاركوا من فعلها في الإثم.

قوله: (وتابع) المتابعة أعظم من مجرد الرضا، وكم من متابع على الباطل يقول بلسانه ويفعل بيده من المعاونة على الإثم والعدوان ويشارك في الضلال ويضلل الناس بأقواله وأفعاله، وكل ذلك لا لشيء إلا لأنه تابع فلان من أهل الظلم، حال عجيب أخبر به الرسول ﷺ قبل وقوعه بزمان طويل.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَفَلَا تُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا)
فَفِيهِ مَعْنَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى الْخُلَفَاءِ بِمُجَرَّدِ الظُّلْمِ أَوْ الْفِسْقِ مَا لَمْ يُغَيَّرُوا
شَيْئًا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ^(١).

١٧ - باب خِيَارِ الْأَيْمَةِ وَشِرَارِهِمْ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَا تِكُمْ^(٢) شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَارْكُوهَا عَمَلُهُ وَلَا تَنْزَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَكِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فِزَارَةَ - وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ - أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قُرْظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ

(١) انظر إلى فهم الإمام النووي الثاقب المأخوذ من أدلة متكاثرة، كما ذكرنا من أن المقصود إقامة قواعد الدين، فمن يتعمى عن مثل هذه النقول ويتشبث بالعنوان، عجيب شأنه، يأخذ من كلام النووي ما يوافق هواه، ويترك منه ما يخالفه، وأما الأحاديث، فلماذا تأخذ بحديث وتترك العشرات من الأدلة التي تبين مقاصد الإمامة وتبين ما يلزم للمسلمين فعله من الطاعة المقيدة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

(٢) وهذه إضافة جديدة عما سبق فقوله (مِنْ وَلَا تِكُمْ) أي من ولاية الأمور المسلمين، يتولى أمر المسلمين من إقامة الدين والإسلام أولاً، فهو إنما يتولى أمرهم لا ليتلذذ بالإمارة، وإنما لا بد وأن يكون مقيماً لأمر الدين حتى يصح أن يكون ولي أمرهم، فأمرهم هو إقامة دينهم وسياسة دنياهم بدينهم.

وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَادِيهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فليَكْرِهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ». قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ - يَعْنِي لِرُزَيْقٍ - حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ اللَّهُ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لِحَدَّثِكَ بِهَذَا أَوْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجِئْتُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقُ بْنُ مَوْلَى بَنِي فِزَارَةَ.

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قوله: (عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ)

اِخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ وَتَأْخِيرِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:

ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ وَعُبَيْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ وَابْنُ مَأْكُولٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْمُؤْتَلَفِ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ الْمُتَهَمَةِ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي مُعْظَمِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَالِدُ الْمَشْقِيِّ: بِتَقْدِيمِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ) مَعْنَى يُصَلُّونَ: أَيِ يَدْعُونَ^(١).

(١) فقولهم (تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ) أي: تدعون لهم وتشتون عليهم، و(يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ): أي يدعون لكم ويشنون عليكم، وهذا فيه فضيلة الدعاء لأئمة العدل.

وخيار الأئمة: الذين يحبون الناس ويحبهم الناس لشفقتهم ورفقهم بالمسلمين. وأما الذين يُبغضهم أهل الإيمان، فإنه ﷺ كان يُخاطب الصحابة، فقال ﷺ: «وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»:

فهذا إما على اللعن العام، كأن يقال [لعنة الله على الظالمين] ونحو ذلك، أو على قول من يجوز لعن المعين وهو قول طائفة من العلماء، والصحيح أنه لا يُعَيَّن مسلم باللعن، وهو اختيار شيخ الإسلام. [راجع «فتح المجيد» (١/٢٨٧)].

وأما الكفار فيجوز لعن الواحد المعين والأولى تركه، فقوله ﷺ: (تَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ) هذا فيمن كثر سبه وظلمه للناس ولعنه لهم، فيجوزى بذلك أن يلعنه الناس كذلك، والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن الدعاء المأمور به هو الدعاء لأئمة العدل، وإن كان الدعاء لأئمة الجور جائز كذلك، فيُدعى لهم بالصلاح والهداية، وأما أن يُدعى لهم بثبوت أمرهم ورعاية ملكهم، فليس هذا هو المأمور به، فإن في ذلك من المتابعة والرضا بما هم عليه، لذلك لا يشرع الدعاء للكفار بما يتضمن الرضا بما هم عليه وتقرير حكمهم، وكذا أهل البدع والضلال، وإن كان يجوز أن يُدعى لكافر بحيث لا يتضمن هذا المعنى، ولذا فالدعاء للأئمة إنما يختلف باختلاف الأحوال، فقد دعا إبراهيم ﷺ للكفار حيث قال: (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [إبراهيم: ٣٦] وقال: (وَاعْفُرْ لَأَيُّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ) [الشعراء: ٨٦] كان هذا طيلة حياة أبيه، فلما مات أبوه على الكفر ترك إبراهيم الدعاء له، وهذا دليل على أن الدعاء للكفار الأحياء جائز، لكن حينما يبدو من الدعاء الرضا بما هم عليه أو يتوهم الناس أنه يدعو له لحبه له وإقراره بما يفعل، يكون هذا تليسا على الناس.

ولذا كان الدعاء في الخطبة في الزمن الماضي علامة على الإقرار بالخلافة والسلطان، وقد راسل نور الدين محمود صلاح الدين مرات عديدة في قطع الدعاء في الخطبة للخليفة العاضد الفاطمي وجعل الدعاء للخليفة العباسي الذي كان في بغداد في ذلك الوقت، وقد فعل صلاح الدين ذلك فأمر الخطباء بالدعاء للخليفة العباسي بدلا من الخليفة العاضد وقطع الخطبة له، أي قطع الدعاء له في آخر الخطبة، لأن ذلك كان علامة على الإقرار بخلافته وولايته، قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ فِي «الْبَدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» (١٢ / ٢٦٤): [كَانَ مَوْلِدُ الْعَاضِدِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ، فَعَاشِيَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً وَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَذْمُومَةً، وَكَانَ شَيْعِيًّا خَبِيثًا، لَوْ أَمَكْنَهُ قَتَلَ كُلَّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَرَّ أَمْرُ الْمَلِكِ صَلَاحِ الدِّينِ رَسَمَ بِالْخُطْبَةِ لِنَبِيِّ الْعَبَّاسِ عَنْ مَرْسُومِ الْمَلِكِ نَوْرِ الدِّينِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعَثَ إِلَى نَوْرِ الدِّينِ فَعَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ، وَكَانَ الْمُسْتَنْجِدُ إِذْ ذَاكَ مُدْنِفًا مَرِيضًا، فَلَمَّا مَاتَ تَوَلَّى بَعْدَهُ وَلَدُهُ، فَكَانَتْ الْخُطْبَةُ بِمَضْرَ لَهٗ، ثُمَّ إِنَّ الْعَاضِدَ مَرَضَ فَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، فَحَضَرَ الْمَلِكُ صَلَاحُ الدِّينِ جِنَازَتَهُ وَشَهِدَ عَزَاهُ، وَبَكَى عَلَيْهِ وَتَأَسَّفَ، وَظَهَرَ مِنْهُ حُزْنٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ مُطِيعًا لَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ بِهِ، وَكَانَ الْعَاضِدُ كَرِيمًا جَوَادًا سَامِحًا لِلَّهِ. وَلَمَّا مَاتَ اسْتَحْذَرَ صَلَاحُ الدِّينِ عَلَى الْقَصْرِ بِمَا فِيهِ، وَأَخْرَجَ مِنْهُ أَهْلَ الْعَاضِدِ إِلَى دَارٍ أَفْرَدَهَا لَهُمْ، وَأَجْرَى عَلَيْهِمُ الْأَبْرَاقَ وَالتَّقَاتِ الْهَيْبَةَ، وَالْعَيْشَةَ الرَّضِيَّةَ، عَوِضًا عَمَّا فَاتَهُمْ مِنَ الْخِلَافَةِ، وَكَانَ صَلَاحُ الدِّينِ عَلَى إِقَامَةِ الْخُطْبَةِ لِنَبِيِّ الْعَبَّاسِ بِمَضْرَ قَبْلَ وَفَاةِ الْعَاضِدِ، وَهَلَا صَبَرَ بِهَا إِلَى بَعْدِ وَفَاتِهِ، وَلَكِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْرًا مَقْدُورًا].

وهذا الأمر لا بد وأن يفهم، ولا يُستدل بعمومات الأدلة على أمر معلوم أنه يتضمن أموراً أخرى.

قوله: (عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْظَةَ)

بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ شَرْحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.

قوله: (فَجَنَّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (فَجَنَّا) بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَفِي بَعْضِهَا (فَجَدَا) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

فَأَمَّا بِالنَّاءِ فَيُقَالُ مِنْهُ: جَنَّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَجْنُو، وَجَنَّا، يَجْنِي، جُنُوءًا، وَجُنِيًّا فِيهِمَا، وَأَجْنَاهُ غَيْرُهُ،

وَتَجَانَوْنَا عَلَى الرُّكْبِ، جُنِيًّا، وَجِنِيًّا بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا.

وَأَمَّا (جَدَا) فَهُوَ الْجُلُوسُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ نَاصِبِ الْقَدَمَيْنِ، وَهُوَ الْجَازِي،

وَالْجَمْعُ جَدَا مِثْلُ نَائِمٍ وَنِيَامٍ.

قَالَ الْجُمْهُورُ: الْجَازِي أَشَدُّ اسْتِيفَازًا مِنَ الْجَائِي، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: هُمَا لُغَتَانِ^(١).

١٨ - باب استخفاف الإمام الجيش عند إرادة القتال

وَبَيَانُ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعَمْرُؤُا أَخَذَ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ. وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى الْإِقْرَ. وَلَمْ يَبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. [سمرة: السمرة من أشجار الطلح].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يَبَايِعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَقْرَ.

وقد يستدل بهذا الحديث على جواز لعن من يستحق اللعن، والصحيح كما ذكرنا أنهم يلعنون على العموم لا على الخصوص، ولا على الأعيان، فيقال: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المنافقين، وهكذا.

(١) وهو الجلوس على الركبة استعداداً للوثوب.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ كَمَا كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعَمَرُ أَخَذَ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمَرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ ابْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ اخْتِبَاءً تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ .

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْمُرِيُّ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايَعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَّةِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَرِّ الْحُدَيْبِيَّةِ (١) .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةً فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ «أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ» . وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ أَبْصَرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ لَكُنَّا مِائَةً أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي الطَّحَّانَ - كِلَاهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ لَكُنَّا مِائَةً أَلْفًا وَخَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً .

(١) إما أنه دعا بالبركة فيها، بأن دعا الله ﷻ حتى فارت بالماء إلى أن صدروا عنها، وهي تحيش بالماء بعد أن لم يكن فيها شيء، معجزة ظاهرة للرسول ﷺ، أو دعا إلى البيعة عند البئر، والشجرة قريبة منها، والله أعلم.

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِحَبَابِ بْنِ كَثْمٍ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعِينَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثِينَ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثَمَنُ الْمُهَاجِرِينَ.
وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ
جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالتَّبْيِ ﷺ يَبِيعُ النَّاسُ وَأَنَا رَافِعٌ غَصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ
رَأْسِهِ وَخُنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ لَمْ يَبِيعَهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا تَقْرَأَ.
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبِي مَعْنً بَايَعَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ. قَالَ فَاذْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِينَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ
لَكُمْ فَاتُّمَّ اعْلَمُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَضْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَتَسَوَّاهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ
بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيْ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ هَذَا ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

(باب استِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَيَبَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) (٢)

(١) وفي هذا دليل على أن عبد الله بن زيد بايع الرسول ﷺ أيضاً على الموت، وليس قط على عدم الفرار.
(٢) يتبادر إلى الذهن هنا سؤال هام وهو: ما وجه مناسبة ذكر البيعة هنا وسط أبواب الإمامة والإمارة؟ والجواب: أنه لما كانت الأحاديث السابقة كنحو قوله ﷺ: «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، يُعْنَى بها بيعة الإمامة، وهي البيعة التي يترتب عليها ثبوت الإمامة ويلزم لها القوة والشوكة ويترتب عليها لزوم السمع والطاعة، أراد الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ أن يبين نوعاً آخر من البيعات المشروعة كذلك، وإن لم تكن بالبيعة على الإمامة، إذ البعض يظن أن كلمة البيعة إذا ذكرت يكون المراد منها دائماً البيعة على الإمامة والسمع والطاعة.
والصحيح أن هناك أنواعاً أخرى من البيعات، فقد كان النبي ﷺ يبايع أصحابه كثيراً على أمور من فضائل الأعمال بعضها واجب وبعضها مستحب، فيكون في هذا تأكيد على المعنى الذي أمر به الشرع وجوباً في الواجب وتأكيذاً للاستحباب في المستحبات.
وكما هو العادة والفطرة أن ما أخذ عليه العهد يكون مغلطاً، وتأمل شأن أبناء يعقوب حين قال لهم كبيرهم: (أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ) [يوسف: ٨٠]؟! فكان أمر الميثاق غليظاً عندهم مع أن حفظ أخيهام كان واجباً حتى ولو لم يكن هناك ميثاق.
فهذا النوع من البيعات لا بد من التفرقة بينه وبين البيعة على الإمامة - خاصة وقد اختلط عند البعض بالنوع الأول فظنه مثله أو من جنسه - والصحيح أن هذه بيعة على الطاعات، وهي عهد وميثاق كأنه أقسم بالله ﷻ، وجعل الله ﷻ شاهداً على بيعتهم تلك، فإن كان الأمر واجباً زاد تأكيد وجوبه؛ كمثل البيعة على عدم الفرار في حديث جابر، وإن كان مستحباً وبايع على ذلك، كان كمن أقسم على أن يفعل المستحب، وقد بايع الرسول ﷺ جرير بن عبد الله قال: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَابْتِئَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (رواه البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦)) وهذا أمر واجب وهو أن ينصح المسلم إخوانه المسلمين ولكن أكد هذا المعنى بالبيعة، وبايع أصحابه على أمور منها: وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَنِنَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا ئِمَّ (رواه البخاري (٧١٩٩)، ومسلم (١٧٠٩))، وبايع جماعة من أصحابه على ألا يفروا عند القتال، مع أن هذا أمر واجب من غير بيعة ولكن تأكيد، وبايع سلمة بن الأكوع وجماعة على الموت، وهذه خصوصية لهم أشد في أنهم لو قتلوا لا يفروا، هو في نفس العنى الآخر - عدم الفرار -،

لكنّ هذا فيه تغليظ وتأکید أكثر على من يرجى ثباته في هذا الوطن ونجدتهم وجرأتهم فكان التشديد عليهم أعظم.

وقد كان من السلف من يبايع أصحابه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من بايع بعض الصحابة رضي الله عنه في فترة فتنة ابن الزبير على أن يقوم بشأنهم وأراملهم وأيتامهم وفصل خصوماتهم حتى يصطالح الناس على إمام.

فهذه البيعات على الطاعات موجودة في الكتاب وموجودة في السنة، كما في قول الله تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) [الفتح: ١٨]، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) [الفتح: ١٠].

ولذلك بوب الإمام النووي رحمه الله: «باب استحباب مبايعة الإمام الجيش»، فهذه بيعة مستحبة، ولو لم توجد لوجب الثبات ولحرم الفرار، طالما لم يكن تحرفاً لقتال أو تحيزاً إلى فئة، وهذا كما ذكرنا تأكيد لما وجب بأصل الشرع.

والسؤال الآن هو: هل يمكن أن يفعل البعض مثل ذلك بأن يبايعوا بعضهم البعض على بعض الطاعات؟

والجواب: أن هذا أمر لا بأس به، فمشروع أن يبايع إمام الجيش الناس على ألا يفروا، فيستحب فعل ذلك، ولذلك لم يكن ذلك خاصاً بالرسول ﷺ، بل كما ذكر النووي في الترجمة، فالعلماء يستدلون به على استحباب هذه البيعة عند إرادة القتال، وكذلك يمكن أن يبايع على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تغليظاً للأمر وتأكيذاً، إذا لمس الأب أو كبير القوم أو الشيخ من بعض أبنائه أو أتباعه أو تلامذته شيئاً من التراخي أو ميلاً لترك ما وجب، فيمكنه أن يبايع بعض هؤلاء على الطاعات التي في شرع الله ﷻ يستحب أو يجب إقامتها.

وهي في الواجب لا تزيده إلا وجوباً، ولا تُنشئ وجوباً من الأصل، وإن كانت عهداً بالله ﷻ على أمر من النوافل فهي صارت بمنزلة الإلزام للنفس بذلك، إن وفى به كان موفياً بالبيعة، وإن لم يفعل فيكفر عن يمينه على الراجح، فالعهد لله تعالى كاليمين بالله ﷻ.

وقد حدث في العصور المتأخرة اختلاط هذا النوع من البيعات المشروعة بالنوع الأول من البيعة، فقد كانت البيعة على لزوم الشيخ والانتماء إلى الطائفة والطريقة كانت مشهورة عند الطرق الصوفية، ثم قام بعض العاملين في العمل الإسلامي في الأزمنة المعاصرة بنقل هذه البيعة إلى طائفته وجماعته، وكانت في بدايتها - كما هي - تعني لزوم الطائفة التي تجتمع على شيخ لهم أو معلم لهم، ثم انشغل العاملون بهذه الطائفة بالعمل السياسي، خاصة عندما تحول أمر هذه الطائفة إلى القتال عقب نزول اليهود أرض فلسطين، فتحوّلت البيعة على الطاعات - التي كانت بداية التجمع لهذه الطائفة - إلى البيعة بالمعنى السياسي، وهو معنى الإمامة، حتى صار استعمال نصوص البيعة الواردة في بيعة الخلافة والإمامة مستعملاً عندهم وبكثرة في حق طوائف الدعوة إلى الله، وربما غلوا في ذلك حتى جعلوا من ينقض هذه البيعة ناقضاً للبيعة التي وردت في الأحاديث بوجوب الوفاء بها وهي البيعة على السمع والطاعة.

قوله: (كُنَّا يَوْمَ الْحَدِيثِ أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (أَلْفًا وَثَلَاثِمِائَةٍ)، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَأَكْثَرَ رِوَايَتَهُمَا أَلْفٌ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَكَذَا ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعِمِائَةً وَكَسْرًا، فَمَنْ قَالَ: أَرْبَعِمِائَةٍ لَمْ يَعْتَبِرِ الْكَسْرَ، وَمَنْ قَالَ: خَمْسِمِائَةٍ اعْتَبَرَهُ، وَمَنْ قَالَ: أَلْفٌ وَثَلَاثِمِائَةٍ تَرَكَ بَعْضَهُمْ لِكَوْنِهِ لَمْ يُتَّقِنِ الْعَدَّ، أَوْ لَغَيْرِ ذَلِكَ ^(١).

قوله في رواية جابر ورواية معقل بن يسار: (بَايَعْنَاهُ يَوْمَ الْحَدِيثِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَلَمْ يُبَايَعْهُ عَلَى الْمَوْتِ) وَفِي رِوَايَةٍ سَلَمَةَ: (أَنَّهُمْ بَايَعُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَوْتِ) وَهُوَ مَعْنَى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بَنِ عَاصِمٍ.

وَفِي رِوَايَةِ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ (الْبَيْعَةُ عَلَى الْهَجْرَةِ، وَالْبَيْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ)

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةَ (بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالْأَمْرُ أَمْرُ أَهْلِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (الْبَيْعَةُ عَلَى الصَّبْرِ) ^(١).

حدث هذا الخلل، لعدم المعرفة بأنواع البيعات، وقد ترتب على ذلك إعطاء وصف الإمامة لمن ليس له شوكة ولا قوة، وهذا لا يحصل معه إمامة، فالإمامة والإمامة لا تثبت بغير قوة وشوكة، بحيث يكون أهل الحل والعقد الذين لهم السمع والطاعة في الناس هم الذين بايعوه إمامًا للمسلمين، فهذا تثبت إمامته ولا يجوز الخروج عليه، ويجب له جميع حقوق الإمامة التي سبق أن أشرنا إليها في الأحاديث السابقة.

ويسبب هذا الاختلاط بين البيعة على الطاعات والبيعة على الإمامة، حدث اضطراب كثير بين المعاصرين في أمر البيعات، وترتب على ذلك إنكار البعض لمعنى البيعة بالكلية والتبرؤ من ذلك تمامًا، مع أن الأمر - كما ذكرنا - منوط بالفرقة بين أنواع البيعات، وجعلوا كل بيعة غير بيعة الإمامة بدعة، وهذا القول ليس بصحيح، والفارق واضح بين البيعة على الإمامة والسمع والطاعة التي هي في مقام إثبات الخلافة والتي لا تشرع لأحد الناس أو لضعفائهم، فلا تثبت بها إمامة، وبين البيعة على الطاعات.

وكذا تركت طائفة من أهل الدعوة والعلم مثل هذه البيعات حذرًا من أن تختلط بالنوع الأول، لا لأنها بدعة كما قال بذلك البعض، وإنما قد يختار المرء ترك المستحب إذا كان يترتب عليه - بسبب الجهل وعدم المعرفة بأنواع البيعات التي وردت في الشريعة - خلل واضطراب ومفاسد.

(١) كاحتمال أن الذي قال بالآلف وأربعمئة أنه عد الصبيان والنساء والعبيد، والذي عد الآلف وثلثمئة، عد الرجال المقاتلين فقط، وكان معهم من الصبيان والنساء والعبيد ما يكملون به الآلف وأربعمئة وكسر.

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَجْرَدُ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، أَمْ يُرَاعَى؟
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَاعَى لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ (١).

(٥) عند الجمهور وجوب الصبر عند توافر العدد، وأما أبو حنيفة فلا يعتبر العدد، ويرأها حسب القوة والضعف.

(١) الصحيح أن العدد يراعى عند تقارب الصفات وهذا هو قول الجمهور في الحقيقة، وفي المسألة خلاف في مذهب الشافعي ذكره النووي رَحِمَهُ اللهُ، وذكر ترجيح الجويني رَحِمَهُ اللهُ وغيره أن العدد يعتبر عند تقارب الصفات، بمعنى أنه لو كان مائة من أبطال المسلمين وشجعانهم وفرسانهم أمام مائتين وواحد من ضعفاء الكفار، - أي أقل من نصفهم - لم يجوز للمسلمين أن ينصرفوا ووجب عليهم القتال، وكذلك إذا كان هناك مائة من ضعفاء المسلمين أمام مائة وتسع وتسعين من أبطال الكفار المسلحين المدججين فإنهم - على الصحيح - لا يلزمهم البقاء والثبات، ويجوز للمسلمين الانصراف، رغم أن عددهم أكثر من نصف الكفار، وكذا إذا كان المسلمون جرحى أو كانت عدتهم غير مناسبة، وفي زماننا صار أمر العدة هو المؤثر الأكبر وليس العدد، فمثلاً اثنان فقط في طائرة حربية يكفون لحصد مجموعة على الأرض سلاحهم الحجارة أو السيوف ولو بلغت المئات، فهل يجوز لهذه المجموعة أن يفروا؟ بل الكل يجزم أنه يجب عليهم الفرار إلى مكان يأمنون على أنفسهم فيه من القتل، والمواجهة في تلك الحالة هي من إلقاء النفس إلى التهلكة.

قال في «روضة الطالين» (٢٤٨/١٠): «الحالة الثانية: إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين، جاز الانهزام، وهل يجوز انهزام مائة من أبطالنا من مائتين، وواحد من ضعفاء الكفار؟ وجهان، أحدهما: لا؛ لأنهم يقاتلونهم لو ثبتوا، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. والثاني: نعم؛ لأن اعتبار الأوصاف يعسر، فتعلق الحكم بالعدد، ويجري الوجهان في عكسه، وهو فرار مائة من ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعين من ضعفائهم، فإن اعتبرنا العدد، لم يجوز، وإن اعتبرنا المعنى، جاز، وإذا جاز الفرار، نظر إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا، استحب الثبات، وإن غلب على ظنهم الهلاك، ففي وجوب الفرار وجهان، وقال الإمام: إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكايه، وجب الفرار قطعاً، وإن كان فيه نكايه فوجهان.

قلت: هذا الذي قاله الإمام هو الحق، وأصح الوجهين، أنه لا يجب، لكنني يستحب. والله أعلم». وإن كان هذا الخلاف يذكرونه، إلا أن عامتهم ينصون في مواضع أخر على اعتبار أثر الصفة: القوة والضعف، كما ذكروا أن عادم أهبة القتال يسقط عنه فرض القتال فلا يلزمه، وأن من فقد سلاحه لم يلزمه مصابرة العدو في تلك الحالة.

ومن ذلك اختلافهم في هل تقوم الحجارة مقام السلاح؟ وقد ذكر النووي في ذلك وجهين، ورجح أنها لا تقوم مقامه، فقد ذكر في «مغني المحتاج» (٢٢٥ / ٤) [من عجز بمرض أو نحوه كغلبة عقل بلا إثم أو لم يبق معه سلاح جاز له الانصراف بكل حال، وكذا إذا حضر بغير إذن سيده: بل يسن له ذلك، ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم ينصرف عن الصف كما في زوائد الروضة هنا، وإن كان في أصل الروضة في الباب الأول صحح الانصراف].

والصحيح في هذا مراعاة اختلاف الأحوال، فقد تكون الحجارة في معركة ما مؤثرة - كأن تلقي حجارة عظيمة من علو على جيش محصور في واد ضيق بين جبلين - وقد تكون غير مؤثرة في موضع آخر، ونوع الحجارة يختلف أيضاً.

فالصحيح مراعاة العدد عند تقارب الصفات، أما إذا تفاوتت الصفات قوةً وضعفًا وعدة تفاوتًا كبيرًا يغلب معه الظن بحصول الهزيمة للمسلمين أو النصر لهم، لم يراع العدد. ومثال لحصول غلبة الظن بالنصر: أن تكون مجموعة قليلة لكنها متحصنة على رأس جبل، يتمكنون من ضرب العدو كلما حاول الاقتحام، والعدو كثير العدد لكنه أسفل الجبل، ولا يتمكن من الصعود إليهم، والمسلمون يغلب على ظنهم أنهم سيدحرون كل محاولة يحاولها العدو لاقتحام هذا الجبل، فلا يجوز لهم بحال ولو كانوا أقل من نصف عدد الكفار أن ينسحبوا من أمام العدو ومن هذا الحصن، ولا أن يتركوا القتال، ولكن إن غلب على ظن المسلمين الهزيمة وهم أكثر من نصف الكفار أمام عدد قليل من الكفار الأكفاء في عدتهم ولقوة حصنهم، لم يلزمهم الاستمرار في القتال.

وأما التخيير بين جواز الانصراف وجواز القتال فهو على الصحيح مبني على المصلحة في حدوث النكاية في العدو أو احتمال النصر، فإذا غلب على ظن المسلمين الهزيمة لكن مع إحداث نكاية قوية في العدو جاز لهم أن يستمروا في القتال، وإذا علموا أنهم مقتولون لا محالة فالمستحب - عند الأكثر - الانصراف وحفظ رأس المال، وأما إذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية لم يجز لهم القتال إجماعًا، لأن ذلك استعجال للهلاك وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، قال ابن جزى في «القوانين الفقهية» (٩٨/١) [وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار وقال أبو المعالي لا خلاف في ذلك].

يشهد لما ذكرنا من الأحكام أن جيش المسلمين في غزوة الطائف كان أكثر من مقاتلي أهل الطائف، إلا أن أهل الطائف كانوا متحصنين، وكلما حاول المسلمون الاقتحام عليهم رماهم أهل الطائف فأصابوا منهم جماعات، حتى عزم النبي ﷺ على الانصراف وترك الحصار بعد أربعين ليلة كاملة من الحصار، وحزن بعض المسلمين ولم يوافقهم ذلك، فأمرهم النبي ﷺ بأن يقاتلوا مرة أخرى فقاتلوا فأصيبوا وجرحوا جراحات كبيرة، فأمرهم النبي ﷺ بالانصراف، فرضوا بذلك، وكان هذا بعد غزوة حنين وكسر شوكة هوازن وثقيف، ولم يبق إلا فلول في حصن واحد، ولكن هذا الحصن لم يستطع المسلمون اقتحامه وكلما حاولوا حدثت خسائر، فغلب على الظن أن الأولى هو الانصراف والحفاظ على رأس المال أفضل.

والذي يظهر من قصة غزوة مؤتة من مدح النبي ﷺ لفعل خالد بالانسحاب، حتى سمي ما فعله فتحًا مع الثناء على القواد الثلاثة الذين قتلوا وأنهم شهداء في الجنة، فهذا دليل على ما ذكرنا من أن العدو إن كان أضعاف المسلمين واحتمل الأمر إحداث نكاية وغلب على الظن حصول النصر، فالقتال مشروع، لكن ليس بواجب، والأفضل في تلك الحالة الانسحاب بنية التحيز إلى فئة، إلى حين آخر يمكن فيه مقاتلة الكفار، وقد قلنا الأفضل الانسحاب في هذه الحالة لمدح النبي ﷺ لفعل خالد، وقوله «ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ» رواه البخاري (١٢٤٦)، سمي ذلك فتحًا وهو لم يتصر على الروم انتصارًا تامًا، وإنما حدثت نكاية عظيمة في الروم وقوة في قلوب المسلمين لأن ثلاثة آلاف يقابلون مئتي ألف، لاشك أنها ألقت الرعب في قلوب الجميع، واستعداد المسلمين للتضحية بهذه الطريقة أرعبت العدو وتلقي في قلبه أنواع المخاوف، ولهذا كان المسلمون يتصرون بمثل هذا الرعب، كما قال النبي ﷺ

وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا... إِلَى آخِرِهِ) فَإِنَّهَا كَانَتْ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ فِي لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْهَجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَقَبْلَ فَرَضِ الْجِهَادِ^(١).
قَوْلُهُ: (سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا^(٢)، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسِائَةَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي بَرِّ الْحَدِيثِيَّةِ.

(نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ) البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، وهذا للنبي ﷺ ولأُمته من بعده بقدر تمسكهم بما كان عليه ﷺ، فيمكن بالفعل للعدد القليل الذي يمتلك من العزيمة والقوة أن يتصر على أضعاف أضعافه ممن انهارت قواهم المعنوية، لذلك قلنا أن في قتال المسلمين أولاً مصلحة وفي انصرافهم ثانياً مصلحة أتم، فإنه قد وقع بالقتال نكايه في قلوب الأعداء، ولكن حفظ رأس المال في مثل هذه الأحوال مقدم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لبعض أصحابه الذين قتلوا في معركة الجسر ببلاد الفرس: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عُمَيْدٍ! لَوْ كَانَ عَبْرَ فَأَعْتَصَمَ بِالْخَيْفِ، أَوْ تَحَيَّرَ إِلَيْنَا وَلَمْ يَسْتَقْتِلْ لَكُنَّا لَهُ فِتْنَةً» [تاريخ الأمم والرسول والملوك] للطبري (٣٦٦/٢)، فكان أحب إليه أن يحفظ رأس مال المسلمين من المقاتلين، أولى من الإقدام على معركة يعلم فيها أنهم مقتولون ولو أحدثوا نكايه.

أما مع عدم إحداث النكايه بالمره كما ذكرنا مثال الطائفة والمقاتلين بالحجارة أو السيوف أو الرماح، فما الذي سيصنعه الرمح مع الطائفة؟! سوف يرجع ثانية ولا فائدة من ذلك، بل عليهم الانصراف وحفظ رأس المال من المقاتلين، فينصرفوا ويفروا ولا يكون هذا مما حرمه الله ﷻ.

أما إذا لم تحدث نكايه فالواجب الانصراف إجماعاً، نقله ابن جزى الغرناطي والجويني رحمهما الله. وهذا الحكم في قتال الدفع والطلب، لا كما يدعي البعض أن هذه الأحكام معتبرة في قتال الطلب فقط، بل هذا في قتال الدفع وفي قتال الطلب، لأن في قتال الدفع إذا علم المسلمون أنهم مقتولون فانصرفوا إلى الجبال بدل من المدن والقرى نجوا، مع أن العدو قد أخذ البلد، بدل من أن يأخذ البلد ويقتل الرجال، فمثلاً ما فعلته طالبان في الانصراف من كابل عند نزول قوات الاحتلال كان أمراً مشروعاً بلا شك، بل هو الصحيح الصواب، فقد كان معلوماً أن الأمريكان سيدمرون البلد بأسرها ليأخذوها حتى ولو قتلوا كل الرجال، فكان الانسحاب إلى مكان يمكنهم منه مواصلة القتال هو الواجب بلا شك، لأنه عن غلب على ظنهم حصول الانهزام والقتل دون إحداث نكايه، فلا يجوز البقاء، وإن أمكنهم إحداث نكايه، فالأفضل أن يحفظوا رأس المال، إلا إذا كانت النكايه شديدة فيها مصلحة راجحة من تقوية قلوب المسلمين وإلقاء الرعب في قلوب الكفار، فيُنظر في هذه المصلحة.

(١) فإنهم كانوا قد بايعوه على الإسلام.

(٢) أي الماء الذي في بئر الحديسية.

وَمَعْنَاهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا وَصَلُوا الْحَدِيثِيَّةَ وَجَدُوا بِئْرَهَا إِنَّمَا تَنْزُّ مِثْلَ الشَّرَاكِ^(١)، فَبَسَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا^(٢)، وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَاشَتْ.

فَهِيَ إِحْدَى الْمُعْجَزَاتِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَأَنَّ السَّائِلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلِمَ أَصْلَ الْحَدِيثِ، وَالْمُعْجَزَةُ فِي تَكْثِيرِ الْمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِمَا جَرَى فِيهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَدَهُمْ، فَقَالَ جَابِرٌ: كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً، وَلَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ لَكَفَانَا^(٣).

وَقَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ (دَعَا عَلَى بئرِ الْحَدِيثِيَّةِ) أَيُّ: دَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ.

قَوْلُهُ فِي الشَّجَرَةِ: (إِنَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مَكَانُهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ خَفَائِهَا أَلَّا يُفْتَسَّ النَّاسُ بِهَا لَمَّا جَرَى تَحْتَهَا مِنَ الْخَيْرِ وَنُزُولِ الرِّضْوَانِ وَالسَّكِينَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَوْ بَقِيَتْ ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً لَخِيفَ تَعْظِيمُ الْأَعْرَابِ وَالْجُهَّالِ إِيَّاهَا وَعِبَادَتُهُمْ لَهَا، فَكَانَ خَفَاؤُهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى^(٤).

(١) تُخْرَجُ مَاءٌ قَدْرُ سِيرِ النَعْلِ الَّذِي يَوْضَعُ عَلَى الْقَدَمِ، فَإِنَّهُ لَوْ نُزِحَ لَانْتَهَى، فَهِيَ بِئرٌ ضَعِيفَةٌ جَدًّا.

(٢) بسق، بزق، بصق، كلها بمعنى واحد.

(٣) ولذا المناسب هنا جبر الكسر واعتبار غير المقاتلين، لأن الحاجة إلى الشرب لا تقترب بين المقاتل وغير المقاتل، فقد كان مع النبي ﷺ بعض النساء وبعض العبيد، كأم سلمة مثلاً كانت مع النبي ﷺ، فهنا الحاجة إلى الماء يُناسب ذكر المجموع.

(٤) يرد هنا سؤال وهو: كيف نجمع بين هذا الحديث والأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه في قطع الشجرة، وهو عن ابن عون قال: «بلغ عمر رضي الله عنه أن الشجرة التي بويج عندها تؤتى، فأوعد في ذلك وأمر بها فقطعت» صححه الألباني في «فضائل الشام»؟

الجواب: أنه ليس في أثر عمر أنهم علموا عين شجرة الرضوان، وإنما وجد عمر أناساً يختلفون إلى شجرة يقولون هي التي بايع عندها الرسول ﷺ أصحابه، ووردت الإشارة لذلك في رواية المسيب من قوله: «فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِينَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ»، فمن الناس من كان يقول أن هذه هي الشجرة، مع أن الذين بايعوا تحتها لم يعرفوها، لما رأى عمر رضي الله عنه الناس يجتمعون عند شجرة يدعون أنها شجرة بيعة الرضوان أمر بقطعها، وليس لأنها هي الشجرة، لأن الشجرة قد خفيت على الصحابة الذين بايعوا تحتها، فأنى أن تعرف لغيرهم، ولكن قطعاً وحسباً لمادة الشرك قطعها عمر رضي الله عنه، فإن سد ذرائع الشرك والمنكر من أصول الشريعة، والتبرك بما لم يرد في الشرع التبرك به ذريعة من ذرائع الشرك.

وهذا يدل على منع التبرك بالأماكن التي نزل فيها رسول الله ﷺ؛ فإن هذا لم يشرع إنما شرع التبرك بآثاره ﷺ، كوضوئه، وشعره، وعرقه، وملابسه، مع اعتقاد أنها لا تضر ولا تنفع، وأن الله ﷻ هو الذي يجعل فيها الخير والبركة، لا من قبل نفسها، أما الأماكن التي نزل بها أو جلس فيها فلا.

كما يدل على أن الغلو في مسائل التبرك من أعظم أسباب الخطر؛ لذلك نهى الشرع عن تعظيم هذه الآثار وعدها عمر ﷺ من أسباب هلاك الأمم، فعن المعرور بن سويد، قال: «خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ فِي حُجَّةٍ حَجَّهَا فَقَرَأَ بِنَا فِي الْفَجْرِ: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)، و(لَا يَلَا فِ قُرَيْشٍ) فَلَمَّا قَضَى حُجَّتَهُ وَرَجَعَ وَالنَّاسُ يَتَلَدَّرُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: هَكَذَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ؛ اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بَيْعًا، مَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا يُصَلِّ» رواه ابن أبي شيبة (٧٦٣٢)، وعبد الرزاق (٢٧٣٤)، وصححه الألباني في «تخريج إصالح المساجد»، فإنه علم أنهم يُبالغون في ذلك حتى يقع منهم الشرك، والعياذ بالله.

فالشيطان يتسلل لقلوب بني آدم من خلال هذا الأمر، فإنه يبدأ معهم بنوع تبرك قد يكون مختلفاً فيه والراجح منعه، ثم يصل الحال بعد ذلك إلى الاعتقاد في هذه الأعيان المتبرك بها أنها تجلب النفع والخير، وأن ملاستها وملابستها تجلب الرزق والعافية للإنسان، أو يظن فضيلة العبادة عندها ثم يزداد الأمر حتى يقع الشرك الأكبر والعياذ بالله.

وهذا الحديث من أدلة النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ فإن ذلك من أعظم أسباب الشرك، وقد عصم الله ﷻ أصحاب محمد ﷺ عن الشرك وعن ذرائع الشرك.

وقد ورد عن ابن عمر ﷺ أنه كان ينزل إلى الأماكن التي نزلها رسول الله ﷺ في حجته وربما قصد أن يفعل مثل ما فعل حتى في البول، وهذا ليس بمشروع عند عامة أهل العلم، فإنهم نصوا على أماكن بعينها يُستحب نزولها، لما ورد فيها من ترغيب خاص، لا لكل مكان نزل فيه ﷺ، ولذا نجد العلماء اختلفوا في نزول المحصب بعد النفر من منى أم أنه هو منزل نزله رسول الله ﷺ فليس نزوله بشيء، فمن لم يُثبت إلا مجرد الفعل، لم يستحب نزول المحصب، وأما من ثبت لديه قول النبي ﷺ «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ» رواه البخاري (١٥٩٠)، ومسلم (١٣١٤)، علم أن مقصود النبي ﷺ من هذا إظهار شعار الإسلام ونعمة الله على عباده المؤمنين في المكان الذي تقاسم فيه الكفار على الكفر؛ فدل ذلك على استحباب نزول المحصب وهذا أصح إن شاء الله.

ولكن بالقطع قد نزل النبي ﷺ فيما بين ذي الحليفة إلى مكة في عدة منازل في عمراته وحجته، ومع ذلك لم يستحب العلماء النزول في هذه الأماكن، ولذلك نقول أن ما فعله ابن عمر ﷺ هو أمرٌ اُختص به، واجتهاد الصحابي الذي علم مخالفته لمن هو أعلم منه ليس فيه حجة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن فعل بعضهم على بعض حجة اتفاقاً، فكيف وقد خالف ابن عمر من هو أعلم منه وهو أبوه ﷺ، ولذلك نقول لا يُشرع تتبع الأماكن التي نزل فيها النبي ﷺ، وأما المبيت بمنى فواجب عند أكثر العلماء وهو الصحيح إلا لمن له عذر، وأما الوقوف بعرفة في يوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر فهذا ركن والتواجد في هذا

١٩ - باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِيكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

قوله: (إِنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ: ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِيكَ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ)
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ تَرْكِ الْمُهَاجِرِ هِجْرَتَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَى وَطَنِهِ، وَعَلَى أَنَّ ارْتِدَادَ الْمُهَاجِرِ أَعْرَابِيًّا مِنَ الْكِبَائِرِ (١).
قَالَ: لِهَذَا أَشَارَ الْحَجَّاجُ إِلَى أَنَّ أَعْلَمَهُ سَلَمَةَ أَنَّ خُرُوجَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢).

المكان عبادة بلا شك، وكذلك المشعر الحرام فإنه ركن أو واجب أو مستحب على خلاف بين أهل العلم، ولذلك نقول أن قضية الأماكن لا بد فيها من دليل واضح حتى نقول باستحباب التزول أو الفعل.
(١) وهذا منصوص عليه في أحاديث الكبار، فقد روي النسائي (٥١٠٢)، وأحمد (٣٨٧١)، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» أنه ﷺ قال: «أَكَلِ الرِّبَا، وَمُوكَلِّهِ، وَشَاهِدَاهُ، وَكَاتِبُهُ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَلَا وِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، هذا بالنسبة للمهاجرين إلى المدينة مع رسول الله ﷺ أو إليه، فيحرم عليهم أن يرجعوا إلى بلدهم، أما من هاجر بعد فتح مكة إلى المدينة فلا يحرم عليه أن يرجع.
ولذا قد بقي ابن عباس بالمدينة مدة ثم رجع إلى مكة لأنه لم يكن من المهاجرين ﷺ، وكان بقاؤه في مكة وعدم هجرته لأنه كان من المستضعفين، فلما فتحت مكة رحل مع العباس وأمه إلى المدينة ثم رحل إلى الكوفة، ثم كان آخر مقام ابن عباس بمكة حتى مات بها، فكان مقامه بمكة مشروعاً ليس ممنوعاً لأنه لم يكن من المهاجرين.

(٢) فالحجاج أراد به أن يبين سلمة ﷺ، وهذا من سوء أدبه؛ فسلمة بن الأكوع أكبر منه سنناً ومزله ﷺ معلومة وله من السبق والفضل في الجهاد ما لا يخفى، فيكفي أنه طارد جيشاً من الكفار على قدميه، حتى

قَالَ: وَلَعَلَّهُ رَجَعَ إِلَى غَيْرِ وَطَنِهِ ^(١)، أَوْ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِي مُلَازِمَةِ الْمُهَاجِرِ أَرْضَهُ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا وَفَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِنُصْرَتِهِ، أَوْ لِيَكُونَ مَعَهُ، أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ الْفَتْحُ وَأَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَأَذَلَّ الْكُفْرَ، وَأَعَزَّ الْمُسْلِمِينَ، سَقَطَ فَرَضُ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)، وَقَالَ: (مَضَتْ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا) أَيُّ: الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، لِمَوَاسَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُؤَازَرَتِهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ، وَضَبُطَ شَرِيعَتَهُ ^(٢).

قَالَ الْقَاضِي: وَلَمْ يَخْتَلَفِ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْهِجْرَةِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَاخْتَلَفَ فِي غَيْرِهِمْ: فَقِيلَ: لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَى غَيْرِهِمْ، بَلْ كَانَتْ نَدْبًا، ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَأْمُرِ الْوُفُودَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَتْحِ بِالْهِجْرَةِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِمِ كُلُّ أَهْلِ بَلَدِهِ، لِثَلَاثِ يَتَقَى فِي طَوَعِ أَحْكَامِ الْكُفَّارِ ^(٣).

أَخَذَ كُلُّ مَا اسْتَلَبَهُ الْكُفَّارُ مِنْ زُودِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ، وَيَكْفِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ لِأَجْلِ مَا يَرْجَى مِنْ نَكَائِهِ فِي الْعَدُوِّ. فَالْحِجَاجُ مِنْ سُوءِ أَدْبِهِ الْفُطَيْحِ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِسُلَيْمَةَ ﷺ [يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ]، وَمَعَ ذَلِكَ اكْتَفَى سُلَيْمَةُ ﷺ بِأَنْ يَبْنَى لَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُ، وَقَدْ كَانَ سُلَيْمَةُ ﷺ لَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَدْ اعْتَرَلَ فِي الصَّحْرَاءِ مَعَ أَنَّهُ أَصْلًا مُهَاجِرٌ.

^(١) وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا فَرْقَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُهَاجِرِينَ بَيْنَ الْعُودَةِ لَوْطَنِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ، فَلَوْ خَرَجَ أَغْرَابًا إِلَى الْبَادِيَةِ وَالصَّحْرَاءِ مَرَّةً ثَانِيَةً فَعَمُومُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَطَنُهُ.

^(٢) الصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُ ظَاهِرَةٍ، فَنَعَمُ الْهِجْرَةُ لَمْ تَعُدْ وَاجِبَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، لَكِنْ الْمَسْأَلَةُ هِيَ هَلْ كَانَ يَجُوزُ لِلْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ؟

وَالْجَوَابُ: لَا، لَمْ يَكُنْ جَائِزًا لِلْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَبْقُوا فِي مَكَّةَ، حَتَّى بَعْدَ سَقُوطِ وَجُوبِ الْهِجْرَةِ مِنْهَا، فَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ رَخِصَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِسُلَيْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ خَاصًّا بِهِ عِنْدَ حَدُوثِ الْفِتْنَةِ.

^(٣) وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْهِجْرَةَ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ الدِّينِ فِي أَرْضِ هُوَ بِهَا، سِوَاءَ كَانَتْ دَارَ كُفْرٍ أَوْ دَارَ بَدْعَةٍ أَوْ دَارَ رَدَّةٍ عَلَى حَسَبِ الْأَحْوَالِ، فَمَنْ قَدَّرَ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ الدِّينِ وَجِبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ.

وَالْمَقْصُودُ بِإِقَامَةِ الدِّينِ إِقَامَةُ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمَحْرَمَاتِ، فَإِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقِيمَ فِي بَلَدِ الْكُفَرِ إِلَّا بِأَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَالْخَنزِيرَ لَمْ يَجِزْ لَهُ أَنْ يَقِيمَ بِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا

٢٠ - باب المُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ

وَبَيَانِ مَعْنَى «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِي حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَبَايَعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ «إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ».

وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَالَ «قَدْ مَضَتْ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا». قُلْتُ فَبَأَيِّ شَيْءٍ تَبَايَعُهُ قَالَ «عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ». قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبُدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ فَقَالَ صَدَقَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبُدٍ.

يستطيع أن يقيم إلا أن يوافقهم على كفرهم وضلالهم وأن يتبرأ من أحكام الإسلام، كما يحدث الآن مثلاً أن يختبر المسلمون في بعض البلاد عند تجديد إقامتهم فيها بالسؤال عن حكم الكفار وغير المسلمين، أهم في النار أم لا؟ فالبعض - إيثاراً للبقاء في بلاد الكفر - يقول: نحن وهم شيء واحد، أو نحن واليهود والنصارى ما كنا جميعاً إلى الجنة، فهذا من الضلال المبين.

فإنه إذا كان عاجزاً عن أن يقيم في بلاد الكفر أو حتى في البلاد المستشرة فيها البدع والضلالات، فربما هذه البلاد مع انتساب القائمين عليها للإسلام إلا أنه يجب الهجرة على من عجز عن إقامة الدين ومن ضمنه التبرؤ من الكفر والكافرين وألا يسمى إليهم ولا يرضى بكفرهم، فإنه إن كان يقيم هناك مع إرغامه على موالاتهم، كما لو اشترطوا على المسلم أن يقسم على احترام قوانينهم ودياناتهم، أو الولاء لملكهم، كأنجلترا مثلاً، فمن ضمن إجراءات ثبوت منح الجنسية، القسم على الولاء لملكة إنجلترا التي هي رأس الكنيسة عندهم، وهذا أمر لا يجوز لمسلم، لو لم يسعه إلا ذلك، لم يكن له إلا أن ينصرف من هذه البلاد، وكذا لو ألزموه بالالتحاق بالجيش لديهم ليصير مقاتلاً تحت رايته، لم يجز له أن يبقى، ولا أن يبقى أولاده طالما كان يعجز عن إقامة الواجب الشرعي عليه من التبرؤ من الكفار.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ «لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاغْرُزُوا».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ - يَعْنِي ابْنَ مَهْلَهْلٍ - ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاغْرُزُوا» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ «وَيْحَاكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» . قَالَ نَعَمْ . قَالَ «فَهَلْ تَوْتِي صَدَقَتَهَا» . قَالَ نَعَمْ . قَالَ «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» . [البحار: هي القرى أو المدن؛ يترك: يتفصك] .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ «فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا» (١) . قَالَ نَعَمْ .

قَوْلُهُ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَبَايَعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ: إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ)

(١) فيه دليل على وجوب التصديق بشيء من لبن الإبل يوم أن ترد على أماكن الشرب للشرب.

مَعْنَاهُ: أَنَّ الْهِجْرَةَ الْمُمْدُوحَةَ الْفَاضِلَةَ الَّتِي لِأَصْحَابِهَا الْمُرِيَّةِ الظَّاهِرَةِ إِنَّمَا كَانَتْ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ أُبَايَعَكَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَسَائِرِ أَفْعَالِ الْبِرِّ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ، فَإِنَّ الْخَيْرَ أَعَمُّ مِنَ الْجِهَادِ، وَمَعْنَاهُ: أُبَايَعَكَ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ هَذِهِ الْأُمُورَ.

قَوْلُهُ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ تَأْوِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ، فَلَا تُتَصَوَّرُ مِنْهَا الْهِجْرَةُ. وَالثَّانِي: هُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْهِجْرَةَ الْفَاضِلَةَ الْمُهَيَّجَةَ الْمَطْلُوبَةَ الَّتِي يَمْتَّازُ بِهَا أَهْلُهَا إِمْتِيَازًا ظَاهِرًا انْقَطَعَتْ بِفَتْحِ مَكَّةَ، وَمَضَتْ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ هَاجَرُوا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَوِيَّ وَعَزَّزَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عِزًّا ظَاهِرًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ (١).

(١) المعنى الأول صحيح ولا شك، وهو مبشر ببقاء مكة دار إسلام لا تتحول إلى دار كفر أبداً، وذلك لأنه لن تلزم الهجرة منها بحال من الأحوال، ويدل على ذلك أيضاً قول النبي ﷺ عن الإسلام «وَهُوَ يَارِزُ بَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَارَزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا» رواه مسلم (١٤٦)، وفيه رد على من زعم أن تسلط أهل البدع المنافقين الذين هم في باطن أمرهم كفار على أرض يجعلها دار ردة، وأن الصحيح أنهم طالما أظهروا الإسلام لم تتحول الدار إلى دار ردة.

ووجه الدلالة هنا أن القرامطة والفاطميين ظهروا على مكة والمدينة، وأظهروا بدعهم فيها، ومع ذلك لم تجب الهجرة من مكة ولا من المدينة، لأنه ظل إمكان إقامة الدين فيهما، ولذلك نقول لم تصبح ولن تصبح مكة والمدينة دار ردة أبداً.

ولذلك ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ مَصْرَ فِي عَهْدِ الْفَاطِمِيِّينَ الْعَبِيدِيِّينَ كَانَتْ دَارَ رَدَّةٍ يَاجِمُاعُ الْعُلَمَاءِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا هُوَ صَحِيحًا مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ، فَإِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَى مَصْرَ جَرَى عَلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَقَدْ كَانَ يُخْطَبُ لِلْحَاكِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِ، وَالْفَاطِمِيِّينَ قَدْ سَيَّطَرُوا عَلَى الْحَرَمِ أَيْضًا، وَلَكِنْهُمْ كَانُوا مَازَالُوا إِلَى الْإِسْلَامِ يَتَسَبَّبُونَ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلِ كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَحَلِّ (١٢ / ١٢٦) قَالَ [وَلَيْسَ كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ فِي طَاعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنَ الْغَالِيَةِ؛

قوله ﷺ: (وَلَكِنْ جِهَادَ نِيَّةٍ)

مَعْنَاهُ أَنَّ تَحْصِيلَ الْخَيْرِ بِسَبَبِ الْهَجْرَةِ قَدْ انْقَطَعَ بِفَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ حَصِّلُوهُ بِالْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ. وَفِي هَذَا: الْحَثُّ عَلَى نِيَّةِ الْخَيْرِ مُطْلَقًا، وَأَنَّهُ يُثَابَ عَلَى النِّيَّةِ (١).

قوله ﷺ: (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)

مَعْنَاهُ: إِذَا طَلَبَكُمْ الْإِمَامُ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ فَأَخْرُجُوا. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لَيْسَ فَرَضٌ عَيْنٌ، بَلْ فَرَضٌ كِفَايَةٌ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ تَحْصُلُ بِهِمُ الْكِفَايَةُ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنْ تَرَكُوهُ كُلُّهُمْ أَثِمُوا كُلُّهُمْ (٢). قَالَ أَصْحَابُنَا: الْجِهَادُ الْيَوْمَ فَرَضٌ كِفَايَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْكُفَّارُ بِبَلَدِ الْمُسْلِمِينَ فَيَتَعَيَّنَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ كِفَايَةٌ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ تَتِمِيمُ الْكِفَايَةِ (٣).

وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، لِأَنَّ أَرْضَ مِصْرَ وَالْقَيْرَوَانَ، وَغَيْرَهُمَا، فَإِلَّا سَلَامٌ هُوَ الظَّاهِرُ، وَوُلايَتُهُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يَجَاهِرُونَ بِالْبِرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، بَلْ إِلَى الْإِسْلَامِ يَتَّسِمُونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ كُفَّارًا]. (١) فَقَوْلُهُ (وَلَكِنْ جِهَادَ نِيَّةٍ): أَيُّ: أَوِ الْخَيْرِ تَنَالِ الثَّوَابَ الْعَظِيمَ، أَوِ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حِينَ يَتيسرُ لَكَ، أَوِ النِّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُيسرَ اللَّهُ عَلَيْكَ، أَوِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كُلَّ عَامٍ حَتَّى يَكْتُبَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتيسرَ لَكَ الْفِعْلُ، وَأَوِ صَلَاةَ جَمِيعِ أَرْحَامِكَ لَوْ اسْتَطَعْتَ، أَوِ أَنْ تَبْرَ وَالِدَيْكَ - وَلَوْ كَانَا قَدْ مَاتَا فَأَنْوَ بِقَلْبِكَ أَنْ لَوْ عَاشَا لَبَرَرْتَهُمَا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَصْدِقَائِهِمْ أَحَدٌ لَأَكْرَمْتَهُ، أَوِ.. يَكْتُبُ لَكَ كُلَّ ذَلِكَ وَتَوَجَّرَ عَلَى النِّيَّةِ، فَلَرَبِّمَا فَاقَتْ النِّيَّةُ الْكَثِيرَ مِنَ الْعَمَلِ!

(٢) أَيُّ كُلِّ قَادِرٍ، إِذَا قَدَرَ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا وَلَمْ يَفْعَلْهُ، فَغَنَ الْعَاجِزُ عَنْ شَيْءٍ لَا يُكَلِّفُ بِهِ وَلَا يَأْتِمُ.

(٣) وَهَذَا صَحِيحٌ لَا شَكَّ فِيهِ، طَالَمَا عَلِمُوا أَنَّهُمْ إِذَا طَارُوا إِلَيْهِمْ أَتَقْدَوْهُمْ، وَأَمَّا إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ بِلَدٍ وَاحْتَلَاهَا وَعَلِمَ آحَادُ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَوْ لَحِقُوا بِالْأَرْضِ الَّتِي احْتَلَاهَا الْعَدُوُّ فَلَنْ يَسْتَطِيعُوا الدَّفْعَ عَنْ أَهْلِهَا وَلَا دَفْعَ الْعَدُوِّ عَنْهَا، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْنٌ، إِذَا الْعَبْرَةُ بِأَنَّهُمْ إِذَا طَارُوا إِلَيْهِمْ اسْتَغْنَوْا الْبِلَادَ أَوِ الْأَسْرَى. يَدُلُّ لِذَلِكَ وَجُودُ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُجِيشُ الْجِيُوشَ لَهُمْ؛ إِذَا الْعَبْرَةُ بِغَلْبَةِ الظَّنِّ أَنَّهُمْ يَسْتَطِيعُونَ إِتْقَادَهُمْ، وَحَرَمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حَرَمَةِ الدَّارِ. أَمَّا إِذَا عَلِمَ مَنْ يَرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ دَفْعَهُمْ إِلَّا بِمَا يَقُومُ بِهِ أَهْلُ الْبَلَدِ بِدَفْعِ الْكُفَّارِ بِالتَّدْرِيجِ - كَمَا يَقَعُ مِثْلًا فِي الْعِرَاقِ أَوِ الْقَوَقَازِ أَوِ أَفْغَانِسْتَانَ أَوْ غَيْرِهَا - مِنْ حُرُوبِ الْعَصَابَاتِ، الَّتِي تُقْضَى مُضَاجَعِ الْكُفَّارِ الْمُحْتَالِينَ لَكِنْ لَا تَسْتَأْصِلُهُمْ بِالْكَلِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهَذَا يَقُومُ بِهِ أَهْلُ الْبَلَدِ وَهُوَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ، وَذَهَابُ

وَأَمَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

فَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ أَيْضًا فَرَضَ كِفَايَةٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ فَرَضَ عَيْنٍ.

وَاحتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ كَانَ فَرَضَ كِفَايَةٍ بِأَنَّهُ كَانَ تَغْزُو السَّرَايَا، وَفِيهَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ ^(١).
قَوْلُهُ ﷺ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنِ الْهَجْرَةِ: (إِنَّ شَأْنَ الْهَجْرَةِ لَشَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)

أَمَّا (يَتْرَكَ) فَبِكْسَرِ التَّاءِ مَعْنَاهُ: لَنْ يُنْقِصَكَ مِنْ ثَوَابِ أَعْمَالِكَ شَيْئًا، حَيْثُ كُنْتَ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْمُرَادُ بِالْبِحَارِ هُنَا الْقُرَى، وَالْعَرَبُ تُسَمَّى الْقُرَى الْبِحَارَ، وَالْقَرْيَةُ الْبُحَيْرَةُ ^(٢).
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْمُرَادُ بِالْهَجْرَةِ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا هَذَا الْأَعْرَابِيُّ مُلَازِمَةَ الْمَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَرْكُ أَهْلِهِ وَوَطْنِهِ، فَخَافَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَلَّا يَقْوَى لَهَا، وَلَا يَقُومَ بِحُقُوقِهَا، وَأَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَأْنَ الْهَجْرَةِ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا لَشَدِيدٌ وَلَكِنْ اِعْمَلْ بِالْخَيْرِ فِي وَطْنِكَ، وَحَيْثُ مَا كُنْتَ فَهُوَ يَنْفَعُكَ، وَلَا يُنْقِصُكَ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢١ - باب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ.

أَحَادُ النَّاسِ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَقُومُ بِهِ أَهْلُ الْبَلَدِ، أَوْ عِنْدَهُمُ الْكِفَايَةُ بِذَلِكَ، لَمْ يَكُنِ اللَّحَاقُ بِهِمْ فَرَضَ عَيْنٍ لَا عَلَى مَنْ قَرُبَ وَلَا عَلَى مَنْ بَعُدَ.

وَلَا يَنْفِي ذَلِكَ أَنَّ فِي ذَاكَ ثَوَابَ عَظِيمٍ وَفَضْلَ كَبِيرٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْصِلَ أَبْوَابُ الْخَيْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
^(١) وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ فِيهِ، فَالرَّسُولُ ﷺ بَقِيَ فِي الْمَدِينَةِ مَرَاتٍ هُوَ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَلْ وَمِنْ فَضْلَائِهِمْ، مِمَّنْ لَيْسُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَلَا مِنَ التَّارِكِينَ مَا وَجِبَ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ فَرَضَ عَيْنٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَمَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَا غَزْوَةٍ، وَلَا أَذِنَ ﷺ لِأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ.

^(٢) وَفِي الْحَدِيثِ «وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يَتَوَجَّوهُ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٥٦٦)، وَمُسْلِمٌ (١٧٩٨)، أَيُّ يَتَوَجَّوْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَنٍ سُلُولٍ، فَمَعْنَى اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَيُّ أَهْلُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِيحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُمْتَحَنُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبُ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَبَ بِالْمَحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ». وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطَّ. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ - قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطَّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطَّ وَكَانَ يَقُولُ لِهِنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ «قَدْ بَايَعْتُنَّ». كَلَامًا. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ امْرَأَةً قَطَّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ «أَذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتِكِ».

قَوْلُهَا: (كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ يُمْتَحَنُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ...} إِلَى آخِرَةِ)

مَعْنَى يُمْتَحَنُ: يُبَايِعُهُنَّ عَلَى هَذَا الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ (١).

(١) فَيُمْتَحَنُ أَي يَقُولُ لِهِنَّ: هَلْ تَقَرَّرْنَ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟، وَالْمَحْنَةُ: السُّؤَالُ وَالِاخْتِبَارُ عَمَّا فِي النَفْسِ، فَهَذَا قَدْ أَخَذَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) [الْمُتَحَنَّةُ: ١٠] فَمِنْ هُنَا كَانَتِ الْمَحْنَةُ بِمَعْنَى السُّؤَالِ وَالِاخْتِبَارِ، بِأَنَّهَا مَا جَاءَتْ لِأَجْلِ رَجُلٍ، وَلَا فِرَارًا مِنْ رَجُلٍ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ رَدِّهِنَّ لِلْكَفَّارِ، وَقَدْ يُوَدِّي هَذَا إِلَى الْمَنَازَعَةِ مَعَ الْكَفَّارِ الَّذِينَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ.

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ عَاهَدَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَهُ مُؤْمِنًا، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلْ دَخَلَتْ النِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ فِي الْعَهْدِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِنَسْخِ ذَلِكَ، أَمْ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْأَصْلِ وَجَاءَ الْقُرْآنُ بَيَانًا أَنَّ الْعَهْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى النِّسَاءِ؟ وَالثَّانِي أَظْهَرَ؛ لَمَّا جَاءَ فِي بَعْضِ طَرُقِ حَدِيثِ صَلَاحِ الْحَدِيثِ (وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنْ رَجُلٍ

وَقَوْلُهَا: (فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمُخَنَةِ)

مَعْنَاهُ: فَقَدْ بَايَعَ الْبَيْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ ^(١).

قَوْلُهَا: (وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ)

فِيهِ: أَنَّ بَيْعَةَ النِّسَاءِ بِالْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ كَفٍّ.

وَفِيهِ: أَنَّ بَيْعَةَ الرِّجَالِ بِأَخْذِ الْكَفِّ مَعَ الْكَلَامِ ^(٢).

وَفِيهِ: أَنَّ كَلَامَ الْأَجْنِيَّةِ يُبَاحُ سَمَاعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ^(٣).

وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا) رواه البخاري (٢٧٣٤)، وهذا أصح، والله أعلم، وأن ما ورد عاماً (لَا يَأْتِيكَ مِنْ أَحَدٍ) هو محمول على الرجال.

لكن حسماً لما قد يقع في ذلك من اختلاف ومنازعة، فإذا جاءت امرأة لأجل أن تتزوج برجل، مع ما سوف يترتب على ذلك من مفسدة للدولة المسلمة، وهي تصرح بأنها ما جاءت مهاجرة إلا لذلك، فمصلحة المسلمين العامة مقدمة، وأما إذا قالت أنها جاءت مهاجرة لله وللرسول ﷺ، وأنها جاءت مسلمة لا تريد إلا الدين، فلا شك أن إيواء هذه المرأة المسلمة وحمايتها من أعظم مصالح الدولة المسلمة ككل، فلا يجوز أن تسلم طالما أنها أقرت بالمحنة وهو سيؤاخذها وامتحنها على الآية الكريمة (يُبَايِعُنَاكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِيْهَتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلَيْهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ) [الممتحنة: ١٢].

(١) وقولها (فمن أقر) ولم تقل «أقرت» لأن هذه كانت بيعة الرجال والنساء، ولكن الفرق بينهما أن بيعة النساء كانت كلاماً دون أخذ كف بكف.

(٢) هذا بمقتضى مفهوم المخالفة، إذا كانت بيعة النساء بدون أخذ كف، فبيعة الرجال كانت بأخذ الكف.

(٣) وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، أن المرأة عورة بمعنى بدنها وليس صوتها؛ لأن الرسول ﷺ كان يكلم النساء الأجنيات وبحضرة أصحابه فيسمعون كلامهن، وإنما نهى القرآن عن الخضوع بالقول والكلام بغير المعروف، فقال تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) [الأحزاب: ٣٢]، فإذا خضعت بالقول كان الرجل ممنوعاً من سماع صوتها، وكانت هي ممنوعة من أن تفعل ذلك، وكذا إذا كان الكلام بغير المعروف، والمعروف من الكلام هو ما كان لحاجة، فإذا تكلمت بما ليس له حاجة فينهي عن سماع كلامها، وتنهى هي عن التكلم بغير المعروف؛ لأن ذلك يترتب عليه في الغالب المفسد، فسداً للذريعة مُنعت من الكلام الذي ليس له حاجة، ولذا فلا حجة لمن قال أن صوت المرأة عورة في نفسه.

وَأَنَّهُ لَا يَلْمَسُ بَشَرَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَتَطْيِيبٍ وَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَقَلْعِ ضَرْسٍ وَكَحْلِ عَيْنٍ وَنَحْوِهَا ^(١) مِمَّا لَا تُوجَدُ امْرَأَةً تَفْعَلُهُ؛ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِعْلُهُ لِلضَّرُورَةِ ^(٢).

(١) المقصود هنا ليس الكحل الذي هو للزينة، بل الذي للعلاج.

(٢) ومنع مس بشرة الأجنبية ظاهر من الحديث؛ فالنبي ﷺ مع الحاجة إلى البيعة لم يبايعهن إلا بالكلام، ولم يأخذ بيد امرأة، وهو دليل على ضعف الروايات الواردة من أنه كان يضع حاجزاً ويبايعهن بوضع اليد عليه أو بوضع الأيدي في إناء فيه ماء، فحديث عائشة في الصحيح هو الثابت وهو يثبت أنه بايعهن كلاماً، لا أنه وضع ثوب ويبايعهن من فوق الثوب، ولا يبايعهن عن طريق أحد من أصحابه، كما يزعم البعض باطلاً أن عمر رضي الله عنه بايعهن نيابة عنه بالأكف، إذاً فكيف يمتنع النبي ﷺ - وهو أبو الأمة جميعاً والفتنة مأمونة في حقه للعصمة - ويأذن في ذلك لعمر رضي الله عنه؟.

وقد دل على منع مصافحة الأجنبية ولمس بشرتها ولو في الكف والوجه الذي ليس بعورة عند الأكثرين، قول النبي ﷺ: «لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبُطْشُ، الحديث» رواه أحمد (٨٣٢١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»، والبطش أي اللمس، ويدل على ذلك أيضاً حديث الصحيحين (أ) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ أَمَّا قُبْلَةً أَوْ مَسًّا بِيَدٍ أَوْ شَيْئًا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَانْزَلَتْ عَلَيْهِ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ) [هود: ١١٤]، قَالَ الرَّجُلُ أَلَيَّْ هَذِهِ؟ قَالَ: لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي) رواه مسلم (٢٧٦٣)، والقبلة ليست إلا لمس بشرة بشرة، واللمس باليد أيضاً كذلك وهو مظنة الشهوة، فلا يقال يجوز بغير شهوة ولا يجوز بشهوة، بل كلاهما مظنة الشهوة، والشهوة تأتي باللمس؛ ولذا الآية نص في أن اللمس باليد هو من السيئات.

فمن يقول من علماء السوء بجواز مصافحة الأجنبية، هو بذلك يخالف أهل العلم جميعاً، فلا نعلم خلافاً بين أهل العلم في عدم جواز مس بشرة الأجنبية لغير حاجة.

والنووي رحمه الله هنا أطلق أنه لا يجوز اللمس إلا للضرورة، مع أنه ذكر أموراً هي من جنس الحاجات لا من جنس الضرورات، فالتطيب والفصد والحجامة حاجة، وخلع الضرس وكحل العين قد يكون ذلك ضرورة وقد يكون حاجة، فالظاهر أن هذه الأمور جائزة للحاجة، والأولى ألا تفعلها إلا امرأة إن وجدت، ومن العلماء من يُحَرِّمُ أَنْ يَفْعَلَهَا الرَّجُلُ مَعَ وَجُودِ امْرَأَةٍ تَفْعَلُهَا، ولكن ظاهر الأدلة الجواز مع وجود المرأة، ولكن الأولى أن تفعلها المرأة، لأنه ما جاز للحاجة جاز مع وجود ما يقوم مقامه، وهذا يستدل له بأن كشف العورة جاز للحاجة؛ لحديث علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة، فقال: (لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَجَرِدَنَّكَ) رواه البخاري (٣٩٨٣)، مع إمكانية الذهاب بها إلى المدينة لتجردها النساء، ولكن كانت الحاجة تقتضي أن يؤتى بالكتاب وتترك المرأة، فدل ذلك على أن ما جاز للحاجة جاز مع وجود النساء، ولكن الأولى أن يكون النساء هن اللاتي يفعلن ذلك.

وَفِي (قَطُّ) خَمْسُ لُغَاتٍ: فَتَحَ الْقَافَ، وَتَشْدِيدَ الطَّاءِ مَضْمُومَةً وَمَكْسُورَةً، وَبِضْمِّهَا، وَالطَّاءِ مُشَدَّدَةً، وَفَتَحَ الْقَافَ مَعَ تَخْفِيفِ، الطَّاءِ سَاكِنَةً وَمَكْسُورَةً، وَهِيَ لِنَفْيِ الْمَاضِي. قَوْلُهَا فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: (مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: إِذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكَ) قَوْلُهَا (إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا) هَذَا إِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: مَا مَسَّ امْرَأَةً قَطُّ، لَكِنْ يَأْخُذُ عَلَيْهَا الْبَيْعَةُ بِالْكَلامِ، فَإِذَا أَخَذَهَا بِالْكَلامِ قَالَ: إِذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكَ^(١)، وَهَذَا التَّقْدِيرُ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى، وَلَا بُدَّ مِنْهُ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقد يقول قائل فُعل هذا بامرأة كافرة، نقول لا فرق بين مسلمة وكافرة في هذا المقام، فالنظر إلى عورة الكافرة لا يجوز كما لا يجوز النظر إلى عورة المسلمة، وكما أن الزنى لا يجوز مع مسلمة، فكذا لا يجوز مع كافرة، والعين زناها النظر، فلا يجوز النظر ولا اللمس لمسلمة ولا لكافرة، وذلك لأن هذا ممنوعٌ لحق الله ﷻ بالمنع ما حرم الله ﷻ من الزنا ومقدماته.

وكذلك أمر النبي ﷺ أن يكشف عن مآزر بني قريظة، فعَبَّ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: (عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَتَتْ قِتْلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْتِ خَلِي سَبِيلَهُ، فَكَنتَ مِمَّنْ لَمْ يَنْتِ، فَخَلِي سَبِيلِي) رواه ابن ماجه (٢٥٤٢)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٥٤١)، وهذا كشف للعورة، حتى يُعرف من أُنبت منهم فيلحق بالرجال فيقتل، وهذا ليس بضرورة وإنما هو للحاجة، لإمكان ترك من شك فيه، فدلَّت الأدلة على جواز كشف العورة للحاجة.

ونبه هنا إلى أنه ليست كل أنواع التطبيب ضرورة، بل الضرورة من ذلك ما يخشى معه فوات النفس أو العضو، وهو الواجب من التطبيب على الصحيح، فإذا غلب على الظن أنه إذا لم يتطبب هلك وإن تطبب نجا وجب عليه التطبيب حفظاً لنفسه، ويجوز التطبيب مع وجود الألم فقط ولو لم يخشى فوات العضو أو فوات النفس، فالتطبيب مباح، والله أعلم.

لكن كما ذكرنا يطلق كثير من أهل العلم -في كثير من المواضع وليس في هذا الموضع فقط - كلمة الضرورة ويقصدون بها المعنى الأوسع، وهو الحاجة والضرورة معاً.

والأحوط والأولى ألا تفعل ذلك إلا امرأة مع وجودها، ولكن من جهة الجواز، فالظاهر الجواز. (١) الاستثناء المنقطع هو ما كان فيه لفظ الاستثناء بمعنى لكن، وقولها: (إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا) أي: لكن أن يأخذ عليها: أي يبايعها بالكلام.

الاستثناء هنا منقطع لأننا لو قلناه متصلاً لكان قولها (إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا) يعني أنه عندما يأخذ عليها يمس يدها، وهذا مخالف لما في الرواية الثابتة: (مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ).

٢٢ - باب البَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ - قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا «فِيمَا اسْتَطَعْتُ».

قوله: (كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (فِيمَا اسْتَطَعْتُ) (٢) أي: قُلْ فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

وَهَذَا مِنْ كَمَالِ شَفَقَتِهِ ﷺ وَرَأْفَتِهِ بِأُمَّتِهِ، يُلَقِّنُهُمْ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي عُمُومِ بَيْعَتِهِ مَا لَا يُطِيقُهُ (٣).

وَفِيهِ: أَنَّهُ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ مَنْ يَلْتَزِمُ مَا لَا يُطِيقُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُ: لَا تَلْتَزِمْ مَا لَا تُطِيقُ فَيَزِيحَ بَعْضَهُ، وَهُوَ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ﷺ: (عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) (١).

(١) وهو قولها (وَكَانَ يَقُولُ هُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ»). كَلَامًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ بِيَدِهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لَا يَمْلِكُهَا، وَهَذِهِ الْبَيْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى الطَّاعَاتِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ.

(٢) قوله (فِيمَا اسْتَطَعْتُ) مضبوطة (اسْتَطَعْتُ) أو (اسْتَطَعْتَ)، ومعنى (فِيمَا اسْتَطَعْتُ) أي: [فِيمَا اسْتَطَعْتُ أَنْتَ] وهو واضح، وأما (فِيمَا اسْتَطَعْتُ) أي: [قُلْ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ]، والله أعلم.

(٣) ولذلك في بعض الروايات في بَيْعَةِ النِّسَاءِ عَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتِ وَأَطَقْتِ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ بِنَانِفُسِنَا) رواه الترمذي (١٥٩٧)، وأحمد (٢٦٤٦٦)، ومالك (١٨٤٢) وصححه الأرنؤوط.

وهذا من كمال رحمته بأُمَّتِهِ ﷺ؛ فَهَمْ لَمْ يَذْكُرْهَا، حَتَّى كَانَ هُوَ ﷺ الَّذِي ذَكَرَهُمْ بِهَا بَأَن يَقُولُوا (فِيمَا اسْتَطَعْتُ)، حَتَّى لَا يَكُونَ هُنَاكَ نَقْضٌ لِلْبَيْعَةِ وَلَوْ بِالْعِزِّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَبْنِيهِ: (قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتِيَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ) [يوسف: ٦٦] مع أن الأمر شديد عليه، وهو يريد أن يؤكد عليهم أن يأتوه بابنه ومع ذلك استثنى فقال (إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ) [يوسف: ٦٦] هكذا أخلاق الأنبياء العظيمة.

٢٣ - باب بيان سن البلوغ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي . قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . فَكُتِبَ إِلَيَّ عُمَالُهُ أَنْ يَرْضَوْا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِي - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ [وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي] (٢) .

(باب بيان سن البلوغ)

وَهُوَ السَّنَ الَّذِي يُجْعَلُ صَاحِبُهُ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي أَحْكَامِ الْقِتَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قوله: (عن ابن عمر أنه عرض على النبي ﷺ يوم أحد - وهو ابن أربع عشرة سنة - فلم يُجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة - فأجازه)

(١) رواه البخاري (١١٥١)، ومسلم (٧٨٢)، وهذا القيد وهو الاستطاعة شرط في جميع الأعمال، ولكن حتى لا يكون قد نقض العهد والبيعة وهو لا يشعر، لأنه إذا بايع على السمع والطاعة مطلقاً، فقد دخل في ذلك كل شيء، وقد يعجز عن شيء، فيكون قد ترك الوفاء بهذه البيعة.

(٢) في هذه الرواية نرى أن عمر بن عبد العزيز أخذ بها في التفرقة بين الصغير والكبير في العطاء، وهذا من باب الإشارة، وإلا فالحديث ليس صريحاً في اعتبار ذلك السن فرقاً بين البلوغ وعدمه؛ فإن العطاء السنوي من بيت مال المسلمين هو أمر اجتهادي يمكن للإمام أن يغير فيه حسب ما يرى من المصلحة، ويرجح ذلك إجازة النبي لسمرة بعدما رده لما وجدته يطيق المصارعة.

هَذَا دَلِيلٌ لِتَحْدِيدِ الْبُلُوغِ بِخَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: بِاسْتِكْمَالِ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ يَصِيرُ مُكَلَّفًا وَإِنْ لَمْ يَحْتَلَمْ^(١)،

(١) فقولُه (وَإِنْ لَمْ يَحْتَلَمْ) قيد هام، أي: أنه إذا ظهر عليه علامات البلوغ قبل خمس عشرة سنة فهو بالغ بلا شك، وليس أنه لا يبلغ حتى يصل خمسة عشرة سنة، وإنما إذا لم يحتلم ولم ينبت، أو لم تحض الجارية أو تحمل، حتى بلغوا خمس عشرة سنة، فكل منهما يعد بالغاً.

وخالف الحنفية فقالوا إلى ثمان عشرة سنة وهو خلاف المعتاد الأغلب، فلا ينبغي أن يرتب عليه الحكم. فالذين جوزوا للزناقة والمنافقين الحكم على كل من لم يبلغ ثمان عشرة سنة بأنه طفل غير مكلف وغير مسؤول، احتجاجاً بهذا المذهب مع ضعفه، فقد وضعوه في غير موضعه اتفاقاً، لأنه لا نزاع في أن المرء إذا احتلم قبل ذلك بالا احتلام فإنه قد بلغ، وكذا الجارية، إذا حملت أو حاضت فإنها تكون فقد بلغت. أما هؤلاء فقد عمموا القول زوراً وبهتاناً وطلباً لشيوع الفاحشة، فقالوا: لو نبت له شارب ولحية وأنبت الشعر الحشن واحتلم وأقر بالا احتلام، لم يكن مكلفاً وهو عندهم طفل، طالما لم يبلغ ثمان عشرة سنة، وأنه لا جريمة قبل هذا السن، غلاماً كان من جرائم الأحداث مخففة العقوبة، ولا يقيمون للعلامات الأخرى وزناً، وهذا من أبطل الكلام.

وقد ترتب على هذا التشريع الباطل نتائج خطيرة من عدم قبول إسلام من لم يبلغ ثمان عشرة سنة، ولا يجوزون زواجهم بناءً على مذهبهم أن ما دون ذلك فهو زواج أطفال، مع أن مذهبهم خلاف النص والإجماع الذي يجوز زواج الأطفال وإن كان لا يمكن من المعاشرة إلا إذا كانت الطفلة مقيمة، وقد نص القرآن على ذلك فقال **وَاللَّائِي يَكُونُ مِنَ الْمَحْضِ** (وَاللَّائِي يَكُونُ مِنَ الْمَحْضِ) [الطلاق: ٤]، فهو قد دخل بها وهي لم تحض بعد، فهذا يناقض ذلك الحكم الذي وضعوه وللأسف صار حكماً عالمياً، فقد أصبح من قرارات مؤتمرات السكان رفع سن الطفولة إلى ثمانية عشر سنة.

وهو خلاف الطب والحس والفطرة السليمة، فطب الأطفال مثلاً يسري في حدود اثنتي عشرة سنة وما بعد اثنتي عشرة سنة تكون الجرعة دائماً للبالغين.

وخلافه للحس واضح، فمن ذا الذي يبلغ ثمانية عشر سنة، بل وستة عشرة سنة وخمسة عشرة سنة في الأغلب الأعم ويعامل على أنه لم يبلغ بعد.

ولذلك هذا الاستدلال وإن كان فيه نظر، من أن من لم يحتلم حتى وصل إلى هذا السن يكون بالغاً، لأن الحديث ورد في إطاعة القتال، وليس في بيان سن البلوغ، فربما كان ابن عمر رضي الله عنه وهو ابن عشرة سنة لم يطق القتال، وبعد أن بلغ خمسة عشرة سنة أطاقه، وفي الحقيقة أن في ذلك كسور، بمعنى أنه لما كان عنده أربعة عشرة سنة، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة علي المشهور، ويمكن الجمع بين هذا وذاك بأن ابن عمر رضي الله عنه كان في أحد ابن أربعة عشرة سنة إلا أشهراً، فجبر الكسر، وكان في الخندق ابن خمسة عشر وأشهر، فحذف الكسر، والله أعلم.

فَتَجْرِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ مِنْ وُجُوبِ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهِ، وَيَسْتَحِقُّ سَهْمَ الرَّجُلِ مِنَ الْغَنِيمَةِ ^(١) وَيُقْتَلُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ^(٢).

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُنْدَقَ كَانَتْ سَنَةٌ أَرْبَعٌ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ السَّيَرِ وَالتَّوَارِيخِ: كَانَتْ سَنَةٌ خَمْسٍ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّهُ، لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَحَدًا كَانَتْ سَنَةٌ ثَلَاثَ، فَيَكُونُ الْخُنْدَقُ سَنَةً أَرْبَعٌ، لِأَنَّهُ جَعَلَهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَهُ بِسَنَةٍ ^(٣).

قَوْلُهُ: (لَمْ يُجْزِنِي وَأَجَازَنِي) الْمُرَادُ جَعَلَهُ رَجُلًا لَهُ حُكْمُ الرِّجَالِ الْمُقَاتِلِينَ ^(٤).

٢٤ - بَابُ النُّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُضْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ

إِذَا خِيفَ وَقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

(١) وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّبِيَّانَ لَا يُسَهَمُ لَهُمَا.

(٢) هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَلَمْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُضَافُ إِلَى الْإِحْتِلَامِ الْإِنْبَاتِ، فَهُوَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُنْبِتْ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي عَلِقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْأَمْرُ فِي بَنِي قَرِيطَةَ، مِنْ غَنَابَاتِ الشَّعْرِ الْخَشْنِ فِي الْعَانَةِ حَوْلِ الْفَرْجِ، فَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ قَالَ عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قَرِيطَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قَتَلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلِي، [رواه ابن ماجه (٢٥٤٢)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٥٤١)]، فَإِذَا حَصَلَ الْإِنْبَاتُ لَرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، فَهُمْ قَدْ بَلَغُوا، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَةَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَمَا ذَكَرْنَا يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ فِي الْإِنَاثِ الْحَمْلُ وَالْحَيْضُ.

(٣) قَدْ ذَكَرْنَا الْجَوَابَ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ السَّيَرِ أَنَّ الْخُنْدَقَ كَانَتْ سَنَةً خَمْسَ، وَهُوَ مَسْأَلَةُ جَبْرِ الْكُسْرِ وَحَذْفُ الْكُسْرِ فِي سِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) فَهُوَ لَمْ يُجْزِهِ فِي الْقِتَالِ لِأَجْلِ ضَعْفِهِ، وَأَجَازَهُ حِينَ رَأَاهُ قَوِيًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ». قَالَ أَيُّوبُ فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يُعْنِي ابْنَ عُثَيْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ كُلُّهُمَا عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يُعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فِي حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْبٍ وَالثَّقَفِيِّ «فَإِنِّي أَخَافُ». وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ «مَخَافَةٌ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (مَخَافَةٌ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ)

فِيهِ: النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ.

فَإِنْ أَمِنْتَ هَذِهِ الْعِلَّةَ بِأَنْ يَدْخُلَ فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الظَّاهِرِينَ عَلَيْهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنَعَ مِنْهُ حَيْثُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ^(١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالنَّهْيِ مُطْلَقًا ^(٢).

(١) وذلك لأن العلة إذا كانت منصوص عليها، فإن الحكم يدور معها حيث دارت، ويستفي باتتفائها، طالما أنه منصوص عليها، فإن الحكم يتعلق بها، فإن هذا هو الصحيح في هذه المسألة عموماً.

(٢) أي حتي ولو أَمِنَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي عَلِلَ فَقَالَ (فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ)، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ (لَا تَسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ) مُطْلَقٌ، وَقَدْ قَيَّدَهُ (بِأَرْضِ الْعَدُوِّ) بِقَوْلِهِ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)، فَلَوْ قَالَ قَائِلُ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ مِنْهُيٌّ عَنْهُ مُطْلَقًا، لَكَانَ مُخَالَفًا أَيْضًا لِلرَّوَايَةِ الْأُولَى، لِذَلِكَ نَقُولُ: الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ السَّفَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَنْوُطٌ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَهِيَ إِذَا خِيفَ الْوُقُوعُ بِأَيْدِيهِمْ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَسَافَرَ الْآنَ إِلَى بِلَادِ الْكُفْرِ بِالمُصْحَفِ إِذَا غَلَبَتْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا

يقع في أيديهم، أو أنهم لا يمكن أن ينالوه بالسوء، لأنه في أيدي المسلمين، أو أنهم يفون بحقوق المسلم في أن يحتفظ بكتابه ونحو ذلك، فإذا أمنت العلة جاز السفر في هذه الحالة، خاصة مع وجود مصالح عظيمة في وجود المصاحف في بلاد الكفر، أضف إلى ذلك الخطر العظيم الذي علي المسلمين من تضييع القرآن لعدم وجود المصاحف معهم في غربتهم، فربما عجزوا عن الحفاظ على ارتباطهم بأحكام الإسلام وصلاح قلوبهم وعباداتهم بدون وجود المصاحف.

مسألة: وفي الحديث دليل على عدم جواز بيع المصحف للكافر وعدم تمكين الكافر منه، وقد قال النبي ﷺ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه مالك (٤٦٨)، والدارمي (٢٢٦٦)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢٢)، فلا يُمكن الكافر لأن كفره مقتضى لجنابته، وهو ليس بطاهر ظاهراً وباطناً لأجل شركه، فلا يُمكن من كتاب فيه قرآن فقط، ولم يكن المصحف قد جمع في عهد النبي ﷺ، فمعنى (لا يسافر بالقرآن) أي بلوح أو ورقة فيها قرآن فقط، وأما كتابة النبي ﷺ الرسائل المتضمنة لآيات من القرآن لملوك الكفار مع وجود الخشية من أن يتهكوا حرمة هذه الرسالة، فللمصلحة الراجحة قد فعله النبي ﷺ، كمن يرجى إسلامه فيمكن من كتاب فيه آيات، ولا يُمكن من المصحف تعظيماً لشأن القرآن.

ولا يُمكن من أجزاء المصحف كذلك، فلم يكن في عهد النبي ﷺ مصحف كامل، وإنما كانت أجزاء من القرآن تُكتب في ألواح وأوراق أو غير ذلك، فدل هذا على أن الكتاب الذي فيه قرآن محض كأجزاء القرآن: العشر أو الجزء أو الأرباع أو بعض السور، فإن هذه لا يُمكن منها الكفار، ولا يجوز أن يمسه المسلم على غير طاهرة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

والطهارة هنا مطلقة وليست مجملة كما يقول بعض المعاصرين، مخالفاً لعامة أهل العلم، لا للإجماع الذي ذكره غير واحد من المتقدمين، كشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى (٢١ / ٢٦٦): [مسألة: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟ الجواب: مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يمس إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمر بن حزم: (إنه لا يمس القرآن إلا طاهر)، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي ﷺ كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم هماً من الصحابة مخالف، فكلمة [طاهر] مطلقة وليست مجملة، فالذين حملوها على أنها مجملة مخطئون، إذ جعلوها تحتل أن يكون طاهرًا من الحدث الأكبر أو طاهرًا من الحدث الأصغر أو طاهرًا من الشرك أو طاهرًا من النجس، فطالما أنها محتملة فليس فيها بيان، نقول: كيف يُحمل كلام النبي ﷺ على عدم البيان، والأصل أنه للبيان، فهذا ليس من فعل النبي ﷺ حتى يُقال أنه محتمل، وإنما هو من قوله، فالواجب حمله على إطلاقه، فإنه إذا أطلق، فيجب حمله على جميع أنواع الطهارة، فهو طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، وطاهر من النجس، وطاهر من الشرك، فلا يمس القرآن إلا من هو طاهر من الحدث والنجس والشرك، وذلك لأجل إطلاق الحديث، فطالما أطلقه النبي ﷺ فهو كذلك على إطلاقه.

والظاهر أن النهي يشمل مس الورق مطلقاً، ولا شك أن مس الكلام المكتوب فقد مس، فلا ينبغي أن يختلف في ذلك، وأما مس الأطراف أو الهوامش، ومس الجراب والغلاف، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والله أعلى أعلم.

وَحَكَى ابْنُ الْمُثَنَّرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا^(١)، وَالصَّحِيحَ عَنْهُ مَا سَبَقَ.
وَهَذِهِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَلِطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَرَعَمَ أَنَّهَا
مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ^(٢).

أما قراءة القرآن فهي غير المس، ولا يوجد دليل على لزوم الطهارة للقراءة من غير مس القرآن سواء كان مس مصحفًا كاملاً أو ورقات فيها آيات فقط، فيمكن أن يقرأ المحدث - الحدث الأصغر عند الجماهير، والأكبر عند ابن عباس والبخاري وطائفة من العلماء - دون أن يمس المصحف، لأن النبي ﷺ أرسل بآيات إلى الكفار وهو يعلم أنهم جنب وسوف يقرؤونها ضمن قراءتهم للرسالة، فدل ذلك على ما قاله ابن عباس ورواه البخاري معلقاً من جواز القراءة للجنب، قال البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صَحِيحِهِ (١ / ٣١٥): «وَلَمْ يَرِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا»، قال ابن حجر في «فتح الباري» (١ / ٤٧٧): «وَقَدْ وَصَلَهُ ابْنُ الْمُثَنَّرِ بِلَفْظٍ «إِنْ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ جُنُبٌ»، وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ: «أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَدْ حَكَى عَنْهُ جَوَازَ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ غَيْرَ وَاحِدٍ».

أما الحديث الوارد في النهي عن ذلك (هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً) رواه أحمد (٨٧٤) وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»، فالحديث ضعيف لا تثبت به حجة وكذا حديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجِزُهُ وَرَبِّمَا قَالَ يَحْجِبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ) رواه أبو داود (٢٢٩) وأحمد (٦٤٠) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٨٥)، فهذا ترك منه ﷺ، وقد كان يترك أحياناً أشياء لأجل مراعاة أكمل الأحوال، فلا يلزم من ذلك التحريم، وإنما يستدل به على كراهة القرآن للجنب وليس على تحريم ذلك.

ولذلك لما كانت الحائض لا تستطيع أن تتطهر مدة حيضها مع حاجتها إلى مراجعة القرآن، وخوف النسيان وتحتاج إلى التذكر، زالت الكراهة في حقها لوجود الحاجة، فإنه ما كان مكروهاً لسد الذريعة، زالت الكراهة مع وجود الحاجة، والله أعلى وأعلم.

(١) أي جواز السفر بالقرآن مطلقاً، إذا مسألة النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو فيها ثلاثة أقوال:

الأول: التفصيل، فإذا خيف وقوعه في أيديهم لم يجز السفر، وإذا لم يخف وقوعه جاز السفر به. وهو قول الشافعي.

القول الثاني: يجوز ولو خاف الوقوع.

والقول الثالث: لا يجوز ولو لم يخف الوقوع.

(٢) فقد جاء في رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر التي ذكرها مسلم، قال: قال رسول الله: (لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ) قَالَ أَيُّوبُ: «فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ» هذا صريح أن هذا من كلام النبي ﷺ وليس من كلام مالك.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَكَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ بِالْدَّرَاهِمِ وَالْدَّنَانِيرِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (١).

٢٥ - باب الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَضْمَرْتُ مِنَ الْحَفِيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تَضْمُرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

[أضمرت: جهزت للسباق بالعلف والتدريب].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ. وَزَادَ فِي

(١) والصحيح أنه لا كراهة في ذلك للحاجة إلى ذلك الأمر، ولم يزل المسلمون يتعاملون مع الكفار بها بعد أن صكوا دراهم إسلامية، وغالبًا ما كان فيها ذكر اسم الله ﷻ.

حَدِيثُ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَأَبْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ [فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ]. [طفف: علا ووثب].

(باب المُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا)

فِيهِ: ذِكْرُ حَدِيثِ مُسَابَقَةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضْمَرَّةِ وَغَيْرِ الْمُضْمَرَّةِ.

وَفِيهِ: جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَجَوَازُ تَضْمِيرِهَا^(١).

وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا لِلْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ وَتَدْرِيبِ الْخَيْلِ وَرِيَاضَتِهَا وَتَمَرُّنِهَا عَلَى الْجُرْيِ، وَإِعْدَادِهَا لِذَلِكَ، لِيُتَفَقَّ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الْقِتَالِ كَرًّا وَفَرًّا.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بَيْنَهَا مُبَاحَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ؟

وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ^(٢).

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عَوَضٍ بَيْنَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ قَوِيًّا مَعَ ضَعِيفِهَا، وَسَابِقِهَا مَعَ غَيْرِهِ، سَوَاءً كَانَ مَعَهَا ثَالِثٌ أَمْ لَا^(٣).

فَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ بِعَوَضٍ فَجَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَوَضُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقِينَ، أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونَ مَعَهُمَا مُحَلِّلٌ وَهُوَ ثَالِثٌ عَلَى فَرَسٍ مُكَافِئٍ لِفَرَسَيْهِمَا، وَلَا يُخْرِجُ الْمُحَلِّلُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا لِيُخْرِجَ هَذَا الْعَقْدَ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ عَوَضٍ فِي الْمُسَابَقَةِ^(٤).

(١) الخيل المضمرة هي التي ضمرت بطونها بأن تُجس وتتمتع من الطعام حتى يذهب عنها عظم البطن وسمتها، فإذا ضمرت قويت على السير أسرع لمسافة أطول، بخلاف غير المضمرة فهي التي لا تقوى على السير طويلاً.

(٢) ظاهر الأحاديث أن المسابقة كانت من فعل النبي ﷺ، وفعله يدل على الاستحباب.

(٣) إذا المسابقة المقصودة هنا هي التي بدون عوض.

(٤) هذا الذي ذكره من أن المسابقة بعوض جائزة، هي التي في [النصل (وهو السهام)، والخف (وهو الإبل)، والحافر (وهو الخيل أو البغال أو الحمير)]، وأما المسابقة بعوض في غير هذه الثلاثة، فالجمهور

على المنع، كالمسابقة على الأقدام بعوض، فقد أجاز أبو حنيفة - ورجحه شيخ الإسلام - ما يقاس على هذه الثلاثة مما هو يختص بمنافع المسلمين، كالسابق على حفظ القرآن ونحوه.

ومنع الجمهور من العوض ولو من ثالث على غير هذه الثلاثة؛ ومن هنا قلنا أن مسابقات كرة القدم هي في الحقيقة جري على الأقدام، من جهة الذي يسبق إلى الكرة ويضعها في مكان معين، وأما أصل المسابقة بلا عوض فجائز على الصحيح، لأن الرسول ﷺ قد سبق عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على الأقدام، وأما أن يجعل لها عوض ولو من ثالث، فلا، لأن هذا من أكل المال بالباطل، وقد قال النبي ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَعْنٌ وَهُوَ أَوْ سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعًا مَشَى الرَّجُلُ بَيْنَ الْغُرَضَيْنِ وَتَأْدِيَةُ فَرَسِهِ وَمُلاَعَبَةُ أَهْلِهِ وَتَعَلَّمَ السَّبَاحَةَ» أخرجه النسائي في «كتاب عشرة النساء»، والطبراني في «المعجم الكبير»، وأبو نعيم في «أحاديث أبي القاسم الأصم»، وصححه الألباني في «الصحيح» (٣١٥)، فهذا دليل على أنه لا يجوز أكل المال على ذلك لأنه أكل مال بالباطل، فاللهو في غير هذه الثلاثة باطل، ولا يجوز أكل المال بالباطل قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: ١٨٨]، ولذلك لا يجوز جعل عوض على مسابقات من هذا النوع.

ومن أجاز ما فيه مصلحة للمسلمين أجاز به بالقياس على الثلاثة، لكن الأحوط - بلا شك - الاقتصار على الثلاثة، ولو أجزنا ففتصر على ما فيه مصلحة، فليس هناك مصلحة في وضع الكرة في الشباك، وقد كان النبي ﷺ يعلم ويفعل أنواع المسابقات الأخرى كالجري على الأقدام والمصارعة، ففي الحديث (أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعه النَّبِيُّ ﷺ) رواه أبو داود (٤٠٨٧)، وحسنه الألباني في «الإرواء»، ومع ذلك لم يجعل في ذلك جُعلاً، ولم يُجزَّ السبق في غير هذه الثلاثة، وأصل النفي في قوله: (لا سبق إلا في ثلاث) ظاهره التحريم، ولذلك نقول لا يجوز أخذ الجُعْل ولو من ثالث على المسابقة.

وأما الجُعْل إذا كان من المتسابقين في الثلاثة، فإنه يُذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُجوزُه حتى ولو كان من المتسابقين، وهذا خلاف ما نقل إجماعاً أنه من الميسر، لأن هذا العقد - عقد المسابقة على عوض - إذا كان من المتسابقين فهو عقد غرر نهي عنه رسول ﷺ، وهو من الميسر والقمار، ولو كان فيه مصلحة كتدريب الخيل، وقد جاء في «التاج والإكليل لمختصر خليل» (٥ / ٢٩٣): [وَوَجْهٌ لَا يُجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَهُوَ أَنْ يُخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَسَابِقِينَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَسَابِقِينَ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً جُعْلاً عَلَى أَنَّهُ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمْ أَحَرَّزَ جُعْلَهُ وَأَخَذَ جُعْلَ صَاحِبِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِوَاهُ، وَأَجْعَلَ أَصْحَابِهِ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، فَهَذَا لَا يُجُوزُ بِاتِّفَاقٍ لِأَنَّهُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ وَالْخَضَارِ].

ولذلك شرط الأكثرون وجود المحلل، لكي يصير العقد نوعاً من التبرع، ولحديث: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ» رواه أبو داود (٢٥٧٩)، وضعفه الألباني في «الإرواء»، وهو حديث فيه ضعف، لكن القياس يقوي معناه، وهو أنه إذا وجد محلل بين المتسابقين، أو كان الجُعْل من أحدهما دون الآخر، فسيكون النوال لبعضهم إذا كسب، مع أنه لن يدفع شيئاً إذا خسر، فهو نوع تبرع، وإنما الممنوع منه أن يكون الجُعْل - الجائزة - من كلا المتسابقين إن كانا اثنين فقط، أو لو كانوا أكثر من ذلك فيساهم كل واحد منهم في جزء

قوله : (سَابَقَ بِالْحَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ)

يُقَالُ : أُضْمِرْتُ وَضُمِرْتُ ، وَهُوَ أَنْ يُقَلَّلَ عَافَهَا مُدَّةً، وَتُدْخَلَ بَيْتًا كَنِينًا، وَتُجَلَّلُ (١) فِيهِ لَتَعْرِقَ وَيَجِفَّ عَرَقُهَا، فَيَجِفَّ لَحْمُهَا وَتَقْوَى عَلَى الْجُرْيِ .

قوله : (مِنْ الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ)

هِيَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٌ وَفَاءٌ سَاكِنَةٌ وَبِالْمُدِّ وَالْقَصْرِ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي وَآخَرُونَ، الْقَصْرُ أَشْهَرُ، وَالْحَاءُ مَفْتُوحَةٌ بِلَا خِلَافٍ.

من الجُّعَلِ، ومن يسبق يأخذ الجُّعَلُ كاملاً، فهذا عقد فيه غرر وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (رواه مسلم (١٥١٣))، وفيه ميسر وقمار وقد حرمه الله ﷻ، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا مخالف للقياس والإجماع المنقول قبله. والله أعلى وأعلم. وشرط في المَحْلَل أن لا يأمن أن يسبق أو يُسَبَقَ، فلا يجعلان محلاً مضمون أنه مغلوب كفرس ضعيف أو رام لا يحسن التصويب، فيكون معلوماً أنه خاسر، وتكون المسابقة محصورة في الاثنين فقط في حقيقة الأمر.

وكذا إذا كان يسبق لكن هناك جُعَلٌ للثاني والثالث، فيكون الأمر فيه مقامرة بينهما، والله أعلم. وأما مسابقات كرة القدم على جُعَلٍ ولو من الدولة أو من أصحاب الشركات، فكل هذا من السبق في غير الثلاث التي نص عليها النبي ﷺ، وكل هذا من أكل المال بالباطل؛ لأن هذا هو باطل يأكلون به الأموال، فلا يجوز العطاء ولا الأخذ عليه.

أما اللعب نفسه فلا بأس به ما لم يكن متضمناً للمحرمات من كشف عورات أو تعصب جاهلي أو تضييع للواجبات الشرعية، فهذا كله محرم.

أما التشجيع، فهو من العصية، ومن يُشاهد ذلك كي يتلذذ باللعب فقط، فلا بأس به، ولا أعرف دليلاً على المنع منه، وإن كان هناك من العلماء من يمنع من ذلك مطلقاً، والصحيح أن ذلك لا يُمنع مطلقاً، وإنما يمنع من أجل المنكرات المحتقة به إن وجدت، والله المستعان.

وأما المسابقات بين الأطفال في اللعب، فلا بد أن لا تجعل الجائزة للفريق الذي يفوز فقط، ولو كانت الجائزة كتاب، فلو قلنا بالقياس فمن الممكن أن يجعل ذلك الجُّعَلُ لأحسن الأخلاق، لأحسن المحسنين إلى غيره، لأحسن الحافظين للقرآن في البرنامج مثلاً، لكن لا يجعل سبق على اللعب.

وكذلك المسابقات التي تقام أحياناً بين المساجد أو الأندية، ويدفع المتسابقون فيها ما يسمى بالاشتراكات - كما هو الحال في كثير من سداسيات رمضان، كل فرقة تشترك تدفع قدراً من المال - ويأتون بكأس بهذا المال يأخذ من غلب، فلا يجوز ذلك.

(١) فمعنى (بَيْتًا كَنِينًا) من الكَن وهو أنها تُسْتَرُ، و(تُجَلَّلُ) أي توضع عليها ثياب لتعرق.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِيعِ: وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِضَمِّهَا، قَالَ: وَهُوَ خَطَأً.
 قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلَفِ وَيُقَالُ فِيهَا أَيْضًا: [الْحَفِيَاءُ] بِتَقْدِيمِ الْيَاءِ عَلَى الْفَاءِ، وَالْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا [الْحَفِيَاءُ].
 قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: بَيْنَ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالْحَفِيَاءِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةَ.
 وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ.
 وَأَمَّا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ فَهِيَ عِنْدَ الْمَدِينَةِ ^(١)، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْمَدِينَةِ يَمْشِي مَعَهُ الْمُودَعُونَ إِلَيْهَا.
 قَوْلُهُ: (مَسْجِدُ بَنِي زُرَيْقٍ) بِتَقْدِيمِ الزَّايِ.
 وَفِيهِ: دَلِيلٌ لِحَوَازِ قَوْلِ: مَسْجِدُ فُلَانٍ، وَمَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ تَرَجَّمَ لَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجُمَةِ، وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ ^(٢).
 قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: وَذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، فَرَادَ: ابْنُ نَافِعٍ.
 قَالَ: وَالَّذِي قَالَهُ أَبُو مَسْعُودٍ مُحْفُوظٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَلِيَّةَ.

(١) وهي في شمال المدينة.

(٢) كتسمية المسجد بـ [مسجد القائد إبراهيم]، فالبعض يقول بالمنع من ذلك، بحجة أن المساجد لله فلا يقال «مسجد فلان» بل «مسجد رب فلان»، والصحيح أن هذا من التكلف، بل يجوز أن يُسمى المسجد بـ (مسجد فلان) ولا يُمنع من ذلك، لأن المساجد كلها لله، فهذه الإضافة للعلمية ليس إلا.
 كما أن في تسميتها بمسجد (رب فلان) فيها خطر، حيث يستعمل الاسم غالباً بعد ذلك مع حذف كلمة (مسجد)، فيقال: (صليت في الرحمن)، و (صليت في رب العالمين) وهذه الأسماء أعلام على ذات الله لا يجوز أن يسمى به مخلوق، كاسم (رب العالمين)، و (الله) و (الرحمن) وغيرهما من أسماء الله التي لا تطلق على غيره.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَالِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَدَاوُدُ عَنْ ابْنِ عُثَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا شَاهِدٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُثَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ابْنِ نَافِعٍ.

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمُسْجِدَ) أَيْ: عَلَا وَوَثَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانَ جِدَارُهُ قَصِيرًا، وَهَذَا بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ الْغَايَةَ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ هِيَ الْمَسْجِدُ، وَهُوَ مَسْجِدُ بَنِي زُرَيْقٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٦ - بَابُ الْخَيْلِ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ وَرْدَانَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدٍ - قَالَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ يَأْصِبُهَا وَهُوَ يَقُولُ «الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ» . قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِذَا ذَاكَ قَالَ «الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ . وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا . وَلَمْ يَذْكُرِ «الْأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ» .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْتِيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْتِيَّاحِ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

قوله ﷺ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ)

وفي رواية (الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ)

الْمُعْتُودَ وَالْمُعْتُوصَ بِمَعْنَى، وَمَعْنَاهُ مَلُويٌّ مَضْفُورٌ فِيهَا.
وَالْمُرَادُ بِالنَّاصِيَةِ هُنَا الشَّعْرُ الْمُسْتَرْسِلُ عَلَى الْجُبْهَةِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: قَالُوا: وَكُنِيَ بِالنَّاصِيَةِ عَنْ جَمِيعِ ذَاتِ الْفَرَسِ، يُقَالُ: فُلَانٌ مُبَارَكُ
النَّاصِيَةِ، وَمُبَارَكُ الْغُرَّةِ، أَيْ الذَّاتِ.
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ رِبَاطِ الْخَيْلِ وَاقْتِنَائِهَا لِلْغَزْوِ وَقِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَأَنَّ فَضْلَهَا
وَخَيْرُهَا وَالْجِهَادُ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^(١).

(١) قد يقول البعض: وكيف يعقد المغنم في نواصي الخيل وقد استعملت في زماننا مراكب أخرى؟
والجواب من وجهين:

أولاً: إن هذا من الإخبار، والخيل قبيل يوم القيامة ستستعمل في الحروب مجدداً، لقوله ﷺ عن الفاتحين في
خبر الفتح الثاني للقسطنطينية قبيل ظهور الدجال: (إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خِيُولِهِمْ،
هُمُ خَيْرُ فُؤَادٍ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ) رواه مسلم (٢٨٩٩)، وفي حديث آخر قال ﷺ (فَيَقَاتِلُونَهُمْ
فَيَنْهَزُهُمْ ثَلَاثَ لَا يَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيَقْتُلُ ثَلَاثَهُمْ أَفْضِلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَحُ الثَّلَاثَ لَا يَفْتَنُونَ أَبَدًا
فَيَفْتَحُونَ قُسْطَنْطِينَيَّةَ فَيَسْأَلُهُمْ يَتَسَمُّونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلِقُوا سِيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ
الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ. فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ فَيَسْأَلُهُمْ يَعِدُونَ لِلْقِتَالِ
يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) رواه مسلم (٢٨٩٧)، وهذا دليل على أنها
ستفتح فتحاً ثانياً، وهذا ليس بممتنع، وهي قد فتحت القسطنطينية الفتح الأول في القرن التاسع من
الهجرة سنة سبع وخمسين وثمانمائة، بعد ثمانية قرون ونصف من بشارة النبي ﷺ بفتحها حين سئل: أي
المدينتين تفتح أولاً رومية أم القسطنطينية؟ فقال (مَدِينَةُ هِرَقْلٍ تَفْتَحُ أَوَّلًا يَعْنِي قُسْطَنْطِينَيَّةَ) رواه أحمد
(٦٦٠٧)، وصححه الألباني في «الصحيحه» (٤)، ورومية لم تفتح وسوف تفتح إن شاء الله، ولكن لا
يتمتع أن يغلب عليها - قسطنطينية - الكفار، وقد حدث، حين دخلت جيوش الحلفاء بعد الحرب
العالمية الأولى إسلام بول(*) أو إسطنبول على المشهور بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى
سنة تسع عشرة وتسعمائة وألف من الميلاد، ثم غلب عليها المرتدون المنافقون - كمال أتاتورك وشيعته -
الذين حاربوا الإسلام بما لم يحاربه الكفار أنفسهم وسوف تفتح مرة ثانية، بإذن الله تبارك وتعالى.
وتركيا الآن من البلاد التي يجتمع فيها المعنيان وتحتاج إلى فتح في الحقيقة، ويمكن أن يكون التناوب
عليها بين المسلمين والكفار في حكمها وارد، خلاف مكة والمدينة، لا يظهر عليها إلا أهل الإسلام أو
على الأقل من يُظهرون الإسلام.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ: (الشُّؤْمُ قَدْ يَكُونُ فِي الْفَرَسِ)
فَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْخَيْلِ الْمُعَدَّةِ لِلْغَزْوِ وَنَحْوِهِ، أَوْ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشُّؤْمَ يَجْتَمِعَانِ فِيهَا، فَإِنَّهُ فَسَّرَ الْخَيْرَ
بِالْأَجْرِ وَالْمُنْعَمِ، وَلَا يَمْتَنِعُ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ مِمَّا يُتَشَاءَمُ بِهِ^(١).
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ)
قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ اسْتِحْبَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ الْمُعَدَّةَ لِلْجِهَادِ.
قَوْلُهُ: (عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ) هُوَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْقَافِ.
وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى بَارِقٍ، وَهُوَ جَبَلٌ بِالْيَمَنِ، تَرَكَّتُهُ الْأَزْدُ، وَهُمْ الْأَسَدُ - بِإِسْكَانِ السِّينِ -
فَنَسَبُوا إِلَيْهِ، وَقِيلَ: إِلَى بَارِقِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَدِيٍّ.
وَيُقَالُ لَهُ: عُرْوَةُ بْنُ الْجُعْدِ، كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجُعْدِ وَعُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ
بْنِ أَبِي الْجُعْدِ.

٢٧ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ.

(*) سَمِيَ مُحَمَّدُ الْفَاتِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ بَعْدَ فَتْحِهَا «إِسْلَام بُول» أَيِ مَدِينَةِ الْإِسْلَامِ بِلُغَةِ الْأَتْرَاكِ،
ثُمَّ غَيَّرَهَا أَتَاتُورُكُ بَعْدَ إِغْيَاءِ الْخِلَافَةِ إِلَى إِسْطَنْبُولٍ إِمْعَانًا مِنْهُ فِي طَمَسِ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِسْلَامِ فِي تَرْكِهَا.

ثَانِيًا: أَنَّ عَامَّةَ الْجِهَادِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي يَقَعُ فِي زَمَانِنَا يَسْتَعْمَلُ فِيهِ الْخَيْلَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْقَدِيمَةِ
الْأُخْرَى، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَ الْآنَ عَنْ هَذَا الدِّينِ، هُمْ يِقَاتِلُونَ فِي الْجِبَالِ، تَجِدُهُمْ فِي أَفْغَانِسْتَانِ
وَالْقَوْقَازِ وَغَيْرِهَا يَسْتَعْمَلُونَ الْخَيُْولَ بِالْفِعْلِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي صَدَقِ النَّبِيُّ ﷺ، أَنَّ تَرَالِ الْخَيْلِ
مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْجِهَادِ، (مَاذَا لَوْ اسْتَعْمَلُوا غَيْرَ الْخَيْلِ مَعَ وجوده؟ هل يهزمون بلا شك؟).

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لَا يَنْقُطِعُ، كَمَا قَالَ ﷺ: «وَلَا تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يِقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ
ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠٣٧)، فَلَيْسَ فَقَطْ ظُهُورُ الْحُجَّةِ، بَلْ أَيْضًا ظُهُورُ
الْقُوَّةِ، وَلَوْ فِي بَقْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَوْ كَانَتْ مَحْدُودَةً، فَقَدْ كَانَتْ الْمَدِينَةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ هِيَ الْبُقْعَةُ الظَّاهِرُ
عَلَيْهَا الْحَقُّ، وَكَانَتْ مَسَاحَةُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، مَسَاحَةُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ الْآنَ بَعْدَ التَّوَسُّعَاتِ
وَمَا يَحِيطُهُ مِنْ سَاحَاتٍ، فَصَارَ هَذَا الْمَكَانُ مَوْضِعًا لِلْعِبَادَةِ فَقَطْ.

(١) وَمَعْنَى الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ أَنَّ يَكُونَ الْفَرَسُ بَطِيئًا، فَلَا يُلْحَقُهُ بِأَصْحَابِهِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ [وَالشَّكَالَ: أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ . وَفِي رِوَايَةٍ وَهَبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ .

قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ)

وَفَسَّرَهُ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: بِأَنْ يَكُونَ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الشَّكَالِ .

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثَلَاثُ قَوَائِمٍ مُحَجَّلَةٌ وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةٌ^(١) تَشْبِيهَا بِالشَّكَالِ الَّذِي تُشَكَّلُ بِهِ الْخَيْلُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمٍ غَالِبًا .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ يَكُونُ الشَّكَالُ ثَلَاثَ قَوَائِمٍ مُطْلَقَةٌ وَوَاحِدَةٌ مُحَجَّلَةٌ .

قَالَ: وَلَا تَكُونُ الْمُطْلَقَةُ مِنَ الْأَرْجُلِ أَوْ الْمُحَجَّلَةُ إِلَّا الرَّجُلُ^(٢) .

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الشَّكَالُ أَنْ يَكُونَ مُحَجَّلًا مِنْ شِقِّ وَاحِدٍ فِي يَدِهِ وَرِجْلِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحَالِفًا قِيلَ: الشَّكَالُ مُحَالِفٌ .

(١) محجلة أي فيها بياض، فلو الفرس أسود، يكون هناك بياض في ثلاث قوائم والرجل الرابعة سوداء .

(٢) أي الخلفية .

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَبُو عَمْرٍو الْمُطَرِّزُ: قِيلَ: الشُّكَّالُ بَيَاضُ الرَّجُلِ الْيُمْنَى وَالْيَدِ الْيُمْنَى، وَقِيلَ: بَيَاضُ الرَّجُلِ الْيُسْرَى وَالْيَدِ الْيُسْرَى، وَقِيلَ: بَيَاضُ الْيَدَيْنِ، وَقِيلَ: بَيَاضُ الرَّجْلَيْنِ، وَقِيلَ: بَيَاضُ الرَّجْلَيْنِ وَيَدٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: بَيَاضُ الْيَدَيْنِ وَرَجُلٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْمُشْكُولِ^(١)، وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ الْجِنْسُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغْرَزَ زَالَتِ الْكَرَاهَةُ لِزَوَالِ شَبْهِ الشُّكَّالِ.

٢٨ - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ - وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلَّمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزَوْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتُلْتُ ثُمَّ أَغْزَوْتُ فَاقْتُلْتُ ثُمَّ أَغْزَوْتُ فَاقْتُلْتُ». [الكلم: الجرح].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعِيزَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَكْفُلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادًا فِي

(١) المشكول أي المزين، فكانوا يزينون الخيل بطريقة معينة.

سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ - بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ» .

حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتَعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دِمٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ مَسْكِ» . [يشعب: يسيل] .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ كَلِمٍ يُكَلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طَعِنَتْ تَفْجَرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دِمٍ وَالْعَرَفُ عَرَفُ الْمَسْكِ» .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي» .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ» . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى» . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ» . نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ - إِلَى قَوْلِهِ - مَا تَخَلَّفْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى» .

(باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله^(١))

(١) يُراد بالخروج: الخروج للجهاد في سبيل الله، ولا يصح أن يُحمل على معنى أو مصطلح حادث أصبح عرفاً عند بعض الطوائف الإسلامية في وقتنا، وهو الانتقال من البلد لاخر بغرض الدعوة إلى الله، مع أن الدعوة إلى الله ﷻ جهاد بالكلمة في سبيل الله، إلا أن أصل هذه الأحاديث في الخروج في الغزو فقط كما هو واضح جلياً من ألفاظها وطرقها، والخروج لا يقصد شرعاً لذاته، إلا لطلب العدو. وأما إذا كان الإنسان في بلدة يحتاج الناس فيه إلى دعوة إلى الله كان البقاء فيها مع الدعوة إلى الله أنفع وأولى، وأما السفر إلى بلاد أخرى لعدم وجود من يدعو إلى الله فيها، فهو أمر مشروع بلا شك، وقد فعله النبي ﷺ وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، لكن دون تقييد بوقت معين، ولا طرق معينة، وعلى قدر الحاجة في ذلك وربما استوطنوا هذه البلاد، أما هذه الأحاديث فهي في الخروج للجهاد في سبيل الله لقتال العدو.

- وهذه الأبواب في غاية الأهمية في إحياء قلب كل مؤمن، ذلك أن الجهاد من أعظم ما تحيا به القلوب، قال الله ﷻ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَحْشُرُونَ) [الأنفال: ٢٤] ومن ذلك ما أمر به من الجهاد في سبيل الله ﷻ.

- وحب الجهاد في سبيل الله فرض على كل مؤمن، دل عليه قول الله ﷻ: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ بِرِضْوَانِهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) [التوبة: ٢٤]، فدلَّت الآية على أن حب الجهاد فرض على كل مؤمن، بل لا بد أن يكون مقدماً على حب الأهل والأموال والمسكن والعشيرة وسائر الأصناف الثمانية التي في الآية، لأنه من حب الله وحب رسوله ﷺ.

- وهذا الحب لا يحصل في القلب دون مطالعة ما أخبر القرآن به وأخبر به الرسول ﷺ عن فضائل الجهاد، وهذا يُمهد للإنسان بحبه للجهاد أن يحيا قلبه وأن يكون مع المجاهدين وإن لم يكن بيده معهم، فإن من حدث نفسه بالجهاد كان ذلك من علامات إيمانه، كما قال ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِّفَاقٍ» رواه مسلم (١٩١٠)، فجمع ﷺ بين من لم يغزو وبين من لم يحدث نفسه بالغزو، أما من غزا أو حدث نفسه بالغزو وعزم على ذلك حين يتمكن منه ويشعر له، فإنه مع المجاهدين، كما قال ﷺ: «إِنْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَاِدِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعَدُوُّ» رواه البخاري (٤٤٢٣).

وربما سبق المؤمن بإخلاصه في نيته كثيراً ممن عمل بيده، ولكن كان من عمل دون من لم يعمل في الإخلاص والصدق في النية، وقد قعد أناس في المدينة وخرج آخرون مع رسول الله ﷺ وكان ممن خرج معه ﷺ منافقون هموا بهما لم ينالوا وما نفعهم خروجهم، وكان فيمن قعد وبقي من يتألم ويكي حزناً على عدم الخروج للجهاد فألحق بالمجاهدين، فعمل القلب أساس حياته، وعمل القلب أساس الثواب، وأعظم الثواب إنما يكون على عمل القلب وقصده ونيته.

وهذه الأحاديث التي في فضل الجهاد في سبيل الله كذلك تُرشد إلى صفات المؤمنين وصفات المنافقين، فإن من سمع وعلم فضل هذه الأحاديث مع الآيات الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله، ثم لم تحدثه نفسه بالجهاد، ولم يُشفق على نفسه - بسبب عجزه إن كان عاجزاً أو تقصيره إن كان مقصراً - فليعلم أن في قلبه شيء من النفاق.

وأما من كان كارهاً للجهاد، فهو بوصف القرآن منافق، وإذا كان هذا حرصاً على دنيا يصبها أو مال يدركه، فيُعد ممن فيه خصلة من النفاق، فكيف بمن يكرهه كراهيةً لظهور الدين، أو شكاً في وعد الله ووعد رسوله ﷺ؟! فكيف بمن كان يكره قيام غيره به باذلاً جهده في منعه؟! فهذا من أعظم علامات النفاق وأظهرها في هذا الزمان وفيما قبله، وهو شرٌّ ممن قال الله ﷻ فيهم: (فَرَحَ الْمُخْلِفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ) [التوبة: ٨١]، فإن أعداء الإسلام يكرهون الجهاد في سبيل الله ﷻ - اسماً وحققة - ويحاولون صرف الناس عن اسمه وعن حقيقته، لذا لا بد للمسلم أن يكون معتزاً بهذا الاسم، حرصاً على إقامة حقيقته بقدر استطاعته.

والمنافقون في هذه الأزمنة ومنذ أزمنة بعيدة يكرهون أن يجاهد غيرهم - اسماً وحققة - ويجعلون ذلك من أعظم الجرائم التي يُستحق عليها أنواع العقوبات، وهذا علامة على موالاتهم لأعداء الله ﷻ. ولذا هذه الأحاديث ينبغي أن يُمرها الإنسان على قلبه مراراً حتى يصل إلى الحال التي وصف الله ﷻ: (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: ٩٢]

في أزمنة العزة والكرامة ومجد المسلمين كان الجهاد قائماً في المشارق والمغارب، وكانت العزة للمسلمين حاصلة على أعداء الله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومع ذلك كان الإمام أحمد، كما يذكر ابن قدامة في المغني (١٩٩/٩): « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (لَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنَ الْعَمَلِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ) رَوَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ الْأَثَرِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ: (لَا نَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ أَفْضَلَ مِنَ السَّبِيلِ)، وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ: (سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ لَهُ أَمْرُ الْعَدُوِّ، فَجَعَلَ يَبْكِي، وَيَقُولُ: [مَا مِنْ أَعْمَالٍ الْبِرِّ أَفْضَلَ مِنْهُ]، وَقَالَ عَنْهُ غَيْرُهُ: (لَيْسَ يَعْدِلُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ شَيْءٌ)، وَمُبَاشَرَةُ الْقِتَالِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَالَّذِينَ يَقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ، هُمْ الَّذِينَ يَدْفَعُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ حَرِيمِهِمْ، فَإِنَّ عَمَلَ أَفْضَلَ مِنْهُ، النَّاسُ آمِنُونَ وَهُمْ خَائِفُونَ، قَدْ بَدَلُوا مَهَجَ أَنْفُسِهِمْ»، فمع أن الإمام أحمد إمام معروف، وله منزلته وصبره وجهاده في العلم ونشره للدين، ومع ذلك كان يبكي حزناً على ما فاتته من ذلك، مع أن الجهاد كان في حقه وفي حق غيره من المستحبات لا من الفرائض والواجبات، لوجود من يقوم به بما يسد الحاجة في ذلك الزمان وزيادة، فقد كان في أزمنة العزة والكرامة عندما استغاثت امرأة بأمير المؤمنين جيش لها الجيوش من أجل فتح عامورية، فهذا هو الذي كان يضرب الإمام أحمد ويحبسه، وما فعل بالإمام أحمد ذلك إلا لأجل أنه كان متأولاً ولأجل جهله الذي كان فيه، ولكن عنده الكرامة الإسلامية التي بها حرص على إقامة الجهاد في سبيل الله.

قوله ﷺ: (تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا - إِلَى قَوْلِهِ: - أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (تَكَفَّلَ اللَّهُ) وَمَعْنَاهُمَا: أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ ﷺ، وَهَذَا الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ...} الْآيَةَ. قَوْلُهُ ﷺ (١): (لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (جِهَادًا) بِالنَّصْبِ، وَكَذَا قَالَ بَعْدَهُ (وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا) وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ (٢)، وَتَقْدِيرُهُ: لَا يُخْرِجُهُ الْمُخْرِجُ وَيُحَرِّكُهُ الْمُحَرِّكُ إِلَّا لِلْجِهَادِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّصَدِيقِ. قَوْلُهُ: (لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي) مَعْنَاهُ: لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا مُحَضُّ الإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى (٣). قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَتَصَدِيقِ كَلِمَتِهِ) أَيْ: كَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَقِيلَ: تَصَدِيقُ كَلَامِ اللَّهِ فِي الْإِخْبَارِ بِمَا لِلْمُجَاهِدِ مِنْ عَظِيمِ ثَوَابِهِ (٤). قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ) ذَكَرُوا فِي (ضَامِنٍ) هُنَا وَجَهَيْنِ: أَحَدَهُمَا: أَنَّهُ بِمَعْنَى: مَضْمُونٌ كَمَا دَافِقٌ وَمَدْفُوقٌ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ بِمَعْنَى: ذُو ضَمَانٍ (٥). قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ)

(١) فهذا حديث قُدسي ضَمِنَ ضَمْنُ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، فَهُمُ ذَلِكَ مِنَ السِّيَاقِ، فَقَدْ قَالَ ﷺ (تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي ... الْحَدِيثِ) أَيْ قَالَ اللَّهُ ﷻ (لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي) وَقَدْ عَلِمَ مِنَ السِّيَاقِ فَاخْتَصَرَ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ. (٢) أَيْ مَفْعُولٌ لِأَجَلِهِ.

(٣) فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَغْنَمُ، إِلَّا أَنْ نِيَّتَهُ نَصْرَةُ الدِّينِ وَإِعْلَاءُ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ.

(٤) أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ لِلْمَالِ وَلَا لِلذِّكْرِ وَلَا لِلشَّهْرَةِ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَصِيَّةَ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَتَعَامَلُ كَأَجِيرٍ يَرِيدُ رَاتِبًا شَهْرِيًّا أَوْ سَنَوِيًّا، إِنَّمَا خَرَجَ نَصْرَةَ لِلدِّينِ فَتَكُونُ نِيَّةُ الْغَنِيمَةِ تَابِعَةً لَا أَصْلِيَّةً، فَأَصْلُ الْخُرُوجِ هُوَ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ ﷻ.

(٥) ذُو ضَمَانٍ أَيْ لَهُ ضَمَانٌ عِنْدَ اللَّهِ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مَضْمُونٌ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَدْخُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الشُّهَدَاءِ: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} وَفِي الْحَدِيثِ: (أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ).
 قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ دُخُولَهُ الْجَنَّةَ عِنْدَ دُخُولِ السَّابِقِينَ وَالْمُقَرَّرِينَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا مُوَاخَذَةٍ بِذَنْبٍ^(١)، وَتَكُونُ الشَّهَادَةُ مُكَفِّرَةً لِذُنُوبِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ^(٢).
 قَوْلُهُ: (أَوْ أَرْجِعُهُ إِلَى مَسْكَنِهِ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ)
 قَالُوا: مَعْنَاهُ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِلَا غَنِيمَةٍ إِنْ لَمْ يَغْنَمْ أَوْ مِنَ الْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ مَعًا إِنْ غَنِمُوا وَقِيلَ: إِنَّ (أَوْ) هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، أَيُّ: مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَكَذَا وَقَعَ بِالْوَاوِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَكَذَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ بِالْوَاوِ.
 وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَمِنَ أَنَّ الْخَارِجَ لِلْجِهَادِ يَنَالُ خَيْرًا بِكُلِّ حَالٍ، فَإِمَّا أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَ بِأَجْرٍ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمَ، لَوْ نَهَ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ)
 أَمَّا (الْكَلِمَ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ، فَهُوَ: الْجُرْحُ، وَيُكَلِّمُ بِإِسْكَانِ الْكَافِ، أَيُّ: يُجْرِحُ.

(١) الاحتمالان صحيحان، فإن أرواح الشهداء تدخل الجنة حال كونهم في البرزخ تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، فعن مسروق قال سألتنا عبد الله عن هذه الآية: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) قَالَ أَمَّا إِنَّا فَقَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَمَّا أَطْلَاعُهُ فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَى شَيْءٍ نَشْتَهُي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُرْكَوْا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نَرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرْكُوا» رواه مسلم (٤٩٩٣)، ثم يدخلون الجنة يوم القيامة مع أول الداخلين بعد النبيين والصديقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
 (٢) انظر الباب رقم (٣٢)، باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياهم إلا الدين.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ لَا يُزُولُ عَنْهُ الدَّمُ بِغُسْلٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَالْحِكْمَةُ فِي تَجْيِيزِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدٌ فَضِيلَتُهُ، وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْيَمِينِ وَأَنْعِقَادِهَا بِقَوْلِهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) ^(١) وَنَحْوِ هَذِهِ الصِّيْغَةِ، مِنْ الْحَلْفِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْيَمِينُ تَكُونُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، أَوْ مَا دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَالْيَدُ هُنَا بِمَعْنَى الْقُدْرَةِ وَالْمُلْكِ ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنْ يُشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيُّ: خَلَفَهَا وَبَعْدَهَا ^(٣).

وَفِيهِ: مَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ، وَأَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ بَعْضَ مَا يَخْتَارُهُ لِلرَّفْقِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ بَدَأَ بِأَهْمِّهَا.

وَفِيهِ: مُرَاعَاةُ الرَّفْقِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَالسَّعْيُ فِي زَوَالِ الْمَكْرُوهِ وَالْمُشَقَّةِ عَنْهُمْ ^(٤).

(١) فمن الذي نفس محمد ﷺ بيده؟ هو الله ﷻ، وفيه دليل على إثبات صفة اليد لله ﷻ على ما يليق بالله سبحانه.

(٢) وهذا التأويل لا يرتضيه أهل السنة وهو يخالف طريقة السلف الذين يُمرون هذه النصوص كما جاءت دالة على معانيها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويشبّهون لله ﷻ القدرة والملك كما يشبّهون له صفة اليد، وأن له يدان على ما يليق بجلاله وعظمته.

(٣) لأنه كان هناك مصلحة في الجهاد، وهناك مصلحة في التخفيف على المسلمين آلام نفوسهم، فتأمل هذا الحديث لتعرف قدر حزن المسلم وألمه، حتى لا تستهين بأذى ألم يدخل بسبيك على مسلم، فالرسول ﷺ لأجل أن يشق على المسلمين ويحزنهم أن يقعدوا ورسول الله ﷺ يغزو، فيؤلمهم ذلك ويحزنون، فلم يُرد ﷺ أن يحزنهم، فلذلك ترك ما يحبه من الجهاد في سبيل الله مع كل سرية وغزوة.

وفيه دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض حتى تحقق المقصود والمقدور عليه، سقط الحرج عن الباقي، وذلك أن النبي ﷺ كان يقدر أن يخرج، ولكن كان هناك مصلحة في عدم خروجه في كل السرايا، وهو التخفيف عمن يعجز عن الخروج من المسلمين.

(٤) المشقة والمكروه اللذان راعاهما النبي ﷺ هنا، هو مجرد حزن بعض المسلمين ألا يكونوا مع رسول الله ﷺ، فسبحان الله!! كيف إذن يكون حال من لا يعاب بالآلام كل المسلمين في كل مكان ولا يلتفت إليها، بل

قوله: (لَوِدِدْتُ أَنْ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ) فيه: فضيلة الغزو والشهادة.

وفيه: تمتي الشهادة والخير، وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات^(١).
وفيه: أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين^(٢).

ولا يكلف نفسه السماع بها، فذلك علامة على قسوة ذلك القلب، نسأل الله العافية، فمجرد الشعور بالآلام المسلمين هي علامة على حياة القلب.

وانظر إلى شدة حب المسلمين لرسول الله ﷺ، فلا تطيب نفوسهم أن يقعدوا ورسول الله ﷺ خارج، ولا هم يجدون سعة للخروج معه، حباً له ﷺ ولنصرته ولتعزيزه وتوقيره، فلا يجدون سعة لكي يخرجوا، وإن قعدوا قعدوا متألّمين باكين كما وصف الله ﷻ حال البكائين الذين لا يجدون ما يحملهم، ولا يجد رسول الله ﷺ ما يحملهم عليه (تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: ٩٢]، فلاجل ألا يُصاب هؤلاء بالآلم في كل مرة، ترك ﷺ الخروج.

(١) وفيه جواب السؤال المهم: هل يمكن أن يكون لنا من ذلك نصيب؟

والجواب: أن من حدث نفسه أن لو كان مع الرسول ﷺ لفعل، نرجو أن يكون له نصيب، أو أنه لو تمكن من الجهاد في سبيل الله لفعل، نرجو أن يكون له نصيب، ومن تألم لأجل عجزه عن الجهاد في سبيل الله ﷻ، نرجو أن يكون له نصيب.

ولهذا من حدث نفسه أن لو كان وجد في زمن النبي ﷺ لفعل ما يُحبه الرسول ﷺ من الخير والجهاد، لكان له نصيب المثل أو قريباً منه؛ لأن الرسول ﷺ ودّ لو أنه غزا فقتل ثم أحبي فغزا فقتل، ثم أحبي فغزا فقتل، وهذا التمني الذي لا يمكن أن يوجد في العادة علامة على شدة حب القلب لهذا الخير وطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، لذا استحق أن يؤجر.

(٢) وهو قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه قول الله ﷻ (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)، فهذا في جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع قد يكون فيه فرض كفاية أيضاً وأحياناً يكون فرض عين، فالجهاد في الجملة فرض كفاية، وقد يتعين في بعض الأحيان:

- كتزول العدو ببلد مسلم، فيصير الجهاد عيناً على كل من فيه دفع وقوة على القتال أن يُجاهد حتى يُدفع ذلك العدو، وكذلك إذا أسر الكفار بعض المسلمين، والمسلمين يمكنهم أن يغشوهم وينقذوهم فيجب أن يطيروا إليهم لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض، وإذا عجزوا عن ذلك، فلا يُكلفون به، فقد كان هناك من أسرى المسلمين وأشرف الأراضي مكة المكرمة، ولعجز الرسول ﷺ والمسلمون عن استخلاص الأرض والأسرى، قد ترك ذلك مدة إلى أن أذن الله بالفتح.

قوله ﷺ: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ)

هَذَا تَنْبِيْهِ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الْغَزْوِ، وَأَنَّ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَخْلَصَ فِيهِ، وَقَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا^(١).

قَالُوا: وَهَذَا الْفَضْلُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ، وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَفِي إِقَامَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ) هُوَ يَفْتَحُ الْيَأْسَ وَالْعَيْنَ وَإِسْكَانَ الْمُثَلَّثَةِ بَيْنَهُمَا. وَمَعْنَاهُ: يَجْرِي مُتَفَجِّرًا أَيً: كَثِيرًا، وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (يَتَفَجَّرُ دَمًا).

- ويتعين الجهاد أيضًا على من استنفره الإمام وعينه للجهاد، فإذا كان للمسلمين إمام أو خليفة أو حتى قائد للجيش المسلم وعين البعض للجهاد، تعين عليهم.

- وعند جمهور أهل العلم يتعين الجهاد ويحرم الانصراف والفرار على من حضر الصف وقد بدأت المعركة أو أوشكت حتى لو كان الجهاد في حقه بداية فرض كفاية أو كان قد خرج متطوعًا، لما في ذلك من إضعاف قلوب المسلمين.

(١) فيه ردُّ العلم إلى الله لأنه ليس كل من تراه في الظاهر مقتولًا أو مجروحًا، يكون في سبيل الله كل ذلك، بل قد يكون رياءً وسمعة، وقد يكون من أجل الدنيا، وقد يكون منافقًا يخرج للإفساد والخبال بين المسلمين، نسأل الله العافية.

(٢) نعم؛ فإن هذا أيضًا في سبيل الله ﷻ، فإنه أمرٌ أمر الله به، وقَتالُ الْبُغَاةِ وإن لم يكن بالمتزلة من قتال الكفار إلا أنه حفظُ لرأس المال، فقد أمر الله ﷻ بالقتال من أجل جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وهل أصاب المسلمين ما أصابهم إلا بعد تفرقهم؟! فعندما ضاعت من المسلمين دولتهم نحو المائة سنة، وأحوالهم في ذهاب وضياع، وبلادهم في احتلال، نسأل الله العافية.

ولذلك وحدة المسلمين أمرٌ عظيم، فمن أجل ذلك شرع قتالُ الْبُغَاةِ، ولكن بالضوابط التي ذكر الله ﷻ من الأمر بالإصلاح أولاً (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) [الحجرات: ٩]، فقتالُ الْبُغَاةِ إنما يكون من الإمام العدل بعد أن يزيل ما ينقمه البغاة، وإن كانوا قد أساءوا في بغيهم وخروجهم على الإمام، إلا أنه لا بد وأن يزيل الشبهة قبل أن يحل له قتالهم، وهذا من الإصلاح المأمور به.

والإمام إذا أصر على ظلم نقموه عليه، فهذا يُعْتَرَل ولا يقاتل المسلمون معه البغاة، حتى يتوب إلى الله، فكما ذكرنا من قبل قول مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في إمام ظالم خرج عليه قوم فقال (دعه وما يراده منه يتنقم الله من الظالم بظالم ثم يتنقم من كليهما) «الشرح الكبير» للشيخ الدردير (٤ / ٢٩٩).

قوله ﷺ: (تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ)
الضَّمِيرُ فِي (كَهَيْئَتِهَا) يَعُودُ عَلَى الْجِرَاحَةِ.
وَ(إِذَا طُعِنَتْ) بِالْأَلِفِ بَعْدَ الذَّالِ كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسخِ.
قوله ﷺ: (وَالْعَرْفُ عَرَفَ الْمِسْكِ) هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ الْمُهِمَلَةَ وَإِسْكَانَ الرَّاءِ، وَهُوَ: الرِّيحُ (١).

٢٩ - باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ سِرُّهَا أَنَهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتِمَّنِي أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتِمَّنِي أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ» .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ» . قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ» . وَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بَيَّاتِ اللَّهِ لَا يَفْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى» .

(١) أي روائحها ريح مسك، وذلك شرفاً للمجروح في سبيل الله، وهذا يدل على فضل من جرح في سبيل الله، وفضل ما يُصيب الإنسان في سبيل الله ﷺ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي التُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقَى الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُعْمَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَقَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي التُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي تَوْبَةَ.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ شُعْبَةَ يَرْوِيهِ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَصَوَابُهُ: أَنَّ أَبَا خَالِدٍ يَرْوِيهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، وَيَرْوِيهِ أَبُو خَالِدٍ أَيْضًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَهَكَذَا قَالَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ.
قَالَ الْقَاضِي: فَيَكُونُ حُمَيْدٌ مَعْطُوفًا عَلَى شُعْبَةَ لَا عَلَى قَتَادَةَ، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَشُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، فَبَيَّنَهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَيْضًا إِيهَامٌ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ: أَنَّ حُمَيْدًا يَرْوِيهِ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَذَلِكَ؛ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ حُمَيْدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَنَسٍ كَمَا سَبَقَ.

قوله ﷺ: (مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ... إِلَى آخِرِهِ) ^(١)

هَذَا مِنْ صَرَائِحِ الْأَدِلَّةِ فِي عَظِيمِ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، وَاللَّهُ الْمُحْمَدُ الْمُشْكُورُ.

وَأَمَّا سَبَبُ تَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا:

فَقَالَ النَّضَرُ بْنُ شُمَيْلٍ: لِأَنَّهُ حَيٌّ، فَإِنْ أَرْوَاهُمْ شَهِدَتْ وَحَضَرَتْ دَارَ السَّلَامِ وَأَرْوَاهُ غَيْرَهُمْ إِنَّمَا تَشْهَدُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ^(٢).

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَةِ.

وَقِيلَ: لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ يَشْهَدُونَهُ فَيَأْخُذُونَ رُوحَهُ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِالْإِيمَانِ وَخَاتِمَةِ الْخَيْرِ بِظَاهِرِ حَالِهِ.

وَقِيلَ: لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا بِكَوْنِهِ شَهِيدًا وَهُوَ الدَّمُ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَمُنُّ بِشَهِدٍ عَلَى الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِبْلَاحِ الرُّسُلِ الرِّسَالَةَ إِلَيْهِمْ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يُشَارِكُهُمْ غَيْرُهُمْ فِي هَذَا الْوَصْفِ.

(١) ومعني الحديث: (مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ) أي لها منزلة عند الله، فلها الجنة، وقوله (يَسْرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا) أي: لو خيروا هذا الميت الذي روحه الآن عند الله في الجنة، أن يرجع للعالم ويكون له الدنيا وما فيها، (وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ)، أي: ويملك جميع ما على الأرض من الأموال والذهب والفضة والجواهر والأنعام والحرث والرجال والنساء، وكل ما على الأرض من شيء، لقال: لا؛ لأن الجنة أفضل من ذلك كله وأعظم وأبقى، (إِلَّا الشَّهِيدَ) أي: هو فقط الذي يقول نعم، أريد أن أرجع إلى الدنيا، لا لينال شيئاً من الدنيا ولكن ليُجاهد ويقتل في سبيل الله مرة أخرى، لما يرى من فضل الشهادة.

وفيه دليل على أن فضل الشهادة أعظم من فضل الأعمال الأخرى وأن منزلة الشهادة عند الشهيد أعظم من منزلة أي عمل.

(٢) [الشَّهِيد] إما أن تكون صيغة مبالغة من الفعل (شاهد) أي شاهد دار السلام، أو فعيل بمعنى مفعول من الفعل (شَهِدَ) بمعنى مشهود له أي بالجنة.

قوله: (مَا يَعْدِلُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُوهُ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ: (لَا تَسْتَطِيعُوهُ) وَفِي بَعْضِهَا (لَا تَسْتَطِيعُونَهُ) بِالنُّونِ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَهِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ حَذَفَ النُّونَ مِنْ غَيْرِ نَاصِبٍ وَلَا جَازِمٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا وَنَظَائِرُهَا مَرَّاتٍ.

قوله ﷺ: (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ^(١)) ... إِلَى آخِرِهِ) مَعْنَى الْقَانِتِ هُنَا: الْمُطِيعُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَظِيمُ فَضْلِ الْجِهَادِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالْقِيَامَ بِآيَاتِ اللَّهِ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ جَعَلَ الْمُجَاهِدَ مِثْلَ مَنْ لَا يَفْتُرُ عَنْ ذَلِكَ فِي لَحْظَةٍ مِنَ اللَّحْظَاتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَتَأْتَى لِأَحَدٍ^(٢)، وَهَذَا قَالَ ﷺ: (لَا تَسْتَطِيعُونَهُ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَجَرَ الرِّجَالَ الَّذِينَ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ) فِيهِ: كَرَاهَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِعِلْمٍ وَلَا غَيْرِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُصَلِّينَ وَالذَّاكِرِينَ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا والله فضلٌ عظيم، فهو في جهاده كرجل صائم وقائم وقانت، وليس مجرد أنه مصل بغير قلب، بل يُصلي قانتاً، قال تعالى (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ)، فقد ذكر الله ﷻ فضلاً عظيماً لهذا، ومع ذلك فالمجاهد أفضل، لأن الجهاد فضله متعدي وخيره عظيم، يدخل الناس به في الإسلام وتبقى الأمم على الدين بسبب الجهاد في سبيل الله، وتأتي أجيال تلو أجيال بجهاد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وربما تبدلت الأحوال إذا ترك الجهاد، حتى يرتد الناس عن الإسلام، وحتى تضيق معالم الدين، وحتى يتسلط الكفار والمنافقين، فما كان من نفع متعدي، كان ذلك أحب إلى الله ﷻ، في إقامة دينه في الأرض أعظم الأعمال، فإنما يُعبد الله بالصيام والقيام والقنوت بجهاد المجاهدين.

(٢) فإنه لا بد وأن يأكل أو يشرب، لا بد له أن ينام، بل لا بد له أن يقضي حاجته، لا بد وأن يعمل، فلا بد وأن يصيبه شيء من ذلك.

(٣) فرغم المناظرة في العلم، إلا أنه يُكره رفع الصوت ولو بالعلم في يوم الجمعة خاصة.

٣٠ - باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِغَدْوَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «وَالْغَدْوَةُ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .
 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ذَكَوَانَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلَا أَنِ رَجَلَانِ مِنْ أُمَّتِي» . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ «وَلِرَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .
 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَاقَ -
 - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ

وفي الحديث سبب نزول الآية، وفضل عمارة المسجد الحرام - مع العلم بأن عمارة المسجد الحرام ليست فقط العمارة الحسية ومجرد البناء، وإنما تعميره أيضًا بالحج والعمرة ونحوها - وهذا دليل على أن الجهاد أفضل من الحج والعمرة في التطوع، وهذا هو الصحيح في المفاضلة بين الجهاد وبين الحج والعمرة، فالجهاد الفرض مقدم على حج الفرض، والتطوع مقدم على التطوع.
 وحج الفرض مقدم على جهاد التطوع؛ لقول النبي ﷺ للرجل الذي انطلقت امرأته حاجةً وقد اكتسب في غزوة (انطلق فحج مع امرأتك) رواه مسلم (١٣٤١)، فأمره النبي ﷺ أن يترك الجهاد ليحج مع امرأته حج الفريضة وقد كان محرماً لها، فقد كانت الإعانة على ذلك وحجه هو كذلك، دليل على تقديم حج الفرض وعمرة الفرض على خروجه لجهاد التطوع الذي يقوم به غيره.
 ولذلك من استطاع أن يجاهد بماله وأن يوصل ماله للمجاهدين، أو ينفق ذلك في الحج والعمرة، كان أفضل له أن ينفق ماله في الجهاد وإعانة المجاهدين.

حَدَّثَنِي شَرْحِبِيلُ بْنُ شَرِيكَ الْمَعَاظِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ». حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحْيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شَرْحِبِيلُ بْنُ شَرِيكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ.

قوله ﷺ: (لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) (الغَدْوَةُ): بِفَتْحِ الْغَيْنِ: السَّيْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ، وَ (الرَّوْحَةُ) السَّيْرُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ. (أَوْ) هُنَا لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ (١). وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّوْحَةَ يَخْضُلُ بِهَا هَذَا الثَّوَابُ، وَكَذَا الْغَدْوَةُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْغَدْوِ وَالرَّوَّاحِ مِنْ بَلَدَتِهِ، بَلْ يَخْضُلُ هَذَا الثَّوَابُ بِكُلِّ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْغَزْوِ، وَكَذَا غَدْوَةٌ وَرَوْحَةٌ فِي مَوْضِعِ الْقِتَالِ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يُسَمَّى غَدْوَةً وَرَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢). وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ فَضْلَ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَثَوَابُهَا خَيْرٌ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا كُلِّهَا لَوْ مَلَكَهَا الْإِنْسَانُ، وَتَصَوَّرَ تَنَعُّمَهُ بِهَا كُلِّهَا (٣)؛ لِأَنَّهُ زَائِلٌ وَنَعِيمُ الْآخِرَةِ بَاقٍ (٤).

(١) أي إما أن تغدو وإما أن تروح، وكلاهما خيرٌ من الدنيا وما فيها.

(٢) فسواء كان ذلك أثناء السفر للجهاد أو أثناء المعركة.

(٣) وهذا صحيح بلا شك، فلو أن رجلاً غنياً لديه جنات كثيرة - بحجم قارة كبيرة - فماذا عساه أن يصنع بها؟! هل يستطيع أن يتمتع بها كلها؟ سيجد أنه لا يستطيع أن يتمتع إلا بقطعة صغيرة من الأرض، حتى ولو كان يملك العالم كله؛ لذا قال النووي: وتُصور أن يتمتع بها ما كان يساوي ثواب الغدوة والروحة.

(٤) أي فلو تُصور ذلك أيضاً، فإنه زائل، ونعيم الآخرة باقٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ فِي مَعْنَاهُ وَمَعْنَى نَظَائِرِهِ مِنْ تَمَثُّيلِ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَثَوَابِهَا بِأُمُورِ الدُّنْيَا: أَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَوْ مَلَكَهَا إِنْسَانٌ، وَمَلَكَ جَمِيعَ مَا فِيهَا، وَأَنْفَقَهُ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ، قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: وَلَيْسَ تَمَثُّيلُ الْبَاقِي بِالْفَانِي عَلَى ظَاهِرِ إِطْلَاقِهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ عَنْ رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ.
قَالَ: وَوَقَعَ فِي نُسَخَةِ ابْنِ مَاهَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بَدَلَ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

٣١ - باب بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخُولَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رِبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعَدَّهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قَوْلُهُ ﷺ: (وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

(١) يريد أن يقول أنه لا وجه للمقارنة، والصحيح الأول، وهو أنه لو تصور أنه يتنعم بها كلها، وليس أنه لو أنفقها كلها.

وكان هذا القائل الثاني يجعل المفاضلة هنا بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، بمعنى أن الغدوة في سبيل الله والروحة خير من الدنيا وما فيها لو أنفقت في سبيل الله، والصحيح أنها خير من الدنيا وما فيها إذا ملكها الإنسان واستمتع بها لو تصور ذلك، فالمشبه به هنا هو نعيم الدنيا.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ رحمته الله: يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ الدَّرَجَاتِ هُنَا الْمَنَازِلُ الَّتِي بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضٍ فِي الظَّاهِرِ، وَهَذِهِ صِفَةُ مَنَازِلِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْغُرَفِ أَنَّهُمْ يَتَرَاءَوْنَ كَالْكَوَاكِبِ الدَّرِّيِّ.

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الرَّفْعَةَ بِالْمَعْنَى مِنْ كَثْرَةِ النَّعِيمِ وَعَظِيمِ الْإِحْسَانِ بِمَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلَا بِصِفَةِ مَخْلُوقٍ، وَأَنَّ أَنْوَاعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْبِرِّ وَالْكَرَامَةِ يَتَفَاضَلُ تَفَاضُلًا كَثِيرًا، وَيَكُونُ تَبَاعُدُهُ فِي الْفَضْلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فِي الْبُعْدِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَالْإِحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٢ - بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدِّينَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكْفُرَ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ إِنْ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَيْفَ قَتَلْتَ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَكْفُرَ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ».

(١) نقول هو كما قالوا، بل هو الصواب وليس للتأويل هنا ضرورة تقتضيه، فهي درجات حسية حقيقة بالإضافة إلى ما فيها من النعيم المعنوي والفضل العظيم، فالتفاوت هنا تفاوت في المكان والمكانة، على حسب درجات جهادهم وأنواعه وأحوال قلوبهم، والله أعلم.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ .
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَزِيدُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ [أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ضُرِبْتُ بِسَيْفِي] . بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ .

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عِيَّاشٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ» .
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدِّينَ» .

قَوْلُهُ ﷺ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ تَكْفِيرِ خَطَايَاهُ إِنْ قُتِلَ : (نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ، ثُمَّ أَعَادَهُ فَقَالَ: إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ) فِيهِ: هَذِهِ الْفَضِيلَةُ الْعَظِيمَةُ لِلْمُجَاهِدِ، وَهِيَ تَكْفِيرُ خَطَايَاهُ كُلِّهَا إِلَّا حُقُوقَ الْأَدَمِيِّينَ (١)، وَإِنَّمَا يَكُونُ تَكْفِيرُهَا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ (٢).

(١) لأن هذين سواهما كان مالا أو غيره من أذية في عرض أو دم أو غير ذلك.

(٢) فقوله [صابرًا]: أي: ليس جزعًا، [محتسبًا]: أي: لا يريد سوى الأجر من الله ولا يريد دنيا، [مقبلاً] غير مدبر [أي لا يفرو ولا يعطي ظهره للعدو].

وَفِيهِ أَنَّ الْأَعْمَالَ لَا تَنْفَعُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى.
 قَوْلُهُ ﷺ: (مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذْبِرٍ) لَعَلَّهُ اخْتِرَازَ مَنْ يُقْبَلُ فِي وَقْتٍ وَيُذْبِرُ فِي وَقْتٍ ^(١).
 وَالْمُخْتَسِبُ هُوَ الْمُخْلِصُ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَاتَلَ لِعَصِيَّةٍ أَوْ لَغَنِيمَةٍ أَوْ لِصِيَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
 فَلَيْسَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ وَلَا غَيْرُهُ.
 وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا الدِّينَ)
 فَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّهَادَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُكْفِّرُ
 حُقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ ^(٢)، وَإِنَّمَا يُكْفِّرُ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى.
 وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (نَعَمْ) ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: (إِلَّا الدِّينَ) فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ فِي
 الْحَالِ، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ: (إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ
 وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ)
 الْقَائِلُ: (وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ) هُوَ سُفْيَانُ.
 قَوْلُهُ: (عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ) الْأَوَّلُ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَالثَّانِي بِالْمُثَمَلَةِ.

(١) أي يقتل حال كونه مقبلاً، أما الذي يتكرر منه الإذبار في أحيان معينة أثناء القتال، فأجره ناقص إن قُتل
 على تلك الحال، فإن قُتل وهو مُنسحب لا لمصلحة القتال، فهذا نقص لا يستوجب معه هذا الأجر
 العظيم.

(٢) أمر الحقوق والدين أمر عظيم، لا بد وأن يخشاه العبد ويحذر منه حذراً شديداً، وما يتساهل الناس فيه
 من تأخير الديون أو عدم قضائها وتضييع حقوق العباد - خصوصاً مع الخصومات - خطر عظيم، فمن
 الناس من يكون همه أن يكون حائزاً لما يريد، لا يعبأ من أن يكون ظالماً أو مظلوماً، أو يوسوس له شيطانه
 أنه مظلوم دائماً ويصرفه عن أن يرجع إلى الشرع.

وهذه الخصومات دائماً إذا انتهت بعدم التراضي والصلح بين الطرفين، تبقى فيها شوائب - حتى بعد
 قضاء المال - يفصل فيها يوم القيامة، والجهاد وقد علم ما فيه من الفضيلة، وكذلك الشهادة، فإنه لا يكفر
 حقوق العباد، فعلى كل عاقل أن يحرص على ألا يكون عليه حق تجاه أب أو أم أو ولد أو أخ أو أخت أو
 جار أو شريك أو زميل أو مُعامل، في بيع أو شراء أو إجارة، فلتسقي الله ﷻ في حقوق المسلمين.

وَالْقَتْبَانِي) بِالْقَافِ مَكْسُورَةً، ثُمَّ مُثَنَّةٌ فَوْقَ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى قَتْبَانَ بَطْنٍ مِنْ رُعَيْنَ.

٣٣ - باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة

وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَالْفُظْلُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) قَالَ أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرَ لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرُحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطْلَعُ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَيْ شَيْءٍ نَشْتَهُ وَخَنُ نَسْرُحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ففَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يَتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نَزِدْ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرَكُوا^(١)».

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَذَكَرَ إِسْنَادَهُ إِلَى مَسْرُوقٍ - قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}، أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ) قَالَ الْمَازِرِيُّ: كَذَا جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ.

(١) المقصود برأى هنا علم الشهادة، وإلا فهو عَجَلَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُمْ، وَلَكِنْ أَرَادَ عَجَلَ أَنْ يَرَاهُ حَاصِلًا وَاقِعًا مَعْلُومًا، لِكِرَامَتِهِمْ عَلَيْهِ وَحَبَهُ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَنْسُبُهُ فَيَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشْقِيُّ فِي مُسْنَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ). قُلْتُ: وَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ بِلَادِنَا الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ مَنْشُوبًا فِي مُعْظَمِهَا، وَذَكَرَهُ خَلْفُ الْوَاسِطِيِّ وَالْحَمِيدِيِّ وَغَيْرُهُمَا فِي مُسْنَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ لِقَوْلِهِ: (إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:): يَعْنِي: النَّبِيُّ ﷺ. قَوْلُهُ ﷺ فِي الشَّهَدَاءِ: (أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرَ لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ)

فِيهِ: بَيَانٌ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ مَوْجُودَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَهِيَ الَّتِي أُهْبِطَ مِنْهَا آدَمُ، وَهِيَ الَّتِي يُنْعَمُ فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي الْآخِرَةِ، هَذَا إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ^(١). وَقَالَتِ الْمُعْتَزَلَةُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ أَيْضًا وَغَيْرُهُمْ^(٢): إِنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً، وَإِنَّمَا تَوْجَدُ بَعْدَ الْبَعْثِ فِي الْقِيَامَةِ، قَالُوا: وَالْجَنَّةُ الَّتِي أُخْرِجَ مِنْهَا آدَمُ غَيْرُهَا. وَظَوَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ تَدُلُّ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ. وَفِيهِ: إِثْبَاتُ مُجَازَاةِ الْأَمْوَاتِ بِالْثَوَابِ وَالْعِقَابِ قَبْلَ الْقِيَامَةِ^(٣). قَالَ الْقَاضِي: وَفِيهِ: أَنَّ الْأَرْوَاحَ بَاقِيَةً لَا تَفْنَى فَيُنْعَمُ الْمُحْسِنُ وَيُعَذَّبُ الْمُسِيءُ^(٤)، وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْأَثَارُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِطَائِفَةٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ قَالَتْ: تَفْنَى.

(١) وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والإجماع على أن الجنة مخلوقة الآن، وإن ذكر ابن القيم خلافًا بين أهل السنة في أنها هل هي التي أهبط منها آدم، إلا أن الصحيح ما يعلمه المسلمون عند الإطلاق على فطرته أن الجنة التي أهبط منها آدم هي التي في السماء، وهذا مقتضى إطلاق الكتاب والسنة.

(٢) من الذين يقولون ذلك الجهمية.

(٣) مقصوده إثبات قضية نعيم القبر وعذابه، وإلا ففيه هنا إثبات النعيم فقط دون العقاب.

(٤) فمذهب أهل السنة أن الموت: هو مفارقة الروح للبدن، وليس انعدام الروح وفناؤها كما قالته المبتدعة.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ هُنَا: (أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ)، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: (إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ) ^(١)، وَالنَّسَمَةُ تُطْلَقُ عَلَى ذَاتِ الْإِنْسَانِ جِسْمًا وَرُوحًا، وَتُطْلَقُ عَلَى الرُّوحِ مُفْرَدَةً، وَهُوَ الْمُرَادُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِالرُّوحِ، وَلِعَلِّمَنَا بِأَنَّ الْجِسْمَ يَفْنَى وَيَأْكُلُهُ التُّرَابُ ^(٢)، وَلِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: (حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ الْقَاضِي: وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ) وَقَالَ هُنَا: (الشُّهَدَاءُ) لِأَنَّ هَذِهِ صِفَتُهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ} وَكَمَا فَسَّرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(١) يقصد به ذلك الحديث الجليل الشريف المسلسل بثلاثة من الأئمة الأربعة فقد رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس، وسياقه كما في المسند: قال الإمام أحمد رحمه الله: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ» رواه أحمد (١٥٣٥١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤١٣٨)، فالفرق بين روح المؤمن والشهيد في الجنة أن أرواح الشهداء أرواح في أجساد، وأما نسمة المؤمن التي هي روحه كطائر، أي أن روح المؤمن منفردة بلا جسد تُشكِّلُ في صورة طائر، بينما حياة الشهداء حياة كاملة حقيقية، وهي أكمل أنواع الحياة وهي التي تكون فيها الروح في الجسد، ولذلك كانت الروح إذا حلت في الجسد، أثبتت لها الحياة المعروفة، مع أنها مخلوقة قبل الأجساد ^(*) وتبقى بعد فناؤها، ومع ذلك تنفى عن أصحابها الحياة لأنها ليست بالحياة الكاملة.

(*) بدليل استنتاج ذرية آدم من ظهر أبيهم آدم قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا) [الأعراف: ١٧٢]، وكذا حديث المعراج وفيه «قُلْتُ لَجَزِيرٍ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرُ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى» رواه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣)، ومعلوم أن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء، ولهذا فإن هؤلاء هم نسم بنيه الذين سينزلون إلى الأرض الذين لم يولدوا بعد، والله أعلي وأعلم.

وكذلك حياة النائم أقص من حياة المستيقظ، وحياة الإنسان في قبره بعد الموت لا تنافي الموت، ولكنها حياة ناقصة عن حياته يوم القيامة لعدم وجود الجسد. ولذا فحياة الشهداء حياة أرواح في أجساد وحياة غيرهم حياة أرواح. (٢) فهذه هنا روح فقط، فقوله (نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ) أي روحه لأن جسده في الأرض.

وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَإِنَّمَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ^(١)، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمرَ، وَكَمَا قَالَ فِي آلِ فِرْعَوْنَ: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا}.
 قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: بَلْ الْمُرَادُ جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَذَابٍ فَيَدْخُلُونَهَا الْآنَ، بِدَلِيلِ عُمُومِ الْحَدِيثِ، وَقِيلَ: بَلْ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَفْنِيَةِ قُبُورِهِمْ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضِرَ)
 وَفِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (بِطَيْرٍ خُضِرَ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: (بِحَوَاصِلِ طَيْرٍ) وَفِي الْمُوطَأِ: (إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ: (فِي صُورَةِ طَيْرٍ أُتِيضَ)
 قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى هَذَا: الْأَشْبَهُ صِحَّةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: طَيْرٌ، أَوْ صُورَةُ طَيْرٍ، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرَّوَايَةُ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ: (تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ تَحْتَ الْعَرْشِ).

(١) عرض المقاعد يكون على حسب تفاوت درجات المؤمنين، فهناك من يعرض عليه مقعده ولا تدخل روحه الجنة، والكمّل من المؤمنين تدخل أرواحهم الجنة، أو هي على فترات، ففترة يكونون على أفنية قبورهم، وفترة تُعرض عليهم مقاعدهم، وفترة أخرى تدخل أرواحهم الجنة، وقد رأى النبي ﷺ موسى ﷺ يُصَلِّي في قبره، ففي الحديث (مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةً أُسْرَى بِي عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ) مسلم، وراه في السماء السادسة، والحديث عند البخاري (حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَيْلٌ مِنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَيْلٌ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَيْلٌ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرَحَبًا بِهِ فَنِعَمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا مُوسَى)، وكذا أنه رآه في السماء السابعة، وهي أيضاً عند البخاري (وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْصِيلِ كَلَامِ اللَّهِ)، فهو يدل على تنقله كذلك، والله أعلى وأعلم.

(٢) الصحيح ما ذكرنا من الفرق من أن روح المؤمن تكون على شكل طائر فتصوّر على هيئة طائر، وأما الشهداء فأرواح في أجساد أبدلها الله لهم بتلك الجسوم التي بذلوا الله ﷻ، كما رأى النبي ﷺ في المعراج أرواح الأنبياء مصورة في صورة أجسامهم، وهذا حال آخر غير حال الشهداء، ولا شك أن حال الأنبياء أكمل، ولكن لا يلزم أن يكونوا كالشهداء أرواحهم في حواصل طير، بل أكمل وأعلى قدرًا، وحالهم أحسن الأحوال، أما الشهداء فهم روح في جسد، قد أبدلهم الله ﷻ بأجسادهم التي بذلوا الله، أجسام تلك الطير لتكون حياتهم حياة كاملة، يقول ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في «روضة المحيين» (١/٤٦٠): «وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوا له أبدان طير خضر جعل أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ولما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم».

قَالَ الْقَاضِي: وَاسْتَبْعَدَ بَعْضُهُمْ هَذَا، وَلَمْ يُنْكِرْهُ آخَرُونَ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنْكَرُ، وَلَا فَرْقٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، بَلْ رِوَايَةُ طَيْرٍ، أَوْ جَوْفِ طَيْرٍ، أَصَحُّ مَعْنَى، وَلَيْسَ لِلْأَقْسِيَّةِ وَالْعُقُولِ فِي هَذَا حُكْمٌ، وَكُلُّهُ مِنَ الْمُجَوِّزَاتِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ هَذِهِ الرُّوحُ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِ أَوْ الشَّهِيدِ فِي قَنَادِيلٍ، أَوْ أَجْوَافِ طَيْرٍ، أَوْ حَيْثُ يَشَاءُ كَانَ ذَلِكَ وَوَقَعَ، وَلَمْ يَنْعُدْ، لَا سِيَّامَا مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَرْوَاحَ أَجْسَامٌ ^(١).

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الْمُنْعِمَ أَوْ الْمُعَذَّبَ مِنَ الْأَرْوَاحِ جُزْءٌ مِنَ الْجَسَدِ تَبَقَّى فِيهِ الرُّوحُ، وَهُوَ الَّذِي يَتَأَلَّمُ وَيُعَذَّبُ وَيُلْتَذُّ وَيُنْعَمُ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: رَبِّ ارْجِعُونِ، وَهُوَ الَّذِي يَسْرَحُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، فَغَيْرُ مُسْتَحِيلٍ أَنْ يُصَوِّرَ هَذَا الْجُزْءَ طَائِرًا أَوْ يُجْعَلَ فِي جَوْفِ طَائِرٍ، وَفِي قَنَادِيلٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ^(٢).

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرُّوحِ - مَا هِيَ؟ اخْتِلَافًا لَا يَكَادُ يُخْصَرُ: فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَرْبَابِ الْمُعَانِي وَعِلْمِ الْبَاطِنِ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَا تُعْرَفُ حَقِيقَتُهُ، وَلَا يَصَحَّ وَصْفُهُ، وَهُوَ مِمَّا جَهَلَ الْعِبَادَ عِلْمَهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي}.

(١) نحن لا نثبت ولا ننفي أن الأرواح أجسام، بل نتوقف في ذلك ولا ندري ما الروح. ^(١) والقضية هنا أنهم لم يتبهاوا للفظ الأحاديث، ولذلك سواها بينها وقالوا لا فرق، والصحيح أن هناك فرق، وهو كما ذكرنا، وأحسن كلام هو كلام ابن القيم السابق من أن الشهداء أرواحهم في أبدان طير خضر، والمؤمن روحه في صورة طير خضر، والأكمل حياة الشهيد كما ذكر الله ^(٢).

(٢) بدأ القاضي كلامه بـ «قيل» على سبيل التضعيف، وقد أحسن في ذلك، فالصحيح أن هذه أرواح الشهداء وليست أجسادهم، ونسمة المؤمن هي روحه كذلك وليست شيئاً من جسده، ولا مانع من أن يكون هناك اتصال بين الروح حيث كانت وبين ما تبقى من البدن، وقد قال النبي ^(٣): «لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ، وَمِنْهُ يَرْكَبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري (٤٥٥٥)، ومسلم (٥٢٥٣)، فهذا دليل على أن جزء من عظم الإنسان لا يفنى، تتصل به الروح حيث كان سواء كانت في عذاب أو في نعيم، ويصل إلى هذا الجزء من البدن أيضاً من آثار عذاب الروح ونعيمها ما شاء الله ^(٤).

وَعَلَّتِ الْفَلَاسِفَةُ فَقَالَتْ بِعَدَمِ الرُّوحِ ^(١).
 وَقَالَ جُمْهُورُ الْأَطِبَّاءِ: هُوَ الْبُخَارُ اللَّطِيفُ السَّارِي فِي الْبَدَنِ ^(٢).
 وَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْ شُيُوخِنَا: هُوَ الْحَيَاةُ ^(٣).
 وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ مُشَابِكَةٌ لِلْجِسْمِ يَحْيَىٰ لِحَيَاتِهِ، أَجْرَى اللَّهِ تَعَالَى الْعَادَةَ بِمَوْتِ الْجِسْمِ عِنْدَ فِرَاقِهِ ^(٤).
 وَقِيلَ: هُوَ بَعْضُ الْجِسْمِ، وَلِهَذَا وَصِفَ بِالْخُرُوجِ وَالْقَبْضِ وَبُلُوغِ الْخُلُقُومِ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْأَجْسَامِ لَا الْمَعَانِي ^(٥).
 وَقَالَ بَعْضُ مُقَدِّمِي أُثْمَتِنَا: هُوَ جِسْمٌ لَطِيفٌ مُتَصَوِّرٌ عَلَى صُورَةِ الْإِنْسَانِ دَاخِلِ الْجِسْمِ.
 وَقَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا وَغَيْرِهِمْ: إِنَّهُ النَّفْسُ الدَّاخِلُ وَالْخَارِجُ ^(٦).
 وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الدَّمُ ^(٧)، هَذَا مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي.

(١) أي: قالوا ليس هناك شيء يسمى روحاً إنما هي حياة فقط، وعلى هذا يسير المعاصرون من أطباء الغرب، مع أن الأدلة الحسية قاطعة بوجودها ومن ذلك أن بعض الخلايا يظل حياً بعد موت الإنسان، ومبنى نقل الأعضاء على هذه المسألة، وهي بقاء أجزاء حية من الإنسان بعد الموت، وهذا أمر مشهود معلوم، فالآن مثلاً تؤخذ القرنية من الميت وتوضع في بنوك العيون وتظل حية إلى ما شاء الله ^{وَعَلَىٰ} بتوفير ظروف معينة لها، والجسد قد أصبح ميتاً والروح قد خرجت ومع ذلك هناك أجزاء حية، فالروح ليست هي الحياة، فالحياة تحدث بسبب حلول الروح في البدن والموت يحدث بسبب مفارقة الروح للبدن.
 (٢) هذا ما كان يُعتقد في الطب القديم، وقد ثبت خطؤه يقيناً في الطب الحديث.
 (٣) خطأ قطعاً.

(٤) كلام صحيح إلا أن كلمة (أَجْسَام) نتوقف فيها، بل الصحيح أن نقول أنه شيءٌ خفي لطيف وله ذات مستقلة تحل وتفارق الجسد.

(٥) ورد في نصوص الشرع وصف الروح بتلك الأوصاف، مما يدل على أنها ليست معانٍ وصفات فقط بل هي شيء محسوس له وجود مستقل، لذا يمكنه أن يكون مفارقاً للبدن أو يمكن أن يحل فيه، أما الصفات فهي لا تقوم بذاتها ولا تقوم بغير موصوف.

(٦) هذا قطعاً خطأً بين، فالنفس هواء معروف.

(٧) هذا آيين في البطلان، فالدم يُنقل من شخص لشخص، وروحه واحدة.

وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الرُّوحَ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ مُتَخَلِّلَةٌ فِي الْبَدَنِ، فَإِذَا فَارَقَتْهُ مَاتَ ^(١).
قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي النَّفْسِ وَالرُّوحِ:

فَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى، وَهُمَا لَفْظَانِ لِمُسْمًى وَاحِدٍ ^(٢)، وَقِيلَ: إِنَّ النَّفْسَ هِيَ النَّفْسُ الدَّاخِلُ
وَالْخَارِجُ، وَقِيلَ: هِيَ الدَّمُ، وَقِيلَ: هِيَ الْحَيَاةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ تَعَلَّقَ بِحَدِيثِنَا هَذَا وَشَبَّهَهُ بَعْضُ الْمَلَاحِدَةِ الْقَائِلِينَ بِالتَّنَاسُخِ وَانْتِقَالِ
الْأَرْوَاحِ وَتَنْعِيمِهَا فِي الصُّورِ الْحَسَنِ الْمُرَفَّهَةِ وَتَعْذِيبِهَا فِي الصُّورِ الْقَبِيحَةِ الْمُسَخَّرَةِ،
وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا هُوَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَهَذَا ضَلَالٌ بَيِّنٌ، وَإِنْطَالٌ لِمَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرَائِعُ مِنْ
الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: (حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ
يَبْعَثُهُ) يَعْنِي: يَوْمَ يَجِيءُ بِجَمِيعِ الْخَلْقِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا...) إلخ.

هَذَا مُبَالِغَةٌ فِي إِكْرَامِهِمْ وَتَنْعِيمِهِمْ إِذْ قَدْ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مَا لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ رَغَّبَهُمْ
فِي سُؤَالِ الزِّيَادَةِ، فَلَمْ يَحِدُّوا مَزِيدًا عَلَى مَا أَعْطَاهُمْ، فَسَأَلُوهُ حِينَ رَأَوْا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سُؤَالِ
أَنْ يُرْجَعَ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى أَجْسَادِهِمْ لِيُجَاهِدُوا، أَوْ يَنْذِلُوا أَنْفُسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى،
وَيَسْتَلِدُّوا بِالْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الاعتراض فقط في هذا الكلام هو التعبير عن الروح على أنها أجسام، فنحن نتوقف فيه، ونقول أنه شيء لطيف خفي له وجود مستقل متخلل في البدن إذا فارقت ماته.

(٢) وهذا هو الصحيح وهو أن النفس تطلق ويراد بها الذات، وتطلق ويراد به الروح.

(٣) أي أن الحديث يبين بطلان كلامهم في مسألة التناسخ، وهي عقائد آتية من قبل الهنود وأمثالهم، والصوفية يميلون إلى ذلك كثيراً في قضية وحدة الوجود في أن من صفت نفسه وصل إلى الحقيقة. ^(٤) فيه إثبات أن الجسد الذي يرجع إليه يوم القيامة هو الجسد الذي كان عليه في الدنيا.

٣٤ - باب فضل الجهاد والرباط.

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ «وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ». وَلَمْ يَقُلْ «ثُمَّ رَجُلٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ خَيْرٌ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُنْسِكٌ عَنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مِطَانَهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ».

[الشعفة: أعلى الجبل؛ المظان: جمع مظنة وهي موضع الشيء ومعدنه؛ المتن: الظهر؛ الهبة: الصوت الذي يُفزع منه ويُخاف عند حضور العدو].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ «فِي شَعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ». خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْيَى.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ بَعْجَةَ وَقَالَ «فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ» .

قوله: (أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ^(١))
قَالَ الْقَاضِي: هَذَا عَامٌّ مُخْصُوصٌ وَتَقْدِيرُهُ: هَذَا مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ، وَإِلَّا فَالْعُلَمَاءُ أَفْضَلُ، وَكَذَا الصَّدِيقُونَ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ^(٢).

(١) هنا (بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ) وفي الرواية الأخرى بتقديم النفس على المال فقال (مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ) وهو يدل على أن كلا الأمرين في الفضل عظيم سواء الجهاد بالنفس أو الجهاد بالمال.

(٢) وأما تقديم العلماء، فالصحيح أن الأمر يختلف، فليس كل العلماء أفضل من كل المجاهدين، وإنما الأمر على أحوال القلوب وأعمالها، فمن كان حبه لله ولرسوله ﷺ، وخوفه ورجائه وذكره لله ﷻ أعظم، كان أسبق، وقد قال النبي ﷺ في فضل الذكر: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَلِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى» رواه الترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٣٧٨٠)، وأحمد (٢٠٧١٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٢٩)، وهذا يدل على فضل الذكر، ولا شك أن العلم من الذكر بل هو الذكر المقدم، فهو ذكر أو امر الله ﷻ، وهو الذي به يعرف كيف يذكر الله ﷻ ويشئ عليه بما هو أهله، فأصله الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة، فالعلم مقدم على العمل. وليس المقصود هنا من العلم، علم اللسان، ولا علم الجدل والمناقشات، ولكنه العلم بالله ﷻ وبأمره ونهيه، وما يستلزمه ذلك مما يقوم بقلب العبد عند حصول هذا العلم النافع، من أعمال القلوب من الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين وغير ذلك من الأعمال التي ورد فضلها في الكتاب والسنة، ولذلك نقول تفضيل المجاهد على العالم أو العالم على المجاهد، هو على حسب أحوال القلوب، والله أعلى وأعلم.

وكذا منازل الذاكرين مختلفة، فليس كل ذاكر بلسانه ولو حضر قلبه في بعض الأذكار، كمن هو حاضر القلب على الدوام في كل ما يقوله من أذكار خصوصاً في الصلاة وعقبها وفي الأحوال المختلفة. ولذلك نقول هذا الحديث يدل على فضل عظيم للمجاهدين في سبيل الله ﷻ وأنهم أفضل ممن يعتزل في شعب من الشعاب؛ لأنه ذكره أولاً وفي رواية قال «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»

قوله ﷺ: (ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَبِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ) فِيهِ: دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِتَفْضِيلِ الْعُزَّةِ عَلَى الْإِخْتِلَاطِ^(١)، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ: فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْإِخْتِلَاطَ أَفْضَلُ بِشَرْطِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ مِنَ الْفِتَنِ^(٢). وَمَذْهَبُ طَوَائِفٍ: أَنَّ الْإِعْتَزَالَ أَفْضَلُ.

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِعْتَزَالِ فِي زَمَنِ الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ^(٣)، أَوْ هُوَ فِيمَنْ لَا يَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِمْ^(٤)، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْخُصُوصِ، وَقَدْ

أما تقديم الصديقين فصحيح؛ وهو لما قام بقلوبهم من عظيم الصدق، وقد قال ربنا ﷻ: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا) [النساء: ٦٩] وهذا يدل على أن الصديقين أقرب إلى الأنبياء، وفضل أبي بكر ﷺ وقد مات على فراشه معلوم على كل من دونه من أصحاب رسول الله ﷺ، بل ومن الأمة كلها بما فيها من الشهداء، فعمرو ﷺ شهيد، وأبو بكر صديق وهو أفضل منه، لما قام في قلبه من الأحوال الإيمانية والأعمال القلبية.

(١) أي بالناس.

(٢) يدل على ذلك قول النبي ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» رواه الترمذي (٢٥٠٧) وابن ماجه (٤٠٣٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٥١).

(٣) يقصد الحروب التي هي بين أهل الإسلام بعضهم بعضاً، على المثلث أو على العصبيات الجاهلية، لا أنه يعتزل الحروب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فإن ذلك تضييع لواجبات الدين، بل - أحياناً - يتعين الجهاد على كل الناس في بلد معين، فكيف يُتصور أن يكون من ترك الحروب ضد الكفار أعداء الإسلام - وكذا المنافقين وأهل البدع - إذا تعين القتال فيها يكون ممدوحاً على تركه؟! وإنما يُمدح إن اعتزل الحروب التي بين المسلمين.

(٤) الحديث في حقيقة الأمر يدل على ما ذكره من المعنى الثاني خصوصاً، حيث أن قوله: (وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ) يعني أن له شراً يترك خلطة الناس من أجل أن يجنبهم هذا الشر.

والعزلة تكون واجبة إذا كان الإنسان لا يجد بديلاً عنها إذ أنه متى خالط الناس تبع أهل الباطل، ووقع فيما حرم الله سبحانه، فعند ذلك تلزمه العزلة، كما قال النبي ﷺ في حديث حذيفة «فَاعْتَزَلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه البخاري (٣٦٠٦) ومسلم (١٨٤٧)، فمن كان إذا اختلط بالناس وقع في الفتن واستجاب للدعاة على أبواب جهنم، فإذا خالطهم

صحبهم على فأكّل الحرام أو ظلم الناس أو شرب المخدر والمسكر أو أعان على الظلم والفساد أو اتبع أهل البدع، فإن هذا يلزمه في تلك الحالة أن يعتزل الناس.

وأما من كان في وجوده خير ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حيث لا يُقام بهذه الشعائر وشرائع الإسلام في محله، فلا يجوز له أن يترك هذا الواجب، لأنه إما فرض عين عليه، إذا لم يوجد غيره، أو فرض كفاية، والمسلمون قد فوضوا إليه ذلك الأمر، فأصبح أيضاً متعيناً عليه، فإن هذا إذا ترك الواجب واعتزل كان مقصراً وعاصياً حيث ترك ما أوجبه رسول الله ﷺ.

ولا يتصور أن يكون هناك زمن يقال عنه زمن العزلة على سبيل الإطلاق؛ لعموم قول النبي ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» رواه مسلم (٥٠٥٩)، وقوله: «وَلَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم (١٠٣٧)، فلا يُتصور غياب من يجاهد في سبيل الله بالكلفة، ولا غياب من يقوم بأمر الله بالكلفة، فلقد أثبت الحديث أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة، إذا هذا في بعض الناس وفي بعض الأوقات وفي بعض الأمكنة، وليس أنه في زمن على الأرض يكون عاماً فيها كلها ويُقال عنه هذا زمن العزلة وهذا زمن ترك الخلطة بالناس، فلم يأمرك الشرع بأن تترك الاختلاط بأهل الحق وأهل الخير، وإنما أمر بترك من تصيهم بشرك أو يصيبك شرهم إذا اختلط بهم.

وأما أن تحتل بهم للتعاون على البر والتقوى، فهذا واجب أوجه الله، وكما ذكرنا فلا يُتصور أن يكون الاعتزال ومفارقة الناس فرض على جميع المكلفين في زمن معين، وإلا فمن يقوم بواجبات حماية الدين ورد المعتدين ومقاتلة الكافرين والمنافقين؟! ومن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وإفنائهم بما يلزمهم من أمور دينهم؟!

ولذلك نقول الواجب على الإنسان أن يعتزل أهل الشر ولا يعتزل أهل الخير، وأما اعتزال أهل الشر فمبني على حال المعتزل وحال المعتزلين، فالمأمور به اعتزال الشر، أما اعتزال أهل الشر وبلاد الشر والفساد فمبني على مراعاة الطاعات والمعاصي في هذا الباب، وإذا اجتمعت الحسنات والسيئات، وتزاحمت المصالح والمفاسد، قُدمت أعظم المصالح ودُفعت أعظم المفاسد ولو كان بفوات مصلحة دونها أو بحصول مفسدة دون المفسدة الأعظم، وهذا هو هدي رسول الله ﷺ، فلا بد من النظر في هذه الأمور، فمن كان إذا اختلط بالناس وقع في الشر والسوء والفساد، فإنه مأمور بمفارقتهم ولو أن بعض على أصل شجرة، أو يذهب إلى أصل جبل يعبد الله ويدع الناس من شره.

كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءُ وَالزُّهَادُ مُخْتَلِطِينَ، فَيُحَصِّلُونَ مَنَافِعَ الْإِخْتِلَاطِ كَشُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمُرْضَى وَحِلْقِ الذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ^(١).

وَأَمَّا (الشُّعْبُ): فَهُوَ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْسُ الشُّعْبِ خُصُوصًا؛ بَلْ الْمُرَادُ الْإِنْفِرَادُ وَالِاعْتِزَالُ، وَذَكَرَ الشُّعْبُ مِثَالًا لِأَنَّهُ خَالٍ عَنِ النَّاسِ غَالِيًا ^(٢).

وَهَذَا الْحَدِيثُ نَحْوُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ، حِينَ سُئِلَ ﷺ عَنِ النَّجَاةِ فَقَالَ: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْغُكْ بَيْتُكَ وَابْنُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ) ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ يُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ)

(١) وأفضل ذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إصلاح الأهل والأولاد، وغير ذلك من مقاصد الشريعة والمصالح المتعدية التي يعم نفعها، وأما عبادة الله ﷻ في شعب من الشعاب، فإن مصلحتها تعود على المتعبد دون غيره.

(٢) العزلة يستطيعها الإنسان بصور عديدة، أقربها أن يكون في بيته بعيداً عن الناس، ولا يلزم أن يكون على رأس جبل أو في شعب من الشعاب.

وليس الاعتزال كما يظنه البعض أنه يتضمن اعتزال أهل الخير، وأنه لا يصلي الجماعة ولا يشهد الجمعة مع أنه في وسط البلد ويعيش وسط أهل الإسلام، ويزعم بذلك أنه قد اعتزلهم، وهو في بيته ويغدو ويروح، ويذهب ويحيى، ويتكسب، ويرى المنكرات ويسكت عنها، ويرى أعداء الإسلام يحتلون البلاد بلد تلو بلد، ويُفسدون دين العباد وينشرون المنكرات ويزعم أنه معتزل وأنه لا دخل له بأحد، وفي حقيقة الأمر قد خدعه الشيطان، فهو إنما اعتزل الخير ووقع في الشر حين سكت عن المنكرات، وعن تضييع معالم الدين، ساكت على تضييع حقائقه في نفوس الناس، ثم يقول الناس قد اختلفوا فأنا معتزل، لا وإنما الاعتزال المشروع المأمور به هو أن يكون في مكان بعيد عن الشر ويُبعد الناس عن شره، وكذلك لا يكون مع الناس إلا في الخير، ويتعاون معهم على البر والتقوى.

أَتَكُونُ وَسْطَ الْمُنْكَرَاتِ وَتَرَى النَّاسَ وَهُمْ يَفْعَلُونَهَا، ثُمَّ تَقُولُ أَنَا مُعْتَزِلٌ؟، بَلْ لَا تَكُونُ مُعْتَزِلًا إِلَّا حِينَهَا تَبْعُدُ حَتَّى لَا تَرَى الشَّرَّ.

والاعتزال إنما يكون واجباً، عن مشاركة أهل الفساد والبدع والدعاة على أبواب جهنم طريقهم.

(٣) رواه الترمذي (٢٤٠٦)، ورواه أحمد (٢١٧٣٢) بلفظ قريب، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٣٩٢)، و«السلسلة الصحيحة» (٨٩٠).

(المعاش): هُوَ الْعَيْشُ، وَهُوَ الْحَيَاةُ، وَتَقْدِيرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: مِنْ خَيْرِ أَحْوَالِ عَيْشِهِمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ.

قوله ﷺ: (يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَى مَتْنِهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ) مَعْنَاهُ: يُسَارِعُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَهُوَ: مَتْنُهُ.

(كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً)، وَهِيَ: الصَّوْتُ عِنْدَ حُضُورِ الْعَدُوِّ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ. وَ(الْفَرْعَةُ) بِإِسْكَانِ الزَّايِ وَهِيَ: النَّهْوضُ إِلَى الْعَدُوِّ^(١).

وَمَعْنَى (يَبْتَغِي الْقَتْلَ^(٢) مَظَانَّهُ): يَطْلُبُهُ فِي مَوَاطِنِهِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا لِشِدَّةِ رَغْبَتِهِ فِي الشَّهَادَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ الْجِهَادِ وَالْحَرْصِ عَلَى الشَّهَادَةِ^(٣).

قوله ﷺ: (أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ)^(٤)

(١) قوله (هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً) فواحدة عند الحضور وواحدة عند الذهاب، فالهَيْعَةُ عند حضور العدو، والفَرْعَةُ عند النهوض إلى العدو والخروج إليهم.

(٢) فهذا دليل على استحباب طلب الشهادة وأن يبحث عن أكثر الأماكن التي يُرْجَى فيها وتُظَنُّ أَنْ تحصل له فيها الشهادة وهي أماكن الجهاد والرباط.

(٣) وقد قال ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» رواه مسلم (١٩٠٩)، فطلب الشهادة في سبيل الله والدعاء بذلك أمرٌ مستحبٌ مشروع.

ولا منافاة بين هذا وبين قوله ﷺ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ» رواه البخاري (٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)، فالحديث يتكلم عن واقعة معينة، أي: لا تتمنوا لقاءه في هذه المرة أو في هذه المعركة خصوصاً، فإنك لا تدري أثبت أم لا وسل الله العافية، فربما رغبة الإنسان في لقاء العدو في معركة بعينها قد تكون سبباً في اتخاذ قرار غير صائب، كالإصرار على الخروج للعدو في معركة تكون المصلحة فيها في البقاء والتحصن، أو أن يرغب في المواجهة رغم أن المصلحة في أن يتحيز إلى فئة، فهذا الأمر هو الذي ورد النهي عن تمنيه.

وأما أن يطلب الجهاد وأن يكون من الشهداء في الجُمْلَةِ، فذلك أمرٌ مشروع وابتغاؤه أمرٌ مطلوب.

(٤) أي أنه إما في رأس جبل وإما في بطن واد، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. فقوله في رواية أبي سعيد: (وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ) ففيها نسبة الشر إليه، وفي رواية أبي هريرة - وهي أعم من رواية أبي سعيد - (لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ)، وهذا الخير يعم ما كان من جهته ومن جهتهم، فهو يتعدى عن الناس لئلا يصلهم من شره، وأيضاً يعتزل شر الناس، فيعتزل معاصيهم ومنكراتهم، فضلاً عن النفاق والكفر والعياذ بالله.

(الْغَنِيْمَةُ) بِضَمِّ الْغَيْنِ تَصْغِيرُ الْغَنَمِ، أَي: قِطْعَةٌ مِنْهَا.
وَالشَّعْفَةُ) بِفَتْحِ الشَّيْنِ وَالْغَيْنِ: أَعْلَى الْجَبَلِ.

٣٥ - باب بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يُضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسَلِّمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ». وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «يُقَاتِلُ هَذَا فَيُلْجِئُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ».

قَوْلُهُ ﷺ: (يُضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسَلِّمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ) (١)

وفي هذا دليل على مشروعية ترك الإقامة في ديار الكفر وكذلك ديار الفسق والبدع، فإن رؤية المنكرات مع السكوت عليها غالباً، من أعظم ما يفسد قلب الإنسان، إلا أن يكون بقاء الإنسان لغرض شرعي صحيح، كإتقاد مسلم من هلكة، أو الإنكار على هؤلاء ودعوتهم إلى الله ﷻ وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أو نحو ذلك.

(١) وفي الحديث فوائد منها:

فضل من قتل في سبيل الله، وأنه ممن يضحك الله ﷻ إليهم يوم القيامة. وفيه أن باب الخير لم يغلق وباب التوبة لم يغلق، وأن هذا القاتل قد يتوب إلى الله. وفيه الحذر من الظن أن من قتل المسلمين لا بد وأن يكون محروماً من رحمة الله تعالى في نهاية أمره، وتأمل حال خالد بن الوليد، وتأمل حال أبي سفيان وهند بنت عتبة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، كيف آل الحال بهم إلى الإسلام بعد طول معاندة ومحاربة للدين، فصار يحارب ويجاهد في سبيل الله.

ومن فوائده العظيمة في نفس المؤمن: أن لا يجزم لأحد آذاه أنه لا بد وأن يتقم الله منه ولا بد وأن يعذبه الله، فهذا غرور غير مقبول، بل هذا بيد الله ﷻ فهو يتوب علي من يشاء، يتوب علي من تاب إليه من عباده ويفعل ما يشاء، كما قال الحسن رحمه الله في قوله ﷻ: (إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) [البروج: ١٠]: (انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة) «تفسير ابن كثير» (٨ / ٢٧١)، وذلك لأنه قال (ثم لم يتوبوا) فدل ذلك على أنهم لو قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا، تاب الله عليهم، فإذا علمت أحداً يؤذي المسلمين أو يقتلهم أو يعذبهم ولو بأبشع أنواع التعذيب، مثل الحرق بالنار لأمة بأكملها، ومع ذلك فباب التوبة لم يغلق، نعم قد يدعى على من فعل ذلك غضباً لله ﷻ وللمؤمنين وتحذيراً من مثل فعله، ومثل هذا قد فعله موسى عليه السلام حين قال كما جاء في القرآن العظيم: (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) [يونس: ٨٨] وكذا هارون، فإن الله ﷻ قال: (قَالَ قَدْ أُجِيتَ دَعْوَتُكُمْ) [يونس: ٨٩]، ولكن هذا ليس متحتماً، فقد يتوب الله ﷻ على بعضهم ويفعل ما يشاء، لكن لا يغتر أحد باحتمال التوبة، فإن كثيراً من الناس قد يؤذي المسلمين ثم يقول سوف أتوب عندما أترك منصبي أو مكاني هذا، ويؤمن نفسه بالباطل، وربما كان هذا من أسباب الطمس على قلبه، وحقوق العباد خطر عظيم أن تضيعها، فلا تغتر، لأن الجنة والنار ملك لله ﷻ يدخل من شاء، فلا تنزل الناس جنة ولا ناراً ولا تجزم لهم بمآل، فقد قال الله لنبيه ﷺ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وكذا لا يصح لنا إظهار الترضي عن المجرمين والترحم عليهم، ولا يصح كذلك الدعاء على المسلمين ولا لعنتهم، لأن الأصل أن نترحم على أهل الخير ونترك الترضي عن أهل الشر والفساد زجراً عن صنيعهم، لئلا يلتبس الأمر على العامة إذا دعوت لظالم خصوصاً إذا سميت، فإن ذلك علامة عندهم على الإقرار بظلمه وفساده، فضلاً عن كافر بعينه أو منافق بعينه، فقد نهانا الله ﷻ عن الاستغفار لهم.

وأما لعن المعين من الكفار والمنافقين فهو خلاف الأولى لترك النبي ﷺ لذلك، فإن قال قائل: وكيف يعلم النفاق وهو مستكن في القلب؟ نقول يعلم بالصفات والأعمال التي ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله ﷺ في سنته، فمن ظهر منه النفاق لم يترحم عليه ولم يستغفر له تحذيراً من مثل فعله، دون أن نجزم لأحد بعينه بمآل بجنة أو نار فضلاً أن يكون قبل أن يموت، فلا يعلم حال الإنسان عند الموافاة إلا الله

قَالَ الْقَاضِي: الضَّحِكُ هُنَا اسْتِعَارَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ الضَّحِكُ الْمَعْرُوفُ فِي حَقِّهَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصَحُّ مِنَ الْأَجْسَامِ، وَمَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ الْحَالَاتِ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الرِّضَا بِفِعْلِهِمَا، وَالثَّوَابُ عَلَيْهِ وَحَمْدُ فِعْلِهِمَا وَمَحَبَّتُهُ، وَتَلَقَّى رُسُلَ اللَّهِ هُمَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الضَّحِكُ مِنْ أَحَدِنَا إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ مُوَافَقَتِهِ مَا يَرْضَاهُ، وَسُرُورِهِ وَبِرِّهِ لِمَنْ يَلْقَاهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هُنَا: ضَحِكُ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُوجِّهُهُمْ لِقَبْضِ رُوحِهِ وَإِذْخَالِهِ الْجَنَّةِ كَمَا يُقَالُ: قَتَلَ السُّلْطَانُ فُلَانًا أَيْ: أَمَرَ بِقَتْلِهِ (١).

ﷺ، فَقَدْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالظَّالِمِ وَالْمُحَارِبِ لِدِينِ اللَّهِ ﷻ، فَيُسَلِّمُ وَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُسْتَشْهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ.

(١) قَدَمْنَا مَرَارًا أَنْ تَأْوِيلُ نصوصِ الصفات بلا قرينة تقتضيه بدعة وخلاف طريقة السلف وهو من الأمور المحدثه، وكذا التأويل بأنه ضحك الملائكة أيضًا باطل والكلام فيه كالکلام فيما سبق. حتى وإن قال ذلك بعض الفضلاء كالقاضي عياض والإمام النووي وأمثالهما بتأويل الصفات فقد اساءوا في ذلك، ولكن «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثُ» رواه الترمذي (٦٧)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣)، فهذا - وإن كان من الحبث - إلا أن خير هؤلاء قد زاد عن القلتين وجاوزها إن شاء الله.

ولكن هذا الكلام في غاية النكارة وهو خلاف مذهب السلف من الصحابة والتابعين الذين رووا هذه الأحاديث في كل كتب السنة وما تفوهوا بشيء مما قال، وما قالوا لا يجوز أن يوصف الرب بالضحك، فقوله: (لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ الضَّحِكُ الْمَعْرُوفُ فِي حَقِّهَا) هذا حق، ولكن من ذا الذي قال ذلك من السلف؟! بل من خطر بباله أن ضحك الرب ﷻ كضحك المخلوق؟ فهو ﷻ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: ١١].

وما قاله في الضحك يُقال مثله في الإرادة، وهم يشتونها لله ولا يقولون أنها كالإرادة المعروفة في حقنا، بل يشتون له إرادة تليق به ثم يؤولون بها سائر ما ينفونه من الصفات، فيقولون الرضا هو إرادة الرحمة، والمحبة إرادة القرب، وقد وقعوا في كل هذا حين قصرُوا الصفات على سبع من صفات المعاني. فإطلاق أن هذا استعارة، لأجل أن الله لا يوصف بالضحك المعروف في حقنا، غير صحيح، فنعم لا يوصف الله بالضحك المعروف في حقنا، ولكن أين في الحديث أن هذا الضحك هو المعروف في حقنا، بل الضحك معلوم، كفيته مجهولة لنا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

وقوله (وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الرِّضَا بِفِعْلِهِمَا) فصفة الرضا صفة أخرى غير صفة الضحك، والنبي ﷺ خير الناس بيانا، وقد قال ﷺ: (يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ) ولم يقل لأصحابه لا تعتقدوا صحة ذلك ولا تحملوه على ظاهره، وإنما حين يبين لهم ما لا يصح اعتقاده وأنه أراد المجاز عندما قال: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا

٣٦ - باب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أُيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا».

ابْنُ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدَّنِي، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَطْعَمَكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعَمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي» رواه مسلم (٤٦٦١)، وهو صريح في أن المرض والاستطعام والاستسقاء ليس من صفات الرب، وأنها معاني قامت بالعبد ونُسبت إلى الرب تشريفًا للعبد، لا أنها من صفاته وأفعاله ﷻ، فلما بين ﷻ ذلك بنص كلامه عن ربه ﷻ أنه إنما عني بذلك مريض عبد الله فلان، قلنا بذلك، ولا نقول: من صفات الله المرض. وأما أن الله (يُضْحَكُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ)، فالضحك صفة كمال عقلا ونقلا، فلو تأملت من صفات كمال ذوي الأجسام، فالإنسان عنده القدرة على الضحك إذا أراد، وليس هذا ممكنا في الحيوانات، وهذا يدل على أنها ليست صفة نقص مطلقا.

أ) وأما قوله (لَا تَهَيَّأُ يَصْحَ مِنْ الْأَجْسَامِ، وَمَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ الْحَالَاتِ)

فكلمة «تغير الحالات» لفظ مجمل، لم يرد نفيه على الإطلاق في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، أن الله لا يتغير ولا يحصل منه تغير أحوال، فلو قصد الأحوال الإنسانية، فهي منفية عن الله أصلها وتغيرها، وأما إن قصد أن الله ﷻ يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء فهذا لا يستطيع أحد أن ينفيه، بل هذا مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷻ جملة وتفصيلا، فقد دل الحديث الصريح على أن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فقال في الحديث (فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ يَبْدَهُ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَّغْنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي) رواه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (١٩٤).

فكيف نقول بعد ذلك أن الضحك تغير للحالة، فلذا لا يجوز في حق الله، وكذا الغضب، بل نقول هو ﷻ يضحك إذا شاء ويرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، ويفعل ما يشاء، فهو فعال لما يريد سبحانه وبحمده.

فمثل هذا الكلام الفاسد المنكر ينبغي الحذر منه، وهذا لا يمنعنا من قبول الحق الذي قاله هؤلاء الأفاضل، ونستغفر الله لهم، وإن كنا ننبه على أن ما قالوه من تأويل الصفات أنه بدعة محدثة.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ». قِيلَ مَنْ هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ».

قوله ﷺ: (لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّهُمَا قِيلَ: مَنْ هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ")

قَالَ الْقَاضِي: فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مُخْتَصَّ بِمَنْ قَتَلَ كَافِرًا فِي الْجِهَادِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُكْفَرًا لِذُنُوبِهِ حَتَّى لَا يُعَاقَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يَكُونُ بِنِيَّةٍ مُخْصُوصَةٍ، أَوْ حَالَةٍ مُخْصُوصَةٍ (١). وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِقَابُهُ إِنْ عُوقِبَ بِغَيْرِ النَّارِ كَالْحَبْسِ فِي الْأَعْرَافِ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوَّلًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ، أَوْ يَكُونُ إِنْ عُوقِبَ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ عِقَابِ الْكُفَّارِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَذْرَاكِهَا (٢). قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اجْتِمَاعٌ مُخْصُوصٌ.

(١) يذكر هذا لأن بعض من يقتل الكفار في سبيل الله، تكون له ذنوب وقد يكون عليه حقوق للعباد، قد يترتب عليها أن تكون سيئاته أكثر من حسناته، فقد أخبر ﷺ أنه (يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ)، فحقوق العباد قد لا تغفر، فمن كان كثير الظلم للعباد، ربما زادت سيئاته على حسناته فيدخل النار حتي ولو كان قد قتل كافرًا، فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكر في الحديث؟ ولذلك قال: (بِنِيَّةٍ مُخْصُوصَةٍ، أَوْ حَالَةٍ مُخْصُوصَةٍ).

(٢) وهذا وجه آخر للجمع وهو ما دلت عليه الرواية الثانية «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، والمقصود بالضرر، هو ضرر الكافر للمؤمن، مثل التشفي فيه من أنه رغم إسلامه دخل النار، فهذا لا يقع لمن قتل كافرًا ثم سدد.

وثمة وجه آخر وهو ما اشترط هنا بقوله (ثم سدد) فهذه الرواية تخصص عموم الرواية الأولى بأنه «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا» إن كان قاتل الكافر سدد بعد قتله أي فعل السداد والعدل والطاعة وفعل ما أمر به شرعًا، وإن لم يزد من النوافل، فهو قد أتى بثواب عظيم وفعل بعده السداد فاستحق دخول الجنة.

قَالَ وَهُوَ مُشْكِلُ الْمُعْنَى، وَأَوْجَهَ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَا أَسْرَنَّا إِلَيْهِ: أَنَّهَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي وَقْتٍ إِنْ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ، فَيُعِيرُهُ بِدُخُولِهِ مَعَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَنْفَعُهُ إِيَّاهُ وَقَتْلُهُ إِيَّاهُ، وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ.

لَكِنْ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ) مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا سَدَّدَ، وَمَعْنَاهُ: اسْتَقَامَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُتَمَلِّى وَلَمْ يَخْلُطْ، لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ أَصْلًا، سَوَاءً قَتَلَ كَافِرًا أَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (ثُمَّ سَدَّدَ) عَائِدًا عَلَى الْكَافِرِ الْقَاتِلِ ^(١)، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ: (يُضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ)، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ تَغْيِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَأَنَّ صَوَابَهُ (مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ) وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) أَيُّ: لَا يَدْخُلَانِهَا لِلْعِقَابِ ^(٢)، وَيَكُونُ هَذَا اسْتِثْنَاءً مِنْ اجْتِمَاعِ الْوُرُودِ، وَتَخَاصُّمِهِمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ^(٣)، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.

(١) وهذا بعيد؛ لأنه ﷺ قال: (مُؤْمِنٌ) لكن القاضي رحمه الله يفسرها بأن مؤمن أي في نهاية أمره، يقول أن صوابه (مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ)، ولكن هذا فيه تحريف في الحقيقة.

(٢) الصحيح في هذا أن الحديث في المؤمن الذي يقتل كافراً ثم يسدد فلا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر، إذا كان قد سدد إلى أن مات، ولم يكن عليه قبل ذلك ديون أو حقوق للعباد لأنه يمكن أن يكون المؤمن عليه من ذلك قبل قتله للكافر، إذا ليس هذا بمانع من أن يكون ما اقترفه من ذنوب قبل ذلك وأسرف على نفسه ولم يرد الحقوق إلى أصحابها، أن تكون في ميزان سيئاته، فنعم هو قد سدد في الآتي، ولكن رد حقوق العباد إلى أصحابها من شروط التوبة، خاصة إذا كانت من الحقوق التي يصعب ردها، فمثل هذا يستحق دخول النار، فإنه إن دخلها لكثرة الحقوق التي عليه، لم يجتمع في النار مع الكافر الذي قتله اجتماعاً يضر أحدهما الآخر.

إذا المؤمن الذي قتل كافراً ثم سدد، فهذا يرجى له دخول الجنة، ومن أسباب دخوله الجنة أنه قتل كافراً في سبيل الله ﷻ، ولكن هذا لا يسقط عنه حقوق العباد التي قبل ذلك.

وهذا يدل على الخطر الذي ينبغي للإنسان أن يحذر منه على نفسه في حقوق العباد خصوصاً وفي صدق توبته إلى الله ﷻ، فإنه حتى ولو كان مجاهداً في سبيل الله وقاتل من الكفار ما قتل، فليعلم أن الأمر في

٣٧ - باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

قوله: (جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة)

الحساب شديد، فلا تغتر بنفسك، فحقوق العباد مقدمة، ولا تغتر بعملك، فربما كان عليك من الحقوق ما يترتب عليه أن تكون أكثر من الحسنات، ولو كانت الحسنات جهاداً في سبيل الله ﷻ. وهذا الحديث ليس في فضل من يقتل، ولكنه في فضل من يقتل كفاراً في سبيل الله، والشرط أن يكون في سبيل الله، وليس أن يقتل أي كافر، مثلاً لخصومة بينهما، فإن هذا ليس فيه هذا الثواب. وكذا لا يصح اعتبار لفظ (كافر) هنا لفظاً عاماً يحمل على كل كافر مطلقاً، فهذا رغم أنه ورد بصيغة عموم - نكرة في سياق النفي -، إلا أنه معلوم أن المقصود منه الكافر المحارب الذي ليس له عهد، فهذا الذي إذا قتله المؤمن لله ﷻ ثم سدد، كان من أعظم أسباب نجاته وعدم دخوله النار، وإن كان عليه حقوق للعباد أو ذنوب لم يتب منها فدخل النار، لم يجتمع هو وهذا الكافر في مكان واحد من دركات النار أو اجتماعاً يتأذى منه المسلم بوجود الكافر، نسأل الله أن يعافينا من النار.

(١) الحديث لم يذكر أي اجتماع يوم القيامة، وإنما ذكر اجتماعاً في النار فقال: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً يَصْرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» والصحيح عند جمهور أهل السنة أن الورد هو المرور على الصراط، ولا يلزم من ذلك الدخول في النار، أو أنه يدخلها وتكون عليه برداً وسلاماً. وكذا التخاصم على جسر جهنم، فالصحيح فيه أن المؤمنين يتخاصمون على قنطرة بين الجنة والنار، وهذا لا يلزم منه دخول النار.

مَعْنَى (مَخْطُومَةٌ) أَي: فِيهَا خِطَامٌ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الزَّمَامِ ^(١)، وَسَبَقَ شَرْحُهُ مَرَّاتٍ.
قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لَهُ أَجْرٌ سَبْعِمِائَةَ نَاقَةٍ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ بِهَا سَبْعِمِائَةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَخْطُومَةٌ يَرْكَبُهُنَّ
حَيْثُ شَاءَ لِلتَّنَزُّهِ، كَمَا جَاءَ فِي خَيْلِ الْجَنَّةِ وَنَجَبِهَا، وَهَذَا الْإِحْتِمَالُ أَظْهَرَ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٨ - باب فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ

وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عُمَرَ وَالشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَبْدَعُ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ «مَا عِنْدِي». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ
يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». [أبدع: كل وتعجب].
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَتِيًّا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزَا وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ قَالَ «أَنْتَ فَلَا تَأْتِي

(١) وهو جبل يُجعل في أنف البعير ليقاد منه.

(٢) وهو كما قال، وهذا الحديث مصداقه في كتاب الله ﷻ قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: ٢٦١] وهناك أضعاف فوق ذلك لمن شاء الله ﷻ على قدر الإخلاص والنية لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله، والله أعلم.

فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرَضَ . فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَرِّتُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أُعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فَلَانَةُ أُعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ لَكَ فِيهِ .

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» .

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّيِّعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَارِيًّا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا» .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ - مِنْ هَذِيلٍ - فَقَالَ «لِيَنْبَعِثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأُخْرَى بَيْنَهُمَا» .

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ - قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا . بِمَعْنَاهُ .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ .

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ «لِيُخْرِجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ». ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ «أَيْكُمْ خَلْفَ الْخَارِجِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نَصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ».

قَوْلُهُ: (أُبَدِّعُ بِي)

هُوَ بِضَمِّ الهمزة، وَفِي بَعْضِ النُّسخ (بُدِّعُ بِي) بِحَذْفِ الهمزة وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، وَنَقْلُهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُورِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ، وَمَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَآخَرُونَ بِالْأَلِفِ، وَمَعْنَاهُ: هَلَكْتُ دَابَّتِي، وَهِيَ مَرْكُوبِي^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)

فِيهِ: فَضِيلَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، وَالْمُسَاعَدَةُ لِفَاعِلِهِ.

وَفِيهِ: فَضِيلَةُ تَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَوِظَائِفِ الْعِبَادَاتِ، لَا سِيَّمَا لِمَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ وَغَيْرِهِمْ. وَالْمُرَادُ بِمِثْلِ أَجْرِ فَاعِلِهِ: أَنَّ لَهُ ثَوَابًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَمَا أَنَّ لِفَاعِلِهِ ثَوَابًا، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ ثَوَابَهُمَا سَوَاءً^(٢).

قَوْلُهُ: (إِنْ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزَا وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: إِنْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرَضَ... إِلَى آخِرِهِ) فِيهِ: فَضِيلَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ.

(١) فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ انْقَطَعَ مَا مَعَهُ مِنْ مَالٍ فَلَا يَسْتَطِيعُ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي الْغَزَا.

(٢) وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى عَظَمِ فَضْلِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُسَاعَدَةِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، فَكُلٌّ مِنْ أَعَانَ عَلَى خَيْرٍ وَدَلَّ عَلَيْهِ وَلَوْ بِمَجْرَدِ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى إِنْسَانٍ يَقْضِي لَهُ حَاجَتَهُ، كَالَّذِينَ يَقُومُونَ بِعَمَلِ أَبْحَاثِ عَنِ الْفُقَرَاءِ الْمُسْتَخْقِينَ لِيَدُلُّوا الْأَغْنِيَاءَ عَلَيْهِمْ، فَمَجْرَدُ أَنْ تَشْفَعَ لِرَجُلٍ فَقِيرٍ، فَقَدْ أَجَرْتَ عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا الرَّجُلُ قَالَ: (أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ) أَيُّ: أَنَا أَعْلَمُ رَجُلًا عِنْدَهُ حِمُولَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَوْفَ أَدُلُّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»، فَفَضْلُ عَظِيمٍ لِمَنْ يَقُومُ بِمُعَاوَنَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَكَذَا كُلٌّ مِنْ دَلَّ عَلَى أَيِّ خَيْرٍ كَانَ، فَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَفِيهِ: أَنَّ مَا نَوَى الْإِنْسَانُ صَرْفَهُ فِي جِهَةٍ بَرٍّ فَتَعَدَّرَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْجِهَةُ، يُسْتَحَبُّ لَهُ بِذَلِكَ فِي جِهَةٍ أُخْرَى مِنَ الْبَرِّ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالنَّذْرِ ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)

أَيُّ: حَصَلَ لَهُ أَجْرٌ بِسَبَبِ الْغَزْوِ، وَهَذَا الْأَجْرُ يَحْصُلُ بِكُلِّ جِهَادٍ، وَسَوَاءٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَلِكُلِّ خَالِفٍ لَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ مِنْ قَضَاءِ حَاجَةِ لَهُمْ، وَإِنْفَاقٍ عَلَيْهِمْ، أَوْ مُسَاعَدَتِهِمْ فِي أَمْرِهِمْ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُ الثَّوَابِ بِقِلَّةِ ذَلِكَ وَكَثْرَتِهِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَى مَنْ فَعَلَ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ قَامَ بِأَمْرٍ مِنْ مُهِمَّاتِهِمْ ^(٢).

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعَثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ: لِيَنْبَعِثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأُجْرَ بَيْنَهُمَا)

أَمَّا (بَنُو لَحْيَانَ) فَبِكْسَرِ اللَّامِ وَفَتْحُهَا، وَالْكَسْرُ أَشْهَرُ.

(١) فهذا رجل قد أعد العدة للجهاد في سبيل الله، ثم منعه منه مانع كمرض ونحوه، فهل يلزمه أن يُنفق ذلك في سبيل الله؟ نقول لا يلزمه، ولكن يستحب ويشرع، وقد تقل البركة إذا حبسه فأنفقه في الدنيا، فينبغي ألا يفعل، فقد أقسم الصحابي لامرأته (فوالله لا تحبسي منه شيئاً فيبارك لك فيه)، أما إذا كان مندوراً أو كان موقوفاً وجب بالنذر.

فعلى سبيل المثال: من أوقف أرضاً لمسجد، فامتنع بناء المسجد لمانع قهري كخراب القرية، أو مانع شرعي كوجود مسجد آخر بجوارها لا يصح أن يبنى معه مسجد جديد، فعند ذلك تنفق هذه الأوقاف في نفس ما أوقفها من أجله، فتباع هذه الأرض ويجعل ثمنها في وقف مسجد آخر، وكذا سائر الأوقاف إذا تعذر الانتفاع بها في هذا المكان بيعت وجعل المال الذي بيعت به في نفس هذا الوقف.

(٢) فلما كان المجاهد ساعياً في مصلحة المسلمين كان الإحسان إليه وإلى أهله بأن يخلفه فيهم بالخير بإعانتهم على قضاء مصالحهم وحوائجهم، أو بالنفقة عليهم، فإن هذا من الإحسان المأمور به، لأن المجاهد قد أحسن إلى المسلمين عموماً وهو من مجازاة الإحسان بالإحسان.

وهذا بابٌ عظيم الخير، لمن فاته أن يجاهد بنفسه فليُرسل بباله في تجهيز الغزاة المقاتلين في سبيل الله ﷻ حيث كانوا، وكذا معاونته أهلهم كالمرايطين في غور الإسلام والبلاد المحاصرة، فإذا عاونهم بمال ولو قل كانت هذه صورة من الغزو في سبيل الله؛ وذلك أن هؤلاء المجاهدين لن يتمكنوا من الجهاد في سبيل الله إلا إذا وجدوا الطعام والشراب لهم ولأهلهم، لذا كانت معاونتهم ومعونة أهلهم بالأموال صورة من صور الغزو في سبيل الله ﷻ.

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ بَنِي لَحْيَانَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كُفَّارًا، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بَعْثًا يَغْزُونَهُمْ، وَقَالَ لِدَلِيلِكَ الْبَعْثُ: لِيُخْرِجَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ نِصْفَ عَدَدِهَا، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدَهُمَا). وَأَمَّا كَوْنُ الْأَجْرِ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا خَلَفَ الْمُقِيمُ الْغَازِي فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ كَمَا شَرَحْنَاهُ قَرِيبًا، وَكَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ (١).

قَوْلُهُ: فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ) هُوَ بِالرَّاءِ. وَاسْمُهُ: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ - بِالنُّونِ - الْمَدَنِيُّ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِي، وَيُقَالُ: مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَيُقَالُ: مَوْلَى دَوْسٍ، وَيُقَالُ لَهُ: سَالِمُ سَبَلَاتٍ، بِالسَّيْنِ الْمُهِمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُفْتُوحَتَيْنِ، وَهُوَ سَالِمُ الْبُرْدِ بِالرَّاءِ وَآخِرَةُ دَالٍ، وَهُوَ سَالِمُ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ بِالنُّونِ، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ، وَهُوَ سَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَهُوَ سَالِمُ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، وَهُوَ سَالِمُ مَوْلَى الْمُهْرِيِّينَ، وَهُوَ سَالِمُ مَوْلَى دَوْسٍ، وَهُوَ سَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيُّ. وَلِسَالِمٍ هَذَا نَظَائِرٌ فِي هَذَا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ أَسْمَاءٌ أَوْ صِفَاتٌ وَتَعْرِيفَاتٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِوَاحِدٍ مِنْهَا، وَصَنَّفَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْمُصْرِيُّ فِي هَذَا كِتَابًا حَسَنًا وَصَنَّفَ فِيهِ غَيْرَهُ.

٣٩ - بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ

(١) ومعنى أن الأجر بينهما أي أن لكل منهما أجرًا، ولا يلزم التساوي لحديث: «أَيْكُمُ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ» فهذا نص في عدم التساوي، لكن يكون قد ساهم في الجهاد والغزو، والله أعلى وأعلم.

رَجُلٌ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ» .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ .

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ «فَقَالَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ» . فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «فَمَا ظَنُّكُمْ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ) هَذَا فِي شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ التَّعَرُّضِ لَهُنَّ بِرَبِيبَةٍ مِنْ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ، وَخُلُوةٍ، وَحَدِيثٍ مُحَرَّمٍ ^(١)، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالثَّانِي: فِي بَرِّهِنَّ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِنَّ ^(٢) الَّتِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَفْسَدَةٌ، وَلَا يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى رِيبَةٍ وَنَحْوَهَا ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ فِي الَّذِي يُخُونُ الْمُجَاهِدَ فِي أَهْلِهِ: (إِنَّ الْمُجَاهِدَ يَأْخُذُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟)

مَعْنَاهُ: مَا تَظُنُّونَ فِي رَغْبَتِهِ فِي أَخْذِ حَسَنَاتِهِ، وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، أَيْ: لَا يُبْقِي مِنْهَا شَيْئًا إِنْ أَمَكْنَهُ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) قيد النووي رَحِمَهُ اللَّهُ (النظر) بالمحرم، و(الحديث) بالمحرم، ولم يقل: (خلوة محرمة)، لأنه ليس كل النظر محرماً فقد يكون هناك نظر لشهادة، ونظر لمعاملة، ونظر لتطبيب وهذا ليس بمحرم. وكذا ليس كل حديث مع النساء محرماً، فالكلام لمصلحة على قدر المعروف وبدون خضوع بالقول، لم يكن محرماً، بخلاف الخلوة فإنها كلها محرمة.

(٢) أي: كما تبرأ أمك بر امرأة المجاهد وذريته وأهله ومن كان يُقْلِقُهُ شأنه، ويعكر عليه جهاده.

(٣) كأن يوصل لهن الطعام المطلوب والشراب المطلوب دون خلوة، وأن يراعي مصالحهن في أموالهن وأموال أزواجهن دون أن يترتب على ذلك محرم.

٤٠ - باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ يَكْتُبُهَا فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ) قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رَوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُسْعِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَنَزَلَتْ (غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ).

قوله: (فَجَاءَ بِكَيْفٍ يَكْتُبُهَا)

فيه: جَوَازُ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِي الْأَلْوَاحِ وَالْأَكْتَفِ.

وفيه: طَهَارَةُ عَظْمِ الْمَذْكِيِّ وَجَوَازُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ (٢).

قوله تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ) الآية.

(١) فكل إنسان يوم القيامة له رغبة في أدنى حسنة ولو من أبيه وأمه وابنه وزوجته مع ما كانوا عليه من الود والرحمة في الدنيا، فكيف بمن يُقال له فيه خذ من حسناته ما شئت؟ ثم هو في غيظ منه، لأنه قد خانته، فهل يُظنُّ أنه يترك له شيئاً؟

(٢) فإنه يستحيل أن يُكتب القرآن على شيء ليس بطاهر بإجماع المسلمين، فإنه كل من أراد أن يكتب القرآن فعليه أن يكتبه على شيء طاهر بمداد طاهر، ولقول النبي ﷺ (لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)، فبالأولى كتابته، ومنه أخذ النووي رحمه الله طهارة عظم المذكي وهو صحيح ظاهر.

فيه: دليل لِسُقُوطِ الْجِهَادِ عَنِ الْمُعْذُورِينَ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ثَوَابُهُمْ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ، بَلْ لَهُمْ ثَوَابُ نِيَّاتِهِمْ إِنْ كَانَ لَهُمْ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ ^(١)، كَمَا قَالَ ﷺ: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) ^(٢).
وَفِيهِ: أَنَّ الْجِهَادَ فَرَضَ كِفَايَةً لَيْسَ بِفَرَضٍ عَيْنٍ ^(٣).
وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَضَ عَيْنٌ وَبَعْدَهُ فَرَضَ كِفَايَةً ^(٤).

(١) ونزول الآية يدل على أن نفي المساواة إنما هو بين المجاهدين وبين القاعدين غير المعذورين، وأما المعذور فربما سبقت نيته نية الكثيرين ممن خرجوا في الجهاد على قدر إخلاصه وصدقه، وأنه ينوي أن لو كان مُعَاً لخرج، وقد كان عبد الله ابن أم مكتوم يخرج يقوي قلوب المقاتلين ويستنفرهم في الجهاد، فيكون له عظيم الأثر.

(٢) أي: أن حصول الأجر مبني على الأمرين معاً: الجهاد والنية، فربما سبق الجهاد النية، وربما سبقت النية الجهاد على حسب الصدق والإخلاص مع الله ﷻ.

(٣) ومحل الدلالة هنا قوله تعالى (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٥] فهذا دليل على أن القاعدين إذا كان الخارجون المجاهدون يكفونهم الأمر المطلوب من الأمة من جهاد الدفع وجهاد الطلب، فلا يجعلهم ذلك آثمين، بل هم موعودون بالحسنى جميعاً، فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية، جهاد الدفع وجهاد الطلب، لكن جهاد الدفع، إذا نزل العدو ببلد، فإن كل من فيه دفع من أهل البلد يلزمه ذلك، وإن كان في المقاتلين من يكفي، لا يلزم الكل الخروج.

(٤) قال هذا القائل ذلك، لأجل ذم القرآن والسنة من تخلف عن رسول الله ﷺ، وليس هذا بدليل على أنه فرض عين في كل الأحوال، بل قد استنفر النبي ﷺ الناس في غزوة أحد، فتخلف المنافقون مع عبد الله ابن أبي بن سلول دون إذن منه ﷺ وقد ندبهم إلى الخروج، وكذا أمر الناس بالخروج جميعاً في غزوة تبوك، ولذلك كان من تخلف عنه ﷺ مذموماً، وليس معنى هذا أن كل الأحوال كذلك، فقد كان ﷺ يقعد بالمدينة ويرسل السرايا، فدل هذا على أن الجهاد فرض كفاية.

والمقصود بفرض الكفاية أنه حتى يتحقق به دفع العدو وغزوه كذلك في بلاد الكفر، وبعض العلماء قد قيّد فرض الكفاية بمرة في السنة، قال في «معني المحتاج» (٨/٦): «أقل الجهاد مرة في السنة كإحياء الكعبة، ولقوله تعالى: (أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) [التوبة: ١٢٦]، قال مجاهد: نزلت في الجهاد ولفعليه ﷺ منذ أمر به، ولأن الجزية تجب بدلاً عنه وهي واجبة في كل سنة فكذا بدلها، ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما وجب المتكرر في كل سنة كالزكاة والصوم».

والصحيح ما ذكره الجويني رحمه الله أنه على حسب القدرة، أي: ما أمكن ذلك، قال في «روضة الطالبين» للنووي (٢٠٩ / ١٠) «وقال الإمام: المختار عندي في هذا، مسلك الأصوليين، فإنهم قالوا: الجهاد دعوة

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ فَرَضَ كِفَايَةً مِنْ حِينَ شُرِعَ، وَهَذِهِ الْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ) قُرِئَ (غَيْرِ) بِنَصْبِ الرَّاءِ وَرَفْعِهَا قِرَاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ فِي السَّبْعِ، قَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكَسَائِيُّ بِنَصْبِهَا، وَالْبَاقُونَ بِرَفْعِهَا، وَقُرِئَ فِي الشَّاذِّ بِجَرِّهَا، فَمَنْ نَصَبَ فَعَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ، وَمَنْ رَفَعَ فَوَصَفَ لِلْقَاعِدِينَ أَوْ بَدَّلَ مِنْهُمْ، وَمَنْ جَرَّ فَوَصَفَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْ بَدَّلَ مِنْهُمْ. قَوْلُهُ: (فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ) أَيُّ: عَمَاهُ (١).

فَهَرِيقُهُ، فَيَجِبُ إِقَامَتُهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ أَوْ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَخْتَصُّ بِمَرَّةٍ فِي السَّنَةِ، وَلَا يُعْطَلُ إِذَا أُمِّكُنْتَ الزِّيَادَةُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ حَمْلُوهُ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ، وَهِيَ أَنَّ الْأَمْوَالَ وَالْعَدَدَ لَا تَنَاقِي لِتَجْهِيزِ الْجُنُودِ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ ﷻ، فَمَا قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ بِهِ فَرَضُ الْكِفَايَةِ، وَأَدْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَرَّةً فِي السَّنَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مَرَّةً صَيْفًا وَمَرَّةً شِتَاءً، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنْ ذَلِكَ كَانَ أَيَّامَ مَجْدِ الْمُسْلِمِينَ، أَمَا الْآنَ فَصَارَ وَاقِعَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ صَارُوا هُمُ الَّذِينَ يُغْزَوْنَ وَتَوَخَّذَ بِلَادُهُمْ وَتَتَهَكَّ حُرْمَاتُهُمْ مَرَّةً صَيْفًا وَمَرَّةً شِتَاءً، أَوْ كُلِّ حِينٍ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَمَا حَدَثَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ تَرْكِ الْجِهَادِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ ﷻ.

(١) قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ﷻ أَنْوَاعًا مِنَ الضَّرَرِ غَيْرِ الْعَمَى، فَقَالَ ﷻ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ) [الفتح: ١٧]، وَذَكَرَ ﷻ كَذَلِكَ عَادَمَ النِّفْقَةَ وَالضَّعِيفَ فَقَالَ تَعَالَى: (لَيْسَ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: ٩١]، وَقَوْلُهُ: (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِيُحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْيَنُهُمْ تَقِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: ٩٢]، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْأَعْذَارِ، مِنْهَا:

- الْعَذْرُ أَوْ الْعُجْزُ الْحَسِيِّ كَشَلَلِ الْيَدِ وَعُرْجِ الْقَدَمِ وَالْعَمَى وَالْمَرَضُ وَضَعْفُ الْبَنِيَةِ الْجَسَدِيَّةِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الْجِهَادَ، وَمِنْهَا فَقْدُ النِّفْقَةِ وَآلَةُ الرُّكُوبِ إِذَا كَانَ الْجِهَادُ يَحْتَاجُ إِلَى سَفَرٍ وَكَانَتْ مَشَقَّةُ السَّيْرِ عَظِيمَةً وَالتِّي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَعَهَا أَنَّهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ - عَلَى تِلْكَ الْمَشَقَّةِ - عَجَزَ عَنِ الْقِتَالِ، فَلَيْسَ الْعِبْرَةُ أَنَّهُ سَلِيمُ الْحَوَاسِ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ نِفْقَةَ أَهْلِهِ مَدَّةَ خُرُوجِهِ وَرَجُوعِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَرَكَهُمْ بِلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ هَلَكُوا، فَلَا يُلْزَمُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجِدَ نِفْقَتَهُ وَنِفْقَةَ مَنْ يَعُولُهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكْفُوا الْمُجَاهِدِينَ نِفْقَتَهُمْ وَنِفْقَةَ أَهْلِيهِمْ إِنْ أُمِّكُنَهُمْ ذَلِكَ.

وَأَمَّا فَاقِدُ أَهْبَةِ الْقِتَالِ كَفَاقِدِ السَّلَاحِ وَنَحْوِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ اخْتِلَافًا فِي هَلْ تَقُومُ الْحِجَارَةُ مَكَانَ السَّلَاحِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ فِي «مَغْنِيِّ الْمُحْتَاجِ» (٣٤/٦) [وَلَوْ ذَهَبَ سِلَاحُهُ وَأُمِّكُنَ الرَّمِي بِالْحِجَارَةِ لَمْ يَنْصَرَفْ عَنْ الصَّفِّ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرُّوْضَةِ هُنَا، وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الرُّوْضَةِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ صَحَّحَ الْإِنْصِرَافَ، وَإِنْ

ذَهَبَ فَرَسُهُ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَالِ رَاجِلًا جَازَ لَهُ الْإِنْصِرَافُ]، والأظهر - والله أعلم - أن الأمر يتفاوت من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، فليس القتال بالحجارة يصلح في كل وقت. ولذلك نقول العبرة بإمكان ثباته أمام العدو، بأن يكون ما معه قادراً به أن يثبت أمام عدوه، ولا يغلب على ظنه القتل أو الجرح والهزيمة.

- العجز المعنوي:

فإن كان هناك عجز - ولو من جهة المعنى - مثل قلة العدد وقلة العدد بالنسبة إلى قوة العدو وعدده وعدته، وقد وقع ذلك مرات، وكان المسلمون بقوة العزيمة والصدق مع الله ﷻ يحصل لهم من غلبة الظن بالظفر بعدوهم ما لم يقع لغيرهم، وهذا أمر عظيم الأهمية، وهو في الحروب المعاصرة يُعرف بالروح المعنوية، فلم يزل المسلمون أقل من عدوهم ولقوة عزيמתهم وصدقهم ونيتهم الخالصة، صمدوا أمام عدوهم بل ويقهرونه ويغلبونه، وهم أضعافهم.

وأما من جهة الوجوب فهذا أمر آخر، وهو مبني على غلبة الظن بحصول الظفر أو غلبة الظن بحصول الهزيمة أو الاحتمال، فإن كان هناك غلبة ظن بحصول الهزيمة - وذلك في معنى العجز وهو يُسمى عجزاً معنوياً - وذلك نتيجة مجموعة من العوامل التي قد يترتب عليها غلبة الظن من نوع السلاح وقوة المقاتلين وضعفهم وكذا طبيعة المكان، فلربما كان هناك قليل من المجاهدين على رأس جبل لا يستطيع العدو أن يصل إليهم ولو كان العدو أضعافهم، وربما كان هناك كثير من مجاهدي المسلمين ولكن يستطيع العدو أن يتسلط عليهم، فلقد كان المسلمون مع رسول الله ﷺ وهم مُحاصرون الطائف، كثير فكانوا اثني عشر ألفاً، وكان عدد المتحصنين من أهل الطائف أقل من ذلك، ولكن لما كان الحصن منيعاً، انصرف رسول الله ﷺ بعد أن أصابتهم جراحة وعزم على الرجوع، وذلك لأنه ﷺ قد غلب على ظنه أن الحصن سيقى مدة طويلة يحصل بسبب طولها مشقة على المسلمين وجراح، وغلبة الظن بحصول المصلحة الراجحة بالانصراف.

ولذا العجز المعنوي هو في معنى العجز الحسي، خلافاً لمن قال من المعاصرين بأن العجز المعتبر هو العجز الحسي، وأثّموا المسلمين جميعاً في معارك كثيرة وقالوا بأن كل أرض احتلت من بلاد المسلمين، فكل المسلمون آثمون بناءً على ذلك، وهذا إغفال لمسألة القدرة والعجز.

ولقد وقعت وقائع كثيرة عبر التاريخ في سقوط بلاد كثيرة من بلاد المسلمين في أيدي العدو وقتل من قُتل وأسر من أسر، ولم يُكلف العاجز عن القتال عجزاً معنوياً كفقدته السلاح ونحو ذلك، لم يكن مكلفاً بما لا يقدر عليه، وإنما عليه أن يلحق بجمهرة المسلمين ليعدوا العدة من جديد، لتحرير الأرض التي اغتصبت، وتحرير الأسرى الذين أسروا كذلك.

لذلك نقول ما كان في معنى العجز من غلبة الظن بحصول الضرر المعتبر شرعاً من قتل أو جرح أو قطع عضو من الأعضاء مع عدم النكاية في قلوب الأعداء، فليس مقصود الجهاد مجرد حصول معركة، بل المقصود هو إعلاء كلمة الله ﷻ وظهور الدين وظهور المسلمين، فلا يعود قتال على مقصود الجهاد بالنقض، ويكون جهاداً، فلو كان القتال معلوماً أنه يؤدي إلى قتل المسلمين دون نكاية في العدو، لضعف

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا (ضَرَارَتِهِ) بِفَتْحِ الضَّادِ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمَطَالِعِ عَنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَنَّهُ ضُبِطَ (ضَرَرَايِهِ) وَالصُّوَابُ الْأَوَّلُ.

٤١ - باب ثبوت الجنة للشهيد.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قِتْلَتُ قَالَ «فِي الْجَنَّةِ». فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمَصْبُغِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ - قَبِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا».

المسلمين ولضعف عددهم فهو قتال يعود على مقصود الجهاد بالضد والنقض فلا يسمى جهاداً، رغم أنه قتال ولكن غلب على الظن حصول الضرر وتسلب الكفار فيه على المسلمين، ولا نغني بذلك أن أي هزيمة تحصل لجيش من جيوش المسلمين، أنهم لم يكونوا من المجاهدين، نعوذ بالله، بل نصوص القرآن في غزوة أحد وفي غيرها تدل على فضل الشهداء الذين قتلوا في غزوة أحد وقد حصلت هزيمة للمسلمين ومع ذلك كانوا من المجاهدين، ولكن الكلام هنا على غلبة الظن، فإن غلب على ظن المجاهدين وقيادتهم أن هذا القتال لن يترتب عليه إلا ضرر المسلمين وجرح وقتل أعداد منهم دون نكاية في العدو، فعند ذلك وجب الانصراف، وقد ذكرنا من قبل إجماع العلماء الذي نقله ابن جزى الغرناطي وتبعه الجويني رحمه الله على أنه إذا علم المسلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية حرم القتال ووجب الانصراف [القوانين الفقهية لابن جزى (١/ ١٥٦)]، والله أعلم.

وأما إذا كانوا يُحْدِثُونَ نكاية وعلموا أنهم مقتولون على أي حال لعجزهم عن الانصراف، ففعل ما يمكن من مقاومة العدو أولى، إذ أنهم مقتولون على أي حال، فالعبرة كما ذكرنا بمراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَبَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَدرى مَا اسْتَنْتَى بَعْضُ نِسَائِهِ قَالَ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا». فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهُرَانِهِمْ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فَقَالَ «لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا». فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَقْدَمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ». فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قُومُوا إِلَيَّ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ». قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ بَنَجُ بَنَجُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَنَجُ بَنَجُ». قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءٌ أَن أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ «فإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا». فَخَرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْيَةٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لِنَ ابْنِ أُنَاسٍ حَبِيبٍ حَتَّى أَكَلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لِحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ - قَالَ - فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قَتَلَ. [العَيْن: الجاسوس].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّكَ السُّيُوفِ». فَقَامَ رَجُلٌ رَثَّ الْهَيْئَةَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأْ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. [الجفن: الغمد].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَنْ أُبْعَثُ مَعَنَا رِجَالًا يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ

الْأَنْصَارُ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَةِ وَلِلْفُقَرَاءِ (١) فَبِعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ (٢) فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ. فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا - قَالَ - وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسَ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمَحٍ حَتَّى أَفْقَدَهُ. فَقَالَ حَرَامٌ "فَزْتُ وَرَبَّ الْكُعْبَةِ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قَتَلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا». وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ: عَمِّي الَّذِي سُمِّيَتْ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا - قَالَ - فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ أَوَّلَ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُيِّبَتْ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِي اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيَرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ - قَالَ -

(١) خصال عظيمة تلك التي كان يقوم بها هؤلاء الأفاضل ﷺ، سيعين رجلاً من الأنصار لهم مساكنهم وأعمالهم ومع أنها كانت أعمالاً بسيطة، ولم يكن لهم مال يُتاجرون فيه، وإنما كانوا يقرءون القرآن ويتدارسون به بالليل، ويتعلمون، ففيه فضل العلم وفضل قراءة القرآن، فعبادة وعلم بالليل، وبالنهار عمل وكدح وبذل وإحسان، يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد خدمة للمسلمين والشفقة عليهم، وبالإضافة إلى ذلك يحتطبون، فليس عندهم عمل، ويذهبون إلى الغابة القريبة من المدينة يقطعون الخشب ويبيعونه ويشتررون به الطعام لأهل الصفة، فرغم أنهم فقراء ومع ذلك يسعون في خدمة الفقراء ولا يتكففون الناس ولا يسألونهم بل يكدون ويتصدقون ﷺ.

هذه الخصال من خدمة المسلمين والحرص على طلب العلم وقراءة القرآن والعبادة، كل هذه الصفات جعلت النبي ﷺ يحزن على قتلهم أشد الحزن، وما أحوج المسلمين اليوم للتربية على مثل هذه الروح، وترك روح التواكل، فهؤلاء طلاب علم وعباد ومجاهدون في سبيل الله ﷻ، يعملون ويكدحون حتى يُنفقوا في سبيل الله، ولم تشغلهم مساكنهم ولا أعمالهم الشاقة من البحث عن الحطب وتهذيبه وتقطيعه - عن العلم.

(٢) وذلك لأنه ﷺ ظن أنهم يريدون أن يتعلموا الكتاب والسنة بالفعل، فخانوا وغدروا وقتلواهم إرضاءً للكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولكن العجب أن حراماً خَالَ أَنَسَ ﷺ عندما تأتيه الطعنة يقول: «فزت ورب الكعبة» فهو دليل على أنه قد شهد شيئاً أو أحس به جعله - وهو مطعون مقتول مغدور به - يُقسم على أنه قد فاز ﷺ، وهو مصداق قول النبي ﷺ (مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ الْقَتْلِ، إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ الْقُرْصَةِ).

فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا - قَالَ - فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ - قَالَ - فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسُ يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ فَقَالَ وَأَمَّا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجْدُهُ دُونَ أُحُدٍ - قَالَ - فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قَتَلَ - قَالَ - فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرُمِيَةٍ - قَالَ - فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمِّي الرُّبَيْعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بَيْنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ. [النحب: الأجل].

(قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ)

فِيهِ: ثُبُوتُ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ.

وَفِيهِ: الْمُبَادَرَةُ بِالْخَيْرِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَغَلُ عَنْهُ بِحُظُوظِ النَّفُوسِ ^(١).

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ) بِالْجِيمِ وَالنُّونِ.

وَأَمَّا (الْمِصِّيصِيُّ) فَبِكْسْرِ الْمِيمِ وَالصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ، وَيُقَالُ: بَفَتْحِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الصَّادِ، وَجَهَانٍ مَعْرُوفَانِ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْمِصِّيصَةِ الْمَدِينَةِ الْمَعْرُوفَةِ.

قَوْلُهُ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ)

هُوَ بَنُو مَفْتُوْحَةٍ ثُمَّ بَاءَ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ سَاكِئَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ.

وَهُمْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ.

قَوْلُهُ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا)

(١) لَأَنَّهُ أَلْقَى مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ تَمَرَاتٍ، وَهَذِهِ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ، وَهَذَا غَيْرُ حَدِيثِ عُمَيْرُ بْنُ الْحُثَمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ فِي وَقْعَةِ بَدْرٍ.

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (بُسَيْسَةَ) بِيَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ، وَبِسَيْنَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ سَاكِنَةٍ.

قَالَ الْقَاضِي: هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، قَالَ: وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ.
قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ السَّيَرَةِ (بَسْبَسَ) بِيَاءَيْنِ مُوَحَّدَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا سَيْنٌ سَاكِنَةٌ، وَهُوَ بَسْبَسَ بْنِ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: ابْنُ بَشْرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْخَزْرَجِ، وَيُقَالُ: حَلِيفُ هُمْ.
قُلْتُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ إِسْمًا لَهُ وَالْآخَرُ لِقَبًا.
وَقَوْلُهُ: (عَيْنًا) أَيْ مُتَجَسِّسًا وَرَقِيبًا^(١).

قَوْلُهُ: (مَا صَنَعْتَ عِيرَ أَبِي سُفْيَانَ)
هِيَ: الدَّوَابُّ الَّتِي تَحْمِلُ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأُمْتَعَةِ.
قَالَ فِي الْمَشَارِقِ: الْعِيرُ هِيَ الْإِبِلُ وَالِدَّوَابُّ تَحْمِلُ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ مِنَ التَّجَارَاتِ.
قَالَ: وَلَا تُسَمَّى عِيرًا إِلَّا إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ^(٢).
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصَّحَاحِ: الْعِيرُ: الْإِبِلُ تَحْمِلُ الْمِيرَةَ، وَجَمْعُهَا: عِيرَاتٌ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْيَاءِ^(٣).
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ لَنَا طَلِبَةَ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ)
هِيَ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ، أَيْ: شَيْئًا نَطْلُبُهُ.
وَوَالِ الظَّهْرُ الدَّوَابُّ الَّتِي تُرْكَبُ.

(١) وهذا فيه الأخذ بالأسباب، من إرسال النبي ﷺ من يأتي له بأخبار العدو، فلم يعتمد مثلاً على الوحي ينزل فيخبره بأخبارهم، ولا يعتمد مثلاً على الجن المسلمين كما يحلو للبعض إذا تكلم في الغيبات أن يقول مع فلان جن مسلم، لكن الرسول ﷺ يعلمنا كيف الأخذ بالأسباب في هذا المقام من إرسال العيون وينظر أخبار العدو حتى يأتي بها إلى المسلمين.

(٢) أي أن الإبل لا تسمى عيراً إلا إذا كانت محملة بالبضائع.

(٣) الظاهر أن بسيسة أو بسبس أخبر الرسول ﷺ بأن أبا سفيان قد اقترب جداً، ولذلك أمر النبي ﷺ بالخروج لمن كان ظهره حاضراً ولم ينتظر أحداً، فالخروج في غزوة بدر لم يكن مستوعباً لكل الصحابة، وأبى النبي ﷺ أن يتأخر حتى يدركه من كان ظهره في أطراف المدينة.

قوله: (فَجَعَلَ رِجَالَ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهُورِهِمْ) هُوَ بِضَمِّ الظَّاءِ وَإِسْكَانِ الهَاءِ، أَي: مَرْكُوبَاتِهِمْ. فِي هَذَا: اسْتِخْبَابُ التَّوْرِيَةِ فِي الْحَرْبِ وَأَلَّا يُبَيِّنَ الْإِمَامَ جِهَةَ إِغَارَتِهِ وَإِغَارَةَ سَرَايَاهُ؛ لِئَلَّا يَشِيعَ ذَلِكَ فَيَحْذَرُهُمُ الْعَدُوُّ.

قوله: (فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا ^(١).

قوله ﷺ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ)

أَي: قُدَّامَهُ مُتَقَدِّمًا فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ، لِئَلَّا يَفُوتَ شَيْءٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَعْلَمُونَهَا.

قوله: (عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ.

قوله: (بَخِ بَخٍ) فِيهِ لُغَتَانِ: إِسْكَانُ الْحَاءِ وَكَسْرُهَا مُنَوَّنًا.

وَهِيَ: كَلِمَةٌ تُطْلَقُ لِتَفْخِيمِ الْأَمْرِ وَتَعْظِيمِهِ فِي الْخَيْرِ.

قوله: (لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءٌ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ (رَجَاءٌ) بِالْمَدِّ وَنَضْبِ التَّاءِ، وَفِي بَعْضِهَا (رَجَاءٌ) بِلَا

تَنْوِينٍ، وَفِي بَعْضِهَا بِالتَّنْوِينِ مَمْدُودَانِ بِحَذْفِ التَّاءِ، وَكُلُّهُ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ.

وَمَعْنَاهُ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ ^(٢) لِشَيْءٍ إِلَّا لِرَجَاءٍ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ^(٣).

قوله: (فَأَخْرَجَ ثَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ) هُوَ بِقَافٍ وَرَاءَ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ نُونٌ، أَي: جُعبَةُ النَّشَابِ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسخِ الْمَغَارِبَةِ فِيهِ تَضْحِيفٌ.

قوله: (لَئِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى أَكُلَ ثَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لِحَيَاةٍ طَوِيلَةٍ فَرَمَى بِهَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الثَّمَرِ ثُمَّ

قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ) ^(١)

(١) أي في أطراف المدينة.

(٢) أي قوله بخ بخ.

(٣) ثبت البشارة بالجنة لكثير من الصحابة غير العشرة المعروفين، وعمير بن الحمام أحد هؤلاء المبشرين

المشهود لهم بالجنة من غير العشرة، رضي الله عن الجميع.

وقوله ﷺ «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» فضيلة لعُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فيه: جَوَازُ الانْغِمَارِ فِي الْكُفَّارِ، وَالتَّعَرُّضُ لِلشَّهَادَةِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِلَا كِرَاهَةٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ (٢).

(١) فيه استعجال للخير، ومنه استعجال دخول الجنة، وفيه ثمرة الرجاء واليقين بالبشارة التي جعلته يُقَصِّرُ أمله حتى رأى أن فترة أكله للتمرات حياة طويلة، ففيه فضيلة قصر الأمل.

(٢) الانغمار في صفوف الكفار تكرر من كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولما تكلم بعض التابعين في حق من ينغمر في صف الكفار، وظن إنه يلقي يديه إلى التهلكة نهاهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لما فيه من تقوية قلوب المسلمين، وكسر الكفار وإلقاء الرعب في قلوبهم، لأنه يبين للكفار استعداد المسلمين لبذل نفوسهم في سبيل الله، وأنهم لا يعبئون من الدنيا بشيء، ولا يريدون سوى الشهادة في سبيل الله تعالى. وقد استدلل به كثير من المجتهدين على جواز العمليات الاستشهادية وهو استدلال ظاهر، وإن كان من خالفهم من أهل العلم قد فرق بين أن يقتل بسلاح نفسه وأن يقتل بسلاح العدو، واشترط للجواز كونه قد قتل بسلاح غيره.

والصحيح أنه لا عبرة بذلك طالما كانت المصلحة حاصلة للمسلمين بتقوية قلوبهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، وقد قتل عامر بن الأكوع بسلاح نفسه وكان له أجر شهيد، إذ لم يكن قصده أن يقتل نفسه وإنما قصده قتل الكافر، وهكذا في من يستعمل أدوات التفجير اليوم لا يريد قتل نفسه ولكن يريد قتل الأعداء، ولكن يعلم أنه سوف يُقتل بهذا السلاح أولاً أو سوف يكون هو فيمن يُقتل، وليس قصده إنهاء حياته، وإنما قصده إصابة العدو.

ولذلك نقول خطأ كبير من يجعل هذه الأمور من قبيل الانتحار الذي توعدت الأحاديث فاعله بأنه مخلد في النار، فإن هذا ليس من هذا الباب قطعاً، فكيف يجود الإنسان بنفسه لله تعالى، ثم يقاس على من تسخط على قضاء الله وقدره وأراد أن يسبق الله بنفسه وأن يتسبب - بسبب الجزع - في إنهاء حياته؟! والأحاديث الواردة في قتل النفس معلوم أنها مقيدة بالأوصاف المؤثرة التي تستوجب لصاحبها النار؛ من الجزع أو لشدة الألم الذي يدفعه لقتل نفسه أو عدم الرضا بالقضاء أو أنه مرء يريد أن يُقال عنه شهيد، فلا يصح أن يقاس عليه من ليس قاصداً قتل نفسه بقدر ما هو قاصد لإصابة الكفار بأنواع القتل والجرح، والله أعلى وأعلم.

وعلى أي حال فلا بد في هذه الأمور من مراعاة المصلحة الراجحة ككسر قلوب الكفار والنكاية فيهم وتقوية قلوب المسلمين.

ولا بد من معرفة أن هذا الانغمار والانغماس إنما يكون في الكفار، فلا يصح إسقاط الحكم الذي ذكرنا على الانغمار في قوم مسلمين أو كفار فيهم مسلمون؛ لقوله تعالى: (وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصَيِّكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) [الفتح: ٢٥].

فهذا فرق مهم، لأن الأصل حفظ دماء المسلمين المعصومة، أما أن يفعل ذلك في جمع من المسلمين حتى ولو كان فيهم كافر أو منافق، لكن يُصيب أبرياء من المسلمين، فما حبس الله تعالى الرسول والمؤمنين عن

قوله: (وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ) هُوَ يَفْتَحِ الْحِثَّ وَصَمَّهَا وَكَسَرَهَا ثَلَاثَةَ لُغَاتٍ.

وَيُقَالُ: أَيْضًا (بِحَضَرٍ) يَفْتَحِ الْحِثَّ وَالضَّادُ بِحَذْفِ هَاءٍ.

قوله ﷺ: (إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: إِنَّ الْجِهَادَ وَحُضُورَ مَعْرَكَةِ الْقِتَالِ طَرِيقٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَسَبَبٌ لِدُخُولِهَا^(١).

قوله: (كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ) هُوَ يَفْتَحُ الْجِيمَ وَإِسْكَانَ الْفَاءِ وَبِالنُّونِ، وَهُوَ: غِمْدُهُ^(٢).

قوله: (وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَحْيِثُونَ بِالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ)

مكة إلا من أجل تفادي إصابة المستضعفين بمكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات، فهذا فرق مهم قد يغفل عنه الكثيرون، ويظن أن الفتوى بجواز هذه العمليات يدل على مشروعية كل الأنواع التي تقع من ذلك، وربما كان هناك من الكفار من هو ممنوع من قتله، ويمكن تلخيص أهم ما يمنع منها في ما يلي:

- فإذا دخل الكفار بلاد المسلمين بعهد عام من الدولة الكافرة والتي تصالحت مع الدولة المسلمة ودخل أفرادها بناء على ذلك إلى بلاد المسلمين، فلم يدخلوا بقوة السلاح.

- أو كان آحاد من الكفار قد استأمن أحد المسلمين فأمنه، ولو كان من أدنى المسلمين كأن كان فاسقاً، فدخل على غير استعداد للقتال وبلا سلاح، كما يدخل التجار والرُّسل ممن يُعلم أنهم يدخلون بما جرت به العادة من إعطائهم الأمان، فلم يدخلوا بقوة سلاحهم ولا مشهرين للسلاح ولا بقوة جيوشهم.

أو دخل المسلم بلادهم بعهد أمان حتى لو كانوا محاربين، فإن دخول المسلم بعهد فردي بالأمان له غير وصفهم من جهته هو، وإن لم يغير وصفهم من حربيين إلى مستأمنين بالنسبة إلى غيره.

فيقع خلط كثير بين هذا وذاك، فنقول إذا كان هؤلاء الكفار وإن كان بعضهم يكون محارباً للمسلمين ولكن جائئاً بأمان، أو مسلم دخل بلادهم بأمان، فيكون هناك عهد شخصي بينه وبينهم، وإن لم يغير وصفهم بالنسبة إلى غيره، فغيره من المسلمين يعاملونهم كحربيين، ولكن هو لم يتمكن من الدخول إلا بصفة العهد، فلا يجوز له أن يفعل مثل هذه الأمور، وكل ما يؤدي إلى ضرر للمسلمين في أي مكان، لم يجوز من ذلك ما يتسبب في ضرر.

(١) وهذا، في هذا السياق دليل على استعمال النبي ﷺ المجاز، فالسيوف هي السيوف المعروفة، ومن سمع ذلك انطلق إلى القتال، ولم يقل إن الجنة مظلمة بالسيوف، ولكن دلت قرينة السياق وحال المتكلم والسامع على أن المقصود أن السيوف - ومثلها الرماح - وكل أنواع الأسلحة التي يُجَاهِدُ بها - القتال بها يؤدي إلى دخول صاحبها الجنة.

وقد سبق بيان أن استعمال المجاز في الكتاب والسنة إذا كان بالشروط المعتمدة، لم يُمنع.

(٢) وهو ما يُغمد فيه ويوضع فيه، فقد كسره حتى لا يتمكن من وضعه بعد ذلك، فلا يجد مكاناً يضعه فيه، فسوف يظل يُقاتل به حتى يُقتل، وقد فعل ﷺ.

مَعْنَاهُ: يَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ مُسَبَّلًا^(١) لِمَنْ أَرَادَ اسْتِعْمَالَهُ لِطَهَارَةٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
وَفِيهِ: جَوَازُ وَضْعِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدْ كَانُوا يَضَعُونَ أَيْضًا أَعْدَاقَ التَّمْرِ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي الْمَسْجِدِ
فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ هَذَا وَفَضْلِهِ.
قَوْلُهُ: (وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ)
أَصْحَابُ الصُّفَّةِ هُمُ الْفُقَرَاءُ الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَأْوُونَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتْ لَهُمْ فِي
آخِرِهِ صُفَّةٌ، وَهُوَ مَكَانٌ مُنْقَطِعٌ مِنَ الْمَسْجِدِ مُظْلَلٌ عَلَيْهِ، يَبِيتُونَ فِيهِ، قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ
وَالْقَاضِي، وَأَصْلُهُ مِنْ صُفَّةِ الْبَيْتِ، وَهِيَ شَيْءٌ كَالظِّلَّةِ قُدَّامَهُ.
فِيهِ: فَضِيلَةُ الصَّدَقَةِ، وَفَضِيلَةُ الْاِكْتِسَابِ مِنَ الْحَلَالِ لَهَا.
وَفِيهِ: جَوَازُ الصُّفَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَجَوَازُ الْمَيْتِ فِيهِ بِلا كَرَاهَةٍ^(٢)، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
قَوْلُهُ: (اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا)
فِيهِ: فَضِيلَةُ ظَاهِرَةِ الشُّهَدَاءِ، وَثُبُوتُ الرِّضَا مِنْهُمْ وَهُمْ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} قَالَ الْعُلَمَاءُ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِمْ، وَرَضُوا عَنْهُ بِمَا أَكْرَمَهُمْ بِهِ
وَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ.

(١) أي سبيل بلا أجر.

(٢) كره بعض العلماء البيات في المسجد إلا لحاجة، فمع أن الحديث يدل على أنهم إنما كانوا يبيتون
للحاجة، ولكن لا مانع من أي حاجة أخرى، كأن كان يريد أن يتدارس العلم أو أن يقرأ القرآن، أو إن
احتاج أن يستريح مدة لكي يستعين على قضاء الوقت في الطاعة، فلا حرج في ذلك، وقد نام علي ﷺ وله
مسكنه في المسجد حتى أصاب التراب جنبه، فقال له ﷺ (قُمْ أبا تراب، قُمْ أبا تراب) رواه البخاري
(٤٢٢)، ومسلم (٤٤٢٦) بلفظ: «قم أبا التراب»، وقد نام ﷺ لأجل أنه كان قد غضب أو - غاضب
- فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وهذا لا يمنع دخوله البيت، وإنما أراد أن يهجرها مدة فلم يجد إلا المسجد، فلا بأس
أن ينام في المسجد ما لم يؤدي ذلك إلى أذية الناس، والأذية بأن يترك الفضلات في المسجد ولا يُنظف
المكان، ولكن الأصل جواز المبيت في المسجد بلا كراهة.
والجُمهور على الجواز مطلقاً، لكن الاستدلال بهذا الحديث على قول الجُمهور فيه نظر، لأن مبيت أهل
الصفة كان للحاجة.

وَالرَّضَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِفَاضَةً الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانَ وَالرَّحْمَةَ، فَيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ، وَهُوَ أَيْضًا بِمَعْنَى إِرَادَتِهِ، فَيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ (١).

قوله: (ليراني الله ما أضع)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (ليراني) بِالْأَلْفِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَيَكُونُ (مَا أَضْعَ) بَدَلًا مِنْ الضَّمِيرِ فِي (أَرَانِي) أَيُّ لِيَرَى اللَّهُ مَا أَضْعَ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخ (لَيَرَيْنَ اللَّهُ) بَيَاءٌ بَعْدَ الرَّاءِ ثُمَّ تَوْنٌ مُشَدَّدَةٌ، وَهَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَعَلَى هَذَا ضَبْطُوهُ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا (لَيَرَيْنَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالرَّاءِ، أَيُّ: يَرَاهُ اللَّهُ وَاقِعًا بَارِزًا.

وَالثَّانِي (لَيُرَيْنَ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَمَعْنَاهُ: لَيُرَيْنَ اللَّهُ النَّاسَ مَا صَنَعَهُ وَيُزِرُّهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ (٢).

(١) ونحن نقول أن الرضى من الله ﷻ صفة لائقة بجلاله من صفات أفعاله ﷻ، وهو معنى غير صفة الإرادة لغة وشرعاً، والله ﷻ قال: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) [الأنعام: ١٢٥]، فالرضى شيء آخر، فقد قصروا الرضى على الإرادة لأجل التأويل الذي ساروا عليه من إثبات الصفات السبع دون غيرها على طريقة الأشاعرة.

نعم يلزم من الرضا إفاضة الخير والإحسان والرحمة، ولكن الرضا أعلى وأعظم، فهو غاية ما يعطاه أهل الجنة بعد دخولها، فهو أعلى من الجنة، كما في الحديث: (أَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا) رواه البخاري (٦٩٦٤)، ومسلم (٥٠٥٧)، فالرضا الذي لا سخط بعده، هو أعلى نعيم أهل الجنة، وإن كان هناك رضا في الدنيا، ولكن الرضا الذي لا سخط بعده، إنما يكون يوم القيامة، نسأل الله أن يرضى عنا رضى لا سخط بعده أبداً.

(٢) فكل ضبط يدل على معنى:

الأولى: (ليراني الله ما أضع) تدل على صدقه وإخلاصه، وأنه لا يريد أن يرى الناس مكانه، بل إنما يريد أن يراه الله.

والثانية: (ليرين الله) فيه مراقبة الله ﷻ واستحضار أنس أن الله يراه.

والثالثة: (ليرين الله) بضم الياء، فيه أن يجعله الله قدوة في الخير.

قوله: (فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا)

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْمُبْهَمَةِ، أَيُّ: قَوْلُهُ: (لَيَرَيْنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ) مَخَافَةً أَنْ يُعَاهِدَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِهَا فَيَعْجز عَنْهُ، أَوْ تَضَعُفَ بِنَيْتِهِ عَنْهُ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلِيَكُونَ إِبْرَاءً لَهُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ.

قوله: (وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجْدُهُ دُونَ أَحَدٍ) ^(١)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: (وَاهَا) كَلِمَةٌ تَحْنُّ وَتَكْهَفُ.

قوله: (أَجْدُهُ دُونَ أَحَدٍ) مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَدَهُ رِيحَهَا مِنْ مَوْضِعِ الْمَعْرَكَةِ، وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ أَنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ^(٢).

(١) فأنس بن النضر رضي الله عنه من كرامته على الله عز وجل جعله يجد رائحة الجنة دون أحد.

وإنما كانت له هذه الكرامة قبيل الموت، لكي يتجرأ على القتال. وفي الحديث: أن الأمور الغيبية يمكن أن يراها أو يسمعها أو يجد أثرها بعض الناس في الدنيا. وفيه إثبات كرامات الأولياء.

وفيه فضيلة عظيمة لأنس رضي الله عنه، إذ هو يُشجع سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، الذي اهتز لموته عرش الرحمن والذي مناديله في الجنة خيرٌ من الحرير، وهو سيد الأنصار والذي لم تأخذه في الله لومة لائم. فهذا أنس رضي الله عنه (فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ فَقَالَ) أَيُّ أَنَسٍ (وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجْدُهُ دُونَ أَحَدٍ) فأنس يُشجع سعداً على القتال، وفي رواية عند البخاري (قَالَ سَعْدُ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعْتُ)، فهذا سعد لم يستطع أن يصنع مثلاً صنع أنس بن النضر رضي الله عنه.

وهذا دليل الصدق في العمل، فليس أنه صادقاً في قوله فقط، وإنما وفي إلى الله نذره وعهده، قال تعالى (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ) أي فمنهم من وفي نذره.

(٢) فقد أحضرها الله عز وجل وأوصل رائحة الجنة لأنس رضي الله عنه، فقوله: (أَجْدُهُ دُونَ أَحَدٍ) أي أقرب من أحد، وفيه تفسير كيف تحمل رضي الله عنه كل هذه الضربات والجراح الهائلة - بضع وثمانون ضربة وطعنة ورمية - في جسده وهو حي رضي الله عنه، فهو يجرح أول مرة فلا يتوقف بل يستمر، وثاني مرة وسادس مرة وعاشر مرة والمرة العشرين إلى الثمانين وزيادة حتى لم يُعرف شكله، لم يعرف وجهه من شدة ما به من جراح، ولا تُسمى جراحاً إلا وهو حي ولم يكن ذلك وهو ميت، فقط عرفته أخته بعلامة في أصبعه.

٤٢ - باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شِجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حِمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَى ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شِجَاعَةً. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حِمِيَّةً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ - وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قَوْلُهُ: (الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ) أَي: لِيُذْكَرَهُ النَّاسُ بِالشَّجَاعَةِ، وَهُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ.

قَوْلُهُ: (وَيُقَاتِلُ حِمِيَّةً) هِيَ: الْأَنْفَةُ وَالْغَيْرَةُ وَالْمَحَامَاةُ عَنْ عَشِيرَتِهِ^(١).

(١) فَقَوْلُهُ (يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ) أَي يَقَاتِلُ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، وَقَوْلُهُ (وَيُقَاتِلُ حِمِيَّةً) أَي عَصِيَّةً وَالتِّي هِيَ الْقَوْمِيَّةُ وَالْوَطَنِيَّةُ، فَقَدْ جَاءَ الزَّمَانُ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ شُهَدَاءُ النَّصَارَى يَسَاوُونَ بِهِمْ شُهَدَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَأَنَّهُمْ مَا سَمِعُوا قَطْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ شَرْطَ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَاتَلَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَهُؤُلَاءِ الْكُفَّارُ لَمْ يَعْلُوا كَلِمَةَ اللَّهِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَلَا فِي قُلُوبِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى

قوله ﷺ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فيه: بَيَانٌ أَنَّ الْأَعْمَالَ إِنَّمَا تُحْسَبُ بِالنِّيَّاتِ الصَّالِحَةِ، وَأَنَّ الْفَضْلَ الَّذِي وَرَدَ فِي الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ ^(١) هِيَ الْعُلْيَا. قوله: (فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا) فيه: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفْتَى وَاقِفًا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ مِنْ ضَيْقِ مَكَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ طَالِبُ الْحَاجَةِ. وفيه: إِقْبَالُ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى مَنْ يُخَاطَبُهُ.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْطَبَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [الزمر: ٦٥، ٦٦]، فمن أشرك بالله وادعى له الصاحبة والولد، فهو مشرك من أغلظ أنواع الشرك، فهل لأجل المجاملة ولأجل الوطن يقال عنه أنه شهيد؟! فإنه لو كان مسلماً ولكنه يقاتل حمية فلا يُسمى شهيداً، أو لو قاتل لأجل المغنم فقط، فليس له شيء عند الله؛ فهو أجير إلى آخر قطرة من دمه، فلا بد وأن تكون نيته هي إعلاء كلمة الله، وإن كان هناك نية في المغنم فلا بد وأن تكون نية تابعة وليست مقصودة. وإعراض النبي ﷺ عن كل الأنواع المذكورة وذكره شيئاً آخر يدل على أن كل من ذكر واليسوا في سبيل الله، فالذي يقاتل ليغنم، ويقاتل ليذكر أو ليرى مكانه، ويقاتل حمية وغضباً لقومه، كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله.

أما إذا اجتمعت النيتان، فإذا كانتا بدرجة واحدة فقد قال الله ﷻ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشَّرِّ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُهُ وَشِرْكُهُ» رواه مسلم (٥٣٠٠).

وأما إذا كان يريد وجه الله، بحيث أنه لو لم يغنم شيئاً لقاتل، وهو يريد أن ينال شيئاً من الخير في الغنمة، فهذا ليس بقادح في نيته، وإن كان نقصاً بالنسبة إلى من لم يرد إلا إعلاء كلمة الله فقط، فإنه إذا كان من غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، قال ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، تَخْفِقُ وَتَصَابُ، إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ» وسيأتي الحديث إن شاء الله.

(١) المقصود من "كلمة الله" شرعه وأوامره، وكتابه ودينه الذي بعث به نبيه ﷺ، فمن قاتل ليكون دين الله هو الأعلى فوق كل دين، لا لأجل الحمية، أو العصية الجاهلية، أو الوطنية والقومية - حسب المصطلح المعاصر، ولا لأجل الرياء والسمعة وأن يتحدث الناس عنه، بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

٤٣ - باب مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّفْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلُ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلِمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلِمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تَحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِ وَأَقْصَصَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ.

قوله: (تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلُ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ) (١)

(١) فقد كان الناس مجتمعين على أبي هريرة رضي الله عنه، فلما تفرقوا عنه، سأله ناتل أن يُحدثه.

وفي الحديث انتظار طلاب العلم الحريصين على سماع المزيد بعد تفرق الناس.

وفي بعض روايات هذا الحديث في غير صحيح مسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يُعشي عليه حين يُحدث به: «نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً فَلَمَكَثَ قَلِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لِأَخِي حَدَّثَكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَتِّ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لِأَخِي حَدَّثَكَ حَدِيثًا

حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ أَفْعَلَ لَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ مَالَ خَارًا عَلَى وَجْهِهِ، فَأَسْنَدَتْهُ عَلِيٌّ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثُرَ الْمَالُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أَعْلَمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلَّمْتُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أَوْسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدْعُكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: فِيمَاذَا قَتَلْتَ؟ فَيَقُولُ أَمَرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قَتَلْتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ.

ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الترمذي (٢٣٠٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي».

فكان يغشى عليه ثم يفيق، فإذا أراد أن يحدث به يُغَمَى عليه، فيفيق، حتى أغمي عليه ثالثاً، فأفاق وحدث بهذا الحديث، وهذا يدل على الخطر العظيم على العلماء والمجاهدين والقراء والمنفقين في سبيل الله إذا عملوا العمل لغير وجه الله ﷻ، وكانت أعمالهم لأجل الرياء -وهو طلب رؤية الناس- أو لأجل السمعة، وهو طلب سماع الناس بفضائلهم.

وهؤلاء الثلاثة المذكورون في الحديث من أهل الإسلام لأنه لم يُذكر في ذنوبهم عبادة غير الله ﷻ، فقوله ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ» وفي رواية البخاري «أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ» يعني من أهل الإسلام، نسأل الله أن يعافينا من النار.

وقوله (رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ) أي في أحكام الدنيا، ولذلك لا يُجزم لأحد بالشهادة التي هي عند الله ﷻ والتي يستحق صاحبها دخول الجنة، لأننا لا ندري ما هي نيات المقتولين، وإن كان إثبات حكم الشهادة في الأحكام الظاهرة في الدنيا لمن قُتل في سبيل الله ﷻ في الظاهر تحت راية إسلامية ولأجل إعلاء كلمة الله وهو مسلم، فهذا يُحكم له بالشهادة ظاهراً، ويُعامل معاملة الشهيد في أحكام الدنيا بعدم تغسيله ودفنه في دمه، ولا يُزال عنه أثر الدم، ويكفن في ثيابه التي قُتل فيها، وهناك خلاف مشهور في مشروعية صلاة الجنازة عليه، والراجح أنها ليست واجبة، وأنه يمكن ترك الصلاة عليه اكتفاء بما رزقه الله من الشهادة. فلو قيل فلان شهيد لأنه قد قُتل الكفار أو قُتل دفاعاً عن الدين ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، ما لم يكن تركية بما عند الله ﷻ، فهذا هو الذي يُقال فيه أننا لا ندري أصاب فيه هذا الثواب أم لا.

وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: (فَقَالَ لَهُ: نَاتِلِ الشَّامِي) هُوَ بِالنُّونِ فِي أَوَّلِهِ، وَبَعْدَ الْأَلِفِ تَاءٌ مُثَنَّةٌ فَوْقَ. وَهُوَ: نَاتِلُ بْنُ قَيْسٍ الْحِزَامِيُّ الشَّامِيُّ مِنْ أَهْلِ فَلَسْطِينَ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ، وَكَانَ أَبُوهُ صَحَابِيًّا، وَكَانَ نَاتِلٌ كَبِيرَ قَوْمِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي الْعَازِي وَالْعَالِمِ وَالْجَوَادِ وَعِقَابِهِمْ عَلَى فِعْلِهِمْ ذَلِكَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَإِذْخَالِهِمُ النَّارَ: دَلِيلٌ عَلَى تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الرِّيَاءِ وَشِدَّةِ عُقُوبَتِهِ^(١)، وَعَلَى الْحَثِّ عَلَى وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِي الْأَعْمَالِ،

(١)

[[فصل في الرياء وحقيقته وحكمه]]

وَأَمَّا الرِّيَاءُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَمَحْبُطٌ لِلْعَمَلِ، وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ، وَقَدْ سَمَاهُ ﷺ شُرْكَاً فَقَالَ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٢٥٢٣) وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (٩٥١).

وَإِذَا وَصَلَ بِالْإِنْسَانِ إِلَى أَنْ يُرَآئِيَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، كَانَ مُحْبَطاً لِأَصْلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ شَرْكٌ أَصْغَرُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرُهُ يُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَصِلَ بِهِ إِلَى الشَّرْكَ الْأَكْبَرِ، وَلَكِنْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا فَقَطْ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ فِي «مَدَارِجِ السَّالِكِينَ» (١ / ٣٤٤): «وَأَمَّا الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ فَكَيْسِيرُ الرِّيَاءِ، وَالتَّصَنُّعُ لِلْخَلْقِ، وَالْحَلْفُ بِغَيْرِ اللَّهِ»، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ (٢ / ٤٨٩): «عِنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الْبَيْتِ «وَالثَّانِي شَرْكُ أَصْغَرٍ وَهُوَ الرِّيَاءُ» قَالَ: «وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعِي الشَّرْكَ "شَرْكُ أَصْغَرٍ" لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَلَكِنَّهُ يُقْصُصُ ثَوَابُ الْعَمَلِ، وَقَدْ يُحْطَ إِذَا زَادَ وَعَلَبَ "وَهُوَ الرِّيَاءُ" الْيَسِيرُ فِي تَحْسِينِ الْعَمَلِ»، وَقَدْ ظَنُّوا أَنَّ الْبَعْضَ أَنَّ مَفْهُومَ الْمَخَالَفَةِ مَقْصُودٌ هُنَا، بِمَعْنَى أَنَّ كَثِيرَ الرِّيَاءِ شَرْكٌ أَكْبَرُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ، وَلَيْسَ لِأَنَّ الْكَثِيرَ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنِ الْقَلِيلِ، إِلَّا لَوْ وَصَلَ إِلَى الْمُرَاءَةِ بِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ، وَإِنَّمَا غَرَضٌ مِنْ قَالَ يَسِيرُ الرِّيَاءِ شَرْكٌ، أَنَّكَ لَا تَتَصَوَّرُ أَنَّهُ لَا بَدَأَ أَنْ يَكُونَ كَثِيراً حَتَّى يُقَالَ عَنْ صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَشْرَكَ شَرْكَاً أَصْغَرَ، بَلِ الْيَسِيرُ وَالْقَلِيلُ مِنْهُ، فَلَوْ قُلْتُ يَسِيرُ الْمُسْكِرُ مُحَرَّمٌ وَلَوْ قَطْرَةً، فَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ سَيَخْتَلِفُ لَوْ شَرِبَ عَشْرَ زَجَاجَاتٍ مِنَ الْخَمْرِ، بَلْ حَلْدُهُ هُوَ نَفْسُ الْحَدِّ لَوْ شَرِبَ قَطْرَةً وَاحِدَةً، لَكِنْ لِنَبْيِ غَلْظِ التَّحْرِيمِ، نَقُولُ قَطْرَةُ الْخَمْرِ مُحَرَّمَةٌ، قَطْرَةُ الْخَمْرِ مُوجِبَةٌ لِلْحَدِّ وَكَذَلِكَ شَرِبُ الزَّجَاجَةِ مُوجِبَةٌ لِلْحَدِّ، فَلَا يُزَادُ الْحَدُّ مِثْلًا عَلَى مَنْ شَرِبَ الزَّجَاجَةَ، بَلْ هُوَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمَّا سُئِلَ «مَا الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ»، وَيَصْبِحُ شَرْكٌ أَكْبَرُ إِذَا رَأَى بِأَصْلِ الدِّينِ.

فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ طَلِبُهُ رُؤْيَا النَّاسِ لِفَضَائِلِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَذْمُوماً، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ طَلِبُهُ الرُّؤْيَا لِأَعْمَالِهِ الدِّينِيَّةِ؟!

والرياء إذا كان في أصل العمل بأن كان يعمل للناس فقط، أو يعمل لله وللناس، فكلاهما محبط للعمل، والأول أغلظ لأنه يعمل للناس فقط، وإن كان الثاني محبطاً للعمل مستوجباً لسخط الله، فقد قال الله ﷻ في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ» رواه مسلم (٥٣٠٠)، فهو كله للذي أشرك، فلا يقبل الله عملاً من أصله أريد به غير وجهه ولو جزئياً، فما كان به جزء لله وجزء لغير الله حبط العمل كله.

وأما إذا انعقدت النية على الإخلاص وطرأت طوارئ الرياء بعد ذلك، فإن الشيطان لا يسكت عن الإنسان ولا يتركه، بل يحاول أن يفسد عليه عمله، وخواطر الرياء هي البذور التي يُلقيها الشيطان في القلب والتي يرجو أن تثبت بعد ذلك مع كثرة التكرار وترك المدافعة والاهتمام بكلام الناس ونظرهم ورؤيتهم، فربما تحولت النية بعد ذلك وتغيرت، وربما كان ذلك سبباً لنقص الثواب على الأقل.

وأحياناً يكون بعد أن ينتهي من العمل، يحبط بسبب المن على الله وعلى الناس، وكذلك بطلب المدح بالحديث عنه، فهو داخل في السمعة، فهذا الذي عمل عملاً لله، لكن جعل يتحدث به، فربما كان ذنبه هو السمعة التي طلبها والتي كانت أكثر من ثواب العمل، وإن كان العمل قد تم على الإخلاص، ولذا فالباب خطير، ولذا كان من دعاء النبي ﷺ: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالنَّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ» رواه ابن حبان (١٠٢٣) وصححه شعيب الأرنؤوط، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٨٥)، فالرياء هو: طلب الرؤية، والسمعة: طلب سماع الناس بفضائله.

وقد اختلف أهل العلم فيمن خطرت له خواطر الرياء، هل يجازى على أصل عمله مع نقص الثواب أم أنه يحبط العمل كذلك:

تقول إن دفعها فلا تضره بلا خلاف، وهذا هو الواجب أن يدفع الإنسان هذه الخواطر، ولا يستسلم لها، ولا يترك نفسه تستمرى حب مدح الناس وتعظيم قلوبهم له، فتتولد له عزائم وإرادات الرياء. هذا الباب خطير للغاية، وهو أخوف ما يخاف منه على الصالحين، فالشيطان لن يترك أهل الدين بل يحاول إغوائهم بطلب رؤية الناس من خلال العمل الصالح، وقد تمكن من أهل الدنيا من باب الرياء والسمعة أيضاً، فإن الجاه عند الناس معظم، ولكن أهل الدنيا يطلبونه للدنيا، يطلبونه بالرياسة، وبالمملك، وبالوظيفة، وبالمراكب الفارهة، وبالمسكن الفاخر، ونحو هذا من أنواع التزين في قلوب الناس.

والرياء مرض خطير ليس هو من الخصال الإنسانية في أصل نشأة الإنسان، فالإنسان قد جُبل على شهوات معينة، فالرياء والسمعة إنما هي من بذور الشيطان وأمراضه الإبلسية، لكن تركها وانتشارها يؤدي إلى إصابة أكثر الناس بها، إذا لم تُداوى عند حصول البدايات، فربما يتصور كثير من الناس أن هذا أمر فطري، وأن كل الناس كذلك، وأهل الكفر قد ظنوا هذا الأمر في الأنبياء، حتى قال قوم نوح (مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) [المؤمنون: ٢٤]، وقال الفراعنة لموسى وهارون (وَتَكُونُ لَكُمْ أَلْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ) [يونس: ٧٨]، فلاجل انتشار هذه الأمراض الفتاكة في أكثر الناس ظنوا هؤلاء الكفرة أنها موجودة في الخلق جميعاً، وليست كذلك، فالإنسان السوي لا يبحث عن هذه الأمور ولا يلتفت إليها.

لكن الباب خطير، فأخوف ما خافه النبي ﷺ على الصالحين هذه الشهوة الخفية من حب الرياسة والجاه والمتزلة في قلوب الخلق، ومن أهمل معالجة نفسه في ذلك، تمكن منه هذا الداء.

وإنما يُعالج بأن يكثر من المحاسبة على المقاصد والنيات، ويفكر في هذا الموقف العظيم بين يدي الله ﷻ وأنه يخشى عليه أن يقال له كذبت إنما جاهدت ليقال جريء، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وأنفقت ليقال جواد وكريم، وكذلك عليه أن يُعظم أمر الجنة والنار.

ويعالجه بأن يستحضر غضب الله ﷻ على من رائى بالعمل الصالح وطلب ما عند الناس، فما أقبح المثل لو تصوره، فتخيل لو أن إنسان يُخاطب ملكاً من الملوك، وكل همه في الحارس الذي على الباب أو من يذب الذباب عن وجهه، وكل همه لا أن يُثني على الملك ولا ليخاطبه ولا ليُرضيه بل يبحث عن رضا خدام الملك، هل أعجبهم ثناءه على الملك أم لا؟، ما أشد غضب الملك على من أراد بما يُيدي من ثنائه وطاعته للملك بعض عبيده ومماليكه الذين لا يملكون ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فيُفكر في هذا المثل وأن الله يسخط على من عمل لغيره ﷻ.

ويعالجه أيضاً بالدعاء والتضرع إلى الله ﷻ مقلب القلوب، كما علم النبي ﷺ أصحابه أن يقولوا: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً نَعْلَمُهُ وَنَسْتَعْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ» رواه أحمد (١٨٧٨١)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»، وكان من دعاء النبي ﷺ: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعِيَلَةِ وَالْذَلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ» رواه ابن حبان (١٠٢٣) وصححه شعيب الأرنؤوط، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٨٥)، وكما قال عمر ﷺ: «اللَّهُمَّ اجعل عملي صالحاً واجعله لك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً» [«كتر العمال» (٥٠٤١)، و«جامع الأحاديث» (٢٩٠٧٥)، ورواه أحمد في الزهد].

ويعالجه كذلك بكثرة القراءة والسماع لعقوبة الرياء ويستحضر خطورة هذه العقوبة على نفسه؛ فإن الرياء والسمعة والقسوة والغفلة كل منها أمراض متلازمة، فهي أمراض فتاكة خطيرة، لا بد من معالجتها وعدم إهمالها.

وكذلك المنافسات التي تقع ظاهراً على الدين وباطناً على الدنيا، فهي التي تؤدي إلى فساد العلاقة بين المسلمين، فالتنافس على الدين أمر محمود وهو يؤدي إلى زيادة الحب والود والأخوة الإيمانية، إلا أن يدخل الرياء، فإذا دخل الرياء، كان الظاهر هو التنافس على الدين وباطنه تنافساً على قلوب الناس وعلى الدنيا، فيترتب على ذلك البغضاء والحقد والحسد والكراهية والمعاداة، التي ربما أدت إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات، نسأل الله العافية.

قال ابن رجب في [جامع العلوم والحكم] (١/٧٩-٨٤): «وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَقْسَامٌ: - فَتَارَةٌ يَكُونُ رِيَاءٌ مُحْضًا، بَحِثْ لَا يُرَادُ بِهِ سِوَى مُرَاءَاتِ الْمَخْلُوقِينَ لِعَرَضِ دُنْيَوِيٍّ، كَحَالِ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: ١٤٢]، وَقَالَ تَعَالَى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ}»

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (١).

وَفِيهِ: أَنَّ الْعُمُومِيَّاتِ الْوَارِدَةَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ مُخْلِصًا، وَكَذَلِكَ الثَّنَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَعَلَى الْمُتَفَقِّهِينَ فِي وُجُوهِ الْخَيْرَاتِ كُلِّهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى مُخْلِصًا (٢).

[الماعون: ٤ - ٦]، وَكَذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْكُفَّارَ بِالرِّيَاءِ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ} [الأنفال: ٤٧].
وَهَذَا الرِّيَاءُ الْمُخْصُ لَا يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ مُؤْمِنٍ فِي فَرَضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَقَدْ يَصْدُرُ فِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الْحَجِّ، وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، أَوْ الَّتِي يَتَعَدَّى نَفْعُهَا، فَإِنَّ الْإِخْلَاصَ فِيهَا عَزِيزٌ، وَهَذَا الْعَمَلُ لَا يَشْكُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ حَاطٌ وَأَنْ صَاحِبُهُ يَسْتَحِقُّ الْمَقْتِ مِنَ اللَّهِ وَالْعُقُوبَةَ.
- وَتَارَةً يَكُونُ الْعَمَلُ لِلَّهِ، وَيُشَارِكُهُ الرِّيَاءُ، فَإِنْ شَارَكَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَالْنُّصُوبُ الصَّحِيحَةُ تُدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ وَجُبُوطِهِ أَيْضًا. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرِّكَ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْنَاهُ وَشَرِيكُهُ».
ثُمَّ قَالَ [وَأَمَّا إِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الرِّيَاءِ، فَإِنْ كَانَ خَاطِرًا وَدَفَعَهُ، فَلَا يَضُرُّهُ بَغَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنْ اسْتَرَسَلَ مَعَهُ، فَهَلْ يُجَبِّطُ بِهِ عَمَلُهُ أَمْ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَيُجَازَى عَلَى أَصْلِ نِيَّتِهِ؟ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ قَدْ حَكَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ، وَرَجَحَا أَنَّ عَمَلَهُ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُجَازَى بِنِيَّتِهِ الْأُولَى وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ].
ثُمَّ قَالَ [وَذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ هَذَا الْاِخْتِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي عَمَلٍ يَرْتَبِطُ أَخْرَهُ بِأَوَّلِهِ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ، فَأَمَّا مَا لَا ارْتِبَاطَ فِيهِ كَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَإِنْفَاقِ الْمَالِ وَشَرِّ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ بِنِيَّةِ الرِّيَاءِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهِ، وَيَخْتِاجُ إِلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ].

ثُمَّ قَالَ [فَأَمَّا إِذَا عَمِلَ الْعَمَلُ لِلَّهِ خَالصًا، ثُمَّ أَلْقَى اللَّهُ لَهُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ، فَفَرَحَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، وَاسْتَبَشَرَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى جَاءَ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ «سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» خَرَجَهُ مُسْلِمٌ [انتهى].

(١) إِذَا لَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَالْإِخْلَاصَ فِيهِ، إِلَّا وَالْإِخْلَاصَ مَعَهُ، فَالْنِيَّةُ رُكْنٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ وَفِي كُلِّ عَمَلٍ يُرَادُ بِهِ وَجْهٌ لِلَّهِ.

(٢) فَالثَّنَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَكَذَا الْمُنْفِقِينَ الَّذِي وَرَدَ فِي الْأَدْلَةِ، كَقَوْلِهِ ﷺ فِي الْعَالَمِ {وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَفْغِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لِكَلَّةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ، وَكَذَا الْإِنْفَاقُ الَّذِي يُضَاعَفُ رُبَّمَا إِلَى سُبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُخْلِصًا.

قوله: (تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أَي: تَفَرَّقُوا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ.

٤٤ - باب بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَعَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هَانِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلَاثَ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلَاثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ».

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيٍّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثَ أَجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ»^(١).

قوله ﷺ: (مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلَاثَ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ) وفي الرواية الثانية: (مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثَ أَجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ)

(١) أحل الله ﷻ لهذه الأمة أكل الغنائم لما علم ضعفهم وحاجتهم، ولكن لما كان أمر الغنيمة ربما أفضى بكثير من الناس إلى سوء النية حتى تصير الغنيمة الغرض المقصود عندهم، ويصبح الجهاد تكسباً لأجل أن ينال الغنيمة لا لأجل نصرة الدين، وهذا خطرٌ عظيم، أراد النبي ﷺ أن يبين ما يمكن للنفس أن ترغب فيه دون التفات إلى الغنيمة، فكان هذا الحديث الشريف في أن من غزا ولم يغنم شيئاً بل أصيب في سفره وغزوه ذلك، فهذا له الأجر الكامل، وأما من نال شيئاً من الدنيا بعمل - حتى ولو كان مخلصاً - فقد تعجل ثلثي أجره كما ورد في أحاديث الباب.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْإِخْفَاقُ: أَنْ يَغْزُوا فَلَا يَغْنَمُوا شَيْئًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ طَالِبٍ حَاجَةٍ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ فَقَدْ أَخْفَقَ، وَمِنْهُ: أَخْفَقَ الصَّائِدُ، إِذَا لَمْ يَقَعْ لَهُ صَيْدٌ.

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ: فَالْصَّوَابُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، أَنَّ الْغَزَاةَ إِذَا سَلِمُوا أَوْ غَنِمُوا يَكُونُ أَجْرُهُمْ أَقَلٌّ مِنْ أَجْرِ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ ^(١)، أَوْ سَلِمَ وَلَمْ يَغْنَمْ، وَأَنَّ الْغَنِيمَةَ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ أَجْرِ غَزْوِهِمْ ^(٢)، فَإِذَا حَصَلَتْ لَهُمْ فَقَدْ تَعَجَّلُوا ثُلْثِي أَجْرِهِمْ الْمُتَرْتَّبَ عَلَى الْغَزْوِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْغَنِيمَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَجْرِ.

وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ كَقَوْلِهِ: (مِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا) ^(٣) أَي: يَجْتَنِيهَا، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَأْتِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ صَحِيحٌ يُخَالِفُ هَذَا، فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا.

(١) قوله (مَنْ لَمْ يَسْلَمْ) هو نفس قوله السابق (فَقَدْ أَخْفَقَ)، بمعنى أَنَّهُ جُرِحَ أَوْ قُتِلَ - استشهد - أَوْ أُسِرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَافِي السَّلَامَةَ، وَهُوَ بَلَا شَكٍّ ثَوَابُهُ عَظِيمٌ.

(٢) أَي عِنْدَ اللَّهِ.

(٣) هَذَا الْاِثْرُ مِنْ قَوْلِ خُبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ) رواه البخاري (١٢٧٦)، مسلم (٩٤٠).

وَيُمَثِّلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَتَى بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: (قُتِلَ مُضْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كَفَنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غَطِي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غَطِي رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حِمْرَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ، أَوْ قَالَ أَعْطَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطَيْنَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتِنَا عَجَلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ) رواه البخاري (١٢٧٥)، فالتوسعة على العبد في الدنيا بسبب عمله الديني، وعمله في سبيل الله وهو مخلص، يُنْقِصُ الْأَجْرَ، فَإِنَّ كُلَّ مَا يَنَالُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الدُّنْيَا بِسَبَبِ الدِّينِ، فَهُوَ قَدْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَيَنْقُصُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يَنْلِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا.

ولذلك نجزم بأن من أخذ أجرًا على عمل ديني كإقراء القرآن - مع الاختلاف في جواز ذلك -، لا شك أنه أنقص ممن أقرأه وعلمه مجانًا، وكذا في تعليم العلوم الشرعية، وإن كان لا يلزم أن يكون الذي لا يأخذ أجرًا أكمل منه، لكنه بالنسبة إلى ما له من الأجر عند الله أنقص، وفي الأثر «يا ابن آدم علم مجانًا كما علمت مجانًا»، ولكن هل يلزم من ذلك أن كل من لم يأخذ أجرًا أكمل ممن أخذ؟ لا يلزم، فربما كان هذا

وَقَدْ اخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاضُ مَعْنَى هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ فِي تَفْسِيرِهِ أَقْوَالًا فَاسِدَةً:
مِنْهَا: قَوْلُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ ثَوَابَهُمْ بِالْغَنِيمَةِ،
كَمَا لَمْ يَنْقُصْ ثَوَابُ أَهْلِ بَدْرَ وَهُمْ أَفْضَلُ الْمُجَاهِدِينَ، وَهِيَ أَفْضَلُ غَنِيمَةٍ ^(١).
قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ أَنَّ أَبَا هَانِئَ مُحَمَّدَ بْنَ هَانِئٍ رَاوِيَهُ مَجْهُولٌ، وَرَجَّحُوا الْحَدِيثَ
السَّابِقَ، فِي أَنَّ الْمُجَاهِدَ يَرْجِعُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، فَرَجَّحُوهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِشُهْرَتِهِ
وَشُهْرَةِ رِجَالِهِ، وَلِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهَذَا فِي مُسْلِمٍ خَاصَّةً.
وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ مِنْ أَوْجُهٍ، فَإِنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ:
فَإِنَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ رُجُوعُهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ الْغَنِيمَةَ تُنْقُصُ
الْأَجْرَ أَمْ لَا، وَلَا قَالَ: أَجْرُهُ كَأَجْرِ مَنْ لَمْ يَغْنَمْ، فَهُوَ مُطْلَقٌ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.

الذي لا يأخذ أجراً، ثوابه على قدر عمله ونيته، والذي يأخذ أجراً على ذلك العمل، عمله كثير وإخلاصه
عظيم، فكان ثلثه الباقي أكمل من كل ثواب الآخر، ولكن من أراد أن يتفاضل في نفسه إذا خیر بين
الأمرين، فعليه أن يختار ألا يأخذ شيئاً من الدنيا على عمله لله ﷻ والدار الآخرة، فهذا أكمل له بلا شك.
^(١) ونقول: وثوابها بعد النقصان أعظم الثواب، ولكنه نقص بالنسبة إلى من قتل منهم فيها ولم يأخذ شيئاً،
وكذلك لا يعني هذا أن كل من أصيب يكون أكمل أجراً ممن سلم ونقص أجره، فقد يكون أجر الذي
أصيب أنقص من ثلث أجر الآخر، فالأجور تتعاضد على حسب ما في العمل من المقاصد والنيات،
فثلث أهل بدر أكمل من الأجر الكامل لغزوات بعد ذلك، فإن غزوة بدر سبب مضاعفة الأجر
والخيرات التي فيها، أن الإسلام انتشر في الأرض بما كان من نصر الله ﷻ لأهلها وترتب على ذلك بقاء
هذا الدين قائماً إلى يوم القيامة، لذلك يُثابون على كل انتصار وجهاد وعلى كل من أسلم بعد ذلك، وأما ما
كان من مقارنة بما يمكن أن يقع لو لم يَغْنَمُوا، لكان الثواب أكمل.

وليس معنى ذلك أنه يشرع ترك الغنيمة، بل يأخذها، وإنما الكلام هنا على تخليص النية، فإنه طالما قد عُفِيَ
وسلِمَ، فهذا فيه نقص في الثواب، والثواب الباقي ثواب عظيم، فالثلث الباقي ثواب عظيم هو أعظم من
أعمال أخرى كثيرة، ولكن من علم ذلك، فإنه سوف لا يزهّد في طلب الآخرة، بل سوف يزهّد في طلب
الدنيا، فإنه إن علم أنه لو أصيب فله الأجر الكامل، فلا يكون هناك جزع لشيء أصابه من أسر أو جرح
وكذا لا يترك الجهاد لخوفه وقوع إصابة أو أسر، بل كل هذا فيه الثواب العظيم عند الله ﷻ كاملاً.
فلا شك أن هناك احتمالات من قتل أو أسر، وكثير من الناس يفر لأجل ذلك، وربما كان ما في الجرح
والأسر ما هو أشد مما في القتل أحياناً، ولذلك يكون ثواب هؤلاء أعظم إذا صبروا وثبتوا عند الله ﷻ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: أَبُو هَانِئٌ مَجْهُولٌ؛ فَغَلَطَ فَاحِشٌ، بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَيَّوَةٌ وَابْنُ وَهْبٍ وَخَلَاتِقٌ مِنَ الْأَثَمَّةِ، وَيَكْفِي فِي تَوْثِيقِهِ احْتِجَاجُ مُسْلِمٍ بِهِ فِي صَحِيحِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَلَيْسَ لَازِمًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ كَوْنُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي أَحَدِهِمَا^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: فِي غَنِيمَةِ بَذْرٍ، فَلَيْسَ فِي غَنِيمَةِ بَذْرٍ نَصٌّ أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَغْنَمُوا لَكَانَ أَجْرُهُمْ عَلَى قَدْرِ أَجْرِهِمْ، وَقَدْ غَنِمُوا فَقَطُّ، وَكَوْنُهُمْ مَغْفُورًا لَهُمْ، مَرْضِيًّا عَنْهُمْ، وَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لَا يَلْزَمُ إِلَّا تَكُونُ وَرَاءَ هَذَا مَرْتَبَةٌ أُخْرَى هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ، مَعَ أَنَّهُ شَدِيدُ الْفَضْلِ عَظِيمُ الْقَدْرِ. وَمِنْ الْأَقْوَالِ الْبَاطِلَةِ مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: لَعَلَّ الَّذِي تَعَجَّلَ ثُلْثِي أَجْرِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَنِيمَةٍ أُخِذَتْ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ.

وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ، إِذْ لَوْ كَانَتْ عَلَى خِلَافٍ وَجْهًا لَمْ يَكُنْ ثُلْثُ الْأَجْرِ^(٢). وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الَّتِي أَخْفَقَتْ يَكُونُ لَهَا أَجْرٌ بِالْأَسْفِ عَلَى مَا فَاتَهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَيُضَاعَفُ ثَوَابُهَا كَمَا يُضَاعَفُ لِمَنْ أُصِيبَ فِي مَالِهِ وَأَهْلِهِ. وَهَذَا الْقَوْلُ فَاسِدٌ مُبَايِنٌ لِصَرِيحِ الْحَدِيثِ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ بِنِيَّةِ الْغَزْوِ وَالْغَنِيمَةِ مَعَ فَقْصِ ثَوَابِهِ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ^(٣). وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمَناه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بل هذا الاشتراط الذي ابتدعه بعض المتأخرين من أنه لا يقبل الحديث إلا إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما، فهذا خلاف ما عند أهل العلم بالحديث، فالعبرة عندهم بثبوت الإسناد وصحته وليس بكونه في الصحيحين أو لا، ولذا الاقتصار على الصحيحين حتى في الفضائل هو من البدع، فكيف في الأحكام؟، وأقبح من هؤلاء من يرد الأحاديث التي وردت في الصحيحين.

(٢) بل ليس له أجر أصلاً، بل هو غلول ومعصية.

(٣) ووجه ضعفه مخالفته لعموم الحديث «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ... وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفِقُ وَتُصَابُ»، ويدل أيضاً لخلوص نية من نقص أجرهم بالغنيمة قوله في الرواية الأولى «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فصرح بأنهم يغزون في سبيل الله وهو أعلم بحالهم بمن يغزو في سبيله.

٤٥ - باب قوله ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»،

وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْتُ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ كُلْهَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. (١)

(باب قوله ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ»)

قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» الْحَدِيث.

(١) ما أحسن ترتيب الإمام مسلم رحمه الله، فبعد أن ذكر فضائل الجهاد والشهادة، وذكر ما يبين أن الراية لا بد وأن تكون لله ﷻ، وأن غاية الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون نية الإنسان في نفسه كذلك، وألا يجعل أمر المال دافعاً للقتال، وأن لا تكون الغنيمة هي المحرك له، ثم ذكر في هذا الحديث القاعدة الكلية في أمر النية، وأتبعه بذكر من نوى الجهاد وطلب الشهادة بصدق وسأل الله الشهادة بصدق وإن لم يقع له استشهاد، وذلك يبين قدر النية وعظيم أهميتها.

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِظَمِ مَوْقِعِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ وَصِحَّتِهِ^(١)؛
 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: هُوَ ثُلُثُ الْإِسْلَامِ^(٢).
 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ^(٣).
 وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ.
 وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ: يَنْبَغِي لِمَنْ صَنَّفَ كِتَابًا أَنْ يَبْدَأَ فِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنْبِيْهَا
 لِلطَّلَابِ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ^(٤).
 وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا عَنِ الْأَيْمَّةِ مُطْلَقًا^(٥)، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، فَابْتَدَءُوا بِهِ قَبْلَ
 كُلِّ شَيْءٍ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ.
 قَالَ الْخُفَّازُ: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَا عَنْ
 عُمَرَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ^(٦)، وَلَا عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(١) فإنه رغم أنه حديث آحاد، إلا أنهم أجمعوا على صحته، لذلك هو مُتَلَقًى بالقبول، بل هذا الحديث لو
 قلنا أنه قد بلغت استفاضته في الأزمنة المتأخرة ومن بعد العهود الأولى مبلغ تواتر الأجيال إلى مصنف
 الكتب، لكان حديثاً صحيحاً متواتراً، فالعامة يعرفون هذا الحديث اليوم، فهو أمر قد اشتهر على ألسنة
 المسلمين جميعاً حتى علمه الخاص والعام.

(٢) وذلك لأن الإسلام يدور بين أعمال قلوب باطنة، وأقوال لسان ظاهرة وأعمال الجوارح، والنية هي
 أصل أعمال القلوب.

(٣) وذلك لأن الأحكام الفقهية مبنية على النيات والمقاصد، لذا هذا الحديث هو أصلها.

(٤) ولذا الإمام البخاري بدأ صحيحه بهذا الحديث ثم ذكر كتاب بدء الوحي، وذلك امتثالاً لوصية
 شيخه عبد الرحمن بن مهدي رَحِمَهُ اللهُ.

(٥) هذا الإطلاق المراد به بيان كثرة من قال بذلك، وإلا فالإمام مسلم رَحِمَهُ اللهُ من عادته أنه لا يكرر
 رواية الحديث الواحد في مواضع مختلفة، وهو رَحِمَهُ اللهُ قد بدأ مصنفه بالحديث الجامع حديث جبريل في
 بيان الدين، وكأنه رأى أن كل ما سيأتي بعد ذلك تفصيل لحديث جبريل الذي هو فهرس الإسلام، ليظل
 الإنسان متسبهاً إلى شمول هذا الدين، وكل له اجتهاده العظيم، جزاهم الله خيراً.

(٦) مع أن علقمة يقول: (سمعتني على المنبر) وهذا دليل أنه يمكن أن يقال الحديث على الملأ والمنابر ثم
 يتفرد به راو واحد، فليس هذا بمستنكر، وهذا يُرد على قول البعض أنه لو قاله لثقل إلينا متواتراً، بل ربما
 اكتفى الباقر بما نقله ذلك الواحد.

التَّيْمِيَّ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْ يَحْيَى إِنْ شَرَفَ فَرَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ إِنْسَانٍ أَكْثَرَهُمْ أَثِمَّةٌ، وَهَذَا قَالَ الْأَثِمَّةُ: لَيْسَ هُوَ مُتَوَاتِرًا، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ؛ لِأَنَّهُ فَقَدْ شَرَطَ التَّوَاتُرَ فِي أَوَّلِهِ.

وَفِيهِ: طُرْفَةٌ مِنْ طُرْفِ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ ثَلَاثَةُ تَابِعِيَّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ وَعَلْقَمَةُ. قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُولِ وَغَيْرِهِمْ: لَفْظَةُ (إِنَّمَا) مَوْضُوعَةٌ لِلْحَضَرِ، تُثَبِّتُ الْمَذْكُورَ^(١)، وَتَنْفِي مَا سِوَاهُ، فَتَقْدِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُحْسَبُ بِنِيَّةٍ، وَلَا تُحْسَبُ إِذَا كَانَتْ بِلَا نِيَّةٍ^(٢).

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ وَهِيَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَالتَّيْمُمُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالْإِعْتِكَافُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ. وَأَمَّا إِزَالَةُ النِّجَاسَةِ فَاَلْمَشْهُورُ عِنْدُنَا أَنَّهُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّرُكِ، وَالتَّرُكُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ^(٣)، وَقَدْ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ فِيهَا، وَشَدَّدَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَوْجَبَهَا وَهُوَ بَاطِلٌ^(١).

(١) فَإِنْ مَا أَثَبْتَهُ هُوَ (الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الَّتِي بِلَا نِيَّةٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ بِنِيَّةٍ سَيِّئَةٍ.

(٢) بِمَعْنَى أَنْ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي الشَّرْعِ لَا يَدْفَعُ فِيهِ مِنْ نِيَّةٍ خَالِصَةٍ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لَا أُجْرَ فِيهَا إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ الْحَسَنَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِنِيَّةٍ سَيِّئَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا ثَوَابٌ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْحَدِيثَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا، فَهُوَ يَشْمَلُ الْأَعْمَالَ الْمُبَاحَةَ كَمَا يَشْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، فَلَيْسَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَقَطْ هُوَ الَّذِي يَثَابُ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ، فَهَنَّاكَ أَعْمَالٌ مِنَ الْمُبَاحَاتِ يَثَابُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا لِأَنَّ نِيَّتَهُ كَانَتْ لِلدِّينِ، وَالْحَدِيثُ دَالٌ عَلَى أَنَّ أَيَّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ لِأَمْرٍ مَا فَلَا يَدْفَعُ وَأَنْ يَكُونَ لِنِيَّتِهِ تَأْثِيرٌ عَلَيْهِ، سِوَاءَ قَصْدِ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَوَجْهِ اللَّهِ ﷻ أَوْ أَرَادَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا.

وَأَمَّا الْأَعْمَالُ غَيْرُ الصَّالِحَةِ فَلَا تَصِيرُ صَالِحَةً بِالنِّيَّةِ، لِمَا وَرَدَ مِنْ أَدْلَةٍ أُخْرَى تَقْضِي بِلُزُومِ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ، وَأَنَّ النِّيَّةَ وَحْدَهَا دُونَ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ لَا يَقْبَلُ بِهَا الْعَمَلُ.

وَهَذَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ حَاوَلَ تَخْصِصَ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ بِالنِّيَّاتِ الْخَالِصَةِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا أَوَّلَى مَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ بِلَا شَكٍّ، وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْنَا فَالْحَدِيثُ أَشْمَلُ مِنْ هَذَا.

(٣) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنَاهَا عَلَى [هَلِ التَّرُكُ عَمَلٌ أَمْ لَا؟]، وَالْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّ التَّرُكَ عَمَلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَدْلَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ التَّرُكِ الْمَجْرَدِ، وَالتَّرُكِ الْمَبْنِيِّ عَلَى قَصْدِ الْكَفِّ عَلَى وَجْهِ

وَتَدْخُلُ النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْقَذْفِ، وَمَعْنَى دُخُولِهَا:
أَنَّهَا إِذَا قَارَنْتُ كِنَايَةَ صَارَتْ كَالصَّرِيحِ (٢).

القريب، فلا يثاب الإنسان على ترك أمر من الأمور ما لم يكن قاصداً تركه، إنما يثاب إذا قصد كف النفس عنه، فمن لم يخطر بباله أمر معين، فلا يكون مثاباً على تركه وهو لم يقصده، وإنما يثاب إذا قصد الكف عنه. فعلى سبيل المثال: فمن لم يخطر بباله بدعة من البدع لكونه لم يعرفها، لا يكون مثاباً على تركها وهو لا يقصد، فإن علمها وتعمد تركها فهذا هو المثاب.

وما ذكره النووي رَحِمَهُ اللهُ من عدم اشتراط النية لإزالة النجاسة هو الصحيح، فمن سقط ثوبه المتنجس في البحر فغسلته الأمواج أو سقط عليه المطر حتى زالت النجاسة بالكلية، صحت طهارة الثوب ولم تفتقر إلى نية مَنْ وضعه أنه كان يقصد ذلك، ولكن هل يثاب الإنسان على إزالة النجاسة من غير نية؟ لا يثاب على إزالتها إلا إذا قصد، فإن حكم الطهارة يشترط للشيء إذا زالت منه النجاسة ولو بدون قصد من مُكلف، فضلاً على أنه قد غسله بلا قصد، فالمرأة مثلاً تغسل ثياب زوجها وبنيتها وهم لم يخبروها أنه قد أصاب الثوب نجاسة، وغسلته ولم تقصد إزالة النجاسة، هي مثابة إن قصدت وجه الله في الخدمة، وأما إزالة النجاسة فلا تُثاب عليها.

أما الذي قصد إزالة النجاسة حتى تصح الصلاة تقريباً إلى الله، فمع أنه من باب التروك في النهاية، إلا أنه مثاب على ذلك القصد، فمن أصيب ثوبه بنجاسة وهو في مكان يشق عليه أن يغسله، لكنه تحمل هذا وغسله ولبس الثوب على البلل الذي هو فيه لأجل أن يصلي صلاةً صحيحة، فهذا يُثاب على هذا القصد.

ولكن على كلا الحالين قصد أو لم يقصد، فقد زالت النجاسة وصحَّت الطهارة، ومن قصد التقرب إلى الله يازالها أثيب.

(١) الحقيقة أن مسألة إزالة النجاسة لا إجماع فيها، وإنما هذا هو قول جماهير العلماء، وأن النية فيها ليست واجبة.

(٢) نقول: تدخل النية في هذا الأمور، فنحتاج إليها في الحكم إذا كانت من باب الكنايات، وأما الصريح منها فلا تدخله النية عند عامة أهل العلم، فلو قال لامرأته (أنت طالق) ثم قال لم أنو طلاقها، لم يقبل قوله ويقع الطلاق عند عامة أهل العلم، إلا لو كانت هناك قرينة تدل على قصد معنى آخر غير قصد إنهاء عقد الزوجية، كأن تكون - على سبيل المثال - مقيدة فتقول: (أطلقني) فيفك قيدها ثم يقول لها أنت الآن طالق، أو ذهب بها للطبيرة وقد اقترب وضع حملها، فقال للطبيرة امرأتي الآن طالق، يقصد أنها أتاها الطلق.

نقول: إن قصد ذلك، فلا بد أن تكون هناك مع القصد قرينة، وإلا فليس كل من كان غاضباً مع امرأته فيتلفظ بصريح الطلاق، ثم يقول لم أقصد طلاقها بل كان قصدي التخويف والتهديد، بل قد وقع الطلاق، بل لم يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين يقول أن قصده في الصريح يكون معتبراً.

بخلاف الطلاق المعلق فهو الذي فيه البحث في أمر النية، وأما الإمام النووي والجمهور فإنهم لا يرون أن الطلاق المعلق تدخل فيه النية ويرونه من باب الصريح، وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه وهو مقتضى قول الصحابة رضي الله عنهم أن من علق عتقا وكذا الطلاق قياساً - يقصد به الحث أو المنع، فهو من باب الأيمان وليس من باب الطلاق، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا لمن حلفت بعتي كل مملوك لها إن لم تفرق بين أبي رافع وامراته ثم ندمت، بأن تكفر عن يمينها، فعن أبي رافع أن مولاه أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يومئذيه ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهن قال لها أتردين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتحل بينهما. «سنن الدارقطني» (٥ / ٢٨٨)، فمن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق الذي صيغته التعليق ومقصده الحث أو المنع يالزم النفس أو الغير بفعل شيء أو منعها منه، فإنه يكون له حكم اليمين، ومن هنا قالوا أن الطلاق والعتاق يدخل فيه النية، لكن الصريح الناجز ليس فيه اعتبار النية، إلا لو وجدت قرينة تدل على خلاف الظاهر من اللفظ الصريح.

وكذا القذف يكون كناية أحياناً كأن يقول لامرأة: (إن أمني ليست بزانية)، أو (امرأتي ليست بزانية)، في سياق خصومة ونحوها، فهو لم يقذف صراحة، ولكن مع القصد في أن يتهمها كأن قال [امرأتي ليست مثلكي] فمع النية يصبح قذفاً صريحاً، فيُسأل عن نيته: ماذا تقصد بقولك؟، فأحياناً هناك ألفاظ تستعمل في معنيين، والناس يستعملونها في المعنيين، فعند ذلك يُسأل عن قصده منه.

وكذلك هناك أيضاً كنيات في الطلاق مثل: «ألحقتي بأهلك»، فيمكن أن يقصد ألحقتي بأهلك أي كوني عندهم أو يقصد طلاقها، فهذا الذي تدخل فيه النية وأنها لو قارنت كناية صارت كالصريح.

فطالما أن كلا المعنيين مستعمل، فلا بد من السؤال عن النية، أما إذا كثر استعمال كناية من الكنيات حتى صارت كالصريح عند الناس، لم يلتفت إلى ادعائه غير ذلك، إلا بدليل، فمثلاً قلنا فيمن قال (أنت طالق) لا يلتفت إلى قصده إلا بدليل وقرينة، كذلك لا يلتفت فيمن صار مستعملاً عرفاً في لفظ معين إلا بدليل، مثل لفظة (إخوانكم خولكم) معناه في اللغة خدمكم، وهو لا يستعمل عند الناس بهذا المعنى، وإنما هو مستعمل عند كل الناس في الاتهام باللواط، فإذا قذف إنسان آخر بهذه اللفظة، ثم قال أنا أقصد أنه يخدم غيره ويتصرف في شؤونه، فمثلاً لا يلتفت إلى ادعائه قصداً آخر إلا بدليل.

مسألة: لو أن زوج قال لزوجته [يا أمني أو يا بتي أو يا أختي] فهذا لا يكون ظهاراً إلا إذا نوى الظهار، وهو يدخل في هذا الباب.

وأما الظهار المعلق، فإنه طالما تلفظ بالتحريم الصريح، فقال [أنت كظهر أمني إن فعلت كذا]، فبعض المعاصرين يجعله من جنس كفارات الأيمان ولا يجري عليه أحكام الظهار، قاسه على الطلاق المعلق الذي فيه كفارة يمين، وهذا خطأ يمين، لأن الظهار أصلاً من الأيمان ولكن يمين مغلط، فالظهار المعلق كالظهار الناجز من كونه يمين، ولكن لما غلظه وجبت فيه كفارة مغلطة، فالظهار المعلق ظهار وإن كان

وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقين أو ثلاث وقع ما نوى^(١).

وإن نوى بصريح غير مقتضاه^(٢)، دين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقبل منه في الظاهر.

قوله ﷺ: (وإنما لا مري ما نوى)

قائلوا: فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنية، بيان أن تعيين النوى شرط، فلو كان على إنسان

صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهراً أو غيرها،

ولو لا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك^(٣).

قوله ﷺ: (فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)

يقصد التهديد والحث أو المنع، فهو في النهاية من باب الأيمان، والتعليق مقصوده أن يكون من باب الأيمان.

(١) يرى النووي رحمه الله وقوع أكثر من طلبة واحدة في المجلس الواحد بالألفاظ المحتملة، إذا كان قد نوى هذا المعنى، فمثلاً لفظة [أنت طالق] ثلاثاً، عنده تقع ثلاثاً إن قصد المطلق ذلك، والراجح أنها تقع واحدة سواء قصد واحدة أو ثلاثاً، وهي مسألة الخلاف فيها سائغ بين العلماء.

مسألة: الظهار إذا نوى به طلاقاً، ويعتقد المتلفظ ألا فرق بينهم، مع أن أحكامهم مختلفة، فإنه لا يقع إلا ظهاراً، كمن قال لامرأته أنت علي كأمي وأختي، ناوياً بذلك طلاقاً، وهو لا يعرف شيء اسمه ظهار، بل هو يريد أنها محرمة عليه تحريم مؤبد وأنه طلقها طلاقاً أكيداً، فنية الطلاق مع التلفظ بالظهار يجعله ظهاراً، فقد كان الظهار في الجاهلية نوع من الطلاق، يقصدون به الطلاق مع أذية الزوجة، فنزلت الآيات ببيان كفارة الظهار وإن قصد به الطلاق.

(٢) فلو جاء رجل يستفتي أنه قال لامرأته [أنت طلبة] وهو في مقصده أنها (طلقة رُصاصة)، وهي في عرف العامة اليوم تعني شدة الحسن، أو قال لها (أنت طالع) ثم قال أنا قلتها وأنا متبهاً بأنها بالهمزة لا بالقاف، وأقصد أنها: مطلية، فلا ينفعه هذا في أحكام الظاهر: بمعنى أن المرأة لو أتت بشهود على ذلك واحتكمت إلى قاضٍ وجب أن يحكم بطلاقها وصارت مُطلقة منه ولو قال لم أقصد، لأن الناس العوام عندنا ينطقون بالقاف همزة، لكن إن كانت هذه نيته عدم قصد الطلاق، فهي لم تطلق وذلك فيما بينه وبين الله، لكن إن هي صدقته على ذلك، فيمكنها أن تعيش معه.

(٣) يقول: أن فائدة قوله (وإنما لا مري ما نوى) أنه لا بد من تعيين النوى، وهو يؤكد في الحقيقة المعنى الأول وهو الإخلاص.

مَعْنَاهُ: مَنْ قَصَدَ هِجْرَتَهُ وَجَهَ اللَّهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ قَصَدَ بِهَا دُنْيَا أَوْ امْرَأَةً فَهِيَ حَظُّهُ وَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْهَجْرَةِ^(١).

وَأَصْلُ الْهَجْرَةِ التَّرَكُّ، وَالْمُرَادُ هُنَا تَرَكَ الْوَطْنَ.

وَذَكَرَ الْمَرْأَةَ مَعَ الدُّنْيَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَاءَ أَنَّ سَبَبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ: لَهَا أُمُّ قَيْسٍ، فَقِيلَ لَهُ: مُهَاجِرٌ أُمُّ قَيْسٍ^(٢).

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى زِيَادَةِ التَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ تَنْبِيْهَا عَلَى مَزِيَّتِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٦ - باب استحبَّاب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ يُصِبْهُ».

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنَ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ

(١) كمن سافر لأجل العمل، كما يسافر كثير من الناس فيهاجر لأجل التكسب، فهل يُثاب على هذه الهجرة؟ لا، مع أنه عمل مباح، وقوله (وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوَى) داخل في العمل الصالح والعمل المباح، فعلى سبيل المثال: ثلاثة كل منهم خرج ليحج، ولكن الأول ما أراد إلا الحج والثاني أراد الحج والتجارة، والثالث ما أراد إلا التجارة، لاشك أن الأول والثاني لهم ثواب، مع أن الأول أجره أكمل، أما الذي عمل للدنيا فقط فلا ثواب له عند الله، وإن كان هذا لا يصدر من أحد يريد لوجه الله قط.

(٢) هذا لم يثبت في طرق الحديث، ولكنه محتمل أن يهاجر رجل من أجل امرأة سُميت أو لم تُسمى، وهذا أمر كثيراً ما يقع أن يهاجر رجل لأجل أن يتزوج امرأة وقد يكون مباحاً، ولكنه يكون مذموماً إذا ما أظهر أنه يهاجر للدين وهو إنما يهاجر لأجل امرأة يتزوجها.

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ «بِصِدْقٍ».

(باب استِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى (١))
قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)
مَعْنَى الرَّوَايَةِ الْأُولَى مُفَسَّرٌ مِنَ الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.
وَمَعْنَاهُمَا جَمِيعًا: أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ أُعْطِيَ مِنْ ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ (٢).
وَفِيهِ: إِسْتِحْبَابُ سُؤَالِ الشَّهَادَةِ، وَاسْتِحْبَابُ نِيَّةِ الْخَيْرِ.

٤٧ - باب دَمٌ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَيْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَهَيْبِ الْمَكِّيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ)، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: (فَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) (١)

(١) قد ذكرنا من قبل أن حب الجهاد فرض، فكيف يتفق هذا مع استحباب طلب الشهادة فقط؟
وذلك أن حب الجهاد غير طلب الشهادة، فطلب الشهادة أشد وهو أن يُقتل في سبيل الله وهذا مستحب.

(٢) ففيه أنه من فاته العمل أدركه بالنية، وربما كتب مجاهدًا وغازيًا بنيته، ومن لم يحدث نفسه بالطاعة والخير ربما ألحق بالمنافقين، كما يدل عليه الباب التالي.

قوله: (نرى) بِضَمِّ النُّونِ، أَي: نَظُنُّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ إِنَّ الْمُبَارَكَ مُحْتَمَلٌ، وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ عَامٌّ (٢).
وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ فِي هَذَا الْوَصْفِ، فَإِنَّ تَرْكَ
الْجِهَادِ أَحَدُ شُعَبِ النِّفَاقِ (٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ نَوَى فِعْلَ عِبَادَةِ فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهَا لَا يَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّمِّ مَا يُتَوَجَّهُ
عَلَى مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَنْوِهَا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ تَمَكَّنَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَأَخَّرَهَا بِنِيَّةٍ أَنْ يَفْعَلَهَا فِي أَثْنَائِهَا
فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهَا، أَوْ أَخَّرَ الْحُجَّ بَعْدَ التَّمَكُّنِ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ هَلْ يَأْتِمُّ أَمْ لَا؟
وَالْأَصَحُّ عَنْدهُمْ أَنَّهُ يَأْتِمُّ فِي الْحُجَّ دُونَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الصَّلَاةِ قَرِيبَةٌ، فَلَا تُنْسَبُ إِلَى
تَفْرِيطٍ بِالتَّأْخِيرِ، بِخِلَافِ الْحُجَّ.
وَقِيلَ: يَأْتِمُّ فِيهِمَا.

وَقِيلَ: لَا يَأْتِمُّ فِيهِمَا (٤).

وَقِيلَ يَأْتِمُّ فِي الْحُجَّ الشَّيْخُ دُونَ الشَّابِّ (٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بمعنى أنه أراد أن الجهاد كان فرض كفاية، فربما يكفي النية.

(٢) والصحيح أنه عام وليس خاصاً بزمان الرسول ﷺ، بل في كل زمن، ويستفاد ذلك من لفظة العموم
«مَنْ» الموصولة.

(٣) والصحيح أنه يجب على كل مسلم أن يجب الجهاد وأن يحدث نفسه أن الجهاد لو تعين عليه لجاهد
وأجاب وفعل، هذا القدر هو الذي يخرج من النفاق، وأما إذا لم يحدث نفسه قط بأنه لو فرض عليه الجهاد
لفعل، كان هذا عزمًا على ترك ما وجب، وكان هذا من خصال المنافقين، وهو إثم يقتضيه.

(٤) وهذا هو الصحيح، لأنه نوى أن يفعلها في الوقت، هذا على القول بأن الحج واجب على التراخي،
وأما من يراه واجباً على الفور فهو يؤثمه بمجرد ترك الحج في العام الذي تمكن فيه منه.

(٥) التفرقة هنا لاعتبار غلبة الظن في حق الشيخ بقرب الوفاة وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه طالما
عزم على أن يؤديه في وقت الجواز والتوسعة قبل أن ينقضي العمر في الحج، وقبل أن ينقضي وقت الصلاة،
فهو لم يأتِ بذلك، والله أعلم.

٤٨ - باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاِدْيَا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ». وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ «إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ».

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاِدْيَا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: شَرِكُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ، بِمَعْنَى: شَارَكَهُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ النِّيَّةِ فِي الْحَيْرِ.

وَأَنَّ مَنْ نَوَى الْغَزَاةَ وَغَيْرَهُ مِنَ الطَّاعَاتِ فَعَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ نِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ كَلَّمَ أَكْثَرَ مِنَ التَّاسْفِ عَلَى فَوَاتِ ذَلِكَ، وَتَمَّتْ كَوْنُهُ مَعَ الْغَزَاةِ وَنَحْوِهِمْ كَثُرَ ثَوَابُهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٩ - باب فضل الغزو هي البحر.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَتِيعَةٍ وَكَانَتْ أُمَّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةِ

(١) لا بد من تحديث النفس على الدوام بالخير حتى يظل القلب حيًّا، فلا يموت بسبب استمرار الواقع المؤلم الذي قد يكون الإنسان فيه معذورًا، لكن إذا لم يحدث نفسه، تأثر قلبه بحاله حتى يضيع ثوابه، وربما وصل إلى ألا يحدث نفسه بالغزو لو قدر، فيدخل في النفاق، والعياذ بالله.

بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَاطْعَمَهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى
غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرُ مُلُوكًا عَلَى الْأَسْرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ». يَشْكُ
أَيُّهَا قَالَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فِدْعًا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ
اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى
غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ
«أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». فَرَكِبْتُ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتَ مِلْحَانَ الْبَحْرِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتَيْهَا حِينَ
خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتُ. [الشيخ: الوسط].

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ (١) عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ
وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ «أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ
ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ». فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ «فِيَاكَ مِنْهُمْ». قَالَتْ ثُمَّ
نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ. قَالَ
«أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ
جَاءَتْ قَرِيبَتْ لَهَا بَغْلَةً فَرَكِبَتْهَا فَصُرِعَتْهَا فَاذْدَقَتْ عَنْقَهَا.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
ابْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتَ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا
مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَبْسُمُ - قَالَتْ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا
عَلَى يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ». ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ.

(١) أي من القيلولة.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالََةَ أَنَسٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ .

قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَتَقْلِي رَأْسَهُ، وَيَنَامُ عِنْدَهَا) إِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمًا لَهُ ﷺ (١).

وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ:

فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ: كَانَتْ إِحْدَى خَالَاتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ كَانَتْ خَالََةً لِأَبِيهِ أَوْ لَجَدِّهِ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ (٢).

(١) نقل الاتفاق فيه نظر، ولكن الأكثر على أنها كانت محرماً له وهو الراجح في هذا، ومن يقول أنها لم تكن محرماً؛ إما أن يقول:

يمكن تغلية الشعر بنحو المشط دون أن تمس الشعر إذا كان الشعر ليس كثيفاً، أو كان الشعر كثيفاً لكن المشط طويل اليد، والتغلية قد تكون بألة دون أن تمس البشرة البشرية.

ومنهم من يقول أن النبي ﷺ كان محرم لجميع النساء، مع كونه يجوز أن يتزوج منهن، وهذا ترجيح ابن حجر إذ قال رحمه الله: «وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ﷺ جَوَازُ الْخُلُوةِ بِالْأَجْنِيَّةِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا وَهُوَ الْجَوَابُ الصَّحِيحُ عَنْ قِصَّةِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فِي دُخُولِهِ عَلَيْهَا وَنَوْمِهِ عِنْدَهَا وَتَقْلِيَّتِهَا رَأْسَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمِيَّةٌ وَلَا زَوْجِيَّةٌ»، وهذا ليس بظاهر عندي والله أعلم، لأن النبي ﷺ لم يصرح بذلك، ولا صرح به القرآن، ولا بد من دليل يصرح بهذا، وكل ما ورد في ذلك إنما هو وقائع أعيان تحتل تعميمها مع غيره ﷺ وأنها ليست من باب الخصوصية.

ومنهم من قال أنه ﷺ معصوم، وهو خطأ بين، فالعصمة تعني عدم الوقوع في الذنب، وليست سبباً لكونه يُعامل النساء بغير ما يجوز أن يعاملهن غيره ﷺ، والأصل أننا نتأسى برسول الله ﷺ.

(٢) والأظهر أنها كانت خالة لأبيه عبد الله، فأخواله ﷺ من بني النجار كثير، وكان عبد الله في شبابه يذهب إلى أخواله من بني النجار كثيراً، وفرق السن بينه ﷺ وبين أبيه ليس كبيراً، لأن عبد الله مات صغيراً شاباً. وكانت أم حرام امرأة كبيرة في السن فليس هذا بممتنع، وكما ذكرنا يمكن أن تغلي المحرم رأس محرمها، وإذا لم يثبت أمر المحرمية، فيمكن أنه كان بألة من غير مس الشعر ولا البشرة، مع أن هذا فيه بُعد لكنه محتمل، والله أعلم.

قوله: (تَفْلِي) بِفَتْحِ التَّاءِ وَإِسْكَانِ الْقَاءِ.

فِيهِ: جَوَازٌ فَلْيِ الرَّأْسِ وَقَتْلُ الْقَمَلِ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِهِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: قَتْلُ الْقَمَلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُؤْذِيَّاتِ مُسْتَحَبٌّ^(١).

ولذلك نقول كل ما ثبت من أفعال للنبي ﷺ يمكن أن يُشاركه فيها غيره، مع شيء من الضوابط، وقد ذكر ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أدلة المحرمية بأنه ﷺ أراد أن يردف أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خلفه لما أُعيت، مع أنه قد احتج أيضاً بهذا الحديث البعض على جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أُعيت في الطريق بشرط عدم التماس، وهذا يمكن فعله بأن يُجعل شيئاً فاصلاً بينه وبين المرأة، خصوصاً مع هذه الضرورة أو هذه الحاجة الشديدة، كامرأة سقطت في الطريق وأُعيت في صحراء ولا تستطيع المشي، فكيف تترك؟ وكما فعل صفوان بن معطل مع عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فلم يُتركها، وإنما أركبها الدابة، ومشى أمامها، وأما إذا كانت الدابة تحتمل ركوب اثنين مع وجود الفاصل بينهما، ومع أمن الفتنة في ذلك، ومع وجود غير الرجل واحد -بمعني انتفاء الخلوة-، فقد كان مع النبي ﷺ أصحابه حين أراد أن يردف أسماء، وهذا وارد، كما لو وجد مجموعة من الرجال وهم سائرون في الطريق امرأة قد أُعيت في الطريق وسقطت، ومعهم سيارة، وهم رجال مأمونون، يمكنهم أن يحملوها معهم في مؤخرة السيارة مثلاً وهذا ليس بمُحرَّم.

وليس في هذا دليلاً على الاختلاط الذي يريده أعداء الإسلام من إباحة كل أنواع الاختلاط بما فيها كشف العورات، والكلام بغير المعروف والمُصاحكات والمُسامرات، مع وجود الخلوة وعدم أمن الفتنة بوجود الشبان والشابات، فمثل هذا هل يُحتج به على ذلك؟! أو أنه يُحتج بهذا الحديث على جواز أن يجلس الفتى في حجر الفتاة ويقول أن هذا قد ثبت، بل هذا كذب وزور، ومثله من يحتجون على جواز المعازف والأغاني بكلماتها المنكرة من النساء شديدة التبرُّج مع ما في هذه الحفلات من الاختلاط بين الرجال والنساء، بتلك الجاريتين اللتين كانتا تُغنيان بغناء بُعث، فهذا كاه من العجب وهو من جنس من قال إنما البيع مثل الربا، وذلك أن القياس الفاسد هو مما حُرِّفَ به المثل والشرائع. والصحيح أن أم حرام كانت محرماً للنبي ﷺ كما ذكر أهل السير.

(١) وفيه فائدة أن ما يؤذي من الباعوض والقمل والذباب وغيرها فقتله مستحب، لأنه يؤذي المسلمين. - أما النمل فالأصل المنع من قتله إلا إذا تعدى، فإذا تعدى بقرص ونحوه قتل، كما أوحى الله ﷻ للنبي الذي حرق قرية من النمل: «أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ» رواه البخاري (٣٠١٩)، ومسلم (٢٢٤١)، وفي رواية: «فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ» رواه البخاري (٣٣١٩)، ومسلم (٢٢٤١)، أي: التي قرصتك واعتدت على بدنك أو طعامك وشرابك أو على ملابسك فهذه التي تقتلها، لكن الأصل أن النمل لا يُقتل، لأنه ﷺ نهى عن قتل النملة والنحلة والهدد والصرد، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُودِ وَالْصَّرَدِ»، رواه أحمد (٣٠٥٧)، وأبو داود

وَفِيهِ: جَوَازُ مُلَامَسَةِ الْمُحْرَمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَجَوَازُ الْخُلُوءِ بِالْمُحْرَمِ وَالنَّوْمُ عِنْدَهَا، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ^(١).

وَفِيهِ: جَوَازُ أَكْلِ الضَّيْفِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الْمَرْجُوعَةِ مِمَّا قَدَّمَتْهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَكْلَهُ مِنْ طَعَامِهِ ^(٢).

قَوْلُهَا: (فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ)

هَذَا الضَّحْكُ فَرَحًا وَسُرُورًا بِكَوْنِ أُمَّتِهِ تَبَقَّى بَعْدَهُ مُتَظَاهِرَةً بِأُمُورِ الْإِسْلَامِ، قَائِمَةً بِالْجِهَادِ، حَتَّى فِي الْبَحْرِ ^(٣).

(٥٢٦٧)، والدارمي (١٩٩٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٩٦٨)، و«صحيح الترغيب» (٢٩٩٠).

(١) هذه المسائل كلها مبنية على أن أم حرام خالة أنس كانت محرم للنبي ﷺ، مع أن الحديث ليس فيه أنها كانت في خلوة، وكما ذكرنا ظاهر الحديث أن ما فعلته أم حرام يحتاج إلى مس الشعر، ولكن قد يحمل أنها قد فلت رأسه ﷺ بآلة ونحوها.

وأما لمس العورة فلا يجوز بين المحارم، وشرط هذا الأمر - وإن كان لا يذكر غالباً لأنه الأصل - أمن الفتنة وعدم الشهوة.

وأما إذا كان هناك بعض المحارم على تباعد بين فترات التلاقي وكان السن متقارباً بحيث تخشى الفتنة، وكذا من عرف منه في بعض البلاد وبعض الأزمنة التشهي لمحارمه، أو كان من بعض الطوائف أو البلاد التي تستبيح المحارم، وجب عند ذلك معاملة المحرم كالأجنبي، فلا بد أن يُلحظ هذا الأمر، وإن كان ليس هذا هو الأصل، لأن الأصل أن المحارم لا يشتهون محارمهم، ولكن قد يقع شيء من ذلك مع حصول الفساد والفتن.

(٢) وهذا بالقطع كان الحاصل مع رسول الله ﷺ، فالصحابة رضي الله عنهم يفرحون أعظم الفرح بدخوله عليهم ﷺ، وأكله عندهم. فمن علم رضا صاحب البيت بما يقدم له من طعام وشراب جاز له أن يأكل منه بلا حرج، والعرف قائم مقام الإذن الصريح في ذلك.

(٣) وهذا من معجزات النبي ﷺ، إذ لم يتصور المسلمون يوماً أنهم سيركبون البحر ويغزون عن طريقه، فقد كان ركوب المسلمين البحر في ذلك الوقت نادراً، وأغلبه - بل كله تقريباً - كان ركوباً للبحر الأحمر، وقد حدد الرسول ﷺ هنا أن الذي يركبونه البحر الأخضر، وهو المعروف اليوم بالبحر المتوسط، وهذه الغزوة كانت في فتح قبرص، حيث أصبحت جزيرة إسلامية زمن معاوية رضي الله عنه، وظلت بعدها سنين طوال كذلك، بل البحر المتوسط كان عامة شواطئه إسلامية.

قوله ﷺ: (يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ)

(الثَّبَجُ) بِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ جِيمٌ، وَهُوَ: ظَهْرُهُ وَوَسْطُهُ، وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ).

قوله ﷺ: (كَامِلُوكَ عَلَى الْأَسِرَّةِ) (١)

قِيلَ: هُوَ صِفَةٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ صِفَةٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، أَيُّ: يَرْكَبُونَ مَرَاقِبَ الْمُلُوكِ لِسَعَةِ حَالِهِمْ، وَاسْتِقَامَةِ أَمْرِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ.

قَوْلُهَا: فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ: (ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وَكَانَ دَعَا لَهَا فِي الْأَوَّلَى قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رُؤْيَاهُ الثَّانِيَةَ غَيْرُ الْأَوَّلَى، وَأَنَّهُ عَرَضَ فِيهَا غَيْرُ الْأَوَّلِينَ.

وَفِيهِ: مُعْجَزَاتٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا إِيخْبَارُهُ بِبَقَاءِ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ، وَأَنَّهُ تَكُونُ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَقُوَّةٌ وَعَدَدٌ، وَأَنَّهُمْ يَغْزُونَ وَأَنَّهُمْ يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ، وَأَنَّ أُمَّ حَرَامٍ تَعِيشُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ مَعَهُمْ، وَقَدْ وَجَدَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ ذَلِكَ.

وَفِيهِ: فَضِيلَةٌ لِتِلْكَ الْجَيُوشِ، وَأَنَّهُمْ غَزَاةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مَتَى جَرَتْ الْغَزْوَةُ الَّتِي تُوفِّيَتْ فِيهَا أُمَّ حَرَامٍ فِي الْبَحْرِ؟

وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهَا رَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا فَهَلَكَتْ.

(١) هَذَا وَصَفٌ فِيهِ ثَنَاءٌ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَجَاهِدِينَ وَتَبْسِيرٌ أَمْرِهِمْ، وَأَنْ رَكِبَهُمُ الْبَحْرُ يَكُونُ مَعَ حَسَنِ مَرَاقِبِهِمْ، وَكُلُّ هَذَا قَدْ وَقَعَ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ «وَعَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَمَنْ اجْتَاَزَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا جَاَزَ الْأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالْمَائِدُ فِيهِ كَالْمَشْحَطِ فِي دَمِهِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٢٦٣٤) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبَخَارِيِّ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٨٩٢٨)، وَابْنُ مَاجَهٍ (٢٨٨٢)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٩٨٢٨)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ الْجَامِعِ» (٧٦٠٣)، وَذَلِكَ لَوْجُودِ الْمَخَاطَرِ الَّتِي فِي الْبَحْرِ.

وَقَدْ أُنْشِئَ أَوَّلُ أَسْطُولٍ إِسْلَامِيٍّ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهَذَا مِنْ فُضَائِلِ مُعَاوِيَةَ؛ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَعَا مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَغَزْوِ الْبَحْرِ حِينَ كَانَ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ أَيَّامَ عُمَرَ ثُمَّ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَامَ ﷺ بِأَوَّلِ غَزْوِ الْبَحْرِ فِي أَيَّامِ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) فَقَدْ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ السَّيَرِ وَالْأَخْبَارِ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رضي الله عنه وَأَنَّ فِيهَا رَكِبَتْ أُمَّ حَرَامٍ وَزَوْجَهَا إِلَى قُبْرُصٍ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا هُنَاكَ، فَتُوفِيَتْ وَدُفِنَتْ هُنَاكَ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ: (فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ) مَعْنَاهُ: فِي زَمَانٍ غَزَوْهُ فِي الْبَحْرِ لَا فِي أَيَّامٍ خِلَافَتِهِ ^(١).

قَالَ: وَقِيلَ: بَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ، قَالَ: وَهُوَ أَظْهَرُ فِي دَلَالَةِ قَوْلِهِ فِي زَمَانِهِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ.

وَكَرِهَ مَالِكٌ رُكُوبَهُ لِلنِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُنَّ غَالِبًا التَّسْتُرُ فِيهِ، وَلَا غَضُّ الْبَصَرِ عَنْ الْمُتَصَرِّفِينَ فِيهِ، وَلَا يُؤَمِّنُ انْكِشَافَ عَوْرَاتِهِنَّ فِي تَصَرُّفِهِنَّ لَا سِيَّمَا فِيمَا صَغُرَ مِنَ السُّفُنَيَانِ ^(٢)، مَعَ ضُرُورَتِهِنَّ إِلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ ^(٣).

قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَرُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنهما مَنَعَ رُكُوبَهُ، وَقِيلَ: إِنَّمَا مَنَعَهُ الْعُمَرَانِ لِلتَّجَارَةِ، وَطَلَبِ الدُّنْيَا، لَا لِلطَّاعَاتِ ^(٤)، وَقَدْ رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيُ عَنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ إِلَّا لِحَاجٍ أَوْ مُعْتَمِرٍ أَوْ غَايَ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: رَوَاهُ مُجْهُولُونَ.

وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْقِتَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَوْتُ فِيهِ سَوَاءٌ فِي الْأَجْرِ؛ لِأَنَّ أُمَّ حَرَامٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُقْتَلَ، وَلَا دَلَالَةٌ فِيهِ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُمْ شُهَدَاءُ إِنَّمَا

(١) وذلك أن معاوية رضي الله عنه كان والياً على الشام أيام عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه، وأنه غزا في البحر أيام عثمان رضي الله عنه.

(٢) أي السفن الصغيرة.

(٣) ولعل من فوائد قوله صلى الله عليه وسلم: «كالمملوك على الأسرة» لبيان كون السفن كبيرة بما يؤمن معه مثل هذه المحاذير، والله أعلم.

(٤) نهي العُمَرَانِ عن هذا لا يصح والله أعلم، وقد ذكر الله تعالى من نعمه على عباده: (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [فاطر: ١٢]، فهذا من نعم الله أن ييسر لهم ركوب البحر، قال تعالى: (وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) [يس: ٤٢]، فذلك من نعمه تعالى، فلا يصح النهي عن ركوب البحر، وإنما يُنهى عن ركوب البحر إذا اغتلم، أي إذا هاج وغلب على الظن حصول الهلاك والضرر، فهذا يُمنع منه.

يَغْزُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ قَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ حَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (١).

قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى: (وَكَانَتْ أُمَّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطَعَمَتْهُ) وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَتَزَوَّجَهَا عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ فِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِعِبَادَةَ حَالَ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَحْمَلُ الْأُولَى عَلَى مُوَافَقَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ قَدْ أَخْبَرَ عَمَّا صَارَ حَالًا لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا، وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ نُسْخِهِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَيَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ فَرَادَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى مَعَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ.

٥٠ - باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلِيسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمِطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانُ».

(١) فما مادام قد مات في سبيل الله فهو شهيد، لأنه خرج في طاعة الله ﷻ يريد نصرة الدين فمات دون قتال، فهو في سبيل الله فهو شهيد.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ السَّمِطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى .

قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا.

قوله: (شُرَحْبِيلُ بْنُ السَّمِطِ)

يُقَالُ: بِفَتْحِ السَّيْنِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَيُقَالُ بِكَسْرِ السَّيْنِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ.

قوله ﷺ: (رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ)

هَذِهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُرَابِطِ، وَجَرَيَانِ عَمَلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَضِيلَةٌ مُحْتَصَةٌ بِهِ، لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَقَدْ جَاءَ صَرِيحًا فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ: (كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمَى عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (١). (٢)

(١) رواه أحمد (١٧٣٥٩)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والحاكم (٢٤١٧)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» و«صحيح الترغيب والترهيب» (١٢١٨).

(٢) وأما كل من تصدق بصدقة جارية، أو ترك علماً يُنفع به، أو ولدًا صالحًا يدعو له، أو مسجدًا بناه، أو نهراً أجراه، قال ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم (١٦٣١)، فهذه الأعمال الثلاث التي في الحديث كلها ليست من ذات عمله التي يكتب له بها الحسنات، إنما هي في الحقيقة من عمل غيره، لكن لما كان هو سبباً فيها فيكتب له أجره بذلك، فتكتب له الحسنات بانتفاع الناس به، ومتى توقف النفع توقف الأجر.

أما المرباط فعمله يجري عليه، فيأخذ الأجر كأنه حي حتى ولو لم يكن يُستفاد بهذا في وقت بعينه؛ فإن نفع الوقوف على الرباط نفع متعدي، والرباط هو الحراسة لثغور المسلمين وحدود بلادهم التي يخشى أن يدخل العدو منها، وبقاء الإسلام ظاهراً في بلاد المسلمين يترتب عليه تمكن عامة المسلمين رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً من عبادة الله ﷻ، وهو ما يضيع لو دخل العدو بلاد المسلمين، أفسد فيها ومنع العبادة، كما قد وقع في عشرات البلاد التي احتلوها، فمنعوا الدين والإسلام والإيمان والإحسان، لذلك كان نفع

قوله ﷺ: (وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ)

مُؤَافِقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الشُّهَدَاءِ: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} وَالْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ (١).

قوله ﷺ: (أَمِنَ الْفُتَّانَ) (٢) ضَبَطُوا (أَمِنَ) بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا (أَمِنَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ مِنْ غَيْرِ (وَإِ).
وَالثَّانِي (أُؤْمِنَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبَوَائِي.

وَأَمَّا (الْفُتَّانَ)

فَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَةُ الْأَكْثَرَيْنِ بِضَمِّ الْفَاءِ جَمْعَ (فَاتِنٍ) قَالَ: وَرِوَايَةُ الطَّبْرِيِّ بِالْفَتْحِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (أُؤْمِنَ مِنْ فُتَّانِي الْقَبْرِ).

المرابطة متعدياً لأجيال تلو أجيال، ويثاب المجاهدون والمرابطون على كل طاعة قام بها الناس في الأرض التي افتتحت، وحافظ المرابطون على الإسلام ظاهراً فيها.

فعمله الذي يجري عليه، هو عمله الذي كان يقوم به بنفسه، فلو كان يصوم مثلاً الإثنين والخميس، فهذا عمل لا يترتب عليه أن غيره قد صنع شيئاً، ومع ذلك يكتب له أنه يصوم كل اثنين وكل خميس، ولو أنه مثلاً كان يقوم الليل أو يخدم المصحف كل شهر فإنه يكتب له عمله كأنه حي.

فقوله (وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ) فهذا دليل على أن الثواب على الأعمال مستمر.

وقد كان في زمن العز والكرامة العمل بحراسة الحدود جزءاً من الرباط الذي هو من أعظم أنواع العبادات، حتى جاءت أزمنة صارت حراسة الحدود فيها ليست من أجل منع أعداء الإسلام، وإنما لأجل منع المسلمين المستضعفين الذين يحاولون الفرار بشيء من دينهم أو دنياهم فيمنعون من ذلك، وليس هذا من الرباط في سبيل الله قطعاً، فإن الذي يحرس حدوداً مصطنعة ليست بين مسلمين وكفار، وإنما هي لأجل ترسيخ ملك طائفة، أو عائلة، أو أشخاص معينين، أو جنسية، أو قومية أو وطنية معينة، غير هذه الطائفة من المسلمين، ليس هذا مما شرعه الله ﷻ.

فالحدود التي تحرس ويرابط عليها هي حدود بلاد المسلمين مع الكفار، لمنع الكفار من دخولها، أما أن يُسمح للكفار بالدخول معززين مكرمين ويمنع ضعفاء المسلمين من الدخول، حتى للقمعة أو شربة أو علاج، فإن هذا ليس من الرباط في سبيل الله، بل من الصد عن سبيل الله.

(١) وذلك في فترة وجودهم في البرزخ.

(٢) يعني آمنه الله ﷻ والفتان والفتان، فالذي يأمن من عذاب القبر المرابط في سبيل الله ﷻ.

٥١ - باب بيان الشهداء.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يُنْمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غَضْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». وَقَالَ «الشُّهَدَاءُ خُمُسَةُ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرَقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ «إِنْ شَهِدَاءُ أُمْتِي إِذَا لَقِيلَ». قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ «وَالْغَرَقُ شَهِيدٌ».

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ يَبَّانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ «وَالْغَرَقُ شَهِيدٌ».

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بَمَا مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَتْ قُلْتُ بِالطَّاعُونِ. قَالَتْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

وَحَدَّثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

قوله ﷺ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغُفِّرَ لَهُ)

فيه: فَضِيلَةُ إِمَامَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ^(١)، وَهُوَ كُلُّ مُؤَذٍ، وَهَذِهِ الْإِمَامَةُ أَدْنَى شُعَبِ الْإِيمَانِ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ.

قوله ﷺ: (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمُطْعُونُ وَالْمُبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوطَأِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ: (الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْمُطْعُونُ وَالْمُبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالْحَرِيقُ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعٍ)

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: (مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ صَحِيحٌ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجَاهُ. فَأَمَّا (الْمُطْعُونُ) فَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الطَّاعُونَ^(٢)، كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (الطَّاعُونَ شَهَادَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)

وَأَمَّا (الْمُبْطُونُ) فَهُوَ صَاحِبُ دَاءِ الْبَطْنِ، وَهُوَ الْإِسْهَالُ. قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي بِهِ الْإِسْتِسْقَاءُ وَانْتِفَاحُ الْبَطْنِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي تَشْتَكِي بَطْنَهُ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَمُوتُ بِدَاءِ بَطْنِهِ مُطْلَقًا^(٣).

(١) فَإِنْ مَجَرَّدُ التَّأخيرِ، فَإِنْ هَذَا الرَّجُلُ لَمْ يُزَلْ الْغُصْنُ بِالْكَلِيَّةِ بَلْ جَنَّبَهُ عَنِ الطَّرِيقِ فَقَطْ، وَهَذَا مِنْ يَسِيرِ الْعَمَلِ الَّذِي إِذَا عَمِلَهُ الْإِنْسَانُ مَخْلَصًا لَوْجِهَةِ اللَّهِ، صَادِقًا فِي نَصِيحَتِهِ لِلْمُسْلِمِينَ، مُحِبًّا لِلْخَيْرِ لِإِخْوَانِهِ، فَاسْتَحَقَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْأَجْرِ، فَالْعَمَلُ الظَّاهِرُ عَمَلُ يَسِيرٍ، وَلَكِنْ حَالُ الْقَلْبِ عَظِيمٌ؛ وَلِهَذَا غَفَرَ اللَّهُ ﷻ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

وَفِيهِ أَيْضًا عَدَمُ احْتِقَارِ شَيْءٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ طَاعَةٍ يَعْلَمُ نَفْعَهَا. وَفِيهِ فَضِيلَةُ النِّفْعِ الْمُتَعَدِّيِّ، فَالنِّفْعُ الْمُتَعَدِّيُّ لغيرِهِ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنَ النِّفْعِ الْخَاصِّ.

(٢) وَهُوَ الْمَرَضُ الْمَعْرُوفُ، وَلَيْسَ هُوَ كُلُّ دَاءٍ مُتَشَرِّعٍ بِالْعَدْوَى كَمَا ظَنَّهُ الْبَعْضُ، فَقَدْ كَانَتْ هُنَاكَ أَدْوَاءٌ مُتَشَرِّعَةٌ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ ﷺ تَعْتَبَرُ طَوَاعِينَ، وَلَكِنَّهُ ﷺ خَصَّ (الْمُطْعُونِ) بِالشَّهَادَةِ، وَهُوَ لَا يَطْلُقُ إِلَّا عَلَى مَنْ مَاتَ بِالْمَرَضِ الْمُسَمَّى (بِالطَّاعُونَ).

وَأَمَّا (الْغَرَقُ) فَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ.
وَصَاحِبُ الْهَدْمِ مَنْ يَمُوتُ تَحْتَهُ (٢).
وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (مَعْرُوفٌ، وَهِيَ قُرْحَةٌ تَكُونُ فِي الْجَنْبِ بَاطِنًا.
وَالْحَرِيقُ) الَّذِي يَمُوتُ بِحَرِيقِ النَّارِ.
وَأَمَّا (الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعٍ) فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرُهَا، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ.
قِيلَ: الَّتِي تَمُوتُ حَامِلًا جَامِعَةً وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا (٣)، وَقِيلَ: هِيَ الْبَكْرُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)
فَمَعْنَاهُ: بِأَيِّ صِفَةٍ مَاتَ (٤)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ الْمُتَوَاتِرَاتُ شَهَادَةً بِتَفْضُلِ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ شِدَّتِهَا وَكَثْرَةِ أَلْمَهِاءِ، وَقَدْ
جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي الصَّحِيحِ (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)
وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ صَحِيحٍ (مَنْ قُتِلَ دُونَ سَيِّفِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (١).

(١) وهذا هو الصحيح، فإن كل من مات بسبب داءٍ في البطن فهو مبطن؛ ولذلك تدخل فيه الأمراض
الباطنة كالكبِد، والكلَى، والقولون، وقرحة المعدة، وهذا أوسع من المطعون، وفضل الله فيه أعظم، وهذا
هو أوسع الأقوال، وهو الظاهر، لأنه ﷺ قال (المبطن) ولم يتخذ نوعاً معيناً.
وليس معنى ما ذكر أن كل مرض يتألم منه الإنسان يشمل الحديث؛ فالحديث إنما نص على أشياء معينة،
فما ذكره نذكره ونسكت عن الباقي، فأمراض السرطان مثلاً لها أنواع مختلفة، وهي تكون في أجزاء مختلفة
من الجسم، فإذا كانت في البطن فهو مبطن، وما سواه نسكت عنه والله أعلم بحال صاحبه، وكذا
أمراض الدم كالسيولة والتزف فالحمد لله أعلم بهذه الأمراض.
(٢) فيه إطلاق سبب الهدم، فالذين يموتون بسبب الزلازل أو انهيار البيوت داخلون في عموم قوله
(صاحب الهدم) أما حوادث السيارات والسير ونحو ذلك ممن وقصته دابة أو سقط فاندق عنقه، فهذا لم
يرد في الحديث، فصاحب الهدم هو بيت يهدم فيموت تحته.
(٣) أي: تموت أثناء حملها وكذا أثناء الوضع أو بعده؛ لعموم رواية (يقتلها ولدها) تدل على أنها تموت
بسبب الوضع، وكما تدل هذه الرواية على خطأ القول بأنها البكر التي لم تتزوج؛ لأن الروايات صرحت
بأنها التي يقتلها ولدها.
(٤) أي حتى ولو لم يكن ذلك في المعركة.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ غَيْرِ الْمُقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ (٢).

وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيُغْسَلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ، وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانُ هَذَا، وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامُ:

- شَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ الْمُقْتُولُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ.
- وَشَهِيدٌ فِي الْآخِرَةِ دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَهُمْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ هُنَا.
- وَشَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ، وَهُوَ مَنْ غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ أَوْ قُتِلَ مُدْبِرًا (٣).

(١) وهذا حتى لا يستسلم الناس لقطاع الطرق واللصوص والمعتدين، فإن من قاتل للدفاع عن عرضه أو نفسه أو ماله فهو شهيد، وكذلك عن سلاحه «فمن قتل دون سيفه» أي من أجل أن يظل معه السيف الذي يجاهد به في سبيل الله فلا يسلمه ولا يتزع منه فيتمكن منه الكفار، فهو شهيد.

(٢) كل أحكام الشهادة الأخروية ثابتة لهؤلاء، ولكن كما أن الكبيرة قد تمنع من نيل أجر الشهادة لمن قتل في سبيل الله، فكذلك قد يمنع هؤلاء أجر الشهادة ما قد يرتكب من الكبائر، خصوصاً إذا كانت سبب موته.

فمثلاً من أحرق نفسه، فهذا ليس شهيداً لأنه استعجل، كما أن من قتل نفسه في المعركة مستعجلاً الموت لم يكن شهيداً، بل كان من أهل النار، وكذلك من ذهب إلى شواطئ البحر أيام الفتن للنظر للعوارات وللاختلاط المحرم، وكذا المرأة إذا نزلت إلى البحر في ملابس البحر الفاجرة وماتت على ذلك، فهي ليست شهيدة، وكذا القراصنة الذين يقطعون الطريق في البحر على المسلمين ليأخذ أموالهم، فمات لذلك، فليس بشهيد، وكذا من شرب الخمر حتى أصابه داءٌ في بطنه لكثرة شربه لها، فقد تؤدي إلى فشل كبدي وإلى الاستسقاء، والإسهال، فهذا ليس بشهيد، وذلك لأن المعصية تمنع مجرد إطلاق لقب الشهادة على العاصي، كما في الحديث أن بعض الصحابة قالوا: فلان شهيد، فقال ﷺ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةً»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ» رواه مسلم (١١٤)، مما يدل على منع إطلاق وصف الشهادة على مرتكب كبيرة خصوصاً إذا كانت سبب موته.

(٣) أي هو في أحكام الشهادة في الدنيا من كونه لا يغسل ولا يكفن ولا تلزم الصلاة عليه مثل الشهداء، وأما في الآخرة فليس عند الله من الشهداء ولا له أجرهم.

قوله في حديث عبد الحميد بن بيان: (قال عبد الله بن مقيم: إشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد)

هكذا وقع في أكثر نسخ بلادنا (على أخيك) بالحاء وفي بعضها (على أليك) بالباء، وهذا هو الصواب. قال القاضي: وقع في رواية ابن مآهان (على أليك) وهو الصواب، وفي رواية الجلودي (على أخيك)، وهو خطأ، والصواب (على أليك) كما سبق في رواية زهير، وإنما قاله ابن مقيم لسهيل بن أبي صالح، وكذا ذكره أيضا في الرواية التي بعدها. والله أعلم.

٥٢ - باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه.

حدثنا هارون بن معروف أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمانية بن شفي أنه سمع عتبة بن عامر يقول سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي»
وحدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عتبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه».

وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عتبة بن عامر عن النبي ﷺ بمثله.

حدثنا محمد بن رُمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماس أن فقيما للخمى قال لعتبة بن عامر تخلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق

عَلَيْكَ (١). قَالَ عُقْبَةُ لَوْلَا كَلَامُ سَمِيعَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ أُعَانِهِ (٢). قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى».

قوله: (ثُمَّ ابْنُ شُفْيٍ) هُوَ بِشَيْنٍ مُعْجَمَةٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ فَأَافٍ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ. قوله ﷺ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ. قَالَهَا ثَلَاثًا) هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَفْسِيرِهَا، وَرَدَّ لَمَّا يَحْكِيهِ الْمُفَسِّرُونَ مِنَ الْأَقْوَالِ سِوَى هَذَا (٣). وَفِيهِ وَفِي الْأَحَادِيثِ بَعْدَهُ: فَضِيلَةُ الرَّمْيِ وَالْمُنَاصَلَةُ (٤) وَالْإِعْتِنَاءُ بِذَلِكَ بِنِيَّةِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ الْمُشَاجَعَةُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِ السَّلَاحِ، وَكَذَا الْمُسَابَقَةُ بِالْحَيْلِ وَغَيْرُهَا، كَمَا سَبَقَ فِي بَابِهِ. وَالْمُرَادُ بِهَذَا كُلُّهُ التَّمَرُّنُ عَلَى الْقِتَالِ وَالتَّدْرِبُ، وَالتَّحَدُّقُ فِيهِ، وَرِيَاضَةُ الْأَعْضَاءِ بِذَلِكَ (١).

(١) والأغراض هي ما تجعل وتُنصب من أجل تعلم الرماية، ويمشي بينهما ليجمع السهام الواقعة ليستمر الرمي. (٢) أي لم أعاني المشي بين الغرضين.

(٣) هذا في الحقيقة ليس ردًا، وإنما هو بيان أن معظم القوة هي الرمي، ولا يلزم من ذلك إعداد أنواع أخرى، كالمراكب وقد قال ﷺ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَئِنْ تَرَّمُوا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» رواه الترمذي (١٦٣٧) والنسائي (٣٥٧٨) وأبو داود (٢٥١٣)، وابن ماجه (٢٨١١)، وأحمد (١٦٨٤٩) وحسنه الأرناؤوط بمجموع طرقه في تعليقه على المسند، فالطيران يرمي ويقذف، وكذا الصواريخ والقذائف البحرية والمدركات والغواصات، وكل أنواع القنابل - حتى القنابل الذرية - أصبحت كل هذه الوسائل والأسلحة ففي زماننا مردها إلى الرمي، وهذا من معجزات النبي ﷺ، فالحروب المعاصرة كلها رمي، لكن لا بد من وجود وسائل أخرى من أنواع القوة.

فما قاله أنه رد، ليس كذلك، لأن النبي ﷺ قد يذكر الأغلب والأهم، وهذا أسلوب معروف في العربية، كما يقال إنما الناس العرب، ولا يعني أن غير العرب ليسوا ناسًا، ولكن المقصود إنما أشرف الناس وأعلامهم قدرًا العرب، فهذا على سبيل التفضيل، فلا يلزم من ذلك نفي كون أنواع الإعدادات الأخرى وأن غير الرمي ليس بقوة، ولكن المقصود أن الرمي من أهم أنواع القوة، ولذا يجب على المسلمين أن يعدوا كل أنواع القنابل والصواريخ وغير ذلك من الأسلحة لمقاومة أعداء الإسلام.

(٤) وهي المسابقة على السهام، والتي تُسمى الرماية.

قوله ﷺ: (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْهُو بِأَسْهُمِهِ) ^(٢)
 (الْأَرْضُونَ): يَفْتَحُ الرِّاءَ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ لُغَةً شَاذَةً بِإِسْكَانِهَا.
 وَ(يَعْجَزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَيَفْتَحُهَا فِي لُغَةٍ، وَمَعْنَاهُ: النَّدْبُ إِلَى الرَّمْيِ.
 قوله: (إِنَّ شِمَاسَةَ) بِضَمِّ الشَّيْنِ وَفَتْحِهَا.
 قوله: (لَمْ أُعَانِيهِ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ: (لَمْ أُعَانِيهِ) بِالْيَاءِ، وَفِي بَعْضِهَا (لَمْ أُعَانِيهِ)
 بِحَذْفِهَا وَهُوَ الْفَصِيحُ، وَالْأَوَّلُ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ سَبَقَ بَيَانُهَا مَرَّاتٍ.
 قوله ﷺ: (مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى)
 هَذَا تَشْدِيدٌ عَظِيمٌ فِي نِسْيَانِ الرَّمْيِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ شَدِيدَةٌ لِمَنْ تَرَكَهُ بِلَا
 عُذْرٍ ^(٣)، وَسَبَقَ تَفْسِيرُ (فَلَيْسَ مِنَّا) فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

٥٣ - باب قوله ﷺ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ

لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ».

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ -
 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي
 ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ
 قُتَيْبَةَ «وَهُمْ كَذَلِكَ».

- (١) فَإِنَّهُ يُرْوَى أَعْضَائِهِ حَتَّى تَقْبَلَ سُرْعَةُ الْحَرَكَةِ، وَالرِّيَاضَةُ بِذَلِكَ هِيَ الرِّيَاضَةُ النَّافِعَةُ.
- (٢) هِيَ أَيْضًا مَعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ فَتَحَتْ عَلَيْهِمُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ وَأَمِنَ الْمُسْلِمُونَ حَقِيقَةً، وَمَعَ ذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْلَّهُوَ بِأَسْهُمِهِمْ حَتَّى لَا يَكُونَ قَدْ تَرَكَ هَذِهِ النِّعْمَةَ وَهِيَ تَعْلَمُ الرِّمَاطَةَ، وَحَتَّى يَظَلَّ مُسْتَعِدًّا لِلْقِتَالِ فِي أَيِّ وَقْتٍ.
- (٣) فِي الْحَقِيقَةِ بَعْدَ تَصْرِيحِهِ ﷺ بِأَنَّهُ (قَدْ عَصَى) لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ شَدِيدَةٌ، بَلْ هَذَا مُحَرَّمٌ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ السَّلَفِ قَدْ يُطْلَقُ الْكَرَاهَةُ وَيَقْصَدُ بِهَا الْإِثْمُ أَوِ الْمَعْصِيَةُ، وَلَا يَقْصَدُ الْكَرَاهَةُ الْإِصْطِلَاحِيَّةُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ كِلَاهُمَا عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَالْفِظْلُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي الْفَزَارِيُّ -
عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ
عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ» .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ
شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِيَّامِ
بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةُ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» .

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ
أُمَّتِي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ
هَانِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي
قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ» .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ - وَهُوَ ابْنُ بَرْقَانَ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلَا
تَزَالُ عَصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمُهَرِّيُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ

مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلِدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّ عَلَيْهِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَ عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَزَالُ عَصَابَةُ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لَعَدُوَّهُمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَجَلٌ. ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ رِجَالًا كَرِجَ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ فَلَا تَرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (١).

(١) هذا الحديث متواتر، وهو مستفيض فقط من رواية مسلم فهو عنده عن ثمانية من الصحابة، ثوبان، والمغيرة، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وسعد ابن أبي وقاص، فثمانية من الصحابة من رواية مسلم فقط، وقد خرجه الإمام مسلم بجميع طرقه على عادته في تخريج الحديث الواحد بطرقه كلها في موضع واحد. وخرجه أيضًا في آخر (كتاب الجهاد) وذكر الروايات المصرحة بأن هذه الطائفة طائفة تقاتل، وأنها عصابة مقاتلة: «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». وقد ذكره الإمام البخاري في (كتاب الاعتصام) في آخر الصحيح، حيث قال [باب قول النبي ﷺ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ]، وقال ذلك أحمد رحمه الله: أنهم هم أهل الحديث، فكل منهما أشار إلى معنى شرح به العلماء هذا الحديث. والصحيح أن مجموع الأحاديث بالفاظها المختلفة يدل على ثبوت المعنيين، وأن ظهور هذه الطائفة يشمل:

- المعنى الأول: وهو ظهور الحجة والبيان، وهو ظهور العلم والدين بمعنى أن يكون الحق موجودًا لا ينعدم، وتظل السنة ظاهرة لا تزول من الأرض بالكلية، فلا تكون كالأمم السابقة التي درس الحق فيها بالكلية ولم يعد منه فيهم إلا بقايا قليلة مغمورة مغلوبة، فهذا معنى ظهور الحجة والبيان، وهو حاصل لكل واحد طالما كان على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل العلم منهم ولو كان وحده؛ ولذلك قال العلماء: والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك.

أما المعنى الثاني: فهو ظهور القوة والسنان والمقاتلة، وهو الذي صرحت به الروايات التي ذكرها مسلم، وهي لا تحتل أن يكون المقصود بها ظهور الحجة والبيان فقط، خصوصاً مع ذكر العصابة التي تُقاتل والتي لا يصلح معها أن يقال أنهم أهل العلم، وقد دلت الأحاديث على أن الحق سيظل ظاهر لا ينعدم من الأرض بالكلية، وكذلك سلطان الأمة الإسلامية لا يزول من الأرض بالكلية، بل لا تزال هناك طائفة تُظهر الدين ويظل أمرها به قائماً، وهم إن عدموا في بلد غلب عليها الكفار - رغم أن المعنى الأول لا ينعدم بذلك، بل يظلوا موجودين وإن تغلب الكفار - وجدوا في مكان آخر، ولذلك الجهاد ماض إلى يوم القيامة وإن كره من كره.

وقد ذكر مسلم هذا الحديث هنا ليدلل به على هذا المعنى، وذكره أيضاً في كتاب الإيمان ليشير بذلك إلى أن أهل السنة والجماعة هم المقصودون، فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن ما وعد الله به في كتابه بقوله: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [التوبة: ٣٣]، واقعٌ قدرًا كما هو مأمور به شرعاً، فالأمة الإسلامية مأمورة بأن تظهر الحق ولا تكتمه، بأن تظل طائفة أهل العلم منهم مُعلنة بالحق حيثما كانت، وهو واقعٌ قدرًا، فلن تنعدم ولا يهلكهم الله ﷻ إلى أن تأتي الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن، وكذلك ظهور القوة والسنان بالجهاد والقتال لإقامة أمر الله ﷻ من الجهاد وإقامة الحقوق والحدود والواجبات الشرعية، وهذا لن ينعدم كذلك، كما في رواية معاوية (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله)، فهم مأمورين بذلك شرعاً وواقعاً أيضاً قدرًا.

ومن تأمل حال الأمة الإسلامية عبر تاريخها، يجد أن أعدائها قتلوا منهم ما لا يعلمهم إلا الله كما كان الحال في زمن التار فقد قتلوا من المسلمين ما قتلوا وأسروا ما أسروا، ثم بقي المسلمين في مصر والشام وانتصروا على التار وغلب المسلمون التار ودخل التار في الإسلام، وأصبح الشعب التري أحد الشعوب المسلمة الآن، وإن غلب عليهم الكفار الروس، وحصل مثل تلك الإبادة، عندما دخل الصليبيون بيت المقدس قبل هذا، فقد قتلوا كل من بها من المسلمين، قتلوا نحو المائة ألف من الرجال والنساء والأطفال، وهم عدد سكان القدس في ذلك الوقت، ومع ذلك بعد نحو من بضع وتسعين عاماً عادت القدس إلى المسلمين، وظلت بفضل الله عامرة بهم، ولا يزال يسكنها المسلمون إلى اليوم رغم محاولات اليهود المتعددة في إجلائهم، ووقعت إبادة للمسلمين لم يُرى مثلها في التاريخ في الأندلس حتى زالت معالم الإسلام من هذه البقعة، مع أن آثار المسلمين هناك تدل على سُمو حضارتهم وعدلهم وإحسانهم إلى من خالفهم، ومع ذلك نقض الكفار العهود، رغم أن معاهدات تسليم البلاد كانت تحفظ للمسلمين دينهم وإقامة عباداتهم، ولكن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وفي نفس هذا التوقيت الذي كانت تُسلم فيه الأندلس مفاتيحها للفرنجة وبيد الكفار المسلمون، كانت القسطنطينية تسقط تحت سيوف العثمانيين، محقةً بذلك بشارة النبي ﷺ، حين سئل رسول الله ﷺ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تَفْتَحُ أَوَّلًا؟، قُسْطَنْطِينِيَّةٌ، أَوْ رُومِيَّةٌ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا، بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلٍ تَفْتَحُ أَوَّلًا" (حم) ٦٦٤٥، (ك) ٨٣٠١، انظر الصَّحِيحَة: ٤، وذلك بعد نحو ثمان مائة وخمسين عاماً من بشارة النبي ﷺ، وقد ظلت مُستعصية كل هذه المدة، وفي زماننا حين غلب الكفار الأوروبيون على معظم بلاد المسلمين، ظلت

قوله ﷺ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ)

هَذَا الْحَدِيثُ سَبَقَ شَرْحَهُ مَعَ مَا يُشَبِّهُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْمَعْنَى:

وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ﷺ: (حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ) مِنَ الرِّيحِ الَّتِي تَأْتِي فَتَأْخُذُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. وَأَنَّ الْمُرَادَ بِرَوَايَةِ مَنْ رَوَى (حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) أَيُّ: تَقْرُبُ السَّاعَةُ، وَهُوَ خُرُوجُ الرِّيحِ. وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَةُ:

فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ؟.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ (١).

أجزاء من بلاد الإسلام خصوصاً بلاد الحرمين الشريفين ظاهرة فيها دعوة الحق والتوحيد، لم يحتلها الكفار، إضافة إلى أن الجهاد لم ينقطع من معظم بلاد العالم الإسلامي أثناء الاحتلال الغربي لها، فهناك أجزاء لم يحتلها الغرب وهناك أجزاء احتلت وقع فيها مقاومة بطولية أدت في النهاية إلى رحيلهم، وإن بقيت كثير من مناهجهم وآثارها المدمرة وقوانينهم موجودة، إلا أن هناك أجزاء من هذه البلاد تعمل بالشرعية وإن كانت محدودة إلا أن الحق لن ينعدم بفضل الله ﷻ في هذه الأمة بحال من الأحوال.

(١) ليس مقصود أحمد رحمه الله من كون الطائفة المنصورة هم «أهل الحديث» أنهم رواة الحديث ومن يتعلمون علم المصطلح ويتخصصون فيه فقط - كما هو اصطلاح العصور المتأخرة فيمن يُسمون أهل الحديث -، ممن يتحملونه دون فقه، فليس هؤلاء هم المرجع في معرفة فقه الحديث، فمن جهل معاني الأحاديث وفقهها، وإن علم الرواة، لم يكن مرجعاً في معرفة طريقة أهل الحديث.

وإنما المقصود بذلك من كان على طريقة أهل الحديث الذين يدينون بما يعرفون من فقه الحديث، كما لك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي، فهؤلاء هم المرجع في معرفة منهج أهل السنة، ومذاهبهم مسجلة في كتبهم، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٣ / ١٢٩) في تعريفه للعقيدة الصحيحة: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ؛ أهل السنة والجماعة.

قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُفَرَّقَةٌ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ فُقَهَاءٌ، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ، وَمِنْهُمْ زُهَّادٌ وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الْخَيْرِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ ^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّ هَذَا الْوَصْفَ مَا زَالَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْآنَ، وَلَا يَزَالُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَهُوَ أَصَحُّ مَا أُسْتَدِلَّ بِهِ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ ^(٢)، وَأَمَّا حَدِيثُ (لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ) فَضَعِيفٌ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ) هُوَ بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْوَاوِ.

(١) هذا المعنى صحيح في غير معنى القتال، أما في القتال فلا بد من وجود طائفة مقاتلة مجتمعة، نعم قد تتفرق طوائفهم في أماكن متعددة، فاليوم - مثلاً - تقاتل طائفة منهم في فلسطين، وأخرى في أفغانستان، وثالثة تُقاتل في القوقاز، فكل هؤلاء لابد كل واحدة منهم أن تكون عصابة مجتمعة مقاتلة، لا يصح أن يكونوا آحاداً، وكذلك الأمر في القيام بأمر الله، كإقامة الحدود ونحو ذلك، فلا بد من وجود طائفة مقاتلة مجتمعة.

أما الفقه والحديث والزهد وبعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارد أن يقوم به آحاداً من الناس ولو كانوا مستضعفين أو محبوسين، فإنهم من الطائفة المنصورة منصورون بالحجة والبيان غالين من خالفهم، ولو لم يكونوا مقاتلين.

أما في غير القتال فالواحد منهم يكون بذاته جماعة، كما قال ابن المبارك: (أبو حمزة السكري جماعة)، ولا يعني هذا عدم حرصهم على الاجتماع ورضاهم بأن يكونوا آحاداً، فإن هذا ينافي القيام بأوامر الله كإقامة الحدود ونحوها، بل المعنى إمكان وجودهم مع كونهم متفرقين.

(٢) وهذا هو الصحيح، فالحديث في الحقيقة عند من يتأمله نصٌّ في إثبات حجية الإجماع، لأنه إذا كانت الأمة كلها على قول، والأمة لا تخلو من طائفة قائمة ظاهرة على الحق، فإذا كانت الأمة كلها على قول فالطائفة داخلة في الأمة، فكان هذا دليلاً على أن هذا القول هو الحق.

وهذا الحديث أيضاً برواياته يدل على أن مخالفة الواحد والإثنين لقول سائر المجتهدين لا تقدر في الإجماع، لأن الحديث اشترط طائفة ظاهرة، وهذا في أسلوب الجمع أقله ثلاثة على الصحيح.

(٣) فهو ضعيف والحديث الذي بين أيدينا يُعني عنه، وإن كان معنى (لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ) صحيحاً، وهو مأخوذ من معنى حديث الباب.

أَيُّ: عَادَاهُمْ^(١)، وَهُوَ مَا خُودَ مِنْ نَأَى إِلَيْهِمْ وَنَأَوْا إِلَيْهِ، أَيُّ نَهَضُوا لِلْقِتَالِ.
قَوْلُهُ: (مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ.
قَوْلُهُ ﷺ (لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْغَرْبِ: الْعَرَبُ، وَالْمُرَادُ بِالْغَرْبِ الدَّلُو الْكَبِيرِ
لَا خِصَاصَ لَهُمْ بِهَا غَالِيًا.
وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُرَادُ بِهِ الْغَرْبُ مِنَ الْأَرْضِ.
وَقَالَ مُعَاذٌ: هُمْ بِالشَّامِ، وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرِهِمْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَقِيلَ: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ.
قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْغَرْبِ أَهْلُ الشُّدَّةِ وَالْجُلْدِ، وَغَرْبَ كُلِّ شَيْءٍ حَدُّهُ^(٢).

(١) وهذا دليل - مع جمع طرقه - على أنه سيظل يوجد من يعادي أهل الحق، فلو ظن أحد من أهل الحق أنه يستطيع أن يجامل الناس جميعاً حتى لا يُعادي أحد، فأظنه أنه ليس من أهل الحق، لأن هذا لا يحصل، فلا بد وأن يُعادي، فهل يظن ذلك أحد بعد معاداة أقوام الأنبياء أنبيائهم؟ بل لن يتركوا أهل الحق، ولا بد وأن يحصل اختلاف بينهم، أما المجاملة التي تؤدي إلى عدم مخالفة أحد من الخلق لا أهل كفر ولا نفاق ولا بدع، والسعي لإرضاء الجميع، فهذا وهم لا يحصل، نسأل الله العافية.
(٢) الظاهر أن أهل الغرب هم أهل الشام قيل قيام الساعة عند ظهور الدجال؛ فعيسى ﷺ ينزل في أهل الغرب، والشام غرب بالنسبة إلى المدينة المنورة.
وليس معني ذلك أن أهل الشام في كل الأزمنة كذلك، ولكن قوله (لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) أي أن ذلك في آخر الزمان، فبجمع طرق هذه الأحاديث، ومشاهدة ما وقع، فإنه قد بقيت الشام مدة من الزمن أهلها قد غلبوا، وبیت المقدس قد احتله الصليبيون مدة، والذين قاوموا التتار لم يكونوا من أهل الشام، وإنما كانوا من مصر، ولذا يُحتمل أيضاً أن تكون مصر من ضمن الغرب الظاهر أهلها؛ لقوله ﷺ: (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ) [الأعراف: ١٣٧]، مع قوله: (فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) [الشعراء: ٥٧ - ٦٠]، فالزروع والكنوز التي تركها الفراعنة والمقام الكريم الذي كانوا فيه ورثه بني إسرائيل.
المقصود أنه قد مرت أزمنة كثيرة على أهل الشام وأهل مصر وعلى أهل الغرب عموماً وقع فيهم احتلال من قبل الكفار والمرتدين الزنادقة، وكان هناك ظهور في مواقع آخر من بلاد الإسلام.

٥٤ - باب مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّغْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» .

[السنة: الجذب والقحط؛ عرس: نزل ليستريح آخر الليل] .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَقِيهَا وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طَرَقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» .

[السنة: الجذب والقحط؛ عرس: نزل ليستريح آخر الليل؛ نقيها: شحمها أي أسرعوا على الإبل الجيدة ما دامت قوية محتفظة بشحمها] .

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، إِذَا سَافَرْتُمْ بِهَا فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَقِيهَا)

(الْخِصْبُ): بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَهُوَ كَثْرَةُ الْعُشْبِ وَالْمَرْعَى، وَهُوَ ضِدُّ الْجَذْبِ.

وَالْمُرَادُ بِالسَّنَةِ هُنَا الْقَحْطُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ} أَي: بِالْقُحُوطِ.

ولذلك نقول أن قوله (لَا يَزَالُ أَهْلُ الْعَرَبِ ظَاهِرِينَ) في هذا الحديث، إن فُسر على أنه أهل الشام أو ما وراءه من بلاد الغرب، فالمقصود أن هذا يكون في آخر الزمان والله أعلم.

وأما القول بأنهم أهل الشدة والجلد، فهذا وارد، لأن أهل الجهاد هم الظاهرون والله أعلى وأعلم. وأما القول بأنهم العرب فغير ظاهر، لذات العلة فقد أتت أزمنة كثيرة كان غير العرب هم الذين يُظهرون الدين، والله أعلى وأعلم.

وَنَقِيهَا) بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ، وَهُوَ: الْمُخَّ (١).

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى الرَّفْقِ بِالذَّوَابِّ، وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَتِهَا، فَإِنْ سَافَرُوا فِي الْخِصْبِ قَلَّلُوا السَّيْرَ وَتَرَكُوهَا تَرَعَى فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَفِي أَثْنَاءِ السَّيْرِ، فَتَأْخُذُ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ بِمَا تَرَعَاهُ مِنْهَا (٢)، وَإِنْ سَافَرُوا فِي الْقَحْطِ عَجَّلُوا السَّيْرَ لِيَصِلُوا الْمَقْصِدَ وَفِيهَا بَقِيَّةٌ مِنْ قُوَّتِهَا، وَلَا يُقَلِّلُوا السَّيْرَ فَيَلْحَقَهَا الضَّرَرُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تَرَعَى فَتَضْعَفُ، وَيَذْهَبُ نَقِيهَا، وَرُبَّمَا كَلَّتْ، وَوَقَفَتْ، وَقَدْ جَاءَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوطَأِ (أَنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الذَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْهُوَامِ بِاللَّيْلِ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: التَّعْرِيسُ: النَّزُولُ فِي أَوَاخِرِ اللَّيْلِ لِلنَّوْمِ وَالرَّاحَةِ، هَذَا قَوْلُ الْحَلِيلِ وَالْأَكْثَرِينَ. وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ، هُوَ: النَّزُولُ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْأَوَّلُ (٣).

وَهَذَا آدَبٌ مِنْ آدَابِ السَّيْرِ وَالنَّزُولِ، أَرْشَدَ إِلَيْهِ ﷺ؛ لِأَنَّ الْحَشَرَاتِ وَدَوَابَّ الْأَرْضِ مِنْ ذَوَاتِ السَّمُومِ (٤) وَالسَّبَاعِ تَمَثِّي فِي اللَّيْلِ عَلَى الطَّرِيقِ لِسُهُولَتِهَا، وَلِأَنَّهَا تَلْتَقِطُ مِنْهَا مَا

(١) أي مخ الساق، وهو النخاع، ويكون فيه المواد الدهنية المدخرة، فإذا حصل قلة في الطعام للحيوان عموماً، فإن جسمه يستخرج هذه المواد الدهنية من هذه الأماكن، حتى إذا أصابه هزال شديد، كان هذا دليلاً على خلو هذا النخاع من الدهون، وهو آخر ما يؤخذ من الدهون في الحيوان، مما يؤدي إلى مرضه وقرب هلاكه، فقوله (فَبَادِرُوا بِهَا نَقِيَهَا) معناه اسبقوا بها حتى لا يستنفذ نقيها وهو مخ ساقها إذا أصابها قلة في الطعام.

(٢) بمعنى أنه لا يسرع عليها حتى تجد فرصة لتأخذ بعض العشب، أو يتركها ترعى أثناء الراحة في السفر.

(٣) فليس له عند الأكثرين معنيان، وإنما هو معنى واحد وهو الأول وهو النزول في أواخر الليل للنوم والراحة.

(٤) كالعقارب والحيات.

يَسْقُطُ مِنْ مَأْكُولٍ وَنَحْوِهِ، وَمَا تَجِدُ فِيهَا مِنْ رِمْةٍ ^(١) وَنَحْوَهَا، فَإِذَا عَرَّسَ الْإِنْسَانُ فِي الطَّرِيقِ رُبَّمَا مَرَّ بِهِ مِنْهَا مَا يُؤْذِيهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنِ الطَّرِيقِ.

٥٥ - باب السَّفَرِ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ

وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْمَسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قُعْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَمِنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ - وَالْفَرْقَلَةُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ». قَالَ نَعَمْ. [النَّهْمَةُ: الْحَاجَةُ].

قَوْلُهُ ﷺ: (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) مَعْنَاهُ: يَمْنَعُهُ كَمَا هِيَ وَلَذِيذُهَا، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ، وَمُقَاسَاةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالسَّرَى وَالْخَوْفِ ^(٢)، وَمُفَارَقَةِ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ، وَخُشُوعَةِ الْعَيْشِ ^(٣).
قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ ^(٤))، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ (النَّهْمَةُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ، هِيَ الْحَاجَةُ.

(١) وهو بقايا الحيوان الميت.

(٢) و[السَّرَى] هو السير بالليل بدلاً من النوم، و[الخوف] أي من أن يُصيبه شيء في سفره.

(٣) ومع هذا فقد كان أصحاب النبي ﷺ لا يمر بهم شهر أو شهرين أو شهور قليلة، إلا وقد خرجوا في غزوة أو نحوها، فقد تربوا على تحمل المشاق في سبيل الله ﷻ، لكن ليس السفر مقصوداً لذاته، وإنما يُسافر المسلمون المؤمنون للطاعة، للجهاد، لطلب العلم، للحج والعمرة، للدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير.

(٤) أي من قصده، الوجه هنا القصد والوجهة التي قصدها.

وَالْمَقْصُودُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: اسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الرَّجُوعِ إِلَى الْأَهْلِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ، وَلَا يَتَأَخَّرُ بِمَا لَيْسَ لَهُ بِهِمْ^(١).

٥٦ - بَابُ كَرَاهَةِ الطَّرُوقِ وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ.

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدُوءٌ أَوْ عَشِيَّةٌ. [يَطْرُقُ: يَأْتِي].

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَمِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ [كَانَ لَا يَدْخُلُ]. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ «أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْسُطَ الشَّعْبَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ طَرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْسُطَ الشَّعْبَةُ». وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طَرُوقًا.

(١) فقولُه (فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ) أمر فيه تأديب للأمة وتربية لهم على مراعاة الحقوق وعدم تضييعها، فإن هناك حقوقاً للبدن وحقوقاً للأهل والأولاد وغيرهم، فينبغي أن يبادر بإعطاء كل ذي حق حقه، فكثرة غياب رب الأسرة عنها فيه من الأضرار ما لا بد أن يستدرك بسرعة، فإذا قضى الإنسان حاجته وشغله بادر بالعودة إلى أهله سواء كان في سفر غزو أو سفر عبادة كحج أو عمرة أو طلب علم أو تجارة، أو غير ذلك.

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثْرَاتِهِمْ .
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ لَا . يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثْرَاتِهِمْ .

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدَوَةٌ أَوْ عَشِيَّةٌ) وَفِي رِوَايَةٍ (إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيَّةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغِيَّةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا) وَفِي الرِّوَايَةِ: (نَهَى أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثْرَاتِهِمْ).

قَوْلُهُ ﷺ: (يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ)

فَهُوَ بَفَتْحِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ أَيُّ: فِي اللَّيْلِ.

(وَالطُّرُوقُ) بِضَمِّ الطَّاءِ، هُوَ الْإِثْنَانُ فِي اللَّيْلِ، وَكُلُّ آتٍ فِي اللَّيْلِ فَهُوَ طَارِقٌ.

وَمَعْنَى (تَسْتَحِدُّ الْمُغِيَّةَ) أَيُّ: تُزِيلُ شَعْرَ عَانَتِهَا، وَالْمُغِيَّةُ الَّتِي غَابَ زَوْجُهَا.

وَالِإِسْتِحْدَادُ: اسْتِفْعَالٌ مِنْ اسْتَعْمَالَ الْحَدِيدَةِ وَهِيَ الْمَوْسَى، وَالْمُرَادُ إِزَالَتُهُ كَيْفَ كَانَ (١).

وَمَعْنَى (يَتَخَوَّنُهُمْ): يَظُنُّ خِيَانَتَهُمْ، وَيَكْشِفُ أَسْتَارَهُمْ، وَيَكْشِفُ هَلْ خَانُوا أَمْ لَا؟ (١)

(١) كاستعمال الكريبات وغير ذلك فهو مماثل له.

وَمَعْنَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلُّهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ طَالَ سَفَرُهُ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى امْرَأَتِهِ لَيْلًا بَغْتَةً، فَأَمَّا مَنْ كَانَ سَفَرُهُ قَرِيبًا تَتَوَقَّعُ امْرَأَتُهُ إِثْبَانَهُ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ، كَمَا قَالَ فِي إِحْدَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ: (إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ)، وَإِذَا كَانَ فِي قَفْلٍ عَظِيمٍ أَوْ عَسْكَرٍ وَنَحْوِهِمْ، وَاشْتَهَرَ قُدُومُهُمْ وَوُضُوعُهُمْ، وَعَلِمَتْ امْرَأَتُهُ وَأَهْلُهُ أَنَّهُ قَادِمٌ مَعَهُمْ، وَأَنَّهُمْ الْآنَ دَاخِلُونَ، فَلَا بَأْسَ بِقُدُومِهِ مَتَى شَاءَ لِزَوَالِ الْمَعْنَى الَّذِي نَهَى بِسَبَبِهِ (٢)، فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقْدَمْ بَغْتَةً.

وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: (أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ: عِشَاءً (٣) - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ).

فَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ، وَهُوَ مَفْرُوضٌ فِي أَنَّهُمْ أَرَادُوا الدُّخُولَ فِي أَوَائِلِ النَّهَارِ بَغْتَةً، فَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ لِيَبْلُغَ قُدُومُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَتَأَهَّبَ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).

(١) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَهَمُهَا وَيُظَنُّ بِهَا الْخِيَانَةَ، فَيُحِثُّ عَنْ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ (أَوْ يَطْلُبُ عَشْرَاتِهِمْ) فَيُظَنُّ أَنَّهَا تَفْعَلُ مِنْ وَرَاءِ أُمُورٍ مَنَكْرَةٍ، فَهُوَ يَرِيدُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهَا لَيْلًا حَتَّى يَنْظُرَ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ الْمَنَكْرَةِ، فَسَوْءُ الظَّنِّ يُوْدِي إِلَى فَسَادِ الْعِشْرَةِ.

(٢) وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا النَّهْيَ مُعَلَّلٌ بِعِلَّتَيْنِ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِمَا؛ وَهُمَا:

- أَلَّا يَتَخُونَهُمْ وَيَلْتَمِسَ عَشْرَاتِهِمْ.

- وَالثَّانِيَةُ: إِمْهَالُ الشَّعِثَةِ حَتَّى تَمْتَشِطَ، وَالْمَغِيبَةُ حَتَّى تَسْتَحِدَّ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَهْتَمَةٍ بِذَلِكَ لِعَدَمِ وَجُودِ الزَّوْجِ، فَإِذَا عَلِمَتْ بِمَجِيئِهِ اسْتَعَدَّتْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ تَلْقَى الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي أَحْسَنِ هَيْئَةٍ خُصُوصًا إِذَا كَانَ عَائِدًا مِنْ سَفَرٍ، وَفِي حُضُورِهِ كَذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ، فَأَهْمَلَتْ الْاسْتِحْدَادَ وَالتَّمَشِطَ، فَإِذَا كَانَ حَاضِرًا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي أَحْسَنِ هَيْئَةٍ كَذَلِكَ.

⑤ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ قَدْ تَتَحَقَّقُ بِغَيْرِ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الطَّرِيقِ لَيْلًا، كَنَحْوِ الْإِبْلَاحِ بِاتِّصَالِ تَلْفِيفُونِي قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ بِمَدَّةٍ حَتَّى تَجِدَ فُرْصَةً لِهَذَا الْأَمْرِ، وَمَنْ ثُمَّ يَزُولُ الْحُكْمُ بِزَوَالِ سَبَبِهِ وَعِلَّتِهِ؛ فَالنَّهْيُ الْمَعْلَلُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ عَلَيْهَا يَدُورُ الْحُكْمُ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَتَخُونُهُمْ وَلَا يَلْتَمِسُ عَشْرَاتِهِمْ، وَأَعْلَمُهَا بِقُدُومِهِ فِي مَدَّةٍ تَسْتَطِيعُ فِيهَا أَنْ تَسْتَحِدَّ وَتَمْتَشِطَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَكْرَهُ الدُّخُولَ لَيْلًا.

⑥ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ أَوَّلًا، وَلَكِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الْبَيْتِ إِذَا كَانَ قَدْ أَبْلَغَ امْرَأَتَهُ وَأَهْلَهُ، وَعَمُومًا الْكَلَامُ عَلَى الدُّخُولِ لَيْلًا، وَالْمَسَاجِدُ عَادَةً تُغْلَقُ بِاللَّيْلِ، فَلَا مَعَارِضَةَ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ الْمَجَاوِرُ لَهُ مَفْتُوحًا فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَذَلِكَ.

(٣) أَيْ قُرْبَ اللَّيْلِ، لِأَنَّ الْعِشَاءَ هُوَ مِنْ بَعْدِ الظُّهْرِ وَهُوَ آخِرُ النَّهَارِ.

(١) فيه دليل على مشروعية حسن استقبال العائد من سفر، وأنه لا ينبغي أن يكون استقبال الأهل له فاتراً كأن شيئاً لم يقع، كذا ينبغي أن يعدوا الأطفال لاستقبال العائد، فإن الصبيان كانوا يستقبلون النبي ﷺ إذا عاد من سفر، وذلك يربي على الرحمة والشفقة.

(٢) ولعل الإمام مسلم رحمه الله قد ختم كتاب الإمارة بهذه المجموعة من الأبواب، لبيان ما في السياسة الشرعية من الرحمة والشفقة بالإنسان والحيوان، وأنها ركن ركين فيها، فكل هذه الأوامر والأحكام والآداب العظيمة – فضلاً عما تخلل سائر كتاب الإمارة من ذلك – إنما تدور حول غاية وعلة واحدة وهي الرفق والرحمة سواء بالحيوان أو الإنسان أو الأهل والأولاد، والتي تبين كمال الرحمة التي بُعث بها النبي ﷺ.